Spezifikation XBau-Hochbau

Release 2.7 (Entwurf)

Fassung: ~~05.08.2026~~*16.10.2026*

Herausgeber: *Bauministerkonferenz (BMK)*

Bezugsorte

- *www.is-argebau.de (Webseite der BMK)*
- *www.xleitstelle.de (Webseite der XLeitstelle Planen und Bauen)*
- *www.xrepository.de (XÖV-Plattform)*

Inhaltsverzeichnis

I Überblick 1
Vorwort 3
Einleitung 7
II Allgemeines 11
II.1 Grundlegende Begriffe 13
II.1.1 Definitionen zum Baurecht 13
II.1.1.1 Bauaufsichtsbehörde 13
II.1.1.2 Baurecht, öffentliches 13
II.1.1.3 Bauplanungsrecht 13
II.1.1.4 Bauordnungsrecht 13
II.1.1.5 Fachrecht 14
II.1.2 Definitionen zu Prozessen und Daten 14
II.1.2.1 Bauantrag 14
II.1.2.2 Vorhaben 14
II.1.2.3 Bauvorhaben 14
II.1.2.4 Bauvorlagen 14
II.1.2.5 Anlagen (physische) 14
II.1.2.6 Anlagen (Schriftgut) 14
II.1.2.7 Formelle Prüfung 15
II.1.2.8 Materielle Prüfung 15
II.1.2.9 Geokodierung / Georeferenzierte Lage 15
II.1.2.10 ALKIS 15
II.1.2.11 UUID 15
II.2 Akteure des Datenaustauschs XBau 17
II.3 Allgemeine Prozessbausteine 19
II.3.1 Bauordnungsrechtliche Prozessbausteine 19
II.3.1.1 Änderung von Daten zum Bauvorhaben 19
II.3.1.2 Verwaltung eines Aktenraums 20
II.4 Das Informationsmodell 25
II.4.1 Datentypen für Nachrichtenstrukturen 25
II.4.1.1 Identifikation.Nachricht 25
II.4.1.2 Nachrichtenkopf.G2G 26
II.4.1.3 Nachricht.G2G 27
II.4.2 Datentypen des Bauwesens 29
II.4.2.1 Datentypen zu den Beteiligten am Bauprojekt 29
II.4.2.2 Datentypen zu Modalitäten von bauordnungsrechtlichen Verfahren 34
II.4.2.3 Datentypen zur Bauvorlageberechtigung 36
II.4.2.4 Datentyp zur Darstellung eines Bauvorhabens 40
II.4.2.5 Datentypen zur Verortung des Bauvorhabens 47
II.4.2.6 Datentypen für das Datenblatt zum Bauvorhaben 51
II.4.2.7 Datentypen für die Hochbaustatistik 59
II.4.2.8 Datentypen für die Baubeschreibung 69
II.4.2.9 Datentypen für die Betriebsbeschreibung 88
II.4.2.10 Datentypen zu Abweichung, Vorbescheid und Erleichterung 93
II.4.2.11 Datentypen zur Baulast 96
II.4.2.12 Datentypen zu Anzeigen 101
II.4.2.13 Datentypen zu Befunden von formellen und materiellen Prüfungen 106
II.4.2.14 Datentypen zu Anhörung und Bescheid 109
II.4.2.15 Datentypen zu Anlagen (Dokumente) 112
II.4.2.16 Datentypen für die Darstellung von Text und Bezug 114

II.4.3 Datentypen für Code und Codelisten 118
II.4.3.1 Übersicht 118
II.4.3.2 Code-Datentypen zum Nachrichtenkopf 122
II.4.3.3 Code-Datentypen zu den Beteiligten am Bauprojekt 122
II.4.3.4 Code-Datentypen zum Bauvorhaben 123
II.4.3.5 Code-Datentypen zum Datenblatt des Bauvorhabens 127
II.4.3.6 Code-Datentypen zur Hochbaustatistik 128
II.4.3.7 Code-Datentypen zur Betriebsbeschreibung 133
II.4.3.8 Code-Datentypen zur Baubeschreibung 134
II.4.3.9 Code-Datentypen zur Verortung des Bauvorhabens 141
II.4.3.10 Code-Datentypen zu Bauvorlagen und sonstigen Anlagen 142
II.4.3.11 Code-Datentypen zu Abweichung, Vorbescheid, Erleichterung 143
II.4.3.12 Code-Datentypen zur Beteiligung 145
II.4.3.13 Code-Datentypen zur Benachrichtigung 145
II.4.3.14 Code-Datentyp zum Genehmigungsfreistellungsverfahren 146
II.4.3.15 Code-Datentyp zur Baulast 146
II.4.3.16 Code-Datentyp zum Verfahren Überwachungspflichtige Anlagen 147
II.4.3.17 Code-Datentypen zu Antrags- bzw. Auftragsprüfung und Bescheid 149
II.4.3.18 Code-Datentypen für Gebührenberechnung gemäß M-PPVO 149
II.4.3.19 Code-Datentypen der Prüfingenieure 150
II.4.3.20 Code-Datentypen zur Abfrage beim Verzeichnis der Kammern 151
II.5 Eingebundene externe Modelle 153
II.5.1 XBau Kernmodul 153
II.5.2 XOEV-Bibliothek 154
III Datenübermittlungen der Bauaufsichtsbehörde 155
III.1 Bauberatung 157
III.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 157
III.1.2 Übersicht über den Ablauf 157
III.1.3 Der Ablauf im Detail 158
III.1.3.1 Bauberatung 158
III.1.4 Die Nachrichten 159
III.1.4.1 Bauberatung Anfrage 159
III.1.4.2 Bauberatung Auskunft 160
III.2 Akteneinsicht 163
III.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 163
III.2.2 Übersicht über den Ablauf 163
III.2.3 Akteneinsicht: Online-Antrag 165
III.2.3.1 Der Ablauf im Detail 165
III.2.4 Akteneinsicht: Offline-Antrag 167
III.2.4.1 Der Ablauf im Detail 167
III.2.5 Grundbuchauszug anfordern 168
III.2.6 Die Nachrichten 169
III.2.6.1 Antrag auf Akteneinsicht 170
III.2.6.2 Ergebnis der formellen Prüfung 171
III.2.6.3 Änderungen zum Antrag 172
III.2.6.4 Ergebnis 173
III.2.6.5 Anforderung des Grundbuchauszugs 174
III.2.6.6 Übermittlung des Grundbuchauszugs 175
III.3 Das Baugenehmigungsverfahren 177
III.3.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 177
III.3.2 Übersicht über den Ablauf 177
III.3.3 Der Ablauf im Detail 181

III.3.3.1 Das Antragsverfahren Baugenehmigung 181
III.3.4 Die Nachrichten 185
III.3.4.1 Beantragung einer Baugenehmigung 186
III.3.4.2 Änderungen zum Antrag 187
III.3.4.3 Hinweis auf Anhörung 188
III.3.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung 189
III.3.4.5 Bescheid 190
III.4 Das Vorbescheidverfahren 193
III.4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 193
III.4.2 Übersicht über den Ablauf 193
III.4.3 Der Ablauf im Detail 194
III.4.3.1 Das Vorbescheidverfahren 194
III.4.4 Die Nachrichten 195
III.4.4.1 Beantragung des Vorbescheids 195
III.4.4.2 Änderungen zum Antrag 196
III.4.4.3 Hinweis auf Anhörung 198
III.4.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung 198
III.4.4.5 Bescheid 199
III.5 Das Abweichungsverfahren 201
III.5.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 201
III.5.2 Übersicht über den Ablauf 201
III.5.3 Der Ablauf im Detail 202
III.5.3.1 Das Abweichungsverfahren 202
III.5.4 Die Nachrichten 203
III.5.4.1 Beantragung einer Abweichung 204
III.5.4.2 Änderungen zum Antrag 205
III.5.4.3 Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung 206
III.5.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung 207
III.5.4.5 Bescheid 207
III.6 Teilbaugenehmigung 209
III.6.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 209
III.6.2 Übersicht über den Ablauf 209
III.6.3 Der Ablauf im Detail 209
III.6.3.1 Das Antragsverfahren Teilbaugenehmigung 209
III.6.4 Die Nachrichten 210
III.6.4.1 Beantragung einer Teilbaugenehmigung 211
III.6.4.2 Änderungen zum Antrag 212
III.6.4.3 Hinweis auf Anhörung 213
III.6.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung 214
III.6.4.5 Bescheid 215
III.7 Verlängerung einer Baugenehmigung 217
III.7.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 217
III.7.2 Übersicht über den Ablauf 217
III.7.3 Der Ablauf im Detail 217
III.7.3.1 Das Antragsverfahren Verlängerung 217
III.7.4 Die Nachrichten 218
III.7.4.1 Beantragung einer Verlängerung einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids 219
III.7.4.2 Änderungen zum Antrag 220
III.7.4.3 Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung 221
III.7.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung 221
III.7.4.5 Bescheid 222

III.8 Die Genehmigungsfreistellung 225
III.8.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 225
III.8.2 Übersicht über den Ablauf 225
III.8.3 Der Ablauf im Detail 227
III.8.3.1 Das Genehmigungsfreistellungsverfahren 227
III.8.4 Die Nachrichten 229
III.8.4.1 Anzeige des Bauvorhabens (Gemeinde) 230
III.8.4.2 Anzeige des Bauvorhabens (Baubehörde) 231
III.8.4.3 Ergebnis der Prüfung 231
III.8.4.4 Anzeige des Prüfergebnisses (Baubehörde) 232
III.9 Das Beteiligungsverfahren 233
III.9.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 233
III.9.2 Übersicht über den Ablauf 233
III.9.3 Der Ablauf im Detail 235
III.9.3.1 Das Beteiligungsverfahren 235
III.9.3.2 Rücknahme Aufforderung Beteiligung 238
III.9.4 Datentypen 238
III.9.4.1 AnliegenBeteiligung 239
III.9.5 Die Nachrichten 239
III.9.5.1 Aufforderung zu Prüfung und Stellungnahme 240
III.9.5.2 Ergebnis der formellen Prüfung 242
III.9.5.3 Angepasste Beteiligungsaufforderung 242
III.9.5.4 Stellungnahme 243
III.9.5.5 Rücknahme einer Aufforderung zur Beteiligung 244
III.9.5.6 Zwischennachricht 245
III.9.5.7 Reaktion auf Zwischennachricht 246
III.10 Angrenzer Einsichtnahme 247
III.10.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 247
III.10.2 Übersicht über den Ablauf 247
III.10.3 Der Ablauf im Detail 248
III.10.4 Die Nachrichten 250
III.10.4.1 Stellungnahme Angrenzer 251
III.11 Benachrichtigung von Informationsempfängern 253
III.11.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 253
III.11.2 Übersicht über den Ablauf 253
III.11.3 Der Ablauf im Detail 254
III.11.3.1 Die Benachrichtigung von Informationsempfängern 254
III.11.4 Die Nachrichten 254
III.11.4.1 Benachrichtigung von Informationsempfängern 255
III.11.4.2 Benachrichtigung der Unfallversicherungsträger 257
III.12 Datenübermittlung an die amtliche Statistik 259
III.12.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 259
III.12.1.1 Aufgabenstellung Hochbaustatistik 259
III.12.1.2 Modernisierungsziele 259
III.12.1.3 Prinzipien 259
III.12.2 Begriffsdefinitionen 260
III.12.2.1 Definitionen zur Hochbaustatistik 260
III.12.2.2 Weitere Definitionen 261
III.12.3 Übersicht über den Ablauf 262
III.12.3.1 Der Geschäftsprozess *DÜ an die amtliche Statistik* 262
III.12.3.2 Die statistische Ordnungsnummer 263
III.12.3.3 Welche UUIDs benötigt die Statistik? 264

III.12.3.4 Lebenszyklus und Übermittlungsanlässe ... 265
III.12.4 Der Ablauf im Detail ... 266
III.12.4.1 Ein- und Ausgangsnachrichten der Bauaufsichtsbehörde ... 266
III.12.4.2 Prozess Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter ... 269
III.12.5 Datentypen ... 271
III.12.5.1 AllgemeineAngaben ... 271
III.12.5.2 AllgemeineAngabenDatenBauvorhaben ... 273
III.12.5.3 AngabenGebaeude ... 273
III.12.5.4 Ansprechpartner ... 274
III.12.5.5 AnsprechpartnerMitEinwilligung ... 275
III.12.5.6 BeteiligteBauprojektStatistik ... 275
III.12.5.7 BezugStatistikmeldung ... 276
III.12.5.8 DatenBaubeginn ... 276
III.12.5.9 DatenBaufertigstellung ... 277
III.12.5.10 DatenBauueberhang ... 277
III.12.5.11 DatenEinzelnesGebaeude ... 278
III.12.5.12 DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben ... 282
III.12.5.13 DatenUnterDach ... 284
III.12.5.14 FlaechenStatistik ... 285
III.12.5.15 GrundstueckStatistik ... 285
III.12.5.16 HeizungHeizenergie ... 286
III.12.5.17 KostenEinzelnesGebaeudeStatistik ... 287
III.12.5.18 KostenEinzelnesGebaeudeStatistikEingeschraenkt ... 287
III.12.5.19 NutzungseinheitStatistik ... 288
III.12.6 Die Nachrichten ... 288
III.12.6.1 Statistiknachricht vom Bauvorhaben an die Bauaufsichtsbehörde ... 289
III.12.6.2 Statistikmeldung anlässlich einer erteilten Baugenehmigung ... 290
III.12.6.3 Statistikmeldung anlässlich einer erloschenen oder annullierten Baugenehmigung ... 290
III.12.6.4 Statistikmeldung anlässlich des Baubeginns ... 291
III.12.6.5 Statistikmeldung anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus ... 292
III.12.6.6 Statistikmeldung anlässlich der Baufertigstellung ... 292
III.12.6.7 Statistikmeldung anlässlich eines Bauabgangs ... 293
III.12.6.8 Datenübermittlung mit Informationen zum Bauüberhang ... 294
III.13 Beauftragung von Prüfingenieuren ... 295
III.13.1 Prüfung bautechnischer Nachweise ... 295
III.13.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung ... 295
III.13.1.2 Übersicht über den Ablauf ... 295
III.13.1.3 Der Ablauf im Detail ... 297
III.13.1.4 Datentypen ... 299
III.13.2 Bauüberwachung ... 300
III.13.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung ... 300
III.13.2.2 Übersicht über den Ablauf ... 301
III.13.2.3 Der Ablauf im Detail ... 301
III.13.3 Die Nachrichten ... 303
III.13.3.1 Beauftragung des Prüfingenieurs ... 304
III.13.3.2 Antwort zur Beauftragung ... 306
III.13.3.3 Ergebnis der formellen Prüfung ... 307
III.13.3.4 Angepasster Prüfauftrag ... 307
III.13.3.5 Nachforderung von Unterlagen ... 308
III.13.3.6 Angepasste Unterlagen ... 309
III.13.3.7 Prüfbericht des Auftragnehmers ... 310

III.13.3.8 Mitteilung über Baubeginnsanzeige 311
III.14 Antragsverfahren Grundstücksteilung 313
III.14.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 313
III.14.2 Übersicht über den Ablauf 313
III.14.3 Der Ablauf im Detail 314
III.14.3.1 Grundstücksteilung 314
III.14.4 Die Nachrichten 315
III.14.4.1 Antrag auf Grundstücksteilung 315
III.14.4.2 Korrekturen / Modifikationen zum Antrag 316
III.14.4.3 Hinweis auf Anhörung 317
III.14.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung 318
III.14.4.5 Bescheid 319
III.15 Abgeschlossenheitsbescheinigung 321
III.15.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 321
III.15.2 Übersicht über den Ablauf 321
III.15.3 Der Ablauf im Detail 321
III.15.3.1 Abgeschlossenheitsbescheinigung 321
III.15.4 Datentypen 322
III.15.4.1 AbgeschlossenheitsbescheinigungDaten 322
III.15.4.2 BezugNeuantrag 324
III.15.5 Die Nachrichten 324
III.15.5.1 Antragstellung gemäß WoEigG 325
III.15.5.2 Korrekturen / Modifikationen zum Antrag 326
III.15.5.3 Hinweis auf Anhörung 327
III.15.5.4 Stellungnahme oder Nachbesserung 328
III.15.5.5 Bescheid 328
III.16 Baulastenverfahren 331
III.16.1 Eintragung einer Baulast 331
III.16.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 331
III.16.1.2 Übersicht über den Ablauf 331
III.16.1.3 Der Ablauf im Detail 332
III.16.1.4 Die Nachrichten 335
III.16.2 Löschung einer Baulast 338
III.16.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 338
III.16.2.2 Der Ablauf im Detail 339
III.16.2.3 Die Nachrichten 342
III.16.3 Änderung einer Baulast 346
III.16.3.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 346
III.16.3.2 Der Ablauf im Detail 347
III.16.3.3 Die Nachrichten 348
III.16.4 Baulastauskunft 348
III.16.4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 348
III.16.4.2 Der Ablauf im Detail 349
III.16.4.3 Die Nachrichten 350
III.17 Anzeigen 357
III.17.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 357
III.17.2 Übersicht über den Ablauf 357
III.17.2.1 Anzeigen zu Baubeginn, Nutzungsaufnahme und geplanter Beseitigung . 357
III.17.2.2 Erfüllungserklärung nach GEG 358
III.17.3 Der Ablauf im Detail 359
III.17.3.1 Anzeige des Baubeginns 359
III.17.3.2 Erfüllungserklärung nach GEG 360

III.17.3.3 Anzeige der Nutzungsaufnahme ... 361
III.17.3.4 Anzeige einer geplanten Beseitigung ... 362
III.17.4 Datentypen ... 364
III.17.4.1 Untersagung ... 364
III.17.4.2 AnzeigenderBeseitigung ... 365
III.17.4.3 DatenBauabgangBeseitigungAbsicht ... 365
III.17.5 Die Nachrichten ... 366
III.17.5.1 Anzeige des Baubeginns ... 367
III.17.5.2 Untersagung des Baubeginns ... 369
III.17.5.3 Äußerung zum untersagten Baubeginn ... 369
III.17.5.4 Erteilung der Baufreigabe ... 370
III.17.5.5 Erfüllungserklärung nach GEG ... 370
III.17.5.6 Anzeige der Nutzungsaufnahme ... 372
III.17.5.7 Untersagung der Nutzungsaufnahme ... 374
III.17.5.8 Äußerung zur untersagten Nutzungsaufnahme ... 375
III.17.5.9 Abnahmeschein zur Nutzungsaufnahme ... 375
III.17.5.10 Anzeige der Absicht einer Beseitigung ... 376
III.17.5.11 Geänderte Anzeige der Absicht einer Beseitigung ... 377
III.17.5.12 Untersagung der geplanten Beseitigung ... 378
III.17.5.13 Bestätigung der geplanten Beseitigung ... 379
III.18 Anzeige des Bauzustands ... 381
III.18.1 Ausgangssituation und Zielsetzung ... 381
III.18.2 Übersicht über den Ablauf ... 381
III.18.3 Der Ablauf im Detail ... 382
III.18.3.1 Die Anzeige Bauzustand ... 382
III.18.4 Die Nachrichten ... 383
III.18.4.1 Anzeige des Bauzustands ... 383
III.18.4.2 Befundliste ... 384
III.18.4.3 Äußerung zu Ausführungsmängeln ... 385
III.18.4.4 Freigabe ... 385
III.19 Überwachungspflichtige Anlagen ... 387
III.19.1 Ausgangssituation und Zielsetzung ... 387
III.19.2 Übersicht über den Ablauf ... 387
III.19.3 Der Ablauf im Detail ... 388
III.19.3.1 Überwachungspflichtige Anlagen ... 388
III.19.4 Datentypen ... 389
III.19.4.1 MppvoPruefergebnis ... 389
III.19.5 Die Nachrichten ... 390
III.19.5.1 Prüfbescheinigung ... 391
III.19.5.2 Erinnerung ... 392
III.20 Abfrage beim Verzeichnis der Kammern ... 395
III.20.1 Ausgangssituation und Zielsetzung ... 395
III.20.2 Der Ablauf im Detail ... 395
III.20.2.1 Die Abfrage beim Kammernverzeichnis per XBau ... 395
III.20.3 Die Nachrichten ... 397
III.20.3.1 Anfrage zur Mitgliedschaft einer Person in einer Kammer ... 397
III.20.3.2 Auskunft zur Mitgliedschaft einer Person in einer Kammer ... 398
IV Anhang ... 401
IV.A Codelisten ... 403
IV.A.1 Übersicht ... 403
IV.A.2 Details ... 405
IV.A.2.1 Art Bericht Prüfingenieure ... 405

IV.A.2.2 Art Des Baudenkmals 407
IV.A.2.3 Art der Baulastauskunft 408
IV.A.2.4 Art des Bauens 409
~~IV.A.2.5 Baubeschreibung Abgasanlage Art ..... 410~~
IV.A.2.6 Baubeschreibung Aufstellort Art 411
IV.A.2.7 Baubeschreibung Ausstattung 412
IV.A.2.8 Baubeschreibung Bauteilkategorie 413
IV.A.2.9 Baubeschreibung Bedachung Art 414
IV.A.2.10 Baubeschreibung Beleuchtung 415
IV.A.2.11 Baubeschreibung Bemessung 416
IV.A.2.12 Baubeschreibung Brennstoff 417
IV.A.2.13 Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit 418
IV.A.2.14 Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit bei 419
IV.A.2.15 Baubeschreibung Einhaltung Gebäudeenergiegesetz 420
IV.A.2.16 Baubeschreibung Entlüftung Art 421
IV.A.2.17 Baubeschreibung Erfüllung Anlegung Kinderspielplatz 422
IV.A.2.18 Baubeschreibung Feuerstaette Art 423
IV.A.2.19 Baubeschreibung Feuerungsanlagen Zweck 424
IV.A.2.20 Baubeschreibung Führung 425
IV.A.2.21 Baubeschreibung GEG 426
IV.A.2.22 Baubeschreibung Lagerbehaelter Art 427
IV.A.2.23 Baubeschreibung Lagerbehaelter Bauart 428
IV.A.2.24 Baubeschreibung Lagerort Brennstoff 429
IV.A.2.25 Baubeschreibung Lüftung des Aufstellraums Art 430
IV.A.2.26 Baubeschreibung Mündung 431
IV.A.2.27 Baubeschreibung RLT-Anlage 432
IV.A.2.28 Baubeschreibung TGA-Anlage Art 433
IV.A.2.29 Baubeschreibung Umgebende Bauteile 434
IV.A.2.30 Baubeschreibung Verbindungsstück Art 435
IV.A.2.31 Baubeschreibung Werbeanlage Art 436
IV.A.2.32 Baulastauskunft 437
IV.A.2.33 Baumaßnahme Art 438
IV.A.2.34 Baustoff Prüfingenieure 439
IV.A.2.35 Bautechnischer Nachweis Art 440
IV.A.2.36 Bauvorhaben Datenblatt Nutzungsflächen 441
IV.A.2.37 Bauvorhaben Datenblatt Wohnungsstatus 442
~~IV.A.2.38 Bauweise nach BauNVO ..... 443~~
IV.A.2.39 Beteiligter Fachrichtung 444
IV.A.2.40 Beteiligter Rolle 445
IV.A.2.41 Beteiligung Rolle 446
IV.A.2.42 Betriebsbeschreibung Betrieb Art 447
IV.A.2.43 Betriebsbeschreibung Materialien 448
IV.A.2.44 Betriebsbeschreibung Verordnung 449
IV.A.2.45 Bindungsbescheid Art 450
IV.A.2.46 Entwässerung 451
IV.A.2.47 Erklärender Rolle 452
IV.A.2.48 Fachgebiet 453
IV.A.2.49 Gebäudeklassen 454
IV.A.2.50 Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis 455
IV.A.2.51 Kammer 456
IV.A.2.52 MBO Garagentypen 458
IV.A.2.53 MPPVO Anlass Prüfung technische Anlage 459

IV.A.2.54 MPPVO Bauwerksklassen 460
IV.A.2.55 MPPVO Nachprüfung Grund 461
IV.A.2.56 MPPVO Prüfung technische Anlage Weiterbetrieb 462
IV.A.2.57 Nebenbestimmung Art 463
IV.A.2.58 Statistik Abgang Umfang 464
IV.A.2.59 Statistik Abgang Ursache 465
IV.A.2.60 Statistik Baufortschritt 466
IV.A.2.61 Statistik Bauherr oder Eigentümer Art 467
IV.A.2.62 Statistik Baustoff 468
IV.A.2.63 Statistik Bautätigkeit Art 469
IV.A.2.64 Statistik Bauweise Art 470
IV.A.2.65 Statistik Gebäude Alter 471
IV.A.2.66 Statistik Haustyp Wohngebäude 472
IV.A.2.67 Statistik Heizung Art 473
IV.A.2.68 Statistik Kühlung 474
IV.A.2.69 Statistik Lüftungsanlagen 475
IV.A.2.70 Statistik Nichtwohngebäude Art 476
IV.A.2.71 Statistik Räume Anzahl 479
IV.A.2.72 Statistik Wohngebäude Art 480
IV.A.2.73 Status Bauportal 481
IV.A.2.74 Status Sozialer Wohnungsbau 482
IV.A.2.75 Status Sperrung Kammernverzeichnis 483
IV.A.2.76 Systematik der Bauwerke für die Bautätigkeitsstatistik 484
IV.A.2.77 Vorbescheid Betreff 485
~~IV.A.2.78 XBau Anlage Art ..... 486~~
IV.A.2.79 XBau-Nachrichten 487
IV.A.2.80 Öffentliche Bekanntmachung 491
IV.B Übersicht über alle Nachrichten 493
IV.C OSCI-Transportprofil 507
IV.C.1 Abfrage beim Kammernverzeichnis 507
IV.D DVDV-unterstützte Dienste 509
IV.E Geschäftsregeln in Schematron 517
IV.E.1 Geschäftsregeln für Nachrichten und andere globale Elemente 517
IV.E.2 Geschäftsregeln für Datentypen 517
IV.F Versionshistorie 521
IV.F.1 Release XBau 2.7 521
IV.F.2 Release XBau 2.6 524
IV.F.3 Release XBau 2.5 529
IV.F.4 Release XBau 2.4.0.1 535
IV.F.5 Release XBau 2.4 (29.12.2023) 536
IV.F.6 Release XBau 2.3.1 (16.12.2022) 542
IV.F.7 Release XBau 2.3 (25.02.2022) 544
IV.F.8 Release XBau 2.2 (23.11.2020) 548
IV.F.9 Release XBau 2.1 (02.04.2019) 551
IV.F.10 Release XBau 2.0 (12.01.2017) 553
IV.G Legende UML-Diagramme 555
IV.H Leitfaden zum Lesen der Spezifikation 557
IV.H.1 Multiplizitäten 557
IV.H.2 Struktur der Bausteine 557

I Überblick

Vorwort

Vorwort zum aktuellen Release XBau-Fachmodul Hochbau 2.7 - gültig ab 01.05.2027

Die Nachrichten zum Ergebnis der formellen Prüfung, die bisher spezifisch für jedes Bauantragsverfahren existierten, wurden durch eine generische Kernmodul-Nachricht ersetzt. Die Baulastenverfahren wurden durch Hinzunahme der Änderung einer Baulast weiter ausgebaut. Es wurden verschiedene Ergänzungen im Prozess der Beteiligung hinzugefügt, zum Beispiel mit Bezug auf Verlängerung oder Abbruch der Beteiligung, bessere Zuordnung des Anliegens und genauere Definition des Tenors bei Stellungnahmen. Alle Dienste, in denen die DVDV-Kategorie "Bauaufsichtsbehörde" Absender oder Empfänger ist, können nun auch von Bauportalen verwendet werden. Dies ermöglicht Bauaufsichtsbehörden ohne eigenes Fachverfahren die Nutzung der Dienste. Die Übermittlung mandatorischer Freitextelemente ohne Inhalt oder nur mit Leerzeichen etc. wird jetzt durch die Verwendung neuer eingeschränkter Datentypen unterbunden. Die weiteren Details zu Erweiterungen und Änderungen sind in der Versionshistorie des Spezifikationsdokuments beschrieben.

Vorwort zum aktuellen Release XBau-Fachmodul Hochbau 2.6 - gültig ab 01.05.2026

Die Nachrichtenkommunikation im Beteiligungsverfahren wurde erweitert und flexibilisiert. Das Baulastverfahren wurde erweitert um eine Vielzahl von Details, u.a. wurden Nachrichtentypen zur Eintragung und zur Löschung von Baulasten definiert. Die Anzeigeprozesse zum Bauzustand wurden weiterentwickelt zu einer stringent geregelten Nachrichtenkommunikation auf Basis der 900er-Nachrichten. Es wurde die Benachrichtigung über einen Bescheidabruf eingeführt, auch ist in XBau jetzt ein Mechanismus für die generische Zustellquittierung enthalten. Es wurden für die Datenübermittlung an die statistischen Ämter XML-Geschäftsregeln zur technischen Überprüfung auf Basis der Technologie ISO-Schematron bereitgestellt. Die Prozesse der Statistikmeldungen wurden auf genehmigungsfreigestellte Verfahren ausgedehnt. Für den Prozess Nachweis Bauvorlageberechtigung können jetzt aus dem Kammerregister abgerufene Daten als solche gekennzeichnet und in ihrer Anwendung in der Antragstellung nachvollzogen werden. Der Prozess zur Abgeschlossenheitsbescheinigung wurde vervollständigt und ausdifferenziert. Die weiteren Details zu Erweiterungen und Änderungen sind in der Versionshistorie des Spezifikationsdokuments beschrieben.

Vorwort zum Release XBau-Fachmodul Hochbau 2.5 - gültig ab 01.05.2025

Die Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter gemäß novelliertem Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) wurde in der vorliegenden XBau-Version in einem eigenen Kapitel ausgearbeitet und differenziert. Der Nachrichtenaustausch mit dem Portal ELBA des Bundesverbands der Prüfingenieure wurde überarbeitet und um den Prozess der Bauüberwachung erweitert. Neu aufgenommen wurde auch die Beteiligung von Angrenzern bei der Prüfung eines Bauvorhaben, sowie die Datenübermittlung an den Unfallversicherungsträger. Die Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes wurde der neuen rechtlichen Lage angepasst. Weitere Details zu Erweiterungen und Änderungen sind wie immer in der Versionshistorie beschrieben.

Das XBau-Kernmodul (abrufbar von https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:bmk:standard:xbau-kernmodul) enthält die Datentypen und Nachrichten, die von den XBau-Fachmodulen gemeinsam genutzt werden.

Vorwort zum Release XBau Fachmodul Hochbau 2.4

XBau Hochbau unterstützt neu den Prozess der Verlängerung einer erteilten Baugenehmigung oder Teibaugenehmigung oder eines erteilten Vorbescheids, sowie erweiterte Prozesse für Akteneinsicht und für Behördenbeteiligung. Weitere Neuigkeiten: Die Bauaufsichtsbehörde kann jetzt für Anträge auf Baugenehmigung die Information übermitteln, dass die Antragsunterlagen vollständig eingegangen sind

und damit die Uhr für die materielle Prüfung des Antrags zu ticken begonnen hat. Gebührenbescheide können innerhalb passender Vorgänge auch prozessfrei übermittelt werden. Für Nachrichten an Portale (z.B. Beteiligungsportal, Portal ELBA der Prüfingenieure) sind jetzt die Adressaten innerhalb des Portals individuell adressierbar. Hersteller von Architektensoftware haben die Möglichkeit, Stamm- und Antragsdaten zu Vorgängen medienbruchfrei in die Portale für Online Baugenehmigung zu importieren. Die Datenübermittlungen an die amtliche Statistik wurden in vielen Details der Nachrichten und Datentypen verbessert, erweitert und dokumentiert. Alle XBau-Nachrichten sind an die neue Nachrichtenarchitektur gemäß XÖV-Bibliothek angepasst, d.h verwenden die Struktur der XÖV-Basisnachricht.

Vorwort zum Release XBau Fachmodul Hochbau 2.3.1 vom 16.12.2022

Diese Version des Standards XBau Hochbau unterstützt zum einen neue Prozesse wie die Baulastauskunft (relevant für die OZG-Umsetzung) und die Datenübermittlung an die Katasterbehörde (Behörde-Behörde-Kommunikation). Der XBau-Prozess zur Genehmigungsfreistellung wurde um das Thema Gebührenbescheid erweitert. Jetzt kann eine Aufforderung zur Stellungnahme (Beteiligung von Fachbehörden) auch zurückgenommen werden. Die Datenformate für die Abfrage bei den Verzeichnissen der Architekten- und Ingenieurkammern wurde praxisgerecht angepasst. Außerdem wurde eine längere Liste von Anpassungen und Erweiterungen von Datentypen umgesetzt. Beispielsweise wurden Aspekte der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis in die Beantragung einer Baugenehmigung aufgenommen. Die Änderungen sind in Anhang IV.F, *Versionshistorie* beschrieben.

Vorwort zum Release XBau 2.3 vom 25.02.2022

Der Standard XBau wurde in Fachmodule und ein Kernmdodul aufgeteilt. Die vorliegende Spezifikation steht für das Fachmodul XBau-Hochbau. Es behandelt (wie der Standard XBau bisher in seiner Gänze) den Datenaustausch der Bauaufsichtsbehörden.

Das XBau-Kernmodul (abrufbar von https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:bmk:standard:xbau-kernmodul) enthält die Datentypen und Nachrichten, die von den Fachmodulen gemeinsam genutzt werden.

Ein weiteres Fachmodul (für die Nachrichtenkommunikation der Bauaufsichtsbehörde nicht relevant) ist das Fachmodul XBau-Tiefbau, auch XBreitband genannt (abrufbar unter https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:it-plr:standard:xbau-tiefbau).

Die Liste der vorgenommenen Änderungen und Erweiterungen sind Anhang IV.F, *Versionshistorie* zu entnehmen.

Vorwort zum Release XBau 2.2 vom 23.11.2020

Der Standard XBau wurde in 2019 und 2020 ergänzt um die Funktionalitäten und Datenbereiche, die im Zusammenhang der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes benötigt werden (intensive Unterstützung der Antragstellung und erweiterte Möglichkeiten, das Bauvorhaben strukturiert zu beschreiben).

Außerdem wurde eine Reihe weiterer bauaufsichtlicher Verfahren in den Standard integriert. Die Möglichkeiten der digitalen Kooperation der Bauaufsichtsbehörde mit ihren Partnern - z.B. den Kammern der Architekten und Bauingenieure - wurden erweitert.

Vorwort zum Release XBau 2.1 vom 02.04.2019

Der Standard XBau wurde seit seiner Neuauflage im Januar 2017 in vielen Teilen überarbeitet und erweitert. Die vorliegende Spezifikation enthält die Ergebnisse dieser Arbeiten.

Es handelt sich um eine produktionsreife Fassung des Standards. Sie wurde auf der Basis des Baurechts des Bundes und der Länder und eng am Bedarf der Praxis der Behörden entwickelt. Erweiterungen und Verbesserungen von XBau befinden sich in der Planung auch für die Zukunft.

Von den zuständigen Gremien (IT-Planungsrat und Bauministerkonferenz) wurden im Jahr 2018 Beschlüsse gefasst, die die Anwendung des Standards XBau für den Datenaustausch der Bauaufsichtsbehörde mit ihren Stakeholdern vorgeben und seine dauerhafte Finanzierung gewährleisten.

Vorwort zum Release XBau 2.0 vom 12.01.2017

Das vorliegende Dokument spezifiziert den Interoperabilitätsstandard XBau für die Datenaustauschprozesse der Bauaufsichtsbehörden.

Der IT-Planungsrat hatte im Rahmen der Standardisierungsagenda im Herbst 2014 einen entsprechenden Bedarf im Bau- und Planungsbereich festgestellt und das Land Hamburg als Bedarfsträger mit der Klärung und Beschreibung beauftragt. Unter Leitung der *Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen* und des *Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung* hat eine Arbeitsgruppe unter Mitwirkung der ARGEBAU (Bauministerkonferenz) den Standard XBau daraufhin in den Jahren 2015/16 neu entwickelt. Dieser Austauschstandard XBau orientiert sich eng an der im selben Kontext veröffentlichten Bedarfsbeschreibung.

XBau standardisiert die elektronische Datenübermittlung in bauaufsichtlichen Verfahren. Im Fokus des Standards stehen daher Prozesse der Bauaufsichtsbehörden. Diese umfassen Interaktionen der Bauaufsichtsbehörde mit ihren privatwirtschaftlichen Partnern (z.B. Bauherr und Architekten) wie mit anderen Aufgabenbereichen innerhalb der Verwaltung. Damit ist der Standard relevant für eine Vielzahl von Stellen insbesondere innerhalb der Verwaltung.

Inhaltlich bestimmt XBau die Abbildung von Prozessinformationen in bauaufsichtlichen Verfahren und von Rahmendaten eines Bauvorhabens. Diese umfassen sowohl dessen genaue Beschreibung mit den maßgeblichen Kennzahlen wie dessen präzise Lage. Perspektivisch soll es möglich sein, auch das vollständige geometrische Modell (Building Information Modeling (BIM)) eines Vorhabens verlustfrei zu übermitteln.

Der Verwaltung wird damit ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, das es ermöglicht, unabhängig von verwendeter IT-Infrastruktur und Anwendungsprogrammen und ohne weitere Schnittstellen medienbruchfrei zu kommunizieren.

Mit dem Standard wird eine wesentliche Grundlage für die Implementierung medienbruchfreier, effizienter und komfortabler digitaler Prozesse im Baubereich bereitgestellt. Es handelt sich insoweit um eine elementare Basisinfrastruktur.

Vor diesem Hintergrund orientiert sich der Standard eng an den Regeln für XÖV-Standards, um seine nachhaltige Verwendbarkeit und Zukunftsoffenheit zu sichern. Auch aus diesem Grund konnte der gleichlautende Standard XBau 1.0 (media@komm, heute KIND e.V.) nicht weiterverwendet werden, sondern musste in der Version 2.0 grundlegend neu als XÖV-Standard konzipiert werden.

XBau hat auch Bedeutung als Geostandard. Im Hinblick auf die hohe Relevanz der bauaufsichtlichen Verfahren für die Regelung der bebauten Umwelt in Deutschland ist es erforderlich, die genaue örtliche Lage im Standard mit zu regeln. Insoweit gibt der Standard auch Impulse, der Georeferenzierung zukünftig einen festen Stellenwert bei der XÖV-Modellierung zu geben.

Die möglichen Potentiale dieses Werkzeuges wurden im Rahmen einer Forschungsstudie „Potentiale von XÖV-Standards im Bereich Baugenehmigung und Planung“ durch das Nationale E–Government Kompetenzzentrum (NEGZ) untersucht. Diese Studie gibt Hinweise, wie diese Potentiale auszuschöpfen sind, auch für die künftige Weiterentwicklung von XBau.

Einleitung

XBau als XML-basiertes Austauschformat der Bauaufsichtsbehörden

XBau ist ein XML-basierter Standard für den Datenaustausch der Bauaufsichtsbehörden mit ihren Kommunikationspartnern.

XBau definiert die Prozesse, die einen solchen Datenaustausch beinhalten, und das Format der im Rahmen dieser Prozesse zu sendenden bzw. zu empfangenden Nachrichten. Diese Prozess- und Nachrichtendefinitionen bilden in ihrer Gesamtheit den Inhalt der XBau-Spezifikation.

XBau-Nachrichten werden durch die beteiligten IT-Verfahren als XML-Dokumente gemäß der Definitionen und Regeln der XBau-Spezifikation übermittelt. Diese IT-Verfahren werden dadurch lose aneinander gekoppelt und die entsprechenden Fachbehörden in die Lage versetzt, ihre Prozesse ämterübergreifend und medienbruchfrei auszuführen.

Die Regeln der XBau-Spezifikation sind im vorliegenden Dokument formuliert. Ein großer Teil dieser Regeln sind mit technischen Mitteln zusätzlich in den anliegenden XSD-Dateien umgesetzt.

In welchen Bereichen die Bauaufsichtsbehörde mit ihren Stakeholdern kommuniziert, zeigt Abbildung 1, „Datenaustausch der Bauaufsichtsbehörde“.

In allen diesen Bereichen ist das Nutzenpotential hoch, diese Kommunikation durch den Austausch von XBau-Nachrichten umzusetzen. Vom Bauherrn eingehende XBau-konforme Daten können dann bei den Prüfungen der Bauaufsicht sofort einbezogen werden; an Dritte (Informationsempfänger) werden Daten maßgeschneidert geliefert; Fachbehörden, die von der Bauaufsicht an Prozessen der materiellen Prüfung beteiligt werden, profitieren, weil sie effizienter mit der Bauaufsicht zusammenarbeiten können.

Abbildung 1. Datenaustausch der Bauaufsichtsbehörde

Die Bauaufsichtsbehörde kommuniziert einerseits mit dem Bauherrn und seinem Umfeld, andererseits mit den Stellen der öffentlichen Verwaltung, die bei den Entscheidungsprozessen der Bauaufsicht zu beteiligen sind. Informationsempfänger werden für ihre eigene Aufgabenerfüllung mit Daten beliefert.

XBau als XÖV-Standard

XBau ist ein XÖV-Standard gemäß dem von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) im Auftrag des IT-Planungsrat betriebenen *XÖV-Standardisierungsrahmenwerk* (vgl. www.xoev.de).

Das XÖV-Standardisierungsrahmenwerk ist als etabliertes Rahmenwerk des IT-Planungsrats zu sehen. Es dient dem Ziel, bei der Erstellung der Standards auf der einen Seite Interoperabilität und Qualität zu optimieren und auf der anderen Seite Kosten und Risiken gering zu halten.

Das Standardisierungsrahmenwerk stellt für alle XÖV-Standards die Mittel zur Verfügung, die diese für Produktion (Erstellung und Auslieferung des Standards) und Betrieb (Wartung und Pflege des Standards) benötigen.

Folgende operativ direkt relevanten Komponenten werden durch XÖV bereitgestellt und entsprechend beim Betrieb des Standards XBau eingesetzt:

- die Methodik für Erstellung und Pflege der Auslieferungsgegenstände,
- die Werkzeuge für Produktion und Distribution und

- übergreifende Objekte (Kernkomponenten und Codelisten), die im Sinne größtmöglicher Wiederverwendung von Datenstrukturen eingebunden werden.

Einbindung raumbezogener Daten (ISO Standard GML)

Um in XBau-Prozessen Daten zu Grundstücken und Vorhaben auch georeferenziert übermitteln zu können, werden im XBau-Datenmodell Objekte und Typen des ISO-Standards GML verwendet. Diese gestatten es, die entsprechende Information als XML innerhalb einer XBau-Nachricht zu formulieren. Auf diese Weise können die Themen der Bauordnung ohne weiteres mit im Kontext der Bauplanung zusammengebracht werden.

Für Geoinformatik und Kartographie ist die XML-basierte Sprache Geography Markup Language (GML) von großer Bedeutung. GML wird vom Open Geospatial Consortium (OGC) gemeinsam mit dem technischen Komitee der ISO zur Festlegung digitaler geobezogener Daten (ISO TC 211) entwickelt, um Modellierung, Transport und Speicherung von Objekten mit Raumbezug zu ermöglichen.

GML ist Grundlage der normbasierten Austauschschnittstelle (NAS) der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV), sowie der im Rahmen der EU INSPIRE Initiative entwickelten Datenformate. Kern des GML-Ansatzes sind Geo-Objekte mit ihren geometrischen und nichtgeometrischen Eigenschaften.

Zur Einbindung von GML-Datentypen wird in der vorliegenden Spezifikation eine GML-Profilierung verwendet, die bei der Entwicklung des Standards XPlanung (vgl. http://www.xplanungwiki.de) entstanden und in diesen eingebunden ist. Sie enthält aus dem GML-Gesamtumfang nur die in XPlanung und XBau benötigten Datentypen und trägt so zur rationellen Verwendung dieser Datentypen bei.

Offener Standard IFC zur Beschreibung von Gebäudemodellen

Neben GML zur Abbildung von raumbezogenen Objekten in XML existieren noch weitere einschlägige internationale Standards wie z. B. IFC (Industry Foundation Classes), ein Standard zum Austausch von CAD-basierten Entwurfs- und Detailplanungen, die helfen, Prozessketten im Bau- und Planungswesen durch IT zu unterstützen. Registriert sind die IFC unter ISO 16739.

IFC stellt notwendige Daten und Informationen bereit, um ein Bauwerk ergänzend zu den Bauausführungsplanungen ganzheitlich als digitales Bauwerksmodell (Building Information Modeling (BIM)), beschreiben und verwalten zu können.

IFC stellt ein geeignetes herstellerneutrales Datenformat für den Austausch von BIM-Modellen dar. Es ist insbesondere im Hochbau ausgereift, durch viele Softwareprodukte implementiert und in internationalen Projekten erprobt.

Aufbau des Standards XBau

XBau besteht im Wesentlichen aus Prozess- und Nachrichtendefinitionen. Alle anderen Aspekte, die in der vorliegenden Spezifikation besprochen werden, haben eine in diesem Zusammenhang unterstützende Funktion.

Die Prozessdefinitionen werden jeweils durch *Use Case Beschreibungen* vorbereitet (vgl. für ein Beispiel Abbildung III.13.1, „Bautechnische Nachweise prüfen“, mit Dokumentationstext).

Die Prozessdefinitionen werden anschließend durch dokumentierte UML-Aktivitätsdiagramme im Detail spezifiziert (vgl. Abbildung III.13.2, „Prozess Bautechnische Nachweise prüfen (Bauaufsichtsbehörde)“). Der benötigte Inhalt der im Rahmen dieses Prozesses auszutauschenden Nachrichten ergibt sich aus ihrer Rolle im Prozesskontext (vgl. Abschnitt III.13.3 auf Seite 303).

Die Datentypen, die bei der Ausgestaltung der Nachrichten eingesetzt werden, sind in einem zentralisierten Pool angesiedelt, aus dem alle Nachrichtendefinitionen ausgestattet werden.

Dieser Pool besteht zunächst aus Datentypen, die innerhalb von XBau definiert sind (vgl. Abschnitt II. 4.2 auf Seite 29). Darüber hinaus kommen solche Datentypen zum Einsatz, die von Datentypen des

XBau-Kernmoduls abgeleitet sind (vgl Abschnitt II.5.1 auf Seite 153). Um die Nachrichtenköpfe der XBau-Nachrichten zu definieren, verwendet XBau Datentypen der XÖV-Basisnachricht aus der XÖV-Bibliothek (vgl. Abschnitt II.4.1 auf Seite 25 und Abschnitt II.5.2 auf Seite 154).

Auslieferungsumfang des Standards

Der Auslieferungsumfang des Standards XBau besteht aus den folgenden Artefakten, die gemeinsam zur Release-Freigabe bereitgestellt werden:

- **Spezifikation:** Die Spezifikation (das vorliegende Dokument) steht im PDF-Format zur Verfügung.
- **Schema-Dateien:** Die Datenstrukturen zu den XBau-Nachrichten werden als XML-Schemata ausgeliefert (XSD-Dateien). Diese sind inhaltlich identisch zur Darstellung der Datentypen und Nachrichten im Spezifikationsdokument (pdf).
- **Codelisten:** Die in XBau definierten Codelisten sind als XML-Instanzen im Format OASIS-Genericode verfügbar.

Aufbau der Spezifikation

Das vorliegende Dokument enthält die Spezifikation des seit 2015 erarbeiteten Standards XBau mit der Release-Nummer 2.1. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind der Versionshistorie (Anhang IV.F, *Versionshistorie*), zu entnehmen.

Teil II, „Allgemeines“, ist übergreifenden Themen gewidmet: Es werden Begriffe eingeführt, die für das Verständnis der Ausführungen des Dokuments grundlegend sind. Es werden die Akteure benannt, die an den in der Spezifikation beschriebenen Geschäftsprozessen beteiligt sind. Es werden einige grundlegende Einordnungen zu Infrastruktur und Softwarelandschaft vorgenommen. Übergreifende Prozessbausteine werden definiert, die in mehreren oder allen XBau-Prozessen zum Einsatz kommen können. Ein umfänglicher Abschnitt wird schließlich der Definition von übergreifenden Datentypen gewidmet, die in den Nachrichtendefinitionen weiter unten im Dokument verwendet werden.

In Teil III, „Datenübermittlungen der Bauaufsichtsbehörde“, ist die Spezifikation der Prozesse und Nachrichten enthalten. In entsprechenden Unterkapiteln werden elf Verfahren der Bauaufsichtsbehörde als XBau-unterstützte Prozesse beschrieben. Diese elf Verfahren sind die gemäß der vorliegenden Spezifikation von XBau unterstützten Fachprozesse.

Anhang IV.B, *Übersicht über alle Nachrichten*, listet die Nachrichten auf, die gemäß der vorliegenden XBau-Version definiert sind. Diese sind Gegenstand der anliegenden XSD-Dateien.

Anhang IV.A, *Codelisten*, bildet Codelisten mit ihren Inhalten ab.

II Allgemeines

II.1 Grundlegende Begriffe

II.1.1 Definitionen zum Baurecht

II.1.1.1 Bauaufsichtsbehörde

Die Bauaufsichtsbehörde ist die für die Einhaltung der baurechtlichen Regelungen zuständige Verwaltungsbehörde.

Die *unteren Bauaufsichtsbehörden* genehmigen und überwachen die Bauvorhaben in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie sind in Flächenländern i.d.R. auf Kreisebene angesiedelt, in den Stadtstaaten auf der Ebene der Bezirke.

In einigen Ländern (z. B. NRW) übernehmen auf der Ebene von Regierungsbezirken *höhere Bauaufsichtsbehörden* zentrale Durchführungsaufgaben (z.B. Überprüfung der Planung zur Standsicherheit von Gebäuden).

Die obersten Bauaufsichtsbehörden sind für die Regelsetzung zuständig. Sie sind in den Flächenländern Ministerialbehörden, in den Stadtstaaten Senatsverwaltungen.

Abbildung II.1.1. Gliederung der Bauaufsichtsbehörden

II.1.1.2 Baurecht, öffentliches

Das öffentliche Baurecht umfasst rechtssystematisch das Planungsrecht und das Bauordnungsrecht.

II.1.1.3 Bauplanungsrecht

Bauplanungsrecht ist Bodenrecht, es regelt damit die flächenbezogenen Anforderungen an ein Bauvorhaben. Zielsetzung des Bauplanungsrechts ist die Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Zentrales Element hierfür ist die Bauleitplanung. Das Bauplanungsrecht regelt dementsprechend die Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke.

Das Bauplanungsrecht wird vom Bund geregelt; seine Rechtsquellen sind vor allen Dingen das Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO).

II.1.1.4 Bauordnungsrecht

Das Bauordnungsrecht befasst sich mit den bautechnischen Anforderungen an die Bauvorhaben und regelt in erster Linie die Abwehr von Gefahren, die von der Errichtung, der Änderung, der Nutzung oder dem Bestand baulicher Anlagen ausgehen.

Das Bauordnungsrecht wird von den Ländern, besonders durch die Landesbauordnungen, geregelt.

Auch die Regelungen zum Verfahrensrecht, zum Beispiel zum Baugenehmigungsverfahren, sowie zu den Bauaufsichtsbehörden und den am Bau Beteiligten finden sich in den Bauordnungen der Länder.

Als Orientierungsrahmen für die Länder gibt es die Musterbauordnung (MBO), die von der Bauministerkonferenz beschlossen wurde. Die MBO wird regelmäßig an aktuelle rechtliche und bautechnische Entwicklungen angepasst.

II.1.1.5 Fachrecht

Das Fachrecht beinhaltet Rechtsbereiche, die Einfluss auf ein Bauvorhaben haben können. Hierzu zählen z. B. das Denkmalschutzrecht, das Naturschutzrecht, das Immissionsschutzrecht und das Arbeitsschutzrecht.

II.1.2 Definitionen zu Prozessen und Daten

II.1.2.1 Bauantrag

Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Vorhabens.

II.1.2.2 Vorhaben

Ein Vorhaben ist die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.

Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für ein bestimmtes Vorhaben.

II.1.2.3 Bauvorhaben

Ein Bauvorhaben ist ein Vorhaben, das die Errichtung oder Änderung eines Bauwerks zum Gegenstand hat (also alle Vorhaben außer solchen, die lediglich eine Nutzungsänderung anstreben).

II.1.2.4 Bauvorlagen

Unterlagen, die zusammen mit dem Antrag bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen sind, um das Vorhaben, namentlich den Gegenstand des Antrags, erkennbar zu machen (Beispiel Bauzeichnung) bzw. für die Durchführung des Verfahrens notwendige Nachweise zu leisten (Beispiel Nachweis der Qualifikation des Entwurfsverfassers).

Die Bauvorlagen zählen zu den Anlagen eines Bauantrags.

Welche Bauvorlagen in welchem Kontext vorzulegen sind, ist in den Bauvorlagenverordnungen der Länder geregelt. Rechtlicher Orientierungsrahmen für die Bauvorlagenverordnungen der Länder ist die Musterbauvorlagenverordnung (MBauVorlV).

II.1.2.5 Anlagen (physische)

Anlagen im Sinne von physischen Anlagen sind entweder *bauliche Anlagen* (z. B. Gebäude und Masten) oder *sonstige Anlagen* (z. B. sicherheitstechnische Anlagen wie ein Alarmsystem für Brandmeldung).

II.1.2.6 Anlagen (Schriftgut)

Als Anlagen im Sinne von Schriftgut werden Primärdokumente (Unterlagen, Papiere, Schriftstücke) bezeichnet, die zusammen mit einem Antrag eingereicht werden und auf die im Antrag Bezug genommen wird.

II.1.2.7 Formelle Prüfung

Die formelle Prüfung betrachtet die Form eines Antrags auf der Basis von Verfahrensvorschriften. Wenn die formelle Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, sind erst die Voraussetzungen geschaffen, so dass die Sache selbst betrachtet werden kann (vgl. materielle Prüfung).

II.1.2.8 Materielle Prüfung

Die materielle Prüfung betrachtet den Gegenstand eines Antrags (z. B. ein Bauvorhaben). Sie wird durchgeführt auf der Basis von öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, die sich auf diesen Gegenstand beziehen.

Sie kann angegangen werden, sobald die formelle Prüfung die Voraussetzungen geschaffen hat.

II.1.2.9 Geokodierung / Georeferenzierte Lage

Geografische Bestimmung der Lage eines Vorhabens oder Grundstücks mit Geokoordinaten bzw. der Angabe von Gemarkung und Flur.

II.1.2.10 ALKIS

ALKIS ist das **A**mtliche **L**iegenschafts**k**atasteri**n**formations**s**ystem, in welchem bundeseinheitliche Daten zur Flurstücksystematik durch die Landesvermessungsbehörden gepflegt werden

II.1.2.11 UUID

Ein Universally Unique Identifier ist eine 16-Byte-Zahl, die hexadezimal notiert und in fünf Gruppen unterteilt ist. In seiner Normalform sieht ein solcher Identifier, der nach auf Zufallsoperationen basierenden technischen Vorgaben durch IT-Systeme generiert wird, beispielsweise so aus: *550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000*. UUIDs werden zur Identifizierung von Objekten verwendet, weil aufgrund der technischen Vorgaben die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht, dass die generierte UUID eine andere UUID dupliziert, die irgendwo bereits erstellt wurde (globaler Scope) oder irgendwann in Zukunft zur Identifizierung eines anderen Objekts erstellt werden wird (Quelle: Wikipedia).

II.2 Akteure des Datenaustauschs XBau

Die Akteure Bau ergeben sich aus der Musterbauordnung (MBO) und den entsprechenden untergesetztlichen Vorschriften. Es sind die Personen, die bei den Verwaltungsverfahren der Bauaufsichtsbehörde mitwirken. Sie werden in Abbildung II.2.1, „Akteure der Verfahren im Bauwesen“ in einer Gruppierung angeordnet, die ihren Zusammenhang verdeutlichen soll.

Jeder Akteur wird im Anschluss - in Tabelle II.2.1, „Beschreibung der Akteure“ - mit Aussagen zu Zuständigkeit und Interessen charakterisiert.

Abbildung II.2.1. Akteure der Verfahren im Bauwesen

Tabelle II.2.1. Beschreibung der Akteure

Akteur	Beschreibung
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (vgl. § 58 Abs.2 MBO).
Bauherr	Natürliche oder juristische Person mit Bauvorhaben oder Bauprojekt. Verantwortlich für das Stellen von Anträgen, Anzeigen und Nachweisen. Bestellung der am Bau Beteiligten. (vgl. § 53 MBO)
Bevollmächtigte Person	Vom Eigentümer beauftragt. Handelt in dessen Namen. Kann beispielsweise der Entwurfsverfasser sein.
Eigentümer	Eigentümer des Grundstücks.
Entwurfsverfasser	Vom Bauherrn mit der fachlichen Betreuung des Bauvorhabens beauftragt. Kann ein Architekt sein / kann ein Ingenieur sein.
Fachbehörde	Behörde mit Expertise für ein Fachgebiet. Nimmt im Beteiligungsverfahren Stellung zu entsprechenden Sach- und Fachfragen.
Fachplaner	Arbeitet auf Veranlassung des Entwurfsverfassers. Hat Sachkunde auf speziellen Gebieten.
Gemeinde	Gemeinde, in der das Bauvorhaben gelegen ist. Sie ist Trägerin der kommunalen Planungshoheit.
Grundbuchführendes Amt	Amtsgericht, welches das entsprechende Grundbuch führt. Übermittelt im Verfahren zur Akteneinsicht den Grundbuchauszug auf Anfrage.
Hausverwalter	Ein Dienstleister, welcher vom Hausbesitzer mit der Verwaltung eines Hauses beauftragt ist.
Informationsempfänger	Datenempfänger im Rahmen eines Informationsverfahrens.
Nachbar	Eigentümer eines benachbarten (nach SEVESO III betroffenen) Grundstücks (vgl. § 70 Abs. 1).

Akteur	Beschreibung
Prüfingenieur	Prüft im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde als beliehener Unternehmer. Verantwortlich für die Prüfung von bautechnischen Nachweisen unter Beachtung der Schutzziele.
Prüfsachverständiger	Prüft im Auftrag des Bauherrn an Stelle der Bauaufsichtsbehörde. Verantwortlich für die Prüfung von bautechnischen Nachweisen unter Beachtung der Schutzziele.
zuständige Behörde	Diese Behörde prüft, ob die öffentlich-rechtlichen Vorschriften ihres Zuständigkeitsbereichs eingehalten sind.

II.3 Allgemeine Prozessbausteine

XBau-Hochbau verwendet in der vorliegenden Version die folgenden über das XBau-Kernmodul (veröffentlicht im XRepository) bereitgestellten generischen Prozessbausteine:

- Rückweisung
- Eingangsbestätigung
- Aktenzeichen
- Rücknahme
- Befundliste formelle Prüfung
- Zustellung Schreiben
- Gebührenbescheid

Die Grundform der Prozesse wird im Spezifikationsdokument XBau-Kernmodul in der hier eingebundenen Version (vgl. Abschnitt II.5.1 auf Seite 153) dargestellt und erläutert. Anwendungen in XBau-Hochbau werden, wo passend, in den jeweiligen Abschnitten des vorliegenden Spezifikationsdokuments vorgenommen. Von dort aus wird dann auf den vorliegenden Abschnitt referenziert.

II.3.1 Bauordnungsrechtliche Prozessbausteine

In diesem Abschnitt werden die bauordnungsrechtlichen Prozessbausteine, die verfahrensübergreifenden Charakter haben, beschrieben.

II.3.1.1 Änderung von Daten zum Bauvorhaben

II.3.1.1.1 Die Änderung von Daten zum Bauvorhaben im Projektraum

Dieser Abschnitt beschreibt die Möglichkeit der Bauaufsichtsbehörde, bestimmte geänderte Daten zum Bauvorhaben im Projektraum zu aktualisieren. Hierbei handelt es sich um Änderungen von Stamm- und Metadaten, die während eines Verfahrens im Fachverfahren der Bauaufsichtsbehörde vorgenommen werden. Es geht nicht um die Änderung von Antragsdaten oder Antragsunterlagen, für die eine Zustimmung des Bauherrn erforderlich wäre. Die Übermittlung erfolgt differentiell, das heißt es werden nur die neuen, geänderten Daten übermittelt.

II.3.1.1.2 Nachrichten

II.3.1.1.2.1 Änderung von Daten zum Bauvorhaben im Projektraum

Nachricht: **`prozessnachrichten.aenderungProjektraumdaten.0100`**

Mittels dieser Nachricht kann die Bauaufsichtsbehörde bestimmte geänderte Daten zum Bauvorhaben im Projektraum aktualisieren.

Abbildung II.3.1. prozessnachrichten.aenderungProjektraumdaten.0100

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `prozessnachrichten.aenderungProjektraumdaten.0100`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element wird die Nachricht eingetragen, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
geaenderteDaten		**1**		
Eine Instanz dieses Elements umfasst die geänderten Daten zum Bauvorhaben.				
verfahrenskennzeichen		**0..1**		
In diesem Element werden geänderte Verfahrenskennzeichen übermittelt.				
verfahrensart	**`Code.Verfahrensart`**	**0..1**	II.4.3.4.11	126
In diesem Element wird die geänderte baurechtliche Verfahrensart übermittelt.				
artDerMassnahme	**`Code.BaumassnahmeArt`**	**0..1**	II.4.3.4.2	123
In diesem Element wird die geänderte Art der Maßnahme übermittelt.				
bezeichnungDesBauvorhabens	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
In diesem Element wird die geänderte Bezeichnung des Bauvorhabens übermittelt.				
antragstellerdaten	**`Akteur`**	**0..n**	II.5.1	153
In diesem Element werden geänderte Daten zum Antragsteller übermittelt.				
beteiligteGeaendert	**`BeteiligteBauprojekt`**	**0..1**	II.4.2.1.2	30
Mit diesem Element werden ggf. geänderte Daten zu Beteiligten am Verfahren übermittelt.				
datenBaugrundstueck	**`Baugrundstueck`**	**0..1**	II.4.2.5.1	47
In diesem Element werden geänderte Daten zum Baugrundstück übermittelt.				

II.3.1.2 Verwaltung eines Aktenraums

II.3.1.2.1 Anlegen eines Aktenraums

Der Ablauf im Detail

Dieser Abschnitt beschreibt die Möglichkeit der Fachbehörde, bei einer bereitstellenden Komponente wie E-Akte oder DMS (Datenmanagementsystem) das Anlegen eines Aktenraums anzufordern.

Die Verwaltung des Aktenraums kann prozessübergreifend erfolgen.

Prozessbeschreibung

Anlegung des Aktenraums vorbereiten

Die Bauaufsichtsbehörde versendet mittels Nachricht 0150 die Aufforderung mit notwendigen Informationen zur Anlegung des Aktenraums an die bereitstellende Komponente.

Aktenraum anlegen, ihn mit Informationen aus der Datenbasis füllen

Die bereitstellende Komponente legt den elektronischen Aktenraum an und macht darüber die angefragte e-Akte mit PDF-Dokumenten zugänglich.

Bestätigung der Aktenraumanlegung versenden

Die bereitstellende Komponente versendet mittels Nachricht 0151 an die Bauaufsichtsbehörde die Bestätigung mit entsprechenden Informationen einschließlich der Zugangsdaten, dass der Aktenraum angelegt wurde.

Aktenraum nach der abgelaufenen Frist löschen

Entsprechend den in der Nachricht 0150 übermittelten Fristangaben löscht die bereitstellende Komponente nach der abgelaufenen Frist den angelegten Einsichtsraum.

Abbildung II.3.2. Prozess Verwaltung Aktenraum

II.3.1.2.2 Zugriff auf den Aktenraum verweigern

Zugriff auf den Aktenraum verweigern

Sollen die Zugangsdaten vor dem Ablauf der Frist widerrufen werden, fordert die Bauaufsichtsbehörde dazu die bereitstellende Komponente mittels Nachricht 0152 auf. Der Zugriff auf den Aktenraum wird verweigert.

Abbildung II.3.3. Prozess Zugriff auf Aktenraum verweigern

II.3.1.2.3 Nachrichten

II.3.1.2.3.1 Anforderung Aktenraum

Nachricht: **`prozessnachrichten.aktenraum.anlegen.0150`**

Mit dieser Nachricht fordert die Bauaufsichtsbehörde die bereitstellende Komponente auf, einen Aktenraum anzulegen, diesen mit den erforderlichen Informationen aus der Datenbasis zu befüllen und der Bauaufsichtsbehörde die Identität des Aktenraums mitzuteilen.

Abbildung II.3.4. prozessnachrichten.aktenraum.anlegen.0150

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `prozessnachrichten.aktenraum.anlegen.0150`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf einen Vorgang Bezug zu nehmen.				
aktenzeichen	**`xs:token`**	**0..1**		
In dieses Element kann ein zusätzliches Aktenzeichen eingetragen werden, soweit die Vorgangsbezeichnung im Objekt bezug nicht ausreicht.				
bezeichnungDesBauvorhabens	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält die Bezeichnung des Bauvorhabens, unter dem es in der Bauaufsichtsbehörde geführt wurde bzw. wird.				
referenzBGV	**`UUID`**	**1**	II.5.2	154
In dieses Element ist die eindeutige Referenz im IT-Fachverfahren der Bauaufsichtsbehörde (BGV) einzutragen.				
gegenstandDesAntrags		**1**		
Hier ist anzugeben, welche Dokumente eingesehen werden sollen.				

Kindelemente von `prozessnachrichten.aktenraum.anlegen.0150`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
baugenehmigung	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass der Bescheid zur Baugenehmigung nebst dazugehöriger Planungsdokumente eingesehen werden soll. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
bautechnischeNachweise	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass bautechnische Nachweise eingesehen werden sollen. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstiges	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Hier ist anzugeben, welche sonstigen Dokumente eingesehen werden sollen.				
grundstueck	`Grundstueck`	**0..1**	II.4.2.5.2	47
Mit diesem Element werden die Daten zu dem Grundstück des Bauvorhabens übermittelt.				
gueltigkeit	`xs:date`	**1**		
Hier ist das Datum anzugeben, bis zu dem der Aktenraum zur Einsichtsichtnahme zur Verfügung stehen soll.				
mitStellungnahme	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass in der Antwortnachricht die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben werden soll. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Auftrag enthalten. Jede Instanz des Elements steht für ein angehängtes Dokument.				

II.3.1.2.3.2 Übermittlung der Informationen zum Aktenraum

Nachricht: **`prozessnachrichten.aktenraum.angelegt.0151`**

Mit dieser Nachricht versendet die bereitstellende Komponente die Bestätigung, dass ein Aktenraum angelegt und mit den erforderlichen Informationen gefüllt wurde, an die Bauaufsichtsbehörde.

Abbildung II.3.5. prozessnachrichten.aktenraum.angelegt.0151

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `prozessnachrichten.aktenraum.angelegt.0151`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang bzw. die Nachrichteninstanz Bezug zu nehmen, durch deren Eingang bei der bereitstellenden Komponente das Anlegen des Aktenraums ausgelöst worden ist.				
aktenraum	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält Informationen zur Identität des angelegten Aktenraums bzw. die entsprechenden Zugangsdaten.				

Kindelemente von `prozessnachrichten.aktenraum.angelegt.0151`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zugangslink		**0..1**		
In diesem Element kann der Zugang zum Aktenraum per Verlinkung zum Ablageort der Dokumente eingetragen werden.				
link		**1..n**		
Jedes instanziierte Element steht für einen Link auf eine Webseite oder Ressource.				
url	`xs:anyURI`	**1**		
Hier ist die URL einer Webseite oder Ressource anzugeben.				
beschreibung	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann die zur URL passende Beschreibung der Webseite oder Ressource eingetragen werden.				
mitStellungnahme	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass in der Antwortnachricht die Möglichkeit zur Stellungnahme verschaffen worden ist. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

II.3.1.2.3.3 Zugriff auf Aktenraum verweigern

Nachricht: **`prozessnachrichten.aktenraum.zugriffVerweigern.0152`**

Mit dieser Nachricht initiiert die Bauaufsichtsbehörde den vorzeitigen Entzug von Zugriffsrechten auf den Aktenraum, z.B. bei Missbrauchsverdacht. Der Aktenraum soll damit vor dessen Gültigkeitsende unzugänglich gemacht werden.

Abbildung II.3.6. prozessnachrichten.aktenraum.zugriffVerweigern.0152

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `prozessnachrichten.aktenraum.zugriffVerweigern.0152`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf einen Vorgang bzw. die Nachricht Bezug zu nehmen, die das Anlegen des Aktenraums veranlasst hat.				
zugriffVerweigern	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass der Zugangscode zu widerrufen ist und der Aktenraum unzugänglich gemacht werden soll. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

II.4 Das Informationsmodell

II.4.1 Datentypen für Nachrichtenstrukturen

In diesem Abschnitt werden die Objekte definiert, die Grundstruktur und Nachrichtenköpfe der XBau-Nachrichten festlegen. Dabei werden (für XBau-Nachrichten von Behörden an Behörden) Typen der XÖV-Basisnachricht aus der XÖV-Bibliothek verwendet.

Hinweis: Die Verwendung des Typs *BehoerdeType* des XÖV-Basisnachricht setzt voraus, dass die an den Prozessen beteiligten Behörden mittels einer Kennung innerhalb des angegebenen Verzeichnisdienstes identifiziert werden können. Vgl. XÖV-Bibliothek 2022-12-15, Abschnitt 2.5.5 BehoerdeType.

II.4.1.1 Identifikation.Nachricht

Typ: **`Identifikation.Nachricht`**

Identifkationsmerkmale zu einer Nachricht. Dieser Typ kann im ID-Block zu einer Nachricht verwendet werden oder in einem Abschnitt, der auf eine Nachricht referenziert.

Abbildung II.4.1. Identifikation.Nachricht

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`Identifikation.NachrichtType`** (siehe Abschnitt II.5.2 auf Seite 154).

Kindelemente von `Identifikation.Nachricht`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenUUID	**`UUID`**	**1**	II.5.2	154
Hier wird der Universally Unique Identifier (UUID) der Nachricht mitgeteilt, der das primäre Identifikationsmerkmal einer Nachricht darstellt. Der UUID der Nachricht ist weltweit eindeutig. So wird es möglich, Nachrichten hersteller- und anwendungsübergreifend eindeutig zu identifizieren. Für jede Nachricht muss eine neue UUID erzeugt werden, um eine eindeutige Identifikation der Nachricht sicherzustellen. Insbesondere ist es nicht zulässig, in einer korrigierten Nachricht (bspw. nach Erhalt einer RTS-Nachricht) die UUID der ursprünglichen Nachricht wiederzuverwenden. Sofern eine einmal erzeugte Nachricht ein weiteres Mal gesendet werden soll (bspw. aufgrund von Problemen beim Nachrichtentransport), muss die UUID nicht angepasst werden.				
nachrichtentyp	**`Code.XBauNachrichten`**	**1**	II.4.3.2.1	122
Die eindeutige Identifizierungsnummer für einen Nachrichtentyp. Der konkret zu verwendende Datentyp für die Übermittlung des Schlüsselwertes wird durch den Fachstandard auf Schemaebene festgelegt.				
erstellungszeitpunkt	**`xs:dateTime`**	**1**		
Der Zeitpunkt, an dem die Nachricht erstellt wurde. Dieses Feld wird durch das Fachverfahren beim Erstellen der Nachricht gefüllt. Hier ist explizit nicht der Sende- und Empfangszeitpunkt festgehalten, denn die können in der Regel der Transportschicht entnommen werden.				

II.4.1.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0110, 0111, 0120, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0150, 0151, 0152, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 0212, 0213, 0214, 0215, 0220, 0222, 0223, 0224, 0225, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 0240, 0242, 0243, 0244, 0245, 0250, 0252, 0253, 0254, 0255, 0260, 0262, 0263, 0264, 0265, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0310, 0400, 0401, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0508, 0600, 0601, 0602, 0603, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0710, 0711, 0712, 0713, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0730, 0800, 0801, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0910, 0911, 0912, 0913, 0920, 0921, 0922, 0923, 0930, 0931, 0950, 0952, 0953, 0955

II.4.1.2 Nachrichtenkopf.G2G

Typ: **`Nachrichtenkopf.G2G`**

Nachrichtenkopf für Nachrichten von Behörden (bzw. öffentlichen Stellen oder Diensten) an andere Behörden (bzw. öffentliche Stellen oder Dienste).

Ein Antragsservice oder ein Portal Baugenehmigung Online, welches im Auftrag einer öffentlichen Stelle betrieben wird - z.B. auch im Rahmen der OZG-Umsetzung zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahren - ist eine solche öffentliche Stelle, die als Leser oder Autor im Sinne dieses Nachrichtenkopfs abgebildet wird.

Abbildung II.4.2. Nachrichtenkopf.G2G

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`Nachrichtenkopf.G2GType`** (siehe Abschnitt II.5.2 auf Seite 154).

Kindelemente von `Nachrichtenkopf.G2G`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifikation.nachricht	**`Identifikation.Nachricht`**	**1**	II.4.1.1	25
Hier werden die Identifkationsmerkmale zur vorliegenden Nachricht genannt.				
leser	**`BehoerdeType`**	**1**	II.5.2	154
Hier wird die Fachbehörde bzw. Organisation genannt, für die die vorliegende Nachricht bestimmt ist.				
autor	**`BehoerdeType`**	**1**	II.5.2	154
Hier wird die Fachbehörde bzw. Organisation genannt, die die vorliegende Nachricht erstellt hat.				

II.4.1.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0110, 0111, 0120, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0150, 0151, 0152, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 0212, 0213, 0214, 0215, 0220, 0222, 0223, 0224, 0225, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 0240, 0242, 0243, 0244, 0245, 0250, 0252, 0253, 0254, 0255, 0260, 0262, 0263, 0264, 0265, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0310, 0400, 0401, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0508, 0600, 0601, 0602, 0603, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0710, 0711, 0712, 0713, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0730, 0800, 0801, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0910, 0911, 0912, 0913, 0920, 0921, 0922, 0923, 0930, 0931, 0950, 0952, 0953, 0955

II.4.1.2.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
sch-xbau-001	Eine Behördenkennung im DVDV muss aus einem Präfix aus drei Kleinbuchstaben, einem Doppelpunkt und einer Folge von Ziffern bestehen. Die Behördenkennung des Elements "leser" verstößt gegen diese Festlegung.
	`if (leser/verzeichnisdienst/code = 'DVDV') then (matches(leser/kennung,'^[a-z]{3}:\d+$')) else true()`
sch-xbau-002	Eine Behördenkennung im DVDV muss aus einem Präfix aus drei Kleinbuchstaben, einem Doppelpunkt und einer Folge von Ziffern bestehen. Die Behördenkennung des Elements "autor" verstößt gegen diese Festlegung.
	`if (autor/verzeichnisdienst/code = 'DVDV') then (matches(autor/kennung,'^[a-z]{3}:\d+$')) else true()`

II.4.1.3 Nachricht.G2G

Typ: **`Nachricht.G2G`**

Nachrichtenstruktur für die Kommunikation von Behörden (bzw. öffentlichen Stellen oder Diensten) mit anderen Behörden (bzw. öffentlichen Stellen oder Diensten).

Ein Antragsservice oder ein Portal Baugenehmigung Online, welches im Auftrag einer öffentlichen Stelle betrieben wird - z.B. auch im Rahmen der OZG-Umsetzung zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahren - ist eine solche öffentliche Stelle, die als Leser oder Autor im Sinne dieses Nachrichtenkopfs abgebildet wird.

Abbildung II.4.3. Nachricht.G2G

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`Nachricht.G2GType`** (siehe Abschnitt II.5.2 auf Seite 154).

Kindelement / Attribute von `Nachricht.G2G`				
Kindelement / Attribut	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
produkt	**`datatypeC`**	**1**	II.5.2	154
In diesem Attribut ist der Name des Produktes (der Software) einzutragen, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.				
produkthersteller	**`datatypeC`**	**1**	II.5.2	154
In diesem Attribut ist der Name der Firma oder der Organisation einzutragen, die für das DV-Verfahren verantwortlich ist, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.				
produktversion	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
In diesem Attribut sollen ergänzende Hinweise zu dem Produkt, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist, eingetragen werden. Dies sind Angaben, die für eine möglichst präzise Identifikation im Fehlerfall hilfreich sind, wie zum Beispiel Version und Patchlevel.				
standard	**`datatypeC`**	**1**	II.5.2	154
In diesem Attribut wird der Name des Standards übermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Der Name des Standards wird durch den Fachstandard als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B. *XPersonenstand*). In diesem Element/Attribut ist nur Wert „XBau-Hochbau“ zulässig (fixed-Wert).				

Kindelement / Attribute von `Nachricht.G2G`				
Kindelement / Attribut	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
test	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
Dieses Attribut ist optional. Ist es vorhanden, so sagt dies aus, dass es sich um eine Nachricht handelt, die (aus Sicht des Senders der Nachricht) nicht im normalen Produktivbetrieb behandelt werden soll. Über den Inhalt des Attributes wird nichts weiter ausgesagt, dies kann bilateral zwischen den Kommunikationspartnern vereinbart werden.				
version	**`datatypeC`**	**1**	II.5.2	154
In diesem Attribut wird die Version des Standards übermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Die Versionsbezeichnung wird durch den Fachstandard als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B. *1.5.0*). In diesem Element/Attribut ist nur Wert „2.7“ zulässig (fixed-Wert).				
nachrichtenkopf.g2g	**`Nachrichtenkopf.G2G`**	**1**	II.4.1.2	26
Dieses Element enthält die Kopfinformationen zu Nachrichten des vorliegenden Typs.				

II.4.1.3.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: abgeschlossenheit.anhoerung.0253, abgeschlossenheit.antrag.0250, abgeschlossenheit.antragGeaendert.0252, abgeschlossenheit.bescheid.0255, abgeschlossenheit.stellungnahme.0254, abweichung.anhoerung.0223, abweichung.antrag.0220, abweichung.antragGeaendert.0222, abweichung.bescheid.0225, abweichung.stellungnahme.0224, akteneinsicht.anforderungGrundbuchauszug.0125, akteneinsicht.antrag.0120, akteneinsicht.antragGeaendert.0122, akteneinsicht.ergebnis.0123, akteneinsicht.formellePruefung.0121, akteneinsicht.uebermittlungGrundbuchauszug.0126, angrenzer.stellungnahme.0310, anzeige.baubeginn.0900, anzeige.baubeginnAeusserung.0904, anzeige.baubeginnBaufreigabe.0902, anzeige.baubeginnUntersagung.0901, anzeige.beseitigungAbsicht.0950, anzeige.beseitigungBestaetigung.0955, anzeige.beseitigungGeaendert.0952, anzeige.beseitigungUntersagung.0953, anzeige.erklaerungGEG.0903, anzeige.nutzungsaufnahme.0910, anzeige.nutzungsaufnahmeAeusserung.0913, anzeige.nutzungsaufnahmeBauabnahme.0912, anzeige.nutzungsaufnahmeUntersagung.0911, bauberatung.anfrage.0110, bauberatung.auskunft.0111, baugenehmigung.anhoerung.0203, baugenehmigung.antrag.0200, baugenehmigung.antragGeaendert.0202, baugenehmigung.bescheid.0205, baugenehmigung.stellungnahme.0204, baulastaenderung.fortschreibungEintrag.0730, baulasten.eintragung.0703, baulasten.information.0702, baulasten.korrekturErklaerung.0704, baulasten.nachforderung.0701, baulasten.vorlageErklaerung.0700, baulastenverzeichnis.anfrage.0710, baulastenverzeichnis.anfrageGeaendert.0712, baulastenverzeichnis.auskunft.0713, baulastenverzeichnis.formellePruefung.0711, baulastloeschung.antrag.0720, baulastloeschung.information.0726, baulastloeschung.korrekturAntrag.0722, baulastloeschung.loeschungEintrag.0725, baulastloeschung.nachforderung.0721, baulastloeschung.stellungnahme.0724, baulastloeschung.stellungnahmeAufforderung.0723, bauzustand.aeusserung.0923, bauzustand.anzeige.0920, bauzustand.befundliste.0921, bauzustand.freigabe.0922, beteiligung.aufforderung.0300, beteiligung.aufforderungKorrektur.0302, beteiligung.formellePruefung.0301, beteiligung.reaktionZwischennachricht.0306, beteiligung.ruecknahme.0304, beteiligung.stellungnahme.0303, beteiligung.zwischennachricht.0305, genehmigungsfreistellung.anzeige.0600, genehmigungsfreistellung.anzeigeBAB.0601, genehmigungsfreistellung.ergebnis.0602, genehmigungsfreistellung.ergebnisBAB.0603, grundstuecksteilung.anhoerung.0243, grundstuecksteilung.antrag.0240, grundstuecksteilung.antragGeaendert.0242, grundstuecksteilung.bescheid.0245, grundstuecksteilung.stellungnahme.0244, informationsempfaenger.benachrichtigung.0400, informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401, kammernverzeichnis.anfrage.0930, kammernverzeichnis.auskunft.0931, prozessnachrichten.aenderungProjektraumdaten.0100, prozessnachrichten.aktenraum.angelegt.0151, prozessnachrichten.aktenraum.anlegen.0150, prozessnachrichten.aktenraum.zugriffVerweigern.0152, pruefingenieure.angepassteUnterlagen.0505, pruefingenieure.auftragsbestaetigung.0501, pruefingenieure.formellePruefung.0502, pruefingenieure.mitteilungBaubeginnsanzeige.0508, pruefingenieure.nachforde-

rungUnterlagen.0504, pruefingenieure.pruefauftrag.0500, pruefingenieure.pruefauftragKorrektur.0503, pruefingenieure.pruefbericht.0506, statistik.bauabgang.0426, statistik.baubeginn.0423, statistik.baufertigstellung.0425, statistik.baugenehmigung.0421, statistik.bauueberhang.0427, statistik.datenBauvorhaben.0420, statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422, statistik.fertigstellungRohbau.0424, teilbaugenehmigung.anhoerung.0233, teilbaugenehmigung.antrag.0230, teilbaugenehmigung.antragGeaendert.0232, teilbaugenehmigung.bescheid.0235, teilbaugenehmigung.stellungnahme.0234, ueberwachungspflichtigeAnlagen.erinnerung.0801, ueberwachungspflichtigeAnlagen.pruefbescheinigung.0800, verlaengerung.anhoerung.0263, verlaengerung.antrag.0260, verlaengerung.antragGeaendert.0262, verlaengerung.bescheid.0265, verlaengerung.stellungnahme.0264, vorbescheid.anhoerung.0213, vorbescheid.antrag.0210, vorbescheid.antragGeaendert.0212, vorbescheid.bescheid.0215, vorbescheid.stellungnahme.0214

II.4.1.3.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
sch-xbau-003	Dateinamen der Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	`count(//anhangOderVerlinkung/*/dateiname) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/*/dateiname))`
sch-xbau-004	Dokument-IDs der Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	`count(//anhangOderVerlinkung/*/dokumentid) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/*/dokumentid))`
sch-xbau-005	URIs verlinkter Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	`count(//anhangOderVerlinkung/verlinkung/uriVerlinkung) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/verlinkung/uriVerlinkung))`

II.4.2 Datentypen des Bauwesens

Hier werden die Datentypen vorgestellt, die als Fachobjekte in XBau-Nachrichten verwendet werden. Sie sind hier im Abschnitt Allgemeines enthalten, weil sie in mehreren XBau-Datenübermittlungen angewendet werden (vgl. Teil III, „Datenübermittlungen der Bauaufsichtsbehörde“), insofern also verfahrensübergreifenden Charakter haben. Datentypen, die nur für genau eine der Datenübermittlungen relevant sind, werden im entsprechenden Unterabschnitt von Teil III, „Datenübermittlungen der Bauaufsichtsbehörde“ beschrieben.

II.4.2.1 Datentypen zu den Beteiligten am Bauprojekt

II.4.2.1.1 BauherrBauprojekt

Typ: **`BauherrBauprojekt`**

Hier ist derjenige einzutragen, der am Verfahren als Bauherr beteiligt ist, inklusive seiner Rolle.

Abbildung II.4.4. BauherrBauprojekt

Kindelemente von `BauherrBauprojekt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauherr	**`Akteur`**	**1**	II.5.1	153

Kindelemente von `BauherrBauprojekt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier ist der Akteur einzutragen, der am Verfahren als Bauherr beteiligt ist.				
artDesBauherrn	`Code.BauherrOderEigentuemerArt`	**0..1**	II.4.3.6.9	130
Angabe zur Art des Bauherrn (oder Eigentümers) für Zwecke der Baustatistik				

II.4.2.1.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.1.2 BeteiligteBauprojekt

Typ: `BeteiligteBauprojekt`

Typ für die an einem Bauprojekt direkt oder indirekt beteiligten Parteien (Personen und Organisationen).

Abbildung II.4.5. BeteiligteBauprojekt

Kindelemente von `BeteiligteBauprojekt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauherr	`BauherrBauprojekt`	**1..n**	II.4.2.1.1	29
Hier ist derjenige einzutragen, der am Verfahren als Bauherr beteiligt ist, inklusive seiner Rolle. Pro Bauherrn ist ein Element zu instanziieren. Bei mehreren Bauherren sollte das Element artdesBauherren mindestens bei einer Instanziierung befüllt sein.				
gruppenname	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Sofern eine Personengruppe vorliegt, kann in diesem Element der entsprechende Gruppenname dieser Personengruppe erfasst werden.				
bevollmaechtigter	`Akteur`	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist eine (natürliche oder juristische) Person einzutragen, die vom Bauherrn bevollmächtigt wurde.				
entwurfsverfasser	`Entwurfsverfasser`	**0..1**	II.4.2.3.1	36
Hier ist die Person einzutragen, die am Verfahren als Entwurfsverfasser beteiligt ist. Falls kein Entwurfsverfasser für das Bauvorhaben benötigt wird, kann dieses Element entfallen.				
bauunternehmer	`Organisation`	**0..1**	II.5.1	153
Als Bauunternehmer ist der Rohbau-Unternehmer einzutragen, benötigt wird die Firma mit Ansprechpartner.				
nachbar	`Nachbarschaft`	**0..n**	II.4.2.1.3	31
Hier sind ggf. Nachbarn des Baugrundstücks einzutragen, soweit sie in die Prüfung des Bauvorhabens durch die Bauaufsichtsbehörde einzubeziehen sind. Pro zu berücksichtigenden Nachbarn ist ein Element zu instanziieren.				
weitereBeteiligte	`WeitereBeteiligte`	**0..n**	II.4.2.1.6	32
Dieser Abschnitt fasst Daten zu weiteren Beteiligten zusammen. Pro Beteiligtem ist ein Element zu instanziieren.				
gebuehrenpflichtiger	`Akteur`	**1**	II.5.1	153
Hier sind die Personendaten des Gebührenpflichtigen anzugeben.				

II.4.2.1.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.1.3 Nachbarschaft

Typ: **`Nachbarschaft`**

Typ zur Übermittlung der Daten eines im Rahmen der Prüfung des Bauvorhabens zu beteiligenden Nachbarn (Person oder Organisation).

Abbildung II.4.6. Nachbarschaft

Kindelemente von `Nachbarschaft`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
eigentuemer	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
Pro Eigentümer des vom Bauvorhaben betroffenen Nachbargrundstücks ist ein Element zu instanziieren.				
grundstueck	**`Grundstueck`**	**1..n**	II.4.2.5.2	47
In dieses Element sind die Daten zum Nachbargrundstück einzutragen, das den Eigentümer zum vom Bauvorhaben betroffenen Nachbarn macht. Pro Grundstück ist ein Element zu instanziieren.				
hatZugestimmt	**`xs:boolean`**	**1**		
Wurde die Zustimmung durch diesen betroffenen Nachbarn bereits erteilt? Wenn ja, ist in dieses Element 'true' einzutragen, sonst 'false'.				

II.4.2.1.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.1.4 BeteiligterRolle

Typ: **`BeteiligterRolle`**

Dieser Typ dient der Angabe der Rolle eines am Bauprojekt Beteiligten.

Abbildung II.4.7. BeteiligterRolle

Kindelemente von `BeteiligterRolle`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	**`Code.BeteiligterRolle`**	**1**	II.4.3.3.1	122
Angabe für die Rolle des Beteiligten.				
nichtGelisteterWert	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Freitextangabe für die Rolle des Beteiligten.				

II.4.2.1.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0710, 0712, 0900, 0910, 0950

II.4.2.1.5 BeteiligterFachrichtung

Typ: **`BeteiligterFachrichtung`**

Dieser Typ dient der Angabe der Fachrichtung eines am Bauprojekt Beteiligten.

Abbildung II.4.8. BeteiligterFachrichtung

Kindelemente von `BeteiligterFachrichtung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	**`Code.BeteiligterFachrichtung`**	**1**	II.4.3.3.2	122
Angabe für die Fachrichtung des Beteiligten.				
nichtGelisteterWert	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Freitextangabe für die Fachrichtung des Beteiligten.				

II.4.2.1.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.1.6 WeitereBeteiligte

Typ: **`WeitereBeteiligte`**

Dieser Abschnitt fasst Daten zu weiteren Beteiligten zusammen. Pro Beteiligter ist ein Element zu instanziieren. Hat ein weiterer Beteiligter die Rolle "Fachplaner", "Prüfsachverständiger" oder "Verantwortlicher", dann sollten im Datentyp die Elemente "Berechtigung", "mitgliedschaftInland" und "Berufsbezeichnung" befüllt werden. Falls die Person nicht im Inland niedergelassen ist, sollte „Ausland“ befüllt werden. Hat ein weiterer Beteiligter die Rolle "Prüfingenieur" oder "Prüfsachverständiger", dann sollten im Datentyp die Elemente "Berechtigung" und "Berufsbezeichnung" befüllt werden.

Abbildung II.4.9. WeitereBeteiligte

Kindelemente von `WeitereBeteiligte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
beteiligter	**`Akteur`**	**1**	II.5.1	153
Hier sind die Personendaten des Beteiligten anzugeben.				
rolle	**`BeteiligterRolle`**	**1**	II.4.2.1.4	31
Hier ist die Rolle des Beteiligten anzugeben.				
fachrichtung	**`BeteiligterFachrichtung`**	**1**	II.4.2.1.5	32
Hier ist die Fachrichtung des Beteiligten anzugeben.				

Kindelemente von WeitereBeteiligte				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
berechtigung	**Berechtigung**	**0..1**	II.4.2.1.7	33
Hier sind die Daten einzutragen, die die Berechtigung dieser am Bau beteiligten Person belegen.				

II.4.2.1.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.1.7 Berechtigung

Typ: **Berechtigung**

Hier sind die Daten einzutragen, die die Berechtigung der entsprechenden Rolle belegen.

Abbildung II.4.10. Berechtigung

Kindelemente von Berechtigung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grundlageBauvorlageBerechtigung	**BauvorlageberechtigungSachverhalt.NachweisbezugType**	**0..1**	II.4.2.3.4	38
Hier ist der Sachverhalt anzugeben, aufgrund dessen die Person bauvorlageberechtigt ist.				
mitgliedschaftInland		**0..1**		
Hier sind die Daten einer inländischen Kammernzugehörigkeit anzugeben (Berechtigung als Mitglied einer Kammer). Das geschieht auch für Personen, deren Daten in einem Kammernverzeichnis gespeichert sind, sie aber nicht im engeren Sinne Mitglied dieser Kammer sind (personennummer für im Kammernverzeichnis geführte Nichtmitglieder).				
nummernKammer	**MerkmaleKammerneintrag.NachweisbezugType**	**1**	II.4.2.3.5	38
Angabe von Mitgliedsnummer bzw. Personennummer mit Angabe der Bezeichnung der Kammer, in deren Verzeichnis die Nummer gespeichert ist. Von den Elementen mitgliedsnummer und personennummer ist im Rahmen des Datentyps mindestens eines zu übermitteln.				
mitgliedsnummerBundesland		**1**		
Angabe der Mitgliedsnummer mit Angabe des Bundeslandes, in dem die Kammer ihren Sitz hat				
mitgliedsnummer	**tokenNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Eine Instanz dieses Elements nimmt die Mitgliedsnummer (Nummer der Eintragungsliste in einer Kammer) auf.				
bundesland	**Code.Bundesland**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element enthält das Bundesland, in dem die Kammer liegt.				
nachweisBerechtigung	**NachweisBerechtigung.NachweisbezugType**	**0..1**	II.4.2.3.6	39
Hier kann ggf. ein Nachweis zur Berechtigung angegeben werden.				
berufsbezeichnung	**Berufsbezeichnung.NachweisbezugType**	**0..1**	II.4.2.3.7	39

Kindelemente von Berechtigung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In dieses Element kann eine Angabe zur Berufsbezeichnung der Person eingetragen werden.				
ausland		**0..1**		
Falls die Person nicht im Inland niedergelassen ist, sind hier Angaben zur Niederlassung im Ausland einzutragen.				
niederlassungStaat	**Code.Staat**	**1**	II.5.1	153
Dieses Elements nennt den Staat der Niederlassung.				
bescheinigtIn	**Code.Bundesland**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Bundesland einzutragen, in dem beim ausländisch niedergelassenen Berechtigten eine Anzeige bzw. Bescheinigung erfolgt ist.				

II.4.2.1.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.1.8 ReferenzAuftrag

Typ: **ReferenzAuftrag**

Dieser Typ deckt Daten ab, durch die ein Auftrags- oder Beteiligungsvorgang eindeutig gekennzeichnet wird (Auftrag zur Prüfung bautechnischer Nachweise bzw. Aufforderung zur Stellungnahme in der Beteiligung öffentlicher Stellen).

Abbildung II.4.11. ReferenzAuftrag

Kindelement von ReferenzAuftrag				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAuftrag	**UUID**	**1**	II.5.2	154
Initial eingetragener i.d.R. maschinell erzeugter Identifier, der für den Auftrags- oder Beteiligungsvorgang steht. Dieser Identifier geht mit den Beauftragungsnachrichten an Auftragnehmer bzw. zu beteiligende Stelle zu und muss von einem solchen Kommunikationspartner in den Reaktionsnachrichten referenziert werden.				

II.4.2.1.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0310, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506

II.4.2.2 Datentypen zu Modalitäten von bauordnungsrechtlichen Verfahren

II.4.2.2.1 Prozessmerkmale

Typ: **Prozessmerkmale**

Dieser Typ bündelt Parameter zum Verfahren, die für eine Antragstellung relevant sein können.

Abbildung II.4.12. Prozessmerkmale

Kindelemente von `Prozessmerkmale`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
verfahrensart	`Code.Verfahrensart`	**0..1**	II.4.3.4.11	126
Dieses Element kann verwendet werden, um die baurechtliche Verfahrensart anzugeben.				
absehenNachbarbeteiligungBeantragt	`xs:boolean`	**0..1**		
Wenn bei einer Bauvoranfrage beantragt wird, dass von einer Nachbarbeteiligung abzusehen ist, dann ist hier der Wert true zu übermitteln.				
nachbarbeteiligungForm		**0..1**		
Dieses Element kann verwendet werden, um Modalitäten der Nachbarbeteiligung anzugeben.				
oeffentlicheBekanntmachung	`xs:boolean`	**0..1**		
Falls beantragt wird, das Bauvorhaben öffentlich bekannt zu machen, ist in diesem Element "true" zu übermitteln.				
oeffentlichkeitsbeteiligungVerpflichtend	`xs:boolean`	**0..1**		
Falls eine Öffentlichkeitsbeteiligung verpflichtend durchzuführen ist, wird in diesem Element "true" übermittelt.				
zustellungPositiverBescheidAnNachbarn	`xs:boolean`	**0..1**		
Falls der Nachbarschaft ein positiver Bescheid zugestellt werden soll, ist in diesem Element "true" zu übermitteln.				
einwilligung		**0..1**		
Dieses Element kann verwendet werden, um Modalitäten der Einwilligung zur öffentlichen Bekanntmachung anzugeben.				
einwilligungOeffentlicheBekanntmachung	`xs:boolean`	**1**		
Falls allgemein eingewilligt wird, das Bauvorhaben öffentlich bekannt zu machen, ist in diesem Element "true" zu übermitteln. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
einwilligungOeffentlicheBekanntmachungArt	`Code.OeffentlicheBekanntmachung`	**1..n**	II.4.3.4.5	124
Falls eingewilligt wird, das Bauvorhaben über konkret definierte Medien öffentlich bekannt zu machen, sind in diesem Element diese Medien zu spezifizieren.				
nachtragsbaugenehmigung	`BezugHauptbaugenehmigung`	**0..1**	II.4.2.16.2	115
Falls mit der vorliegenden Nachrichteninstanz ein Nachtrag zu einer bereits erteilten Baugenehmigung beantragt werden soll (Nachtragsbaugenehmigung), sind in dieses Element Angaben einzutragen, die die bereits erteilte Baugenehmigung identifizieren. Durch diese Einträge wird der vorliegende Antrag zur Beantragung einer Nachtragsbaugenehmigung (auch Änderungsantrag genannt).				
vorbescheid	`BezugVorbescheid`	**0..1**	II.4.2.16.3	116
Dieses Element erfasst die Angaben zu einem in der Vergangenheit erteilten Vorbescheid.				

Kindelemente von Prozessmerkmale				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauberatung	**BezugBauberatung**	**0..1**	II.4.2.16.4	116
Dieses Element erfasst die Angaben zu einer in der Vergangenheit stattgefundenen Bauberatung.				
istReferenzgebaeude	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements (enthält, falls vorhanden, den Wert true) wird mitgeteilt, dass der Gegenstand des vorliegenden Antragsverfahrens als Referenzgebäude markiert werden soll, so dass in zukünftigen Anträgen oder Anzeigen Bezug auf diesen genommen werden kann. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
referenzgebaeude		**0..1**		
Im Rahmen eines referenziellen Baugenehmigungsverfahrens sind in dieses Element Angaben einzutragen, die auf das Referenzgebäude (und den entsprechenden durchgeführten Vorgang) verweisen. Dieses Element muss verwendet werden, wenn das Attribut "verfahrensart" den Code "Referenzielles Baugenehmigungsverfahren" enthält.				
bezugReferenzvorgang	**Bezug**	**1**	II.4.2.16.1	114
Hier ist im referenziellen Baugenehmigungsverfahren das Aktenzeichen des referenzierten Vorgangs einzutragen.				
baugrundstueckReferenzgebaeude	**Baugrundstueck**	**1**	II.4.2.5.1	47
In diesem Element sind Daten enthalten, die das Baugrundstück des Referenzgebäudes identifizieren. Ein Baugrundstück kann mehrere Grundstücke umfassen.				

II.4.2.2.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0220, 0222, 0262

Von diesem Typ leiten ab: ProzessmerkmaleVerfahrensart

II.4.2.3 Datentypen zur Bauvorlageberechtigung

II.4.2.3.1 Entwurfsverfasser

Typ: **Entwurfsverfasser**

Dieser Typ dient dazu, die Daten des Entwurfsverfassers zu übermitteln, der verantwortlich an der Vorbereitung des Bauprojekts mitwirkt bzw. mitgewirkt hat.

Abbildung II.4.13. Entwurfsverfasser

Kindelemente von Entwurfsverfasser				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
personendaten	**Akteur**	**1**	II.5.1	153
Hier sind die Daten zur natürlichen oder juristischen Person in der Rolle Entwurfsverfasser einzutragen.				
berechtigung	**Berechtigung**	**0..1**	II.4.2.1.7	33
Hier sind die Daten einzutragen, die die Berechtigung des Entwurfsverfassers belegen.				

II.4.2.3.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.3.2 MerkmaleKammerneintrag

Typ: **`MerkmaleKammerneintrag`**

Dieser Typ deckt die ID-Merkmale ab, die eine Person als Eintrag im Verzeichnis einer Architekten- oder Ingenieurkammer hat.

Abbildung II.4.14. MerkmaleKammerneintrag

Kindelemente von `MerkmaleKammerneintrag`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
mitgliedsnummer	`xs:token`	**0..1**		
Eine Instanz dieses Elements nimmt die Mitgliedsnummer (Nummer der Eintragungsliste in einer Kammer) auf.				
personennummer	`xs:token`	**0..1**		
Hier ist die Personennummer für Nichtmitglieder einzutragen.				
kammer	`Code.Kammer`	**1**	II.4.3.10.3	143
Dieses Element enthält die Bezeichnung einer der Architekten- oder Ingenieurkammern in den Ländern.				

II.4.2.3.2.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: MerkmaleKammerneintrag.NachweisbezugType, MerkmaleKammerneintragErweitert

II.4.2.3.3 MerkmaleKammerneintragErweitert

Typ: **`MerkmaleKammerneintragErweitert`**

Dieser Typ deckt die ID-Merkmale ab, die eine Person als Eintrag im Verzeichnis einer Architekten- oder Ingenieurkammer hat.

Abbildung II.4.15. MerkmaleKammerneintragErweitert

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **`MerkmaleKammerneintrag`** (siehe Abschnitt II.4.2.3.2 auf Seite 37).

Kindelement von `MerkmaleKammerneintragErweitert`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
name	`NameNatuerlichePerson`	**0..1**	II.5.1	153
Hier kann der Name eingetragen werden.				

II.4.2.3.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0930, 0931

II.4.2.3.4 BauvorlageberechtigungSachverhalt.NachweisbezugType

Typ: **`BauvorlageberechtigungSachverhalt.NachweisbezugType`**

Dieser Datentyp beschreibt den Sachverhalt der Bauvorlageberechtigung.

Diese Information kann aus dem Kammerregister abgerufen werden.

Abbildung II.4.16. BauvorlageberechtigungSachverhalt.NachweisbezugType

Kindelemente von `BauvorlageberechtigungSachverhalt.NachweisbezugType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grundlageBauvorlageBerechtigung	**`Code.BauvorlageberechtigungSachverhalt`**	**1**	II.4.3.4.9	125
Hier ist der Sachverhalt anzugeben, aufgrund dessen die Person bauvorlageberechtigt ist.				
nachweisbezug	**`NachweisbezugType`**	**0..1**	II.4.2.16.5	117
Mit diesem Element wird der Bezug zu einem XNachweis-Abruf aus dem Kammernverzeichnis hergestellt. Das Element ist nur bei erfolgreichem Datenabruf zu übermitteln.				

II.4.2.3.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.3.5 MerkmaleKammerneintrag.NachweisbezugType

Typ: **`MerkmaleKammerneintrag.NachweisbezugType`**

Dieser Typ deckt die ID-Merkmale ab, die eine Person als Eintrag im Verzeichnis einer Architekten- oder Ingenieurkammer hat.

Die enthaltenen Merkmale können aus dem Kammerregister abgerufen werden.

Abbildung II.4.17. MerkmaleKammerneintrag.NachweisbezugType

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **`MerkmaleKammerneintrag`** (siehe Abschnitt II.4.2.3.2 auf Seite 37).

Kindelement von `MerkmaleKammerneintrag.NachweisbezugType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachweisbezug	**`NachweisbezugType`**	**0..1**	II.4.2.16.5	117
Mit diesem Element wird der Bezug zu einem XNachweis-Abruf aus dem Kammernverzeichnis hergestellt. Das Element ist nur bei erfolgreichem Datenabruf zu übermitteln.				

II.4.2.3.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.3.6 NachweisBerechtigung.NachweisbezugType

Typ: **`NachweisBerechtigung.NachweisbezugType`**

Dieser Datentyp enthält Nachweise zur Bauvorlageberechtigung einer Person.

Diese Nachweise können aus dem Kammerregister abgerufen werden.

Abbildung II.4.18. NachweisBerechtigung.NachweisbezugType

Kindelemente von `NachweisBerechtigung.NachweisbezugType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachweisBerechtigung	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
Hier wird ein Nachweis zur Berechtigung angegeben.				
nachweisbezug	**`NachweisbezugType`**	**0..1**	II.4.2.16.5	117
Mit diesem Element wird der Bezug zu einem XNachweis-Abruf aus dem Kammernverzeichnis hergestellt. Das Element ist nur bei erfolgreichem Datenabruf zu übermitteln.				

II.4.2.3.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.3.7 Berufsbezeichnung.NachweisbezugType

Typ: **`Berufsbezeichnung.NachweisbezugType`**

Dieser Datentyp enthält die Berufsbezeichnung einer Person.

Diese Information kann aus dem Kammerregister abgerufen werden.

Abbildung II.4.19. Berufsbezeichnung.NachweisbezugType

Kindelemente von `Berufsbezeichnung.NachweisbezugType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
berufsbezeichnung	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element wird eine Angabe zur Berufsbezeichnung der Person eingetragen.				
nachweisbezug	**`NachweisbezugType`**	**0..1**	II.4.2.16.5	117
Mit diesem Element wird der Bezug zu einem XNachweis-Abruf aus dem Kammernverzeichnis hergestellt. Das Element ist nur bei erfolgreichem Datenabruf zu übermitteln.				

II.4.2.3.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.4 Datentyp zur Darstellung eines Bauvorhabens

II.4.2.4.1 Gegenstand

Typ: **`Gegenstand`**

Dieser Abschnitt beschreibt, was der Gegenstand des Antrags ist.

Abbildung II.4.20. Gegenstand

Kindelemente von `Gegenstand`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzahlDerGebaeude	**`AnzahlDerGebaeude`**	**1**	II.4.2.4.2	41
Dieser Datentyp enthält die Anzahl der Gebäude des Bauvorhabens und Informationen zur Identifikation der einzelnen Gebäude.				
artDerMassnahme	**`Code.BaumassnahmeArt`**	**1..n**	II.4.3.4.2	123
In dieses Element ist einzutragen, von welcher Art (z. B. Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung) die Maßnahmen im Rahmen des Bauvorhabens sind. Falls mehrere dieser Charakterisierungen signifikant zutreffen, so ist das Element mehrfach zu instanziieren.				
artDerBaulichenAnlage	**`ArtDerBaulichenAnlage`**	**0..1**	II.4.2.4.9	46
Für den Gegenstand des Bauvorhabens kann hier die Art der baulichen Anlage näher spezifiziert werden. Es ist aus einer der drei Codelisten eine Auswahl zu treffen.				
zweckDerNutzungsaenderung	**`ZweckDerNutzungsaenderung`**	**0..1**	II.4.2.4.8	46
Wenn das Bauvorhaben eine Nutzungsänderung der baulichen Anlage beabsichtigt, ist in diesem Feld die bisherige und die beabsichtigte Nutzung der baulichen Anlage anzugeben. Es ist jeweils aus einer der drei Codelisten eine Auswahl zu treffen.				
bauordnungsrechtlicheKlassifikation	**`BauordnungsrechtlicheKlassifikation`**	**0..1**	II.4.2.4.5	43
Dieses Element beinhaltet Zahlen zu bauordnungsrechtlichen Parametern des Vorhabens.				
vorhandeneBindungen	**`Bindungen`**	**0..n**	II.4.2.5.5	50
In diesem Element können Informationen über vorhandene Bindungen zu dem Gegenstand des Bauvorhabens übermittelt werden.				
baudenkmalBetroffen		**0..n**		
In diesem Element können die Informationen über die vom Bauvorhaben betroffenen Denkmäler enthalten werden.				
artDesBaudenkmals	**`Code.ArtDesBaudenkmals`**	**0..1**	II.4.3.4.13	127
Dieses Element enthält die Informationen über die Art des betroffenen Baudenkmals.				
begruendung	**`TextFormatiert`**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element wird erläutert, warum ein Baudenkmal von dem Bauvorhaben betroffen wird.				
bauvorhabenDatenblatt	**`Datenblatt`**	**0..1**	II.4.2.6.1	51

Kindelemente von Gegenstand				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Objekt bietet Felder für die Übermittlung von technischen Daten und Kennzahlen zum Bauvorhaben. Falls das Bauvorhaben eine Errichtung ist, beziehen sich alle aufgeführten Parameter des Datenblatts naturgemäß auf das projektierte Gesamtbauwerk. Falls das Bauvorhaben eine Änderung ist, ist abzuwägen, ob Daten in Bezug auf den Erweiterungsbau oder auf das Gesamtbauwerk anzugeben sind.				
baubeschreibung	**Baubeschreibung**	**0..1**	II.4.2.8.1	69
Dieses Element gibt die Gliederung vor, in der das Bauvorhaben thematisch strukturiert beschrieben werden kann.				
betriebsbeschreibung	**Betriebsbeschreibung**	**0..1**	II.4.2.9.1	88
Dieses Objekt nimmt Daten zur Betriebsbeschreibung nach § 5 BauPrüfVO NRW auf.				
pruefungBautechnischeNachweise		**0..n**		
Mit diesem Element wird die Angabe in Bezug auf die Prüfung der bautechnischen Nachweise (u.a. Brandschutznachweis) übermittelt.				
pruefungIstErforderlich	**xs:boolean**	**1**		
Enthält das Element den Wert "true", wird beantragt, dass die Bauaufsichtsbehörde prüft bzw. von Haus aus für die Prüfung in der Verantwortung ist. Der Wert "false" bedeutet, dass die Prüfung durch einen Prüfingenieur oder Prüfsachverständigen in Verantwortung des Bauherren veranlasst wird.				
artDesBautechnischenNachweises	**Code.BautechnischerNachweisArt**	**1**	II.4.3.10.2	143
Die Art des bautechnischen Nachweises, der Gegenstand der Prüfung ist.				
herstellungskosten	**Herstellungskosten**	**0..1**	II.4.2.4.6	44
Hier sind die Herstellungskosten für die entsprechenden Kostengruppen der DIN 276 einzutragen.				

II.4.2.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.4.2 AnzahlDerGebaeude

Typ: **AnzahlDerGebaeude**

Dieser Datentyp enthält die Anzahl der Gebäude des Bauvorhabens und Informationen zur Identifikation der einzelnen Gebäude. Die Angabe, die im Element "anzahlDerGebaeudeImBauvorhaben" gemacht wurde, bedingt wie oft der Datentyp "identifikationGebaeude" befüllt werden muss. Beispiel: Bei einer Baugenehmigung für ein Reihenhaus bestehend aus 3 Wohneinheiten (= Gebäuden) wird der Datentyp "identifikationGebaeude" dreimal befüllt.

Abbildung II.4.21. AnzahlDerGebaeude

Kindelemente von AnzahlDerGebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzahlDerGebaeudeImBauvorhaben	**xs:nonNegativeInteger**	**1**		
In diesem Element wird die Anzahl der Gebäude im Bauvorhaben angegeben. Falls der Vorgang keine Gebäude, sondern lediglich bauliche Anlagen wie Aufschüttungen, Abgrabungen, Werbeanlagen, Stell- und Lagerplätze betrifft, ist der Wert 0 einzutragen.				

Kindelemente von AnzahlDerGebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifikationGebaeude	**IdentifikationGebaeude**	**0..n**	II.4.2.4.3	42
Dieser Datentyp enthält Angaben zur Identifikation des Gebäudes im Bauvorhaben. Beispiel: Bei einer Baugenehmigung für ein Reihenhaus bestehend aus 3 Wohneinheiten (= Gebäuden) wird dieser Datentyp dreimal befüllt. Zu UUID1 gehört "Reihenendhaus Ost", zu UUID2 gehört "Mittelhaus" und zu UUID3 gehört "Reihenendhaus West". Bei einer Baugenehmigung für bauliche Anlagen wie Aufschüttungen, Abgrabungen, Werbeanlagen, Stell- und Lagerplätze wird dieser Datentyp nicht befüllt.				

II.4.2.4.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0950

II.4.2.4.3 IdentifikationGebaeude

Typ: **IdentifikationGebaeude**

Dieser Datentyp enthält Angaben zur Identifikation des Gebäudes im Bauvorhaben.

Abbildung II.4.22. IdentifikationGebaeude

Kindelemente von IdentifikationGebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
uuidGebaeude	**UUID**	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den „Universally Unique IDentifier (UUID)“ des Gebäudes. Der UUID wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht das Gebäude eindeutig zu identifizieren.				
gebaeudeBezeichnung	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Bezeichnung des einzelnen Gebäudes, z. B. "Reihenendhaus Ost".				

II.4.2.4.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0950

II.4.2.4.4 Bauvorhaben

Typ: **Bauvorhaben**

Typ für die Daten eines Bauvorhabens, enthält Informationen zum Wer, Was und Wo des Bauvorhabens bzw. Vorhabens. Der Begriff 'Bauvorhaben' wird hier sehr weit gefasst, so dass auch Nutzungsänderungen ohne Baumaßnahmen abgedeckt sind. Der Typ wird in allen Nachrichten eingesetzt, in denen Eigenschaften eines Bauvorhabens (bzw. Vorhabens) anzugeben sind bzw. geprüft werden sollen. Er wird auch da eingesetzt, wo über ein Bauvorhaben (Vorhaben) oder über Maßnahmen im Zusammenhang eines Bauvorhabens (Vorhabens) zu informieren ist.

Abbildung II.4.23. Bauvorhaben

Kindelemente von Bauvorhaben				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnungDesBauvorhabens	datatypeCNotBlank	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist die Bezeichnung des Vorhabens einzutragen. Sie wird vom Bauherrn vergeben und später ggf. von der Bauaufsichtsbehörde geändert.				
beteiligte	BeteiligteBauprojekt	**1**	II.4.2.1.2	30
Dieses Objekt steht für die am Bauvorhaben (Vorhaben) beteiligten Parteien (Personen und Organisationen), soweit sie der Bauaufsichtsbehörde bekannt sein müssen.				
gegenstand	Gegenstand	**1**	II.4.2.4.1	40
Dieser Abschnitt beschreibt, was der Gegenstand des Antrags ist.				
verortung		**1**		
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Lokalisierung des Vorhabens in relevanten Bezugssystemen.				
baugrundstueck	Baugrundstueck	**1**	II.4.2.5.1	47
In diesem Element sind Daten enthalten, die das Baugrundstück (ein Grundstück, auf dem das Vorhaben stattfinden soll bzw. auf dem es durchgeführt wurde) identifizieren. Ein Baugrundstück kann mehrere Grundstücke umfassen.				
lageBauvorhaben	GeoreferenzierteFlaeche	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element sollen ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Bauvorhabens bzw. Gebäudes auf dem Baugrundstück abgebildet werden. Falls beispielsweise ein Umbau geplant ist und auf dem Grundstück mehrere Gebäude bestehen, muss aus diesen Angaben hervorgehen, was der Gegenstand des Anbaus ist.				
weitereAngaben	datatypeC	**0..n**	II.5.2	154
Mit diesem Element können ausschließlich ergänzende textliche Erläuterungen zum Bauvorhaben übermittelt werden, die sich nicht mit den vorhandenen XBau-Attributen ausdrücken lassen.				

II.4.2.4.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.4.5 BauordnungsrechtlicheKlassifikation

Typ: **BauordnungsrechtlicheKlassifikation**

Eine Instanz dieses Typs stellt in Bezug auf den Gegenstand des Bauvorhabens die wichtigsten bauordnungsrechtlichen Parameter zusammen.

Abbildung II.4.24. BauordnungsrechtlicheKlassifikation

Kindelemente von BauordnungsrechtlicheKlassifikation				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gebaeudeklasse	Code.Gebaeudeklasse	**0..1**	II.4.3.4.4	124
Für Gebäude: in diesem Element ist die Gebäudeklasse nach MBO des Bauvorhabens anzugeben.				
hoeheNachMBO	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Höhe des höchsten Aufenthaltsraums				
istFreistehend	xs:boolean	**0..1**		

Kindelemente von BauordnungsrechtlicheKlassifikation				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Höhe des höchsten Aufenthaltsraums				
sonderbau	**Code.Sonderbauten**	**0..n**	II.4.3.4.6	124
Für Sonderbauten ist pro Ausprägung ein Element zu füllen.				
mittelOderGrossGarage	**xs:boolean**	**0..1**		
Angabe, ob das Vorhaben eine Mittel- oder Großgarage gem. § 1 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2, 3 GaStellV beinhaltet				
garage	**Code.Garagentyp**	**0..1**	II.4.3.4.7	125
Für Garagen ist der Garagentyp auszuwählen.				

II.4.2.4.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.4.6 Herstellungskosten

Typ: **Herstellungskosten**

Dieses Objekt biete die Felder für die Übermittlung von Herstellungskosten für die entsprechenden Kostengruppen der DIN 276.

Abbildung II.4.25. Herstellungskosten

Kindelemente von Herstellungskosten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
kostengruppe300	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 300 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostengruppe400	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 400 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostengruppe500	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 500 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostengruppe700	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 700 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostenProBGF	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten pro Bruttogrundfläche (BGF) einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostenProBRI	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten pro Bruttorauminhalt (BRI) einzutragen (Einheit: Eurocent).				
summeHerstellungskosten	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Hier ist die Summe der Herstellungskosten einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostenaufteilungNachGebaeude		**0..1**		
Hier können die nach Gebäuden aufgegliederten Herstellungskosten eingetragen werden.				
kostenEinzelnesGebauede	**KostenEinzelnesGebaeude**	**0..n**	II.4.2.4.7	45
Hier können die aufgegliederten Herstellungskosten des einzelnen Gebäudes eingetragen werden.				

II.4.2.4.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.4.7 KostenEinzelnesGebaeude

Typ: **`KostenEinzelnesGebaeude`**

Hier können die aufgegliederten Herstellungskosten des einzelnen Gebäudes eingetragen werden.

Abbildung II.4.26. KostenEinzelnesGebaeude

Kindelemente von `KostenEinzelnesGebaeude`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifikationGebaeude	**`IdentifikationGebaeude`**	**1**	II.4.2.4.3	42
Hier ist die Identifikation des Gebäudes zwecks der Kostenzuordnung einzutragen. Die Informationen müssen zu den im Datentyp "AnzahlDerGebaeude" gemachten Angaben passen.				
kostengruppe300	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 300 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostengruppe400	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 400 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostengruppe500	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 500 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostengruppe700	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 700 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
bruttoGrundflaecheEinzelnesGebaeude	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist die ermittelte Grundfläche des Gebäudes einzutragen. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen.				
bruttoRauminhaltEinzelnesGebaeude	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist der Bruttorauminhalt des Gebäudes einzutragen. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen.				
kostenProBGF	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten pro Bruttogrundfläche (BGF) einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostenProBRI	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten pro Bruttorauminhalt (BRI) einzutragen (Einheit: Eurocent).				
herstellungskostenGebaeude	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten für das entsprechende einzelne Gebäude einzutragen (Einheit: Eurocent).				

II.4.2.4.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

Von diesem Typ leiten ab: KostenEinzelnesGebaeudeStatistik

II.4.2.4.8 ZweckDerNutzungsaenderung

Typ: **`ZweckDerNutzungsaenderung`**

Wenn das Bauvorhaben eine Nutzungsänderung der baulichen Anlage beabsichtigt, ist in diesem Feld die bisherige und die beabsichtigte Nutzung der baulichen Anlage anzugeben. Es ist jeweils aus einer der drei Codelisten eine Auswahl zu treffen.

Abbildung II.4.27. ZweckDerNutzungsaenderung

Kindelemente von `ZweckDerNutzungsaenderung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bisherigeNutzung	**`ArtDerBaulichenAnlage`**	**1**	II.4.2.4.9	46
Um den Zweck der Nutzungsänderung näher zu spezifizieren, ist hier die bisherige Nutzung des Gegenstandes vom Bauvorhaben anzugeben. Es ist aus einer der drei Codelisten eine Auswahl zu treffen.				
beabsichtigteNutzung	**`ArtDerBaulichenAnlage`**	**1**	II.4.2.4.9	46
Um den Zweck der Nutzungsänderung näher zu spezifizieren, ist hier die beabsichtigte Nutzung des Gegenstandes vom Bauvorhaben anzugegeben. Es ist aus einer der drei Codelisten eine Auswahl zu treffen.				

II.4.2.4.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.4.9 ArtDerBaulichenAnlage

Typ: **`ArtDerBaulichenAnlage`**

Für den Gegenstand des Bauvorhabens kann hier die Art der baulichen Anlage näher spezifiziert werden. Es ist aus einer der drei Codelisten eine Auswahl zu treffen.

Abbildung II.4.28. ArtDerBaulichenAnlage

Kindelemente von `ArtDerBaulichenAnlage`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDesWohngebaeudes	**`Code.WohngebaeudeArt`**	**1**	II.4.3.6.10	130
Hier wird für bauliche Anlagen, die Wohngebäude sind, eine Klassifizierung vorgenommen gemäß Einteilung der amtlichen Statistik. Die Hauptnutzung muss klar erkennbar sein.				
artDesNichtwohngebaeudes	**`Code.NichtwohngebaeudeArt`**	**1**	II.4.3.4.10	126
Bauliche Anlagen, die nicht Wohngebäude sind, werden durch dieses Element klassifiziert gemäß Signierschlüsselverzeichnis des Statistischen Bundesamts.				
artDerSonstigenAnlage	**`Code.BaulicheAnlagenSonstige`**	**1**	II.4.3.4.1	123
Hier ist für sonstige bauliche Anlagen, also solche, die nicht Gebäude sind, eine Klassifizierung vorzunehmen.				

II.4.2.4.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0903, 0950, 0952

II.4.2.5 Datentypen zur Verortung des Bauvorhabens

II.4.2.5.1 Baugrundstueck

Typ: **`Baugrundstueck`**

Das Baugrundstück ist der Ort der Baumaßnahme. Es kann aus mehreren Grundstücken im Sinne des Grundbuchs bestehen. Ein Grundstück kann aus mehreren Flurstücken bestehen.

Abbildung II.4.29. Baugrundstueck

Kindelement von `Baugrundstueck`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grundstueck	**`Grundstueck`**	**1..n**	II.4.2.5.2	47
Hier sind in jedem Fall die Angaben zum Flurstück des Vorhabens einzutragen.				

II.4.2.5.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0903, 0910

II.4.2.5.2 Grundstueck

Typ: **`Grundstueck`**

Dieser Typ nimmt Angaben zu einem Grundstück auf.

Abbildung II.4.30. Grundstueck

Kindelemente von `Grundstueck`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anschrift	**`AnschriftGrundstueckErweitert`**	**0..n**	II.4.2.5.4	49
In diesem Element wird die Anschrift des Grundstücks eingetragen. Falls dem Grundstück von der Kommune keine Anschrift zugewiesen ist, wird dieses Element nicht instanziiert.				
flurstueck	**`Flurstueckskennzeichen`**	**1..n**	II.5.1	153
Pro Instanziierung des Elements sind Angaben zu einem Flurstück vorzunehmen, das zum Grundstück gehört.				
verwaltungsgemeinschaft	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
In diesem Element kann bei Bedarf eine Angabe zur Verwaltungsgemeinschaft (Zusammenschluss mehrerer Gemeinden, in manchem Bundesland auch Samtgemeinde oder Verbandsgemeinde genannt) übermittelt werden.				

Kindelemente von `Grundstueck`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bebauungsplan		**0..n**		
In diesem Element können Angaben zu einem Bebauungsplan eingetragen werden, falls das Grundstück von einem solchen betroffen ist.				
nummerBebauungsplan	**`tokenNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist die Nummer des Bebauungsplans einzutragen.				
bezeichnungBebauungsplan	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element steht für die Bezeichnung des Bebauungsplans.				
vorhandeneBaulasten	**`Bindungen`**	**0..n**	II.4.2.5.5	50
In diesem Element können Angaben zu vorhandenen Baulasten übermittelt werden.				
erschliessung	**`Erschliessung`**	**0..1**	II.4.2.5.6	50
In diesem Element werden Angaben zur Erschließung gemacht.				

II.4.2.5.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0125, 0150, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0712, 0713, 0720, 0722, 0725, 0730, 0800, 0900, 0903, 0910, 0950, 0952

Von diesem Typ leiten ab: GrundstueckBaulast, GrundstueckStatistik

II.4.2.5.3 AnschriftGrundstueck

Typ: **`AnschriftGrundstueck`**

In diesem Typ sind die Angaben zusammengefasst, die für die Anschrift eines Grundstücks hinreichend sind.

Abbildung II.4.31. AnschriftGrundstueck

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`Anschrift`** (siehe Abschnitt II.5.1 auf Seite 153).

Kindelemente von `AnschriftGrundstueck`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
strasse	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
In dieses Element wird die Bezeichnung der Straße eingetragen, in der das Baugrundstück liegt. Es ist nach Möglichkeit der amtliche Straßenname aus einem offiziellen Straßenverzeichnis zu nutzen.				
hausnummer	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Straße. Es ist je nach Sachlage eine Zahl einzutragen ("39") oder eine Zahl in Kombination mit einem Buchstaben ("39b").				
strasseHausnummer	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
Element für die Erfassung von Straße und Hausnummer des Grundstücks als undifferenzierte Zeichenkette (nur für bestimmte Kontexte: ersetzt dann die Verwendung der Elemente **`strasse`** und **`hausnummer`**).				

Kindelemente von AnschriftGrundstueck				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Falls sich in einem Kontext der Übernahme von Anschriftsdaten die Bezeichnung der Straße und die Hausnummer nicht maschinell zuverlässig trennen lassen, können diese Informationen in das Element als eine gemeinsame Zeichenkette übernommen werden.				
postleitzahl	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Angabe der Postleitzahl des Baugrundstücks.				
ort	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Angabe der Ortsbezeichnung zum Baugrundstück.				
ortsteil	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Der Ortsteil umfasst ein Teilgebiet des Ortes (der Gemeinde) und dient der Untergliederung.				
zusatz	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Ein Anschriftenzusatz beinhaltet ggf. erforderliche weitere Präzisierungen zu der Anschrift. Beispiele: Hinterhof, 3. Aufgang, Haus A, 3. Stock, Appartement 25a, 3. Stock - Appartement 25 a, #325a, Raum 77				

II.4.2.5.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0401

Von diesem Typ leiten ab: AnschriftGrundstueckErweitert

II.4.2.5.4 AnschriftGrundstueckErweitert

Typ: **AnschriftGrundstueckErweitert**

Dieser Typ erweitert den Datentyp AnschriftGrundstueck um ergänzende Angaben wie Hausnummernbereich und AGS.

Abbildung II.4.32. AnschriftGrundstueckErweitert

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **AnschriftGrundstueck** (siehe Abschnitt II.4.2.5.3 auf Seite 48).

Kindelemente von AnschriftGrundstueckErweitert				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gemeindeschluessel	**Code.AmtlicherGemeindeschluessel**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element kann der vom Statistischen Bundesamt herausgegebene bundeseinheitliche Gemeindeschlüssel der Gemeinde angegeben werden, in der das Grundstück liegt. **Umsetzungshinweise:** Solange die Aktualität der verwendeten Schlüsseltabelle nicht gegeben ist, wird vollständig auf die Plausibilisierung der *listVersionID* verzichtet.				
hausnummernbereich		**0..1**		
Dieses Element umfasst einen Hausnummernbereich.				
hausnummerVon	**xs:positiveInteger**	**1**		
Hier ist der Anfang des Hausnummernbereichs anzugeben.				
hausnummerVonZusatz	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154

Kindelemente von AnschriftGrundstueckErweitert				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier kann ein Zusatz zum Anfang des Hausnummernbereichs angegeben werden.				
hausnummerBis	**xs:positiveInteger**	**1**		
Hier ist das Ende des Hausnummernbereichs anzugeben.				
hausnummerBisZusatz	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann ein Zusatz zum Ende des Hausnummernbereichs angegeben werden.				

II.4.2.5.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0125, 0150, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0710, 0712, 0713, 0720, 0722, 0725, 0730, 0800, 0900, 0903, 0910, 0950, 0952

II.4.2.5.5 Bindungen

Typ: **Bindungen**

Dieser Datentyp enthält Informationen zu den früher getroffenen Entscheidungen über das Bauvorhaben und diesbezüglich vorliegende Bescheide, an die das Bauvorhaben gebunden ist und die es daher beeinflussen.

Abbildung II.4.33. Bindungen

Kindelemente von Bindungen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bindungsbescheidArt	**Code.BindungsbescheidArt**	**0..1**	II.4.3.4.12	127
Angabe der Art des Bescheids oder der Entscheidung.				
bindungNachweisdaten	**Nachweisdaten**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der zugrundeliegenden Nachweisdaten.				
bindungsbescheidBaulastnummer	**xs:token**	**0..1**		
Angabe der Baulastnummer (falls die Bindung eine Baulast ist).				
bindungBeschreibung	**xs:token**	**0..1**		
Beschreibung der Bindung.				

II.4.2.5.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0125, 0150, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0710, 0712, 0713, 0720, 0722, 0725, 0730, 0800, 0900, 0903, 0910, 0950, 0952

II.4.2.5.6 Erschliessung

Typ: **Erschliessung**

In diesem Element werden Angaben zur Erschließung gemacht.

Abbildung II.4.34. Erschliessung

Kindelemente von `Erschliessung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
erschliessungEntwaesserung	`Code.Entwaesserung`	**1**	II.4.3.9.1	141
In diesem Element werden Angaben zur Entwässerung gemacht.				
erschliessungStrassenanbindung		**1**		
In diesem Element werden Angaben zur Erschließung der Straßenanbindung gemacht.				
artDerStrassenanbindung	`Code.Strassenanbindung`	**1**	II.4.3.9.2	142
In diesem Element wird die Art der Straßenanbindung angegeben.				
bezeichnungStrassenanbindung	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Falls eine Erschließung vorhanden ist, kann diese benannt werden. Hier kann z.B. der konkrete Straßenname oder die konkrete Straßenbezeichnung angegeben werden.				

II.4.2.5.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0125, 0150, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0710, 0712, 0713, 0720, 0722, 0725, 0730, 0800, 0900, 0903, 0910, 0950, 0952

II.4.2.6 Datentypen für das Datenblatt zum Bauvorhaben

II.4.2.6.1 Datenblatt

Typ: **`Datenblatt`**

Dieser Typ dient zur Zusammenstellung von technischen Daten und Kennzahlen zum Bauvorhaben. Seine Daten werden für die Prüfung des Bauvorhabens durch die Bauaufsichtsbehörde erhoben, aber ggf. auch im Hinblick auf eine Datenlieferung an weitere Stellen. Die Elemente des Typs sind optional, um ihn in den Ländern je nach rechtlicher Situation und Prioritätensetzung durch Behörden flexibel einsetzbar zu machen.

Die Angaben im Datenblatt sind auf den jeweils neuen Zustand (Zustand nach Durchführung des Bauvorhabens) zu beziehen und decken so alle Arten von Bauvorhaben (nicht nur die Errichtung, sondern auch Erweiterung und Nutzungsänderung) ab. Veränderungen (also bspw. das Delta zwischen Zustand alt und neu bei einer Erweiterung) sind nicht im vorliegenden Typ abgebildet, sondern sind aus der Historisierung der Daten erkennbar.

Abbildung II.4.35. Datenblatt

Kindelemente von `Datenblatt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nutzungen	`Nutzungen`	**0..1**	II.4.2.6.3	52

Kindelemente von `Datenblatt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element enthält Angaben zur Nutzung.				
abgrabungenUndAufschuettungen	**`AbgrabungenUndAufschuettungen`**	**0..1**	II.4.2.6.2	52
Dieses Element enthält Angaben zu Abgrabungen und Aufschüttungen.				
flaechen	**`Flaechen`**	**0..1**	II.4.2.6.5	54
Dieses Element enthält Angaben zu Flächen.				

II.4.2.6.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.2 AbgrabungenUndAufschuettungen

Typ: **`AbgrabungenUndAufschuettungen`**

Dieser Typ beinhaltet die Parameter zu Abgrabungen und Aufschüttungen.

Abbildung II.4.36. AbgrabungenUndAufschuettungen

Kindelemente von `AbgrabungenUndAufschuettungen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
flaeche	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der Fläche.				
volumen	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe des Volumens.				
nichtRekultivierteFlaeche	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der nicht rekultivierten Fläche.				

II.4.2.6.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.3 Nutzungen

Typ: **`Nutzungen`**

In diesem Datentyp können beliebig viele unterschiedliche Nutzungseinheiten innerhalb eines Bauvorhabens detailliert beschrieben werden. Dies kann einzeln oder auch gruppenweise zusammengefasst geschehen.

Abbildung II.4.37. Nutzungen

Kindelemente von Nutzungen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzahlDerNutzungseinheiten	xs:integer	0..1		
In dieses Element ist die Anzahl der Nutzungseinheiten anzugeben.				
nutzungseinheit	Nutzungseinheit	1..n	II.4.2.6.4	53
Für jede Nutzungseinheit ist ein Element zu füllen.				

II.4.2.6.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.4 Nutzungseinheit

Typ: **Nutzungseinheit**

Dieser Typ nimmt Angaben zu einer Nutzungseinheit auf.

Abbildung II.4.38. Nutzungseinheit

Kindelemente von Nutzungseinheit				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
beschreibungDerNutzungseinheit	xs:token	0..1		
Optionale textliche Beschreibung der Nutzungseinheit				
nutzungsflaeche	Code.Nutzungsflaechen	0..1	II.4.3.5.1	127
Angabe der Nutzungsfläche				
flaecheDerNutzungseinheit	Dezimal.XBau	0..1	II.5.1	153
Angabe der Fläche der Nutzungseinheit				
wohnungsstatus	Code.Wohnungsstatus	0..1	II.4.3.5.2	128
Angabe des Wohnungsstatus. Der Codelistenwert "Sozialwohnung (auslaufend)" darf für neu zu beantragende Bauvorhaben nicht mehr genutzt werden.				
uneingeschraenktMitRollstuhlNutzbar	xs:boolean	0..1		
Angabe, ob eine Nutzungseinheit uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar ist.				
nutzungseinheitIstBarrierefrei	xs:boolean	0..1		
Angabe, ob eine Nutzungseinheit barrierefrei ist.				
ausnahmeVonBarrierefreiheitNach	xs:token	0..1		
Angabe der Ausnahme von der Barrierefreiheit				
ausnahmeVonBarrierefreiheitBegruendung	xs:token	0..1		
Angabe der Begründung für die Ausnahme von der Barrierefreiheit				
nutzungseinheitIstOeffentlichZugaenglich	xs:boolean	0..1		
Angabe, ob eine Nutzungseinheit öffentlich zugänglich ist.				

II.4.2.6.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

Von diesem Typ leiten ab: NutzungseinheitStatistik

II.4.2.6.5 Flaechen

Typ: **`Flaechen`**

Dieser Typ beinhaltet Parameter zu den im Bauvorhaben vorgesehenen Flächen.

Abbildung II.4.39. Flaechen

Kindelemente von `Flaechen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
flaechen.Bauordnungsrecht	**`XBau.Flaechen`**	**0..1**	II.4.2.6.6	54
Angaben zu den Grundstücksflächen des Vorhabens, soweit sie bauordnungsrechtlichen Charakter haben				
flaechen.BauNVO	**`FlaechenBauNVO`**	**0..1**	II.4.2.6.7	55
Daten zur baulichen Nutzung von Grundstücken gemäß Baunutzungsverordnung.				
flaechen.DIN277	**`FlaechenDIN277`**	**0..1**	II.4.2.6.8	57
Daten zu Grundflächen- und Rauminhalten von Bauwerken gemäß DIN 277				
flaechen.WoFlV	**`FlaechenWoFlV`**	**0..1**	II.4.2.6.9	58
Daten zu Flächen gemäß Wohnflächenverordnung (Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche).				

II.4.2.6.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.6 XBau.Flaechen

Typ: **`XBau.Flaechen`**

Dieser Typ fasst Angaben zu den Grundstücksflächen des Vorhabens zusammen.

Abbildung II.4.40. XBau.Flaechen

Kindelemente von `XBau.Flaechen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
spielplatzFlaeche	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Spielplatzfläche nach § 8 Abs. 2 MBO. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				
freizeitFlaeche	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153

Kindelemente von XBau.Flaechen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Freizeitfläche. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				
stellplaetzeUndDerenZufahrten		**0..1**		
Angaben zu Stellplätzen und deren Zufahrten nach § 19 Abs. 4 Ziffer 1 BauNVO				
flaecheZufahrt	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Größe der Flächen von Zufahrten. Angabe: Anzahl Quadratmeter				
flaecheKFZStellplaetze	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Größe aller Stellplatzflächen. Angabe: Anzahl Quadratmeter				
flaecheFahrradStellplaetze	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Größe aller Stellplatzflächen. Angabe: Anzahl Quadratmeter				
flaecheDerNebenanlagen	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und § 19 Abs. 4 Ziffer 2 BauNVO. Angabe: Anzahl Quadratmeter.				
versiegelteFlaeche	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Versiegelte Fläche. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				
verkaufsflaeche	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Verkaufsfläche. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				

II.4.2.6.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.7 FlaechenBauNVO

Typ: **FlaechenBauNVO**

Dieser Typ fasst Angaben zu Grundstücken nach der BauNVO zusammen.

Abbildung II.4.41. FlaechenBauNVO

Kindelemente von FlaechenBauNVO				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
hoeheDerBaulichenAnlage	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Höhe der baulichen Anlage (§ 18 BauNVO). Angabe: Anzahl Meter mit zwei Nachkommastellen				
hoehenBezug	**xs:token**	**0..1**		
Die maßgebliche Geländeoberfläche kann festgelegt (Vermessungs- Katasterbehörde) sein oder wird durch a) einen Bebauungsplan (Bezugspunkte auf NhN eingemessen), b) einen Verwaltungsakt der Baugenehmigungsbehörde (Baugenehmigung / Baufreistellung / Festsetzungsbescheid) oder – erneut – c) das natürlich vorhandene Gelände (= natürliche Geländeoberfläche) -> festgestellt durch die Vermessungs- oder Katasterbehörde				
anzahlVollgeschosse	**xs:positiveInteger**	**0..1**		

Kindelemente von FlaechenBauNVO				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Geplante Vollgeschosse. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden (§ 20 BauNVO).				
zulaessigeAnzahlVollgeschosse	xs:positiveInteger	**0..1**		
Im Bebauungsplan festgesetzte Anzahl Vollgeschosse. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden (§ 20 BauNVO). Siehe auch § 16 Abs.2 BauNVO und MBO § 87 Abs. 2.				
flaecheDesBaugrundstuecks	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Nach § 19 Abs. 3 BauNVO: Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, so ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze liegt oder die im Bebauungsplan als maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist.				
grundflaechen		**0..1**		
Dieses Element enthält Kennzahlen zu Grundflächen.				
grundflaeche	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Ermittlung der Grundflächen (GR) gemäß §19 Abs. 2 der BauNVO 1962 / 1968 / 1977 / 1990 / 2017 … Ist die ermittelte Grundfläche der geplanten baulichen Anlagen. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				
grundflaechenzahlSoll	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Ist die Grundflächenzahl [GRZI], die der B-Plan festsetzt (§ 19 Abs. 1 BauNVO). Die GRZ wird mit ein oder zwei Dezimalstellen angegeben.				
grundflaechenzahlGeplant	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Geplante Grundflächenzahl (GRZ). Die GRZ wird mit ein oder zwei Dezimalstellen angegeben.				
geschossflaechen		**0..1**		
Dieses Element enthält Kennzahlen zu Geschossflächen.				
geschossflaeche	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Ist die ermittelte Geschossfläche (GF) gemäß § 20 Abs. 3 und 4 BauNVO. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				
geschossflaechenzahlSoll	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Ist die Geschossflächenzahl (GFZ), die der B-Plan festsetzt (§ 20 BauNVO).Die GFZ ist eine dimensionslose Größe und wird mit ein oder zwei Dezimalstellen angegeben.				
geschossflaechenzahlGeplant	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Geplante Geschossflächenzahl (GFZ). Die GFZ ist eine dimensionslose Größe und wird mit ein oder zwei Dezimalstellen angegeben.				
baumassen		**0..1**		
Dieses Element enthält Kennzahlen zu Baumassen.				
baumasse	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Baumasse (BM) nach § 21 BauNVO. Angabe: Anzahl Kubikmeter mit zwei Nachkommastellen				
baumassenzahlSoll	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Baumassenzahl (BMZ) (Soll) nach § 21 Bau NVO.				
baumassenzahlGeplant	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Geplante Baumassenzahl (BMZ).				

II.4.2.6.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.8 FlaechenDIN277

Typ: **`FlaechenDIN277`**

Dieser Typ fasst Angaben zu Bauwerken nach der DIN-Norm DIN 277 zusammen.

Abbildung II.4.42. FlaechenDIN277

Kindelemente von `FlaechenDIN277`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grundstuecksFlaecheGF	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Die Fläche, die durch die Grundstücksgrenzen gebildet wird und die im Liegenschaftskataster sowie im Grundbuch ausgewiesen ist. Zur Grundstücksfläche gehören die bebaute Grundstücksfläche und die unbebaute Grundstücksfläche.				
bebauteGrundstuecksflaecheBF	**`BebauteGrundstuecksflaeche`**	**0..1**	II.4.2.6.11	59
Bebaute Fläche (BF). Teilfläche der Grundstücksfläche (GF), die durch ein Bauwerk oberhalb der Geländeoberfläche überbaut oder überdeckt oder unterhalb der Geländeoberfläche unterbaut ist. = ueberbauteFlaecheBF1 + unterbauteFlaecheBF2				
nichtBebauteGrundstuecksflaecheUF	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Unbebaute Fläche UF. Teilfläche der Grundstücksfläche (GF), die nicht durch ein Bauwerk überbaut, überdeckt oder unterbaut ist. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen = grundstuecksFlaecheGF - bebauteFlaecheBF				
aussenanlagenFlaecheAF	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Teilfläche der Grundstücksfläche (GF), die sich außerhalb eines Bauwerks bzw. bei unterbauter Grundstücksfläche über einem Bauwerk befindet.				
bruttoGrundflaecheBGF	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Gesamtfläche aller Grundrissebenen des Bauwerks.				
konstruktionsGrundflaecheKGF	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Teilfläche der Brutto-Grundfläche (BGF), die sämtliche Grundflächen der aufgehenden Baukonstruktionen des Bauwerks umfasst.				
nettoRaumflaecheNRF	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Teilfläche der Brutto-Grundfläche (BGF), die sämtliche Grundflächen der nutzbaren Räume aller Grundrissebenen des Bauwerks umfasst.				
nutzflaechen	**`Nutzflaechen`**	**0..1**	II.4.2.6.10	58
Daten zu Flächen gemäß Wohnflächenverordnung (Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche).				
technikFlaecheTF	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Teilfläche der Netto-Raumfläche (NRF) für die technischen Anlagen zur Versorgung und Entsorgung des Bauwerks.				
verkehrsFlaecheVF	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153

Kindelemente von FlaechenDIN277				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Teilfläche der Netto-Raumfläche (NRF) für die horizontale und vertikale Verkehrserschließung des Bauwerks.				
bruttoRauminhaltBRI	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe des Brutto-Rauminhalts (BRI)				
konstruktionsRauminhaltKRI	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Teilvolumen des Brutto-Rauminhalts (BRI), das von den Baukonstruktionen des Bauwerks eingenommen wird.				
nettoRauminhaltNRI	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Teilvolumen des Brutto-Rauminhalts (BRI), das sämtliche nutzbaren Räume aller Grundrissebenen des Bauwerks umfasst.				

II.4.2.6.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.9 FlaechenWoFlV

Typ: **FlaechenWoFlV**

Flächen nach der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WoFlV).

Abbildung II.4.43. FlaechenWoFlV

Kindelemente von FlaechenWoFlV				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
wohnflaecheNeu	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist die Wohnfläche einzutragen (Einheit: Quadratmeter).				
wohnflaecheAlt	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Bei Änderungen: Hier ist die Wohnfläche vor Umsetzung des Bauvorhabens einzutragen (Einheit: Quadratmeter).				

II.4.2.6.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.10 Nutzflaechen

Typ: **Nutzflaechen**

Daten zu Flächen gemäß Wohnflächenverordnung (Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche). Bei Baumaßnahmen am Bestand ist ebenfalls nutzflaecheAlt zu übermitteln.

Abbildung II.4.44. Nutzflaechen

Kindelemente von Nutzflaechen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nutzflaecheNeu	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist die im Bauvorhaben vorgesehene Nutzfläche einzutragen (Einheit: Quadratmeter).				
nutzflaecheAlt	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Bei Änderungen: Hier ist die Nutzfläche vor Umsetzung des Bauvorhabens einzutragen (Einheit: Quadratmeter).				

II.4.2.6.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.6.11 BebauteGrundstuecksflaeche

Typ: **BebauteGrundstuecksflaeche**

Bebaute Fläche (BF). Teilfläche der Grundstücksfläche (GF), die durch ein Bauwerk oberhalb der Geländeoberfläche überbaut oder überdeckt oder unterhalb der Geländeoberfläche unterbaut ist.

= ueberbauteFlaecheBF1 + unterbauteFlaecheBF2

Abbildung II.4.45. BebauteGrundstuecksflaeche

Kindelemente von BebauteGrundstuecksflaeche				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ueberbauteFlaeche	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Flächen der Bauwerke oberhalb der Geländeoberfläche. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				
ueberbauteFlaecheAlt	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Ursprünglicher Zustand der Fläche der Bauwerke oberhalb der Geländeoberfläche bei Baumaßnahmen am Bestand vor der Umbaumaßnahme. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				
unterbauteFlaeche	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Flächen der Bauwerke unterhalb der Geländeoberfläche. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				

II.4.2.6.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.7 Datentypen für die Hochbaustatistik

II.4.2.7.1 AnsprechpartnerBauamt

Typ: **AnsprechpartnerBauamt**

Dieser Typ deckt Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners im Bauamt für Rückfragen ab.

Der Inhalt der Kindelemente wird in der Behörde gepflegt.

Abbildung II.4.46. AnsprechpartnerBauamt

Kindelemente von `AnsprechpartnerBauamt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nameNatuerlichePerson	`NameNatuerlichePerson`	**1**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Angaben zu den Namen der Person einzutragen.				
kommunikation	`Kommunikation`	**0..n**	II.5.1	153
In dieses Objekt sind Angaben einzutragen, die benötigt werden, um mit der Person zu kommunizieren (z. B. per Brief oder per Telefon).				

II.4.2.7.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500

II.4.2.7.2 AnzahlDerWohnungen

Typ: **`AnzahlDerWohnungen`**

In diesem Datentyp können Angaben zur Anzahl der Wohnungen gemacht werden.

Abbildung II.4.47. AnzahlDerWohnungen

Kindelemente von `AnzahlDerWohnungen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gesamtanzahlWohnungen	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Dieses Element enthält die Gesamtanzahl der Wohnungen im Gebäude.				
gesamtanzahlWohnungenAlt	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Bei Baumaßnahmen am Bestand muss die Gesamtanzahl der Wohnungen im Gebäude vor der Baumaßnahme angegeben werden.				
anzahlDerWohnungenNeu	`Wohnungsprofil`	**0..n**	II.4.2.7.12	68
Bei Baumaßnahmen (Ausnahme: Bauabgang) muss die Anzahl der Wohnungen nach der Anzahl der Räume innerhalb des Gebäudes angegeben werden.				
anzahlDerWohnungenAlt	`Wohnungsprofil`	**0..n**	II.4.2.7.12	68
Bei Baumaßnahmen am Bestand muss die Anzahl der Wohnungen vor der Baumaßnahme nach der Anzahl der Räume innerhalb des Gebäudes angegeben werden.				
anzahlWohnungenBarrierefreiAlt	`xs:positiveInteger`	**0..1**		

Kindelemente von AnzahlDerWohnungen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Bei Baumaßnahmen am Bestand muss die Anzahl der barrierefreien Wohnungen vor der Baumaßnahme angegeben werden.				

II.4.2.7.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

Von diesem Typ leiten ab: AnzahlDerWohnungenErweitert

II.4.2.7.3 AnzahlDerWohnungenErweitert

Typ: **AnzahlDerWohnungenErweitert**

Dieser Typ erweitert den Datentyp AnzahlDerWohnungen um ergänzende Angaben wie Anzahl der barrierefreien Wohnungen.

Abbildung II.4.48. AnzahlDerWohnungenErweitert

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **AnzahlDerWohnungen** (siehe Abschnitt II.4.2.7.2 auf Seite 60).

Kindelement von AnzahlDerWohnungenErweitert				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzahlWohnungenBarrierefrei	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Dieses Element enthält die Anzahl der barrierefreien Wohnungen.				

II.4.2.7.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.2.7.3.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
xbau:anzahlDerWohnungenAlt	
sch-stat-004	Wenn die Wohnungskategorie "7 oder mehr als 7 Räume" gewählt wird, muss die Anzahl der Räume angegeben werden und umgekehrt.
	if (exists(xbau:kategorie)) then ((xbau:kategorie/code='7' and exists(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen)) or (xbau:kategorie/code != '7' and not(exists(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen)))) else true()
sch-stat-005	Bei Wohnungen mit sieben oder mehr Räumen muss die Gesamtzahl der Räume mindestens das Siebenfache der Wohnungsanzahl betragen. Die angegebene Raumanzahl ist zu gering.
	not(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen < 7*xbau:anzahlWohnungen)

ID	Regel / XPath
xbau:anzahlDerWohnungenNeu	
sch-stat-004	Wenn die Wohnungskategorie "7 oder mehr als 7 Räume" gewählt wird, muss die Anzahl der Räume angegeben werden und umgekehrt.
	if (exists(xbau:kategorie)) then ((xbau:kategorie/code='7' and exists(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen)) or (xbau:kategorie/code != '7' and not(exists(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen)))) else true()
sch-stat-005	Bei Wohnungen mit sieben oder mehr Räumen muss die Gesamtzahl der Räume mindestens das Siebenfache der Wohnungsanzahl betragen. Die angegebene Raumanzahl ist zu gering.
	not(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen < 7*xbau:anzahlWohnungen)

II.4.2.7.4 Bauabgang

Typ: **Bauabgang**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zum Bauabgang.

Abbildung II.4.49. Bauabgang

Kindelemente von Bauabgang				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
abgangszeitraumDatum	**JahrMonat**	**1**	II.5.1	153
Angabe des Datums zum Abgangszeitraum				
alterDesGebaeudes	**Code.GebaeudeAlter**	**1**	II.4.3.6.2	128
Angabe zum Alter des Gebäudes				
umfangDesAbgangs	**Code.AbgangUmfang**	**1**	II.4.3.6.3	129
Angabe zum Umfang des Abgangs				
ursacheDesAbgangs	**Code.AbgangUrsache**	**1**	II.4.3.6.4	129
Angabe zur Ursache des Abgangs				
groesseDesAbgangs		**0..1**		
Angabe der Größe des Abgangs				
anzahlRaeume	**Wohnungsprofil**	**0..n**	II.4.2.7.12	68
Hier ist die gruppierte Anzahl von Wohnungen einzutragen.				
nutzflaeche	**Dezimal.XBau**	**1**	II.5.1	153
Angabe der Nutzfläche				
wohnflaeche	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der Wohnfläche				

II.4.2.7.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0426, 0950

II.4.2.7.5 BauAmBestand

Typ: **BauAmBestand**

Dieser Typ beinhaltet Informationen über Nutzungsänderungen mit oder ohne den Umbau bestehender Gebäude.

Abbildung II.4.50. BauAmBestand

Kindelemente von BauAmBestand				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
aenderungNutzugsschwerpunkt	xs:boolean	**0..1**		
Angabe zur Änderung des Nutzungsschwerpunkts				
abgangsbogenNutzung	xs:boolean	**0..1**		
Angabe zur Abgangsbogen Nutzung				
fruehereNutzung	Code.SystematikDerBauwerkeBautaetigkeit	**0..1**	II.4.3.6.17	132
Angaben zur früheren Nutzung				

II.4.2.7.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.2.7.6 Baugenehmigung

Typ: **Baugenehmigung**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zur Baugenehmigung.

Abbildung II.4.51. Baugenehmigung

Kindelemente von Baugenehmigung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauscheinnummer	xs:token	**0..1**		
In diesem Element wird die Bauschein-Nummer angegeben.				
verfahrensart	Code.VerfahrensartAnStatistik	***0..*1**	II.4.3.6.13	131
Angabe der Art des baurechtlichen Verfahrens.				
artDerBautaetigkeit	Code.BautaetigkeitArt	***0..*1**	II.4.3.6.6	129
Angabe der Art der Bautätigkeit *Hinweis: Dieses Element wird in der nächsten XBau-Version entfernt.*				
artDerBauweise	***Code.BauweiseArt***	***0..1***	*II.4.3.6.7*	*130*

Kindelemente von Baugenehmigung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Angaben zur Bauweise des Gebäudes. Handelt es sich um ein konventionell errichtetes Gebäude oder um ein Gebäude teilweise oder komplett aus Fertigteilen?				
bauAmBestand	**BauAmBestand**	**0..1**	II.4.2.7.5	63
Dieses Element beinhaltet Daten zum Bestandsbau.				
wiederaufbau		**0..1**		
Angaben zum Wiederaufbau				
jahrDerZerstoerung	**Jahr**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe des Jahres der Zerstörung				
abgangsbogenWiederaufbau	**xs:boolean**	**0..1**		
Angabe Abgangsbogen Wiederaufbau				
nummerAbgangsbogen	**xs:token**	**0..1**		
Angabe der Nummer des Abgangsbogens				
voraussichtlicherBaubeginn	**JahrMonat**	**0..1**	II.5.1	153
Hier kann das Datum des voraussichtlichen Baubeginns eingetragen werden.				

II.4.2.7.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420

Von diesem Typ leiten ab: BaugenehmigungErweitert

II.4.2.7.7 BaugenehmigungErweitert

Typ: **BaugenehmigungErweitert**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zur Baugenehmigung.

Abbildung II.4.52. BaugenehmigungErweitert

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Baugenehmigung** (siehe Abschnitt II.4.2.7.6 auf Seite 63).

Kindelement von BaugenehmigungErweitert				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
datumBaugenehmigung	**JahrMonat**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Datum der Baugenehmigung einzutragen. Im Falle einer Genehmigungsfreistellung ist hier das Eingangsdatum der Zustimmung der Gemeinde (Nachricht 0603) einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				

II.4.2.7.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.2.7.8 DatenBauabgang

Typ: **DatenBauabgang**

Dieser Typ enthält die Daten, die zum Anlass 'Bauabgang' gehören.

Abbildung II.4.53. DatenBauabgang

Kindelemente von DatenBauabgang				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
lageBaugrundstueck	**VerwaltungspolitischeKodierung**	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element ist die Lage des Baugrundstücks gemäß Gemeindegliederung (bis hinunter zum Gemeindeteil) einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
strassenschluessel	**xs:token**	**0..1**		
Hier ist entweder der kommunale Straßenschlüssel oder der offizielle ALKIS-Schlüssel (Amtliches Liegenschafts-katasterinformationssystem) einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
bauabgang	**Bauabgang**	**0..1**	II.4.2.7.4	62
Dieses Element enthält weitere Daten zum Bauabgang. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp DatenBauabgangEingeschraenkt der Eingangsnachricht.				
artDesEigentuemers	**Code.BauherrOderEigentuemerArt**	**0..1**	II.4.3.6.9	130
Angabe der Art des Eigentümers Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Inhalt des Elements "artDesAnzeigenden" im Datentyp Anzeigender-Beseitigung der Eingangsnachricht.				
artDesWohngebaeudes	**Code.WohngebaeudeArt**	**0..1**	II.4.3.6.10	130
Hier wird für bauliche Anlagen, die Wohngebäude sind, eine Klassifizierung vorgenommen gemäß Einteilung der amtlichen Statistik. Die Hauptnutzung muss klar erkennbar sein. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp DatenBauabgangEingeschraenkt der Eingangsnachricht. *Hinweis: Dieses Element wird in der nächsten XBau-Version entfernt.*				
enthaeltEigentumswohnungen	***xs:boolean***	***0..1***		
Wenn das Gebäude Eigentumswohnungen enthält, ist 'true' zu übermitteln, wenn nicht, 'false'.				
artDesNichtwohngebaeudes	**Code.NichtwohngebaeudeArt**	**0..1**	II.4.3.4.10	126
Bauliche Anlagen, die nicht Wohngebäude sind, werden durch dieses Element klassifiziert gemäß Signierschlüs-selverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp DatenBauabgangEingeschraenkt der Eingangsnachricht.				
ueberbauteFlaeche	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Flächen der Bauwerke oberhalb der Geländeoberfläche. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastel-len Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp DatenBauabgangEingeschraenkt der Eingangsnachricht.				
datumAntragstellung	**JahrMonat**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist das Datum der Antragstellung einzutragen.				

Kindelemente von DatenBauabgang				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				

II.4.2.7.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0426

II.4.2.7.9 ErfuellungGEG

Typ: **ErfuellungGEG**

Angabe, ob die Verpflichtungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden.

Diese Daten müssen nur bei Neubauten übermittelt werden.

Abbildung II.4.54. ErfuellungGEG

Kindelemente von ErfuellungGEG				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
erneuerbareEnergieFesteBiomasse	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass feste Biomasse nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieFluessigeBio-masse	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass flüssige Biomasse nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieGasfoermige-Biomasse	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass gasförmige Biomasse nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieSolarthermie	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass solarthermische Anlagen nach § 71ff GEG genutzt werden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieStrom	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Strom aus erneuerbaren Energien nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieWaermepumpe	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass erneuerbare Energie mittels Wärmepumpen nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieGeothermieUm-weltwaerme	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Geothermie oder Umweltwärme nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieKraftWaerme-Kopplung	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Kraft-Wärme-Kopplung nach § 71 GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				

Kindelemente von ErfuellungGEG				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
waermerueckgewinnung	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Wärmerückgewinnung nach § 68 GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieAbwaerme	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Abwärme nach § 71 GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieFernwaerme	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Fernwärme nach § 71 GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
waermeKaelteVersorgungImQuartier	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass die Wärme- oder Kälteversorgung im Quartier nach § 107 GEG erfolgt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
befreiungGEG	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass zur Befreiung andere Gründe nach § 102 GEG vorliegen. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
sonstiges	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Dieses Feld kann genutzt werden, um Erläuterungen zu übermitteln.				

II.4.2.7.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.2.7.10 Gesamtnutzungsflaeche

Typ: **Gesamtnutzungsflaeche**

Daten zur Gesamtnutzungsfläche

Abbildung II.4.55. Gesamtnutzungsflaeche

Kindelemente von Gesamtnutzungsflaeche				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gesamtnutzungsflaecheNeu	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist die Gesamtnutzungsfläche einzutragen (Einheit: Quadratmeter).				
gesamtnutzungsflaecheAlt	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Bei Änderungen: Hier ist die Gesamtnutzungsfläche vor Umsetzung des Bauvorhabens einzutragen (Einheit: Quadratmeter).				

II.4.2.7.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.2.7.11 Heizenergie

Typ: **Heizenergie**

Dieses Element enthält die Daten zur primären und sekundären Heizenergie für Heizung und Warmwasseraufbereitung.

Abbildung II.4.56. Heizenergie

Kindelemente von `Heizenergie`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
primaereHeizenergieHeizung	`Brennstoff`	**0..1**	II.4.2.8.10	75
Angabe der primären Heizenergie (Heizung)				
sekundaereHeizenergieHeizung	`Brennstoff`	**0..1**	II.4.2.8.10	75
Angabe der sekundären Heizenergie (Heizung)				
primaereHeizenergieWasseraufbereitung	`Brennstoff`	**0..1**	II.4.2.8.10	75
Angabe der primären Heizenergie (Wasseraufbereitung)				
sekundaereHeizenergieWasseraufbereitung	`Brennstoff`	**0..1**	II.4.2.8.10	75
Angabe der sekundären Heizenergie (Wasseraufbereitung)				

II.4.2.7.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.2.7.12 Wohnungsprofil

Typ: **`Wohnungsprofil`**

In diesem Datentyp lässt sich abbilden, wie viele Wohnungen mit 1, 2, 3 oder mehr Wohnungen es in dem Bauvorhaben gibt. Diese Angaben werden von der Statistik in verschiedenen Kontexten angefragt.

Abbildung II.4.57. Wohnungsprofil

Kindelemente von `Wohnungsprofil`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzahlWohnungen	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Angabe der Anzahl der Wohnungen in dieser Wohnungskategorie.				
kategorie	`Code.RaeumeAnzahl`	**0..1**	II.4.3.6.8	130
Das Gruppierungsmerkmal: Angabe der Anzahl der Räume in diesen Wohnungen.				
anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Wenn eine Wohnung sieben oder mehr als sieben Räume hat, ist hier die konkrete Anzahl der Räume anzugeben.				
wohnungsstatus	`Code.Wohnungsstatus`	**0..1**	II.4.3.5.2	128
Angabe des Wohnungsstatus. Der Codelistenwert "Sozialwohnung (auslaufend)" darf für neu zu beantragende Bauvorhaben nicht mehr genutzt werden.				

II.4.2.7.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0950

II.4.2.8 Datentypen für die Baubeschreibung

II.4.2.8.1 Baubeschreibung

Typ: **`Baubeschreibung`**

Dieser Typ dient zur Zusammenstellung der Daten zur Baubeschreibung.

Abbildung II.4.58. Baubeschreibung

Kindelemente von `Baubeschreibung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ueberwiegendVerwendeterBaustoff	**`Code.Baustoff`**	**0..1**	II.4.3.6.1	128
Angabe des überwiegend verwendeten Baustoffs				
bauteil	**`Bauteil`**	**0..n**	II.4.2.8.2	70
Dieses Element enthält Daten zu Bauteilen.				
technischeGebaeudeausruestung	**`TechnischeGebaeudeausruestung`**	**0..1**	II.4.2.8.3	71
Dieses Element enthält Daten zur technischen Gebäudeausrüstung.				
erneuerbareEnergien	**`ErneuerbareEnergien`**	**0..1**	II.4.2.8.28	87
Angaben zu erneuerbaren Energien nach GEG.				
einhaltungGebaeudeenergiegesetz	**`Code.EinhaltungGebaeudeenergiegesetz`**	**0..1**	II.4.3.8.21	139
Angabe zur Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)				
anzahlFahrzeugstellplaetze	**`AnzahlFahrzeugstellplaetze`**	**0..1**	II.4.2.8.19	81
Angabe der Anzahl der Fahrzeugstellplätze nach §§ 49 und 50 MBO				
kinderspielplaetze	**`Kinderspielplaetze`**	**0..1**	II.4.2.8.21	83
Angaben zu Kinderspielplätzen				
aeussereGestaltung	**`AeussereGestaltung`**	**0..1**	II.4.2.8.23	84
Dieses Element enthält Daten zur äußeren Gestaltung.				
barrierefreiheit	**`Barrierefreiheit`**	**0..1**	II.4.2.8.24	85
Hier ist die barrierefreie Infrastruktur des Gebäudes zu beschreiben: Gebäude-Infrastruktur sind die Bereiche eines Gebäudes, die - einschließlich ihrer Bauteile und technischen Einrichtungen - seiner Erschließung von der öffentlichen Verkehrsfläche aus bis zum Eingang der barrierefreien Wohnung bzw. Ort der zweckmäßigen Nutzung im Gebäude dienen (Zugangsbereiche, Eingangsbereich, Aufzüge, Flure, Treppen usw.).				

Kindelemente von Baubeschreibung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
oertlicheBauvorschriften	xs:token	**0..n**		
In diesem Element ist die Bezeichnung der betreffenden Satzung(en) anzugeben. (§ 86 MBO)				
schutzGegenSchaedlicheEinfluesse	xs:token	**0..1**		
Erläuterungen zu bautechnischen Maßnahmen gegen • Feuchtigkeit und Einflüsse der Witterung • Tierische und pflanzliche Schädlinge • Elektrische und magnetische Felder (§ 13 MBO)				
angabenArtenschutz	xs:token	**0..1**		
Angaben zum Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG				
besondereAnforderungen	BesondereAnforderungen	**0..1**	II.4.2.8.25	85
In dieses Element sind besondere Anforderungen anzugeben.				
werbeanlagen	Werbeanlagen	**0..n**	II.4.2.8.26	86
Dieses Element enthält Daten zu Werbeanlagen (§ 10 MBO).				
anzahlDerWohnungen	AnzahlDerWohnungen	**0..1**	II.4.2.7.2	60
Hier können Angaben zur Anzahl der Wohnungen gemacht werden.				

II.4.2.8.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.2 Bauteil

Typ: **Bauteil**

Dieser Datentyp kann das Gebäude detailliert nach seinen Bauteilen (Wände, Decken, Türen, etc.) beschreiben. Dabei können technische Eigenschaften, Bauarten und Produktbezeichnungen angegeben werden. Informationen darüber findet man beim Deutschen Institut für Bautechnik (www.dibt.de).

Abbildung II.4.59. Bauteil

Kindelemente von Bauteil				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauteilkategorie	Code.Bauteilkategorie	**0..1**	II.4.3.8.1	134
Angabe der Bauteilkategorie.				
verwendetesBauprodukt	xs:token	**0..1**		
Angabe des verwendeten Bauprodukts.				
bauart	xs:token	**0..1**		
Angabe der Bauart.				

Kindelemente von Bauteil				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
feuerwiderstandsklasse	xs:token	0..1		
Angabe der Feuerwiderstandsklasse.				
baustoffBauteilEigenschaft	xs:token	0..1		
Angabe der Baustoff-/Bauteileigenschaft.				

II.4.2.8.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.3 TechnischeGebaeudeausruestung

Typ: **TechnischeGebaeudeausruestung**

Dieser Typ beinhaltet Daten zur technischen Gebäudeausrüstung

Abbildung II.4.60. TechnischeGebaeudeausruestung

Kindelemente von TechnischeGebaeudeausruestung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
feuerungsanlagen	Feuerungsanlagen	0..n	II.4.2.8.5	72
Angaben zu Feuerstätten				
raumlufttechnischeAnlagen	RaumlufttechnischeAnlagen	0..n	II.4.2.8.16	79
In Krankenhäusern findet man in der Regel mehrere Lüftungsanlagen. [§ 41 MBO] [MLüAR] [MPrüfVO]				
aufzuege	Aufzuege	0..n	II.4.2.8.17	80
Angaben zu Aufzügen				
brennstofflager	Brennstofflager	0..n	II.4.2.8.11	76
Angaben zu Brennstofflagern				
weitereTGAAnlagen	WeitereTGAAnlagen	0..n	II.4.2.8.18	81
Angaben zu weiteren TGA-Anlagen				

II.4.2.8.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.4 Feuerstaetten

Typ: **Feuerstaetten**

Dieser Datentyp kann Feuerstätten detailliert beschreiben.

Abbildung II.4.61. Feuerstaetten

Kindelemente von Feuerstaetten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zweck	**FeuerungsanlagenZweck**	**0..2**	II.4.2.8.6	73
Angaben zum Zweck der Feuerungsanlage. Dieser kann Heizung, Warmwasser oder auch beides sein.				
heizung	**Heizung**	**0..1**	II.4.2.8.7	73
Angaben zur Heizung				
nennleistung	**xs:token**	**0..1**		
Angaben zur Nennleistung				
aufstellort	**Aufstellort**	**0..1**	II.4.2.8.9	74
Angaben zum Aufstellort				
brennstoff	**Brennstoff**	**0..1**	II.4.2.8.10	75
Angabe des Brennstoffs				
artDerFeuerstaette	**FeuerstaetteArt**	**0..1**	II.4.2.8.8	74
Angabe der Art der Feuerstätte				
mitGeblaese	**xs:boolean**	**0..1**		
Angabe zum Gebläse				

II.4.2.8.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.5 Feuerungsanlagen

Typ: **Feuerungsanlagen**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu Feuerungsanlagen.

Abbildung II.4.62. Feuerungsanlagen

Kindelemente von Feuerungsanlagen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
feuerstaetten	**Feuerstaetten**	**0..n**	II.4.2.8.4	71
Angaben zu Feuerungsanlagen				
abgasanlagen	**Abgasanlagen**	**0..1**	II.4.2.8.14	78
Angaben zu Abgasanlagen				
offenerKamin	**xs:boolean**	**0..1**		

Kindelemente von Feuerungsanlagen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Angaben zum offenen Kamin				

II.4.2.8.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.6 FeuerungsanlagenZweck

Typ: **FeuerungsanlagenZweck**

Dieser Typ beinhaltet Daten zum Zweck von Feuerungsanlagen.

Abbildung II.4.63. FeuerungsanlagenZweck

Kindelemente von FeuerungsanlagenZweck				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	**Code.FeuerungsanlagenZweck**	**1**	II.4.3.8.2	134
Angabe des Zwecks der Feuerungsanlage, wenn dieser entweder die primäre/sekundäre Anlage für Heizung oder Warmwasserbereitung ist.				
nichtGelisteterWert	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Freitextangabe für den Zweck der Feuerungsanlage				

II.4.2.8.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.7 Heizung

Typ: **Heizung**

Dieser Typ beinhaltet Daten zur Heizung.

Abbildung II.4.64. Heizung

Kindelemente von Heizung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDerHeizung	**Code.HeizungArt**	**0..1**	II.4.3.6.11	131
Angabe der Art der Heizung				
ausstattung	**Code.Ausstattung**	**0..1**	II.4.3.8.3	135
Angabe zur Ausstattung				

II.4.2.8.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.8 FeuerstaetteArt

Typ: **`FeuerstaetteArt`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zur Art der Feuerstätte.

Abbildung II.4.65. FeuerstaetteArt

Kindelemente von `FeuerstaetteArt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	**`Code.FeuerstaetteArt`**	**1**	II.4.3.8.4	135
Angabe der Art der Feuerstätte				
nichtGelisteterWert	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Freitextangabe für die Art der Feuerstätte				

II.4.2.8.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.9 Aufstellort

Typ: **`Aufstellort`**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zum Aufstellort.

Abbildung II.4.66. Aufstellort

Kindelemente von `Aufstellort`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDesAufstellorts	**`Code.AufstellortArt`**	**0..1**	II.4.3.8.5	135
Angabe der Art des Aufstellorts.				
lueftungDesAufstellraums		**0..1**		
Angaben zur Lüftung des Aufstellraums (BB)				
artLueftungDesAufstellraums	**`Code.LueftungDesAufstellraums`**	**0..1**	II.4.3.8.7	136
Angabe der Art der Lüftung des Aufstellraums				
freierQuerschnitt	**`xs:token`**	**0..1**		
für Lüftungsöffnung und Lüftungsleitung				
mitVentilator	**`xs:token`**	**0..1**		
Volumenstrom (m3/h)				
entlueftung		**0..1**		

Kindelemente von Aufstellort				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Angaben zur Entlüftung				
artDerEntlueftung	Code.EntlueftungArt	**0..1**	II.4.3.8.8	136
Angabe zur Art der Entlüftung.				
querschnitt	xs:token	**0..1**		
Angabe zum Querschnitt				
leistung	xs:token	**0..1**		
Angabe zur Leistung (in m3/h)				
rauminhalt	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Angabe des Rauminhalts (in m3)				
hoehe	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der Höhe				
grundflaeche	Dezimal.XBau	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der Grunfläche				
umgebendeBauteile		**0..n**		
Angaben zu umgebenden Bauteilen				
artDerUmgebendenBauteile	Code.UmgebendeBauteile	**0..1**	II.4.3.8.9	136
Angabe der Art der umgebenden Bauteile.				
baustoffklasse	xs:token	**0..1**		
Angabe der Baustoffklasse				
feuerwiderstandsklasse	xs:token	**0..1**		
Angabe der Feuerwiderstandsklasse				

II.4.2.8.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.10 Brennstoff

Typ: **Brennstoff**

Dieser Typ beinhaltet Daten zum Brennstoff.

Abbildung II.4.67. Brennstoff

Kindelemente von Brennstoff				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	Code.Brennstoff	**1**	II.4.3.8.6	135
Angabe des Brennstoffs				
nichtGelisteterWert	datatypeCNotBlank	**1**	II.5.1	153
Freitextangabe für den Brennstoff				

II.4.2.8.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.11 Brennstofflager

Typ: **`Brennstofflager`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu Brennstofflagern.

Abbildung II.4.68. Brennstofflager

Kindelemente von `Brennstofflager`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
brennstoff	**`Brennstoff`**	**0..1**	II.4.2.8.10	75
Angabe des Brennstoffs				
lagermengeBrennstoff	**`xs:token`**	**0..1**		
Angabe des Gesamt-Volumen in Liter (BB) / in m3 (BW)				
lagerortBrennstoff	**`LagerortBrennstoff`**	**0..1**	II.4.2.8.12	76
Angabe des Lagerorts des Brennstoffs				
lagerbehaelter	**`Lagerbehaelter`**	**0..1**	II.4.2.8.13	77
Angaben zum Lagerbehälter				

II.4.2.8.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.12 LagerortBrennstoff

Typ: **`LagerortBrennstoff`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zum Lagerort des Brennstoffs.

Abbildung II.4.69. LagerortBrennstoff

Kindelemente von `LagerortBrennstoff`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	**`Code.LagerortBrennstoff`**	**1**	II.4.3.8.10	137
Angabe des Lagerorts des Brennstoffs				
nichtGelisteterWert	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153

Kindelemente von LagerortBrennstoff				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Freitextangabe für den Lagerort des Brennstoffs				

II.4.2.8.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.13 Lagerbehaelter

Typ: **Lagerbehaelter**

Dieser Typ beinhaltet Daten zum Lagerbehälter

Abbildung II.4.70. Lagerbehaelter

Kindelemente von Lagerbehaelter				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzahlDerBehaelter	xs:positiveInteger	**0..1**		
Angabe der Anzahl der Behälter.				
baujahr	Jahr	**0..1**	II.5.1	153
Angabe des Baujahrs				
bauart	Code.LagerbehaelterBauart	**0..1**	II.4.3.8.11	137
Angabe der Bauart.				
baustoff	xs:token	**0..1**		
Angabe des Baustoffs				
art	Code.LagerbehaelterArt	**0..1**	II.4.3.8.12	137
Angabe der Art des Lagerbehälters				
typ	xs:token	**0..1**		
Angabe des Typs				
schutzvorkehrungen	xs:token	**0..1**		
Angaben zu Schutzvorkehrungen				
auffangwanne	xs:boolean	**0..1**		
Angabe zur Auffangwanne				
artDerBedachung	Code.BedachungArt	**0..1**	II.4.3.8.13	137
Angabe der Art der Bedachung.				

II.4.2.8.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.14 Abgasanlagen

Typ: **Abgasanlagen**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zu Abgasanlagen.

Abbildung II.4.71. Abgasanlagen

Kindelemente von Abgasanlagen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schornstein	Schornstein	**0..1**	II.4.2.8.15	79
Angaben zum Schornstein				
lichterQuerschnitt		**0..1**		
Angaben zum lichten Querschnitt				
rechteckig	xs:token	**0..1**		
(cm * cm)				
rund	xs:token	**0..1**		
(cm)				
flaeche	xs:token	**0..1**		
(cm2)				
verbindungsstuecke		**0..1**		
Angaben zu Verbindungsstücken				
artDesVerbindungsstuecks	Code.VerbindungsstueckArt	**0..1**	II.4.3.8.17	138
Angabe der Art des Verbindungsstücks.				
baustoff	xs:token	**0..1**		
Angabe des Baustoffs				
dicke	xs:token	**0..1**		
Angabe der Dicke				
laenge	xs:token	**0..1**		
Angabe der Länge				
anzahlRichtungsaenderungen	xs:token	**0..1**		
Angabe der Anzahl der Richtungsänderungen				
andereAbgasanlagen		**0..1**		
(Rheinland Pfalz)				
lfdNr	xs:token	**0..1**		
Angabe der laufenden Nummer				
art	datatypeC	**0..1**	II.5.2	154
Genaue Bezeichnung der Art einer Abgasanlage, bei der es sich nicht um einen Schornstein handelt. Diese Abgasanlagen sind in der DIN 18160-1 "Abgasanlagen" gelistet.				
fabrikat	xs:token	**0..1**		
Angabe des Fabrikats				

II.4.2.8.14.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.15 Schornstein

Typ: **`Schornstein`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zum Schornstein

Abbildung II.4.72. Schornstein

Kindelemente von `Schornstein`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bemessung	**`Code.Bemessung`**	**0..1**	II.4.3.8.14	138
Angaben zur Bemessung				
wirksameHoehe	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Angaben zur wirksamen Höhe				
hoeheUeberDach	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Attika				
fuehrung	**`Code.Fuehrung`**	**0..1**	II.4.3.8.15	138
Angabe zur Führung.				
muendung	**`Code.Muendung`**	**0..1**	II.4.3.8.16	138
Angabe zur Mündung.				
bauartUndBaustoffe	**`xs:token`**	**0..1**		
Beschreibung der Bauart und der Materialien, z. B. einschalig, mehrschalig.				
reinigungsoeffnungen		**0..1**		
Angaben zu Reinigungsöffnungen				
anzahl	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Angabe der Anzahl				
inFolgendenRaeumen	**`xs:token`**	**0..1**		
Angabe der Räume				

II.4.2.8.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.16 RaumlufttechnischeAnlagen

Typ: **`RaumlufttechnischeAnlagen`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu raumlufttechnischen Anlagen

Abbildung II.4.73. RaumlufttechnischeAnlagen

Kindelemente von `RaumlufttechnischeAnlagen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
lueftungsanlagenFuerGaragen	`xs:token`	**0..1**		
Nur Mittel- und Großgaragen relevant				
sonstigeLueftungsanlagen	`Code.Lueftungsanlagen`	**0..1**	II.4.3.6.14	132
Genehmigungspflichtige Lüftungsanlagen die nicht für Mittel- und Großgaragen bestimmt sind				
kuehlung	`Code.Kuehlung`	**0..1**	II.4.3.6.15	132
Angabe zur Kühlung				
artderAnlage	`Code.RltAnlage`	**0..1**	II.4.3.8.19	139
Angabe der Art der Anlage.				
ueberbrueckungVonWaendenUnd-Decken		**0..1**		
aus NRW				
bauvorlageLiegtBei	`xs:boolean`	**0..1**		
Angabe zur Bauvorlage				

II.4.2.8.16.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.17 Aufzuege

Typ: **`Aufzuege`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu Aufzügen

Abbildung II.4.74. Aufzuege

Kindelemente von `Aufzuege`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
personenaufzuege	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zu Personenaufzügen				
lastenaufzuege	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zu Lastenaufzügen				
feuerwehraufzuege	`xs:token`	**0..1**		

Kindelemente von Aufzuege				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Angaben zu Feuerwehraufzügen				

II.4.2.8.17.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.18 WeitereTGAAnlagen

Typ: **WeitereTGAAnlagen**

Hier können weitere Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung beschrieben werden, für die kein eigener Datentyp (wie z. B. Feuerungsanlagen, Raumlufttechnische Anlagen) definiert wurde.

Abbildung II.4.75. WeitereTGAAnlagen

Kindelemente von WeitereTGAAnlagen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
art	**Code.TGAAnlageArt**	**0..1**	II.4.3.8.20	139
Auswahlliste der möglichen Arten von technischen Anlagen.				
text	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
Textliche Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Anlage.				

II.4.2.8.18.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.19 AnzahlFahrzeugstellplaetze

Typ: **AnzahlFahrzeugstellplaetze**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu Fahrzeugstellplätzen nach §§ 49 und 50 MBO.

Abbildung II.4.76. AnzahlFahrzeugstellplaetze

Kindelemente von AnzahlFahrzeugstellplaetze				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
kraftfahrzeuge	**Fahrzeugstellplaetze**	**0..1**	II.4.2.8.20	82
Angaben zu Fahrzeugstellplätzen für Kraftfahrzeuge				

Kindelemente von AnzahlFahrzeugstellplaetze				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fahrraeder	**Fahrzeugstellplaetze**	**0..1**	II.4.2.8.20	82
Angabe zu Fahrzeugstellplätzen für Fahrräder				

II.4.2.8.19.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.20 Fahrzeugstellplaetze

Typ: **Fahrzeugstellplaetze**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu Fahrzeugstellplätzen.

Abbildung II.4.77. Fahrzeugstellplaetze

Kindelemente von Fahrzeugstellplaetze				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
erforderlicheGesamtzahlStellplaetze	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Angabe der Gesamtzahl an erforderlichen Stellplätzen				
erforderlicheBehindertenstellplaetze	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Angabe der Anzahl der erforderlichen Stellplätzen für Menschen mit Behinderung				
geplanteStellplaetze	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Anzahl der in der aktuellen Planung vorgesehenen neuen Stellplätze				
vorhandeneStellplaetze	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Anzahl der Stellplätze, die (bei Nutzungsänderung, baulicher Veränderung) bereits auf einem Baugrundstück vorhanden sind.				
aufAnderemGrundstueckMitBaulast		**0..1**		
Das Element enthält die Angaben zu Stellplätzen auf anderem Grundstück mit Baulast. Hier gibt es die Möglichkeit, anzugeben, auf welchem Grundstück die Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen erfüllt wird.				
anzahl	**xs:positiveInteger**	**1**		
Anzahl der Stellplätze auf anderem Grundstück mit Baulast				
grundstueck	**Grundstueck**	**1**	II.4.2.5.2	47
Hier sind die Angaben zum anderen Grundstück einzutragen.				
durchAbloesung	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Anzahl der abgelösten Stellplätze				

II.4.2.8.20.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.21 Kinderspielplaetze

Typ: **Kinderspielplaetze**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu Kinderspielplätzen.

Abbildung II.4.78. Kinderspielplaetze

Kindelemente von Kinderspielplaetze				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlegungKinderspielplatzIstVerpflichtend	xs:boolean	0..1		
Angabe, ob eine Pflicht zur Anlegung eines Kinderspielplatzes besteht.				
pflichtErfuelltDurch	Code.ErfuellungAnlegungKinderspielplatz	0..1	II.4.3.8.27	141
Angabe der Art, wie die Pflicht zur Anlegung des Kinderspielplatzes erfüllt wird.				
grundstueck	Grundstueck	0..1	II.4.2.5.2	47
Hier sind die Daten zum Grundstück einzutragen, auf dem der Kinderspielplatz errichtet wird.				
sicherungDurch	xs:token	0..1		
Angabe zur Sicherung				

II.4.2.8.21.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.22 Gebaeude

Typ: **Gebaeude**

In diesem Typ sind die nach außen sichtbaren Elemente von Gebäuden zusammengefasst, um die äußere Gestaltung textlich zu beschreiben.

Abbildung II.4.79. Gebaeude

Kindelemente von Gebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
dach	xs:token	0..1		
Angaben zum Dach				
fassade	xs:token	0..1		
Angaben zur Fassade				
fenster	xs:token	0..1		
Angaben zum Fenster				

Kindelemente von Gebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
tueren	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zu Türen				

II.4.2.8.22.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.23 AeussereGestaltung

Typ: **`AeussereGestaltung`**

Hier können Angaben zur Gestaltung nicht nur des Gebäudes, sondern auch des Grundstücks und der Nebenanlagen gemacht werden.

Abbildung II.4.80. AeussereGestaltung

Kindelemente von AeussereGestaltung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gebaeude	**Gebaeude**	**0..1**	II.4.2.8.22	83
[§ 9 MBO] [OZG]				
spielplatzGestaltung	`xs:token`	**0..1**		
[§ 8 Abs. 2 MBO] Gestaltung und Ausstattung Zielgruppe (klein, mittel, groß)				
freiflaechenGestaltung	`xs:token`	**0..1**		
[OZG][§ 8 Abs. 1 MBO] Gestaltung und Bepflanzung der nicht überbauten Flächen				
stellplatzGestaltung		**0..1**		
[OZG][§ 86 MBO] Befestigung, Gestaltung und Eingrünung				
derZufahrten	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zu Zufahrten				
derStellplaetzeimFreien	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zu Stellplätzen im Freien				

II.4.2.8.23.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.24 Barrierefreiheit

Typ: **`Barrierefreiheit`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zur Barrierefreiheit.

Abbildung II.4.81. Barrierefreiheit

Kindelemente von `Barrierefreiheit`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
barrierefreiheitEingehalten	**`Code.EinhaltungBarrierefreiheit`**	**1**	II.4.3.8.26	141
Angabe, ob die Anforderungen an Barrierefreiheit eingehalten worden sind.				
eingehaltenBei	**`Code.EinhaltungBarrierefreiheitBei`**	**0..1**	II.4.3.8.25	141
Angabe zur Einhaltung der Barrierefreiheit				
anzahlWohnungenBarrierefrei	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Anzahl der barrierefreien Wohnungen				
istOeffentlichZugaenglich	**`xs:token`**	**0..1**		
Angabe zur öffentlichen Zugänglichkeit				
nichtEingehaltenBegruendung	**`Text`**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der Begründung bei Nichteinhaltung der Barrierefreiheit				
nichtEingehaltenWegen		**0..1**		
Angabe des Grundes für Nichteinhaltung				
schwierigerGelaendeverhaeltnisse	**`xs:token`**	**0..1**		
Grund bei schwierigen Geländeverhältnissen Die erforderlichen Nachweise sind im Datentyp Anlagen beizufügen.				
unguenstigerVorhandenerBebauung	**`xs:token`**	**0..1**		
Grund bei ungünstiger vorhandener Bebauung Die erforderlichen Nachweise sind im Datentyp Anlagen beizufügen.				
unverhaeltnismaessigerMehraufwand	**`xs:token`**	**0..1**		
Grund bei unverhältnismäßigem Mehraufwand Die erforderlichen Nachweise sind im Datentyp Anlagen beizufügen.				

II.4.2.8.24.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.25 BesondereAnforderungen

Typ: **`BesondereAnforderungen`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu besonderen Anforderungen.

Abbildung II.4.82. BesondereAnforderungen

Kindelemente von `BesondereAnforderungen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anforderungen	`xs:token`	**0..1**		
Angabe der Anforderungen				
anhang	`xs:token`	**0..1**		
Anhang				

II.4.2.8.25.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.26 Werbeanlagen

Typ: **`Werbeanlagen`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu Werbeanlagen.

Abbildung II.4.83. Werbeanlagen

Kindelemente von `Werbeanlagen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
vorhabenAnDerStaetteDerLeistung	`xs:boolean`	**0..1**		
Angabe zum Vorhaben an der Stätte der Leistung				
artDerWerbeanlage	`WerbeanlageArt`	**0..1**	II.4.2.8.27	87
Angabe der Art der Werbeanlage.				
ausladungDerWerbeanlage	`xs:token`	**0..1**		
Angabe zur Ausladung der Werbeanlage				
abstandVonDerFahrbahnkante	`xs:token`	**0..1**		
Angabe zum Abstand von der Fahrbahnkante				
lichteDurchgangshoehe	`xs:token`	**0..1**		
Angabe zur lichten Durchgangshöhe				
verwendeteWerkstoffe	`xs:token`	**0..1**		
Angabe zu verwendeten Werkstoffen				
beleuchtung	`Code.Beleuchtung`	**0..1**	II.4.3.8.24	140
Angabe zur Beleuchtung.				
anzahlBeleuchteterFlaechen	`xs:token`	**0..1**		

Kindelemente von `Werbeanlagen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Angabe der Anzahl beleuchteter Flächen				
herstellungskosten	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten der Werbeanlage einzutragen (Einheit: Eurocent).				

II.4.2.8.26.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.27 WerbeanlageArt

Typ: **`WerbeanlageArt`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zur Art von Werbeanlagen.

Abbildung II.4.84. WerbeanlageArt

Kindelemente von `WerbeanlageArt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	`Code.WerbeanlageArt`	**1**	II.4.3.8.23	140
Angabe der Art der Werbeanlage.				
nichtGelisteterWert	`datatypeCNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Freitextangabe für die Art der Werbeanlage.				

II.4.2.8.27.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.8.28 ErneuerbareEnergien

Typ: **`ErneuerbareEnergien`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu den erneuerbaren Energien.

Abbildung II.4.85. ErneuerbareEnergien

Kindelemente von `ErneuerbareEnergien`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	`Code.GEG`	**1**	II.4.3.8.22	140
Angaben zu erneuerbaren Energien nach GEG.				

Kindelemente von ErneuerbareEnergien				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nichtGelisteterWert	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Freitextangabe für die erneuerbare Energie.				

II.4.2.8.28.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.9 Datentypen für die Betriebsbeschreibung

II.4.2.9.1 Betriebsbeschreibung

Typ: **Betriebsbeschreibung**

Dieser Typ dient zur Zusammenstellung der Daten zur Betriebsbeschreibung nach § 5 BauPrüfVO NRW.

Abbildung II.4.86. Betriebsbeschreibung

Kindelement von Betriebsbeschreibung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gewerblicheBetriebsbeschreibung	**GewerblicheBetriebsbeschreibung**	**0..1**	II.4.2.9.2	88
Dieses Element beinhaltet Angaben zur gewerblichen Betriebsbeschreibung.				

II.4.2.9.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.9.2 GewerblicheBetriebsbeschreibung

Typ: **GewerblicheBetriebsbeschreibung**

Dieser Typ beinhaltet Daten zur gewerblichen Betriebsbeschreibung.

Abbildung II.4.87. GewerblicheBetriebsbeschreibung

Kindelemente von GewerblicheBetriebsbeschreibung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDesBetriebesOderDerAnlage	**xs:token**	**0..1**		
Detaillierte Beschreibung des Gewerbebetriebs				
erzeugnisse	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
Erzeugnisse / Produkte des Gewerbebetriebs				
dienstleistung	**xs:token**	**0..1**		

Kindelemente von GewerblicheBetriebsbeschreibung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Angebotene Dienstleistungen des Gewerbebetriebs				
materialien	**Code.Materialien**	**0..1**	II.4.3.7.1	133
Materialien, Rohstoffe, Betriebsstoffe, Reststoffe, Waren die vom Gewerbebetrieb zur Produktion eingesetzt bzw. verbraucht werden.				
artDerRohstoffe	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
Angaben zur Art der zu verwendenden Rohstoffe				
lagerungRohstoffeUndErzeugnisse	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
Angaben zur Lagerung der Rohstoffe und Erzeugnisse, soweit sie explosionsgefährlich oder gesundheitsgefährdend sind.				
chemischeUndPhysikalischeEinwirkungen	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
Angaben zu etwaigen chemischen und physikalischen Einwirkungen auf die Beschäftigten und die Nachbarschaft				
betriebszeiten	**Betriebszeiten**	**0..1**	II.4.2.9.3	89
Angabe der Betriebszeiten an Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen				
gesamtbeschaeftigteAmBetriebsOrt	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Angabe der Gesamtbeschäftigten am Betriebsort				
artDerTaetigkeit	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
Angaben zur Art der Tätigkeit				
immissionsschutz	**Immissionsschutz**	**0..1**	II.4.2.9.4	90
Angaben zum Immissionsschutz				
verfahrenNachAnderenRechtsvorschriften	**VerfahrenNachAnderenRechtsvorschriften**	**0..1**	II.4.2.9.5	91
Angaben zu Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften, die in Verbindung mit dem beantragten Gewerbebetrieb stehen (z.B. Genehmigung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung nach Wasser-, Gewerbe-, Immissionsschutzrecht).				
betriebMitPublikumsverkehr	**BetriebMitPublikumsverkehr**	**0..n**	II.4.2.9.6	92
Angaben zum Betrieb mit Publikumsverkehr				

II.4.2.9.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.9.3 Betriebszeiten

Typ: **Betriebszeiten**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zu Betriebszeiten.

Abbildung II.4.88. Betriebszeiten

Kindelemente von Betriebszeiten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anfangszeitAnWerktagen	**tokenNotBlank**	**1**	II.5.1	153

Kindelemente von `Betriebszeiten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Angabe der Anfangszeit an Werktagen				
endezeitAnWerktagen	`tokenNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Angabe der Endezeit an Werktagen				
anfangszeitAnSonnUndFeiertagen	`tokenNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Angabe der Anfangszeit an Sonn- und Feiertagen				
endezeitAnSonnUndFeiertagen	`tokenNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Angabe der Anfangszeit an Sonn- und Feiertagen				

II.4.2.9.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.9.4 Immissionsschutz

Typ: `Immissionsschutz`

Dieser Typ beinhaltet Daten zum Immissionsschutz.

Abbildung II.4.89. Immissionsschutz

Kindelemente von `Immissionsschutz`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
luftverunreinigung		**0..1**		
Dieses Element beinhaltet Angaben zur Luftverunreinigung.				
artDerVerunreinigung	`xs:token`	**0..1**		
Art der Verunreinigung (z. B. durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe)				
lageDerEmissionsoeffnungen	`xs:token`	**0..1**		
Größe (Länge x Breite) sowie Höhenangabe der Emissionsöffnung				
massnahmenZurVermeidungL	`xs:token`	**0..1**		
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen				
geraeusche		**0..1**		
Dieses Element beinhaltet Angaben zu Geräuschen.				
ursacheDauerHaeufigkeit	`xs:token`	**0..1**		
Ursache, Dauer, Häufigkeit (z.B. durch Anlagen, Tätigkeiten, Fahrzeugverkehr auf dem Grundstück)				
lageDerGeraeuschquelle	`xs:token`	**0..1**		
Lage der Geräuschquelle (Austrittsöffnungen, ggf. Richtungsangaben)				
tageszeit	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zur Tageszeit (von - bis)				
nachtzeit	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zur Tageszeit (von - bis)				

Kindelemente von `Immissionsschutz`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
massnahmenZurVermeidungG	`xs:token`	**0..1**		
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Geräusche				
erschuetterungenMechani-scheSchwingungen		**0..1**		
§66 MBO				
artUrsacheDauerHaeufigkeit	`xs:token`	**0..1**		
Art, Ursache, Dauert und Häufigkeit				
lageDerErschuetterungsquelle	`xs:token`	**0..1**		
Lage der Erschütterungs- oder Schwingungsquellen				
tageszeit	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zur Tageszeit (von - bis)				
nachtzeit	`xs:token`	**0..1**		
Angaben zur Tageszeit (von - bis)				
massnahmenZurVermeidungES	`xs:token`	**0..1**		
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Erschütterungen oder Schwingungen				
abfallstoffe		**0..1**		
Dieses Element beinhaltet Angaben zu Abfallstoffen.				
artMengeProZeiteinheit	`xs:token`	**0..1**		
Art und Menge pro Zeiteinheit				
zwischenlagerungArtOrtMenge	`xs:token`	**0..1**		
Zwischenlagerung Art, Ort und Menge				
artDerBeseitigung	`xs:token`	**0..1**		
Art der Beseitigung				
abwaesser		**0..1**		
Dieses Element beinhaltet Angaben zu besonders zu behandelnde Abwässer.				
artMengeProZeiteinheit	`xs:token`	**0..1**		
Art und Menge pro Zeiteinheit				
artOrtDerBehandlung	`xs:token`	**0..1**		
Art und Ort der Behandlung				
verbleibDerRueckstaende	`xs:token`	**0..1**		
Verbleib der Rückstände				

II.4.2.9.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.9.5 VerfahrenNachAnderenRechtsvorschriften

Typ: **`VerfahrenNachAnderenRechtsvorschriften`**

Dieser Typ beinhaltet Daten zu Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften.

Abbildung II.4.90. VerfahrenNachAnderenRechtsvorschriften

Kindelemente von VerfahrenNachAnderenRechtsvorschriften				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDesVerfahrens	**Code.Verfahrensart**	**0..1**	II.4.3.4.11	126
Angabe der Verfahrensart				
gegenstand	**xs:token**	**0..1**		
Angabe des Gegenstands				
antragsdatum	**xs:token**	**0..1**		
Angabe des Antragsdatums				
verfahrenNachweisdaten	**Nachweisdaten**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der zugrundeliegenden Nachweisdaten				

II.4.2.9.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.9.6 BetriebMitPublikumsverkehr

Typ: **BetriebMitPublikumsverkehr**

Dieser Typ beinhaltet Daten zum Betrieb mit Publikumsverkehr.

Abbildung II.4.91. BetriebMitPublikumsverkehr

Kindelemente von BetriebMitPublikumsverkehr				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDesBetriebs	**Code.BetriebArt**	**0..1**	II.4.3.7.2	134
Art des Betriebes				
gesamtflaeche	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe zur Gesamtfläche				
gesamtanzahl	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Angabe der Gesamtanzahl				
nachVerordnung	**Code.Verordnung**	**0..1**	II.4.3.7.3	134
Angabe der Verordnung				

II.4.2.9.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.2.10 Datentypen zu Abweichung, Vorbescheid und Erleichterung

II.4.2.10.1 AbweichungBeantragt

Typ: **`AbweichungBeantragt`**

Dieser Typ beinhaltet die Parameter einer Abweichung von öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, die der Bauaufsichtsbehörde zur Zulassung vorgelegt wird.

Abbildung II.4.92. AbweichungBeantragt

Kindelemente von `AbweichungBeantragt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	**`UUID`**	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den „Universally Unique IDentifier (UUID)“ der Abweichung. Der UUID wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht die Abweichung eindeutig zu identifizieren.				
art	**`Code.AbweichungArt`**	**1**	II.4.3.11.1	143
Hier ist die beantragte Abweichungsart gemäß Codeliste einzutragen.				
vorschrift	**`Text`**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element ist die Vorschrift der materiellen Anforderung zu bezeichnen: Es sind Referenzen auf die Rechtsnormen einzutragen, auf die sich die bearbeitete Abweichung bezieht.				
beschreibung	**`Text`**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Objekt ist der Abweichungsgegenstand im Detail zu erläutern. Alternativ kann hier auf eine oder mehrere Bauvorlagen verwiesen werden, in denen die detaillierte Spezifikation des Abweichungsgegenstands enthalten ist. Diese Bauvorlagen müssen der vorliegenden Nachrichteninstanz als Anlagen beigefügt und gekennzeichnet sein als Bauvorlagen von der Art, die zur Erläuterung oder Begründung von Abweichungen vorgesehen sind.				
begruendung	**`Text`**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element ist zur beantragten Abweichung eine Erläuterung zu geben, warum die beantragte Zulassung aus Sicht des Antragstellers gerechtfertigt ist. Alternativ kann hier auf eine Bauvorlage verwiesen werden, in der die detaillierte Legitimation der beantragten Abweichung enthalten ist. Diese Bauvorlage muss der vorliegenden Nachrichteninstanz als Anlagen beigefügt und gekennzeichnet sein als Bauvorlage von der Art, die zur Erläuterung oder Begründung von Abweichungen vorgesehen sind.				

II.4.2.10.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0220, 0222, 0262

II.4.2.10.2 AbweichungBearbeitet

Typ: **`AbweichungBearbeitet`**

Falls die Abweichung eines Bauvorhabens von öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bearbeitet (und damit zugelassen bzw. nicht zugelassen) wurde, dient dieser Typ im entsprechenden Kontext zur Übermittlung der relevanten Parameter.

Abbildung II.4.93. AbweichungBearbeitet

Kindelemente von `AbweichungBearbeitet`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	`UUID`	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den „Universally Unique IDentifier (UUID)“ der Abweichung. Der UUID wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht die Abweichung eindeutig zu identifizieren.				
istZugelassen	`xs:boolean`	**1**		
Falls die beantragte Abweichung zugelassen wurde, ist hier 'true' einzutragen, andernfalls 'false'.				
art	`Code.AbweichungArt`	**1**	II.4.3.11.1	143
Hier ist einzutragen, als welche Art von Abweichung die beantragte Abweichung einzustufen ist.				
vorschrift	`TextFormatiert`	**1**	II.5.1	153
Vorschrift der materiellen Anforderung: Hier sind Referenzen auf die Rechtsnormen einzutragen, auf die sich die bearbeitete Abweichung bezieht.				
begruendung	`TextFormatiert`	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element wird begründet, warum die Abweichung zugelassen bzw. nicht zugelassen wurde.				
nebenbestimmung	`TextFormatiert`	**0..1**	II.5.1	153
Hier werden für den Fall der Zulassung der beantragten Abweichungen ggf. Nebenbestimmungen formuliert, deren Einhaltung die Bauaufsichtsbehörde zur Bedingung für die Zulassung gemacht hat.				

II.4.2.10.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0205, 0215, 0225, 0235, 0245, 0255, 0265, 0303, 0400, 0506

II.4.2.10.3 VorbescheidBeantragt

Typ: `VorbescheidBeantragt`

Dieser Typ beinhaltet die Parameter einer Frage, die im Rahmen eines Vorbescheidantrags thematisiert wird. Insoweit diese Frage einen Abweichungsantrag bzw. eine beantragte Erleichterung betrifft, sind in einer Instanz des Typs Daten enthalten, die den entsprechenden Kontext verdeutlichen.

Abbildung II.4.94. VorbescheidBeantragt

Kindelemente von `VorbescheidBeantragt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDerFrage	`Code.VorbescheidBetreff`	**0..1**	II.4.3.11.2	144
Falls dieses Element verwendet wird, ist einzutragen, in welche Kategorie die im Rahmen des Vorbescheidantrags thematisierte Fragestellung einzuordnen ist.				
vorbescheidfrage	`Text`	**1**	II.5.1	153

Kindelemente von `VorbescheidBeantragt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Beschreibung der Fragestellung(en) im Rahmen eines Vorbescheids				
beantragteAbweichung	`AbweichungBeantragt`	**0..n**	II.4.2.10.1	93
Hier sind die Daten zu einer möglichen Abweichung eingefügt, falls die Vorbescheidfrage eine solche betrifft.				
angefragteErleichterung	`ErleichterungAngefragt`	**0..n**	II.4.2.10.4	95
Hier sind die Daten zu einer möglichen Erleichterung eingefügt, falls die Vorbescheidfrage eine solche betrifft.				

II.4.2.10.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0210, 0212

II.4.2.10.4 ErleichterungAngefragt

Typ: `ErleichterungAngefragt`

Dieser Typ beinhaltet die Parameter einer beantragten Erleichterung, die der Bauaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden soll.

Abbildung II.4.95. ErleichterungAngefragt

Kindelemente von `ErleichterungAngefragt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	`UUID`	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den „Universally Unique IDentifier (UUID)“ der Erleichterung. Der UUID wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht die Erleichterung eindeutig zu identifizieren.				
gegenstand	`Code.ErleichterungGegenstand`	**1**	II.4.3.11.3	144
Hier wird angezeigt, auf welchen Aspekt des Bauvorhabens sich die beantragte Erleichterung bezieht.				
beschreibung	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier ist der Erleichterungsgegenstand zu konkretisieren. Es wird im Detail verdeutlicht, worum es bei dem Anliegen geht).				
begruendung	`Text`	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element wird ggf. eine Begründung zur beantragten Erleichterung gegeben, d.h. es wird erläutert, warum die beantragte Erleichterung benötigt wird bzw. gerechtfertigt ist.				

II.4.2.10.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212

II.4.2.10.5 DatenBaufreigabeschein

Typ: `DatenBaufreigabeschein`

Dieser Typ enthält die Daten des Baufreigabescheins (sog. "Roter Punkt").

Abbildung II.4.96. DatenBaufreigabeschein

Kindelemente von `DatenBaufreigabeschein`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnungDesBauvorhabens	`datatypeCNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Dieses Element enthält die Bezeichnung des Vorhabens.				
entwurfsverfasser	`Akteur`	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element können die Personendaten des Entwurfsverfassers eingetragen werden.				
bauleiter	`Akteur`	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element können die Personendaten des Bauleiters eingetragen werden.				
teilbaufreigabe	`xs:token`	**0..1**		
Sofern ein Teilbaufreigabeschein erteilt wird, ist hier der Umfang des Teilbaufreigabescheins anzugeben.				
anlage	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Dieses Element enthält die Metadaten zum Baufreigabeschein.				

II.4.2.10.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0205, 0215, 0225, 0235, 0245, 0255, 0265, 0400, 0902

II.4.2.11 Datentypen zur Baulast

II.4.2.11.1 BaulastErklaerung

Typ: **`BaulastErklaerung`**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zu Anlass und Inhalt einer Baulasterklärung.

Abbildung II.4.97. BaulastErklaerung

Kindelemente von `BaulastErklaerung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlass	`Text`	**0..1**	II.5.1	153
Hier wird die öffentlich-rechtliche Verpflichtung bezeichnet, die mit der einzutragenden Baulast einhergeht. Es wird der Zweck bzw. das Ziel der einzurichtenden Baulast angegeben.				
beschreibung	`Text`	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist Text einzutragen, der die Baulast mit Bezugnahme auf die in der Nachricht aufgeführten Grundstücke definiert.				
sachverhalt		**0..n**		

Kindelemente von `BaulastErklaerung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier wird eine Beschreibung der Verpflichtung im Detail gegeben. Dies geschieht, indem georeferenziert auf die Gegenstände der Baulast Bezug genommen wird. Pro Element wird ein Baulast-Gegenstand genannt.				
baulastgegenstand	`GeoreferenzierteFlaeche`	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element wird ein Baulast-Gegenstand georeferenziert definiert. z.B. eine Baulastfläche (Abstandsfläche, die von der Bebauung freizuhalten ist) oder eine gemeinsame Brandwand (die nicht verändert werden darf in einem Bauvorhaben).				
beschreibung	`Text`	**1**	II.5.1	153
Zum georeferenzierten Baulast-Gegenstand werden hier Erläuterungen eingefügt.				

II.4.2.11.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0400, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0713

II.4.2.11.2 Baulast

Typ: **`Baulast`**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zu Anlass und Inhalt einer Baulasterklärung.

Abbildung II.4.98. Baulast

Kindelemente von `Baulast`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	`UUID`	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den „Universally Unique IDentifier (UUID)“ der Baulast. Der UUID wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht die Baulast eindeutig zu identifizieren.				
beteiligtePersonen		**1**		
Die am Baulastverfahren beteiligten Personen sind unterhalb dieses Elements einzutragen.				
baulastgeber	`Akteur`	**1..n**	II.5.1	153
Hier sind die Daten des Baulastgebers einzutragen. Pro Person ist ein Element zu instanziieren.				
beguenstigter	`Akteur`	**1..n**	II.5.1	153
Hier sind die Daten des Begünstigten (im Kontext eines Baugenehmigungsverfahrens ist dies der Bauherr) einzutragen. Pro Person ist ein Element zu instanziieren.				
beteiligteGrundstuecke		**1**		
Hier werden die für das Baulastverfahren relevanten Grundstücke oder Flurstücke eingetragen.				
belastetesGrundstueck	`Grundstueck`	**0..n**	II.4.2.5.2	47
Für jedes aufzuführende belastete Grundstück oder Flurstück ist ein Element zu füllen.				
beguenstigtesGrundstueck	`Grundstueck`	**1..n**	II.4.2.5.2	47
Für jedes aufzuführende begünstigte Grundstück oder Flurstück ist ein Element zu füllen.				
erklaerung	`BaulastErklaerung`	**1**	II.4.2.11.1	96

Kindelemente von Baulast				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element beinhaltet die Daten zu Anlass und Inhalt einer Baulasterklärung. Es wird Zweck der angestrebten Baulast sowie der zu regelnde Sachverhalt beschrieben.				
artDerBaulast	**Code.ArtDerBaulast**	**1**	II.4.3.15.2	147
In diesem Element wird die Art der Baulast angegeben.				

II.4.2.11.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0400, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704

Von diesem Typ leiten ab: BaulastErweitert

II.4.2.11.3 BaulastLoeschung

Typ: **BaulastLoeschung**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zu Anlass und Inhalt einer Baulastlöschung.

Abbildung II.4.99. BaulastLoeschung

Kindelemente von BaulastLoeschung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	**UUID**	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den „Universally Unique IDentifier (UUID)“ der zu löschenden Baulast. Der UUID wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht, die zu löschende Baulast eindeutig zu identifizieren.				
beteiligtePersonen		**1**		
Die am Baulastverfahren beteiligten Personen sind unterhalb dieses Elements einzutragen.				
baulastgeber	**Akteur**	**1..n**	II.5.1	153
Hier sind die Daten des Baulastgebers einzutragen. Pro Person ist ein Element zu instanziieren.				
beguenstigter	**Akteur**	**1..n**	II.5.1	153
Hier sind die Daten des Begünstigten (im Kontext eines Baugenehmigungsverfahrens ist dies der Bauherr) einzutragen. Pro Person ist ein Element zu instanziieren.				
beteiligteGrundstuecke		**1**		
Hier werden die für das Baulastverfahren relevanten Grundstücke eingetragen.				
belastetesGrundstueck	**Grundstueck**	**1..n**	II.4.2.5.2	47
Für jedes aufzuführende belastete Grundstück ist ein Element zu füllen.				
beguenstigtesGrundstueck	**Grundstueck**	**1..n**	II.4.2.5.2	47
Für jedes aufzuführende begünstigte Grundstück ist ein Element zu füllen.				
artDerBaulast	**Code.ArtDerBaulast**	**1**	II.4.3.15.2	147
In diesem Element wird die Art der Baulast angegeben.				
begruendungLoeschung	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153

Kindelemente von BaulastLoeschung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In diesem Element wird angegeben, warum die Baulast gelöscht werden soll.				
datumEintragung	**JahrMonat**	**1**	II.5.1	153
Hier ist das Eintragungsdatum der Baulast einzutragen.				
baulastblatt		**1**		
Hier können Angaben zum Baulastblatt gemacht werden.				
praefix	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann der Präfix eines Baulastenverzeichnisses angegeben werden. Der Präfix ist notwendig, wenn eine Behörde mehrere Baulastverzeichnisse führt.				
blattnummer	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Hier kann die Blattnummer der Baulast angegeben werden.				
blattnummerGrundbuch	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann die Blattnummer im Grundbuch angegeben werden.				
nrBestandsverzeichnisGrund-buch	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann die Nummer im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs angegeben werden.				
blattnummerErbbaugrundbuch	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann die Blattnummer im Erbbaugrundbuch angegeben werden.				
nrBestandsverzeichnisErbbau-grundbuch	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann die Nummer im Bestandsverzeichnis des Erbbaugrundbuchs angegeben werden.				

II.4.2.11.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0720, 0722, 0725

II.4.2.11.4 BaulastErweitert

Typ: **BaulastErweitert**

Erweiterter Datentyp für Baulasten, die bereits vorliegen und daher über eine zugeordnete Baulastnummer gemäß Baulastenverzeichnis verfügen.

Abbildung II.4.100. BaulastErweitert

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Baulast** (siehe Abschnitt II.4.2.11.2 auf Seite 97).

Kindelement von BaulastErweitert				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
baulastnummer	**xs:string**	**0..1**		
Soweit von einer bereits existierenden Baulast die Rede ist (nicht eine neue beantragt wird) und eine Baulastnummer vergeben worden ist, ist sie in dieses Element einzutragen.				

II.4.2.11.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0713

II.4.2.11.5 BaulastFortschreibung

Typ: **`BaulastFortschreibung`**

Dieser Typ beinhaltet die Daten zur Fortschreibung einer Baulast.

Abbildung II.4.101. BaulastFortschreibung

Kindelemente von `BaulastFortschreibung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	**`UUID`**	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den „Universally Unique IDentifier (UUID)“ der Baulast. Der UUID wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht die Baulast eindeutig zu identifizieren.				
beteiligtePersonen		**1**		
Die am Baulastverfahren beteiligten Personen sind unterhalb dieses Elements einzutragen.				
baulastgeber	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
Hier sind die Daten des Baulastgebers einzutragen. Pro Person ist ein Element zu instanziieren.				
beguenstigter	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
Hier sind die Daten des Begünstigten (im Kontext eines Baugenehmigungsverfahrens ist dies der Bauherr) einzutragen. Pro Person ist ein Element zu instanziieren.				
beteiligteGrundstuecke		**1**		
Hier werden die für das Baulastverfahren relevanten Grundstücke oder Flurstücke eingetragen.				
belastetesGrundstueck	**`Grundstueck`**	**0..n**	II.4.2.5.2	47
Für jedes aufzuführende belastete Grundstück oder Flurstück ist ein Element zu füllen.				
beguenstigtesGrundstueck	**`Grundstueck`**	**1..n**	II.4.2.5.2	47
Für jedes aufzuführende begünstigte Grundstück oder Flurstück ist ein Element zu füllen.				
artDerBaulast	**`Code.ArtDerBaulast`**	**1**	II.4.3.15.2	147
In diesem Element wird die Art der Baulast angegeben.				

II.4.2.11.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0730

II.4.2.11.6 GrundstueckBaulast

Typ: **`GrundstueckBaulast`**

Dieses Element enthält die Angaben des Grundstücks oder der Grundstücke, zu denen die Auskunft angefragt wird.

Abbildung II.4.102. GrundstueckBaulast

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Grundstueck** (siehe Abschnitt II.4.2.5.2 auf Seite 47).

Kindelement von GrundstueckBaulast				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artBaulastauskunft	**Code.ArtBaulastauskunft**	**1**	II.4.3.15.3	147
In diesem Element wird angegeben, ob eine einfache Auskunft gewünscht ist, oder ob bei einem belasteten Grundstück auch eine Abschrift benötigt wird.				

II.4.2.11.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0710

II.4.2.12 Datentypen zu Anzeigen

II.4.2.12.1 SachverhaltBaubeginn

Typ: **SachverhaltBaubeginn**

Hier ist genau einer von drei möglichen Sachverhalten anzugeben, die einer Anzeige Baubeginn zu Grunde liegen können (MBO § 72 (6, 8)).

Abbildung II.4.103. SachverhaltBaubeginn

Kindelemente von SachverhaltBaubeginn				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
baubeginn		**1**		
Falls die Nachricht dazu dient, den Baubeginn (Ausführung eines genehmigten Bauvorhabens oder einer zuvor angezeigten Beseitigung) anzuzeigen, dann ist dieses Element zu wählen unter Angabe des Datums des geplanten Baubeginns.				
datum	**xs:date**	**1**		
Hier ist das Datum einzutragen, zu dem die angegebene Aktivität geplant ist.				
ausfuehrungBauabschnitt		**1**		
Falls die Nachricht die Aufnahme von Bauarbeiten zur Ausführung eines bestimmten Bauabschnitts anzeigen soll, dann ist dieses Element zu wählen. Zusätzlich sind weitere Angaben zu machen.				
bezeichnungBauabschnitt	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Bezeichnung des Bauabschnitts einzutragen, dessen Arbeiten mittels der Nachricht angezeigt werden soll.				
datum	**xs:date**	**1**		
Hier ist das Datum einzutragen, zu dem die angegebene Aktivität geplant ist.				
wiederaufnahmeBauarbeiten		**1**		
Falls die Nachricht die Wiederaufnahme von Bauarbeiten anzeigen soll, dann ist dieses Element zu wählen unter Angabe des Datums der geplanten Wiederaufnahme.				
datum	**xs:date**	**1**		
Hier ist das Datum einzutragen, zu dem die angegebene Aktivität geplant ist.				

II.4.2.12.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0400, 0900

II.4.2.12.2 SachverhaltNutzungsaufnahme

Typ: **`SachverhaltNutzungsaufnahme`**

Dieser Typ deckt den Sachverhalt der geplanten Nutzungsaufnahme ab..

Abbildung II.4.104. SachverhaltNutzungsaufnahme

Kindelement von `SachverhaltNutzungsaufnahme`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
geplanteNutzungsaufnahme		**1**		
Dieses Element dient dazu, den Zeitpunkt der geplanten Nutzungsaufnahme zu nennen.				
datum	**`xs:date`**	**1**		
Hier ist das Datum einzutragen, zu dem die angegebene Aktivität geplant ist.				

II.4.2.12.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0400, 0910

II.4.2.12.3 SachverhaltAbsichtBeseitigung

Typ: **`SachverhaltAbsichtBeseitigung`**

Hier sind Eckdaten zum Sachverhalt der geplanten Beseitigung anzugeben.

Abbildung II.4.105. SachverhaltAbsichtBeseitigung

Kindelemente von `SachverhaltAbsichtBeseitigung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnungDesBauvorhabens	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
In dieses Element ist die Bezeichnung des Vorhabens einzutragen. Sie wird vom Bauherrn vergeben und später ggf. von der Bauaufsichtsbehörde geändert.				
mboGebaeudeklasse	**`Code.Gebaeudeklasse`**	**0..1**	II.4.3.4.4	124
In diesem Element wird die Art des Gebäudes übermittelt, das beseitigt werden soll. Es wird die Einteilung in Gebäudeklassen gemäß MBO verwendet.				
artDerBaulichenAnlage	**`ArtDerBaulichenAnlage`**	**0..1**	II.4.2.4.9	46
Hier kann die Art der baulichen Anlage näher spezifiziert werden. Es ist aus einer der drei Codelisten eine Auswahl zu treffen.				
grundstueck	**`Grundstueck`**	**1..n**	II.4.2.5.2	47
In diesem Element werden die Grundstücke und die Anschriften der Gebäude übermittelt, die beseitigt werden sollen.				

Kindelemente von SachverhaltAbsichtBeseitigung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
~~**istFreistehend**~~	~~**xs:boolean**~~	~~**1**~~		
~~Falls das betreffende Gebäude freistehend ist, wird hier "true" eingetragen, andernfalls "false".~~				
hoeheDerBaulichenAnlage	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Falls die bauliche Anlage eine Höhe von mehr als 10 m hat, ist dieses Element zu übermitteln. Es ist die Höhe in Metern einzutragen (ohne Nachkommastellen).				

II.4.2.12.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0400, 0950~~, 0952~~

II.4.2.12.4 SachverhaltAbsichtBeseitigungAenderung

*Typ: **SachverhaltAbsichtBeseitigungAenderung***

Hier sind geänderte Eckdaten zum Sachverhalt der geplanten Beseitigung anzugeben.

Abbildung II.4.106. SachverhaltAbsichtBeseitigungAenderung

Kindelemente von SachverhaltAbsichtBeseitigungAenderung				
Kindelement	***Typ***	***Anz.***	***Ref.***	***Seite***
bezeichnungDesBauvorhabens	***datatypeC***	***0..1***	*II.5.2*	*154*
In dieses Element ist die Bezeichnung des Vorhabens einzutragen. Sie wird vom Bauherrn vergeben und später ggf. von der Bauaufsichtsbehörde geändert.				
mboGebaeudeklasse	***Code.Gebaeudeklasse***	***0..1***	*II.4.3.4.4*	*124*
In diesem Element wird die Art des Gebäudes übermittelt, das beseitigt werden soll. Es wird die Einteilung in Gebäudeklassen gemäß MBO verwendet.				
artDerBaulichenAnlage	***ArtDerBaulichenAnlage***	***0..1***	*II.4.2.4.9*	*46*
Hier kann die Art der baulichen Anlage näher spezifiziert werden. Es ist aus einer der drei Codelisten eine Auswahl zu treffen.				
grundstueck	***Grundstueck***	***0..n***	*II.4.2.5.2*	*47*
In diesem Element werden die Grundstücke und die Anschriften der Gebäude übermittelt, die beseitigt werden sollen.				
hoeheDerBaulichenAnlage	***xs:positiveInteger***	***0..1***		
Falls die bauliche Anlage eine Höhe von mehr als 10 m hat, ist dieses Element zu übermitteln. Es ist die Höhe in Metern einzutragen (ohne Nachkommastellen).				

II.4.2.12.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0952

II.4.2.12.5 ErfuellungserklaerungNeubau

Typ: **ErfuellungserklaerungNeubau**

Dieses Element ist zu befüllen, wenn es sich um einen Neubau handelt.

Abbildung II.4.107. ErfuellungserklaerungNeubau

Kindelemente von `ErfuellungserklaerungNeubau`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
einhaltungVorgabenGEG	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass die Vorgaben des GEG eingehalten werden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
energieausweisDokumentation	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass zur Erfüllung der Anforderungen eine Dokumentation mittels Energieausweis genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
energieausweisDokument	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier ist der Energieausweis beizufügen.				
vereinfachtesVerfahren	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass es sich um ein vereinfachtes Verfahren nach § 31 Abs. 1 GEG handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
vereinfachtesVerfahrenEinzonenmodell	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass es sich um ein vereinfachtes Verfahren nach § 32 GEG (Einzonenmodell) handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergien	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs nach § 71ff GEG genutzt werden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieSolarthermie	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass solarthermische Anlagen nach § 71ff GEG genutzt werden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieStrom	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Strom aus erneuerbaren Energien nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieWaermepumpe	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Wärmepumpen nach § 71ff GEG genutzt werden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieGeothermieUmweltwaerme	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Geothermie oder Umweltwärme nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieFesteBiomasse	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass feste Biomasse nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieFluessigeBiomasse	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass flüssige Biomasse nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				

Kindelemente von ErfuellungserklaerungNeubau				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
erneuerbareEnergieGasfoermige-Biomasse	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass gasförmige Biomasse nach § 71ff GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieAbwaerme	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Abwärme nach § 71 GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieKraftWaerme-Kopplung	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Kraft-Wärme-Kopplung nach § 71 GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
erneuerbareEnergieFernwaerme	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Fernwärme nach § 71 GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
anforderungAnteiligeNutzungErneu-erbareEnergie	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass die Anforderung gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 3 GEG nicht gilt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
waermeKaelteVersorgungImQuartier	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass die Wärme- oder Kälteversorgung im Quartier nach § 107 GEG erfolgt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
gasfoermigeBiomasseversorgung	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass es sich um eine gasförmige Biomasseversorgung nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GEG handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
gasfoermigeBiomasseversorgung-Bescheinigung	Anlagen	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier ist die Bescheinigung zur gasförmigen Biomasseversorgung beizufügen.				
waermerueckgewinnung	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass Wärmerückgewinnung nach § 68 GEG genutzt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
sonstiges	datatypeC	**0..1**	II.5.2	154
Dieses Feld kann genutzt werden, um Erläuterungen zu übermitteln.				

II.4.2.12.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0903

II.4.2.12.6 ErfuellungserklaerungBestandsbau

Typ: **ErfuellungserklaerungBestandsbau**

Dieses Element ist zu befüllen, wenn es sich um einen Bestandsbau handelt.

Abbildung II.4.108. ErfuellungserklaerungBestandsbau

Kindelemente von ErfuellungserklaerungBestandsbau				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
einhaltungVorgaben50GEG	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass die Vorgaben des GEG nach § 50 Abs. 1 GEG eingehalten werden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
energieausweisDokumentation	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass zur Erfüllung der Anforderungen eine Dokumentation mittels Energieausweis genutzt werden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
energieausweisDokument	Anlagen	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier ist der Energieausweis beizufügen.				
anforderungAussenbauteile	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass die Anforderungen an Außenbauteile der neu hinzugekommenen Räume gemäß § 51 Abs. 1 GEG eingehalten werden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
sommerlicherWaermeschutz	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass der sommerliche Wärmeschutz (Ausbau beträgt mehr als 50m2) nach § 51 Abs. 2 GEG nachgewiesen wurde. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
beratungsgespraech	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass ein informatorisches Beratungsgespräch durchgeführt wurde. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
vereinfachtesVerfahrenEinzonenmodell	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass es sich um ein vereinfachtes Verfahren nach § 32 GEG (Einzonenmodell) handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
geometrischeAbmessung	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass eine geometrische Abmessung (vereinfachtes Verfahren oder Erfahrungswerte) nach § 50 GEG ermittelt wurde. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
waermeKaelteVersorgungImQuartier	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass die Wärme- oder Kälteversorgung im Quartier nach § 107 GEG erfolgt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				

II.4.2.12.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0903

II.4.2.13 Datentypen zu Befunden von formellen und materiellen Prüfungen

II.4.2.13.1 BefundlisteFormell

Typ: **BefundlisteFormell**

Dieser Typ beinhaltet die Befunde der formellen Prüfung eines Antrags oder einer Anfrage. Für jeden Befund sind die entsprechenden Parameter gefüllt, die Inhalt und Bezug des Befundes für den Antragsteller bzw. Anfragenden nachvollziehbar machen.

Abbildung II.4.109. BefundlisteFormell

Kindelement von `BefundlisteFormell`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
befund		**1..n**		
Dieses Element stellt genau einen Befund der Befundliste dar.				
artDesBefundes	`Code.FormelleBefundeArt`	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird die Befundkategorie angegeben, der dieser Befund zugeordnet werden kann.				
refAnlage	`RefAnlage`	**0..1**	II.4.2.13.2	107
Für Befunde, die sich auf eine eingereichte Bauvorlage bzw. eine sonstige Anlage zum Antrag beziehen, wird in diesem Objekt der Bezug hergestellt.				
betroffeneAnlage	`Code.AnlageArt`	**0..1**	II.5.1	153
Für Befunde, die Mängel an einer eingereichten Bauvorlage oder das Fehlen einer Bauvorlage (einer bestimmten Art) betreffen, wird in diesem Element die Art dieser Bauvorlage angegeben (die den Mangel hat bzw. die nachzureichen ist).				
beschreibung	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier wird der Sachverhalt des Befundes beschrieben. Dieser Sachverhalt ist eine detailliertere Darstellung im Rahmen der parallel angegebenen Art des Befundes.				

II.4.2.13.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0121, 0301, 0502, 0701, 0711, 0721

II.4.2.13.2 RefAnlage

Typ: **`RefAnlage`**

Typ für die Bezugnahme auf Bestandteile eines Antrags oder eines Auftrags. Dieser Typ wird im Kontext einer formellen Prüfung eingesetzt.

Abbildung II.4.110. RefAnlage

Kindelemente von `RefAnlage`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnung	`datatypeDNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Hier wird die Bezeichnung der referenzierten Bauvorlage angegeben.				
versionsnummer	`xs:positiveInteger`	**1**		
Hier ist die Versionsnummer der referenzierten Bauvorlage einzutragen.				

II.4.2.13.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0121, 0301, 0502, 0701, 0711, 0721

II.4.2.13.3 BefundlisteMateriell

Typ: **`BefundlisteMateriell`**

Eine Instanz dieses Typs steht für eine Befundliste der materiellen Prüfung eines Antrags. Jeder Befund beinhaltet die Parameter, die einen belastenden Verwaltungsakt im Kontext eines Baugenehmigungsvorgangs definieren.

Abbildung II.4.111. BefundlisteMateriell

Kindelement von `BefundlisteMateriell`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
befund		**1..n**		
Jedes Element steht für einen belastenden Verwaltungsakt im Kontext des aktuellen Baugenehmigungsvorgang, zu dem der Adressat der Nachricht zu einer Stellungnahme aufgefordert ist.				
rechtsbereich	`Code.Rechtsbereich`	**1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt den Rechtsbereich, innerhalb dessen der belastende Verwaltungsakt liegt.				
bezeichnungRegelverstoss	`datatypeCNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Hier wird die Bezeichnung des betreffenden Regelverstoßes genannt.				
begruendung	`datatypeCNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Hier wird begründet, inwiefern es sich um einen Regelverstoß handelt.				

II.4.2.13.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0203, 0213, 0223, 0233, 0243, 0253, 0263, 0504

II.4.2.13.4 BefundlistePruefungBauzustand

Typ: **`BefundlistePruefungBauzustand`**

Eine Instanz dieses Typs steht für eine Befundliste der materiellen Prüfung eines Antrags. Jeder Befund beinhaltet die Parameter, die einen belastenden Verwaltungsakt im Kontext eines Baugenehmigungsvorgangs definieren.

Abbildung II.4.112. BefundlistePruefungBauzustand

Kindelement von `BefundlistePruefungBauzustand`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
befund		**1..n**		
Jedes Element steht für einen belastenden Verwaltungsakt im Kontext des aktuellen Baugenehmigungsvorgang, zu dem der Adressat der Nachricht zu einer Stellungnahme aufgefordert ist.				
beschreibung	`datatypeCNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Hier wird der festgestellte Mangel beschrieben.				
verweise	`Text`	**0..1**	II.5.1	153
Hier kann ein Verweis auf eine Nebenbestimmung der Baugenehmigung eingefügt werden, oder auf z. B. den Prüfbericht Standsicherheit oder Brandschutz.				
rechtsbereich	`Code.Rechtsbereich`	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt (falls zutreffend) den Rechtsbereich, innerhalb dessen die Bestimmung liegt, gegen die im Kontext des Befundes verstoßen wurde.				

II.4.2.13.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0921

II.4.2.14 Datentypen zu Anhörung und Bescheid

II.4.2.14.1 StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt

Typ: **`StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt`**

Dieser Typ nimmt die Parameter einer Stellungnahme auf, mit der sich ein Antragsteller zu einem belastenden Verwaltungsakt äußert.

Abbildung II.4.113. StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt

Kindelemente von `StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnungRegelverstoss	`datatypeCNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Bezeichnung des betreffenden Regelverstoßes genannt.				
stellungnahme	`TextFormatiert`	**1**	II.5.1	153
Dieses Element enthält die Stellungnahme des Antragsstellers. Sie nimmt auf die Beanstandung Bezug.				

II.4.2.14.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0204, 0214, 0224, 0234, 0244, 0254, 0264

II.4.2.14.2 Bescheid

Typ: **`Bescheid`**

Dieser Typ beinhaltet die Parameter eines Bescheides, den die Bauaufsichtsbehörde nach Prüfung eines Antrags erlässt.

Abbildung II.4.114. Bescheid

Kindelemente von `Bescheid`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
tenor		**1**		
Hier wird der Bescheid formuliert. Es handelt sich entweder um eine Genehmigung oder um eine Ablehnung.				
istGenehmigung	`xs:boolean`	**1**		
Falls der Tenor positiv ist (Genehmigung), so ist in diesem Element "true" zu übermitteln, andernfalls (Ablehnung) "false".				
kommentareFachrecht		**0..1**		

Kindelemente von Bescheid				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Unterhalb dieses Elements sind - falls solche vorliegen - zur Information die Kommentare bzw. Bewertungen aus den beteiligten Stellen nach Fachrecht festgehalten. Sie sind im Verfahren der Bauaufsichtsbehörde berücksichtigt worden, das zum vorliegenden Bescheid geführt hat.				
kommentarFachrecht	**Text**	**1..n**	II.5.1	153
Pro Kommentar aus einem Fachbereich ist ein eigenes Element (welches mehrere Absätze Text enthalten kann) zu füllen.				
abweichung	**AbweichungBearbeitet**	**0..n**	II.4.2.10.2	93
Hier werden ggf. die Erläuterungen zur Genehmigung einer beantragten Abweichung eingetragen.				
nebenbestimmung	**Nebenbestimmung**	**0..n**	II.4.2.14.3	110
Hier werden ggf. die Nebenbestimmungen zum Bescheid eingefügt.				
begruendung	**TextFormatiert**	**0..1**	II.5.1	153
Falls der Bescheid ablehnend ausgefallen ist, wird in diesem Element die entsprechende Begründung geliefert.				
baufreigabeschein	**DatenBaufreigabeschein**	**0..1**	II.4.2.10.5	95
Hier sind die Daten zum Baufreigabeschein (sog. "Roter Punkt") zu übermitteln. Falls die Baugenehmigung, auf die sich der Bescheid bezieht, Auflagen und Bedingungen enthält, ist die Baufreigabe separat mittels Nachricht anzeige.baubeginnBaufreigabe.0902 zu übermitteln.				
rechtshelfsbelehrung	**Text**	**1**	II.5.1	153
Hier werden die Rechtshelfsbelehrungen zum Bescheid gegeben.				
hinweise	**TextFormatiert**	**0..1**	II.5.1	153
Hier werden ggf. ergänzende Hinweise zum Bescheid gegeben.				

II.4.2.14.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0205, 0215, 0225, 0235, 0245, 0255, 0265, 0400

II.4.2.14.3 Nebenbestimmung

Typ: **Nebenbestimmung**

Dieser Typ beinhaltet die Parameter, die eine Nebenbestimmung definieren.

Abbildung II.4.115. Nebenbestimmung

Kindelemente von Nebenbestimmung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
art	**Code.NebenbestimmungArt**	**1**	II.4.3.17.1	149
Hier wird die Art genannt, von der die erlassene Nebenbestimmung ist.				
rechtsbereich	**Code.Rechtsbereich**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt den Rechtsbereich, innerhalb dessen die Nebenbestimmung erlassen ist.				

Kindelemente von Nebenbestimmung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nebenbestimmung	**TextFormatiert**	**1**	II.5.1	153
Hier wird die Nebenbestimmung formuliert.				

II.4.2.14.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0205, 0215, 0225, 0235, 0245, 0255, 0265, 0303, 0400, 0506, 0800, 0801, 0912, 0922

II.4.2.14.4 StellungnahmeStrukturiert

Typ: **StellungnahmeStrukturiert**

Dieser Typ beinhaltet die Parameter einer strukturierten Stellungnahme, die die beteiligte Behörde für die Zustellung ihrer Stellungnahme verwenden kann.

Abbildung II.4.116. StellungnahmeStrukturiert

Kindelemente von StellungnahmeStrukturiert				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
idAnliegen	**UUID**	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den "Universally Unique IDentifier (UUID)" des Beteiligungsanliegens. Der UUID ermöglicht es, die Stellungnahme dem Beteiligungsanliegen, auf das sie sich bezieht, eindeutig zuzuordnen.				
tenor		**1**		
Hier wird der Tenor der Stellungnahme formuliert. Handelt es sich um eine Zustimmung, kann diese mit oder ohne Nebenbestimmung zugestellt werden. Falls eine Abweichungsentscheidung in diesem Fall vorliegt, kann diese positiv oder negativ ausfallen.				
istZustimmung	**xs:boolean**	**1**		
Falls die Stellungnahme positiv ausgefallen ist (Zustimmung), so wird in diesem Element "true" übermittelt, andernfalls "false". Falls die Zustimmung nur unter der Voraussetzung erteilt wird, dass die angegebenen Nebenbestimmungen eingehalten werden, wird der Tenor als "positiv mit Einschränkungen" betrachtet und ebenfalls "true" übermittelt.				
rechtsbereich	**Code.Rechtsbereich**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt den Rechtsbereich, innerhalb dessen die Stellungnahme zugestellt wird.				
abweichung	**AbweichungBearbeitet**	**0..n**	II.4.2.10.2	93
Hier werden ggf. die Erläuterungen zur Stellungnahme geliefert, die eine beantragte Abweichung betreffen.				
nebenbestimmung	**Nebenbestimmung**	**0..n**	II.4.2.14.3	110
Hier werden ggf. Nebenbestimmungen zur Stellungnahme eingefügt. Falls Nebenbestimmungen angegeben werden, gilt das Ergebnis der Stellungnahme als "positiv mit Einschränkungen".				
begruendung	**TextFormatiert**	**0..1**	II.5.1	153
Falls die Stellungnahme nicht zustimmend ausgefallen ist, oder falls unter Angabe von Nebenbestimmungen zugestimmt wurde, muss in diesem Element die entsprechende Begründung geliefert werden.				
gegenstand	**TextFormatiert**	**0..1**	II.5.1	153

Kindelemente von StellungnahmeStrukturiert				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In dieses Element können fachrechtlich zu erteilende Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse oder Gestattungen der zuständig beteiligten Dienststelle eingetragen werden. Diese können dadurch bei konzentrierten Genehmigungsverfahren in einem einheitlichen Verwaltungsakt zusammenfasst werden.				
stellungnahme	**TextFormatiert**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element können bei der Beteiligung sachverständiger Stellen Angaben zur Nachvollziehbarkeit der Entscheidung gemacht oder fachliche Einschätzungen zu einem Sachverhalt erläutert werden.				
zustaendigeStelle	**TextFormatiert**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element können Kontaktdaten der für die Überwachung zuständigen Stelle gemacht werden. Diese können zur Kontaktaufnahme bezüglich der Auflagen und Hinweise des jeweiligen Fachbereichs dienen.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Die für das Verständnis der Stellungnahme notwendigen Bauvorlagen werden in diesem Objekt eingefügt.				

II.4.2.14.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0303

II.4.2.14.4.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
sch-bet-001	Wenn der Tenor der Stellungnahme negativ ist, muss eine Begründung angegeben werden.
	`not(xbau:tenor/xbau:istZustimmung='false' and string-length(normalize-space(xbau:begruendung/text))=0)`
sch-bet-002	Wenn der Tenor der Stellungnahme positiv ist, aber Nebenbestimmungen genannt werden (d.h. Tenor positiv mit Einschränkungen), muss eine Begründung angegeben werden.
	`not((xbau:tenor/xbau:istZustimmung='true' and xbau:nebenbestimmung) and string-length(normalize-space(xbau:begruendung/text))=0)`

II.4.2.15 Datentypen zu Anlagen (Dokumente)

II.4.2.15.1 Anlagen

Typ: **Anlagen**

Dieser Typ dient dazu, die Metadaten zu Dokumenten aufzunehmen, die einer XBau-Kommunikation (z.B. Antragstellung) als Anlagen beigefügt sind. Als Anlagen sind in erster Linie Bauvorlagen zu nennen, in vielen Fällen zusätzlich weitere Anlagen (wie Nachweise und ergänzende Dokumentationen).

Abbildung II.4.117. Anlagen

Kindelement von Anlagen				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlage	**MetadatenAnlageErweitert**	**1..n**	II.4.2.15.3	114
Jede Instanz dieses Elements steht für eine Anlage (Bauvorlage, Primärdokument) zum vorliegenden Antrag bzw. zur übermittelten XBau-Fachnachricht.				

II.4.2.15.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0110, 0111, 0120, 0121, 0122, 0126, 0150, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 0212, 0213, 0214, 0215, 0220, 0222, 0223, 0224, 0225, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 0240, 0242, 0243, 0244, 0245, 0250, 0252, 0253, 0254, 0255, 0260, 0262, 0263, 0264, 0265, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0310, 0400, 0500, 0503, 0505, 0506, 0508, 0600, 0601, 0602, *0603*, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0710, 0711, 0712, 0713, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0726, 0730, 0800, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0910, 0911, 0912, 0913, 0920, 0923, 0931, 0950, 0952, 0953

II.4.2.15.2 MetadatenAnlage

Typ: **`MetadatenAnlage`**

Dieser Typ nimmt die Metadaten zu einer Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage auf, die gemäß der Architektur der Übertragung von Primärdokumenten im Zusammenhang mit einer XBau-Fachnachricht benötigt werden.

Die Anlage wird entweder als Anhang zur XBau-Fachnachricht übermittelt.

Oder sie wird dem Adressaten per Verlinkung zur Verfügung gestellt, also über ein Quellsystem, das sich in seiner Kontrolle befindet.

Abbildung II.4.118. MetadatenAnlage

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`MetadatenAnlage`** (siehe Abschnitt II.5.1 auf Seite 153).

Kindelemente von `MetadatenAnlage`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnung	**`datatypeDNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist eine deskriptive Bezeichnung der Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage einzutragen, z. B. "Grundriss 3. OG".				
versionsnummer	**`xs:positiveInteger`**	**1**		
Hier wird eine Versionsnummer eingetragen. Sie dient dazu, (sequentiell eingereichte) Bauvorlagen (oder sonstige Anlagen) zu unterscheiden, die dieselbe Bezeichnung tragen.				
datum	**`xs:date`**	**1**		
Hier ist das Datum der Erstellung bzw. der letzten Bearbeitung dieser Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage einzutragen.				
anlageart	**`Code.AnlageArt`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements wird die Art dieser Bauvorlage oder sonstigen Anlage näher spezifiziert.				
mimeType	**`Code.XBau-MimeType`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt - analog zur Übermittlung von E-Mail-Anlagen - den MIME-Typ der angehängten oder verlinkten Bauvorlage (z.B. text/xml, text/plain, application/gzip oder application/pdf). Die Angabe ist mandatorisch, weil eine für den Empfänger zur Verarbeitung der Daten notwendige Information. Als Anlagen können u.a. auch IFC-Darstellungen (gemäß der Technologie Building Information Modeling (BIM)) des Bauvorhabens übermittelt werden. Entsprechende Kennzeichnungen des mimeTypes (ifc, ifcXML, ifcZIP) sind dafür verfügbar.				
anhangOderVerlinkung	**`AnhangOderVerlinkung`**	**1**	II.5.1	153

Kindelemente von `MetadatenAnlage`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Eine Instanz dieses Elements enthält passende Metadaten zur Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage, je nachdem ob diese (i) als Anhang mit dieser XBau-Nachricht übermittelt wird oder ob sie (ii) über einen Link zugänglich gemacht wird, der in diese XBau-Nachricht eingetragen ist.				

II.4.2.15.2.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: MetadatenAnlageErweitert

II.4.2.15.3 MetadatenAnlageErweitert

Typ: **`MetadatenAnlageErweitert`**

Dieser Typ erweitert den Typ MetadatenAnlage um eine Kennzeichnung für Dokumente, die durch Übermittlung ihrer Metadaten bei der Antragstellung schon angekündigt werden, aber der Baufaufsichtsbehörde erst zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden.

Abbildung II.4.119. MetadatenAnlageErweitert

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **`MetadatenAnlage`** (siehe Abschnitt II.4.2.15.2 auf Seite 113).

Kindelement von `MetadatenAnlageErweitert`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
wirdNachgereicht	**`xs:boolean`**	**0..1**		
Kennzeichnung für Dokumente, deren Metadaten hier schon übermittelt werden, die der Bauaufsichtsbehörde aber erst zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden (als Datei, auf die sich die Metadaten beziehen). Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Es kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden (vgl. MBO § 68) . Das betrifft nur die aufschiebungsfähigen Bestandteile des Antrags, die nicht zur Fristverzögerung führen. Aus Sicht der Bauprüfer ist es wünschenswert, wenn die beabsichtigte Nachreichung von Bauvorlagen durch den Antragsteller erklärt wird. Damit können unnötige Nachforderungen vermieden werden.				

II.4.2.15.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0110, 0111, 0120, 0121, 0122, 0123, 0126, 0150, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 0212, 0213, 0214, 0215, 0220, 0222, 0223, 0224, 0225, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 0240, 0242, 0243, 0244, 0245, 0250, 0252, 0253, 0254, 0255, 0260, 0262, 0263, 0264, 0265, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0310, 0400, 0500, 0503, 0505, 0506, 0508, 0600, 0601, 0602, *0603*, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0710, 0711, 0712, 0713, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0726, 0730, 0800, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0910, 0911, 0912, 0913, 0920, 0923, 0931, 0950, 0952, 0953

II.4.2.16 Datentypen für die Darstellung von Text und Bezug

II.4.2.16.1 Bezug

Typ: **`Bezug`**

Dieser Typ gestattet Eintragungen, um auf einen Antrag, einen Vorgang und ggf. auf eine Nachricht, die im Rahmen dieses Vorgangs gesendet worden ist, Bezug zu nehmen.

Abbildung II.4.120. Bezug

Kindelemente von `Bezug`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenz	`UUID`	**0..1**	II.5.2	154
Hier ist der Identifier des Antragsservice (der mit dem Antrag bzw. der Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist) oder der Abfrage (auf die die vorliegende Nachricht eine Antwort ist) anzugeben. Falls die vorliegende Nachricht an ein Online-Portal gerichtet ist, kann so der Projektraum bzw. Postkorb angesteuert werden. Falls die vorliegende Nachricht an die Statistik gerichtet ist, muss das Kindelement "referenz" befüllt sein.				
vorgang	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Eine Instanz dieses Elements enthält, falls ein solches vergeben wurde, das Zeichen (Aktenzeichen) des von der Bauaufsichtsbehörde geführten Vorgangs, innerhalb dessen diese Nachricht übermittelt wird.				
bezugNachricht	`Identifikation.Nachricht`	**0..1**	II.4.1.1	25
Falls ein solcher Zusammenhang vorliegt, sind hier die Kennungen der Nachricht einzutragen, auf die sich diese Nachricht bezieht.				

II.4.2.16.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0220, 0222, 0262

Von diesem Typ leiten ab: BezugStatistikmeldung

II.4.2.16.2 BezugHauptbaugenehmigung

Typ: **`BezugHauptbaugenehmigung`**

Dieser Typ nimmt Eintragungen im Rahmen der Beantragung eines Nachtrags zu einer bereits erteilten Baugenehmigung auf. Diese Eintragungen dienen dazu, auf die bereits erteilte Baugenehmigung Bezug zu nehmen.

Abbildung II.4.121. BezugHauptbaugenehmigung

Kindelement von `BezugHauptbaugenehmigung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
vorgang	`datatypeCNotBlank`	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Zeichen (Aktenzeichen) der Hauptbaugenehmigung einzutragen, also des Vorgangs, im Rahmen dessen die Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung erteilt hat, zu der mit der vorliegenden Nachrichteninstanz ein Nachtrag beantragt wird.				

II.4.2.16.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0220, 0222, 0262

II.4.2.16.3 BezugVorbescheid

Typ: **`BezugVorbescheid`**

Dieser Typ nimmt im Rahmen der Beantragung einer Baugenehmigung den Bezug auf einen in der Vergangenheit erteilten Vorbescheid auf.

Abbildung II.4.122. BezugVorbescheid

Kindelemente von `BezugVorbescheid`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
vorgang	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Zeichen (Aktenzeichen) des erteilten Vorbescheids einzutragen.				
datum	**`xs:date`**	**1**		
In dieses Element ist das Datum des erteilten Vorbescheids einzutragen.				
referenz	**`UUID`**	**0..1**	II.5.2	154
In dieses Element ist die Referenz des erteilten Vorbescheids einzutragen. Dies ist der Identifier des Antragsservice (der mit dem Antrag bzw. der Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde (bzw. Aufsichtsbehörde für den Breitbandausbau) eingegangen ist) oder der Abfrage (auf die die vorliegende Nachricht eine Antwort ist). Falls die vorliegende Nachricht an ein Online-Portal gerichtet ist, kann so der Projektraum bzw. Postkorb angesteuert werden.				

II.4.2.16.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0220, 0222, 0262

II.4.2.16.4 BezugBauberatung

Typ: **`BezugBauberatung`**

Dieser Typ dient der Bezugnahme auf eine in der Vergangenheit stattgefundene Bauberatung.

Abbildung II.4.123. BezugBauberatung

Kindelement von `BezugBauberatung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
vorgang	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Zeichen (Aktenzeichen) der vorangegangenen Bauberatung einzutragen.				

II.4.2.16.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0220, 0222, 0262

II.4.2.16.5 NachweisbezugType

Typ: **`NachweisbezugType`**

Dieser Datentyp dient dazu, einen Bezug zu einem XNachweis-Abruf herzustellen.

Abbildung II.4.124. NachweisbezugType

Kindelement von `NachweisbezugType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
abrufId	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Hier wird die ID des XNachweis-Abrufs angegeben, bei dem der Inhalt eines Nachrichtenelements übermittelt wurde. Diese ID entspricht dem XNachweis-Attribut requestId.				

II.4.2.16.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.2.16.6 DatenabrufType

Typ: **`DatenabrufType`**

Dieser Datentyp enthält die Metadaten eines XNachweis-Abrufs.

Die im Rahmen dieses Abrufs übermittelten Nachrichtenelemente werden über die Abruf-ID referenziert.

Abbildung II.4.125. DatenabrufType

Kindelemente von `DatenabrufType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
abrufId	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element ist die ID eines XNachweis-Datenabrufs. Sie entspricht der in der XNachweis-Nachricht übermittelten requestId. Daten, die aus diesem Abruf stammen, wird die ID im Element nachweisbezug beigefügt.				
zeitstempel	**`xs:dateTime`**	**1**		
In diesem Element werden Datum und Zeit des Abrufs dokumentiert.				
quelle	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Hier wird die Quelle des Datenabrufs angegeben, z.B. das Register.				
nachweissubjekt	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element ist das Nachweissubjekt (Person oder Unternehmen) zu nennen, zu dem die Daten abgerufen wurden. Die Angabe sollte hinreichend genau sein, um eine zweifelsfreie Zuordnung zu ermöglichen.				
zweck	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
In diesem Element kann angegeben werden, welchem Zweck der Datenabruf dient, z.B. Bauvorlageberechtigung Entwurfsverfasser.				

II.4.2.16.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200

II.4.3 Datentypen für Code und Codelisten

In diesem Abschnitt sind die Datentypen dargestellt, die dazu dienen, Codelisten in den XBau-Nachrichtenaustausch einzubinden. Sie werden *Code-Datentypen* genannt.

Einleitend ist eine Übersichtstabelle abgedruckt, die die XBau-relevanten Codelisten nennt und ihren Zusammenhang zum entsprechenden Code-Datentyp herstellt (Verlinkung in Spalte *Code-Datentyp*). Außerdem verweist sie jeweils auf die Dokumentation der Inhalte der Codeliste im Anhang der vorliegenden Spezifikation (Verlinkung in Spalte *Codeliste*). In der Spalte *Typ* nennt sie den Nutzungstyp gemäß XÖV-Handbuch (XBau verwendet Typen 1, 3 und 4).

Im Falle von Typ 3 und 4 ist hier in der Spezifikation keine bestimmte Version eingetragen ("--" in Spalte *Version*), denn diese wird erst zur Laufzeit, in der XBau-Nachrichteninstanz, festgelegt.

Im Fall von Typ 4 ist darüber hinaus auch kein Eintrag in Spalte Codeliste zu finden (aus demselben Grund).

Einbindung gemäß Typ 1
: *Typ 1* bedeutet (siehe z.B. Abschnitt II.4.3.2.1 auf Seite 122), dass der Inhalt der Codeliste innerhalb der XBau-Spezifikation definiert ist (interne Codeliste). URI und Version der eingebundenen Codeliste werden im Code-Datentyp festgelegt.

Einbindung gemäß Typ 3
: Für Typ 3 wird im Code-Datentyp per URI die Identität der einzubindenden Codeliste genannt (siehe z. B. Abschnitt II.4.3.13.2 auf Seite 146. Die Version wird aber nicht in der XBau-Spezifikation festgelegt; das geschieht erst zur Laufzeit (durch Eintrag in der XBau-Nachrichteninstanz). Entsprechend kann der Inhalt der Codeliste nicht in der XBau-Spezifikation eingetragen sein (externe Codeliste), sondern wird unabhängig von dieser gepflegt - durch den XBau-Betrieb selber oder durch andere Herausgeber wie das Statistische Bundesamt.

Einbindung gemäß Typ 4
: Für Typ 4 (vgl. z.B. Abschnitt II.4.3.4.11 auf Seite 126 wird sowohl Identität als auch Version der einzubindenden Codeliste erst zur Laufzeit - also durch Eintrag in der XBau-Nachrichteninstanz - festgelegt. In der XBau-Spezifikation wird lediglich der Zweck definiert (z. B. Festlegung des Mime-Types), nicht die Identität der Codeliste, die dafür einzusetzen ist.

II.4.3.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Code-Datentyp
: Alle in XBau-Hochbau definierten Code-Datentypen in alphabetischer Reihenfolge.

Codeliste
: Der Name (kurz)[1] der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste.

Version
: Die Version der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste (Attribut listVersionID).

Typ
: Art der Codelistennutzung, wie im XÖV-Handbuch beschrieben.

[1] Weitere Informationen zu den Metadaten einer Codeliste sind im aktuellen XÖV-Handbuch beschrieben.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.AbgangUmfang	Statistik Abgang Umfang	2.0	1
Code.AbgangUrsache	Statistik Abgang Ursache	2.0	1
~~Code.AbgasanlageArt~~	~~Baubeschreibung Abgasanlage Art~~	~~2.0~~	~~1~~
Code.AbweichungArt	--	--	4
~~Code.AnlageArt~~	~~XBau Anlage Art~~	~~--~~	~~3~~
Code.ArtBaulastauskunft	Art der Baulastauskunft	1.0	1
Code.ArtBerichtPruefingenieur	Art Bericht Prüfingenieure	1.0	1
Code.ArtDerBaulast	--	--	4
Code.ArtDesBaudenkmals	Art Des Baudenkmals	2.0	1
Code.ArtDesBauens	Art des Bauens	1.0	1
Code.AufstellortArt	Baubeschreibung Aufstellort Art	2.0	1
Code.Ausstattung	Baubeschreibung Ausstattung	2.0	1
Code.Baufortschritt	Statistik Baufortschritt	2.0	1
Code.BauherrOderEigentuemerArt	Statistik Bauherr oder Eigentümer Art	2.0	1
Code.Baulastauskunft	Baulastauskunft	3.0	1
Code.BaulicheAnlagenSonstige	--	--	4
Code.BaumassnahmeArt	Baumaßnahme Art	2.0	1
Code.Baustoff	Statistik Baustoff	2.0	1
Code.BaustoffPI	Baustoff Prüfingenieure	1.0	1
Code.BautaetigkeitArt	Statistik Bautätigkeit Art	2.0	1
Code.BautechnischerNachweisArt	Bautechnischer Nachweis Art	3.0	1
Code.Bauteilkategorie	Baubeschreibung Bauteilkategorie	2.0	1
Code.BauvorlageberechtigungSachverhalt	--	--	4
~~Code.Bauweise~~*Code.BauweiseArt*	~~Bauweise nach BauNVO~~*Statistik Bauweise Art*	~~2.0~~*1.0*	1
Code.BauwerteGebaeudeartenPPVO	--	--	4
~~Code.BauwerteZuschlaegePPVO~~	~~--~~	~~--~~	~~4~~
Code.BedachungArt	Baubeschreibung Bedachung Art	2.0	1
Code.Beleuchtung	Baubeschreibung Beleuchtung	3.0	1
Code.Bemessung	Baubeschreibung Bemessung	2.0	1
Code.BenachrichtigungAnlass	--	--	4
Code.BeteiligterFachrichtung	Beteiligter Fachrichtung	3.0	1
Code.BeteiligterRolle	Beteiligter Rolle	2.0	1
Code.BeteiligungRolle	Beteiligung Rolle	2.0	1
Code.BetriebArt	Betriebsbeschreibung Betrieb Art	3.0	1
Code.BindungsbescheidArt	Bindungsbescheid Art	2.0	1
Code.Brennstoff	Baubeschreibung Brennstoff	2.0	1
Code.EinhaltungBarrierefreiheit	Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit	3.0	1

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.EinhaltungBarrierefreiheitBei	Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit bei	2.0	1
Code.EinhaltungGebaeudeenergiegesetz	Baubeschreibung Einhaltung Gebäudeenergiegesetz	1.0	1
Code.EntlueftungArt	Baubeschreibung Entlüftung Art	2.0	1
Code.Entwaesserung	Entwässerung	1.0	1
Code.ErfuellungAnlegungKinderspielplatz	Baubeschreibung Erfüllung Anlegung Kinderspielplatz	2.0	1
Code.ErklaerenderRolle	Erklärender Rolle	1.0	1
Code.ErleichterungGegenstand	--	--	4
Code.Fachgebiet	Fachgebiet	1.0	1
Code.FeuerstaetteArt	Baubeschreibung Feuerstaette Art	2.0	1
Code.FeuerungsanlagenZweck	Baubeschreibung Feuerungsanlagen Zweck	2.0	1
Code.Fuehrung	Baubeschreibung Führung	2.0	1
Code.GEG	Baubeschreibung GEG	1.0	1
Code.Garagentyp	MBO Garagentypen	2.0	1
Code.GebaeudeAlter	Statistik Gebäude Alter	2.0	1
Code.Gebaeudeklasse	Gebäudeklassen	3.0	1
Code.Genehmigungsfreistellung	Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis	3.0	1
Code.HaustypWohngebaeude	Statistik Haustyp Wohngebäude	2.0	1
Code.HeizungArt	Statistik Heizung Art	2.0	1
Code.Kammer	Kammer	2.0	1
Code.Kuehlung	Statistik Kühlung	2.0	1
Code.LagerbehaelterArt	Baubeschreibung Lagerbehaelter Art	2.0	1
Code.LagerbehaelterBauart	Baubeschreibung Lagerbehaelter Bauart	2.0	1
Code.LagerortBrennstoff	Baubeschreibung Lagerort Brennstoff	2.0	1
Code.LueftungDesAufstellraums	Baubeschreibung Lüftung des Aufstellraums Art	2.0	1
Code.Lueftungsanlagen	Statistik Lüftungsanlagen	2.0	1
Code.Materialien	Betriebsbeschreibung Materialien	3.0	1
Code.MppvoBauwerksklasse	MPPVO Bauwerksklassen	2.0	1
Code.MppvoNachpruefungGrund	MPPVO Nachprüfung Grund	2.0	1
Code.MppvoPruefungTechnischeAnlageAnlass	MPPVO Anlass Prüfung technische Anlage	3.0	1
Code.MppvoTechnischeAnlage	--	--	4
Code.MppvoTechnischeAnlageWeiterbetrieb	MPPVO Prüfung technische Anlage Weiterbetrieb	3.0	1
Code.Muendung	Baubeschreibung Mündung	2.0	1
Code.NebenbestimmungArt	Nebenbestimmung Art	3.0	1
Code.NichtwohngebaeudeArt	Statistik Nichtwohngebäude Art	3.0	1
Code.Nutzungsflaechen	Bauvorhaben Datenblatt Nutzungsflächen	2.0	1

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.OeffentlicheBekanntmachung	Öffentliche Bekanntmachung	2.0	1
Code.RaeumeAnzahl	Statistik Räume Anzahl	3.0	1
Code.RltAnlage	Baubeschreibung RLT-Anlage	2.0	1
Code.Sonderbauten	--	--	4
Code.StatusBauportal	Status Bauportal	--	3
Code.StatusSozialerWohnungsbau	Status Sozialer Wohnungsbau	1.0	1
Code.StatusSperrungKammernverzeichnis	Status Sperrung Kammernverzeichnis	1.0	1
Code.Strassenanbindung	--	--	4
Code.SystematikDerBauwerkeBautaetigkeit	Systematik der Bauwerke für die Bautätig-keitsstatistik	--	3
Code.TGAAnlageArt	Baubeschreibung TGA-Anlage Art	2.0	1
Code.UmgebendeBauteile	Baubeschreibung Umgebende Bauteile	2.0	1
Code.VerbindungsstueckArt	Baubeschreibung Verbindungsstück Art	3.0	1
Code.Verfahrensart	--	--	4
Code.VerfahrensartAnStatistik	--	--	4
Code.Verordnung	Betriebsbeschreibung Verordnung	2.0	1
Code.VorbescheidBetreff	Vorbescheid Betreff	2.0	1
Code.WerbeanlageArt	Baubeschreibung Werbeanlage Art	2.0	1
Code.WohngebaeudeArt	Statistik Wohngebäude Art	2.0	1
Code.Wohnungsstatus	Bauvorhaben Datenblatt Wohnungsstatus	2.0	1
Code.XBauNachrichten	XBau-Nachrichten	5.0	1

II.4.3.2 Code-Datentypen zum Nachrichtenkopf

II.4.3.2.1 Code.XBauNachrichten

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Bezeichnungen aller XBau-Nachrichten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 487
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:xbau-nachrichten
-version	5.0

II.4.3.2.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0110, 0111, 0120, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0150, 0151, 0152, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 0212, 0213, 0214, 0215, 0220, 0222, 0223, 0224, 0225, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 0240, 0242, 0243, 0244, 0245, 0250, 0252, 0253, 0254, 0255, 0260, 0262, 0263, 0264, 0265, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0310, 0400, 0401, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0508, 0600, 0601, 0602, 0603, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0710, 0711, 0712, 0713, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0730, 0800, 0801, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0910, 0911, 0912, 0913, 0920, 0921, 0922, 0923, 0930, 0931, 0950, 0952, 0953, 0955

II.4.3.3 Code-Datentypen zu den Beteiligten am Bauprojekt

II.4.3.3.1 Code.BeteiligterRolle

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Rollen von am Bau beteiligten Akteuren
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 445
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:beteiligterrolle
-version	2.0

II.4.3.3.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0710, 0712, 0900, 0910, 0950

II.4.3.3.2 Code.BeteiligterFachrichtung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Fachrichtungen von am Bau beteiligten Akteuren
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 444
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:beteiligterfachrichtung
-version	3.0

II.4.3.3.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.3.3.3 Code.ErklaerenderRolle

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Rollen von Akteuren, die eine Erklärung abgeben
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 452
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:erklaerenderrolle
-version	1.0

II.4.3.3.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0903

II.4.3.4 Code-Datentypen zum Bauvorhaben

II.4.3.4.1 Code.BaulicheAnlagenSonstige

Dieser Code-Typ steht für eine Klassifikation der baulichen Anlagen, die nicht Gebäude sind.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde eine passende Codeliste definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:baulicheanlagen.sonstige auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0903, 0950, 0952

II.4.3.4.2 Code.BaumassnahmeArt

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Einteilung, von welcher grundsätzlichen Art die Maßnahmen im Rahmen eines Bauvorhabens sein können. Die Codeliste ist zweistufig aufgebaut. Es können entweder pauschale Einträge (wie '10 Baumaßnahme') oder präzisere Einträge (wie '11 Errichtung') ausgewählt werden. Die pauschalen Einträge sind bei den Code-Nummern an den ganzen Zehnern zu erkennen (10, 20, 30), die präziseren Einträge an hinzukommenden Einern (11, 12, 13 usw.).
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 438
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baumassnahmeart

Codelisten	
-version	2.0

II.4.3.4.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0401, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.4.3 Code.MppvoBauwerksklasse

Codelisten	
-beschreibung	Bauwerksklassen gemäß Anlage 2 zu § 27 Abs. 4 M-PPVO.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 460
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvobauwerksklasse
-version	2.0

II.4.3.4.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0500, 0503

II.4.3.4.4 Code.Gebaeudeklasse

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste umfasst Gebäudeklassen. Beispielhaft ist die Beschreibung der Gebäudeklassen gemäß § 2 Abs. 3 MBO in der Spalte Dokumentation MBO angefügt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 454
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:gebaeudeklasse
-version	3.0

II.4.3.4.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0950, 0952

II.4.3.4.5 Code.OeffentlicheBekanntmachung

Codelisten	
-beschreibung	Definition der Medien, um das Bauvorhaben öffentlich bekannt zu machen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 491
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:oeffentlichebekanntmachung
-version	2.0

II.4.3.4.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0220, 0222, 0262

II.4.3.4.6 Code.Sonderbauten

Dieser Code-Typ steht für eine Klassifikation von Sonderbauten.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Es wurde eine Codeliste "Sonderbauten gemäß MBO" definiert und als Vorschlag zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:mbo-sonderbauten auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.4.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.4.7 Code.Garagentyp

Codelisten	
-beschreibung	Garagen nach § 2 Abs. 7 MBO, konkretisiert in § 1 Abs. 8 MGarV
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 458
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mbogaragentyp
-version	2.0

II.4.3.4.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

~~II.4.3.4.8 Code.Bauweise~~

~~**Codelisten**~~	
~~-beschreibung~~	~~Angabe zur Bauweise nach §22 BauNVO~~
~~-nutzung~~	~~Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe~~Seite 443
~~-kennung~~	~~urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauweise~~
~~-version~~	~~2.0~~

~~II.4.3.4.8.1 Nutzung des Datentyps~~

II.4.3.4.9 Code.BauvorlageberechtigungSachverhalt

Dieser Codedatentyp steht für Sachverhalte, aufgrund derer eine Person bauvorlageberechtigt sein kann. Diese beruhen auf Landesrecht, das insofern teilweise der Musterbauordnung entspricht.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Code-

listen-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde die Codeliste "Bauvorlageberechtigung Sachverhalt" definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauvorlageberechtigungsachverhalt auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.4.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.3.4.10 Code.NichtwohngebaeudeArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von baulichen Anlagen, die nicht Wohngebäude sind
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 476
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:nichtwohngebaeudeart
-version	3.0

II.4.3.4.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0903, 0950, 0952

II.4.3.4.11 Code.Verfahrensart

Dieser Code-Typ steht für eine Klassifikation der bauordnungsrechtlichen Verfahrensarten.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Es wurde nach landesrechtlichen Anforderungen (Hamburg) eine passende Codeliste definiert und zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:hh:codeliste:verfahrensart auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps

Codelisten	
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.4.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.4.12 Code.BindungsbescheidArt

Codelisten	
-beschreibung	Arten von Bescheiden und sonstigen Entscheidungen, an die ein Bauvorhaben gebunden sein kann und die es daher beeinflussen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 450
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bindungsbescheidart
-version	2.0

II.4.3.4.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0125, 0150, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0710, 0712, 0713, 0720, 0722, 0725, 0730, 0800, 0900, 0903, 0910, 0950, 0952

II.4.3.4.13 Code.ArtDesBaudenkmals

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zum Baudenkmal
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 407
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesbaudenkmals
-version	2.0

II.4.3.4.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.5 Code-Datentypen zum Datenblatt des Bauvorhabens

II.4.3.5.1 Code.Nutzungsflaechen

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste aus Nutzungsflächen (NUF) nach DIN 277
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 441
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:nutzungsflaechen
-version	2.0

II.4.3.5.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.5.2 Code.Wohnungsstatus

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zum Wohnungsstatus. Der Codelistenwert "Sozialwohnung (auslaufend)" darf für neu zu beantragende Bauvorhaben nicht mehr genutzt werden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 442
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:wohnungsstatus
-version	2.0

II.4.3.5.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0950

II.4.3.6 Code-Datentypen zur Hochbaustatistik

II.4.3.6.1 Code.Baustoff

Codelisten	
-beschreibung	Liste der im Bauvorhaben überwiegend verwendeten Baustoffe.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 468
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baustoff
-version	2.0

II.4.3.6.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.6.2 Code.GebaeudeAlter

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste definiert Kategorien für das Alter eines Gebäudes.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 471
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:gebaeudealter
-version	2.0

II.4.3.6.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0426, 0950

II.4.3.6.3 Code.AbgangUmfang

Codelisten	
-beschreibung	Definition des Umfangs des Abgangs
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 464
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:abgangumfang
-version	2.0

II.4.3.6.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0426, 0950

II.4.3.6.4 Code.AbgangUrsache

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält mögliche Ursachen für den Bauabgang.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 465
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:abgangursache
-version	2.0

II.4.3.6.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0426, 0950

II.4.3.6.5 Code.Baufortschritt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zum Baufortschritt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 466
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baufortschritt
-version	2.0

II.4.3.6.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0427

II.4.3.6.6 Code.BautaetigkeitArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten der Bautätigkeit
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 469
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bautaetigkeitart
-version	2.0

II.4.3.6.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.3.6.7 Code.BauweiseArt

Codelisten	
-beschreibung	*Liste der Arten der Bauweisen von Gebäuden*
-nutzung	*Typ: 1, Inhalte der Codeliste sieheSeite 470*
-kennung	*urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauweiseart*
-version	*1.0*

II.4.3.6.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.3.6.8 Code.RaeumeAnzahl

Codelisten	
-beschreibung	Liste für die Klassifizieruung von Wohnungen nach der Anzahl ihrer Räume.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 479
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:anzahlraeume
-version	3.0

II.4.3.6.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0950

II.4.3.6.9 Code.BauherrOderEigentuemerArt

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste definiert die Arten des Bauherren oder Eigentümers.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 467
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauherrodereigentuemerart
-version	2.0

II.4.3.6.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0950

II.4.3.6.10 Code.WohngebaeudeArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Wohngebäudearten
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 480
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:wohngebaeudeart
-version	2.0

II.4.3.6.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601, 0903, 0950, 0952

II.4.3.6.11 Code.HeizungArt

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Heizungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 473
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:heizungart
-version	2.0

II.4.3.6.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.6.12 Code.HaustypWohngebaeude

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Haustypen des Wohngebäudes
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 472
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:haustypwohngebaeude
-version	2.0

II.4.3.6.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.3.6.13 Code.VerfahrensartAnStatistik

Dieser Code-Typ steht für eine Klassifikation von baurechtlichen Verfahren, die in Mitteilungen an die Statistik angegeben werden können.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde eine passende Codeliste definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:hh:codeliste:verfahrensartanstatistik auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt

Codelisten	
-version	unbestimmt

II.4.3.6.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.3.6.14 Code.Lueftungsanlagen

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von sonstigen Lüftungsarten
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 475
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lueftungsanlagen
-version	2.0

II.4.3.6.14.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.6.15 Code.Kuehlung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zur Kühlung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 474
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:kuehlung
-version	2.0

II.4.3.6.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.6.16 Code.StatusSozialerWohnungsbau

Codelisten	
-beschreibung	Liste zum Status der Förderbeantragung zu sozialer Wohnraumförderung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 482
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:statussozialerwohnungsbau
-version	1.0

II.4.3.6.16.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0900, 0910

II.4.3.6.17 Code.SystematikDerBauwerkeBautaetigkeit

Die Codeliste enthält die notwendigen Sechssteller der Wohn- und Nichtwohngebäude.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:destatis:codeliste:systematikderbauwerkebautaetigkeit auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Zur Verwendung als Gebäudesignierschlüssel in XBau. Die Codeliste enthält keine Oberkategorien, sondern nur die notwendigen Sechssteller der Wohn- und Nichtwohngebäude. Das Statistische Bundesamt legt mit der vorliegenden Neufassung der "Systematik der Bauwerke" (SB) eine Klassifikation vor, welche zur Vereinheitlichung der in den Bau- und Wohnungsstatistiken (Bautätigkeitsstatistiken, Bauberichterstattung, Gebäude- und Wohnungszählungen, Wohnungsstichproben, Baupreisstatistiken) verwendeten Begriffe und Bauwerksgliederungen beitragen soll. Insbesondere soll die Systematik der Bauwerke als Signierschlüsselverzeichnis in den Bautätigkeitsstatistiken angewendet werden. Diese Systematik kann bedarfsweise in gekürzten oder ausführlichen Fassungen verwendet werden. Die vorliegende Neufassung löst die 1970 erschienene Arbeitsunterlage ab.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:destatis:codeliste:systematikderbauwerkebautaetigkeit
-version	unbestimmt

II.4.3.6.17.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.3.6.18 Code.ArtDesBauens

Codelisten	
-beschreibung	Angaben zur Art des Bauens
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 409
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesbauens
-version	1.0

II.4.3.6.18.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

II.4.3.7 Code-Datentypen zur Betriebsbeschreibung

II.4.3.7.1 Code.Materialien

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Materialien
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 448
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:materialien
-version	3.0

II.4.3.7.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.7.2 Code.BetriebArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von Betrieben.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 447
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesbetriebs
-version	3.0

II.4.3.7.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.7.3 Code.Verordnung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Verordnungen
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 449
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:verordnung
-version	2.0

II.4.3.7.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8 Code-Datentypen zur Baubeschreibung

II.4.3.8.1 Code.Bauteilkategorie

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Bauteilkategorien.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 413
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauteilkategorie
-version	2.0

II.4.3.8.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.2 Code.FeuerungsanlagenZweck

Codelisten	
-beschreibung	Diese Code-Liste enthält die Zwecke für Feuerungsanlagen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 424
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:feuerungsanlagenzweck
-version	2.0

II.4.3.8.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.3 Code.Ausstattung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zur Ausstattung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 412
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:ausstattung
-version	2.0

II.4.3.8.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.4 Code.FeuerstaetteArt

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codelisten enthält die Arten von Feuerstätten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 423
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:feuerstaetteart
-version	2.0

II.4.3.8.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.5 Code.AufstellortArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von Aufstellorten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 411
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesaufstellorts
-version	2.0

II.4.3.8.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.6 Code.Brennstoff

Codelisten	
-beschreibung	Liste von Brennstoffen

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 417
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:brennstoff
-version	2.0

II.4.3.8.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.7 Code.LueftungDesAufstellraums

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von Lüftung von Aufstellräumen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 430
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lueftungaufstellraum
-version	2.0

II.4.3.8.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.8 Code.EntlueftungArt

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste definiert die Arten der Entlüftung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 421
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:entlueftungart
-version	2.0

II.4.3.8.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.9 Code.UmgebendeBauteile

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von umgebenden Baukteilen
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 434
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:umgebendebauteile
-version	2.0

II.4.3.8.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.10 Code.LagerortBrennstoff

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Lagerorte für Brennstoffe.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 429
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lagerortbrennstoff
-version	2.0

II.4.3.8.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.11 Code.LagerbehaelterBauart

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Bauarten von Lagerbehältern.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 428
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lagerbehaelterbauart
-version	2.0

II.4.3.8.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.12 Code.LagerbehaelterArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von Lagerbehältern
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 427
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lagerbehaelterart
-version	2.0

II.4.3.8.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.13 Code.BedachungArt

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste definiert die Arten der Bedachung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 414
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bedachungart
-version	2.0

II.4.3.8.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.14 Code.Bemessung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zur Bemessung von Schornsteinen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 416
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bemessung
-version	2.0

II.4.3.8.14.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.15 Code.Fuehrung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Führungen von Schornsteinen
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 425
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:fuehrung
-version	2.0

II.4.3.8.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.16 Code.Muendung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Mündungen von Schornsteinen
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 431
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:muendung
-version	2.0

II.4.3.8.16.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.17 Code.VerbindungsstueckArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von Verbindungsstücken
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 435
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesverbindungsstuecks

Codelisten	
-version	3.0

II.4.3.8.17.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

~~II.4.3.8.18 Code.AbgasanlageArt~~

~~Codelisten~~	
~~-beschreibung~~	~~Diese Codeliste enthält die Arten anderer Abgasanlagen.~~
~~-nutzung~~	~~Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe~~Seite ~~410~~
~~-kennung~~	~~urn:xoev-de:xbau:codeliste:abgasanlageart~~
~~-version~~	~~2.0~~

~~II.4.3.8.18.1 Nutzung des Datentyps~~

II.4.3.8.19 Code.RltAnlage

Codelisten	
-beschreibung	Liste von RLT-Anlagen
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 432
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:rltanlage
-version	2.0

II.4.3.8.19.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.20 Code.TGAAnlageArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von TGA-Anlagen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 433
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:tgaanlageart
-version	2.0

II.4.3.8.20.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.21 Code.EinhaltungGebaeudeenergiegesetz

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zur Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 420
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:einhaltunggebaeudeenergiegesetz
-version	1.0

II.4.3.8.21.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.22 Code.GEG

Codelisten	
-beschreibung	Liste der erneuerbaren Energien nach GEG
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 426
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:geg
-version	1.0

II.4.3.8.22.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.23 Code.WerbeanlageArt

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von Werbeanlagen
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 436
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artderwerbeanlage
-version	2.0

II.4.3.8.23.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.24 Code.Beleuchtung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten von Beleuchtung von Werbeanlagen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 415
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:beleuchtung
-version	3.0

II.4.3.8.24.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.25 Code.EinhaltungBarrierefreiheitBei

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Bezüge bei Einhaltung der Barrierefreiheit
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 419
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:einhaltungbarrierefreiheitbei
-version	2.0

II.4.3.8.25.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.26 Code.EinhaltungBarrierefreiheit

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zur Einhaltung oder Nichteinhaltung der Barrierefreiheit
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 418
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:einhaltungbarrierefreiheit
-version	3.0

II.4.3.8.26.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.8.27 Code.ErfuellungAnlegungKinderspielplatz

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zur Erfüllung der Pflicht zur Anlegung eines Kinderspielplatzes
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 422
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:erfuellunganlegungkinderspielplatz
-version	2.0

II.4.3.8.27.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.9 Code-Datentypen zur Verortung des Bauvorhabens

II.4.3.9.1 Code.Entwaesserung

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Angaben zur Entwässerung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 451
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:entwaesserung
-version	1.0

II.4.3.9.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0125, 0150, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0710, 0712, 0713, 0720, 0722, 0725, 0730, 0800, 0900, 0903, 0910, 0950, 0952

II.4.3.9.2 Code.Strassenanbindung

Dieser Code-Typ dient zur Angabe der Art der Straßenanbindung.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde eine passende Codeliste definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:strassenanbindung auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.9.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0120, 0122, 0125, 0150, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0710, 0712, 0713, 0720, 0722, 0725, 0730, 0800, 0900, 0903, 0910, 0950, 0952

II.4.3.10 Code-Datentypen zu Bauvorlagen und sonstigen Anlagen

~~II.4.3.10.1 Code.AnlageArt~~

~~Diese Codeliste nennt Arten von Anlagen.~~

~~Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen auffindbar. Ihre Versionen können von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.~~

~~**Codelisten**~~	
~~-beschreibung~~	~~Diese Codeliste nennt Arten von Anlagen. Die Codeliste ist zweistufig aufgebaut. Es können entweder pauschale Einträge (wie '0100 Nachweis der Bauvorlageberechtigung') oder präzisere Einträge (wie '0102 Nachweis der Bauvorlageberechtigung - Bauingenieur') ausgewählt werden. Wenn ein benötigter Eintrag nicht aufgefunden werden kann, dann ist die passende Hauptkategorie (ganze Hunderter) auszuwählen. Die pauschalen Einträge sind bei den Code-Nummern an den ganzen Hundertern zu erkennen (0100, 0200, 0300 usw.), die präziseren Einträge an hinzukommenden Einern und Zehnern (0101, 0102, 0103 usw.).~~
~~-nutzung~~	~~Typ: 3, siehe Beschreibung~~
~~-kennung~~	~~urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen~~

Codelisten	
-version	unbestimmt

II.4.3.10.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0110, 0111, 0120, 0121, 0122, 0123, 0126, 0150, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 0212, 0213, 0214, 0215, 0220, 0222, 0223, 0224, 0225, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 0240, 0242, 0243, 0244, 0245, 0250, 0252, 0253, 0254, 0255, 0260, 0262, 0263, 0264, 0265, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0310, 0400, 0500, 0502, 0503, 0505, 0506, 0508, 0600, 0601, 0602, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0710, 0711, 0712, 0713, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0726, 0730, 0800, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0910, 0911, 0912, 0913, 0920, 0923, 0931, 0950, 0952, 0953

II.4.3.10.2 Code.BautechnischerNachweisArt

Art eines bautechnischen Nachweises, der zu den Planungsunterlagen eines Bauvorhabens nach § 66 MBO gehören kann.

Codelisten	
-beschreibung	Art eines bautechnischen Nachweises, der zu den Planungsunterlagen eines Bauvorhabens nach § 66 MBO gehören kann.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 440
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bautechnischernachweisart
-version	3.0

II.4.3.10.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601

II.4.3.10.3 Code.Kammer

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Bezeichnungen der Kammern.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 456
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:kammer
-version	2.0

II.4.3.10.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0100, 0200, 0202, 0204, 0210, 0212, 0214, 0220, 0222, 0224, 0230, 0232, 0234, 0240, 0242, 0250, 0252, 0262, 0264, 0300, 0302, 0400, 0500, 0503, 0600, 0601, 0900, 0910, 0930, 0931, 0950

II.4.3.11 Code-Datentypen zu Abweichung, Vorbescheid, Erleichterung

II.4.3.11.1 Code.AbweichungArt

Dieser Code-Typ steht für Arten von beantragten oder genehmigten Abweichungen eines Bauvorhabens von den Rechtsnormen.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde eine passende Codeliste definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:abweichungart auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.11.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0205, 0210, 0212, 0215, 0220, 0222, 0225, 0235, 0245, 0255, 0262, 0265, 0303, 0400, 0506

II.4.3.11.2 Code.VorbescheidBetreff

Definition der Kategorien von Gegenständen von Vorbescheiden, die im Rahmen der Vorbereitung eines Bauprojekts beantragt werden können.

Codelisten	
-beschreibung	Definition der Kategorien von Gegenständen von Vorbescheiden, die im Rahmen der Vorbereitung eines Bauprojekts beantragt werden können.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 485
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:vorbescheidbetreff
-version	2.0

II.4.3.11.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0210, 0212

II.4.3.11.3 Code.ErleichterungGegenstand

Dieser Code-Typ steht für Arten von beantragten Erleichterungen gemäß bspw. § 51 MBO (Anforderungen und Erleichterungen für Sonderbauten).

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurden die Ziffern aus § 51 MBO (Liste von Erleichterungstatbeständen) als XÖV-konforme Codeliste dargestellt und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Im Anwendungskontext können entsprechend Codelisten mit landesrechtlich angepassten Tatbeständen verwendet werden.

Die angebotene Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:erleichterung.gegenstand auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.11.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212

II.4.3.12 Code-Datentypen zur Beteiligung

II.4.3.12.1 Code.BeteiligungRolle

Benennung der Rolle einer zu beteiligenden Behörde oder Stelle als Träger öffentlicher Belange in einem Beteiligungsverfahren.

Codelisten	
-beschreibung	Benennung der Rolle einer zu beteiligenden Behörde oder Stelle als Träger öffentlicher Belange in einem Beteiligungsverfahren.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 446
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:beteiligungrolle
-version	2.0

II.4.3.12.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0300, 0302

II.4.3.13 Code-Datentypen zur Benachrichtigung

II.4.3.13.1 Code.BenachrichtigungAnlass

Anlässe für die Benachrichtigung von Dritten über Verfahrensstände und Ergebnisse von Prozessen der Bauaufsichtsbehörde.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde eine passende Codeliste definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:benachrichtigunganlass auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.13.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0400

II.4.3.13.2 Code.StatusBauportal

Diese Codeliste nennt mögliche Ausprägungen der Statusinformation, die die Bauaufsichtsbehörde ans Bauportal senden kann.

Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:statusbauportal auffindbar. Ihre Versionen können von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Mögliche Ausprägungen der Statusinformation, die die Bauaufsichtsbehörde ans Bauportal senden kann. Entsprechend wird der Lebenszyklus zum Vorgang im Portal auf der Basis des Vorgangs in der Behörde synchronisiert.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:statusbauportal
-version	unbestimmt

II.4.3.13.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0506

II.4.3.14 Code-Datentyp zum Genehmigungsfreistellungsverfahren

II.4.3.14.1 Code.Genehmigungsfreistellung

Genehmigungsfreistellungsverfahren: Definition der möglichen Ergebnisse eines Vorgangs mit entsprechendem Bescheid an den Bauherrn.

Codelisten	
-beschreibung	Genehmigungsfreistellungsverfahren: Definition der möglichen Ergebnisse eines Vorgangs mit entsprechendem Bescheid an den Bauherrn.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 455
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:genehmigungsfreistellung
-version	3.0

II.4.3.14.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0602, 0603

II.4.3.15 Code-Datentyp zur Baulast

II.4.3.15.1 Code.Baulastauskunft

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält Szenarien zu vorhandenen Baulasten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 437
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baulastauskunft
-version	3.0

II.4.3.15.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0713

II.4.3.15.2 Code.ArtDerBaulast

Dieser Code-Typ steht für eine Klassifikation der Arten von Baulast.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde eine passende Codeliste definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:artderbaulast auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.15.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0200, 0202, 0210, 0212, 0400, 0600, 0601, 0700, 0703, 0704, 0713, 0720, 0722, 0725, 0730

II.4.3.15.3 Code.ArtBaulastauskunft

Codelisten	
-beschreibung	Art der Baulastauskunft
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 408
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artbaulastauskunft
-version	1.0

II.4.3.15.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0710

II.4.3.16 Code-Datentyp zum Verfahren Überwachungspflichtige Anlagen

II.4.3.16.1 Code.MppvoTechnischeAnlage

Arten von technischen Anlagen, die der Überwachungspflicht unterliegen gemäß § 2 Abs. 1 Musterprüfverordnung.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde eine passende Codeliste definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ihrer Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvotechnischeanlage auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.16.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0800, 0801

II.4.3.16.2 Code.MppvoPruefungTechnischeAnlageAnlass

Codelisten	
-beschreibung	Anlass der Prüfung einer überwachungspflichtigen Anlage gemäß § 2 Abs. 2 Musterprüfverordnung
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 459
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvopruefungtechnischeanlageanlass
-version	3.0

II.4.3.16.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0800, 0801

II.4.3.16.3 Code.MppvoNachpruefungGrund

Prüfung einer überwachungspflichtigen Anlage: Mögliche Gründe dafür, dass eine Nachprüfung erforderlich ist.

Codelisten	
-beschreibung	Prüfung einer überwachungspflichtigen Anlage: Mögliche Gründe dafür, dass eine Nachprüfung erforderlich ist.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 461
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvonachpruefunggrund
-version	2.0

II.4.3.16.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0800, 0801

II.4.3.16.4 Code.MppvoTechnischeAnlageWeiterbetrieb

Codelisten	
-beschreibung	Ergebnis der Prüfung einer überwachungspflichtigen Anlage: mögliche Festlegungen zum Weiterbetrieb
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 462
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvotechnischeanlageweiterbetrieb

Codelisten	
-version	3.0

II.4.3.16.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0800, 0801

II.4.3.17 Code-Datentypen zu Antrags- bzw. Auftragsprüfung und Bescheid

II.4.3.17.1 Code.NebenbestimmungArt

Definition der Arten von Nebenbestimmungen zum Bescheid zu einem Bauantrag.

Codelisten	
-beschreibung	Definition der Arten von Nebenbestimmungen zum Bescheid zu einem Bauantrag.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 463
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:nebenbestimmungart
-version	3.0

II.4.3.17.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0205, 0215, 0225, 0235, 0245, 0255, 0265, 0303, 0400, 0506, 0800, 0801, 0912, 0922

II.4.3.18 Code-Datentypen für Gebührenberechnung gemäß M-PPVO

II.4.3.18.1 Code.BauwerteGebaeudeartenPPVO

Dieser Code-Typ steht für die Gebäudearten mit den entsprechenden relativen Bauwerten gemäß zutreffender Verordnung für die Prüfingenieure und Prüfsachverständige. Diese Gebäudearten werden für die Berechnung von Gebühren verwendet.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

II.4.3.18.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0500, 0503

~~II.4.3.18.2 Code.BauwerteZuschlaegePPVO~~

~~Dieser Code-Typ steht für die Zuschläge, die bei der Berechnung der anrechenbaren Bauwerte zu berücksichtigen sind, gemäß zutreffender Verordnung für die Prüfingenieure und Prüfsachverständige.~~

~~In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.~~

~~Codelisten~~	
~~-beschreibung~~	~~unbestimmt~~
~~-nutzung~~	~~Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps~~
~~-kennung~~	~~unbestimmt~~
~~-version~~	~~unbestimmt~~

~~II.4.3.18.2.1 Nutzung des Datentyps~~

II.4.3.19 Code-Datentypen der Prüfingenieure

II.4.3.19.1 Code.ArtBerichtPruefingenieur

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Arten des Berichts von Prüfingenieuren.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 405
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artberichtpruefingenieur
-version	1.0

II.4.3.19.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0506

II.4.3.19.2 Code.Fachgebiet

Codelisten	
-beschreibung	Liste zur Angabe zum Fachgebiet der Prüfung bautechnischer Nachweise
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 453
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:fachgebiet
-version	1.0

II.4.3.19.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0500, 0503

II.4.3.19.3 Code.BaustoffPI

Codelisten	
-beschreibung	Liste der Hauptbaustoffe des Bauvorhabens für Prüfingenieure
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 439
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baustoffpi
-version	1.0

II.4.3.19.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0500, 0503

II.4.3.20 Code-Datentypen zur Abfrage beim Verzeichnis der Kammern

II.4.3.20.1 Code.StatusSperrungKammernverzeichnis

Codelisten	
-beschreibung	Liste zum Status der Sperrung im Kammernverzeichnis der Architekten und Ingenieure.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 483
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:statussperrungkammernverzeichnis
-version	1.0

II.4.3.20.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0931

II.5 Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe http://www.xoev.de/de/produkte) oder im XRepository (siehe http://www.xrepository.de) veröffentlicht:

II.5.1 XBau Kernmodul

XBau-Kernmodul; Version 1.4.0

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- Akteur
- AmBauBeteiligtePerson
- AnbindungFachverfahren
- AnhangOderVerlinkung
- Anschrift
- Bezug
- BezugErweitert
- Code.AmtlicherGemeindeschluessel
- *Code.AnlageArt*
- Code.Bundesland
- Code.FormelleBefundeArt
- Code.Rechtsbereich
- Code.Staat
- Code.XBau-MimeType
- Dezimal.XBau
- Flurstueckskennzeichen
- GeometriePunkt
- GeoreferenzierteFlaeche
- Jahr
- JahrMonat
- Kommunikation
- MetadatenAnlage
- Nachweisdaten
- NameNatuerlichePerson
- NameOrganisation
- Organisation
- ReferenzAbfrage
- ReferenzAntragsservice
- Text

- TextFormatiert
- Verlinkung
- VerwaltungspolitischeKodierung
- datatypeCNotBlank
- datatypeDNotBlank
- tokenNotBlank

II.5.2 XOEV-Bibliothek

XOEV-Bibliothek; Fassung 2022-12-15

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- BehoerdeType
- Code
- Identifikation.NachrichtType
- Nachricht.G2GType
- Nachrichtenkopf.G2GType
- UUID
- UUID
- autor
- datatypeC
- leser

III Datenübermittlungen der Bauaufsichtsbehörde

III.1 Bauberatung

III.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Anfragen an die Bauaufsichtsbehörde, die ggf. gebührenpflichtig sein können, werden in der Regel zu planungsrechtlichen Themen vorgebracht, z. B. zu Festsetzungen eines Bebauungsplans oder zur Auslegung der Bestimmungen von Ortssatzungen. Es ist keine separate Rechtsgrundlage für diese Vorgänge auffindbar, aber in den Tarifstellen der Gebührenordnungen vieler Länder (z. B. NRW) sind Regelungen enthalten, die sich ausdrücklich auf die Entgegennahme und Bearbeitung solcher Anfragen beziehen.

Die Anfragen werden oft von nicht lokal ansässigen Architekturbüros schriftlich gestellt. Die Bauaufsichtsbehörde übermittelt die zu den Anfragen ausgearbeiteten Ausführungen herkömmlich ebenfalls auf dem Papierweg. Begleitend dazu werden offene Punkte gerne per E-Mail geklärt oder koordiniert.

Die Rede ist hier von einer Bauberatung durch die Bauaufsichtsbehörde, die auf dem Weg einer formlosen Anfrage ausgelöst wird. Dies ist zu unterscheiden von bspw. der Ausfertigung eines Vorbescheids durch die Bauaufsichtsbehörde, der durch eine Antragstellung initiiert wird und nicht lediglich Sachverhalte erläutert (wie die Bauberatung), sondern eine Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde darstellt, die in Form eines Bescheids kommuniziert wird (vgl. Abschnitt Kapitel III.4 auf Seite 193)

Die Kommunikation von Anfrage und Ergebnis der Bauberatung soll in XBau abgebildet werden, um diese Kooperationsprozesse geordnet in die Fachanwendung und damit die Arbeitsprozesse der Baubehörde aufnehmen zu können.

Es handelt sich um ein eigenes Anliegen (Bauberatung im Vorfeld), welches durch eigene XBau-Nachrichten umzusetzen ist (Request / Response).

Die persönliche Bauberatung soll durch diesen Prozess (so wenig wie durch den herkömmlichen papierbasierten Prozess) nicht ersetzt werden.

III.1.2 Übersicht über den Ablauf

Die anfragende Person stellt eine formlose Anfrage an die Bauaufsichtsbehörde; ggf. sind Planungsunterlagen zu einem Bauvorhaben beigefügt.

Es kann sich um Anfragen handeln, die sich auf das eigene Bauvorhaben (Bauvorhaben des Anfragenden) beziehen. Gegenstand kann aber auch bspw. die Bautätigkeit von Dritten sein (z. B. eines Nachbarn).

Weitere Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen:

- Die Anfrage wird per XBau-Nachricht übermittelt (z. B. von einem OZG-Portal) an die kommunale Fachanwendung der Bauaufsichtsbehörde.
- Die Behörde vergibt daraufhin typischerweise ein Aktenzeichen und tritt in die Bearbeitung des Vorgangs ein.
- Sie übermittelt nach entsprechender Bearbeitung eine Auskunft zur Anfrage und dazu passend ggf. einen Gebührenbescheid (falls nach der geltenden Gebührenordnung Gebühren angefallen sind).

- Dieser Vorgang kann in die Beantragung eines Vorbescheids übergehen (nähert sich dann einem ggf. projektierten Bauvorhaben).

Beim Verfahren mitwirkende Akteure

Abbildung III.1.1, „Akteure der Bauberatung“ enthält eine Übersicht zu den Rollen, die am Prozess beteiligt sind.

Abbildung III.1.1. Akteure der Bauberatung

Tabelle III.1.1. Bauberatung Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Anfragende Person	Natürliche oder juristische Person, die die Rahmenbedingungen zu einem Bauvorhaben klären möchte.
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Anfrage im Rahmen der baurechtlichen Vorschriften und übermittelt eine Auskunft.

Anfrage Bauberatung stellen

Die anfragende Person übermittelt eine formlose Anfrage zu den Rahmenbedingungen eines Bauvorhabens. Ggf. werden Anlagen eingereicht.

Die Anfrage kann mit oder ohne Vorgangsbezug sein.

Anfrage beauskunften

Nach der bau- und planungsrechtlichen Prüfung der eingereichten formlosen Anfrage übermittelt die Bauaufsichtsbehörde die Auskunft an die anfragende Person.

In der Antwort kann ggf. ein Bezug zu einem Vorgang hergestellt werden.

III.1.3 Der Ablauf im Detail

III.1.3.1 Bauberatung

Die anfragende Person reicht bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde die Anfrage zur Bauberatung formlos ein.

Sobald die Bauaufsichtsbehörde die Anfrage geprüft und eine Antwort ausgearbeitet hat, übermittelt sie der anfragenden Person die Antwort. Sofern Gebühren anfallen, erhält die anfragende Person im Anschluss einen Gebührenbescheid.

In Abbildung III.1.2, „Prozess Bauberatung“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Es folgen Erläuterungen zu relevanten Prozessschritten.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Anfrage Bauberatung**
  - Anfragende Person (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Beauskunftung bzw. Bescheiderteilung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Anfragende Person (Leser)

Die Nachrichten

1. **Formlose Anfrage**
   - Nachricht 0110
2. **Auskunft zur formlosen Anfrage**
   - Nachricht 0111
3. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Anfrage erstellen und versenden
Die anfragende Person erstellt und versendet die formlose Anfrage.

Aktenzeichen vergeben und Vorgang bearbeiten
Die Bauaufsichtsbehörde vergibt für die formlose Anfrage ein Aktenzeichen und bearbeitet im Anschluss den Anfrage.

Auskunft erstellen und versenden
Die Bauaufsichtsbehörde erstellt und versendet die Auskunft.

Auskunft verarbeiten
Die anfragende Person verarbeitet die Auskunft.

Soll ein Bauvorbescheid beantragt werden?
Entscheidet sich die anfragende Person, einen Bauvorbescheid zu beantragen wird der Prozess im Vorbescheidverfahren (Kapitel III.4 auf Seite 193) weiter fortgeführt.

Ist eine Gebühr fällig?
Entscheidet die Bauaufsichtsbehörde, dass eine Gebühr fällig ist, wird der Prozess mit dem Prozessschritt *Gebührenbescheid erstellen und versenden* fortgeführt. Erkennt die Bauaufsichtsbehörde, dass kein Gebührenbescheid anzuwenden ist, endet der Prozess hier.

Gebührenbescheid erstellen und versenden
Die Bauaufsichtsbehörde erstellt den Gebührenbescheid und übermittelt diesen an die anfragende Person

Gebührenbescheid verarbeiten
Die anfragende Person verarbeitet den Gebührenbescheid. Der Prozess endet hier.

Abbildung III.1.2. Prozess Bauberatung

III.1.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Bauberatung aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Bauberatung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Bauberatung Anfrage	0110	Mit dieser Nachricht wird eine formlose Anfrage zur Bauberatung an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.	159
Bauberatung Auskunft	0111	Diese Nachricht enthält die Auskunft der Bauaufsichtsbehörde zur Anfrage Bauberatung.	160

III.1.4.1 Bauberatung Anfrage

Nachricht: **`bauberatung.anfrage.0110`**

Mit dieser Nachricht wird eine formlose Anfrage zur Bauberatung an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.

Abbildung III.1.3. bauberatung.anfrage.0110

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `bauberatung.anfrage.0110`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAnfrageservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Anfrageservice (bzw. OZG-Portal) vergebene eindeutige Kennung des Anfragevorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Anfrage reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
anfragendePerson	**`Akteur`**	**1**	II.5.1	153
Mit diesem Element werden die Daten der anfragenden Person übermittelt.				
bezug	**`BezugErweitert`**	**0..1**	II.5.1	153
Hier können Eintragungen vorgenommen werden, falls sich die Anfrage auf vorhandene Vorgänge bezieht.				
anfrage	**`TextFormatiert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der Inhalt der Anfrage übermittelt.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Dieses Element kann für Bauvorlagen verwendet werden, die der Anfrage beigelegt werden sollen.				

III.1.4.2 Bauberatung Auskunft

Nachricht: **`bauberatung.auskunft.0111`**

Diese Nachricht enthält die Auskunft der Bauaufsichtsbehörde zur Anfrage Bauberatung.

Abbildung III.1.4. bauberatung.auskunft.0111

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `bauberatung.auskunft.0111`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist ein Aktenzeichen einzutragen, falls die Bauaufsichtsbehörde dem Anfragevorgang ein solches zuordnen will. Jedenfalls ist hier die Referenz (UUID) auf die Anfrage zu übermitteln.				
auskunft	**`TextFormatiert`**	**1**	II.5.1	153
Mit diesem Element wird die Beratungsauskunft der Bauaufsichtsbehörde zu der formlosen Anfrage übermittelt.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Dieses Element beinhaltet Anlagen zur Auskunft, falls solche übermittelt werden sollen.				

III.2 Akteneinsicht

III.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur Akteneinsicht als XBau-Prozess spezifiziert.

Ziel des Antragsverfahrens ist sicherzustellen, dass berechtigte Personen die Hausakten der Bauaufsichtsbehörde (Bauaktenarchiv) online einsehen können und dass diese Einsichtnahme diesen berechtigten Personen (Eigentümer, Bevollmächtigte des Eigentümers wie z.B. Rechtsanwälte, Hausverwalter, berechtigte Behörden) vorbehalten bleibt.

Zur Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens wird den berechtigten Personen die Möglichkeit gegeben, auf einer elektronischen Plattform Einsicht in die Hausakten der Bauaufsichtsbehörde zu einem bestimmten Verfahren oder Grundstück zu nehmen. Diese Akten stehen dann außerdem innerhalb einer bestimmten Frist zum Dateidownload bereit.

Der Prozess wird hier einerseits als Online-Online-Prozess unterstützt (Online-Antragstellung und Online-Einsichtnahme), andererseits aber auch als Offline-Online-Prozess, bei dem eine Antragstellung per Briefpost bzw. durch persönliches Vorsprechen in der Behörde erfolgt, die Einsichtnahme aber (wie beim Online-Online-Prozess) über die elektronische Plattform durchgeführt wird.

III.2.2 Übersicht über den Ablauf

Der Prozess beginnt mit der Antragstellung durch Eigentümer, Hausverwalter oder Bevollmächtigte.

Die Bauaufsichtsbehörde prüft den Antrag auf Vollständigkeit, sowie die Eigentümerschaft und Berechtigung des Antragstellers. Falls nötig, wird der Grundbuchauszug vom grundbuchführenden Amt beschafft.

Ausgelöst von der Bauaufsichtsbehörde wird die Einsicht in die Hausakte über eine geeignete Infrastruktur von einer den Aktenraum bereitstellenden Komponente (z.B. ein Dokumenten Management System) vorbereitet. Nach entsprechender Bearbeitung übermittelt die Bauaufsichtsbehörde das Ergebnis nebst Gebührenbescheid (falls nach der lokal geltenden Gebührenordnung Gebühren angefallen sind) an den Antragsteller. Sofern die Prüfung positiv ausgefallen ist, enthält das Ergebnis den notwendigen Link zur Akteneinsicht.

Beim Verfahren mitwirkende Akteure

Abbildung III.2.1, „Akteure der Akteneinsicht“ enthält eine Übersicht zu den Rollen, die am Prozess beteiligt sind.

Abbildung III.2.1. Akteure der Akteneinsicht

Tabelle III.2.1. Akteneinsicht Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Anfragende Person	Natürliche oder juristische Person, die berechtigt ist, die Hausakten einzusehen.
Eigentümer	Der Eigentümer eines Grundstücks ist berechtigt, die Hausakten zu seinem Grundstück einzusehen.

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Hausverwalter	Der Hausverwalter ist berechtigt die Hausakten einzusehen, sofern er vom Hausbesitzer mit der Verwaltung des Hauses auf dem spezifischen Grundstück beauftragt ist.
Bevollmächtigte Person	Die bevollmächtigte Person ist berechtigt die Hausakten einzusehen, sofern sie vom Eigentümer hierzu bevollmächtigt wurde. Dies kann beispielsweise der Rechtsanwalt sein.
Zuständige Behörde	Die zuständige Behörde ist berechtigt die Hausakten im Rahmen ihrer Prüfungen einzusehen.
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Anfrage und entscheidet darüber, ob Akteneinsicht gewährt wird. Bei der digitalen Datenübermittlung kommuniziert die Bauaufsichtsbehörde über BGV (Baugenehmigungsverfahren) – die IT-Fachanwendung der Bauaufsichtsbehörde.
Bereitstellende Komponente	Die bereitstellende Komponente kann ein E-Akte- oder ein Dokumenten Management System sein. Die Komponente legt den Aktenraum an, füllt diesen mit Daten aus der Datenbasis und übermittelt die entsprechenden Informationen an die Bauaufsichtsbehörde.

Jede Ellipse in Abbildung III.2.2, „Übersicht Akteneinsicht“ stellt einen Anwendungsfall dar, der Bestandteil des Verfahrens zur Akteneinsicht ist. Die Darstellung beinhaltet zum einen die Aktivitäten der anfragenden Person (Antragstellung) und zum anderen die Prüftätigkeiten und Verfahrenshandlungen der Bauaufsichtsbehörde in ihrer Interaktion mit der anfragenden Person und der bereitstellenden Komponente.

Abbildung III.2.2. Übersicht Akteneinsicht

Im Einzelnen sind folgende Anwendungsfälle in Abbildung III.2.2, „Übersicht Akteneinsicht“ enthalten:

Antrag auf Akteneinsicht einreichen
: Die anfragende Person übermittelt einen Antrag auf Akteneinsicht in die Hausakten der Bauaufsichtsbehörde für ein spezifisches Grundstück.

Antrag prüfen
: Die Bauaufsichtsbehörde prüft die von der anfragenden Person eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit, sowie die Eigentümerschaft und Berechtigung der anfragenden Person.

  Sofern die Eigentümerschaft nicht bereits durch die Unterlagen des Antrags nachgewiesen wurde, kann die Bauaufsichtsbehörde einen Grundbuchauszug bei dem zuständigen Grundbuchführenden Amt anfordern.

Aktenraum anlegen
: Ausgelöst von der Aufforderung durch die Bauaufsichtsbehörde legt die bereitstellende Komponente den Aktenraum an und übermittelt entsprechende Informationen an die Bauaufsichtsbehörde.

Einsicht gewähren / ablehnen
: Nach Prüfung des Antrags entscheidet die Bauaufsichtsbehörde darüber, ob Akteneinsicht gewährt oder der Antrag abgelehnt wird.

  Das Ergebnis wird an die anfragende Person übermittelt.

XBau unterstützt drei Prozessvarianten, wie berechtigte Personen an die Einsicht in die Hausakten der Bauaufsichtsbehörde gelangen können. Die drei Szenarien unterscheiden sich hauptsächlich durch den Antragstellungsprozess. Beim *Online-Antrag* übermittelt der Antragsteller den Antrag auf Akteneinsicht online vom Portal (auf welchem er über einen Account und dementsprechend eine Nutzer-ID verfügt) an die Bauaufsichtsbehörde. Beim *Offline-Antrag* hingegen hat der User keinen Account auf dem Portal und keine Nutzer-ID. Der Offline-Antrag auf Akteneinsicht kann *per Brief* bei der Behörde eingereicht

werden oder in der Behörde *am Serviceschalter* gestellt werden. In den nächsten Abschnitten werden diese drei Szenarien näher behandelt.

III.2.3 Akteneinsicht: Online-Antrag

III.2.3.1 Der Ablauf im Detail

Der Prozess "Akteneinsicht: Online-Antrag" ist teilweise strukturidentisch mit dem Antragsverfahren zur Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181).

Die anfragende Person reicht bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einen Antrag auf Akteneinsicht online ein.

Sobald die Bauaufsichtsbehörde die Anfrage geprüft und bewertet hat, fordert sie bei der bereitstellenden Komponente die Anlegung des Aktenraums an. Die bereitstellende Komponente legt den Aktenraum an, befüllt ihn mit den erforderlichen Informationen und informiert darüber die Bauaufsichtsbehörde. Die Bauaufsichtsbehörde übermittelt der anfragenden Person die Antwort. Sofern Gebühren anfallen, erhält die anfragende Person im Anschluss einen Gebührenbescheid.

In Abbildung III.2.3, „Prozess Akteneinsicht: Online-Antrag“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Es folgen Erläuterungen zu relevanten Prozessschritten. Im Abschnitt II.3.1.2, „Verwaltung eines Aktenraums“ wird der Ablauf für die Aktion "Aktenraum anlegen" im Detail dargestellt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung der Akteneinsicht und Nachbesserung des Antrags:**
  - Anfragende Person (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Entscheidung zum Antrag:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Anfragende Person (Leser)
- **Anforderung des Aktenraumanlegung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bereitstellende Komponente (Leser)
- **Übermittlung der Informationen zum Aktenraum:**
  - Bereitstellende Komponente (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)

Die Nachrichten

1. **Antrag auf Akteneinsicht**
   - Nachricht 0120
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht 0121
3. **Änderungen zum Antrag**
   - Nachricht 0122
4. **Ergebnis**
   - Nachricht 0123
5. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
6. **Aufforderung zur Aktenraumanlegung**
   - Nachricht 0150

7. **Übermittlung der Informationen zum Aktenraum**
   - Nachricht 0151

Prozessbeschreibung

Unterlagen zusammenstellen

Für den Antrag müssen Nachweise zur Berechtigung der anfragenden Person eingereicht werden. Diese Unterlagen müssen für die Einreichung des Antrags vorliegen.

Antrag erstellen

Die anfragende Person bzw. der Antragsteller erstellt online einen Antrag auf Akteneinsicht in dem Portal, in dem er über einen Nutzeraccount verfügt. In dem Antrag ist beispielsweise die Information enthalten, welche konkreten Dokumente eingesehen werden sollen.

Antrag / Unterlagen übermitteln

Die anfragende Person bzw. der Antragsteller übermittelt mittels der Nachricht 0120 den Antrag an die Bauaufsichtsbehörde.

Entscheidung "alles ok?"

Ja: Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (bspw. Unterlagen liegen vollständig vor), wird der Prozess mit der Prüfung der Eigentümerschaft fortgeführt.

Nein: Falls Mängel festgestellt wurden, wird eine Befundliste erstellt.

Eigentümerschaft überprüfen

Die Bauaufsichtsbehörde überprüft die Eigentümerschaft auf Grundlage der eingereichten Unterlagen des Antrags.

Entscheidung "Wird Akteneinsicht gewährt?"

Nach Abschluss aller Prüfungen wird die Entscheidung getroffen, ob die Akteneinsicht der antragstellenden Person gewährt wird.

Nein: Der Antrag auf Akteneinsicht wird abgelehnt. Das negative Ergebnis wird mittels Nachricht 0123 versendet. Eine Begründung wird der Nachricht hinzugefügt.

Ja: Falls entschieden wurde, dass die Einsicht gewährt wird, wird der Prozess mit der Anlegung des Aktenraums fortgeführt.

Berechtigung des Antragstellers überprüfen

Die Bauaufsichtsbehörde prüft, mit welcher Begründung die anfragende Person Akteneinsicht beantragt und ob sie hierzu berechtigt ist.

Aktenraum anlegen

Die Bauaufsichtsbehörde versendet mittels Nachricht 0150 die Aufforderung mit notwendigen Informationen zur Anlegung des Aktenraums an die bereitstellende Komponente. Im Rahmen der Akteneinsicht wird diese Nachricht ohne das optionale Element 'mitStellungnahme' übermittelt. Im Abschnitt II.3.1.2, „Verwaltung eines Aktenraums“ wird der Ablauf für die Aktion "Aktenraum anlegen" im Detail dargestellt.

Benachrichtigung des Antragstellenden vorbereiten

Die Bauaufsichtsbehörde nimmt von der bereitstellenden Komponente erhaltene Informationen entgegen und bereitet die Benachrichtigung des Antragstellenden vor.

Ergebnis aufbereiten und versenden

Die Bauaufsichtsbehörde generiert den Zugangslink und versendet diesen mit dem positiven Ergebnis mittels Nachricht 0123 an den Antragstellenden.

Ist eine Gebühr fällig?

Entscheidet die Bauaufsichtsbehörde, dass eine Gebühr fällig ist, wird der Prozess mit dem Prozessschritt *Gebührenbescheid erstellen und versenden* fortgeführt. Erkennt die Bauaufsichtsbehörde, dass kein Gebührenbescheid anzuwenden ist, endet der Prozess hier.

Abbildung III.2.3. Prozess Akteneinsicht: Online-Antrag

III.2.4 Akteneinsicht: Offline-Antrag

III.2.4.1 Der Ablauf im Detail

Der Offline-Antrag auf Akteneinsicht kann per Brief bei der Behörde eingereicht werden oder in der Behörde am Serviceschalter gestellt werden.

Sobald die Bauaufsichtsbehörde die Anfrage geprüft und bewertet hat, fordert sie in beiden Szenarien (Brief und Serviceschalter) bei der bereitstellenden Komponente die Anlegung des Aktenraums an. Die bereitstellende Komponente legt den Aktenraum an, befüllt ihn mit den erforderlichen Informationen und informiert die Bauaufsichtsbehörde über die Identität des angelegten Aktenraumes bzw. die entsprechenden Zugangsdaten. Die Bauaufsichtsbehörde stellt der anfragenden Person diese Informationen auf passendem Weg zur Verfügung (Brief oder Kommunikation am Serviceschalter). Sofern Gebühren anfallen, erhält die anfragende Person im Anschluss einen Gebührenbescheid.

In Abbildung III.2.4, „Prozess Akteneinsicht: Offline-Antrag“ wird der Ablauf im Detail dargestellt, die Nachrichten sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Man vergleiche zur Verwaltung eines Aktenraums auch Abschnitt II.3.1.2 auf Seite 20.

Es folgen hier Erläuterungen zu relevanten Prozessschritten.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Anforderung Aktenraum:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bereitstellende Komponente (Leser)
- **Übermittlung der Informationen zum Aktenraum:**
  - Bereitstellende Komponente (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Aufforderung die Zugangsdaten zum Aktenraum zu widerrufen:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bereitstellende Komponente (Leser)

Die Nachrichten

1. **Aufforderung zur Aktenraumanlegung**
   - Nachricht 0150
2. **Übermittlung der Informationen zum Aktenraum**
   - Nachricht 0151
3. **Zugriff auf Aktenraum verweigern**
   - Nachricht 0152

Prozessbeschreibung

Aktenraum anlegen

Die Bauaufsichtsbehörde versendet mittels Nachricht 0150 die Aufforderung mit notwendigen Informationen zur Anlegung des Aktenraums an die bereitstellende Komponente. Im Rahmen der Akteneinsicht wird diese Nachricht ohne das optionale Element 'mitStellungnahme' übermittelt. Im Abschnitt II.3.1.2, „Verwaltung eines Aktenraums“ wird der Ablauf für die Aktion "Aktenraum anlegen" im Detail dargestellt.

Temporäre Zugangsdaten dem Antragstellenden ggf. mit Gebührenbescheid per Brief/in der BAB übermitteln

Die Bauaufsichtsbehörde nimmt die von der bereitstellenden Komponente erhaltenen Informationen einschließlich der Zugangsdaten entgegen, mit denen die antragstellende Person Einsicht im Aktenraum nehmen kann.

Die schriftlich zu überreichenden Zugangsdaten können eine freie textuelle Gestaltung mit Angaben zum Kontext (wie Rechtsbelehrungen o.ä.) haben. Optional kann die textuelle Bezeichnung der Freigabe von der Akteneinsicht (z.B. den Namen des externen Anwenders) zum Zweck der internen Nachverfolgbarkeit ohne prozesstechnische Bedeutung enthalten.

Die Zugangsdaten werden einen Weblink und einen Zugangscode enthalten. Der feste parametrisierte Web-Link wird im IT-Fachverfahren der Bauaufsichtsbehörde konfiguriert und soll den Nutzenden auf eine Landing Page des Systems führen, welche die Einsichtnahme umsetzt. Der nicht personalisierte Zugangscode soll aus technischer Sicht eine dezentral vergebene, typischerweise hexadezimal notierte UUID sein. Diese kann aber durch geeignete Kodierung mit Buchstaben und Ziffern verkürzt dargestellt sein. Die textuelle Bezeichnung ist optional und kann bei Bedarf intern verwendet werden, z. B. zur betrieblichen Nachverfolgung von Betriebsstörungen. Die Information soll im System, das die Einsichtnahme abbildet, spätestens mit dem Ablauf der Gültigkeit gelöscht werden. Außerdem sollen die Zugangsdaten auf die Referenz des Einsichtsraums verweisen.

Optional wird in vielen Fällen ein QR-Code, bestehend aus einem festen parametrisierten Web-Link und dem Zugangscode, erstellt werden. Dieses Vorgehen ist bei der Antragstellung am Serviceschalter für die händische Überreichung von Zugangsdaten an die antragstellende Person zu empfehlen. Wenn der Anwender die Landing Page via QR-Code öffnet, könnte das Formularfeld mit dem Zugangscode automatisch gefüllt werden.

Die Landing Page wird praktischerweise erläuternden Text sowie ggf. eine Fußzeile mit Impressum, Datenschutzhinweisen und Weiterem anzeigen. Der Anwender klickt eine Schaltfläche zum Fortsetzen. Das System prüft die Zugangsberechtigung und leitet den Nutzer in den elektronischen Aktenraum weiter, wenn die Zugangsberechtigung genehmigt wird.

Die Zugangsdaten werden i.d.R. mit einer Gültigkeit gekennzeichnet werden, die vom IT-Verfahren der Behörde frei gewählt wird. Dies können Stunden (z. B. bei Nutzung am Serviceschalter) oder Wochen sein.

Bei Antragstellung **per Brief** werden auch die von der Bauaufsichtsbehörde generierten Daten per Briefpost an die antragstellende Person übermittelt.

Bei Antragstellung **am Serviceschalter in der Behörde** werden die von der Bauaufsichtsbehörde generierten Daten der antragstellenden Person händisch am Desk in schriftlicher Form (ggf. als QR-Code) überreicht.

Entscheidung "Sollen die Zugangsdaten widerrufen werden?"

Ja: Sollen die Zugangsdaten vor dem Ablauf der Frist widerrufen werden, fordert die Bauaufsichtsbehörde dazu die bereitstellende Komponente mittels Nachricht 0152 auf. Der Zugriff auf den Aktenraum wird der antragstellenden Person verweigert.

Nein: Sollen die Zugangsdaten vor dem Ablauf der Frist nicht widerrufen werden, wird der Prozess mit dem Löschen des Aktenraums nach der abgelaufenen Frist fortgeführt.

Löschen des Aktenraums nach Ablauf der Frist

Nach Ablauf der Frist löscht die bereitstellende Komponente den Aktenraum.

Abbildung III.2.4. Prozess Akteneinsicht: Offline-Antrag

III.2.5 Grundbuchauszug anfordern

Im Anschluss an die Formelle Prüfung wird in dem Verfahren "Akteneinsicht: Online-Antrag" die Eigentümerschaft des Grundstücks überprüft, zu dem die Anfrage auf Akteneinsicht gestellt wird. Falls der

Grundstückseigentümer mit den eingereichten Unterlagen des Antrags nicht nachgewiesen werden kann, fordert die Bauaufsichtsbehörde den Grundbuchauszug beim Grundbuchführenden Amt an.

In Abbildung III.2.5, „Prozess Anforderung Grundbuchauszug“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Es folgen Erläuterungen zu relevanten Prozessschritten.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Anforderung des Grundbuchauszugs:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Grundbuchführendes Amt (Leser)
- **Übermittlung des Grundbuchauszugs:**
  - Grundbuchführendes Amt (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anforderung des Grundbuchauszugs**
   - Nachricht 0125
2. **Übermittlung des Grundbuchauszugs**
   - Nachricht 0126

Prozessbeschreibung

Grundbuchauszug anfordern

Die Bauaufsichtsbehörde fordert mittels der Nachricht 0125 den Grundbuchauszug beim Grundbuchführenden Amt an.

Grundbuchauszug versenden

Das Grundbuchführende Amt versendet den entsprechenden Grundbuchauszug mittels der Nachricht 0126, sofern dies von der Bauaufsichtsbehörde angefordert wurde.

Grundbuchauszug begutachten

Die Bauaufsichtsbehörde begutachtet den Grundbuchauszug. Der Prozess wird mit der Überprüfung der Berechtigung des Antragstellers fortgeführt.

Abbildung III.2.5. Prozess Anforderung Grundbuchauszug

III.2.6 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zum Antragsverfahren Akteneinsicht (bei Online- und Offline-Antrag) sowie zur Anforderung des Grundbuchauszuges aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Akteneinsicht“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Antrag auf Akteneinsicht	0120	Mit dieser Nachricht wird ein Antrag auf Akteneinsicht an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.	170
Ergebnis der formellen Prüfung	0121	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag auf Akteneinsicht. Enthalten sind hier die Ergebnisse der formellen Prüfung (Befunde) sowie eine Frist, innerhalb derer der Antragsteller den Antrag auf Akteneinsicht bzw. die Bauunterlagen anzupassen hat, falls in der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden. Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale posi-	171

Alle Nachrichten zu „Akteneinsicht“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		tiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.), sind hier Angaben zur Genehmigungsfrist und zu den eingereichten Unterlagen enthalten.	
Änderungen zum Antrag	0122	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags auf Akteneinsicht. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Antrag und ist in der Regel eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde.	172
Ergebnis	0123	Mit dieser Nachricht wird als Ergebnis übermittelt, ob Akteneinsicht gewährt wird oder der Antrag abgelehnt wurde. Im Erfolgsfall ist der Zugangslink zum Aktenraum enthalten.	173
Anforderung des Grundbuchauszugs	0125	Mit dieser Nachricht wird der Grundbuchauszug zum im Antrag genannten Grundstück beim Grundbuchführenden Amt angefordert.	174
Übermittlung des Grundbuchauszugs	0126	Mit dieser Nachricht wird der Grundbuchauszug zum im Antrag genannten Grundstück vom Grundbuchführenden Amt übermittelt.	175

III.2.6.1 Antrag auf Akteneinsicht

Nachricht: **`akteneinsicht.antrag.0120`**

Mit dieser Nachricht wird ein Antrag auf Akteneinsicht an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.

Abbildung III.2.6. akteneinsicht.antrag.0120

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `akteneinsicht.antrag.0120`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	**`Akteur`**	**1**	II.5.1	153
Mit diesem Element werden die Daten des Antragstellers übermittelt.				
anbindungFachverfahren	**`AnbindungFachverfahren`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				
rolleAntragsteller	**`BeteiligterRolle`**	**1**	II.4.2.1.4	31
Hier ist die Rolle des Antragstellers anzugeben.				
grundstueck	**`Grundstueck`**	**1**	II.4.2.5.2	47
Mit diesem Element werden die Daten zu dem Grundstück übermittelt, auf das sich der Antrag bezieht.				
grundstueckseigentuemer	**`Akteur`**	**0..1**	II.5.1	153

Kindelemente von akteneinsicht.antrag.0120				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Mit diesem Element werden die Daten des Grundstückseigentümers übermittelt.				
gegenstandDesAntrags		**1**		
Hier ist anzugeben, welche Dokumente eingesehen werden sollen.				
baugenehmigung	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass der Bescheid zur Baugenehmigung nebst dazugehöriger Planungsdokumente eingesehen werden soll. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
bautechnischeNachweise	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass bautechnische Nachweise eingesehen werden sollen. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstiges	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier ist anzugeben, welche sonstigen Dokumente eingesehen werden sollen.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Antrag enthalten. Jede Instanz des Elements steht für ein angehängtes Dokument.				

III.2.6.2 Ergebnis der formellen Prüfung

Nachricht: **akteneinsicht.formellePruefung.0121**

Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag auf Akteneinsicht. Enthalten sind hier die Ergebnisse der formellen Prüfung (Befunde) sowie eine Frist, innerhalb derer der Antragsteller den Antrag auf Akteneinsicht bzw. die Bauunterlagen anzupassen hat, falls in der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden. Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.), sind hier Angaben zur Genehmigungsfrist und zu den eingereichten Unterlagen enthalten.

Abbildung III.2.7. akteneinsicht.formellePruefung.0121

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von akteneinsicht.formellePruefung.0121				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang (oder den Antrag) bzw. die Nachricht akteneinsicht.antrag.0120 Bezug zu nehmen, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist. Damit wird gleichzeitig dem Antragsteller die entsprechende Vorgangsnummer für künftige Referenzierung mitgeteilt. Dadurch ist der Bezug zum Antrag hergestellt, zu dessen formeller Prüfung die vorliegende Nachricht Ergebnisse enthält.				
antragVollstaendig	**xs:boolean**	**1**		

Kindelemente von akteneinsicht.formellePruefung.0121				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Mit diesem Element wird angegeben, ob der Antrag vollständig oder nicht vollständig ist. Falls der Antrag vollständig ist, ist true einzutragen, andernfalls false.				
befundFrist		**0..1**		
Falls im Rahmen der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden, sind diese Angaben zu machen.				
befundliste	**BefundlisteFormell**	**1**	II.4.2.13.1	106
Hier können die Ergebnisse der formellen Prüfung in Form einer strukturierten Befundliste eingetragen werden.				
frist	**xs:date**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist eingetragen werden, innerhalb derer die genannten Mängel durch den Antragsteller zu beseitigen sind und ein überarbeiteter Antrag einzureichen ist.				
anschreiben	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element kann ein Anschreibentext eingetragen werden. Der Anschreibentext kann auch verwendet werden, um Informationen zu organisatorischen Themen zwischen Bauaufsicht und Bauvorhaben zu übermitteln, beispielsweise zur Mitteilung eines Anhörungstermins.				
angebotFuerAntwortLeser	**Verlinkung**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben.				
eingangAnalog	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass der Antrag analog eingegangen ist. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Falls die Behörde der Nachricht Anlagen beifügen möchte, ist dieses Element zu verwenden.				

III.2.6.3 Änderungen zum Antrag

Nachricht: **akteneinsicht.antragGeaendert.0122**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags auf Akteneinsicht. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Antrag und ist in der Regel eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde.

Abbildung III.2.8. akteneinsicht.antragGeaendert.0122

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von akteneinsicht.antragGeaendert.0122				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang (oder den Antrag) bzw. die Nachricht akteneinsicht.antrag.0120 Bezug zu nehmen, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				

Kindelemente von akteneinsicht.antragGeaendert.0122				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
antragsteller	**Akteur**	**0..1**	II.5.1	153
Mit diesem Element werden ggf. korriegierte oder ergänzte Daten des Antragstellers übermittelt.				
rolleAntragsteller	**BeteiligterRolle**	**0..1**	II.4.2.1.4	31
Hier ist die ggf. korriegierte Rolle des Antragstellers anzugeben.				
grundstueck	**Grundstueck**	**0..1**	II.4.2.5.2	47
Mit diesem Element werden ggf. korriegierte oder ergänzte Daten zu dem Grundstück übermittelt, auf das sich der Antrag bezieht.				
grundstueckseigentuemer	**Akteur**	**0..1**	II.5.1	153
Mit diesem Element werden ggf. korriegierte oder ergänzte Daten des Grundstückseigentümers übermittelt.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der ggf. zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt.				

III.2.6.4 Ergebnis

Nachricht: **akteneinsicht.ergebnis.0123**

Mit dieser Nachricht wird als Ergebnis übermittelt, ob Akteneinsicht gewährt wird oder der Antrag abgelehnt wurde. Im Erfolgsfall ist der Zugangslink zum Aktenraum enthalten.

Abbildung III.2.9. akteneinsicht.ergebnis.0123

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von akteneinsicht.ergebnis.0123				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang (oder den Antrag) bzw. die Nachricht akteneinsicht.antrag.0120 Bezug zu nehmen, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
istGenehmigung	**xs:boolean**	**1**		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob Akteneinsicht erteilt wird (true) oder nicht (false).				
begruendung	**TextFormatiert**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element kann im Falle einer Ablehnung eine Begründung hinterlegt werden.				
eingangAnalog	**xs:boolean**	**0..1**		

Kindelemente von akteneinsicht.ergebnis.0123				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Durch die Übermittlung dieses Elementes wird mitgeteilt, dass der Antrag analog (Offline-Antrag per Brief oder am Serviceschalter) eingegangen ist. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zugangslink		**0..1**		
In diesem Element kann im Falle einer Gewährung auf Akteneinsicht ein Link bzw. eine Linkliste zum Ablageort der Dokumente eingetragen werden.				
link		**1..n**		
Jedes instanziierte Element steht für einen Link auf eine Webseite oder Ressource.				
url	**xs:anyURI**	**1**		
Hier ist die URL einer Webseite oder Ressource anzugeben.				
beschreibung	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann die zur URL passende Beschreibung der Webseite oder Ressource eingetragen werden.				
akte		**0..n**		
In diesem Element können im Falle einer Gewährung auf Akteneinsicht mit dem Verweis auf Aktenzeichen die entsprechenden Dokumente angehängt oder ein Link zu den Dokumenten eingetragen werden.				
anlage	**MetadatenAnlageErweitert**	**1..n**	II.4.2.15.3	114
Jede Instanz dieses Elements steht für eine Anlage (Bauvorlage, Primärdokument) zum vorliegenden Antrag bzw. zur übermittelten XBau-Fachnachricht.				
aktenzeichen	**xs:token**	**0..1**		
In dieses Element ist das Aktenzeichen einzutragen.				
laufenderVorgang	**xs:boolean**	**0..1**		
Mit diesem Element wird hinterlegt, ob es sich um einen laufenden Vorgang handelt oder nicht.				

III.2.6.5 Anforderung des Grundbuchauszugs

Nachricht: **akteneinsicht.anforderungGrundbuchauszug.0125**

Mit dieser Nachricht wird der Grundbuchauszug zum im Antrag genannten Grundstück beim Grundbuchführenden Amt angefordert.

Abbildung III.2.10. akteneinsicht.anforderungGrundbuchauszug.0125

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von akteneinsicht.anforderungGrundbuchauszug.0125				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang bzw. die Antragstellung (auf Akteneinsicht) Bezug zu nehmen.				
grundstueck	**Grundstueck**	**1**	II.4.2.5.2	47

Kindelemente von akteneinsicht.anforderungGrundbuchauszug.0125				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Mit diesem Element werden die Daten zu dem Grundstück übermittelt, zu welchem der Grundbuchauszug angefordert wird.				

III.2.6.6 Übermittlung des Grundbuchauszugs

Nachricht: **akteneinsicht.uebermittlungGrundbuchauszug.0126**

Mit dieser Nachricht wird der Grundbuchauszug zum im Antrag genannten Grundstück vom Grundbuchführenden Amt übermittelt.

Abbildung III.2.11. akteneinsicht.uebermittlungGrundbuchauszug.0126

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von akteneinsicht.uebermittlungGrundbuchauszug.0126				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang bzw. die Anforderungsnachricht der Bauaufsichtsbehörde Bezug zu nehmen.				
anlagen	**Anlagen**	**1**	II.4.2.15.1	112
Mit diesem Element wird der angeforderte Grundbuchauszug übermittelt.				

III.3 Das Baugenehmigungsverfahren

III.3.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das *Baugenehmigungsverfahren* betrachtet. Ziel des Baugenehmigungsverfahrens ist sicherzustellen, dass nur regelkonforme Bauvorhaben ausgeführt werden.

Die Baugenehmigung ist durch die Bauaufsichtsbehörde zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind.

Neben dem Baugenehmigungsverfahren gibt es auch ein sogenanntes *vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren*. Bei bestimmten baulichen Anlagen (abhängig vom jeweiligen Landesrecht, zum Beispiel bei Wohngebäuden, sonstigen Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 usw.) kann in der jeweiligen Landesbauordnung ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren vorgesehen sein (vgl. § 63 MBO). Es handelt sich um ein vereinfachtes Verwaltungsverfahren, weil der Prüfungsumfang der Bauaufsichtsbehörde entsprechend eingeschränkt wird. Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren wird im vorliegenden Dokument nicht gesondert betrachtet, da es in seinem Prozessaufbau - in Bezug auf Antragstellung, Antragsprüfung und Bescheiderteilung - dem Baugenehmigungsverfahren entspricht.

III.3.2 Übersicht über den Ablauf

Der Prozess beginnt dabei mit der Antragstellung durch Bauherrn bzw. Entwurfsverfasser.

Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag die Gemeinde und diejenigen Stellen an, deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des Bauantrages nicht beurteilt werden kann.

Stehen dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen, die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen sind, erfolgt eine Ablehnung des Bauantrags durch die Bauaufsichtsbehörde.

Das hier zu analysierende Baugenehmigungsverfahren ist ein umfassender/übergeordneter Anwendungsfall. Dies verdeutlicht die Abbildung III.1.1, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“.

Der gesamte Prozess des Baugenehmigungsverfahrens bzw. einzelne seiner Prozessteile können auch im Zusammenhang weiterer Verfahren zur Anwendung kommen.

Im vorliegenden Kapitel wird das Baugenehmigungsverfahren detailliert analysiert.

In Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“ wird das Baugenehmigungsverfahren, differenziert in seine Anwendungsfälle, abgebildet.

Tabelle III.3.1, „Baugenehmigungsverfahren Akteure“ listet die beteiligten Akteure auf und beschreibt die Art ihrer Mitwirkung am Baugenehmigungsverfahren.

Beim Verfahren mitwirkende Akteure

Abbildung III.3.1, „Baugenehmigungsverfahren - Akteure“ enthält eine Übersicht zu den Akteuren des Baugenehmigungsverfahren.

Abbildung III.3.1. Baugenehmigungsverfahren - Akteure

Tabelle III.3.1. Baugenehmigungsverfahren Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauherr	Natürliche oder juristische Person, die ein Bauvorhaben vorbereitet oder vorbereiten lässt oder ein Bauvorhaben ausführt oder ausführen lässt. Verantwortlich für das Stellen von Anträgen, das Einreichen von Anzeigen und Nachweisen sowie für die Bestellung der am Bau Beteiligten (vgl. § 53 MBO).
Entwurfsverfasser	Vom Bauherrn mit der fachlichen Vorbereitung der Genehmigungsplanung beauftragte natürliche Person, z. B. ein Architekt oder ein bauvorlageberechtigter Ingenieur.
Fachplaner	Arbeitet im Auftrag des Entwurfsverfassers. Der Fachplaner erstellt eine spezialisierte Planung für einen einzelnen Planungsabschnitt des Bauvorhabens. Er verfügt über vertiefte Sachkunde in speziellen Bereichen.
Prüfingenieur	Prüft im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde oder des Bauherrn als beliehener Unternehmer. Er ist verantwortlich für die Prüfung von bautechnischen Nachweisen (Standsicherheit und Brandschutz) unter Beachtung der bauordnungsrechtlichen Schutzziele.
Prüfsachverständiger	Prüft und bescheinigt im Auftrag des Bauherrn anstelle der Bauaufsichtsbehörde die bautechnischen Nachweise. Verantwortlich für die Bescheinigung von bautechnischen Nachweisen (Standsicherheit und Brandschutz) unter Beachtung der bauordnungsrechtlichen Schutzziele.
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft im Baugenehmigungsverfahren die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB, die Anforderungen nach den Vorschriften der Bauordnung und aufgrund der Bauordnung sowie andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder ersetzt wird (vgl. § 64 MBO).

Jede Ellipse in Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“ stellt einen Anwendungsfall dar, der Bestandteil des Baugenehmigungsverfahrens ist. Die Darstellung beinhaltet zum einen die Aktivitäten des Bauherrn (Antragstellung, Entgegennahme der Baugenehmigung) und zum anderen die Prüftätigkeiten und Verfahrenshandlungen der Bauaufsichtsbehörde in ihrer Interaktion mit dem Bauherrn und mit weiteren Behörden und Stellen.

Abbildung III.3.2. Übersicht Baugenehmigungsverfahren

Im Einzelnen sind folgende Anwendungsfälle in Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“ enthalten:

Bauantrag einreichen

Der Bauherr beauftragt die am Bau Beteiligten (z. B. den Entwurfsverfasser) mit der Erstellung der für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen). Er erstellt den entsprechenden Bauantrag (darin sind genannt: *Bauherr*, *Vorhaben*, *Grundstück*, *Entwurfsverfasser*) und übermittelt ihn unter Anlage der fertiggestellten Bauvorlagen an die Bauaufsichtsbehörde.

Zu den Bauvorlagen (vgl. Musterbauvorlagenverordnung) gehören folgende Unterlagen

- Auszug aus der Liegenschaftskarte
- Lageplan
- Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) (ggf. Auswahlliste für den Antragsteller)
- Baubeschreibung
- Nachweis Standsicherheit
- Nachweis Brandschutz
- Nachweise für den Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz
- Nachweise für Anforderungen aus dem Baunebenrecht
- Angaben über die gesicherte Erschließung
- Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung
- Abweichungsanträge
- ggf. weitere von der Bauaufsichtsbehörde geforderte Unterlagen, wie z. B. Gutachten, Modelle oder Detaildarstellungen

Bauvorlageberechtigung des Entwurfsverfassers prüfen

Die Bauaufsichtsbehörde prüft anhand der vom Bauherrn eingereichten Unterlagen, ob die im Antrag als Entwurfsverfasser genannte Person bauvorlageberechtigt ist (§ 65 MBO).

Positives Ergebnis: Fortsetzung der Bearbeitung

Negatives Ergebnis: Nachricht an den Bauherrn ("Antrag wird zurückgewiesen")

Vollständigkeit der Unterlagen prüfen

Die Bauaufsichtsbehörde prüft die vom Bauherrn eingereichten Unterlagen auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit für ihre bauaufsichtliche Prüfung des Bauvorhabens. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens prüft die beteiligte Behörde oder Stelle ihrerseits die Vollzähligkeit und Vollständigkeit für ihre fachrechtliche Prüfung des Bauvorhabens.

Positives Ergebnis: Fortsetzung der Bearbeitung

Negatives Ergebnis: Bearbeitung wird in den Bereichen nicht fortgesetzt, in denen Unterlagen fehlen. Diese werden vom Bauherrn nachgefordert.

Dokumente nachfordern

Gegebenenfalls werden Unterlagen vom Bauherrn nachgefordert. Dabei setzt die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn eine angemessene Frist für die Nachreichung der Unterlagen. Wenn die Frist erfolglos verstreicht, gilt der Antrag als zurückgenommen (gesetzliche Rücknahmefiktion, vgl. § 69 Abs. 2 Satz 2 MBO). Das Baugenehmigungsverfahren ist dann kraft Gesetzes beendet.

Materielle Vorschriften prüfen

Die Bauaufsichtsbehörde prüft den Inhalt des Bauantrags auf der Grundlage von (vgl. § 64 MBO):

- Bauplanungsrecht (§ 29 – § 38 BauGB)
- Anforderungen aufgrund der Bauordnung bzw. Vorschriften aufgrund der Bauordnung
- anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen, soweit die Baugenehmigung eine andere Entscheidung ersetzt (Beteiligung der zuständigen Behörde oder Stelle wird veranlasst)

  Ergebnis:

  positiv: Das Bauvorhaben entspricht den genannten Vorschriften. Der Bauherr hat einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung.

negativ: Das Bauvorhaben entspricht nicht den genannten Vorschriften. Der Bauherr wird vor Ablehnung seines Bauantrages angehört und hat die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs. Gegebenenfalls kann der Bauherr seinen Antrag nachbessern, sofern der Antrag nicht in seinem Wesensgehalt geändert wird. Führt eine Nachbesserung nicht zum Erfolg, wird der Bauantrag mit ausführlicher Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung abgelehnt.

Bautechnische Nachweise prüfen

Bei der Prüfung der bautechnischen Nachweise geht es um die Einhaltung der materiellen Anforderungen an die Standsicherheit und den Brandschutz von baulichen Anlagen. Die MBO stellt hierfür den Ländern Systemalternativen zur Verfügung. Es wird unterschieden zwischen der bauaufsichtlichen Prüfung einerseits und der Prüfung und Bescheinigung durch einen privaten Prüfsachverständigen andererseits. Beide Systeme sind rechtlich gleichwertig. Die Länder haben nach MBO freie Systemwahl.

Bei der bauaufsichtlichen Prüfung kann die Bauaufsichtsbehörde die Prüfung der bautechnischen Nachweise selbst durchführen oder die Prüfung der bautechnischen Nachweise einem hierfür anerkannten Prüfingenieur übertragen.

Bei der privaten Prüfung kann der Bauherr die Prüfung der bautechnischen Nachweise durch Beauftragung eines hierfür anerkannten Prüfsachverständigen veranlassen. Der Prüfsachverständige erstellt eine Bescheinigung, die im Baugenehmigungsverfahren bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen ist. Aus der eingereichten Bescheinigung des Prüfsachverständigen ergibt sich für die Bauaufsichtsbehörde, dass die materiellen Anforderungen der Standsicherheit und des Brandschutzes eingehalten sind.

Beteiligung durchführen

Die Bauaufsichtsbehörde prüft, ob neben der Gemeinde noch andere Behörden oder Stellen zum Bauvorhaben anzuhören sind. Diese erhalten die relevanten Unterlagen des Bauantrages und werden zur Stellungnahme aufgefordert (Formulierung von Beteiligungsgrund und -anlass). Anzuhören sind diejenigen Behörden oder Stellen, deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des Bauantrags nicht beurteilt werden kann. In bestimmten Fallkonstellationen können auch die Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nachbarn) zu beteiligen sein.

Eingegangene Stellungnahmen würdigen

Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen der Gemeinde, der Behörden, Stellen und Nachbarn werden im Rahmen der materiellen Prüfung des Bauvorhabens durch die Bauaufsichtsbehörde gewürdigt.

Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehörde eingehen, es sei denn, die verspätete Stellungnahme ist für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung über den Bauantrag von Bedeutung (vgl. § 69 Abs. 2 Satz 2 MBO).

Würdigung der Stellungnahme der Gemeinde:

- Liegt das Einvernehmen vor? Welche Inhalte hat die Stellungnahme der Gemeinde?
- Die Bauaufsichtsbehörde würdigt die Stellungnahme und bewertet ihre Rechtmäßigkeit. Beim versagten Einvernehmen der Gemeinde wird gegebenenfalls das Ersetzungsverfahren eingeleitet.

Würdigung der Stellungnahme einer zuständigen Stelle:

- Die Bauaufsichtsbehörde würdigt die Stellungnahme der zuständigen Behörde oder Stelle und bewertet ihre Plausibilität.

Würdigung der Stellungnahme einer sachverständigen Stelle:

- Die Bauaufsichtsbehörde würdigt die Stellungnahme der sachverständigen Behörde oder Stelle und trifft unter Berücksichtigung der Stellungnahme eine eigene Entscheidung.

Würdigung der Stellungnahme eines Nachbarn:

- Die Bauaufsichtsbehörde bewertet, ob die vorgebrachten Einwendungen berechtigt sind.

Bescheid erteilen

Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Andernfalls wird der Bauantrag nach Gewährung des rechtlichen Gehörs durch Anhörung des Bauherrn abgelehnt.

Im Bescheid, der eine Baugenehmigung ablehnt, müssen alle Ablehnungsgründe aufgeführt werden (§ 39 VwVfG).

Mit der Baugenehmigung oder der Ablehnung der Baugenehmigung wird auch ein Gebührenbescheid erstellt.

Informationsempfänger benachrichtigen

Haben die Nachbarn dem Bauvorhaben nicht zugestimmt, ist ihnen die Baugenehmigung zuzustellen (vgl. § 70 Abs. 3 Satz 1 MBO). Auch die Gemeinde ist von der Erteilung oder der Ablehnung einer Baugenehmigung zu unterrichten (vgl. § 72 Abs. 5 MBO). Weiterhin besteht nach den Statistikgesetzen der Länder eine Informationspflicht der Bauaufsichtsbehörde gegenüber den Landesämtern für Statistik. Hier ist von Gesetzes wegen eine Ausfertigung des Bescheides beizufügen (vgl. § 72 Abs. 5 Satz 2 MBO).

Im Verwaltungsvollzug werden in der Regel alle Behörden und Stellen, die am Verfahren beteiligt wurden, über die Erteilung oder Ablehnung der Baugenehmigung informiert. Weitere Informationsempfänger sind zum Beispiel das Kataster- und Vermessungsamt, der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeister, die Berufsgenossenschaften, die Wasserbehörde oder das Finanzamt.

Gegenstand des Informationsverfahrens zu bestimmten Verfahrensständen können Informationen zum Vorhaben, zu Verfahrensbeteiligten und zum Verfahrensstand sein. Der für den Empfänger bestimmte Ausschnitt der Unterlagen wird zusammengestellt und diesem übermittelt. Der Empfänger führt auf dieser Basis seine eigenen Fachprozesse fort.

III.3.3 Der Ablauf im Detail

III.3.3.1 Das Antragsverfahren Baugenehmigung

Der Bauherr initialisiert ein Bauprojekt und bestellt, soweit er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen geeignet ist, einen Entwurfsverfasser. Er beantragt bei der Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung. Die Bauaufsichtsbehörde prüft den Bauantrag unter formellen und materiellen Gesichtspunkten und erteilt dem Bauherrn einen Bescheid, der eine Genehmigung, eine Genehmigung unter Auflagen oder eine Ablehnung enthält.

In Abbildung III.3.3, „Prozess Baugenehmigung Antragsverfahren“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung Baugenehmigung und Nachbesserung des Antrags:**
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Bescheiderteilung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beantragung einer Baugenehmigung**
   - Nachricht 0200

2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
3. **Korrekturen zum Antrag oder modifizierte Antragsunterlagen**
   - Nachricht 0202
4. **Hinweis auf Anhörung**
   - Nachricht 0203
5. **Stellungnahme oder Nachbesserung**
   - Nachricht 0204
6. **Bescheid**
   - Nachricht 0205
7. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Bauvorlagen erstellen

Die Einleitung eines Bauvorhabens erfordert die Erstellung der Bauvorlagen, die vom Bauherrn beauftragt und von geeigneten am Bau Beteiligten (Entwurfsverfasser, Fachplaner) erstellt werden. Die Bauvorlagen enthalten die Planungsdaten, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.

Antrag erstellen

Der Bauherr erstellt den Bauantrag. Darin sind zum Beispiel Angaben zum Bauherrn, zum Entwurfsverfasser und gegebenenfalls zu weiteren am Bauvorhaben beteiligten Personen sowie Daten zum Bauvorhaben und zum Baugrundstück enthalten.

Antrag / Unterlagen übermitteln

Der Bauherr übermittelt mittels der Nachricht 0200 den Bauantrag unter Anlage der dazugehörigen Bauvorlagen an die Bauaufsichtsbehörde.

Eingangsbestätigung versenden

Die Bauaufsichtsbehörde kann den Eingang des Antrags bestätigen. Erstellung und Übermittlung von XBau-Eingangsbestätigungen ist im XBau-Kernmodul dokumentiert (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19).

Formelle Prüfung durchführen

Diese formelle Prüfung wird an verschiedenen Stellen im Ablauf des Prozesses durchgeführt:

- Regulär ist die Prüfung durchzuführen, sobald mit der Nachricht 0200 der Antrag bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist.
- Ebenfalls ist die Prüfung durchzuführen, falls der bereits vorliegende Antrag aufgrund festgestellter Mängel korrigiert bzw. ergänzt werden musste und nun in Form einer Nachricht 0202 neu eingereicht worden ist.
- Und schließlich ist die Prüfung auch dann durchzuführen, wenn modifizierte Antragsunterlagen initiativ durch den Antragsteller eingereicht wurden.

Entscheidung "alles ok?"

Ja: Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.), wird der Prozess zum einen mit dem Einstieg in die materielle Prüfung fortgeführt. Zum anderen wird eine Liste eingereichter Bauvorlagen erstellt.

Nein: Falls Mängel festgestellt wurden, greift die Prozessschleife Befunde und Korrekturen, eine Befundliste wird erstellt.

Befundliste erstellen

Falls im Rahmen der formellen Prüfung Mängel festgestellt worden sind, werden diese zu einer Befundliste zusammengestellt, welche mit der Nachricht *prozessnachrichten.formelle-*

PruefungBefundliste.1140 (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) an den Antragsteller versendet wird. Die Befundliste enthält die Ergebnisse der formellen Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde. Enthalten ist außerdem eine Frist zur Anpassung von Bauvorhaben bzw. Bauunterlagen durch den Antragsteller.

Es sind alle formellen Mängel aufgeführt und gegebenenfalls zusätzliche Hinweise.

- Prüfung der Zuständigkeit: Wenn negativ (örtlich nicht zuständig / sachlich nicht zuständig), ist das Prozessende erreicht, sobald der Befund dem Antragsteller mitgeteilt worden ist (mit dem entsprechenden Codelistenelement aus der Liste *xbauk:Code.FormelleBefundeArt*).
- Prüfung richtiges Verfahren: Falls im Antrag das falsche Verfahren gewählt worden ist, lässt sich das gegebenenfalls innerhalb desselben Prozesses korrigieren (das Baugenehmigungsverfahren unter Korrekturen fortsetzen).
- Prüfung korrekte Form: Lässt sich gegebenenfalls innerhalb desselben Prozesses korrigieren; es folgt die entsprechende Korrekturnachricht.

Bei Bedarf kann mehrfach eine Nachricht 1140 versandt werden, z.B. wenn die Bauaufsicht vor Beantwortung der vorherigen Nachforderung zu neuen Erkenntnissen gelangt oder bei Verstreichen der Frist eine weitere Aufforderung mit Mahnung und neuer Frist folgen soll.

Wenn Mindestanforderungen an die Bearbeitbarkeit nicht gegeben sind und die Unterlagen nicht sinnvoll verbessert werden können, kann die Bearbeitung des Antrags aus formellen Gründen abgelehnt werden.

Ergebnis analysieren

Der Antragsteller nimmt die Ergebnisse aus der Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) zur Kenntnis. Es ergeben sich folgende Konsequenzen:

- Das Baugenehmigungsverfahren kann unter Korrekturen oder Ergänzungen fortgesetzt werden.
- Der Antrag muss, weil er grundsätzlich anders aufzubauen ist, neu gestellt werden. In diesem Fall terminiert der vorliegende Vorgang. Sofern an dieser Stelle nach der lokal geltenden Gebührenordnung Gebühren anfallen, übermittelt die BAB einen Gebührenbescheid an den Gebührenzahler mittels der Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19).

Unterlagen ergänzen / modifizieren / korrigieren

Falls das bauaufsichtliche Verfahren unter Korrekturen oder Ergänzungen fortgesetzt werden kann, nimmt der Antragsteller diese Korrekturen oder Ergänzungen vor und versendet die überarbeiteten Unterlagen mittels der Nachricht 0202, in der die ergänzten bzw. korrigierten Unterlagen enthalten sind. Die Änderungen sind bezogen auf den Inhalt der zuvor übermittelten Befundliste.

Modifizierte Planung erstellen

Der Antragsteller kann auch initiativ - ohne Bezug auf eine zuvor erhaltene Befundliste - geänderte Planungsunterlagen oder Planungsdaten einreichen. Auch dazu verwendet er Nachricht 0202. Dies kann zu jedem Zeitpunkt vor der Bescheiderstellung durch die Behörde geschehen.

Liste eingereichter Bauvorlagen erstellen

Wenn nach der formellen Prüfung festgestellt worden ist, dass alle Unterlagen vollständig sind, dann wird eine Liste der eingereichten Bauvorlagen erstellt, welche mit der Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) an den Antragsteller versendet wird. Außerdem enthält die Nachricht das späteste Genehmigungsdatum und ggf. das voraussichtliche Genehmigungsdatum.

Nachricht empfangen

Der Antragsteller nimmt die Ergebnisse aus der Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) zur Kenntnis.

Materielle Prüfung durchführen

Die Bauaufsichtsbehörde prüft den Inhalt des Bauantrags (vgl. § 64 MBO) auf der Grundlage von (a) Bauplanungsrecht (§ 29 – § 38 BauGB), (b) Anforderungen der Bauordnung bzw. aufgrund der Bauordnung erlassenen Vorschriften und (c) anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen, soweit die Baugenehmigung eine andere Entscheidung ersetzt: Die Beteiligung der zuständigen Stelle wird entsprechend veranlasst (siehe Prozess Beteiligungsverfahren).

Entscheidung "positives Ergebnis oder negativ nach Prüfung?"

A – **positiv**: Das Ergebnis der materiellen Prüfung ist positiv, das Bauvorhaben entspricht den genannten Vorschriften. Der Bescheid „Baugenehmigung“ kann erstellt werden.

B – **negativ**: Das Ergebnis der materiellen Prüfung ist negativ, das Bauvorhaben entspricht nicht den genannten Vorschriften. Vor Ablehnung des Bauantrags erhält der Bauherr rechtliches Gehör durch Anhörung. Damit wird dem Bauherrn Gelegenheit gegeben, sich zu den materiellen Befunden zu äußern bzw. den Antrag inhaltlich nachzubessern (Anhörung des Bauherrn). Die Bauaufsichtsbehörde schickt dem Bauherrn per Nachricht 0203 eine Mitteilung zur Gelegenheit zur Anhörung, weil das Ergebnis der materiellen Prüfung negativ war und er Gelegenheit erhalten soll, sich zu den Befunden zu äußern (Anhörung) bzw. den Antrag inhaltlich nachzubessern. In der Nachricht sind die materiellen Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

C – **negativ nach Prüfung**: Das Ergebnis der materiellen Prüfung ist auch nach Anhörung des Bauherrn negativ. Der Bescheid zur Ablehnung der Baugenehmigung kann erstellt werden.

Antrag nachbessern / Stellungnahme verfassen

Der Bauherr überarbeitet den Bauantrag (gegebenenfalls unter Mitwirkung des Entwurfsverfassers) oder formuliert eine Stellungnahme an die Bauaufsichtsbehörde, um Argumente vorzutragen, die die bemängelten Eigenschaften des Vorhabens richtigstellen bzw. rechtfertigen (sein Beitrag zur Anhörung). Als Ergebnis versendet er Nachricht 0204 . Diese Nachricht enthält die Stellungnahme und / oder den nachgebesserten Antrag nebst ggf. nachgebesserten Bauvorlagen.

Bescheid erstellen und versenden

Nach Abschluss er materiellen Prüfung erstellt die Bauaufsichtsbehörde den Bescheid und versendet ihn per Nachricht 0205 an den Bauherrn. In dieser Nachricht sind Inhalte des erteilten Bescheids enthalten.

- Der Bescheid lautet positiv: Die Baugenehmigung wird erteilt, gegebenenfalls unter Hinzufügung von Nebenbestimmungen.
- Der Bescheid lautet negativ: Der Bauantrag wird abgelehnt. Die Ablehnungsgründe werden aufgeführt.

Gebührenbescheid erstellen und versenden

Die Bauaufsichtsbehörde fertigt einen Gebührenbescheid und versendet diesen per *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) an den Bauherrn bzw. Entwurfsverfasser. In dieser Nachricht sind die Angaben zu den für die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens zu entrichtenden Gebühren enthalten (Kostenberechnungen, Zahlungsdaten, Frist). Diese Nachricht kann innerhalb eines Vorgangs mehrfach geschickt werden im Sinne eines oder mehrerer Vorauszahlungsbescheide mit einem abschließenden Gebührenbescheid.

Bauprojekt fortsetzen oder Planung anpassen

Der Bauherr nimmt den Bescheid zur Kenntnis. Er wird sein Bauprojekt fortsetzen, Widerspruch einlegen oder seine Planung der Bescheidlage anpassen.

Abbildung III.3.3. Prozess Baugenehmigung Antragsverfahren

III.3.3.1.1 Nachtrag zu einer erteilten Baugenehmigung

Nachtragsbaugenehmigung

Die Antragsnachricht 0200 bietet die Möglichkeit, auf eine erteilte Baugenehmigung ("Hauptbaugenehmigung") Bezug zu nehmen und so einen Antrag auf die Genehmigung eines Nachtrags (bzw. Änderung) zu einer bereits erteilten Baugenehmigung einzureichen (im Sprachgebrauch in einigen Ländern Beantragung einer Nachtragsbaugenehmigung, in anderen Ländern Änderungsantrag genannt).

Dabei handelt es sich also nicht um die Einreichung einer modifizierten Planung im Rahmen eines laufenden Vorgangs (vor Bescheiderteilung). Dies wird im Rahmen des abgebildeten Prozesses durch die Verwendung der Nachricht 0202 unterstützt (siehe Prozessschritt 'Modifizierte Planung erstellen' im Prozessdiagramm).

Vielmehr wurde im Kontext eines beantragten Nachtrags die Baugenehmigung bereits erteilt ("Hauptbaugenehmigung"), aber der Bau noch nicht fertiggestellt.

Sind nun unwesentliche Änderungen gegenüber der beantragten und genehmigten Baumaßnahme erforderlich, ist es je nach Bundesland möglich, diese als Nachtrag zur Hauptbaugenehmigung zu beantragen. Diese Nachtragsbaugenehmigung (auch als Tekturgenehmigung bezeichnet), erfordert lediglich einen reduzierten Antrag, in dem die Änderungen gegenüber der Hauptbaugenehmigung dokumentiert sind.

Dafür ist die Nachricht 0200 unter Verwendung des Elements *nachtragsbaugenehmigung* zu übermitteln. Dieses Element stellt den Bezug zur Hauptbaugenehmigung her. Auf diese Weise wird ein neuer Antragsvorgang gestartet (mit allen Prozessschritten, die dazu gehören können).

Hinweis: Der Sachverhalt der Genehmigung eines Nachtrags ist in den Ländern sehr unterschiedlich geregelt. Aus dem Umstand, dass dieser Prozess im Format XBau unterstützt wird, folgt nicht, dass in einem gegebenen Land die Möglichkeit von Nachtragsbaugenehmigungen rechtlich vorgesehen ist.

III.3.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Baugenehmigung aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Baugenehmigung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Beantragung einer Baugenehmigung	0200	Diese Nachricht stellt einen Bauantrag dar, d.h. durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender die Genehmigung zu dem in der Nachricht dokumentierten Bauvorhaben. Die Nachricht enthält die Daten des Bauantrags und als Anlage die dazugehörigen Bauvorlagen.	186
Änderungen zum Antrag	0202	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Bauantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Bauantrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	187
Hinweis auf Anhörung	0203	Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Bauan-	188

Alle Nachrichten zu „Baugenehmigung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		trags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	
Stellungnahme oder Nachbesserung	0204	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Bauantrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Bauvorhabens bzw. des Bauantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	189
Bescheid	0205	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Bauantrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	190

III.3.4.1 Beantragung einer Baugenehmigung

Nachricht: **`baugenehmigung.antrag.0200`**

Diese Nachricht stellt einen Bauantrag dar, d.h. durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender die Genehmigung zu dem in der Nachricht dokumentierten Bauvorhaben. Die Nachricht enthält die Daten des Bauantrags und als Anlage die dazugehörigen Bauvorlagen.

Abbildung III.3.4. baugenehmigung.antrag.0200

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baugenehmigung.antrag.0200`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
anbindungFachverfahren	**`AnbindungFachverfahren`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				
empfangendeStelle	**`BehoerdeType`**	**0..1**	II.5.2	154
In den Fällen, in denen Antragsplattformen verwendet werden, können an dieser Stelle die technischen Informationen zur Fachbehörde angegeben werden, an die der Antrag gerichtet ist.				
antragsteller	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Daten des Antragstellers bzw. der Antragsteller einzutragen.				

Kindelemente von baugenehmigung.antrag.0200				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
prozessmerkmale	**Prozessmerkmale**	**0..1**	II.4.2.2.1	34
Dieses Element steht für Angaben zu Modalitäten zum Verfahren, soweit sie von der Bauaufsichtsbehörde gefordert sind.				
bauvorhaben	**Bauvorhaben**	**1**	II.4.2.4.4	42
Hier sind die Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) enthalten.				
beantragteAbweichung	**AbweichungBeantragt**	**0..n**	II.4.2.10.1	93
Hier sind Daten zu ggf. beantragten Abweichungen einzutragen, über die im Baugenehmigungsverfahren entschieden werden muss. Jede Instanz des Elements steht für eine beantragte Abweichung.				
angefragteErleichterung	**ErleichterungAngefragt**	**0..n**	II.4.2.10.4	95
Falls im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens über Erleichterungen entschieden werden muss, sind hier die entsprechenden Daten einzufügen. Jede Instanz des Elements steht für eine angefragte Erleichterung.				
baulast	**Baulast**	**0..n**	II.4.2.11.2	97
Falls Baulasterklärungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gefordert sind, können hier der Zweck der angestrebten Baulast sowie der zu regelnde Sachverhalt beschrieben werden. Ein passendes Dokument Baulasterklärung muss sich dann unter den Anlagen dieser Nachricht finden. Jede Instanz des Elements steht für eine erklärte Baulast.				
datenabruf	**DatenabrufType**	**0..n**	II.4.2.16.6	117
In diesem Element können die Metadaten eines Datenabrufs aus einem Register angegeben werden. Das Element ist nur bei erfolgreichem Datenabruf zu übermitteln.				
anlagen	**Anlagen**	**1**	II.4.2.15.1	112
Die für die Planung des Vorhabens notwendigen Bauvorlagen sind dem Antrag als Anlage beizufügen (MBO, MBauVorlV). In diesem Element sind die nötigen Daten enthalten. Anlagen zum Bauantrag sind in erster Linie, aber nicht ausschließlich, Bauvorlagen.				

III.3.4.2 Änderungen zum Antrag

Nachricht: **baugenehmigung.antragGeaendert.0202**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Bauantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Bauantrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde.

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.

Abbildung III.3.5. baugenehmigung.antragGeaendert.0202

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baugenehmigung.antragGeaendert.0202				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf einen Vorgang (oder den Antrag) und ggf. auf eine Nachricht prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140, auf die die vorliegende Nachrichteninstanz eine Reaktion ist, Bezug zu nehmen. Falls mit der Nachricht initiativ eine geänderte Planung eingereicht wird, ist der Bezug auf eine solche Nachricht nicht enthalten.				
prozessmerkmale	**Prozessmerkmale**	**0..1**	II.4.2.2.1	34
Dieses Element steht für Angaben zu Modalitäten zum Verfahren, soweit sie von der Bauaufsichtsbehörde gefordert sind.				
beantragteAbweichung	**AbweichungBeantragt**	**0..n**	II.4.2.10.1	93
Hier sind ggf. korrigierte oder ergänzte Daten zu der beantragten Abweichung eingefügt. Jede Instanz des Elements steht für eine beantragte Abweichung.				
angefragteErleichterung	**ErleichterungAngefragt**	**0..n**	II.4.2.10.4	95
Hier sind die ggf. korrigierte oder ergänzte Daten zu der beantragten Erleichterung eingefügt.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**Bauvorhaben**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind in diesem Element korrigierte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) zu übermitteln. Daten, die an dieser Stelle eingetragen sind, sollen die aufgeführten Mängel beheben. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt. Es werden mit diesem Element also die bereinigten und ggf. ergänzten Daten vollständig gesendet, so dass der Empfänger einen 'Datensatz nach Änderung' erhält. Dabei wird nicht informiert, welche Daten gestrichen, geändert oder ergänzt wurden. Der Datenempfänger wird das also eigenständig ermitteln, soweit auf seiner Seite notwendig. Auch ein Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der zur Änderung oder Ergänzung führte, ist nicht in der Nachricht enthalten.				
baulast	**Baulast**	**0..n**	II.4.2.11.2	97
In diesem Element werden geänderte oder ergänzte Baulasterklärungen übermittelt. Ein passendes Dokument Baulasterklärung muss sich dann unter den Anlagen dieser Nachricht finden. Jede Instanz des Elements steht für eine erklärte Baulast.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der ggf. zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt. Falls der Antragsteller initiativ mit der Nachricht eine modifizierte Planung einreicht, muss unter den Anlagen (je nach Landesbauordnung) ggf. eine Übereinstimmungserklärung enthalten sein. Außerdem muss unter den Anlagen eine Begründung bzw. Erläuterung zur eingereichten geänderten Planung enthalten sein.				

III.3.4.3 Hinweis auf Anhörung

Nachricht: **baugenehmigung.anhoerung.0203**

Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Bauantrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

Abbildung III.3.6. baugenehmigung.anhoerung.0203

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baugenehmigung.anhoerung.0203`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Bauantrag Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachricht baugenehmigung.antrag.0200, die den Vorgang ausgelöst hat.				
aufforderungZurStellungnahme	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme in Form eines Anschreibens formuliert.				
bescheidlage	**`BefundlisteMateriell`**	**0..1**	II.4.2.13.3	107
Hier können die Gründe, die nach aktueller Lage zur Ablehnung des Antrags durch die Bauaufsichtsbehörde führen können, in Form einer strukturierten Liste angegeben werden. Es handelt sich um eine Liste von Abweichungen von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich aus der laufenden Prüfung des Bauantrags ergeben hat. Zu jedem Eintrag der Liste fordert die Nachricht zu einer Stellungnahme bzw. Nachbesserung auf.				
frist	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist angegeben werden, innerhalb derer eine Stellungnahme des Antragstellers vorliegen muss, damit sie berücksichtigt werden kann.				
angebotFuerAntwortLeser	**`Verlinkung`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben .				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Für die Aufforderung zur Stellungnahme ggf. notwendige Anhänge können hier der Nachricht als Anlage beigefügt werden. Gedacht ist dabei auch an Dokumente im Format *BIM Collaboration Format (BCF)*. BCF kann Kommentare und Hinweise auf Inkonsistenzen in BIM-Modellen maschinenlesbar kodieren (Austausch von Informationen zwischen BIM-Softwaresystemen).				

III.3.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung

Nachricht: **`baugenehmigung.stellungnahme.0204`**

Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Bauantrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Bauvorhabens bzw. des Bauantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.

Abbildung III.3.7. baugenehmigung.stellungnahme.0204

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baugenehmigung.stellungnahme.0204				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Bauantrag Bezug zu nehmen und außerdem auf die Nachricht baugenehmigung.anhoerung.0203, auf deren Inhalt sich die vorliegende Nachricht bezieht.				
stellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt	**StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt**	**1..n**	II.4.2.14.1	109
Hier ist die Reaktion auf die in der Anhörungsnachricht enthaltenen Punkte einzutragen. Dies kann eine Verteidigung der ursprünglichen Konzeption sein, dies kann aber auch eine geänderte Antragsunterlage sein, welche in diesem Fall im Abschnitt Anpassungen dokumentiert ist.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**Bauvorhaben**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind hier geänderte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt. Es werden mit diesem Element also die bereinigten und ggf. ergänzten Daten vollständig gesendet, so dass der Empfänger einen 'Datensatz nach Änderung' erhält.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung.				

III.3.4.5 Bescheid

Nachricht: **baugenehmigung.bescheid.0205**

Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Bauantrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.

Abbildung III.3.8. baugenehmigung.bescheid.0205

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baugenehmigung.bescheid.0205				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Dieses Objekt enthält die Eintragungen, die auf den Vorgang bzw. die Nachricht baugenehmigung.antrag.0200 mit dem Antrag Bezug nehmen, zu dem die vorliegende Nachricht den Bescheid enthält.				
bescheid	**Bescheid**	**1**	II.4.2.14.2	109
In diesem Objekt sind die verschiedenen Komponenten des Bescheides enthalten.				

Kindelemente von `baugenehmigung.bescheid.0205`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Ein Bescheid mit positivem Tenor kann zugelassene oder auch nicht zugelassene Abweichungen (Element abweichung) enthalten. Ein Bescheid mit negativem Tenor kann nur nicht zugelassene Abweichungen enthalten.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Bescheid bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Es handelt sich ggf. um Bauvorlagen, die von der Bauaufsichtsbehörde fortgeschrieben wurden.				

III.4 Das Vorbescheidverfahren

III.4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Vorbescheidverfahren betrachtet.

Das Vorbescheidverfahren hat für den Bauherrn den Zweck, von der Bauaufsichtsbehörde einen Bauvorbescheid zu erhalten. Ein Bauvorbescheid ist eine vorgezogene verbindliche Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde über Teilfragen der Vereinbarkeit eines Bauvorhabens mit dem öffentlichen Recht, zum Beispiel der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit.

Diese Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde ist in einem nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen, sie entfaltet insoweit Bindungswirkung. Auf diese Weise kann der Bauherr Planungssicherheit in Bezug auf bestimmte Aspekte seines Bauvorhabens erlangen, bevor ein Antrag für das Baugenehmigungsverfahrens gestellt wird. Ein Vorbescheid berechtigt nicht zum Baubeginn.

Das Vorbescheidverfahren hat die Form eines Antragsverfahrens mit formeller Prüfung, materieller Prüfung, Beteiligung anderer Behörden und Stellen und abschließender Bescheiderteilung.

Das Verfahren folgt der Grundstruktur des Baugenehmigungsverfahrens (vgl. Kapitel III.3 auf Seite 177). Die Verfahrensvorschriften des Baugenehmigungsverfahrens gelten für das Vorbescheidverfahren entsprechend (§ 75 Satz 4 MBO).

III.4.2 Übersicht über den Ablauf

Das hier zu analysierende Vorbescheidverfahren ist in seiner Grundstruktur identisch mit der Grundstruktur des Baugenehmigungsverfahrens.

In Abbildung III.4.1, „Übersicht Vorbescheidverfahren“ wird die verfahrensrechtliche Konstruktion des Vorbescheidverfahrens dargestellt.

Der Überblick ist etwas gröber als derjenige in Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“. Nicht dargestellt werden in der Abbildung im vorliegenden Abschnitt Anwendungsfälle wie 'Vollständigkeit der Unterlagen prüfen' und 'Dokumente nachfordern'. Sie werden im Vorbescheidverfahren auf dieselbe Weise ausgeführt wie im Baugenehmigungsverfahren. Es wirken in beiden Verfahren dieselben Akteure mit.

Abbildung III.4.1. Übersicht Vorbescheidverfahren

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.4.1, „Übersicht Vorbescheidverfahren“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Antrag Vorbescheid behandeln'
: Der Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides beinhaltet einzelne Fragen des Antragstellers zu einem zukünftigen Bauvorhaben. Je nach Gegenstand des Vorbescheidantrages sind vom Bauherrn entsprechende Bauvorlagen einzureichen.

Anwendungsfall 'materielle Vorschriften prüfen'
Nach Eingang und formeller Konsolidierung des Antrags geht die Bauaufsichtsbehörde zur materiellen Prüfung des Antrags über. Im Ergebnis erlässt die Bauaufsichtsbehörde einen Vorbescheid in Bezug auf die gestellten Fragen. Der Vorbescheid entfaltet Bindungswirkung für das i.d.R. nachfolgende Baugenehmigungsverfahren.

Anwendungsfall 'Beteiligung durchführen'
Im Rahmen der materiellen Prüfung sind ggf. weitere Behörden zu beteiligen.

III.4.3 Der Ablauf im Detail

III.4.3.1 Das Vorbescheidverfahren

Der Prozess ist strukturidentisch mit dem Antragsverfahren der Baugenehmigung, dessen Ablauf in Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181 beschrieben wird. Statt eines Bauantrags wird hier der Vorbescheidantrag behandelt. Entsprechend wird in der materiellen Prüfung des Antrags nur das Anliegen des Vorbescheidantrags in Form konkreter Fragestellungen geprüft (und nicht das gesamte Bauvorhaben). Der Inhalt der Nachrichten weicht entsprechend ab.

In Abbildung III.4.2, „Prozess Vorbescheidverfahren“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung des Vorbescheids und Nachbesserung des Antrags:**
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Bescheiderteilung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beantragung des Vorbescheid**
   - Nachricht 0210
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
3. **Korrekturen zum Antrag oder modifizierte Antragsunterlagen**
   - Nachricht 0212
4. **Hinweis auf Anhörung**
   - Nachricht 0213
5. **Stellungnahme oder Nachbesserung**
   - Nachricht 0214
6. **Bescheid**
   - Nachricht 0215
7. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung
Hier wird nur zu denjenigen Prozessschritten bzw. Nachrichten eine Erläuterung gegeben, die sich von den entsprechenden Elementen im Antragsverfahren der Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181) unterscheiden.

Vorbescheidantrag erstellen
Der Bauherr bereitet einen Antrag auf Vorbescheid zu einzelnen Fragen seines Bauvorhabens vor.

Antrag / Unterlagen übermitteln
Der Bauherr stellt den Antrag, indem er eine Nachricht 0210 an die Bauaufsichtsbehörde sendet. In der Nachricht sind enthalten: die Daten des Vorbescheidantrags, die auf den Gegenstand des Vorbescheids fokussieren, außerdem Bauvorlagen, soweit solche für die Bewertung des Anliegens erforderlich sind.

Abbildung III.4.2. Prozess Vorbescheidverfahren

III.4.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zum Vorbescheidverfahren aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Vorbescheid“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Beantragung des Vorbescheids	0210	Durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender einen Vorbescheid zu den in der Nachricht dokumentierten Fragen zum Bauvorhaben. Die Nachricht enthält die Daten des Vorbescheidantrags, die auf diese Fragen fokussieren. Außerdem sind Bauvorlagen enthalten, soweit solche für die Bewertung des Anliegens erforderlich sind.	195
Änderungen zum Antrag	0212	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Vorbescheidantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Vorbescheidantrag . Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	196
Hinweis auf Anhörung	0213	In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	198
Stellungnahme oder Nachbesserung	0214	Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Vorbescheidantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	198
Bescheid	0215	In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Vorbescheids dar.	199

III.4.4.1 Beantragung des Vorbescheids

Nachricht: **`vorbescheid.antrag.0210`**

Durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender einen Vorbescheid zu den in der Nachricht dokumentierten Fragen zum Bauvorhaben.

Die Nachricht enthält die Daten des Vorbescheidantrags, die auf diese Fragen fokussieren. Außerdem sind Bauvorlagen enthalten, soweit solche für die Bewertung des Anliegens erforderlich sind.

Abbildung III.4.3. vorbescheid.antrag.0210

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `vorbescheid.antrag.0210`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Daten des Antragstellers bzw. der Antragsteller einzutragen.				
anbindungFachverfahren	**`AnbindungFachverfahren`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				
prozessmerkmale	**`Prozessmerkmale`**	**0..1**	II.4.2.2.1	34
Dieses Element steht für Angaben zu Modalitäten zum Verfahren, soweit sie von der Bauaufsichtsbehörde gefordert sind.				
beantragterVorbescheid	**`VorbescheidBeantragt`**	**1..n**	II.4.2.10.3	94
Jedes Element steht für eine Fragestellung, die im Rahmen eines Vorbescheids durch die Bauaufsichtsbehörde beantwortet werden soll.				
bauvorhaben	**`Bauvorhaben`**	**1**	II.4.2.4.4	42
Hier sind die Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) enthalten.				
baulast	**`Baulast`**	**0..n**	II.4.2.11.2	97
Falls Baulasterklärungen im Rahmen des vorliegenden Verfahrens gefordert sind, können hier der Zweck der angestrebten Baulast sowie der zu regelnde Sachverhalt beschrieben werden. Ein passendes Dokument Baulasterklärung muss sich dann unter den Anlagen dieser Nachricht finden. Jede Instanz des Elements steht für eine erklärte Baulast.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Antrag bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten.				

III.4.4.2 Änderungen zum Antrag

Nachricht: **`vorbescheid.antragGeaendert.0212`**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Vorbescheidantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Vorbescheidantrag .

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.

Abbildung III.4.4. vorbescheid.antragGeaendert.0212

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `vorbescheid.antragGeaendert.0212`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf einen Vorgang (oder den Antrag) und auf eine Nachricht 1140, die im Rahmen dieses Vorgangs gesendet worden ist, Bezug zu nehmen. Falls die vorliegende Nachrichteninstanz eine geänderte Planung initiativ einreicht, ist der Bezug auf eine solche Nachricht nicht enthalten.				
prozessmerkmale	**`Prozessmerkmale`**	**0..1**	II.4.2.2.1	34
Dieses Element steht für Angaben zu Modalitäten zum Verfahren, soweit sie von der Bauaufsichtsbehörde gefordert sind.				
beantragterVorbescheid	**`VorbescheidBeantragt`**	**0..n**	II.4.2.10.3	94
Hier sind die ggf. angepassten Fragen zum Vorbescheid formuliert. Jedes Element steht für eine Fragestellung, die im Rahmen eines Vorbescheids durch die Bauaufsichtsbehörde beantwortet werden soll.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**`Bauvorhaben`**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind in diesem Element korrigierte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) zu übermitteln. Daten, die an dieser Stelle eingetragen sind, sollen die aufgeführten Mängel im Antragsumfang beheben. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt.				
baulast	**`Baulast`**	**0..n**	II.4.2.11.2	97
In diesem Element werden geänderte oder ergänzte Baulasterklärungen übermittelt. Ein passendes Dokument Baulasterklärung muss sich dann unter den Anlagen dieser Nachricht finden. Jede Instanz des Elements steht für eine erklärte Baulast.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt. Falls die Nachrichteninstanz eine modifizierte Planung aus Gründen des Antragstellers im laufenden Verfahren einbringt, muss unter den Anlagen (je nach Landesbauordnung) ggf. eine Übereinstimmungserklärung enthalten sein. Außerdem muss unter den Anlagen eine Begründung bzw. Erläuterung zur eingereichten geänderten Planung enthalten sein.				

III.4.4.3 Hinweis auf Anhörung

Nachricht: **`vorbescheid.anhoerung.0213`**

In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

Abbildung III.4.5. vorbescheid.anhoerung.0213

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `vorbescheid.anhoerung.0213`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachricht 0210, die den Vorgang ausgelöst hat.				
aufforderungZurStellungnahme	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme in Form eines Anschreibens formuliert.				
bescheidlage	**`BefundlisteMateriell`**	**0..1**	II.4.2.13.3	107
Hier können die Gründe, die nach aktueller Lage zur Ablehnung des Antrags durch die Bauaufsichtsbehörde führen können, in Form einer strukturierten Liste angegeben werden. Es handelt sich um eine Liste von Abweichungen von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich aus der laufenden Prüfung des Bauantrags ergeben hat. Zu jedem Eintrag der Liste fordert die Nachricht zu einer Stellungnahme bzw. Nachbesserung auf.				
frist	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist angegeben werden, innerhalb derer eine Stellungnahme des Antragstellers vorliegen muss, damit sie berücksichtigt werden kann.				
angebotFuerAntwortLeser	**`Verlinkung`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben .				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Für die Aufforderung zur Stellungnahme ggf. notwendige Anhänge können hier der Nachricht als Anlage beigefügt werden. Gedacht ist dabei auch an Dokumente im Format *BIM Collaboration Format (BCF)*. BCF kann Kommentare und Hinweise auf Inkonsistenzen in BIM-Modellen maschinenlesbar kodieren (Austausch von Informationen zwischen BIM-Softwaresystemen).				

III.4.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung

Nachricht: **`vorbescheid.stellungnahme.0214`**

Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Vorbescheidantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.

Abbildung III.4.6. vorbescheid.stellungnahme.0214

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `vorbescheid.stellungnahme.0214`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag Bezug zu nehmen und außerdem auf die Nachricht 0213, auf deren Inhalt sich die vorliegende Nachricht bezieht.				
stellungnahme	**`StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt`**	**1..n**	II.4.2.14.1	109
Hier ist die Reaktion auf die in der Anhörungsnachricht enthaltenen Punkte einzutragen. Dies kann eine Verteidigung der ursprünglichen Konzeption sein, dies kann aber auch eine geänderte Antragsunterlage sein, welche in diesem Fall im Abschnitt Anpassungen dokumentiert ist.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**`Bauvorhaben`**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind hier geänderte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt. Es werden mit diesem Element also die bereinigten und ggf. ergänzten Daten vollständig gesendet, so dass der Empfänger einen 'Datensatz nach Änderung' erhält.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung.				

III.4.4.5 Bescheid

Nachricht: **`vorbescheid.bescheid.0215`**

In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Vorbescheids dar.

Abbildung III.4.7. vorbescheid.bescheid.0215

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `vorbescheid.bescheid.0215`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Objekt enthält die Eintragungen, die auf den Vorgang bzw. die Nachricht 0210 mit dem Antrag Bezug nehmen, zu dem die vorliegende Nachricht den Bescheid enthält.				
bescheid	**`Bescheid`**	**1**	II.4.2.14.2	109
In diesem Objekt sind die verschiedenen Komponenten des Bescheides enthalten.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112

Kindelemente von `vorbescheid.bescheid.0215`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier sind die Anlagen zum Bescheid bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Es handelt sich ggf. um Bauvorlagen, die von der Bauaufsichtsbehörde fortgeschrieben wurden.				

III.5 Das Abweichungsverfahren

III.5.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Abweichungsverfahren betrachtet. Die Bauaufsichtsbehörde kann unter bestimmten Voraussetzungen Abweichungen von Anforderungen der Bauordnung und aufgrund der Bauordnung erlassener Vorschriften zulassen (vgl. § 67 Absatz 1 MBO). Im Abweichungsverfahren wird ein entsprechender Antrag des Bauherrn auf Zulassung einer Abweichung geprüft und beschieden.

Das Abweichungsverfahren folgt der Form eines Antragsverfahrens mit formeller Prüfung, materieller Prüfung, Beteiligung und Bescheid.

Das Verfahren hat die Grundstruktur des Baugenehmigungsverfahrens (vgl. Kapitel III.3 auf Seite 177). Gegenstand im vorliegenden Verfahren ist jedoch nicht ein Bauantrag, sondern ein *Abweichungsantrag* des Bauherrn.

Der Bauherr stellt bei der Bauaufsichtsbehörde einen Antrag auf Zulassung einer Abweichung von bestimmten öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu seinem geplanten Bauvorhaben. Der Antrag ist zu begründen (§ 67 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2).

Die nachfolgende Analyse behandelt das Abweichungsverfahren als eigenständigen Prozess, in dieser Form tritt es z. B. bei nicht-genehmigungspflichtigen Bauvorhaben auf. Bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben ist der Abweichungsantrag stets Gegenstand der formellen und / oder materiellen Prüfung der Bauaufsichtsbehörde. Er findet sich in den Bauvorlagen des Bauantrages.

III.5.2 Übersicht über den Ablauf

Das hier zu analysierende Abweichungsverfahren ist in seiner Grundstruktur identisch zum Baugenehmigungsverfahren.

In Abbildung III.5.1, „Übersicht Abweichungsverfahren“ wird die Grundstruktur des Abweichungsverfahrens dargestellt.

Einige Anwendungsfälle sind hier nicht dargestellt, die analog zu Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“ auch im Kontext des Abweichungsverfahrens ausgeführt werden (z.B. 'Vollständigkeit der Unterlagen prüfen' und 'Dokumente nachfordern'. Es wirken in beiden Verfahren dieselben Akteure mit.

Abbildung III.5.1. Übersicht Abweichungsverfahren

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.5.1, „Übersicht Abweichungsverfahren“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Abweichungsverfahren vorbereiten'
: Der vom Bauherrn beauftragte Entwurfsverfasser berät den Bauherrn bei der Planung des Bauvorhabens zu *Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften*.

Anwendungsfall 'begründeten Abweichungsantrag stellen'

Der Bauherr stellt den mit einer Begründung versehenen Abweichungsantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (bei Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften in Flächenländern an die Gemeinde). In der Begründung zum Abweichungsantrag und ggf. ergänzenden weiteren Bauvorlagen, wie Gutachten, Untersuchungen, Zeichnungen, Kompensationsmaßnahmen, wird der Bauaufsichtsbehörde dargestellt, dass die Abweichung unter Berücksichtigung des Zwecks der Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlichen Interessen einschließlich der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange zugelassen werden kann.

Anwendungsfall 'materielle Vorschriften prüfen'

Die zuständige Bauaufsichtsbehörde prüft den Abweichungsantrag unter Berücksichtigung von Nachbarinteressen (ggf. auch Nachbarbeteiligung) und unter Beteiligung von anderen Fachrechtsdienststellen, soweit der Abweichungstatbestand dieses erfordert, und entscheidet über die Zulassung oder Ablehnung nach Anhörung des Bauherrn.

III.5.3 Der Ablauf im Detail

III.5.3.1 Das Abweichungsverfahren

Der Prozess ist strukturidentisch mit dem Antragsverfahren der Baugenehmigung, der in Abschnitt III. 3.3.1 auf Seite 181 beschrieben ist.

Statt eines Bauantrags wird hier der Abweichungsantrag behandelt, es werden Bauvorlagen oder sonstige Unterlagen eingereicht, die die beantragte Abweichung näher erläutern. Der Inhalt der Nachrichten ist entsprechend auf den Gegenstand des Abweichungsantrages bezogen.

In Abbildung III.5.2, „Prozess Abweichungsverfahren“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung der Abweichung und Nachbesserung des Antrags:**
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Bescheiderteilung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beantragung einer Abweichung**
   - Nachricht 0220
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
3. **Korrekturen zum Antrag oder modifizierte Antragsunterlagen**
   - Nachricht 0222
4. **Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung**
   - Nachricht 0223
5. **Stellungnahme oder Nachbesserung**
   - Nachricht 0224
6. **Bescheid**
   - Nachricht 0225

7. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Hier wird nur zu denjenigen Prozessschritten bzw. Nachrichten eine Erläuterung gegeben, die sich von den entsprechenden Elementen im Antragsverfahren der Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III. 3.3.1 auf Seite 181) unterscheiden.

Abweichungsantrag erstellen

Der Bauherr hat Bedarf an der Zulassung einer geplanten Abweichung für sein Bauvorhaben identifiziert. Um von Vorschriften abweichen zu können, erarbeitet er im Rahmen der Initialisierung des Bauprojekts einen Antrag auf Abweichung.

Antrag / Unterlagen übermitteln

Der Bauherr stellt den Abweichungsantrag, indem er eine Nachricht 0220 an die Bauaufsichtsbehörde sendet. In der Nachricht sind enthalten: die Vorschrift, von der im Rahmen des Bauvorhabens abgewichen werden soll, die Begründung für das geplante Abweichen und die Unterlagen, die benötigt werden, um das Anliegen zu bewerten.

Abbildung III.5.2. Prozess Abweichungsverfahren

III.5.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zum Abweichungsverfahren aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Abweichung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Beantragung einer Abweichung	0220	Durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender die Genehmigung einer oder mehrerer Abweichungen. Die Nachricht enthält zu jeder beantragten Abweichung die Vorschrift, von der in der Planung abgewichen werden soll und die Gesetzesgrundlage, nach der von dieser Vorschrift abgewichen werden kann. Außerdem sind enthalten die Begründung für die beantragte Abweichung und die Unterlagen, die benötigt werden, um das Anliegen zu bewerten.	204
Änderungen zum Antrag	0222	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Abweichungsantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Abweichungsantrag. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	205
Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung	0223	In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	206
Stellungnahme oder Nachbesserung	0224	Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Abweichungsantrags, die von	207

Alle Nachrichten zu „Abweichung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	
Bescheid	0225	In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Abweichungsbescheids dar.	207

III.5.4.1 Beantragung einer Abweichung

Nachricht: **`abweichung.antrag.0220`**

Durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender die Genehmigung einer oder mehrerer Abweichungen.

Die Nachricht enthält zu jeder beantragten Abweichung die Vorschrift, von der in der Planung abgewichen werden soll und die Gesetzesgrundlage, nach der von dieser Vorschrift abgewichen werden kann. Außerdem sind enthalten die Begründung für die beantragte Abweichung und die Unterlagen, die benötigt werden, um das Anliegen zu bewerten.

Abbildung III.5.3. abweichung.antrag.0220

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `abweichung.antrag.0220`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Daten des Antragstellers bzw. der Antragsteller einzutragen.				
anbindungFachverfahren	**`AnbindungFachverfahren`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				
prozessmerkmale	**`Prozessmerkmale`**	**0..1**	II.4.2.2.1	34
Dieses Element steht für Angaben zu Modalitäten zum Verfahren, soweit sie von der Bauaufsichtsbehörde gefordert sind.				
beantragteAbweichung	**`AbweichungBeantragt`**	**1..n**	II.4.2.10.1	93
Hier sind die Daten zum Abweichungsantrag enthalten. Jedes Element betrifft eine beantragte Abweichung. Die betreffenden Aspekte der Abweichung werden dargestellt und das Ersuchen um Zulassung formuliert.				
bauvorhaben	**`Bauvorhaben`**	**1**	II.4.2.4.4	42
Hier sind die Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) enthalten.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112

Kindelemente von abweichung.antrag.0220				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier sind die Anlagen zum Abweichungsantrag bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten.				

III.5.4.2 Änderungen zum Antrag

Nachricht: **abweichung.antragGeaendert.0222**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Abweichungsantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Abweichungsantrag.

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.

Abbildung III.5.4. abweichung.antragGeaendert.0222

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von abweichung.antragGeaendert.0222				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang und ggf. auf die Nachricht 0221, die im Rahmen dieses Vorgangs gesendet worden ist, Bezug zu nehmen. Falls die vorliegende Nachrichteninstanz eine geänderte Planung initiativ einreicht, ist der Bezug auf eine solche Nachricht nicht enthalten.				
prozessmerkmale	**Prozessmerkmale**	**0..1**	II.4.2.2.1	34
Dieses Element steht für Angaben zu Modalitäten zum Verfahren, soweit sie von der Bauaufsichtsbehörde gefordert sind.				
beantragteAbweichung	**AbweichungBeantragt**	**1..n**	II.4.2.10.1	93
Hier sind ggf. geänderte oder ergänzte Daten zu den beantragten Abweichungen enthalten.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**Bauvorhaben**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind in diesem Element korrigierte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) zu übermitteln. Daten, die an dieser Stelle eingetragen sind, sollen die aufgeführten Mängel im Antragsumfang beheben. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt.				

Kindelemente von abweichung.antragGeaendert.0222				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Falls die Nachrichteninstanz eine modifizierte Planung aus Gründen des Antragstellers im laufenden Verfahren einbringt, muss unter den Anlagen (je nach Landesbauordnung) ggf. eine Übereinstimmungserklärung enthalten sein. Außerdem muss unter den Anlagen eine Begründung bzw. Erläuterung zur eingereichten geänderten Planung enthalten sein.				

III.5.4.3 Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung

Nachricht: **abweichung.anhoerung.0223**

In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

Abbildung III.5.5. abweichung.anhoerung.0223

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von abweichung.anhoerung.0223				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Bauantrag Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachricht 0220, die den Vorgang ausgelöst hat.				
aufforderungZurStellungnahme	**Text**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme in Form eines Anschreibens formuliert.				
bescheidlage	**BefundlisteMateriell**	**0..1**	II.4.2.13.3	107
Hier können die Gründe, die nach aktueller Lage zur Ablehnung des Antrags durch die Bauaufsichtsbehörde führen können, in Form einer strukturierten Liste angegeben werden. Es handelt sich um eine Liste von Abweichungen von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich aus der laufenden Prüfung des Bauantrags ergeben hat. Zu jedem Eintrag der Liste fordert die Nachricht zu einer Stellungnahme bzw. Nachbesserung auf.				
frist	**xs:date**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist angegeben werden, innerhalb derer eine Stellungnahme des Antragstellers vorliegen muss, damit sie berücksichtigt werden kann.				
angebotFuerAntwortLeser	**Verlinkung**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben .				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Für die Aufforderung zur Stellungnahme ggf. notwendige Anhänge können hier der Nachricht als Anlage beigefügt werden. Gedacht ist dabei auch an Dokumente im Format *BIM Collaboration Format (BCF)*. BCF kann Kommentare und Hinweise auf Inkonsistenzen in BIM-Modellen maschinenlesbar kodieren (Austausch von Informationen zwischen BIM-Softwaresystemen).				

III.5.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung

Nachricht: **`abweichung.stellungnahme.0224`**

Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Abweichungsantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.

Abbildung III.5.6. abweichung.stellungnahme.0224

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `abweichung.stellungnahme.0224`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag Bezug zu nehmen und außerdem auf die Nachricht 0223, auf deren Inhalt sich die vorliegende Nachricht bezieht.				
stellungnahme	**`StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt`**	**1..n**	II.4.2.14.1	109
Hier ist die Reaktion auf die in der Anhörungsnachricht enthaltenen Punkte einzutragen. Dies kann eine Verteidigung der ursprünglichen Konzeption sein, dies kann aber auch eine geänderte Antragsunterlage sein, welche in diesem Fall im Abschnitt Anpassungen dokumentiert ist.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**`Bauvorhaben`**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind hier geänderte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt. Es werden mit diesem Element also die bereinigten und ggf. ergänzten Daten vollständig gesendet, so dass der Empfänger einen 'Datensatz nach Änderung' erhält.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung.				

III.5.4.5 Bescheid

Nachricht: **`abweichung.bescheid.0225`**

In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Abweichungsbescheids dar.

Abbildung III.5.7. abweichung.bescheid.0225

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `abweichung.bescheid.0225`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Objekt enthält die Eintragungen, die auf den Vorgang (oder den Antrag) bzw. die Nachricht 0220 mit dem Antrag Bezug nehmen, zu dem die vorliegende Nachricht den Bescheid enthält.				
bescheid	**`Bescheid`**	**1**	II.4.2.14.2	109
In diesem Objekt sind die verschiedenen Komponenten des Bescheides enthalten. Ein Bescheid mit positivem Tenor geht mit zugelassenen Abweichungen (Element abweichung) einher. Nicht zugelassene Abweichungen können nur in einem Bescheid mit negativem Tenor enthalten sein.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Bescheid bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Es handelt sich ggf. um Bauvorlagen, die von der Bauaufsichtsbehörde fortgeschrieben wurden.				

III.6 Teilbaugenehmigung

III.6.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren *Teilbaugenehmigung* gemäß § 74 MBO betrachtet und seine Umsetzung in XBau spezifiziert.

In § 74 MBO heißt es: „Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung).“

Die Teilbaugenehmigung hat zwar einen Bezug zum Hauptbauantrag, und dessen Stammdaten sollten nach Möglichkeit gemäß dem Once-Only-Prinzip übernommen werden, sie ist ansonsten aber ein eigenständiges Genehmigungsverfahren.

Im Teilbaugenehmigungsverfahren unterliegt lediglich der beantragte Teil des Vorhabens der bauaufsichtlichen Prüfung. Entsprechend sind auch die Bauvorlagen auf den beantragten Teil beschränkt. Die nicht betroffenen Bereiche sind darin ausgeblendet oder gekennzeichnet, so dass sich die Bauvorlagen zwischen Haupt- und Teilbaugenehmigungsantrag unterscheiden.

Auch der Prozess der Teilbaugenehmigung ist komplett selbständig und nicht in das Hauptverfahren eingebunden. Er enthält alle Schritte und Nachrichten eines Baugenehmigungsverfahrens und endet mit der Erteilung eines Bescheids.

Vom Lebenszyklus her zielt das Hauptverfahren auf die Baugenehmigung, es ist jedoch möglich, dass durch Teilbaugenehmigungen erfasste Baukörper schon vor deren Erteilung errichtet wurden. Teilbaugenehmigungen können bei größeren Bauvorhaben aufeinanderfolgend oder parallel erforderlich sein.

III.6.2 Übersicht über den Ablauf

Der XBau-Datenaustauschprozess zum Teilbaugenehmigungsverfahren folgt von seiner Struktur her dem Muster des Baugenehmigungsverfahrens.

Inhaltlich setzt die Initialisierung eines Teilbaugenehmigungsverfahrens in der Baugenehmigungsbehörde ein bei ihr laufendes Baugenehmigungsverfahren zum selben Bauvorhaben voraus.

III.6.3 Der Ablauf im Detail

III.6.3.1 Das Antragsverfahren Teilbaugenehmigung

Der Prozess ist strukturidentisch mit dem Antragsverfahren der Baugenehmigung, der in Abschnitt III. 3.3.1 auf Seite 181 beschrieben ist.

Statt des gesamten Bauvorhabens ist hier nur ein Bauabschnitt des zuvor beantragten Bauvorhabens Gegenstand. Der Inhalt der Nachrichten ist auf diesen Bauabschnitt bezogen.

In Abbildung III.6.1, „Prozess Teilbaugenehmigung Antragsverfahren“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung Teilbaugenehmigung und Nachbesserung des Antrags:**
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Autor)

- Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Bescheiderteilung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beantragung einer Teilbaugenehmigung**
   - Nachricht 0230
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
3. **Korrekturen zum Antrag oder modifizierte Antragsunterlagen**
   - Nachricht 0232
4. **Hinweis auf Anhörung**
   - Nachricht 0233
5. **Stellungnahme oder Nachbesserung**
   - Nachricht 0234
6. **Bescheid**
   - Nachricht 0235
7. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Hier wird nur zu denjenigen Prozessschritten bzw. Nachrichten eine Erläuterung gegeben, die sich von den entsprechenden Elementen im Antragsverfahren der Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181) unterscheiden.

ggf. ergänzende Bauvorlagen erstellen

Die zu ergänzenden Bauvorlagen enthalten die Planungsdaten, die für die Beurteilung des eingereichten Antrags (auf Teilbaugenehmigung) erforderlich sind und ggf. im Antrag auf Genehmigung zum Bauvorhaben insgesamt nicht enthalten waren.

Antrag erstellen

Der Bauherr bereitet einen Antrag auf Genehmigung eines Teils bzw. Bauabschnitts des Bauvorhabens vor.

Antrag / Unterlagen übermitteln

Der Bauherr stellt den Antrag, indem er eine Nachricht 0230 an die Bauaufsichtsbehörde sendet. In der Nachricht sind die Daten des Antrags enthalten, die auf den Bauabschnitt fokussieren, der genehmigt werden soll, außerdem Bauvorlagen, soweit solche für die Bewertung des Anliegens erforderlich sind.

Abbildung III.6.1. Prozess Teilbaugenehmigung Antragsverfahren

III.6.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Teilbaugenehmigung aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Teilbaugenehmigung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Beantragung einer Teilbaugenehmigung	0230	Mittels dieser Nachricht beantragt der Autor eine Teilbaugenehmigung zu einem bereits bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegenden Bauantrag.	211

Alle Nachrichten zu „Teilbaugenehmigung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		Die Nachricht enthält die Daten zum Antrag Teilbaugenehmigung und ggf. ergänzende Anlagen (zusätzlich zu den der Behörde bereits vorliegenden), die die Bauabschnitte abgrenzen, die den Gegenstand des Antrags bilden.	
Änderungen zum Antrag	0232	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	212
Hinweis auf Anhörung	0233	Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	213
Stellungnahme oder Nachbesserung	0234	Diese Nachricht bezieht sich auf einen gestellten Antrag auf Teilbaugenehmigung und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Bauvorhabens bzw. des Antrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	214
Bescheid	0235	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Antrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	215

III.6.4.1 Beantragung einer Teilbaugenehmigung

Nachricht: **`teilbaugenehmigung.antrag.0230`**

Mittels dieser Nachricht beantragt der Autor eine Teilbaugenehmigung zu einem bereits bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegenden Bauantrag.

Die Nachricht enthält die Daten zum Antrag Teilbaugenehmigung und ggf. ergänzende Anlagen (zusätzlich zu den der Behörde bereits vorliegenden), die die Bauabschnitte abgrenzen, die den Gegenstand des Antrags bilden.

Abbildung III.6.2. teilbaugenehmigung.antrag.0230

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `teilbaugenehmigung.antrag.0230`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	`ReferenzAntragsservice`	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	`Akteur`	**1..n**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Daten des Antragstellers bzw. der Antragsteller einzutragen.				
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Dieses Element dient der Bezugnahme auf das bei der Behörde laufende Baugenehmigungsverfahren, zu dem die vorliegende Nachricht eine Teilbaugenehmigung beantragt.				
bauvorhaben	`Bauvorhaben`	**1**	II.4.2.4.4	42
Hier sind die Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) enthalten.				
anlagen	`Anlagen`	**1**	II.4.2.15.1	112
Die für die Prüfung des Antrags notwendigen Bauvorlagen sind dem Antrag als Anlage beizufügen.				

III.6.4.2 Änderungen zum Antrag

Nachricht: **`teilbaugenehmigung.antragGeaendert.0232`**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen.

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.

Abbildung III.6.3. teilbaugenehmigung.antragGeaendert.0232

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `teilbaugenehmigung.antragGeaendert.0232`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf einen Vorgang (oder den Antrag) und ggf. auf eine Nachricht, auf die die vorliegende Nachrichteninstanz eine Reaktion ist, Bezug zu nehmen. Falls mit der Nachricht initiativ eine geänderte Planung eingereicht wird, ist der Bezug auf eine solche Nachricht nicht enthalten.				
bauvorhabenAenderungsdaten	`Bauvorhaben`	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind in diesem Element korrigierte oder ergänzte Daten zum (Teil-)Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) zu übermitteln. Daten, die an dieser Stelle eingetragen sind, sollen die aufgeführten Mängel beheben. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt. Es werden mit diesem Element also die bereinigten und ggf. ergänzten Daten vollständig gesendet, so dass der Empfänger einen 'Datensatz nach Änderung' erhält.				

Kindelemente von `teilbaugenehmigung.antragGeaendert.0232`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dabei wird nicht informiert, welche Daten gestrichen, geändert oder ergänzt wurden. Der Datenempfänger wird das also eigenständig ermitteln, soweit auf seiner Seite notwendig. Auch ein Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der zur Änderung oder Ergänzung führte, ist nicht in der Nachricht enthalten.				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der ggf. zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt. Falls der Antragsteller initiativ mit der Nachricht eine modifizierte Planung einreicht, muss unter den Anlagen (je nach Landesbauordnung) ggf. eine Übereinstimmungserklärung enthalten sein. Außerdem muss unter den Anlagen eine Begründung bzw. Erläuterung zur eingereichten geänderten Planung enthalten sein.				

III.6.4.3 Hinweis auf Anhörung

Nachricht: `teilbaugenehmigung.anhoerung.0233`

Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

Abbildung III.6.4. teilbaugenehmigung.anhoerung.0233

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Nachricht.G2G` (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `teilbaugenehmigung.anhoerung.0233`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachricht, die den Vorgang ausgelöst hat.				
aufforderungZurStellungnahme	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme in Form eines Anschreibens formuliert.				
bescheidlage	`BefundlisteMateriell`	**0..1**	II.4.2.13.3	107
Hier können die Gründe, die nach aktueller Lage zur Ablehnung des Antrags durch die Bauaufsichtsbehörde führen können, in Form einer strukturierten Liste angegeben werden. Es handelt sich um eine Liste von Abweichungen von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich aus der laufenden Prüfung des Bauantrags ergeben hat. Zu jedem Eintrag der Liste fordert die Nachricht zu einer Stellungnahme bzw. Nachbesserung auf.				
frist	`xs:date`	**0..1**		

Kindelemente von `teilbaugenehmigung.anhoerung.0233`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist angegeben werden, innerhalb derer eine Stellungnahme des Antragstellers vorliegen muss, damit sie berücksichtigt werden kann.				
angebotFuerAntwortLeser	**`Verlinkung`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben .				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Für die Aufforderung zur Stellungnahme ggf. notwendige Anhänge können hier der Nachricht als Anlage beigefügt werden. Gedacht ist dabei auch an Dokumente im Format *BIM Collaboration Format (BCF)*. BCF kann Kommentare und Hinweise auf Inkonsistenzen in BIM-Modellen maschinenlesbar kodieren (Austausch von Informationen zwischen BIM-Softwaresystemen).				

III.6.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung

Nachricht: **`teilbaugenehmigung.stellungnahme.0234`**

Diese Nachricht bezieht sich auf einen gestellten Antrag auf Teilbaugenehmigung und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Bauvorhabens bzw. des Antrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.

Abbildung III.6.5. teilbaugenehmigung.stellungnahme.0234

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `teilbaugenehmigung.stellungnahme.0234`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag Bezug zu nehmen und außerdem auf die Nachricht, auf deren Inhalt sich die vorliegende Nachricht bezieht.				
stellungnahme	**`StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt`**	**1..n**	II.4.2.14.1	109
Hier ist die Reaktion auf die in der Anhörungsnachricht enthaltenen Punkte einzutragen. Dies kann eine Verteidigung der ursprünglichen Konzeption sein, dies kann aber auch eine geänderte Antragsunterlage sein, welche in diesem Fall im Abschnitt Anpassungen dokumentiert ist.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**`Bauvorhaben`**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind hier geänderte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt. Es werden mit diesem Element also die bereinigten und ggf. ergänzten Daten vollständig gesendet, so dass der Empfänger einen 'Datensatz nach Änderung' erhält.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112

Kindelemente von `teilbaugenehmigung.stellungnahme.0234`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung.				

III.6.4.5 Bescheid

Nachricht: **`teilbaugenehmigung.bescheid.0235`**

Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Antrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.

Abbildung III.6.6. teilbaugenehmigung.bescheid.0235

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `teilbaugenehmigung.bescheid.0235`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Objekt enthält die Eintragungen, die auf den Vorgang (bzw. die Antragsnachricht) Bezug nehmen, zu dem die vorliegende Nachricht den Bescheid enthält.				
bescheid	**`Bescheid`**	**1**	II.4.2.14.2	109
In diesem Objekt sind die verschiedenen Komponenten des Bescheides enthalten. Ein Bescheid mit positivem Tenor kann zugelassene oder auch nicht zugelassene Abweichungen (Element abweichung) enthalten. Ein Bescheid mit negativem Tenor kann nur nicht zugelassene Abweichungen enthalten.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Bescheid bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Es handelt sich ggf. um Bauvorlagen, die von der Bauaufsichtsbehörde fortgeschrieben wurden.				

III.7 Verlängerung einer Baugenehmigung

III.7.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das *förmliche Verlängerungsverfahren* im Sinne von § 73 Abs. MBO betrachtet und seine Umsetzung in XBau spezifiziert. Es ist anwendbar auf eine Baugenehmigung, eine Teilbaugenehmigung oder einen Vorbescheid.

In § 73 MBO heißt es: „ (1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. (2) Die Frist nach Absatz 1 Nr. 1 kann auf in Textform gestellten Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. Sie kann auch rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist.“

In § 75 MBO heißt es: „"Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens, die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind, ein Vorbescheid zu erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. §§ 68 bis 71, 72 Abs. 1 bis 4 und 73 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 gelten entsprechend.“

Hier ist die Möglichkeit zur Verlängerung eines Vorbescheids geregelt.

III.7.2 Übersicht über den Ablauf

Der XBau-Datenaustauschprozess zum Verlängerungsverfahren folgt von seiner Struktur her dem Muster des Baugenehmigungsverfahrens.

Inhaltlich setzt die Initialisierung eines Verlängerungsverfahrens eine bestehende Bau- oder Teilbaugenehmigung oder einen Vorbescheid zum selben Vorhaben voraus.

III.7.3 Der Ablauf im Detail

III.7.3.1 Das Antragsverfahren Verlängerung

Der XBau-Datenaustauschprozess zum Verlängerungsverfahren folgt von seiner Struktur her dem Muster des Baugenehmigungsverfahrens, das im Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181 beschrieben ist.

In Abbildung III.7.1, „Prozess Verlängerung Antragsverfahren“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung Verlängerung und Nachbesserung des Antrags:**
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Bescheiderteilung:**

- Bauaufsichtsbehörde (Autor)
- Bauherr oder Entwurfsverfasser (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beantragung einer Verlängerung**
   - Nachricht 0260
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
3. **Korrekturen zum Antrag oder modifizierte Antragsunterlagen**
   - Nachricht 0262
4. **Hinweis auf Anhörung**
   - Nachricht 0263
5. **Stellungnahme oder Nachbesserung**
   - Nachricht 0264
6. **Bescheid**
   - Nachricht 0265
7. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Hier wird nur zu denjenigen Prozessschritten bzw. Nachrichten eine Erläuterung gegeben, die sich von den entsprechenden Elementen im Antragsverfahren der Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181) unterscheiden.

Antrag erstellen

Der Bauherr bereitet einen Antrag auf Verlängerung der Bau- oder Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids vor.

Antrag übermitteln

Der Bauherr stellt den Antrag, indem er eine Nachricht 0260 an die Bauaufsichtsbehörde sendet. In der Nachricht sind die Daten des Verlängerungsantrags enthalten. Eine Übermittlung weiterer Unterlagen findet üblicherweise nicht statt, kann aber stattfinden.

Nachricht Bescheid

In der Nachricht 0265 kann die Verlängerungsfrist mit angegeben werden.

Abbildung III.7.1. Prozess Verlängerung Antragsverfahren

III.7.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Verlängerung aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Verlaengerung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Beantragung einer Verlängerung einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids	0260	Mittels dieser Nachricht beantragt der Autor eine Verlängerung zu einer bereits bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegenden Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids. Die Nachricht enthält die Daten zum Verlängerungsantrag.	219
Änderungen zum Antrag	0262	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Verlängerungsantrags bzw. geänderte oder ergänz-	220

Alle Nachrichten zu „Verlaengerung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		te Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Verlängerungsantrag. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Verlängerungsantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen modifizierte Bauunterlagen ein.	
Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung	0263	In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	221
Stellungnahme oder Nachbesserung	0264	Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Verlängerungsantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	221
Bescheid	0265	In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Verlängerungsbescheids dar.	222

III.7.4.1 Beantragung einer Verlängerung einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids

Nachricht: **`verlaengerung.antrag.0260`**

Mittels dieser Nachricht beantragt der Autor eine Verlängerung zu einer bereits bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegenden Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids. Die Nachricht enthält die Daten zum Verlängerungsantrag.

Abbildung III.7.2. verlaengerung.antrag.0260

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `verlaengerung.antrag.0260`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Daten des Antragstellers bzw. der Antragsteller einzutragen.				
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element dient der Bezugnahme auf die von der Behörde erteilte Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder den erteilten Vorbescheid, zu der oder dem die vorliegende Nachricht eine Verlängerung beantragt.				
begehrteVerlaengerung	**`xs:date`**	**0..1**		
In diesem Element kann ein Datum übermittelt werden, das die beantragte Gültigkeitsverlängerung anzeigt.				

Kindelemente von verlaengerung.antrag.0260				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können weitere Unterlagen zum Verlängerungsantrag übermittelt werden, wie z.B. eine Vollmacht.				

III.7.4.2 Änderungen zum Antrag

Nachricht: **verlaengerung.antragGeaendert.0262**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Verlängerungsantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Verlängerungsantrag.

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Verlängerungsantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen modifizierte Bauunterlagen ein.

Abbildung III.7.3. verlaengerung.antragGeaendert.0262

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von verlaengerung.antragGeaendert.0262				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang und ggf. auf die Nachricht 0261, die im Rahmen dieses Vorgangs gesendet worden ist, Bezug zu nehmen. Falls die vorliegende Nachrichteninstanz geänderte Bauunterlagen initiativ einreicht, ist der Bezug auf eine solche Nachricht nicht enthalten.				
prozessmerkmale	**Prozessmerkmale**	**0..1**	II.4.2.2.1	34
Dieses Element steht für Angaben zu Modalitäten zum Verfahren, soweit sie von der Bauaufsichtsbehörde gefordert sind.				
beantragteAbweichung	**AbweichungBeantragt**	**0..n**	II.4.2.10.1	93
Hier sind ggf. geänderte oder ergänzte Daten zu den beantragten Abweichungen enthalten.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**Bauvorhaben**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind in diesem Element korrigierte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) zu übermitteln. Daten, die an dieser Stelle eingetragen sind, sollen die aufgeführten Mängel im Antragsumfang beheben. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt.				
begehrteVerlaengerung	**xs:date**	**0..1**		
In diesem Element kann ggf. ein geändertes Datum für die Gültigkeitsverlängerung übermittelt werden.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich.				

Kindelemente von `verlaengerung.antragGeaendert.0262`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt.				

III.7.4.3 Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung

Nachricht: **`verlaengerung.anhoerung.0263`**

In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

Abbildung III.7.4. verlaengerung.anhoerung.0263

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `verlaengerung.anhoerung.0263`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Bauantrag Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachricht 0260, die den Vorgang ausgelöst hat.				
aufforderungZurStellungnahme	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme in Form eines Anschreibens formuliert.				
bescheidlage	**`BefundlisteMateriell`**	**0..1**	II.4.2.13.3	107
Hier können die Gründe, die nach aktueller Lage zur Ablehnung des Antrags durch die Bauaufsichtsbehörde führen können, in Form einer strukturierten Liste angegeben werden. Es handelt sich um eine Liste von Abweichungen von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich aus der laufenden Prüfung des Verlängerungsantrags ergeben hat. Zu jedem Eintrag der Liste fordert die Nachricht zu einer Stellungnahme bzw. Nachbesserung auf.				
frist	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist angegeben werden, innerhalb derer eine Stellungnahme des Antragstellers vorliegen muss, damit sie berücksichtigt werden kann.				
angebotFuerAntwortLeser	**`Verlinkung`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben .				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Für die Aufforderung zur Stellungnahme ggf. notwendige Anhänge können hier der Nachricht als Anlage beigefügt werden. Gedacht ist dabei auch an Dokumente im Format *BIM Collaboration Format (BCF)*. BCF kann Kommentare und Hinweise auf Inkonsistenzen in BIM-Modellen maschinenlesbar kodieren (Austausch von Informationen zwischen BIM-Softwaresystemen).				

III.7.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung

Nachricht: **`verlaengerung.stellungnahme.0264`**

Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Verlängerungsantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.

Abbildung III.7.5. verlaengerung.stellungnahme.0264

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `verlaengerung.stellungnahme.0264`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag Bezug zu nehmen und außerdem auf die Nachricht 0263, auf deren Inhalt sich die vorliegende Nachricht bezieht.				
stellungnahme	**`StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt`**	**1..n**	II.4.2.14.1	109
Hier ist die Reaktion auf die in der Anhörungsnachricht enthaltenen Punkte einzutragen. Dies kann eine Verteidigung der ursprünglichen Konzeption sein, dies kann aber auch eine geänderte Antragsunterlage sein, welche in diesem Fall im Abschnitt Anpassungen dokumentiert ist.				
bauvorhabenAenderungsdaten	**`Bauvorhaben`**	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Ggf. sind hier geänderte oder ergänzte Daten zum Bauvorhaben enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt. Es werden mit diesem Element also die bereinigten und ggf. ergänzten Daten vollständig gesendet, so dass der Empfänger einen 'Datensatz nach Änderung' erhält.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung.				

III.7.4.5 Bescheid

Nachricht: **`verlaengerung.bescheid.0265`**

In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Verlängerungsbescheids dar.

Abbildung III.7.6. verlaengerung.bescheid.0265

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `verlaengerung.bescheid.0265`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153

Kindelemente von `verlaengerung.bescheid.0265`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Objekt enthält die Eintragungen, die auf den Vorgang (oder den Antrag) bzw. die Nachricht 0260 mit dem Antrag Bezug nehmen, zu dem die vorliegende Nachricht den Bescheid enthält.				
bescheid	**`Bescheid`**	**1**	II.4.2.14.2	109
In diesem Objekt sind die verschiedenen Komponenten des Bescheides enthalten. Ein Bescheid mit positivem Tenor geht mit zugelassenen Abweichungen (Element abweichung) einher. Nicht zugelassene Abweichungen können nur in einem Bescheid mit negativem Tenor enthalten sein.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Bescheid bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Es handelt sich ggf. um Bauvorlagen, die von der Bauaufsichtsbehörde fortgeschrieben wurden.				
frist	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist der Verlängerung eingetragen werden.				

III.8 Die Genehmigungsfreistellung

III.8.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Das Genehmigungsfreistellungsverfahren verfolgt das Ziel, die Bautätigkeit unter bestimmten Voraussetzungen zu erleichtern.

Bei bestimmten Vorhaben wird deshalb auf ein Genehmigungsverfahren verzichtet, die Bauaufsichtsbehörde wird aber über das geplante Vorhaben informiert.

Der Gemeinde soll bei diesen Vorhaben vorab die Möglichkeit gegeben werden, ihre Planungsinteressen zu wahren, sie erhält ausreichend Zeit, um zu klären, ob das Vorhaben mit den gemeindlichen Planungen konform ist. Sie kann eine Untersagung beantragen bzw. die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens (wofür dann die Bauaufsichtsbehörde zuständig ist) verlangen.

Eine Freistellung ist beispielsweise gegeben, wenn das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt und den Festsetzungen dieses Bebauungsplans nicht widerspricht. Gilt das Bauvorhaben als genehmigungsfrei, kann der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen.

Gilt das Bauvorhaben nicht als genehmigungsfrei und erklärt die Gemeinde, dass ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, wendet sich der Bauherr an die jeweilige Bauaufsichtsbehörde.

In diesem Fall sendet die Gemeinde die ihr vorgelegten Unterlagen entweder an den Bauherrn zurück oder leitet sie auf Wunsch des Bauherrn unmittelbar an die Bauaufsichtsbehörde weiter. Dieser Vorgang kann durch die Einreichung vollständig elektronischer Unterlagen deutlich vereinfacht werden.

Die Gemeinde kann auch eine Untersagung des Bauvorhabens nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragen.

Das Genehmigungsfreistellungsverfahren ist bei Sonderbauten nicht anwendbar.

In einigen Ländern ist die Anzeige zur Genehmigungsfreistellung bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen, diese leitet sie dann unverzüglich an die Gemeinde weiter.

III.8.2 Übersicht über den Ablauf

Im ersten Schritt reicht der Bauherr die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde ein. Soweit die Gemeinde nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, sendet sie eine Kopie der Unterlagen unverzüglich an die untere Bauaufsichtsbehörde (die in diesem Fall typischerweise auf der Ebene des Landkreises bzw. im Landratsamt angesiedelt ist). Danach entscheidet die Gemeinde über eine Genehmigungsfreistellung.

In einigen Ländern wird die Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde eingereicht und von dieser an die Gemeinde weitergeleitet, welche die bauplanungsrechtliche Prüfung durchführt. Ab diesem Punkt ist der weitere Ablauf identisch zum Standardverfahren.

Erfolgt keine Rückmeldung der Gemeinde an den Bauherrn, darf dieser spätestens nach einem Monat nach Einreichung der Unterlagen mit dem Bauvorhaben beginnen. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf dieser Frist die Freistellung schriftlich mit und sieht von einer Untersagung des Bauvorhabens ab, darf der Bauherr ab diesem Zeitpunkt bereits mit dem Bauvorhaben beginnen.

In Abbildung III.8.1, „Übersicht Genehmigungsfreistellungsverfahren“ wird das Verfahren in Form von Anwendungsfällen analysiert.

Tabelle III.8.1, „Genehmigungsfreistellungsverfahren: Akteure“ listet die beteiligten Akteure auf und beschreibt die Art ihrer Mitwirkung.

Das Genehmigungsfreistellungsverfahren ist kein Antragsverfahren, es kann aber unter bestimmten Bedingungen in ein Antragsverfahren (vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren) übergehen.

Tabelle III.8.1. Genehmigungsfreistellungsverfahren: Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauherr	Der Bauherr löst das Verfahren initial mit der Einreichung seiner Bauunterlagen bei der Gemeinde aus.
Gebührenzahler	Der Gebührenzahler erhält den Gebührenbescheid und leitet Zahlung ein.
Gemeinde	Die Gemeinde entscheidet, ob sie anstelle der Genehmigungsfreistellung die Durchführung eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens oder eine Untersagung des Bauvorhabens verlangt.
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde wird vorerst nur informativ beteiligt. Erklärt die Gemeinde ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren als erforderlich, hat die Bauaufsichtsbehörde zu einem späteren Zeitpunkt die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen.

Abbildung III.8.1. Übersicht Genehmigungsfreistellungsverfahren

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.8.1, „Übersicht Genehmigungsfreistellungsverfahren“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Genehmigungsfreistellung entscheiden'

Der Bauherr zeigt sein Vorhaben unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen der Gemeinde an.

Die Gemeinde entscheidet innerhalb eines Monats, ob mit dem Bau begonnen werden darf oder für das Vorhaben ein - vereinfachtes – Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist. Die Gemeinde kann auch eine vorläufige Untersagung (vgl. § 15 Abs. 1 BauGB) bei der Bauaufsichtsbehörde beantragen.

Anwendungsfall 'Bauaufsicht einbeziehen'

Die Gemeinde legt die erhaltenen Unterlagen der Bauaufsichtsbehörde, die in Flächenländern typischerweise beim Landkreis angesiedelt ist, vor. Die Bauaufsichtsbehörde wird auf diesem Wege über das Vorhaben informiert. Für den Fall, dass sich im weiteren Verfahrensverlauf ergibt, dass eine Baugenehmigung für die Durchführung des Vorhabens notwendig ist, können die eingereichten Unterlagen als Bauvorlagen deklariert werden.

Abbildung in der DVDV-Infrastruktur

Die Genehmigungsfreistellungsanzeige kann, wie oben erwähnt, alternativ an die Gemeinde (Standardfall) oder die Bauaufsichtsbehörde (Sonderfall) adressiert werden. Um diese Konstellation auch im Rahmen der XBau-Nachrichtenkommunikation auf Basis der DVDV-Infrastruktur abzubilden, wird die folgende Regelung getroffen.

- Definition der DVDV-Organisationskategorie *Gemeindebauamt*: Der Begriff "Gemeindebauamt" steht im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren für die Rolle der Gemeinde (die meistens nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist).

- Sollten aufgrund landesrechtlicher Regelungen Bauaufsichtsbehörden (DVDV-Organisationskategorie *Bauaufsichtsbehörde*) in Personalunion auch Aufgaben der Gemeindebauämter wahrnehmen (z.B. Genehmigungsfreistellungsanzeigen entgegennehmen), dann können auch sie diesen Dienst anbieten.

III.8.3 Der Ablauf im Detail

III.8.3.1 Das Genehmigungsfreistellungsverfahren

In Abbildung III.8.2, „Prozess Prüfung Genehmigungsfreistellung“ wird der Ablauf im Detail dargestellt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Nachricht Anzeige Bauvorhaben:**
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Autor)
  - Gemeinde (Leser)
- **Nachrichten Information der Bauaufsichtsbehörde:**
  - Gemeinde (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Nachricht zur Unterrichtung des Bauherrn über das Ergebnis der Prüfung:**
  - Gemeinde (Autor)
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser (Leser)
- **Nachricht zur Erteilung des Gebührenbescheids:**
  - Gemeinde (Autor)
  - Bauherr oder Gebührenzahler (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anzeige des Bauvorhabens**
   - Nachricht 0600
2. **Anzeige des Bauvorhabens**
   - Nachricht 0601
3. **Ergebnis der Prüfung**
   - Nachricht 0602
4. **Anzeige des Prüfergebnisses**
   - Nachricht 0603
5. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Anzeige vorbereiten

Der Bauherr trifft im Bauprojekt die nötigen Vorbereitungen für die Kommunikation mit der Gemeinde über die mögliche Freistellung von der Genehmigungspflicht.

Unterlagen zusammenstellen

Unter Mitwirkung des Entwurfsverfassers werden die erforderlichen Unterlagen erarbeitet bzw. ausgewählt und eine Nachricht 0600 an die Gemeinde gesendet. Die Nachricht enthält eine Beschreibung des Vorhabens, dokumentiert durch die entsprechenden Unterlagen.

Falls die Anzeige bei abschlägigem Bescheid in ein Baugenehmigungsverfahren übergehen soll, ist eine entsprechende Erklärung des Bauherrn beizufügen. In diesem Fall sind die eingereichten Unterlagen als Bauvorlagen zu werten.

Eingangsbestätigung versenden

Die Gemeinde kann den Eingang des Antrags bestätigen. Erstellung und Übermittlung von XBau-Eingangsbestätigungen ist im XBau-Kernmodul (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) dokumentiert.

Anzeige entgegennehmen

Die Gemeinde startet auf der Basis der Anzeige einen Vorgang, der innerhalb einer Frist von *einem* Monat bearbeitet sein muss. Sie informiert darüber mittels einer Nachricht 0601 die Bauaufsichtsbehörde.

Falls die Gemeinde die Freistellung bestätigt oder aber innerhalb der Monatsfrist nicht reagiert, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen.

Prüfung Bauplanungsrecht durchführen

Die Gemeinde überprüft, ob die gemeindliche Planungshoheit durch das Vorhaben berührt wird oder andere bauplanungsrechtliche Gesichtspunkte eine Umsteuerung in ein (vereinfachtes) Genehmigungsverfahren erfordern.

Mögliche Ergebnisse der Prüfung: Die Freistellung von der Genehmigungspflicht wird bestätigt oder nicht.

Freistellung wird bestätigt

Falls die Prüfung keine Vorbehalte ergab, kann die Gemeinde die Freistellung von der Genehmigungspflicht bestätigen und die entsprechende Nachricht 0602 senden. Die Nachricht enthält also die Mitteilung der Gemeinde, dass das geprüfte Bauprojekt ohne Erteilung einer Baugenehmigung ausgeführt werden kann. Die Bauaufsichtsbehörde wird entsprechend per Nachricht 0603 unterrichtet.

Rechtlich besteht keine Pflicht zum Senden einer solchen Mitteilung, im hier definierten Prozessvorgehen ist es aber mandatorischer Bestandteil. Das sollte vor Ablauf der Monatsfrist (§ 62 Abs. 3 Satz 2 MBO) erfolgen, weil die Nachricht anderenfalls keinen Nutzen entfalten kann.

Erklärung vorbereiten

Falls in der Prüfung bauplanungsrechtliche Klärungsbedarfe identifiziert wurden, bereitet die Gemeinde eine entsprechende Erklärung vor und fordert (ebenfalls mit einer Nachricht 0602) den Bauherrn auf, eine Baugenehmigung in einem (vereinfachten) Baugenehmigungsverfahren zu beantragen. Der Prozess endet entsprechend.

Falls der Bauherr im Rahmen seiner Anzeige erklärt hat, dass die eingereichten Unterlagen in diesem Fall als Bauantrag zu werten sind, geht die Bearbeitung im Folgenden in eine Antragsbearbeitung durch die Bauaufsichtsbehörde über. Die Nachricht enthält dann den Hinweis, dass der Antrag (durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde) bearbeitet wird. Die Unterlagen werden entsprechend übermittelt; sie werden als Bauvorlagen gewertet.

Die Bauaufsichtsbehörde wird entsprechend (ebenfalls per Nachricht 0603) auf dem Laufenden gehalten.

Gebührenbescheid erstellen und versenden

Die Gemeinde fertigt einen Gebührenbescheid an und versendet diesen per *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) an den Bauherrn bzw. Gebührenzahler. In dieser Nachricht sind die Angaben zu den für die Durchführung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens zu entrichtenden Gebühren enthalten (Kostenberechnung, Zahlungsdaten, Frist).

ggf. als Baugenehmigungsantrag weiterführen

Der Prozess wird ggf. als Antragsverfahren weitergeführt. Die Bauaufsichtsbehörde übernimmt dann das Verfahrensregime von der Gemeinde.

Die Bestimmung, dass die Unterlagen dem Bauherrn zurückzureichen sind (§ 62 Abs. 4 Satz 3 MBO) ist in XBau gegenstandslos, weil Daten und Unterlagen digital übermittelt und vorgehalten werden. Der Bauherr wird stattdessen darauf hingewiesen, dass die eingereichten Daten und

Unterlagen bei der Gemeinde gelöscht wurden. Das gilt auch für den Fall, dass der Bauherr einen gesonderten Antrag bei der Bauaufsichtsbehörde stellen muss.

Hat der Bauherr die hierfür erforderliche Erklärung bis dahin nicht abgegeben und will er am Bauvorhaben festhalten, muss ein separater Baugenehmigungsprozess durch den Bauherrn gestartet werden.

Die Bauaufsichtsbehörde kann auch auf Antrag der Gemeinde die Zurückstellung bzw. vorläufige Untersagung aussprechen.

Bauplanung fortsetzen

Der Bauherr richtet seine Planung nach dem Ergebnis des beschriebenen Prozesses aus.

Abbildung III.8.2. Prozess Prüfung Genehmigungsfreistellung

Verwendung bestimmter Codes

1. **Mitteilung an den Bauherrn über das Ergebnis der Prüfung**

   Falls die Prüfung ein positives Ergebnis hat, ist in der Nachricht 0602 im Element **ergebnisDesVerfahrens** der Code **1** der Codeliste Abschnitt IV.A.2.50, „Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis“ zu verwenden.

   Falls die Prüfung kein positives Ergebnis hat, ist in der Nachricht 0602 im Element **ergebnisDesVerfahrens** einer der Codes **2**, **3** oder **4** der Codeliste Abschnitt IV.A.2.50, „Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis“ zu verwenden.

2. **Unterrichtung der Bauaufsichtsbehörde über das Ergebnis der Prüfung**

   Dasselbe gilt für Nachricht 0603.

III.8.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zum Genehmigungsfreistellungsverfahrens aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Genehmigungsfreistellung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Anzeige des Bauvorhabens (Gemeinde)	0600	Mit dieser Nachricht zeigt der Bauherr der Gemeinde (in einigen Ländern der Bauaufsichtsbehörde) wg. möglicher Freistellung von der Genehmigungspflicht sein Vorhaben an. Die Nachricht enthält die einschlägigen Daten zum Vorhaben, ergänzend dokumentiert durch Unterlagen, die Bauvorlagen entsprechen sowie sonstige Unterlagen.	230
Anzeige des Bauvorhabens (Baubehörde)	0601	Mit dieser Nachricht unterrichtet die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die eingegangene Anzeige der Genehmigungsfreistellung. Erfolgte die Einreichung der Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde, unterrichtet mit dieser Nachricht die Bauaufsichtsbehörde die Gemeinde.	231
Ergebnis der Prüfung	0602	Mittels dieser Nachricht teilt die Gemeinde dem Bauherrn das Ergebnis der Prüfung seiner Anzeige mit. Der Bauherr erfährt, ob sein Vorhaben genehmigungspflich-	231

Alle Nachrichten zu „Genehmigungsfreistellung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		tig ist. Auch erhält er Informationen, ob die Gemeinde eine Untersagung gemäß § 15 BauGB beantragt hat.	
Anzeige des Prüfergebnisses (Baubehörde)	0603	Mit dieser Nachricht informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über das Ergebnis der Prüfung. Mit der Nachricht 0602 hat die Gemeinde auch den Bauherrn benachrichtigt.	232

III.8.4.1 Anzeige des Bauvorhabens (Gemeinde)

Nachricht: **`genehmigungsfreistellung.anzeige.0600`**

Mit dieser Nachricht zeigt der Bauherr der Gemeinde (in einigen Ländern der Bauaufsichtsbehörde) wg. möglicher Freistellung von der Genehmigungspflicht sein Vorhaben an. Die Nachricht enthält die einschlägigen Daten zum Vorhaben, ergänzend dokumentiert durch Unterlagen, die Bauvorlagen entsprechen sowie sonstige Unterlagen.

Abbildung III.8.3. genehmigungsfreistellung.anzeige.0600

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `genehmigungsfreistellung.anzeige.0600`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAnzeigeservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice (Anzeigeservice) vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs (Anzeigevorgangs). Sofern die Gemeinde auf die Anzeige reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
anzeigender	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Daten des Anzeigenden bzw. der Anzeigenden einzutragen.				
anbindungFachverfahren	**`AnbindungFachverfahren`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				
bauvorhaben	**`Bauvorhaben`**	**1**	II.4.2.4.4	42
Dies ist die Dokumentation zum Bauvorhaben, für das der Bauherr die Genehmigungsfreistellung anzeigt. Die nötigen Daten (Wer, Was, Wo) sind enthalten.				
baulast	**`Baulast`**	**0..n**	II.4.2.11.2	97
Falls Baulasterklärungen im Rahmen des vorliegenden Verfahrens gefordert sind, können hier der Zweck der angestrebten Baulast sowie der zu regelnde Sachverhalt beschrieben werden. Ein passendes Dokument Baulasterklärung muss sich dann unter den Anlagen dieser Nachricht finden. Jede Instanz des Elements steht für eine erklärte Baulast.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Die für die Planung des Vorhabens notwendigen Unterlagen sind hier als Anlage beigefügt (MBO, MBauVorlV). In diesem Element sind die nötigen Metadaten und ggf. auch das Primärdokument enthalten.				

Kindelemente von genehmigungsfreistellung.anzeige.0600				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
alsBauantragWeiterzufuehren	**xs:boolean**	**1**		
Hier kann der Bauherr kennzeichnen ("true", andernfalls "false"), dass der Vorgang bei abschlägiger Entscheidung in ein Baugenehmigungsverfahren übergehen soll und die eingereichten Unterlagen dann als Bauvorlagen verwendet werden sollen.				

III.8.4.2 Anzeige des Bauvorhabens (Baubehörde)

Nachricht: **genehmigungsfreistellung.anzeigeBAB.0601**

Mit dieser Nachricht unterrichtet die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die eingegangene Anzeige der Genehmigungsfreistellung. Erfolgte die Einreichung der Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde, unterrichtet mit dieser Nachricht die Bauaufsichtsbehörde die Gemeinde.

Abbildung III.8.4. genehmigungsfreistellung.anzeigeBAB.0601

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von genehmigungsfreistellung.anzeigeBAB.0601				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf die Anzeige des Bauherrn gegenüber der Gemeinde. Nachricht 0600, die die Gemeinde erhalten hat.				
bauvorhaben	**Bauvorhaben**	**1**	II.4.2.4.4	42
Dies ist die Dokumentation zum Bauvorhaben, für das der Bauherr die Genehmigungsfreistellung anzeigt.				
baulast	**Baulast**	**0..n**	II.4.2.11.2	97
Falls Baulasterklärungen im Rahmen des vorliegenden Verfahrens gefordert sind, können hier der Zweck der angestrebten Baulast sowie der zu regelnde Sachverhalt beschrieben werden. Ein passendes Dokument Baulasterklärung muss sich dann unter den Anlagen dieser Nachricht finden. Jede Instanz des Elements steht für eine erklärte Baulast.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
In diesem Element sind die durch den Bauherrn beigefügten Anlagen enthalten.				
alsBauantragWeiterzufuehren	**xs:boolean**	**1**		
Hier ist dokumentiert, ob der Bauherr wünscht, dass der Vorgang bei abschlägiger Entscheidung als ein Baugenehmigungsverfahren weitergeführt werden soll ("true", andernfalls "false").				

III.8.4.3 Ergebnis der Prüfung

Nachricht: **genehmigungsfreistellung.ergebnis.0602**

Mittels dieser Nachricht teilt die Gemeinde dem Bauherrn das Ergebnis der Prüfung seiner Anzeige mit. Der Bauherr erfährt, ob sein Vorhaben genehmigungspflichtig ist. Auch erhält er Informationen, ob die Gemeinde eine Untersagung gemäß § 15 BauGB beantragt hat.

Abbildung III.8.5. genehmigungsfreistellung.ergebnis.0602

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `genehmigungsfreistellung.ergebnis.0602`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf die Anzeige des Bauherrn gegenüber der Gemeinde. Nachricht 0600, auf die die Gemeinde mit dieser Nachricht antwortet.				
ergebnisDesVerfahrens	**`Code.Genehmigungsfreistellung`**	**1**	II.4.3.14.1	146
Die Gemeinde trägt in dieses Element ein, welches Ergebnis die gemeindliche Prüfung der Anzeige ergeben hat.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Mit diesem Element können dem Ergebnis der Prüfung der Genehmigungsfreistellung bei Bedarf Anlagen beigefügt werden.				

III.8.4.4 Anzeige des Prüfergebnisses (Baubehörde)

Nachricht: **`genehmigungsfreistellung.ergebnisBAB.0603`**

Mit dieser Nachricht informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über das Ergebnis der Prüfung. Mit der Nachricht 0602 hat die Gemeinde auch den Bauherrn benachrichtigt.

Abbildung III.8.6. genehmigungsfreistellung.ergebnisBAB.0603

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `genehmigungsfreistellung.ergebnisBAB.0603`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf die Anzeige des Bauherrn gegenüber der Gemeinde. Nachricht 0600, die die Gemeinde erhalten hat.				
ergebnisDesVerfahrens	**`Code.Genehmigungsfreistellung`**	**1**	II.4.3.14.1	146
Die Gemeinde trägt in dieses Element ein, welches Ergebnis der gemeindlichen Prüfung der Anzeige sie dem Bauherrn übermittelt hat.				
anlagen	***`Anlagen`***	***0..1***	*II.4.2.15.1*	*112*
Mit diesem Element können dem Ergebnis der Prüfung der Genehmigungsfreistellung bei Bedarf Anlagen beigefügt werden.				

III.9 Das Beteiligungsverfahren

III.9.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Beteiligungsverfahren betrachtet. Ziel des Verfahrens ist die Berücksichtigung der durch das Bauvorhaben betroffenen Rechtsbereiche, die von den entsprechenden Trägern öffentlicher Belange vertreten werden.

Das hier zu analysierende Beteiligungsverfahren ist Teilprozessschritt des Baugenehmigungsverfahrens und weiterer ähnlicher Verfahren.

Es findet im Rahmen der materiellen Prüfung eines Bauantrags statt (vgl. Anwendungsfall "Beteiligung durchführen" in Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“), analog wird ein Beteiligungsverfahren auch im Kontext eines Vorbescheidverfahrens (Kapitel III.4 auf Seite 193) oder eines Abweichungsverfahrens (vgl. Kapitel III.5 auf Seite 201) durchgeführt.

Im vorliegenden Abschnitt wird es unabhängig von diesen Kontexten näher analysiert.

III.9.2 Übersicht über den Ablauf

Im Rahmen der materiellen Prüfung zu einem Bauantrag beurteilt die Bauaufsichtsbehörde, ob andere Behörden oder Stellen zu beteiligen sind. Oft handelt es sich um eine Vielzahl von zu beteiligenden Behörden oder Stellen. An jede dieser Behörden und Stellen richtet die Bauaufsichtsbehörde eine Aufforderung zur Stellungnahme zum Bauantrag.

Diese Verfahrenshandlung der Bauaufsichtsbehörde wird in Abbildung III.9.1, „Beteiligung - Akteure“ und in Tabelle III.9.1, „Beteiligungsverfahren Akteure“ dargestellt.

Abbildung III.9.1. Beteiligung - Akteure

Tabelle III.9.1. Beteiligungsverfahren Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft im Baugenehmigungsverfahren das Bauplanungsrecht (§ 29 bis § 38 BauGB), Anforderungen nach der Bauordnung oder aufgrund der Bauordnung sowie andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder ersetzt wird (vgl. § 64 MBO). Die Belange weiterer Sachgebiete und Akteure findet Eingang in die Prüfung des Bauantrags.
Gemeinde	Die Gemeinde ist wegen § 36 BauGB und wegen ihrer Kommunalen Planungshoheit einzubeziehen.

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Fachbehörde	Für bestimmte Fragestellungen sachverständige Stelle. Sie arbeitet der Bauaufsichtsbehörde als Experte zu.
zuständige Behörde	Für ein bestimmtes Fachgebiet zuständige Stelle. Sie gibt der Bauaufsichtsbehörde eine Stellungnahme aus Sicht dieses Fachgebiets.

Anwendungsfälle

Die Bearbeitung des Bauantrags durch die Bauaufsichtsbehörde erfordert in vielen Fällen die Beteiligung anderer involvierter Behörden bzw. Stellen.

Im Rahmen der materiellen Prüfung zu einem Bauantrag beurteilt die Bauaufsichtsbehörde daher, ob andere Behörden oder Stellen zu beteiligen sind.

Sie richtet an jede dieser Behörden und Stellen eine Aufforderung zur Stellungnahme zum Bauantrag.

Sobald die Ergebnisse der Beteiligung vorliegen, werden diese im Rahmen der materiellen Prüfung des Bauantrags von der Bauaufsichtsbehörde bewertet werden.

Zu beteiligende Behörden bzw. Stellen können für bestimmte Bewertungen *zuständige Stellen* sein, von denen eine abschließende Bewertung zu einem bestimmten Aspekt erwartet wird. Es können aber auch *sachverständige Stellen* sein, deren Fachexpertise nachgefragt wird, um der Bauaufsichtsbehörde Informationen zuzuleiten, die sie für ihre Entscheidungen benötigt. Auch Eigentümer angrenzender Grundstücke (Nachbarn) können zu beteiligen sein.

Die Behörden und Stellen werden identifiziert und in einem geordneten Beteiligungsverfahren entsprechend einbezogen. Die Behörden und Stellen prüfen die übermittelten Unterlagen in formeller und materieller Hinsicht. Fehlen der Fachbehörde Unterlagen für ihre inhaltliche Prüfung, informiert sie die Bauaufsichtsbehörde (vgl. Teilprozess formelle Prüfung im Baugenehmigungsverfahren), dass der Bauherr bestimmte Unterlagen nachreichen muss. Sind die Unterlagen vollständig, prüft die Fachbehörde inhaltlich und übermittelt der Bauaufsichtsbehörde eine Fachstellungnahme.

Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens werden von der Bauaufsichtsbehörde gewürdigt, abhängig davon, ob entsprechende Anfragen an eine sachverständige Stelle (Fachbehörde), an eine (für ein bestimmtes Gebiet wie z. B. den Denkmalschutz) zuständige Behörde oder an die Gemeinde oder auch den Nachbarn zu richten sind. Der Beteiligungsgrund und der Beteiligungsanlass wird formuliert und unter Fristsetzung an die zu beteiligende Behörde oder Stelle adressiert.

Sobald die Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehörde eintrifft, wird sie in die Bewertungen zum vorliegenden Bauantrag einbezogen und kann das Ergebnis der Prüfung beeinflussen.

In Abbildung III.9.1, „Beteiligung - Akteure“ wird diese Grundstruktur abgebildet.

Abbildung III.9.2. Struktur des Beteiligungsverfahrens

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.9.1, „Beteiligung - Akteure“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Dokumentation erstellen'
: Die Bauaufsichtsbehörde muss zum vorliegenden Bauantrag Unterlagenzusammenstellen, um der zu beteiligenden Stelle eine hinreichende Grundlage für die erbetene oder benötigte Stellungnahme zu geben.

Anwendungsfall 'Vorgang übermitteln'
: Die Bauaufsichtsbehörde sendet ihr Anliegen an die zu beteiligende Behörde oder Stelle und übermittelt ihr den Vorgang nebst zugehöriger Dokumentation.

Anwendungsfall 'Vorgang prüfen' (Fachbehörde)
Eine zu beteiligende Behörde oder Stelle in der Rolle 'Fachbehörde' nimmt die sachlich-fachliche Beurteilung des Sachverhalts vor.

Anwendungsfall 'Vorgang prüfen' (zuständige Behörde)
Eine zu beteiligende Behörde oder Stelle in der Rolle 'zuständige Behörde' erstellt ihre Stellungnahme zum vorgelegten Bauantrag.

Anwendungsfall 'Vorgang prüfen' (Gemeinde)
Die betroffene Gemeinde nimmt zu ihren Belangen Stellung zum Bauvorhaben.

Anwendungsfall 'Stellungnahme übermitteln'
Die zu beteiligende Stelle wird, nachdem sie die Stellungnahme erarbeitet hat, diese nach Möglichkeit fristgerecht an die anfragende Bauaufsichtsbehörde übermitteln.

Abbildung in der DVDV-Infrastruktur

Die Aufforderung zu Prüfung und Stellungnahme kann alternativ an die Beteiligte Stelle (Standardfall) oder das Bauportal (Sonderfall) adressiert werden. Um diese Konstellation auch im Rahmen der XBau-Nachrichtenkommunikation auf Basis der DVDV-Infrastruktur abzubilden, wird die folgende Regelung getroffen:

- Im Beteiligungsverfahren kann es vorkommen, dass die zu beteiligenden Stellen über kein eigenständiges Softwaresystem (wie z.B. ein Fachverfahren) verfügen. In diesen Fällen können auch Beteiligungsportale (DVDV-Kategorie Bauportal) diesen Dienst anbieten.
- Die DVDV-Kategorie *„Baubeteiligte Stelle“* darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. einem Fachverfahren) genutzt werden.

III.9.3 Der Ablauf im Detail

III.9.3.1 Das Beteiligungsverfahren

In Abbildung III.9.3, „Prozess Beteiligungsverfahren“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Aufforderung zur Stellungnahme und Nachbesserung der Aufforderung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - zu beteiligende Stelle oder Behörde (Leser)
- **Prüfung und Abgabe der Stellungnahme:**
  - zu beteiligende Stelle oder Behörde (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Zwischennachricht und Reaktion auf Zwischennachricht:**
  - zu beteiligende Stelle oder Behörde (Autor/Leser)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser/Autor)

Die Nachrichten

1. **Aufforderung zu Prüfung und Stellungnahme**
   - Nachricht 0300
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht 0301
3. **Angepasste Beteiligungsaufforderung**
   - Nachricht 0302

4. **Stellungnahme**
   - Nachricht 0303
5. **Zwischennachricht**
   - Nachricht 0305
6. **Reaktion auf Zwischennachricht**
   - Nachricht 0306

Prozessbeschreibung

Zu beteiligende Behörden identifizieren

Die Bauaufsichtsbehörde prüft, welche anderen Behörden oder Stellen von der Genehmigung des Bauantrags berührt sind bzw. berührt sein können. Sie erstellt eine entsprechende Liste von im Rahmen der Prüfung des Antrages zu beteiligenden Behörden oder Stellen. Für jede Behörde oder Stelle wird anschließend ein eigener Beteiligungsvorgang gestartet.

Unterlagen zusammenstellen

Für den vorliegenden Beteiligungsvorgang trägt die Bauaufsichtsbehörde die Unterlagen zusammen, die die zu beteiligende Behörde oder Stelle für die Abgabe ihrer Stellungnahme benötigt. Sie werden - zusammen mit der Aufforderung zur Beteiligung - mittels Nachricht 0300 an die Stelle versendet. Die Nachricht enthält die Aufforderung der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme unter Angabe von Grund bzw. Anlass der Beteiligung. In der Anlage sind alle Unterlagen aus dem Antragsverfahren enthalten, die die adressierte Stelle braucht, um der Aufforderung zur Beteiligung nachzukommen.

Formelle Prüfung durchführen

Diese formelle Prüfung wird an verschiedenen Stellen im Ablauf des Prozesses durchgeführt:

- Regulär ist die Prüfung durchzuführen, sobald die zu beteiligende Behörde eine initiale Aufforderung zur Beteiligung erhält (Nachricht "Aufforderung zu Prüfung und Stellungnahme").
- Ebenfalls ist die Prüfung durchzuführen, falls die bereits vorliegende Anfrage aufgrund festgestellter Mängel korrigiert bzw. ergänzt werden musste und nun in Form der Nachricht "Angepasste Beteiligungsaufforderung" neu eingereicht worden ist.

Entscheidung "alles ok?"

Ja: Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.), wird der Prozess mit dem Einstieg in die materielle Prüfung fortgeführt.

Nein: Falls Mängel festgestellt wurden, greift die Prozessschleife Befunde und Korrekturen, eine Befundliste wird erstellt.

Befundliste erstellen

Falls im Rahmen der formellen Prüfung Mängel festgestellt worden sind, werden diese zu einer Befundliste zusammengestellt, welche mit der Nachricht 0301 an die Bauaufsichtsbehörde versendet wird, die die Ergebnisse der formellen Prüfung der beteiligten Behörde an die Bauaufsichtsbehörde über festgestellte formelle Mängel enthält.

Es sind alle formellen Mängel aufgeführt und gegebenenfalls zusätzliche Hinweise. Beispielsweise kann, falls die formelle Prüfung der Zuständigkeit zu einem negativen Ergebnis geführt hat (örtlich bzw. sachlich nicht zuständig), darüber informiert werden, welche andere Stelle für die Beurteilung des Bauvorhabens zuständig ist.

- Prüfung der Zuständigkeit: Wenn negativ (örtlich nicht zuständig / sachlich nicht zuständig), ist das Prozessende erreicht, sobald der Befund der Bauaufsichtsbehörde mitgeteilt worden ist. Es folgt im Rahmen des aktuellen Vorgangs keine weitere Nachricht von der Bauaufsichtsbehörde an die beteiligte unzuständige Behörde oder Stelle.
- Prüfung richtiges Verfahren: Falls in der Aufforderung zur Beteiligung eine fehlerhafte Ansprache gewählt worden ist, lässt sich das gegebenenfalls innerhalb desselben Prozesses korrigieren (Beteiligungsvorgang unter Korrekturen fortsetzen).

- Prüfung korrekte Form: Lässt sich gegebenenfalls innerhalb desselben Prozesses korrigieren; es folgt die entsprechende Korrekturnachricht von links nach rechts.

Ergebnis analysieren

Die Bauaufsichtsbehörde nimmt die Ergebnisse aus der Nachricht ‚Prüfungsbefund' zur Kenntnis. Es ergeben sich folgende Konsequenzen:

- Das Beteiligungsverfahren kann unter Korrekturen oder Ergänzungen fortgesetzt werden.
- Die Aufforderung zur Beteiligung muss, weil sie grundsätzlich anders aufzubauen ist, neu gestellt werden. In diesem Fall ist der Prozess "Rücknahme Aufforderung Beteiligung" (Abschnitt III.9.3.2 auf Seite 238) durchzuführen.

Unterlagen ergänzen / korrigieren

Falls das Beteiligungsverfahren unter Korrekturen oder Ergänzungen fortgesetzt werden kann, nimmt die Bauaufsichtsbehörde diese Korrekturen oder Ergänzungen vor und versendet die überarbeiteten Unterlagen mittels der Nachricht 0302, in der alles enthalten ist, was aufgrund der bearbeiteten Befunde am Umfang der ursprünglichen Aufforderung zur Beteiligung geändert wurde: Korrekturen bzw. Ergänzungen wurden in Bezug auf das Anschreiben bzw. die anliegenden Unterlagen vorgenommen.

Die Nachricht 0302 kann auch ohne vorherige formelle Prüfung verwendet werden, falls sich zwischenzeitlich Änderungen am Bauvorhaben ergeben haben und dadurch eine überarbeitete Aufforderung erforderlich ist.

Materielle Prüfung durchführen

Die Behörde oder Stelle prüft das Vorliegen der materiellen Anforderungen des Bauantrags im Rahmen ihrer Zuständigkeit und in Bezug auf die vorgelegte Fragestellung.

Auch im Rahmen der materiellen Prüfung kann die Notwendigkeit bestehen, dass weitere Unterlagen vom Bauherrn nachgefordert werden müssen. Hier geht es aber nicht um formelle Mängel der Unterlagen, sondern um materielle, also inhaltliche Erwägungen, die dazu führen, dass zusätzliche bzw. verbesserte Unterlagen benötigt werden.

Sobald die nachgeforderten Unterlagen eingetroffen sind, wird die materielle Prüfung fortgesetzt.

Im Rahmen der materiellen Prüfung kann sich ergeben, dass die Beteiligung weiterer Dritter erforderlich ist. Dem entsprechend wird ein neuer Beteiligungsvorgang durchgeführt.

Zwischennachricht senden

Die beteiligte Behörde kann bei Bedarf der Bauaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der materiellen Prüfung eine Zwischennachricht Nachricht 0305 zukommen lassen.

Diese kann z.B. eine Bitte um Fristverlängerung enthalten oder einen Hinweis auf ein laufendes immissionsschutzrechtliches Verfahren.

Auch die Bauaufsicht kann der beteiligten Stelle diese Nachricht übermitteln, zum Beispiel die Meldung der Erreichung eines Bauzustands, der Tätigkeiten der beteiligten Stelle auslöst, oder Informationen zur Mitwirkung bei Abnahmen. Sie kann auch mit dieser Nachricht auch eine neue Frist setzen, wenn die beteiligte Stelle der Aufforderung zur Stellungnahme nicht innerhalb der ursprünglichen Frist nachgekommen ist.

Ist die Frist zur Beteiligung abgelaufen und die Zustimmungsfiktion eingetreten, oder hat die Bauaufsicht keinen Bedarf mehr an der Stellungnahme, kann sie die beteiligte Stelle mit dieser Nachricht darüber informieren. Die Beteiligung ist damit abgebrochen, der Kommunikationskanal bleibt jedoch geöffnet.

Auf Zwischennachricht reagieren

Falls notwendig, kann die Bauaufsichtsbehörde auf die Zwischennachricht mittels der Nachricht 0306 reagieren, z.B. eine neue Frist setzen.

Auch die beteiligte Stelle kann hiermit auf Mitteilungen der Bauaufsichtsbehörde reagieren.

Stellungnahme / strukturierte Stellungnahme erstellen und abschicken
Nach abgeschlossener materieller Prüfung erstellt die beteiligte Behörde oder Stelle ihre Stellungnahme und versendet das Ergebnis mittels Nachricht 0303 an die Bauaufsichtsbehörde.

bei materieller Prüfung berücksichtigen
Die Bauaufsichtsbehörde nimmt die Stellungnahme der sachverständigen Behörde oder Stelle zur Kenntnis. Die Ergebnisse werden im Rahmen der materiellen Prüfung der Bauaufsichtsbehörde berücksichtigt.

Materielle Prüfung fortsetzen
Der Beteiligungsprozess ist abgeschlossen, die Ergebnisse liegen vor. Die Bauaufsichtsbehörde kehrt zum Prozessschritt Materielle Prüfung im Antragsverfahren zurück.

Abbildung III.9.3. Prozess Beteiligungsverfahren

III.9.3.2 Rücknahme Aufforderung Beteiligung

Bricht die Bauaufsichtsbehörde einen Vorgang zur Prüfung eines Antrags ab (das kann vorkommen, wenn z. B. ein Bauherr seinen Antrag zurückgezogen hat), dann wird die Behörde die Aufforderungen zur Stellungnahme im Beteiligungsverfahren, die sie im Rahmen der materiellen Prüfung des Antrags ausgesprochen hat, zurücknehmen.

In Abbildung III.9.4, „Prozess Rücknahme der Aufforderung zur Beteiligung“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachricht, die gesendet werden muss, ist an der entsprechenden Stelle eingetragen.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Rücknahme der Aufforderung zur Beteiligung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - zu beteiligende Stelle oder Behörde (Leser)

Die Nachrichten

1. **Rücknahme der Aufforderung zur Beteiligung**
   - Nachricht 0304

Prozessbeschreibung

Liste der zur Beteiligung aufgeforderten Behörden abrufen
Die Bauaufsichtsbehörde ruft die erstellte Liste der Behörden und Stellen, für die ein Beteiligungsvorgang gestartet wurde, ab.

Rücknahmenachricht versenden
Pro Behörde oder Stelle, die zur Beteiligung aufgefordert wurde, wird mittels Nachricht 0304 eine Rücknahme der Aufforderung zur Stellungnahme unter Angabe der nötigen Bezugsdaten versendet. Der Kommunikationskanal wird dadurch geschlossen.

Prozess Erarbeitung Stellungnahme abbrechen
Die zur Stellungnahme aufgeforderte Behörde oder Stelle nimmt die Rücknahmenachricht entgegen und bricht den Prozess zur Erarbeitung der Stellungnahme ab.

Abbildung III.9.4. Prozess Rücknahme der Aufforderung zur Beteiligung

III.9.4 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die für Kapitel III.9 auf Seite 233 definierten Datentypen beschrieben. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen wird auf Kapitel II.4 auf Seite 25 verwiesen.

III.9.4.1 AnliegenBeteiligung

Typ: **`AnliegenBeteiligung`**

Dieser Typ beinhaltet die Parameter eines Beteiligungsanliegens der Bauaufsichtsbehörde gegenüber einem Träger öffentlicher Belange.

Abbildung III.9.5. AnliegenBeteiligung

Kindelemente von `AnliegenBeteiligung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	**`UUID`**	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den "Universally Unique IDentifier (UUID)" des Beteiligungsanliegens. Der UUID wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermöglicht die eindeutige Zuordnung einer Stellungnahme zu einem Anliegen.				
rolle	**`Code.BeteiligungRolle`**	**1**	II.4.3.12.1	145
Aus diesem Element geht die Rolle des Adressaten im Beteiligungsverfahren hervor.				
rechtsbereich	**`Code.Rechtsbereich`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt den Rechtsbereich, innerhalb dessen Anlass und angeforderte Stellungnahme liegen.				
grundDerBeteiligung	**`TextFormatiert`**	**1**	II.5.1	153
Hier wird der Grund bzw. das Anliegen der Beteiligung mit Bezug auf die entsprechenden Eigenschaften des Bauvorhabens im Detail formuliert.				

III.9.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0300, 0302

III.9.5 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zum Beteiligungsverfahren aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Beteiligung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Aufforderung zu Prüfung und Stellungnahme	0300	Diese Nachricht enthält die Aufforderung der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme unter Angabe von Grund bzw. Anlass der Beteiligung. In der Anlage sind alle Unterlagen aus dem Antragsverfahren enthalten, die die adressierte Stelle braucht, um der Aufforderung zur Beteiligung nachzukommen.	240
Ergebnis der formellen Prüfung	0301	Diese Nachricht adressiert die beteiligte Behörde an die Bauaufsichtsbehörde. Sie enthält die Ergebnisse der formellen Prüfung der vorliegenden Aufforderung zur Stellungnahme.	242
Angepasste Beteiligungsaufforderung	0302	Die Bauaufsichtsbehörde hat Korrekturen und Ergänzungen der Unterlagen vom Bauherrn erhalten und	242

Alle Nachrichten zu „Beteiligung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		versendet mittels dieser Nachricht die überarbeiteten Unterlagen.	
Stellungnahme	0303	Diese Nachricht verwendet die beteiligte Behörde, um der Bauaufsichtsbehörde ihre Stellungnahme zuzustellen. In der Regel wird die Gemeinde von der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme aufgerufen und antwortet daraufhin mit dieser Nachricht. Die Gemeinde kann aber auch initiativ, d.h. unaufgefordert eine Stellungnahme einreichen, wenn sie eine Information über den eingereichten Bauantrag erhält.	243
Rücknahme einer Aufforderung zur Beteiligung	0304	Diese Nachricht kann durch die Bauaufsichtsbehörde verwendet werden, um eine in der Vergangenheit gestellte Aufforderung zur Stellungnahme bzw. Beteiligung zurückzuziehen. Wenn der Kommunikationskanal offen bleiben soll, dann muss für den Abbruch einer Beteiligung statt dieser Nachricht die Nachricht beteiligung.zwischennachricht. 0305 genutzt werden.	244
Zwischennachricht	0305	Diese Nachricht ermöglicht einerseits der beteiligten Behörde, der Bauaufsichtsbehörde eine Zwischennachricht zukommen zu lassen. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Bitte um Fristverlängerung oder um einen Hinweis auf ein laufendes immissionsschutzrechtliches Verfahren handeln. Ebenso können fachliche Nachfragen, Benachrichtigungen über eigene Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Baugenehmigungsverfahren oder die Organisation der Mitwirkung bei Abnahmen durchgeführt werden. Andererseits kann auch die Bauaufsicht der beteiligten Stelle Nachrichten übermitteln, zum Beispiel die Meldung der Erreichung eines Bauzustands, der Tätigkeiten der beteiligten Stelle auslöst, oder Informationen zur Mitwirkung bei Abnahmen. Die Nachricht kann auch zum Setzen einer neuen Frist für die Stellungnahme verwendet werden oder zur Mitteilung des Abbruchs der Beteiligung (z.B. bei Eintritt der Zustimmungsfiktion). Wenn der Kommunikationskanal nach Abbruch der Beteiligung geschlossen werden soll, dann muss statt dieser Nachricht die Nachricht beteiligung.ruecknahme. 0304 genutzt werden.	245
Reaktion auf Zwischennachricht	0306	Diese Nachricht kann die Bauaufsichtsbehörde verwenden, um auf die Zwischennachricht der beteiligten Behörde zu reagieren. Es kann zum Beispiel eine neue Frist für die Stellungnahme mitgeteilt werden. Entsprechend kann auch die beteiligte Stelle auf Zwischennachrichten der Bauaufsichtsbehörde reagieren.	246

III.9.5.1 Aufforderung zu Prüfung und Stellungnahme

Nachricht: **`beteiligung.aufforderung.0300`**

Diese Nachricht enthält die Aufforderung der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme unter Angabe von Grund bzw. Anlass der Beteiligung. In der Anlage sind alle Unterlagen aus dem Antragsverfahren enthalten, die die adressierte Stelle braucht, um der Aufforderung zur Beteiligung nachzukommen.

Abbildung III.9.6. beteiligung.aufforderung.0300

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `beteiligung.aufforderung.0300`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang der Bauaufsichtsbehörde zum Bauantrag Bezug zu nehmen. Eine Referenz auf eine Nachricht ist hier i.d.R. nicht einzutragen.				
referenzAufforderung	`ReferenzAuftrag`	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Aufforderungsservice mit dieser Nachricht vergebene eindeutige Kennung des Aufforderungsvorgangs. Sofern die aufgeforderte Stelle auf die Aufforderung reagiert, muss sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung beziehen.				
zuBeteiligendeStelle	`xs:token`	**0..1**		
Die Information in diesem Element wird in den Fällen benötigt, wo die Nachrichteninstanz an eine Plattform geht, in der eine Vielzahl von Stellen einen Account haben. Die Stelle, für die die Nachrichteninstanz gedacht ist, muss im vorliegenden Element technisch eindeutig bezeichnet werden (z.B. durch die ID eines Unternehmenskontos oder eine Mail-Adresse), so dass die Plattform die Nachricht entsprechend zuordnen und zustellen kann.				
verfahrensart	`Code.Verfahrensart`	**1**	II.4.3.4.11	126
In diesem Element ist anzugeben, in welcher Art von Verfahren die Beteiligung erfolgt.				
anliegenBeteiligung	`AnliegenBeteiligung`	**1..n**	III.9.4.1	239
Hier wird der Grund bzw. das Anliegen der Beteiligung genannt.				
bauvorhaben	`Bauvorhaben`	**1**	II.4.2.4.4	42
Hier werden die Daten des Bauantrags übermittelt, soweit für die adressierte Behörde von Relevanz für die Erstellung ihrer Stellungnahme.				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Es sind ggf. Dokumente zum geplanten Bauvorhaben anzulegen (Alternativ Verweise auf solche Dokumente), soweit von der adressierten Behörde benötigt für die Stellungnahme zu den Fragen, die ihr vorgelegt worden sind. Es muss sich nicht um dieselben Unterlagen handeln, die dem Bauantrag beilagen, sondern es können Bauvorlagen ggf. aufbereitet oder ergänzt worden sein, z.B. beim Raumbezug von Baugrundstücken, denen noch keine Adresse zugeordnet ist oder war.				
frist	`xs:date`	**1**		
Dies ist die durch die Bauaufsichtsbehörde gesetzte Frist, innerhalb derer die Stellungnahme durch die adressierte Stelle vorliegen muss, so dass sie berücksichtigt werden kann.				
rechtsfolgeFristversaeumnis	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier werden gemäß geltendem Recht Angaben zu den Konsequenzen bei Fristversäumnis eingetragen (Zustimmung durch Untätigkeit).				

III.9.5.2 Ergebnis der formellen Prüfung

Nachricht: **`beteiligung.formellePruefung.0301`**

Diese Nachricht adressiert die beteiligte Behörde an die Bauaufsichtsbehörde. Sie enthält die Ergebnisse der formellen Prüfung der vorliegenden Aufforderung zur Stellungnahme.

Abbildung III.9.7. beteiligung.formellePruefung.0301

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `beteiligung.formellePruefung.0301`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang der adressierten Bauaufsichtsbehörde Bezug zu nehmen; außerdem auf die Nachricht 0300, auf die die vorliegende Nachricht antwortet.				
referenzAufforderung	**`ReferenzAuftrag`**	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Aufforderungsservice vergebene eindeutige Kennung des Aufforderungsvorgangs. Die aufgeforderte Stelle bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
befundliste	**`BefundlisteFormell`**	**1**	II.4.2.13.1	106
Hier sind die Ergebnisse der formellen Prüfung der Anfrage enthalten. Es handelt sich um Listen ggf. vorliegender Mängel der Anfrage bzw. der anliegenden Dokumentation (Nachricht 0300).				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Falls die Behörde der Nachricht Anlagen beifügen möchte, ist dieses Element zu verwenden.				

III.9.5.3 Angepasste Beteiligungsaufforderung

Nachricht: **`beteiligung.aufforderungKorrektur.0302`**

Die Bauaufsichtsbehörde hat Korrekturen und Ergänzungen der Unterlagen vom Bauherrn erhalten und versendet mittels dieser Nachricht die überarbeiteten Unterlagen.

Abbildung III.9.8. beteiligung.aufforderungKorrektur.0302

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `beteiligung.aufforderungKorrektur.0302`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang der Bauaufsichtsbehörde Bezug zu nehmen; außerdem auf die Nachricht 0301, auf die die vorliegende Nachricht antwortet.				

Kindelemente von `beteiligung.aufforderungKorrektur.0302`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Falls die Nachricht aufgrund einer geänderten Planung ohne vorhergehende Nachricht 0301 eingereicht wird, ist der Bezug auf eine solche Nachricht nicht enthalten.				
referenzAufforderung	`ReferenzAuftrag`	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Aufforderungsservice vergebene eindeutige Kennung des Aufforderungsvorgangs. Die aufgeforderte Stelle bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
zuBeteiligendeStelle	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
In den Fällen, in denen Beteiligungsplattformen verwendet werden, sollte an dieser Stelle, die Bezeichnung der zu beteiligenden Dienststelle angegeben werden.				
verfahrensart	`Code.Verfahrensart`	**1**	II.4.3.4.11	126
In diesem Element ist die ggf. korrigierte Art des Verfahrens anzugeben, in welchem die Beteiligung erfolgt.				
anliegenBeteiligung	`AnliegenBeteiligung`	**1..n**	III.9.4.1	239
Der Grund bzw. das Anliegen der Beteiligung wird in diesem Objekt reformuliert, insoweit Mängel korrigiert werden mussten, die in der Befundliste der Nachricht 0301 aufgeführten waren.				
bauvorhabenAenderungsdaten	`Bauvorhaben`	**1**	II.4.2.4.4	42
Hier sind korrigierte und ggf. ergänzte Daten zum Bauantrag enthalten. Die Daten, die an dieser Stelle eingetragen sind, sollen die in der Befundliste der Nachricht 0301 aufgeführten Mängel beheben. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz übermittelt.				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Es wird damit auf in der Befundliste der Nachricht 0301 aufgeführten Mängel reagiert.				
frist	`xs:date`	**1**		
Dies ist die aktualisierte durch die Bauaufsichtsbehörde gesetzte Frist, innerhalb derer die Stellungnahme durch die adressierte Stelle vorliegen muss, so dass sie berücksichtigt werden kann.				
rechtsfolgeFristversaeumnis	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier werden gemäß geltendem Recht Angaben zu den Konsequenzen bei Fristversäumnis eingetragen (Zustimmung durch Untätigkeit).				

III.9.5.4 Stellungnahme

Nachricht: **`beteiligung.stellungnahme.0303`**

Diese Nachricht verwendet die beteiligte Behörde, um der Bauaufsichtsbehörde ihre Stellungnahme zuzustellen.

In der Regel wird die Gemeinde von der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme aufgerufen und antwortet daraufhin mit dieser Nachricht. Die Gemeinde kann aber auch initiativ, d.h. unaufgefordert eine Stellungnahme einreichen, wenn sie eine Information über den eingereichten Bauantrag erhält.

Abbildung III.9.9. beteiligung.stellungnahme.0303

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `beteiligung.stellungnahme.0303`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
In diesem Element werden Eintragungen vorgenommen, die den Zusammenhang zum laufenden Vorgang der adressierten Bauaufsichtsbehörde herstellen. Außerdem wird Bezug genommen auf die entsprechende Nachricht, auf die mit der vorliegenden Nachricht geantwortet wird. Dabei kann es sich um die Beteiligungsaufforderung (Nachricht 0300), die angepasste Beteiligungsaufforderung (Nachricht 0302) oder bei einer initiativ von der Gemeinde eingereichten Stellungnahme um den Bauantrag (Nachricht 0200) handeln. Bei initiativen Stellungnahmen wird im Unterelement "referenz" die Antrags-UUID aus Nachricht 0200 angegeben, das Unterelement "bezugnachricht" wird nicht befüllt, das Unterelement "vorgang" muss nicht befüllt werden, da die Vorgangsnummer der Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde gegebenenfalls nicht bekannt ist.				
referenzAufforderung	`ReferenzAuftrag`	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Aufforderungsservice vergebene eindeutige Kennung des Aufforderungsvorgangs. Die aufgeforderte Stelle bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
stellungnahme		**1**		
Unterhalb dieses Elements ist die Stellungnahme eingefügt, die aus der materiellen Prüfung durch die beteiligte Behörde hervorgegangen ist. Die Stellungnahme wird in der Nachricht in einer von zwei alternativen Formaten übermittelt.				
stellungnahmeStrukturiert	`StellungnahmeStrukturiert`	**1..n**	II.4.2.14.4	111
Um hier eine strukturierte Stellungnahme einzutragen, ist eine bestimmte Form bei der Dokumentation der Stellungnahme einzuhalten. Es sind die Parameter dieses Objekts zu füllen.				
hinweise	`TextFormatiert`	**0..1**	II.5.1	153
Hier werden ggf. ergänzende Hinweise zur Stellungnahme gegeben.				
rechtshelfsbelehrung	`TextFormatiert`	**0..1**	II.5.1	153
Hier werden die Rechtshelfsbelehrungen zur Stellungnahme gegeben.				

III.9.5.5 Rücknahme einer Aufforderung zur Beteiligung

Nachricht: **`beteiligung.ruecknahme.0304`**

Diese Nachricht kann durch die Bauaufsichtsbehörde verwendet werden, um eine in der Vergangenheit gestellte Aufforderung zur Stellungnahme bzw. Beteiligung zurückzuziehen.

Wenn der Kommunikationskanal offen bleiben soll, dann muss für den Abbruch einer Beteiligung statt dieser Nachricht die Nachricht beteiligung.zwischennachricht.0305 genutzt werden.

Abbildung III.9.10. beteiligung.ruecknahme.0304

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `beteiligung.ruecknahme.0304`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Referenzen von Antragsteller und ggf. Behörde einzutragen.				

Kindelemente von `beteiligung.ruecknahme.0304`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Eine Referenzierung auf eine Nachricht wird in diese Nachricht nicht eingetragen.				
referenzAufforderung	`ReferenzAuftrag`	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Aufforderungsservice vergebene eindeutige Kennung des Aufforderungsvorgangs.				
information	`Text`	**0..1**	II.5.1	153
Hier kann optional durch die Bauaufsichtsbehörde eine Begründung eingetragen werden.				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Ggf. will die Bauaufsichtsbehörde der Rücknahme der Aufforderung ein Schreiben beilegen. Das lässt sich mit diesem Element abbilden.				

III.9.5.6 Zwischennachricht

Nachricht: **`beteiligung.zwischennachricht.0305`**

Diese Nachricht ermöglicht einerseits der beteiligten Behörde, der Bauaufsichtsbehörde eine Zwischennachricht zukommen zu lassen. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Bitte um Fristverlängerung oder um einen Hinweis auf ein laufendes immissionsschutzrechtliches Verfahren handeln. Ebenso können fachliche Nachfragen, Benachrichtigungen über eigene Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Baugenehmigungsverfahren oder die Organisation der Mitwirkung bei Abnahmen durchgeführt werden.

Andererseits kann auch die Bauaufsicht der beteiligten Stelle Nachrichten übermitteln, zum Beispiel die Meldung der Erreichung eines Bauzustands, der Tätigkeiten der beteiligten Stelle auslöst, oder Informationen zur Mitwirkung bei Abnahmen. Die Nachricht kann auch zum Setzen einer neuen Frist für die Stellungnahme verwendet werden oder zur Mitteilung des Abbruchs der Beteiligung (z.B. bei Eintritt der Zustimmungsfiktion).

Wenn der Kommunikationskanal nach Abbruch der Beteiligung geschlossen werden soll, dann muss statt dieser Nachricht die Nachricht beteiligung.ruecknahme.0304 genutzt werden.

Abbildung III.9.11. beteiligung.zwischennachricht.0305

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `beteiligung.zwischennachricht.0305`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
In diesem Element werden Eintragungen vorgenommen, die den Zusammenhang zum laufenden Vorgang der adressierten Bauaufsichtsbehörde herstellen. Außerdem wird Bezug genommen auf die entsprechende Nachricht 0300 oder 0302, auf die mit der vorliegenden Nachricht geantwortet wird.				
referenzAufforderung	`ReferenzAuftrag`	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Aufforderungsservice vergebene eindeutige Kennung des Aufforderungsvorgangs. Die aufgeforderte Stelle bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
anliegenZwischennachricht	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier wird der Grund bzw. das Anliegen der Zwischennachricht genannt.				

Kindelemente von `beteiligung.zwischennachricht.0305`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
frist	`xs:date`	**0..1**		
Sollte die adressierte Stelle nicht innerhalb der gesetzten Frist die Stellungnahme vorgelegt haben, kann in diesem Element eine neue Frist gesetzt werden.				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Es sind ggf. Dokumente anzulegen (Alternativ Verweise auf solche Dokumente), die mit der Zwischennachricht in Zusammenhang stehen.				

III.9.5.7 Reaktion auf Zwischennachricht

Nachricht: **`beteiligung.reaktionZwischennachricht.0306`**

Diese Nachricht kann die Bauaufsichtsbehörde verwenden, um auf die Zwischennachricht der beteiligten Behörde zu reagieren. Es kann zum Beispiel eine neue Frist für die Stellungnahme mitgeteilt werden.

Entsprechend kann auch die beteiligte Stelle auf Zwischennachrichten der Bauaufsichtsbehörde reagieren.

Abbildung III.9.12. beteiligung.reaktionZwischennachricht.0306

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `beteiligung.reaktionZwischennachricht.0306`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf die Zwischennachricht 0305, auf die reagiert wird, Bezug zu nehmen.				
referenzAufforderung	`ReferenzAuftrag`	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Aufforderungsservice vergebene eindeutige Kennung des Aufforderungsvorgangs. Sofern die aufgeforderte Stelle auf die Zwischennachricht reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
reaktionZwischennachricht	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier wird die Antwort der Bauaufsichtsbehörde auf die Zwischennachricht eingetragen.				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Es sind ggf. Dokumente anzulegen (Alternativ Verweise auf solche Dokumente), die mit der Reaktion auf die Zwischennachricht in Zusammenhang stehen.				
frist	`xs:date`	**0..1**		
Dies ist die durch die Bauaufsichtsbehörde ggf. gesetzte Frist, innerhalb derer die Stellungnahme durch die adressierte Stelle vorliegen muss, so dass sie berücksichtigt werden kann.				
rechtsfolgeFristversaeumnis	`Text`	**0..1**	II.5.1	153
Ggf. können hier gemäß geltendem Recht Angaben zu den Konsequenzen bei Fristversäumnis eingetragen werden (Zustimmung durch Untätigkeit).				

III.10 Angrenzer Einsichtnahme

III.10.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zu Einsicht und Stellungnahme durch den Angrenzer (Nachbarbeteiligung) als XBau-Prozess spezifiziert.

Durch das Verfahren soll sichergestellt werden, dass die Eigentümer benachbarter Grundstücke (Angrenzer oder Eigentümer im Einzugsgebiet) die Planungsdokumentation im laufenden Genehmigungsverfahren einsehen können, sofern zu erwarten ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange bei einem aktuellen Bauvorhaben berührt werden.

Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichtigenden Nachbarn die Lagepläne und Bauzeichnungen unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Weise zugestimmt haben (§ 70 Absatz 2 Satz 1 MBO).

Haben die Nachbarn dem Bauvorhaben nicht zugestimmt, ist ihnen die Baugenehmigung zuzustellen (§ 70 Absatz 3 Satz 1 MBO).

Dem Nachbarn soll die Möglichkeit gegeben werden, auf einer elektronischen Plattform Einsicht in Dokumente zu einem bestimmten Verfahren zu nehmen und eine Stellungnahme einzugeben.

III.10.2 Übersicht über den Ablauf

In der Regel beginnt der Prozess damit, dass die Bauaufsichtsbehörde den Beteiligungsbedarf bei einem aktuellen Verfahren prüft und die zu beteiligende Partei (Nachbarn, Angrenzer) identifiziert. In einigen Ländern kann es jedoch auch zu einer Antragstellung auf Einsichtnahme durch den Angrenzer kommen. In dem Fall prüft die Bauaufsichtsbehörde die Berechtigung des Antragstellers.

Ausgelöst von der Bauaufsichtsbehörde wird die Einsicht in die Akte zum laufenden Verfahren über eine geeignete Infrastruktur von einer den Aktenraum bereitstellenden Komponente (z.B. ein Dokumenten Management System) vorbereitet. Nach entsprechender Bearbeitung übermittelt die Bauaufsichtsbehörde die notwendigen Zugangsdaten an den Angrenzer. Eine Account- oder Nutzer-ID des Angrenzers auf einem Bauportal kann dabei nicht vorausgesetzt werden. Daher werden die Zugangsdaten i.d.R. auf dem Postweg zu übermitteln sein.

Nach Einsichtnahme kann der Angrenzer eine Stellungnahme eintragen, welche im Rahmen der weiteren materiellen Prüfung berücksichtigt wird.

Beim Verfahren mitwirkende Akteure

Abbildung III.10.1, „Akteure der Akteneinsicht“ enthält eine Übersicht zu den Rollen, die am Prozess beteiligt sind.

Abbildung III.10.1. Akteure der Akteneinsicht

Tabelle III.10.1. Akteneinsicht Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Angrenzer	Natürliche oder juristische Person, die aufgerufen ist, die Akte zum laufenden Verfahren einzusehen. Eigentümer benachbarter Grundstücke.
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Anfrage und entscheidet darüber, ob Akteneinsicht gewährt wird. Bei der digitalen Datenübermittlung kommuniziert die Bauaufsichtsbehörde über BGV (Baugenehmigungsverfahren) – die IT-Fachanwendung der Bauaufsichtsbehörde.
Bereitstellende Komponente	Die bereitstellende Komponente kann ein E-Akte- oder ein Dokumenten Management System sein. Die Komponente legt den Aktenraum an, füllt diesen mit Daten aus der Datenbasis und übermittelt die entsprechenden Informationen an die Bauaufsichtsbehörde.

Jede Ellipse in Abbildung III.10.2, „Übersicht Angrenzerbeteiligung“ stellt einen Anwendungsfall dar, der Bestandteil des Verfahrens zur Angrenzerbeteiligung ist. Die Darstellung beinhaltet zum einen die Aktivitäten der zu beteiligenden Partei (Einsichtnahme) und zum anderen die Verfahrenshandlungen der Bauaufsichtsbehörde in ihrer Interaktion mit der zu beteiligenden Partei und der bereitstellenden Komponente.

Abbildung III.10.2. Übersicht Angrenzerbeteiligung

Im Einzelnen sind folgende Anwendungsfälle in Abbildung III.10.2, „Übersicht Angrenzerbeteiligung“ enthalten:

Die zu beteiligende Partei identifizieren
: Die Bauaufsichtsbehörde prüft den Beteiligungsbedarf bei einem aktuellen Verfahren und identifiziert die zu beteiligende Partei.

Aktenraum anlegen
: Ausgelöst von der Aufforderung durch die Bauaufsichtsbehörde legt die bereitstellende Komponente den Aktenraum an und übermittelt entsprechende Informationen an die Bauaufsichtsbehörde.

Zugriff auf Bauakten gewährleisten
: Die Bauaufsichtsbehörde übermitteln die Zugangsdaten zur Einsicht in die Bauakte an den Angrenzer.

Einsicht nehmen
: Der Angrenzer nimmt Einsicht in die Bauakte.

III.10.3 Der Ablauf im Detail

Sobald die Bauaufsichtsbehörde die zu beteiligende Partei identifiziert hat, fordert sie bei der bereitstellenden Komponente die Anlegung eines Aktenraums an. Die bereitstellende Komponente legt den Aktenraum an, befüllt ihn mit den erforderlichen Dokumentationen und informiert die Bauaufsichtsbehörde über die Identität des angelegten Aktenraumes bzw. übermittelt die entsprechenden Zugangsdaten. Die Bauaufsichtsbehörde stellt dem Angrenzer diese Informationen auf postalischem Weg zur Verfügung. Sofern der Angrenzer eine Stellungnahme an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt, wird diese entgegengenommen und im Rahmen der materiellen Prüfung bewertet.

In Abbildung III.10.3, „Prozess Angrenzerbeteiligung“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Es folgen hier Erläuterungen zu relevanten Prozessschritten.

Falls die Bauaufsichtsbehörde mit der Baugenehmigung gegen Bedenken oder einen Einspruch des Angrenzers entscheidet, ist sie verpflichtet dem Angrenzer die Baugenehmigung zuzustellen (Bescheid plus Anlagen). Um die Baugenehmigung dem Angrenzer digital zur Verfügung zu stellen, kann die Struktur des Prozesses "Akteneinsicht: Offline-Antrag" angewendet werden (siehe Abschnitt III.2.4 auf Seite 167). Ohne dass der Angrenzer erneut aktiv werden muss, wird ihm - z. B. per Briefpost - ein Online-Zugang zu einem Aktenraum angeboten, der die entsprechende Dokumentation enthält.

In Abschnitt II.3.1.2, „Verwaltung eines Aktenraums“ werden Ablauf und Details dargestellt, wie mit XBau-Mitteln ein Aktenraum veranlasst und referenziert werden kann.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Anforderung Aktenraum:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bereitstellende Komponente (Leser)
- **Übermittlung der Informationen zum Aktenraum:**
  - Bereitstellende Komponente (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Anforderung, die Zugangsdaten zum Aktenraum zu widerrufen:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bereitstellende Komponente (Leser)
- **Übermittlung der Stellungnahme**
  - Angrenzer (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anforderung Aktenraum**
   - Nachricht 0150
2. **Übermittlung der Informationen zum Aktenraum**
   - Nachricht 0151
3. **Zugriff auf Aktenraum verweigern**
   - Nachricht 0152
4. **Stellungnahme übermitteln**
   - Nachricht 0310

Prozessbeschreibung

Aktenraum anlegen

Die Bauaufsichtsbehörde versendet mittels Nachricht 0150 die Aufforderung mit notwendigen Informationen zur Anlegung des Aktenraums an die bereitstellende Komponente. Im Rahmen der Angrenzerbeteiligung wird diese Nachricht mit dem optionalen Element 'mitStellungnahme' übermittelt. Im Abschnitt II.3.1.2, „Verwaltung eines Aktenraums“ wird der Ablauf für die Aktion "Aktenraum anlegen" im Detail dargestellt.

Temporäre Zugangsdaten dem Angrenzer per Brief übermitteln

Die Bauaufsichtsbehörde nimmt die von der bereitstellenden Komponente erhaltenen Informationen einschließlich der Zugangsdaten entgegen, mit denen der Angrenzer Einsicht im Aktenraum nehmen kann.

Die schriftlich zu überreichenden Zugangsdaten können eine freie textuelle Gestaltung mit Angaben zum Kontext (wie Rechtsbelehrungen o.ä.) haben. Optional kann die textuelle Bezeich-

nung der Freigabe von der Akteneinsicht (z.B. den Namen des externen Anwenders) zum Zweck der internen Nachverfolgbarkeit ohne prozesstechnische Bedeutung enthalten.

Die Zugangsdaten werden einen Weblink und einen Zugangscode enthalten. Der feste parametrisierte Web-Link wird im IT-Fachverfahren der Bauaufsichtsbehörde konfiguriert und soll den Nutzenden auf eine Landing Page des Systems führen, welche die Einsichtnahme umsetzt. Der nicht personalisierte Zugangscode soll aus technischer Sicht eine dezentral vergebene, typischerweise hexadezimal notierte UUID sein. Diese kann aber durch geeignete Kodierung mit Buchstaben und Ziffern verkürzt dargestellt sein. Die textuelle Bezeichnung ist optional und kann bei Bedarf intern verwendet werden, z.B. zur betrieblichen Nachverfolgung von Betriebsstörungen. Außerdem sollen die Zugangsdaten auf die Referenz des Einsichtsraums verweisen.

Optional wird in vielen Fällen ein QR-Code, bestehend aus einem festen parametrisierten Web-Link und dem Zugangscode, erstellt werden. Wenn der Anwender die Landing Page via QR-Code öffnet, könnte das Formularfeld mit dem Zugangscode automatisch gefüllt werden.

Die Landing Page wird praktischerweise erläuternden Text sowie ggf. eine Fußzeile mit Impressum, Datenschutzhinweisen und Weiterem anzeigen. Der Anwender klickt eine Schaltfläche zum Fortsetzen. Das System prüft die Zugangsberechtigung und leitet den Nutzer in den elektronischen Aktenraum weiter, wenn die Zugangsberechtigung genehmigt wird.

Die Zugangsdaten werden i.d.R. mit einer Gültigkeit gekennzeichnet werden, die vom IT-Verfahren der Behörde frei gewählt wird. Die Informationen sollen im System, das die Einsichtnahme abbildet, spätestens mit dem Ablauf der Gültigkeit gelöscht werden.

Alternativ kann dem Angrenzer in dem Brief angeboten werden, die Akte in der Behörde unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen einzusehen.

Entscheidung "Sollen die Zugangsdaten widerrufen werden?"

Ja: Sollen die Zugangsdaten vor dem Ablauf der Frist widerrufen werden, fordert die Bauaufsichtsbehörde dazu die bereitstellende Komponente mittels Nachricht 0152 auf. Der Zugriff auf den Aktenraum wird dem Angrenzer verweigert.

Nein: Sollen die Zugangsdaten vor dem Ablauf der Frist nicht widerrufen werden, wird der Prozess mit dem Löschen des Aktenraums nach der abgelaufenen Frist fortgeführt.

Übermittlung der Stellungnahme

Nach Einsichtnahme in die Bauakten hat der Angrenzer die Möglichkeit, der Bauaufsichtsbehörde eine Stellungnahme mittels Nachricht 0310 zu übermitteln.

Löschen des Aktenraums nach Ablauf der Frist

Nach Ablauf der Frist löscht die bereitstellende Komponente den Aktenraum.

Abbildung III.10.3. Prozess Angrenzerbeteiligung

III.10.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Angrenzerbeteiligung aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Angrenzer“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Stellungnahme Angrenzer	0310	Diese Nachricht verwendet die beteiligte Partei, um der Bauaufsichtsbehörde ihre Stellungnahme zuzustellen. In der Regel werden die Nachbarn und die Inhaber von angrenzenden Grundstücken von der Bauaufsichtsbe-	251

Alle Nachrichten zu „Angrenzer“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		hörde zur Stellungnahme über den eingereichten Bauantrag aufgerufen und antworten daraufhin mit dieser Nachricht.	

III.10.4.1 Stellungnahme Angrenzer

Nachricht: **`angrenzer.stellungnahme.0310`**

Diese Nachricht verwendet die beteiligte Partei, um der Bauaufsichtsbehörde ihre Stellungnahme zuzustellen.

In der Regel werden die Nachbarn und die Inhaber von angrenzenden Grundstücken von der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme über den eingereichten Bauantrag aufgerufen und antworten daraufhin mit dieser Nachricht.

Abbildung III.10.4. angrenzer.stellungnahme.0310

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `angrenzer.stellungnahme.0310`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAufforderung	**`ReferenzAuftrag`**	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine eindeutige Kennung des Akteneinsichtvorgangs. Die zu beteiligende Partei bezieht sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung. Die Kennung ist in der Regel in dem Brief zu finden, mit dem der Empfänger zur Beteiligung zugelassen oder aufgefordert wurde.				
stellungnahme		**1**		
Unterhalb dieses Elements ist die Stellungnahme eingefügt, die aus der Einsichtnahme durch die beteiligte Partei hervorgegangen ist. Um hier eine strukturierte Stellungnahme einzutragen, ist eine bestimmte Form bei der Dokumentation der Stellungnahme einzuhalten. Es sind die Parameter dieses Objekts zu füllen.				
istZustimmung	**`xs:boolean`**	**1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass die Stellungnahme positiv ausgefallen ist (Zustimmung). In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
istZustimmungMitVoraussetzung		**1**		
Falls die Stellungnahme positiv ausfällt, sofern bestimmte Voraussetzungen umgesetzt werden (Zustimmung mit Voraussetzung), wird diese Option gewählt und die erforderliche Voraussetzung ist zu erläutern.				
istZustimmungMitVoraussetzung	**`xs:boolean`**	**1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass die Stellungnahme positiv ausfällt, sofern bestimmte Voraussetzungen umgesetzt werden (Zustimmung mit Voraussetzung). In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
voraussetzung	**`TextFormatiert`**	**1..n**	II.5.1	153
Hier werden ggf. Nebenbestimmungen zur Stellungnahme eingefügt.				

Kindelemente von angrenzer.stellungnahme.0310				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
keineZustimmung		**1**		
Falls die Stellungnahme negativ ausgefallen ist (keine Zustimmung), wird diese Option gewählt und die Begründung ist zu erläutern.				
keineZustimmung	**xs:boolean**	**1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass die Stellungnahme negativ ausgefallen ist (keine Zustimmung). In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
begruendung	**TextFormatiert**	**1..n**	II.5.1	153
Falls die Stellungnahme nicht zustimmend ausgefallen ist, wird in diesem Element die entsprechende Begründung geliefert.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Die für das Verständnis der Stellungnahme notwendigen Bauvorlagen werden in diesem Objekt eingefügt.				

III.11 Benachrichtigung von Informationsempfängern

III.11.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Es bestehen in den Ländern sehr unterschiedliche Regelungen über die Befugnis, andere Dienststellen in bauaufsichtlichen Verfahren zu informieren. Eine solche Regelung ist i.d.R. datenschutzrechtlich motiviert. Entweder gilt nur das generische Datenschutzrecht oder es ist eine spezielle Regelung in das Bauordnungsrecht aufgenommen worden (Beispiel ist § 29 der Hamburger BauVorlagenVO).

Ziel des Verfahrens ist, anderen Behörden und Stellen Daten der Bauaufsichtsbehörde bereitzustellen, die diese Behörden und Stellen für ihre eigene Aufgabenerfüllung benötigen.

Im vorliegenden Abschnitt wird der XBau-Prozess für ein solches Verfahren unter der Bezeichnung *Benachrichtigung Informationsempfänger* definiert. Dieser soll möglichst alle Informationsanlässe in bauaufsichtlichen Verfahren abdecken, die in den Ländern bestehen.

Eine wichtige Anforderung ist, diese Daten in einer Form bereitzustellen, die die medienbruchfreie Übernahme und Weiterverarbeitung ermöglicht.

Bei dem Verfahren handelt es sich gemäß Musterbauordnung nicht um ein eigenständiges Verfahren, sondern um ein unselbständiges Verfahren, das ein Trägerverfahren benötigt. Das Verfahren Benachrichtigung Informationsempfänger wird daher oben als Anwendungsfall *Informationsempfänger benachrichtigen* innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens dargestellt, vgl. Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“. Es kann aber auch als Bestandteil weiterer Verfahren im Bereich von XBau ausgeführt werden.

Im Verwaltungsvollzug werden in der Regel alle Behörden und Stellen, die am Baugenehmigungsverfahren beteiligt wurden, über die Erteilung oder Ablehnung des Bauantrages informiert.

Im Regelfall ist die Gemeinde von der Erteilung, Verlängerung, Ablehnung, Rücknahme und dem Widerruf einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, eines Vorbescheids, einer Abweichung, einer Ausnahme oder einer Befreiung unter Beifügung des Bescheides zu unterrichten (§ 70 Absatz 5 MBO).

Darüber hinaus können Informationsempfänger z. B. sein: oberste Bauaufsichtsbehörden, das Kataster- und Vermessungsamt, der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeister, die Berufsgenossenschaften, das Finanzamt, der Straßenbaulastträger, die Stelle für die Vergabe von Hausnummern usw.

III.11.2 Übersicht über den Ablauf

Das hier zu analysierende Verfahren *Benachrichtigung von Informationsempfängern* ist ein Teilprozess des Baugenehmigungsverfahrens und weiterer ähnlicher Verfahren.

Stets stellt die Bauaufsichtsbehörde die relevanten Informationen zusammen und übermittelt sie den jeweiligen Stellen.

Der Informationsempfänger nimmt sie entgegen und berücksichtigt sie im Kontext seiner eigenen Fachprozesse.

Das Verfahren wird in einer Übersicht durch Abbildung III.11.1, „Informationsempfänger benachrichtigen“ dargestellt.

Abbildung III.11.1. Informationsempfänger benachrichtigen

III.11.3 Der Ablauf im Detail

III.11.3.1 Die Benachrichtigung von Informationsempfängern

Dieser Prozess besteht darin, dass die relevanten Daten zusammengestellt werden und von der Bauaufsichtsbehörde an die betroffenen Behörden bzw. Stellen (auch z. B. an vom Bauvorhaben betroffene Nachbarn) übermittelt werden.

In Abbildung III.11.2, „Prozess Benachrichtigung Informationsempfänger“ wird der Ablauf im Detail gezeigt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Benachrichtigung des Informationsempfängers:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Behörde, sonstige Stelle oder Nachbar (Leser)

Die Nachrichten

1. **Benachrichtigung von Informationsempfängern**
   - Nachricht 0400

     Nachricht 0401

Prozessbeschreibung

Liste der Informationsempfänger abrufen / auswerten

Das Erteilen des Bescheides zu einem Bauantrag ist für die Bauaufsichtsbehörde Anlass, die vom Vorhaben betroffenen Stellen über bspw. die Ergebnisse der Prüfung eines Bauvorhabens zu benachrichtigen. Die Bauaufsichtsbehörde greift zur Vorbereitung der Benachrichtigung auf die Liste der standardmäßig zu benachrichtigenden Informationsempfänger zu.

Information entgegennehmen

Die benachrichtigten Stellen verarbeiten die Inhalte der empfangenen Nachricht und arbeiten die entsprechenden Informationen ggf. in ihre Vorgänge ein.

Fachprozess einleiten / fortsetzen

Die benachrichtigten Stellen setzen ihre Vorgänge fort bzw. leiten neue ein, falls erforderlich.

Abbildung III.11.2. Prozess Benachrichtigung Informationsempfänger

III.11.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Benachrichtigung von Informationsempfängern aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Informationsempfaenger“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Benachrichtigung von Informationsempfängern	0400	Diese Nachricht übermittelt Informationen über Stand bzw. Ergebnisse eines bauaufsichtlichen Vorgangs. Sie wird von der Bauaufsichtsbehörde an Behörden und sonstige öffentliche Stellen versendet, die diese Daten für ihre Aufgabenerfüllung benötigen. Die Übermittlungsanlässe (siehe Element anlass der Nachricht)	255

Alle Nachrichten zu „Informationsempfaenger“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		können je nach landesrechtlichen Regelungen oder kommunaler Praxis variieren. Ein Beispiel hierfür ist, dass die Bauaufsichtsbehörden den kreisangehörigen Gemeinden unverzüglich den Bauantrag mit Bauvorlagen zur Verfügung stellen müssen. In einer gegebenen Nachrichteninstanz sind diejenigen Daten des Vorgangs enthalten, die zu diesem Anlass für diesen Informationsempfänger für seine Aufgabenerfüllung relevant sind.	
Benachrichtigung der Unfallversicherungsträger	0401	Mit dieser Nachricht übermittelt die Bauaufsichtsbehörde zusammen mit der Erteilung der Baugenehmigung dem zuständigen Unfallversicherungsträger Daten zum Bauvorhaben. Zu den Daten zählen Name und Anschrift des Bauherrn, Ort und Art des Bauvorhabens, Datum des Baubeginns sowie die Höhe der im Baugenehmigungsverfahren angegebenen oder festgestellten Baukosten. Weitere nach §195 Absatz 3 SGB VII mitzuteilende Daten wie Geburtsname und Geburtsdatum des Bauherrn werden bis auf Weiteres im Nachgang von der BG Bau beim Bauherren per Fragebogen erfasst.	257

III.11.4.1 Benachrichtigung von Informationsempfängern

Nachricht: **`informationsempfaenger.benachrichtigung.0400`**

Diese Nachricht übermittelt Informationen über Stand bzw. Ergebnisse eines bauaufsichtlichen Vorgangs. Sie wird von der Bauaufsichtsbehörde an Behörden und sonstige öffentliche Stellen versendet, die diese Daten für ihre Aufgabenerfüllung benötigen. Die Übermittlungsanlässe (siehe Element anlass der Nachricht) können je nach landesrechtlichen Regelungen oder kommunaler Praxis variieren. Ein Beispiel hierfür ist, dass die Bauaufsichtsbehörden den kreisangehörigen Gemeinden unverzüglich den Bauantrag mit Bauvorlagen zur Verfügung stellen müssen. In einer gegebenen Nachrichteninstanz sind diejenigen Daten des Vorgangs enthalten, die zu diesem Anlass für diesen Informationsempfänger für seine Aufgabenerfüllung relevant sind.

Abbildung III.11.3. informationsempfaenger.benachrichtigung.0400

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `informationsempfaenger.benachrichtigung.0400`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Eine Referenz auf eine Nachricht ist hier i.d.R. nicht einzutragen.				
adressierteStelle	**`xs:token`**	**0..1**		
Die Information in diesem Element wird in den Fällen benötigt, wo die Nachrichteninstanz an eine Plattform geht, in der eine Vielzahl von Stellen einen Account haben. Die Stelle, für die die Nachrichteninstanz gedacht ist, muss im vorliegenden Element technisch eindeutig bezeichnet werden (z.B. durch die ID eines Unternehmenskontos oder eine Mail-Adresse), so dass die Plattform die Nachricht entsprechend zuordnen und zustellen kann.				

Kindelemente von `informationsempfaenger.benachrichtigung.0400`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlass	`Code.BenachrichtigungAnlass`	**1**	II.4.3.13.1	145
Hier wird der Übermittlungsanlass genannt: Welches bauaufsichtliche Ereignis hat zu dieser Benachrichtigung geführt?				
datenBescheid		**0..1**		
Übermittlungsanlass Bescheiderteilung: Hier werden Bescheiddaten übermittelt, soweit für den vorliegenden Anlass relevant.				
datum	`xs:date`	**1**		
Hier ist das Datum der Bescheiderteilung wiederzugeben.				
adressat	`Akteur`	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Partei einzutragen, an die sich der Bescheid gerichtet hat.				
bescheid	`Bescheid`	**1**	II.4.2.14.2	109
In diesem Objekt sind die inhaltlichen Daten des Bescheides enthalten.				
bauvorhaben	`Bauvorhaben`	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Hier werden Daten zum Bauvorhaben übermittelt, soweit für den vorliegenden Anlass relevant.				
verortungAbbruch		**0..1**		
Übermittlungsanlass Abbruch: Hier werden Daten zum geplanten Abbruch eingetragen, soweit für den vorliegenden Anlass relevant.				
baugrundstueck	`Baugrundstueck`	**1**	II.4.2.5.1	47
In diesem Element sind Daten enthalten, die das Baugrundstück (ein Grundstück, auf dem das Vorhaben stattfinden soll bzw. auf dem es durchgeführt wurde) identifizieren. Ein Baugrundstück kann mehrere Grundstücke umfassen.				
lageBauvorhaben	`GeoreferenzierteFlaeche`	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element sollen ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Bauvorhabens bzw. Gebäudes auf dem Baugrundstück abgebildet werden. Falls beispielsweise ein Umbau geplant ist und auf dem Grundstück mehrere Gebäude bestehen, muss aus diesen Angaben hervorgehen, was der Gegenstand des Anbaus ist.				
verortungHausnummer	`GeometriePunkt`	**0..n**	II.5.1	153
Je Element sind Angaben zur georeferenzierten Lage einer Hausnummer (Hauseingang) abgebildet.				
baulast	`Baulast`	**0..n**	II.4.2.11.2	97
Übermittlungsanlass Baulast: Zu einer vorliegenden Baulast können hier relevante Daten übermittelt werden (Zweck der Baulast, der geregelte Sachverhalt usw.). Jede Instanz des Elements steht für eine erklärte Baulast.				
sachverhaltBaubeginn	`SachverhaltBaubeginn`	**0..1**	II.4.2.12.1	101
Übermittlungsanlass Baubeginn: Hier kann einer der drei möglichen Sachverhalte zum Baubeginn angegeben werden.				
beteiligteBaubeginn	`BeteiligteBauprojekt`	**0..1**	II.4.2.1.2	30
Hier können für den Übermittlungsanlass Baubeginn die an der Bauausführung beteiligten Parteien (Personen bzw. Organisationen) benannt werden.				
sachverhaltNutzungsaufnahme	`SachverhaltNutzungsaufnahme`	**0..1**	II.4.2.12.2	102

Kindelemente von informationsempfaenger.benachrichtigung.0400				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Übermittlungsanlass Nutzungsaufnahme: Hier kann der Sachverhalt einer geplanten Nutzungsaufnahme angegeben werden.				
sachverhaltAbsichtBeseitigung	**SachverhaltAbsichtBeseitigung**	**0..1**	II.4.2.12.3	102
Übermittlungsanlass Anzeige Absicht Beseitigung: Hier können Eckdaten zum Sachverhalt der geplanten Beseitigung angegeben werden.				
istFreistehend	***xs:boolean***	***0..1***		
Übermittlungsanlass Anzeige Absicht Beseitigung: Falls das betreffende Gebäude freistehend ist, wird hier "true" eingetragen, andernfalls "false".				
anzeigenderAbsichtBeseitigung	**Akteur**	**0..n**	II.5.1	153
Übermittlungsanlass Anzeige Absicht Beseitigung: Hier können die Daten der Personen eingetragen werden, die verantwortlich für die Anzeige zur beabsichtigen Beseitigung sind.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier werden relevante Anlagen eingefügt, soweit für den vorliegenden Anlass relevant.				

III.11.4.2 Benachrichtigung der Unfallversicherungsträger

Nachricht: **informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401**

Mit dieser Nachricht übermittelt die Bauaufsichtsbehörde zusammen mit der Erteilung der Baugenehmigung dem zuständigen Unfallversicherungsträger Daten zum Bauvorhaben. Zu den Daten zählen Name und Anschrift des Bauherrn, Ort und Art des Bauvorhabens, Datum des Baubeginns sowie die Höhe der im Baugenehmigungsverfahren angegebenen oder festgestellten Baukosten.

Weitere nach §195 Absatz 3 SGB VII mitzuteilende Daten wie Geburtsname und Geburtsdatum des Bauherrn werden bis auf Weiteres im Nachgang von der BG Bau beim Bauherren per Fragebogen erfasst.

Abbildung III.11.4. informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**Bezug**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Eine Referenz auf eine Nachricht ist hier i.d.R. nicht einzutragen.				
bauvorhaben		**1**		
Hier werden die relevanten Daten zum Bauvorhaben übermittelt.				
anschrift	**AnschriftGrundstueck**	**0..n**	II.4.2.5.3	48
In diesem Element ist die Anschrift des Baugrundstücks einzutragen, soweit eine solche zugewiesen ist. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp "Grundstueck" der Eingangsnachricht.				

Kindelemente von `informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauherr		**0..n**		
In dieses Element sind die Angaben zum Bauherrn einzutragen. Der Inhalt der Kindelemente ergibt sich aus dem Datentyp "BauherrBauprojekt" der Eingangsnachricht.				
natuerlichePerson	`AmBauBeteiligtePerson`	**1**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Angaben zu dem Bauherrn einzutragen, wenn es sich um eine natürlichen Person handelt.				
organisation	`Organisation`	**1**	II.5.1	153
In dieses Element sind die Angaben zu dem Bauherrn einzutragen, wenn es sich um eine Organisation handelt.				
zuvnummer	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann die Unternehmernummer (UNR) aus dem zentralen Unternehmerverzeichnis der gesetzlichen Unfallversicherung (ZUV) eingetragen werden.				
datumBaubeginn	`JahrMonat`	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Datum des Baubeginns einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
datumBaufertigstellung	`xs:date`	**0..1**		
In dieses Element ist das Datum der Baufertigstellung (bzw. Bezugsfertigstellung) einzutragen. Die Baubehörde trägt hier typischerweise das Datum der geplanten Nutzungsaufnahme ein. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
bezeichnungDesBauvorhabens	`datatypeCNotBlank`	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Bezeichnung des Bauvorhabens anzugeben. Der Inhalt ergibt sich aus dem Element "bezeichnungDesBauvorhabens" im Datentyp "Bauvorhaben" der Eingangsnachricht.				
artDerBaumassnahme	`Code.BaumassnahmeArt`	**1**	II.4.3.4.2	123
In diesem Element ist die Art der Baumaßnahme (Abbruch, Errichtung) einzutragen. Der Inhalt ergibt sich aus dem Element "artDerMaßnahme" im Datentyp "Gegenstand" der Eingangsnachricht.				
bruttoRauminhaltBRI	`Dezimal.XBau`	**0..1**	II.5.1	153
Angabe des Brutto-Rauminhalts (BRI). Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp "FlaechenDIN277" oder "DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben" der Eingangsnachricht.				
bauSumme	`Dezimal.XBau`	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist die voraussichtliche Höhe der Gesamtbaukosten (ohne Grundstück) einzutragen (Einheit: Eurocent). Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Element "summeHerstellungskosten" des Datentyps "Herstellungskosten" der Eingangsnachricht.				
kodierungFlurstueck	`Flurstueckskennzeichen`	**0..1**	II.5.1	153
Hier sind die identifzierenden Angaben zum Flurstück gemäß Systematik des regionalen Liegenschaftskatasters einzutragen. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp "Grundstueck" der Eingangsnachricht.				

III.12 Datenübermittlung an die amtliche Statistik

III.12.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

III.12.1.1 Aufgabenstellung Hochbaustatistik

In diesem Kapitel werden XBau-Prozesse und -Nachrichten für die Datenübermittlung der Bauaufsichtsbehörden an die Statistischen Landesämter gemäß § 6 Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) spezifiziert.

Die amtliche Statistik erstellt und publiziert auf der Basis von bauaufsichtlichen Daten die Bautätigkeitsstatistik, die gemäß politischer Vorgaben die Schaffung von Wohnraum nachverfolgt [1].

Die Bauaufsichtsbehörden sind gegenüber den Statistischen Landesämtern auskunftspflichtig. Für die Erhebungen zur Bautätigkeitsstatistik werden Angaben zu den genehmigten Bauvorhaben zum Zeitpunkt der Genehmigung und zum Zeitpunkt weiterer Stationen des Baufortschritts erfasst. Ebenso wird das Erlöschen von Baugenehmigungen und die Beseitigung oder Umnutzung von Gebäuden beschrieben.

III.12.1.2 Modernisierungsziele

Daten zur Bautätigkeitsstatistik werden bisher oft auf Wegen und in Formaten geliefert, die nicht den aktuellen Datenstand abbilden oder keine medienbruchfreie Weiterverarbeitung gestatten. Vorwiegend werden von Bauvorhaben Statistikbögen auf Papier oder in Form von pdf-Anlagen erstellt und dem Bauantrag beigelegt, um dann von der Bauaufsichtsbehörde im Anschluss an die erteilte Baugenehmigung an das statistische Landesamt weitergeleitet zu werden.

Werden Daten online direkt bei den Bauvorhaben erhoben, wird so meist nur der Datenstand zum Zeitpunkt des Antrags abgebildet und nicht zum Zeitpunkt des Bescheids, worauf die zu erstellende Baugenehmigungsstatistik basiert. Weil Änderungen im Laufe der Antragsprüfung durch die Baubehörde häufig sind, ergibt sich bei diesem Verfahren keine hinreichende Datenqualität.

Die XBau-Umsetzung bleibt beim Grundansatz der Bautätigkeitsstatistik, dass die Daten durch die Bauaufsichtsbehörde aus der digitalen Bauakte zum Zeitpunkt der Genehmigung geliefert werden. Nur so kann die Statistik wie gefordert die zum genehmigten Vorhaben passenden Daten erhalten.

Das vorliegende Kapitel definiert Prozesse und Nachrichten, so dass die Daten strukturiert auf der Basis von XBau-Datentypen übermittelt und im Rahmen der Bautätigkeitsstatistik durch die statistischen Ämter medienbruchfrei weiterverarbeitet werden können.

III.12.1.3 Prinzipien

III.12.1.3.1 Datenerfassung per Once-Only-Prinzip

Die für die Hochbaustatistik relevanten Merkmale lassen sich in hohem Maße durch Angaben abdecken, die im Zuge eines Bauantrags bauaufsichtlich erhoben werden. Die Berücksichtigung des Once-Only-Prinzips bedeutet, dass der Antragsteller solche Angaben nicht noch einmal separat erfassen muss.

[1] Sie verfolgt genauer gesagt den Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden, sowie Änderungen von Wohn- und Nutzfläche.

Für die Umsetzung im Erfassungsformular ist ein kombiniertes Verfahren denkbar oder eines, das zwischen Bauaufsicht und Statistik deutlich trennt. Nutzerfreundlichkeit besteht darin, dass die genannten Varianten für die User unerheblich sind, denn bereits vorhandene Daten können als Vorbelegung dargestellt werden.

III.12.1.3.2 Medienbruchfreie Weiterverarbeitung

Die Daten sollen für die Statistik in strukturierter Form im XBau-standardisierten Format bereitgestellt werden. Die Implementierung des XBau-Standards führt so zu einer medienbruchfreien Hochbaustatistik.

III.12.1.3.3 Datenstand zum Übermittlungsanlass

Für die Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter wird der Datenstand zum Zeitpunkt des Übermittlungsanlasses benötigt. Maßgeblich dafür ist der Stand der in der Verantwortung der Bauaufsichtsbehörde kontrolliert fortgeschriebenen und autorisierten digitalen Bauakte. Abzubilden ist beispielsweise nicht die Datenlage zum Zeitpunkt der Antragstellung, sondern der Stand, auf den sich der Bescheid bezieht, nachdem die Planungsdaten interaktiv zwischen Behörde und Bauvorhaben fortgeschrieben worden sind.

Ausgelöst wird eine Statistikmeldung in diesem Sinne durch die Ereignisse: Genehmigung eines Antrags, Löschung einer Baugenehmigung, Beginn sowie Fertigstellung der Umsetzung einer Baumaßnahme sowie der Abriss eines Gebäudes.

III.12.2 Begriffsdefinitionen

III.12.2.1 Definitionen zur Hochbaustatistik

Im Rahmen der Hochbaustatistik werden genehmigungspflichtige Baumaßnahmen erfasst, bei denen Wohnraum oder sonstiger Nutzraum geschaffen oder verändert wird.

Erhebungseinheiten sind neu errichtete Gebäude oder Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Die Hochbaustatistik betrachtet jedes Gebäude (z.B. jedes Haus eines Reihenhausriegels oder eine Doppelhaushälfte) als Basis-Entität; außerdem jede Baumaßnahme an einem bestehenden Gebäude.

Die Hochbaustatistik gliedert sich in die Statistik der Baugenehmigungen, der Baufertigstellungen, der Bauabgänge sowie des Bauüberhangs. Eine Baubeginnstatistik ist im Zuge der Novellierung des Hochbaustatistikgesetzes (HBauStatG) in 2024 ff. in Arbeit.

III.12.2.1.1 Statistik der Baugenehmigungen

Die Statistik der Baugenehmigungen erfasst Daten über genehmigte Bauvorhaben (Neubau von Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie Maßnahmen am Bestand) im Berichtszeitraum.

III.12.2.1.2 Statistik der Baubeginne

Die Statistik der Baubeginne ist als konjunktureller Frühindikator präziser als die Statistik der Baugenehmigungen, da sie angibt, welche Bauvorhaben sich tatsächlich in der Umsetzung befinden und so ein genaueres Bild der Baulandschaft in Deutschland zeigen. Diese wichtige Datenlücke wurde mit der Novelle des Hochbaustatistikgesetzes geschlossen.

Die Erhebung knüpft unmittelbar an die Statistik der Baugenehmigungen an. Die Meldungen zu den Baubeginnen sind unter Verwendung einer Identifikationsnummer an das Erhebungsformular der Baugenehmigung gekoppelt. Das primäre Erhebungsmerkmal ist das Datum des Baubeginns. Sollten sich

seit der Baugenehmigung Änderungen für die Realisierung des Bauvorhabens ergeben haben, sind die aktualisierten Inhalte der digitalen Bauakte zusammen mit dem Datum des Baubeginns zu übermitteln.

.

III.12.2.1.3 Statistik der Baufertigstellungen

Baufertigstellungen werden (Stand 2024) jährlich erhoben und betreffen die Bezugsfertigstellung, also die Marktverfügbarkeit der Wohnungen. Eine unterjährige Erhebung (Datum der Marktverfügbarkeit sobald vorliegend) ist im Zuge der Gesetzesnovellierung beabsichtigt.

III.12.2.1.4 Bauabgangsstatistik

Die Bauabgangsstatistik ist eine fortlaufend durchgeführte Erhebung im gesamten Bundesgebiet. Erfasst werden alle Gebäude/Gebäudeteile, die durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensfälle oder Abbruch der Nutzung entzogen werden oder deren Nutzung zwischen Wohn- und Nichtwohnzwecken geändert wird.

III.12.2.1.5 Statistik des Bauüberhangs

Bei der Statistik des Bauüberhangs handelt es sich um eine Totalerhebung. Zum Jahresende wird der Baufortschritt aller aktiven Bauvorhaben abgefragt bzw. per Statistikmeldung übermittelt (Menge der aktiven Bauvorhaben = alle vorliegenden positiven Bescheide zu Bauvorhaben minus fertiggestellte Bauvorhaben minus erloschene Baugenehmigungen). Unterm Strich ermittelt die Statistik des Bauüberhangs das Potenzial von ungenutzten oder unvollendeten Baugenehmigungen. Sie ermittelt deren Baufortschritt und gibt Aufschluss darüber, mit welchen Baufertigstellungen in den Folgejahren zu rechnen ist.

III.12.2.1.6 Definitionen des Gebäudes gemäß Bautätigkeitsstatistik

Als Gebäude gelten gemäß der Systematik der Bauwerke selbstständig benutzbare, überdachte Bauwerke, die auf Dauer errichtet sind und die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Dabei kommt es auf die Umschließung durch Wände nicht an; die Überdachung allein ist ausreichend.

Als einzelnes Gebäude gilt jedes freistehende Gebäude oder bei zusammenhängender Bebauung – z. B. Doppel- und Reihenhäuser – jedes Gebäude, das durch eine vom Dach bis zum Keller reichende Brandmauer von anderen Gebäuden getrennt ist. Ist keine Brandmauer vorhanden, so gelten die zusammenhängenden Gebäudeeinheiten als einzelne Gebäude, wenn sie ein eigenes Erschließungssystem (eigener Zugang und eigenes Treppenhaus) besitzen und für sich benutzbar sind.

III.12.2.2 Weitere Definitionen

Weitere für die Hochbaustatistik relevante Definitionen werden hier erörtert.

III.12.2.2.1 Once-Only-Prinzip

Das Once-Only-Prinzip - keine Doppelerfassung von Daten für die Zwecke der Datenübertragung an die Statistik - ist primär ein Prinzip für die User-Interaktion bei der Datenerfassung für die Antragstellung.

III.12.2.2.2 Statistisches Erhebungsformular

Die Erhebungsmerkmale der Hochbaustatistik werden in einem Formular online oder auf Papier erfragt.

Ist vom Bauvorhaben auszufüllen und als Anlage zum Bauantrag der Bauaufsichtsbehörde zur Verfügung zu stellen, die auf dieser Basis ihrer Pflicht zur Datenübermittlung an die Statistik nachkommen kann.

III.12.2.2.3 Statistische Ordnungsnummer

Die Statistischen Ordnungsnummern dienen der Identifikation von Bauvorhaben bzw. der von diesen behandelten Gebäude. Sie sind auf den herkömmlichen Papiererhebungsbögen vorbelegt.

Sie bleibt für alle Meldungen im Lebenszyklus des Bauvorhabens gleich (Baugenehmigung, Baubeginn, Bauüberhang, Baufertigstellung) und wird mittels zugewiesenen Nummernblöcken verwaltet. Im Zuge der Digitalisierung und zur Erleichterung der Pflege innerhalb der bauaufsichtlichen Fachverfahren wird die 12-stellige Ordnungsnummer für XBau-Meldungen durch die Verwendung einer UUID abgelöst.

III.12.2.2.4 Lebenszyklus des Bauvorhabens

Beschreibt den Verlauf eines Bauvorhabens aus Sicht der Bauaufsicht. Der Lebenszyklus geht von der Planung des Bauvorhabens, über seine Genehmigung und Umsetzung bis hin zum Betrieb des fertigen Gebäudes und ggf. seiner Beseitigung.

III.12.2.2.5 Statistikmeldung

Eine Statistikmeldung ist eine Datenübermittlung der Bauaufsicht an die amtliche Statistik. Aus technischer Sicht ist die Statistikmeldung die Übermittlung von Daten an die Statistik, die per Erhebungsformular beim Bauvorhaben (Bauherr oder Entwurfsverfasser) erfragt worden sind.

III.12.3 Übersicht über den Ablauf

III.12.3.1 Der Geschäftsprozess *DÜ an die amtliche Statistik*

Eine Übersicht des Verfahrens gibt Abbildung III.12.1, „Zusammenwirken für die DÜ an die amtliche Statistik“. Anlass- bzw. stichtagsbezogen stellt die Bauaufsichtsbehörde die benötigten Informationen zusammen und übermittelt sie an das zuständige Landesamt für Statistik.[2] Die amtliche Statistik nimmt die Nachrichten entgegen, verarbeitet die enthaltenen Daten im statistischen Verbund und führt auf dieser Basis Auswertungen durch, die zur Bautätigkeitsstatistik beitragen.

Abbildung III.12.1. Zusammenwirken für die DÜ an die amtliche Statistik

Statistikrelevante Daten bereitstellen. Zum Prozess tragen die Beteiligten in ihren Rollen bei. Für die Datenbasis ist das Bauvorhaben in der Pflicht, welches den Planungsstand bereitstellt und eigenständig oder auf Veranlassung der Bauaufsichtsbehörde hin fortschreibt. Die Verantwortung dafür liegt beim Bauherrn bzw. per Delegation beim Entwurfsverfasser.

Bauaufsichtsbehörde. Die für die Prüfung und Bescheidung des Bauvorhabens zuständige Fachbehörde pflegt die digitale Akte zum Bauvorhaben auf Basis der gelieferten Daten. Diese Akte mit ihren geprüften und autorisierten Daten liegt zum gegebenen Zeitpunkt einer erteilten Genehmigung des Vorhabens zugrunde.

[2] Für die XBau-Statistikmeldungen wurde ein zentraler OSCI-Dateneingang eingerichtet, der vom bayerischen Landesamt für Statistik verwaltet wird.

Datenübermittlung an die Statistik. Zu definierten Anlässen bzw. Zeitpunkten ("Statistik-Trigger") übermittelt die Bauaufsichtsbehörde aus der Akte die gemäß Hochbaustatistikgesetz vorgesehenen Daten an das zuständige statistische Landesamt (vgl. Definition der Statistikmeldung in Abschnitt III.12.2.2.5 auf Seite 262).

Rückkanal. In der Praxis wird in bestimmten Fällen bei Unklarheiten oder Datenlücken vom Landesamt bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde nachgefragt. Dieser Prozess wird aber durch XBau aktuell nicht unterstützt. Als XBau-Nachrichten vom Statistischen Landesamt an eine Bauaufsichtsbehörde kommen daher soweit nur Rückweisungsnachrichten in Frage.

III.12.3.2 Die statistische Ordnungsnummer

III.12.3.2.1 Distribution der statistischen Ordnungsnummer - das herkömmliche Verfahren

Im IT-Fachverfahren der Hochbaustatistik wird die statistische Ordnungsnummer als Identifikator für die fachliche Datenauswertung genutzt. Da das Fachverfahren nicht kurzfristig grundlegend umgestaltet werden kann ist es wichtig, dass auch die XBau-Datenlieferungen an den Prozess der Ordnungsnummernvergabe andocken können.

Die Ordnungsnummer wird bei Neubauten gebäudescharf, bei Baumaßnahmen am Bestand maßnahmenscharf vergeben. Sie ist also kein Identifikator eines gesamten Bauvorhabens. Ihren Ursprung hat sie als laufende Nummer eines Erhebungsbogens. Im herkömmlichen Verfahren werden Ordnungsnummern als Nummernblöcke reserviert, aus denen sich die Verfahren bedienen können.

Die Ordnungsnummern können auch zur Verständigung bei Fallrücksprachen dienen (Statistisches Amt erkundigt sich bei der Bauaufsichtsbehörde). Hier ist allerdings eher das baubehördliche Aktenzeichen einschlägig, denn die statistischen Ordnungsnummern werden typischerweise in Baubehörden nicht geführt.

Der Prozess der Distribution und Verwendung von Ordnungsnummern wird in der untenstehenden Abbildung dargestellt.

Abbildung III.12.2. Distribution und Verwendung der statistischen Ordnungsnummer (herkömmlicher Prozess)

III.12.3.2.2 Ablösung durch eine in der Antragssoftware erzeugte UUID

Für die XBau-Prozesse werden nicht die Ordnungsnummern, sondern UUIDs als strukturierende Identifikatoren genutzt, z.B. bei der Erstellung und Übermittlung von Nachrichten. Diese moderne Technologie ist der Logik der Nummernblockvergabe überlegen, denn es müssen weder Nummernblöcke abgestimmt werden noch können Dubletten auftreten.

Daher werden Statistikdaten als Teil von XBau künftig auf eine UUID bezogen. Die Statistikmeldung, die von der Bauaufsichtsbehörde an die Statistikbehörde gesendet wird, enthält genau 1 UUID mit den zugehörigen Daten. Die Umsetzung auf eine statistische Ordnungsnummer wird statistikseitig implementiert.

Abbildung III.12.3. Generierung und Verarbeitung UUID ohne Distribution von Ordnungsnummern

III.12.3.3 Welche UUIDs benötigt die Statistik?

Technisch ist das Erzeugen einer UUID der Nummernblock Distribution der Ordnungsnummern überlegen, fachlich orientiert sich die Nummernvergabe weiterhin an der Logik des statistischen Datenmodells.

Gebäude-UUID

Aus der Perspektive der Bauaufsicht ist das Bauvorhaben die Basiseinheit, das 0..n Gebäude umfassen kann. Aus der Perspektive der Statistik ist das Gebäude die Basiseinheit, die der Bautätigkeitsstatistik zu Grunde liegt.

Am Beispiel eines Reihenhauskomplexes lässt sich die unterschiedliche Zielrichtung der Einstufung als Gebäude gut veranschaulichen: Bauaufsichtlich ist die Zahl an Gebäuden nicht entscheidend; sie ergibt sich zum einen aus dem Betreff des Bauantrags, zum anderen aus den eingereichten Bauvorlagen. Es kommt vielmehr darauf an, ob das Vorhaben mit den enthaltenen Gebäuden die materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, zum Beispiel die Baugrenzen des Bebauungsplans einhält. Der statistische Erkenntnisgegenstand ist hingegen Anzahl und Eigenschaften der Gebäude (unabhängig davon, auf welche und wie viele Bauvorhaben sie verteilt sind), sowie der dadurch entstehende Wohn- und Nutzraum.

Auch wenn die amtliche Statistik kein Interesse am Bauvorhaben hat, ist für Rücksprachen mit der Bauaufsichtsbehörde die Bauscheinnummer (Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde für die Baugenehmigung) relevant und muss in den Statistikmeldungen enthalten sein.

Neubau

Im Neubau von Gebäuden bzw. Wohnraum (gemäß MBO die *Errichtung* von Gebäuden) ist pro Gebäude eine eigene UUID zu vergeben und auf dieser UUID eine eigene Statistikmeldung aufzubauen (vgl. Definition des Gebäudes in Abschnitt III.12.2.1.6 auf Seite 261).

Außer dieser UUID muss die Statistikmeldung auch eine Bezeichnung enthalten, aus der das Gebäude hervorgeht, auf das sich diese Meldung und diese UUID bezieht.

Erfahrungsgemäß wird in 80% der Bauvorhaben genau 1 Gebäude errichtet. In 18% der Fälle werden mehr als 1 Gebäude pro Bauvorhaben errichtet. Dabei handelt es sich meistens um Reihenhäuser (jedes Teilhaus mit eigener Hausnummer zählt als Gebäude) oder Mehrfamilienhäuser (jede selbständige Einheit mit eigenem Zugang von außen zählt als Gebäude). Die restlichen 2% der Bauvorhaben haben komplexe Gegenstände, wie „x Wohneinheiten mit Tiefgarage“, ggf. zuzüglich gewerbliche Einheiten im selben Bauvorhaben. Für solche Fälle liegen keine eindeutigen Definitionen vor (was genau zählt als Gebäude).

Die letztgenannten Fälle werden hier nicht betrachtet. Um ausreichende Daten für eine anforderungsgerechte Bautätigkeitsstatistik zu übermitteln, genügt es die 98% korrekt abzubilden.

Baumaßnahmen des Bestands

Die Regeln für die Verarbeitung von Ordnungsnummern für Baumaßnahmen des Bestandes (Terminologie gemäß MBO wäre die *Änderung bzw. Nutzungsänderung* von Gebäuden) lauten gemäß offiziellem Regelwerk:

- Baumaßnahme < Gebäude → Wenn in Bestandsgebäuden mehrere statistikrelevante Baumaßnahmen stattfinden, muss jede Baumaßnahme eine eigene Ordnungsnummer erhalten.
- Baumaßnahme > Gebäude → Wenn mehrere Bestandsgebäude von einer gemeinsamen Baumaßnahme betroffen sind, muss – wie im Neubau auch – jedem Gebäude eine eigene Ordnungsnummer zugewiesen werden.

Für die Praxis soll pro Baumaßnahme genau *1* UUID für die Statistikmeldung verwendet werden, d.h. es erfolgt genau 1 Statistikmeldung für die Baumaßnahme. Es ist eher die Ausnahme, dass Baumaßnah-

men des Bestandes übergreifend sind (z.B. „eine Reihe von Altbauten bekommt einen Balkon“), daher ist diese Granularität ausreichend.

Außerdem soll jede Statistikmeldung die Anzahl der Gebäude im Bauvorhaben enthalten.

Wiederverwendung der UUID über den Lebenszyklus des Bauvorhabens

Wurden im Rahmen eines Bauvorhabens (Neubau oder Bestandsmaßname) Ordnungsnummern (UUIDs) einmal zugewiesen, sind diese auch für die folgenden Statistikmeldungen im Lebenszyklus dieses Gebäudes bzw. dieser Baumaßnahme zu verwenden.

III.12.3.4 Lebenszyklus und Übermittlungsanlässe

III.12.3.4.1 Neubau & Baumaßnahmen des Bestandes

In Abbildung III.12.4, „Nachrichtensequenz und Übermittlungsanlässe“ wird die Nachrichtenkommunikation über den Lebenszyklus des Bauvorhabens dargestellt. Sobald der Anlass eintritt, wird die zuständige Bauaufsichtsbehörde mit Informationen über diesen Sachverhalt versorgt (Bauvorhaben an Bauaufsicht) und kann ihrerseits auf dieser Basis die nötigen Statistikmeldungen versenden (Bauaufsicht an Statistik).

Die einschlägigen Anlässe für Meldungen an die Statistik sind:

1. Erteilung der Baugenehmigung
2. Baubeginn
3. Rohbaufertigstellung
4. Baufertigstellung
5. Erhebung zum Bauüberhang am Jahresende

Abbildung III.12.4. Nachrichtensequenz und Übermittlungsanlässe

Als weitere Nachrichten (die nicht in der Abbildung dargestellt sind) wären zu nennen:

1. **Baugenehmigung erloschen bzw. annulliert**: Es ist zu berücksichtigen, dass eine erteilte Baugenehmigung auch erlöschen kann. Dieser Umstand ist der Statistik zu melden (Statistikmeldung erloschene Baugenehmigung 0422)
2. **Nachtragsbaugenehmigung**. Eine erteilte Nachtragsbaugenehmigung (siehe Abschnitt III.3.3.1.1 auf Seite 185) führt in der XBau-Nachrichtenkommunikation nicht zu einer erneuten Statistikmeldung. Geregelt wurde für diese Art von Bescheid, dass keine erneute Statistikmeldung Baugenehmigung 0421 zu senden ist, sondern die geänderten Daten (gemäß Nachtragsbaugenehmigung) zum bereits gemeldeten Vorgang (die vorhergegangene Hauptbaugenehmigung) mit den Statistikmeldungen zu den Anlässen Baubeginn 0423, Rohbaufertigstellung 0424 oder Baufertigstellung 0425 übermittelt werden.

III.12.3.4.2 Bauabgang / Beseitigung von Gebäuden

Der Anlass für die Statistikmeldung zum Bauabgang ist:

- Die BAB hat die Information zur beabsichtigten Beseitigung erhalten

Daraus ergibt sich die Darstellung in der Abbildung.

Abbildung III.12.5. Nachrichtensequenz Bauabgang

XBau-Nachricht 0950 (Anzeige der Absicht einer Beseitigung) wurde durch ergänzende Datentypen und Elemente erweitert, so dass die Statistikmeldung zum Bauabgang 0426 mit den nötigen Daten versorgt werden kann.

III.12.4 Der Ablauf im Detail

III.12.4.1 Ein- und Ausgangsnachrichten der Bauaufsichtsbehörde

III.12.4.1.1 Statistikrelevante Daten des Bauvorhabens

III.12.4.1.1.1 Phase bis zur Baugenehmigung

Statistikrelevante Daten sind bereits in den XBau-Eingangsnachrichten der Bauaufsichtsbehörde (Anträge oder Anzeigen gesendet vom Bauvorhaben) enthalten. Informationen, die nicht nur für die Bauaufsicht, sondern auch für die Statistik relevant sind, werden dort in Datentypen wie Bauvorhaben, Betriebsbeschreibung und Datenblatt eingetragen.

Um den Prozess der Antragstellung zu entlasten, wurde in XBau aber eine eigene Nachricht für die Bereitstellung der statistikrelevanten Daten durch das Bauvorhaben definiert (vgl. Abschnitt III.12.6.1 auf Seite 289). Dadurch können diese Daten entkoppelt vom Genehmigungsantrag bearbeitet und an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt werden.[3]

Um diesen Prozess verlässlich zu unterstützen, wird geregelt, dass die Verwendung dieser Nachricht für das Bauvorhaben mandatorisch ist, sofern der Standard XBau für die Datenlieferung an die Bauaufsichtsbehörde eingesetzt wird. Die statistikrelevanten Daten des Bauvorhabens zum Planungsstand, der genehmigt werden soll (also spätestens kurz vor Bescheiderteilung), sind der Bauaufsichtsbehörde also mittels Nachricht 0420 zu übermitteln.

Ob die Daten des Bauvorhabens statistikrelevant sind, sollte nicht vom Bauvorhaben (Bauherr bzw. Entwurfsverfasser) entschieden werden. Vielmehr werden die von den Planungen des Bauvorhabens betroffenen Gebäude im Zuge der Antragstellung erfasst, worauf das Bauportal bei Anzahl Gebäude > 0 zusätzlich zur Antragsnachricht zu einem geeigneten Zeitpunkt eine Nachricht 0420 an die Statistik übermittelt. Ob die erhaltenen Daten statistikrelevant sind, ist dann durch die Bauaufsichtsbehörde zu entscheiden und ggf. entsprechende Statistikmeldungen auslösen.

III.12.4.1.1.2 Phase zwischen Baugenehmigung und Baufertigstellung

In dieser Phase wird die Bauaufsichtsbehörde durch anlassbezogene Nachrichten über die Sachverhalte Baubeginn 0900, Rohbaufertigstellung 0920 und Nutzungsaufnahme 0910 informiert (hinzukommen Nachrichten 0903 mit den Daten zum Gebäudeenergiegesetz).

In Fällen, in denen sich im Bauvorhaben die Datenlage zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem genehmigten Antrag geändert hat, ist diese an die Statistik zu übermitteln, insoweit statistikrelevante Daten betroffen sind. Zu unterscheiden sind dabei Situationen, in denen die Baugenehmigung aktualisiert werden musste (zum Prozess Nachtragsbaugenehmigung vgl. Abschnitt III.3.3.1.1 auf Seite 185), von solchen,

[3] Dass die Lieferung der statistischen Daten auf diese Weise im Prozess durch gesonderte Nachrichten geleistet wird, heißt nicht, dass vom Once-Only-Prinzip der Datenerfassung im Zuge der Antragsbearbeitung (siehe Abschnitt III.12.2.2.1 auf Seite 261) abgewichen wird.

in denen statistikrelevante Planungen geändert wurden, aber keine neue Baugenehmigung ausgestellt werden musste.

Fall 1: Es wurde eine Nachtragsbaugenehmigung erteilt. Die Daten der geänderten Baubeschreibung liegen dadurch zum Zeitpunkt des Bescheids in der Bauaufsichtsbehörde vor. Eine erneute Datenlieferung per Nachricht 0420 vom Bauvorhaben an die Behörde erübrigt sich entsprechend.

Fall 2: Geänderte statistikrelevante Datenlage ohne aktualisierte Baugenehmigung. Die Planung wurde fortgeschrieben, ohne dass eine neue Baugenehmigung ausgestellt werden musste (z.B. wenn die Entscheidung für einen anderen Heizungstyp gefallen ist). Die geänderte Datenlage ist in diesen Fällen über eine weitere Nachrichteninstanz des Typs 0420 an die BAB zu übermitteln. Dies soll aber geknüpft an eines der Ereignisse Baubeginn, Rohbau- oder Baufertigstellung erfolgen. Zu dem Ereignis geht also sowohl die Anzeigenachricht, z. B. 0900, als auch die Statistiknachricht 0420 an die Bauaufsichtsbehörde).[4]

III.12.4.1.1.3 Bemerkungen zum Aufbau der Nachricht 0420

In Nachricht 0420 werden Datentypen verwendet (DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben), die auch in den Statistikmeldungen zum Einsatz kommen (DatenEinzelnesGebaeude). Dadurch wird es für Sachbearbeitung und IT-Verfahren der Bauaufsichtsbehörde leichter, die Statistikmeldung (Ausgangsnachricht) mit Daten aus ihrer Datenquelle (Eingangsnachricht 0420) aufzubauen.

In Nachricht 0420 werden die Daten (wie in den Statistikmeldungen) gebäudescharf geliefert. Das entspricht dem Bedarf der Bautätigkeitsstatistik und erleichtert der Bauaufsichtsbehörde die Umsetzung der Datenlage von Eingangs- auf die Ausgangsnachrichten. Der Unterschied ist freilich, dass die Nachricht 0420 die Datenlage des Bauvorhabens zusammenfasst, also mehrere Gebäude enthalten kann, während die Statistikmeldung sich (im Neubau) immer auf genau 1 Gebäude bezieht.

III.12.4.1.2 Meldungen an die Statistik

Die Bauaufsichtsbehörde verwendet die Statistikmeldungen (Definition vgl. Abschnitt III.12.2.2.5 auf Seite 262, um das Statistische Landesamt mit Daten über die Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich zu versorgen. Dafür werden zu den genannten Übermittlungsanlässen (Baugenehmigung, Baubeginn, Rohbaufertigstellung, Baufertigstellung und "Baugenehmigung erloschen") die entsprechenden Sachverhalte mit ggf. nötigen Detaildaten übermittelt (vgl. Abbildung III.12.4, „Nachrichtensequenz und Übermittlungsanlässe“).

Gebäudebezug

Jede Instanz einer Statistikmeldung bezieht sich (im Bereich des Neubaus) auf genau 1 Gebäude (= Gegenstand eines genehmigten Bauvorhabens, zu dem ggf. weitere Gebäude gehören) (vgl. Abschnitt III.12.3.3 auf Seite 264). Entsprechend enthält jede Instanz genau 1 statistische Ordnungsnummer bzw. Gebäude-UUID (siehe Datentyp BezugStatistikmeldung in Abschnitt III.12.5.7 auf Seite 276). Zum Anlass werden also eine oder mehrere Instanzen der Statistikmeldung gesendet, je nach Anzahl der Gebäude im Bauvorhaben.

Bis zur Baugenehmigung

Mit der Bescheidung einer Baugenehmigung wird die Statistikmeldung 0421 fällig. Damit ist das statistische Landesamt über Bauvorhaben, Gebäude und den genehmigten Planungsstand informiert.

Ein Bescheid zu einer Nachtragsbaugenehmigung oder Teilbaugenehmigung löst keine weitere Meldung aus.

[4] Die Nachrichtentypen 0900 ff. verfügen nicht über die Möglichkeit, eine geänderte Datenlage zu übermitteln, weil im vorliegenden Fall nicht baugenehmigungsrelevant: entweder die geänderte Datenlage ist baugenehmigungsrelevant, dann wird sie im Kontext Nachtrag abgehandelt. Oder sie ist es nicht, dann kein Nachtrag. Falls sie dann aber dennoch statistikrelevante Änderungen enthält, sind diese dann durch Nachricht 0420 abzudecken.

Bis zur Baufertigstellung

Für die Baufortschritte Baubeginn, Rohbau- und Baufertigstellung werden eigene Typen von Statistikmeldungen verwendet.

Änderungen der statistikrelevanten Datenlage im Nachgang der Genehmigung des Bauvorhabens (mit oder ohne Nachtragsbaugenehmigung), sind im Rahmen einer anstehenden Statistikmeldung Baubeginn 0423 oder -fertigstellung 0425 an die Statistik zu melden.

Dabei ist in der Bezugnahme (auf Bauvorhaben bzw. Baugenehmigung) regulär auf die dieselben Entitäten zu verweisen, wie in der Statistikmeldung zur erteilten Baugenehmigung.

Das gilt auch bei einer zwischenzeitlich erfolgten Nachtragsbaugenehmigung (die ihrerseits keine separate Statistikmeldung ausgelöst hat): Es ist in den Statistikmeldungen Baubeginn 0423, Rohbaufertigstellung 0424 bzw. -fertigstellung 0425 auf die Hauptbaugenehmigung zu verweisen (als hätte es keine Nachtragsbaugenehmigung gegeben).

III.12.4.1.3 Statistikmeldungen zum Bauüberhang

Mit der Novellierung des HBauStatG sind unterjährige Datenlieferungen zu Baubeginn und -fertigstellung vorgesehen. Bis auf Weiteres bleibt dennoch die Bauüberhangstatistik als Bilanzierung am Jahresende erhalten (Nachricht 0427).

Statt des bisherigen Verfahrens, dass das Statistische Landesamt der Bauaufsichtsbehörde Listen von Bauvorhaben liefert ("zu diesen Bauvorhaben bitte aktuelle Daten zum Baufortschritt senden"), sollten die Daten unabhängig von solchen Listen durch die Bauaufsichtsbehörde aus dem Stand der digitalen Bauakten abgeleitet werden, um sie dann an die Statistik zu übermitteln. Dieser Prozess kann - wie bisher auch - eine Recherche der Bauaufsichtsbehörde zum Status des Bauvorhabens beinhalten.[5]

Die Statistikmeldung zum Bauüberhang 0427 dient besonders auch zur Übermittlung von nachermittelten Terminen des Baubeginns, der Rohbaufertigstellung oder der Baufertigstellung. In der Nachricht zum Bauüberhang am Jahresende soll versucht werden, diese Termine rückblickend realitätsnah auszufüllen. Außerdem ist es wichtig, dass die Meldung als Meldung zum Bauüberhang kenntlich gemacht ist und nicht einfach eine verspätete Meldung zum z.B. Baubeginn (und womöglich einfach als Datum der 31.12. eingetragen).

III.12.4.1.4 Straßenschlüssel

Der Straßenschlüssel zur Anschrift des Baugrundstücks wird in den Eingangsnachrichten der Bauaufsichtsbehörde nicht übermittelt. Er ist aber (zur Verortung des Bauvorhabens) weiterhin an die Statistik zu übermitteln, eingetragen in die Statistikmeldungen durch die Bauaufsichtsbehörde bzw. deren IT-Fachverfahren.

Es ist entweder der ALKIS–Schlüssel zu verwenden (vgl. Abschnitt II.1.2.10 auf Seite 15) oder der Straßenschlüssel gemäß kommunalem Adressverzeichnis.

III.12.4.1.5 Erfüllungserklärung Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Gemäß § 92 GEG muss der Bauherr oder Eigentümer für ein zu errichtendes Gebäude "der nach Landesrecht zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachweisen oder bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Erfüllungserklärung ist nach Fertigstellung des Gebäudes vorzulegen, soweit das Landesrecht nicht einen anderen Zeitpunkt der Vorlage bestimmt. Das Landesrecht bestimmt, wer zur Ausstellung der Erfüllungserklärung berechtigt ist."

[5] Besonderheiten nach Landesrecht: In einigen Ländern werden im Rahmen der Bauüberhangsstatistik in vielen oder sogar den meisten Fällen die Bauherren nicht durch die Bauaufsichtsbehörde sondern durch das Statistische Landesamt angeschrieben, um den Umsetzungsstand des Bauvorhabens zu ermitteln. Dieser Prozess wird durch das vorliegende XBau-Release (noch) nicht unterstützt, ist aber in Prüfung mit Blick auf ein Folgerelease.

Eingangsnachricht der Bauaufsichtsbehörde: Die Nachricht 0903 war bisher als Vorbereitung für die Statistikmeldung zur Baufertigstellung in die Nachrichtensequenz eingetragen worden. Es besteht aber die Möglichkeit, sie auch zu einem früheren Punkt im Lebenszyklus des Bauvorhabens vorzusehen.

Statistikmeldungen: Der Datentyp ErfuellungGEG ist in allen Typen von Statistikmeldungen enthalten (wurde auch in die Nachricht 0420 aufgenommen).

Zeitpunkt: Sobald der Bauaufsicht verlässlich vorliegend sollen die Daten gemäß Datentyp Erfuellung-GEG an die Statistik übermittelt werden, spätestens mit der Meldung zur Baufertigstellung.

III.12.4.2 Prozess Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter

Die für den Übermittlungsanlass relevanten Daten werden auf der Basis der vom Bauvorhaben bereitgestellten Daten von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zusammengestellt und an die Statistik übermittelt.

In diesem Abschnitt werden zwei Fälle behandelt: Zunächst werden Bauvorhaben beschrieben, für die ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist. Danach folgt - in verkürzter Form - die Erläuterung für Vorhaben, bei denen eine Genehmigungsfreistellung vorliegt.

III.12.4.2.1 Bauvorhaben mit Baugenehmigungsverfahren

In Abbildung III.12.1, „Zusammenwirken für die DÜ an die amtliche Statistik“ wird die Kooperation im Überblick gezeigt, im vorliegenden Abschnitt werden Prozessschritte und zugehörige XBau-Nachrichten beschrieben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Datenbereitstellung für die Bauaufsichtsbehörde**
  - Bauvorhaben in Gestalt von Bauherr bzw. Entwurfsverfasser (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Meldungen an die Statistischen Landesämter**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Statistisches Landesamt (Leser)

Die Nachrichten

1. **Statistikrelevante Daten des Bauvorhabens an die Bauaufsichtsbehörde**
   - Nachricht 0420
2. **Statistikmeldung bei Baugenehmigung**
   - Nachricht 0421
3. **Statistikmeldung bei einer erloschenen oder annullierten Baugenehmigung**
   - Nachricht 0422
4. **Statistikmeldung bei Baubeginn**
   - Nachricht 0423
5. **Statistikmeldung bei Fertigstellung Rohbau**
   - Nachricht 0424
6. **Statistikmeldung bei Baufertigstellung**
   - Nachricht 0425
7. **Statistikmeldung bei Bauabgang**
   - Nachricht 0426
8. **Statistikmeldung für die Bauüberhangsstatistik**

- Nachricht 0427

Prozessbeschreibung

Die Prozessschritte im Zusammenhang

Datenbereitstellung für die Bauaufsichtsbehörde

Beim Erreichen einer Station im Lebenszyklus des Bauvorhabens übermitteln Bauherr bzw. Entwurfsverfasser die vorgesehenen statistikrelevanten Informationen zum Bauvorhaben an die Bauaufsichtsbehörde.

Relevante Stationen im Lebenszyklus dafür sind:

1. Beantragung der Baugenehmigung (letzter Datenstand nach Fortschreibung des Bauvorhabens vor Bescheid)
2. geplanter Baubeginn
3. fertiggestellter Rohbau
4. Baufertigstellung bzw. geplante Nutzungsaufnahme
5. geplante Beseitigung

Der Beitrag zur Bauüberhangsstatistik am Jahresende ist zeitlich veranlasst (Frist am Ende des Kalenderjahres)

Mitteilung für die Statistik erstellen

Zu definierten Übermittlungsanlässen oder Zeitpunkten für Statistikmeldungen stellt die Bauaufsichtsbehörde die geforderten Daten zusammen und übermittelt sie an das zuständige statistische Landesamt. Übermittlungsanlässe wie in der Prozessdarstellung gezeigt:

1. Erteilung einer Baugenehmigung
2. Baubeginn
3. Fertigstellung Rohbau
4. Baufertigstellung
5. Bauabgang
6. Erlöschen einer Baugenehmigung (typischerweise Zeitablauf)
7. Beitrag zur Bauüberhangsstatistik am Jahresende

Information entgegennehmen

Das Statistische Landesamt nimmt die Nachrichten entgegen und entnimmt die enthaltenen Daten.

Fachprozess einleiten / fortsetzen

Das Statistische Landesamt verarbeitet die empfangenen Daten im Rahmen der Erhebungen und Auswertungen zur Bautätigkeitsstatistik.

Abbildung III.12.6. Prozess Datenübermittlung an die amtliche Statistik

III.12.4.2.2 Bauvorhaben mit Genehmigungsfreistellung

Auch im Fall einer Genehmigungsfreistellung sollen Statistikdaten an die Bauaufsicht und von dort an das zuständige statistische Landesamt übermittelt werden.

Im folgenden ist beschrieben, wie sich der Prozess in diesem Fall gestaltet (siehe Abbildung III.12.7, „Prozess Datenübermittlung bei Genehmigungsfreistellung“). Zu beachten ist, dass die Statistikmeldungen nicht bereits mit der Anzeige des Bauvorhabens, sondern erst nach akzeptierter Genehmigungsfreistellung ausgelöst werden. Muss stattdessen ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden (Genehmigungsfreistellung abgelehnt), ist der dafür vorgesehene oben beschriebene Prozess zu durchlaufen.

Anzeige des Bauvorhabens
Der Bauherr zeigt der Gemeinde das Bauvorhaben an mit dem Ziel, von der Genehmigungspflicht freigestellt zu werden (Nachricht 0600).

Zustimmung der Gemeinde zur Genehmigungsfreistellung
Die Gemeinde übermittelt dem Bauherrn die Zustimmung zur Genehmigungsfreistellung per Nachricht 0602.

Sie informiert außerdem die Bauaufsicht über ihre Entscheidung (Nachricht 0603).

Datenbereitstellung für die Bauaufsichtsbehörde
Nach Erhalt der Zustimmung der Gemeinde sendet das Bauvorhaben die statistikrelevanten Daten per Nachricht 0420 an die Bauaufsichtsbehörde.

Mitteilung für die Statistik erstellen
Sobald der Bauaufsichtsbehörde sowohl die Information über die Zustimmung der Gemeinde (0603) als auch die statistikrelevanten Daten (0420) vorliegen, sendet sie die Statistikdaten mittels Nachricht 0421 an das zuständige statistische Landesamt.

Unberücksichtigt bleiben hier zunächst:

- Fälle, in denen die Zustimmungsfiktion eintritt, weil die Gemeinde nicht fristgerecht auf die Anzeige des Vorhabens reagiert hat.
- Potentielle Anlässe für Statistikmeldungen wie Baubeginnsanzeige und Anzeige der Nutzungsaufnahme, die für genehmigungsfreigestellte Verfahren nicht vorgesehen sind.

Abbildung III.12.7. Prozess Datenübermittlung bei Genehmigungsfreistellung

Bezug und Referenzierung

Mit der Anzeige 0600 wird eine neu erstellte UUID im Element **`referenzAnzeigeservice`** übermittelt. Diese UUID ist zu verwenden, um den Bezug der Statistiknachrichten zum angezeigten Vorhaben herzustellen.

Sie wird in den nachfolgenden Nachrichten zur Genehmigungsfreistellung und den Statistiknachrichten unter **`bezug/referenz`** eingetragen.

Datumsangabe

In der Nachricht 0421 wird als "Datum der Baugenehmigung" das Eingangsdatum der Nachricht 0603 bei der Bauaufsichtsbehörde eingetragen. Dies ist der Zeitpunkt, an dem entschieden ist, dass kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird.

III.12.5 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die im Gegenstandsbereich des vorliegenden Kapitels verwendeten Datentypen beschrieben. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen wird auf Kapitel II.4 auf Seite 25 verwiesen.

III.12.5.1 AllgemeineAngaben

Typ: **`AllgemeineAngaben`**

Dieses Element enthält die Daten, die zu jeder Statistikmeldung enthalten sind (alle Anlässe).

Abbildung III.12.8. AllgemeineAngaben

Kindelemente von `AllgemeineAngaben`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzahlDerGebaeudeImBauvorhaben	`xs:positiveInteger`	**1**		
In diesem Element wird die Anzahl der Gebäude im Bauvorhaben angegeben. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp AnzahlDerGebaeude der Eingangsnachricht.				
beteiligteBauprojekt	`BeteiligteBauprojektStatistik`	**0..1**	III.12.5.6	275
In diesem Element werden Daten zu den beteiligten Personen übermittelt, soweit für die Anlässe relevant. Der Inhalt des Elements "bauherr" ergibt sich aus dem Datentyp BeteiligteBauprojekt oder BeteiligteBauprojektStatistik der Eingangsnachricht. Der Inhalt des Elements "grundstueckseigentuemer" ergibt sich aus dem Inhalt des Elements "beteiligter" im Datentyp WeitereBeteiligte (falls der Inhalt des Elements "rolle" im Datentyp WeitereBeteiligte gleich 02 Grundstückseigentümer ist) oder aus dem Datentyp BeteiligteBauprojektStatistik der Eingangsnachricht.				
baugrundstueck	`GrundstueckStatistik`	**0..n**	III.12.5.15	285
Hier werden Daten zum Baugrundstück übermittelt, soweit für die Anlässe relevant. Der Inhalt der Kindelemente ergibt sich aus dem Datentyp Grundstueck, GrundstueckStatistik oder DatenBauabgangBeseitigungAbsicht der Eingangsnachricht.				
lageGebaeude	`GeoreferenzierteFlaeche`	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element sollen ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Gebäudes auf dem Baugrundstück abgebildet werden. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben oder DatenBauabgangBeseitigungAbsicht der Eingangsnachricht.				
verortungHausnummer	`GeometriePunkt`	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element kann ergänzend eine Angabe zur georeferenzierten Lage der Hausnummer (Hauseingang) gemacht werden. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				

III.12.5.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427

III.12.5.1.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
sch-stat-001	Die Angabe des Bundeslandes fehlt.
	`exists(//xbau:flurstueck/bundesland)`
sch-stat-002	Der Bauherr muss angegeben werden.
	`not(normalize-space(//xbau:bauherr//familienname/name) = '' and normalize-space(//xbau:bauherr/organisation/name) = '')`

III.12.5.2 AllgemeineAngabenDatenBauvorhaben

Typ: **AllgemeineAngabenDatenBauvorhaben**

Dieses Element enthält die Daten, die für Meldungen an die Statistik benötigt werden.

Abbildung III.12.9. AllgemeineAngabenDatenBauvorhaben

Kindelemente von AllgemeineAngabenDatenBauvorhaben				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzahlDerGebaeudeImBauvorhaben	xs:positiveInteger	**1**		
In diesem Element wird die Anzahl der Gebäude im Bauvorhaben angegeben.				
beteiligteBauprojekt	BeteiligteBauprojektStatistik	**0..1**	III.12.5.6	275
In diesem Element werden Daten zu den beteiligten Personen übermittelt, soweit für die Anlässe relevant.				
baugrundstueck	GrundstueckStatistik	**0..n**	III.12.5.15	285
Hier werden Daten zum Baugrundstück übermittelt, soweit für die Anlässe relevant.				

III.12.5.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420

III.12.5.2.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
sch-stat-001	Die Angabe des Bundeslandes fehlt.
	`exists(//xbau:flurstueck/bundesland)`
sch-stat-002	Der Bauherr muss angegeben werden.
	`not(normalize-space(//xbau:bauherr//familienname/name) = '' and normalize-space(//xbau:bauherr/organisation/name) = '')`

III.12.5.3 AngabenGebaeude

Typ: **AngabenGebaeude**

Hier können Angaben zum Gebäude gemacht werden.

Abbildung III.12.10. AngabenGebaeude

Kindelemente von AngabenGebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDesWohngebaeudes	Code.WohngebaeudeArt	**0..1**	II.4.3.6.10	130

Kindelemente von AngabenGebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier wird für bauliche Anlagen, die Wohngebäude sind, eine Klassifizierung vorgenommen gemäß Einteilung der amtlichen Statistik. Die Hauptnutzung muss klar erkennbar sein. *Hinweis: Dieses Element wird in der nächsten XBau-Version entfernt.*				
enthaeltEigentumswohnungen	***xs:boolean***	***0..1***		
Wenn das Gebäude Eigentumswohnungen enthält, ist 'true' zu übermitteln, wenn nicht, 'false'.				
haustypWohngebaeude	**Code.HaustypWohngebaeude**	**0..1**	II.4.3.6.12	131
Falls es sich bei dem Gebäude um ein Wohngebäude handelt, ist hier eine Angabe zum Haustyps zu machen.				
artDesNichtwohngebaeudes	**Code.NichtwohngebaeudeArt**	**0..1**	II.4.3.4.10	126
Bauliche Anlagen, die nicht Wohngebäude sind, werden durch dieses Element klassifiziert gemäß Signierschlüsselverzeichnis des Statistischen Bundesamts.				
artDesGebaeudes	**Code.SystematikDerBauwerkeBautaetigkeit**	**0..1**	II.4.3.6.17	132
Angabe eines 6-stelligen Codes zur genauen Klassifizierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden für die Statistik.				

III.12.5.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

III.12.5.4 Ansprechpartner

Typ: **Ansprechpartner**

Dieser Typ deckt Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners für Rückfragen ab.

Abbildung III.12.11. Ansprechpartner

Kindelemente von Ansprechpartner				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauamt	**AnsprechpartnerBauamt**	**1**	II.4.2.7.1	59
Dieser Typ deckt Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners im Bauamt für Rückfragen ab.				
bevollmaechtigter	**AmBauBeteiligtePerson**	**1**	II.5.1	153
Dieser Typ deckt Namen und Erreichbarkeit des Bevollmächtigten für Rückfragen ab. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp datenAnsprechpartner der Eingangsnachricht.				
architektEntwurfsverfasser	**AmBauBeteiligtePerson**	**1**	II.5.1	153
Dieser Typ deckt Namen und Erreichbarkeit des Architekten oder Entwurfsverfassers für Rückfragen ab. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp datenAnsprechpartner der Eingangsnachricht.				

III.12.5.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427

III.12.5.5 AnsprechpartnerMitEinwilligung

Typ: **`AnsprechpartnerMitEinwilligung`**

Mit diesem Datentyp werden Angaben zu einem Ansprechpartner übermittelt sowie die Information, ob dieser der Weitergabe seiner Angaben an die Statistik zustimmt.

Abbildung III.12.12. AnsprechpartnerMitEinwilligung

Kindelemente von `AnsprechpartnerMitEinwilligung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
datenAnsprechpartner	**`Ansprechpartner`** (Basistyp)	**1**	III.12.5.4	274
In diesem Element werden Name und Kontaktdaten zum Ansprechpartner (Bevollmächtiger oder Architekt / Entwurfsverfasser) angegeben.				
bevollmaechtigter	**`AmBauBeteiligtePerson`**	**1**	II.5.1	153
Dieser Typ deckt Namen und Erreichbarkeit des Bevollmächtigten für Rückfragen ab.				
architektEntwurfsverfasser	**`AmBauBeteiligtePerson`**	**1**	II.5.1	153
Dieser Typ deckt Namen und Erreichbarkeit des Architekten oder Entwurfsverfassers für Rückfragen ab.				
einwilligungAnsprechpartner	**`xs:boolean`**	**0..1**		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, dass der Ansprechpartner der Weitergabe seiner Daten an die Statistik zugestimmt hat. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

III.12.5.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420

III.12.5.6 BeteiligteBauprojektStatistik

Typ: **`BeteiligteBauprojektStatistik`**

Typ für die am Bauprojekt beteiligten Parteien (Personen und Organisationen), die für eine Meldung an die Statistik relevant sind.

Abbildung III.12.13. BeteiligteBauprojektStatistik

Kindelemente von `BeteiligteBauprojektStatistik`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauherr	**`BauherrBauprojekt`**	**1..n**	II.4.2.1.1	29

Kindelemente von BeteiligteBauprojektStatistik				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier ist derjenige einzutragen, der am Verfahren als Bauherr beteiligt ist, inklusive seiner Rolle.				
grundstueckseigentuemer	**Akteur**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist der Eigentümer des Baugrundstücks einzutragen, falls nicht der Bauherr Eigentümer ist.				

III.12.5.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427

III.12.5.7 BezugStatistikmeldung

Typ: **BezugStatistikmeldung**

Dieser Typ dient der Verknüpfung zu einem Vorgang der Bauaufsichtsbehörde und der Bezugnahme durch die Statistik.

Abbildung III.12.14. BezugStatistikmeldung

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Bezug** (siehe Abschnitt II.4.2.16.1 auf Seite 114).

Kindelemente von BezugStatistikmeldung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
uuidGebaeude	**UUID**	**1**	II.5.2	154
Dieses Element enthält den „Universally Unique IDentifier (UUID)" des Gebäudes. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp IdentifikationGebaeude der Eingangsnachricht.				
ordnungsnummer	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Diese Nummer wird von den Statistischen Ämtern der Länder zur Verfügung gestellt. Falls vorhanden, ist hier die ordnungsnummer einzutragen.				

III.12.5.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427

III.12.5.8 DatenBaubeginn

Typ: **DatenBaubeginn**

Dieser Typ enthält die Daten, die zum Anlass 'Baubeginn' gehören.

Abbildung III.12.15. DatenBaubeginn

Kindelemente von DatenBaubeginn				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
datumBaubeginn	**JahrMonat**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Datum des Baubeginns einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
aktenbereinigungBaubeginn	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass es sich bei dem übermittelten Datum zum Baubeginn um eine Schätzung im Zuge einer Aktenbereinigung handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert). Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				

III.12.5.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0423

III.12.5.9 DatenBaufertigstellung

Typ: **DatenBaufertigstellung**

Dieser Typ enthält die Daten, die zum Anlass 'Baufertigstellung' gehören.

Abbildung III.12.16. DatenBaufertigstellung

Kindelemente von DatenBaufertigstellung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
datumBaufertigstellung	**xs:date**	**1**		
In dieses Element ist das Datum der Baufertigstellung (bzw. Bezugsfertigstellung) einzutragen. Die Baubehörde trägt hier typischerweise das Datum der geplanten Nutzungsaufnahme ein. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
aktenbereinigungBaufertigstellung	**xs:boolean**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass es sich bei dem übermittelten Datum zur Baufertigstellung um eine Schätzung im Zuge einer Aktenbereinigung handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert). Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				

III.12.5.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0425

III.12.5.10 DatenBauueberhang

Typ: **DatenBauueberhang**

Dieses Element enthält die Daten, die speziell zum Bauüberhang zu übermitteln sind.

Abbildung III.12.17. DatenBauueberhang

Kindelemente von `DatenBauueberhang`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauueberhang	`Code.Baufortschritt`	**0..1**	II.4.3.6.5	129
Dieses Element enthält die Angabe zum Baufortschritt. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
datumBaubeginn	`JahrMonat`	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Datum des Baubeginns einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
aktenbereinigungBaubeginn	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass es sich bei dem übermittelten Datum zum Baubeginn um eine Schätzung im Zuge einer Aktenbereinigung handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert). Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
datumUnterDach	`JahrMonat`	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Datum des Baufortschritts "unter Dach" oder "rohbaufertig" einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
aktenbereinigungRohbau	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass es sich bei dem übermittelten Datum zum Rohbau um eine Schätzung im Zuge einer Aktenbereinigung handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert). Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
datumBaufertigstellung	`JahrMonat`	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Datum der Baufertigstellung (bzw. Bezugsfertigstellung) einzutragen. Die Baubehörde trägt hier typischerweise das Datum der geplanten Nutzungsaufnahme ein. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
aktenbereinigungBaufertigstellung	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass es sich bei dem übermittelten Datum zur Baufertigstellung um eine Schätzung im Zuge einer Aktenbereinigung handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert). Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				

III.12.5.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0427

III.12.5.11 DatenEinzelnesGebaeude

Typ: **`DatenEinzelnesGebaeude`**

Dieser Typ enthält die Daten des einzelnen Gebäudes.

Abbildung III.12.18. DatenEinzelnesGebaeude

Kindelemente von `DatenEinzelnesGebaeude`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
lageBaugrundstueck	`VerwaltungspolitischeKodierung`	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element ist die Lage des Baugrundstücks gemäß Gemeindegliederung (bis hinunter zum Gemeindeteil) einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
strassenschluessel	`xs:token`	**0..1**		
Hier ist entweder der kommunale Straßenschlüssel oder der offizielle ALKIS-Schlüssel (Amtliches Liegenschafts-katasterinformationssystem) einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
artDesBauens	`Code.ArtDesBauens`	**0..1**	II.4.3.6.18	133
Hier kann angegeben werden, ob es sich bei der Baumaßnahme um einen Neubau oder um eine Baumaßnahme am Bestand handelt. Der Inhalt der Kindelemente ergibt sich aus dem Datentyp DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben der Eingangsnachricht.				
baugenehmigung	`BaugenehmigungErweitert`	**1**	II.4.2.7.7	64
Dieses Element enthält weitere Daten zur Baugenehmigung. Der Inhalt der Kindelemente ergibt sich aus dem Datentyp Baugenehmigung der Eingangsnachricht bzw. wird in der Behörde gepflegt.				
angabenGebaeude	`AngabenGebaeude`	**0..1**	III.12.5.3	273
Hier können Angaben zum Gebäude gemacht werden. Der Inhalt der Elemente "artDesWohngebaeudes" und "artDesNichtwohngebaeudes" ergibt sich aus dem Datentyp ArtDerBaulichenAnlage oder AngabenGebaeude der Eingangsnachricht. Der Inhalt der Elemente "haustypWohngebaeude" und "artDesGebaeudes" ergibt sich aus dem Datentyp AngabenGebaeude der Eingangsnachricht.				
ueberwiegendVerwendeterBaustoff	`Code.Baustoff`	**0..1**	II.4.3.6.1	128
Angabe des überwiegend verwendeten Baustoffs Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp Baubeschreibung oder DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben der Eingangsnachricht.				
heizungHeizenergie	`HeizungHeizenergie`	**0..1**	III.12.5.16	286
Angaben zur Heizung und zur Heizenergie Der Inhalt des Elements "artDerHeizung" ergibt sich aus dem Datentyp Heizung oder HeizungHeizenergie der Eingangsnachricht. Der Inhalt des Elements "heizenergie" ergibt sich aus dem Datentyp HeizungHeizenergie der Eingangsnachricht.				
sonstigeLueftungsanlagen	`Code.Lueftungsanlagen`	**0..1**	II.4.3.6.14	132
Genehmigungspflichtige Lüftungsanlagen die nicht für Mittel- und Großgaragen bestimmt sind Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp RaumlufttechnischeAnlagen oder DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben der Eingangsnachricht.				

Kindelemente von DatenEinzelnesGebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
kuehlung	**Code.Kuehlung**	**0..1**	II.4.3.6.15	132
Angabe zur Kühlung Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp RaumlufttechnischeAnlagen oder DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben der Eingangsnachricht.				
erfuellungGEG	**ErfuellungGEG**	**0..1**	II.4.2.7.9	66
Angabe, ob die Verpflichtungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden. Diese Daten müssen nur bei Neubauten übermittelt werden. Der Inhalt der Kindelemente ergibt sich aus dem Datentyp DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben der Eingangsnachricht oder aus der Nachricht anzeige.erklaerungGEG.0903.				
bruttoRauminhaltBRI	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe des Brutto-Rauminhalts (BRI) nach FlaechenDIN277 Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp FlaechenDIN277 oder DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben der Eingangsnachricht.				
anzahlVollgeschosse	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Geplante Vollgeschosse. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden (§ 20 BauNVO). Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp FlaechenBauNVO oder DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben der Eingangsnachricht.				
flaechen	**FlaechenStatistik**	**0..n**	III.12.5.14	285
Daten zu Flächen Der Inhalt des Elements Nutzungseinheit ergibt sich aus dem Datentyp Nutzungseinheit oder FlaechenStatistik der Eingangsnachricht. Der Inhalt der Elemente flaechen.WoFIV und nutzflaechen ergeben sich aus dem Datentyp Flaechen oder FlaechenStatistik der Eingangsnachricht.				
anzahlDerWohnungen	**AnzahlDerWohnungenErweitert**	**0..1**	II.4.2.7.3	61
Hier können Angaben zur Anzahl der Wohnungen im Gebäude gemacht werden. Der Inhalt der Kindelemente ergibt sich aus den Datentypen AnzahlDerWohnungen und Barrierefreiheit bzw. aus dem Datentyp AnzahlDerWohnungenErweitert der Eingangsnachricht.				
grundflaeche	**BebauteGrundstuecksflaeche**	**0..1**	II.4.2.6.11	59
Angabe der Grundflaeche Der Inhalt der Kindelemente ergibt sich aus dem Datentyp BebauteGrundstuecksflaeche der Eingangsnachricht.				
baukosten	**KostenEinzelnesGebaeudeStatistik**	**0..n**	III.12.5.17	287
Hier sind die veranschlagten Baukosten pro Gebäude einzutragen. Der Inhalt der Kindelemente ergibt sich aus dem Datentyp kostenEinzelnesGebauede oder KostenEinzelnesGebaeudeStatistikEingeschraenkt der Eingangsnachricht.				
datumAntragstellung	**JahrMonat**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist das Datum der Antragstellung einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				

Kindelemente von DatenEinzelnesGebaeude				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
voraussichtlicheFertigstellung	**JahrMonat**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist das Datum der voraussichhtlichen Baufertigstellung einzutragen. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus der Nachricht anzeige.baubeginn.0900.				
statusSozialerWohnungsbau	**Code.StatusSozialerWohnungsbau**	**0..1**	II.4.3.6.16	132
Dieses Element enthält die Angabe zum Status der Beantragung sozialer Wohnraumförderung. Das Element muss in den Statistiknachrichten zur Baugenehmigung, zum Baubeginn und zur Baufertigstellung befüllt sein. Der Inhalt des Elements ergibt sich aus dem Datentyp DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben der Eingangsnachricht bzw. aus der Nachricht anzeige.nutzungsaufnahme.0910.				

III.12.5.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

III.12.5.11.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
sch-stat-006	Die angegebene Anzahl Vollgeschosse überschreitet den Maximalwert drei, der für Wohngebäude mit nur einer Wohnung zulässig ist.
	`if (exists(xbau:anzahlVollgeschosse) and xbau:angabenGebaeude/xbau:artDesWohngebaeudes/code = ('1','2') and xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = ('1','2') and xbau:anzahlDerWohnungen/xbau:gesamtanzahlWohnungen = 1) then (xbau:anzahlVollgeschosse <= 3) else true()`
sch-stat-007	Die veranschlagten Baukosten je Kubikmeter liegen außerhalb des Rahmens von 150 bis 400 € bei einem neu errichteten Wohngebäude.
	`if (exists(xbau:baukosten[xbau:kostengruppe300 or xbau:kostengruppe400]) and xbau:angabenGebaeude/xbau:artDesWohngebaeudes/code = ('1','2') and xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = ('1','2') and (xbau:bruttoRauminhaltBRI > 0)) then (((xbau:baukosten/xbau:kostengruppe300+xbau:baukosten/xbau:kostengruppe400) div (100*xbau:bruttoRauminhaltBRI) >= 150) and ((xbau:baukosten/xbau:kostengruppe300+xbau:baukosten/xbau:kostengruppe400) div (100*xbau:bruttoRauminhaltBRI) <= 400)) else true()`
sch-stat-008	Die Angabe des Haustyps des Wohngebäudes ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:angabenGebaeude/xbau:haustypWohngebaeude))) else true()`
sch-stat-009	Die Angabe des überwiegend verwendeten Baustoffs ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:ueberwiegendVerwendeterBaustoff))) else true()`
sch-stat-010	Angaben zur Heizung und zur Heizenergie sind nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:heizungHeizenergie))) else true()`
sch-stat-011	Die Angabe des Bruttorauminhalts ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:bruttoRauminhaltBRI))) else true()`

ID	Regel / XPath
sch-stat-012	Die Angabe der Anzahl der Vollgeschosse ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:anzahlVollgeschosse))) else true()`
sch-stat-013	Die Angabe zu Lüftungsanlagen ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:sonstigeLueftungsanlagen))) else true()`
sch-stat-014	Die Angabe zur Kühlung ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:kuehlung))) else true()`
sch-stat-015	Angaben zur Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes sind nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:erfuellungGEG))) else true()`

III.12.5.12 DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben

Typ: **`DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben`**

Dieser Typ enthält die Daten des einzelnen Gebäudes.

Abbildung III.12.19. DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben

Kindelemente von `DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
lageGebaeude	`GeoreferenzierteFlaeche`	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element sollen ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Gebäudes auf dem Baugrundstück abgebildet werden.				
identifikationGebaeude	`IdentifikationGebaeude`	**1**	II.4.2.4.3	42
Hier ist die Identifikation des Gebäudes einzutragen. Die Informationen müssen zu den im Datentyp "AnzahlDer-Gebaeude" gemachten Angaben der Initialnachricht passen.				
artDesBauens	`Code.ArtDesBauens`	**0..1**	II.4.3.6.18	133
Hier kann angegeben werden, ob es sich bei der Baumaßnahme um einen Neubau oder um eine Baumaßnahme am Bestand handelt. Ggf. kann sich der Inhalt dieses Element ableiten lassen aus dem Element artDerMassnahme im Datentyp Gegenstand.				
baugenehmigung	`Baugenehmigung`	**0..1**	II.4.2.7.6	63
Dieses Element enthält weitere Daten zur Baugenehmigung.				
angabenGebaeude	`AngabenGebaeude`	**0..1**	III.12.5.3	273
Hier können Angaben zum Gebäude gemacht werden.				
ueberwiegendVerwendeterBaustoff	`Code.Baustoff`	**0..1**	II.4.3.6.1	128
Angabe des überwiegend verwendeten Baustoffs				
heizungHeizenergie	`HeizungHeizenergie`	**0..1**	III.12.5.16	286
Angaben zur Heizung und zur Heizenergie				
sonstigeLueftungsanlagen	`Code.Lueftungsanlagen`	**0..1**	II.4.3.6.14	132

Kindelemente von DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Genehmigungspflichtige Lüftungsanlagen die nicht für Mittel- und Großgaragen bestimmt sind				
kuehlung	**Code.Kuehlung**	**0..1**	II.4.3.6.15	132
Angabe zur Kühlung				
erfuellungGEG	**ErfuellungGEG**	**0..1**	II.4.2.7.9	66
Angabe, ob die Verpflichtungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden. Diese Daten müssen nur bei Neubauten übermittelt werden.				
bruttoRauminhaltBRI	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe des Brutto-Rauminhalts (BRI) nach FlaechenDIN277				
anzahlVollgeschosse	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Geplante Vollgeschosse. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden (§ 20 BauNVO).				
flaechen	**FlaechenStatistik**	**0..n**	III.12.5.14	285
Daten zu Flächen				
anzahlDerWohnungen	**AnzahlDerWohnungenErweitert**	**0..1**	II.4.2.7.3	61
Hier können Angaben zur Anzahl der Wohnungen im Gebäude gemacht werden.				
grundflaeche	**BebauteGrundstuecksflaeche**	**0..1**	II.4.2.6.11	59
Angabe der Grundflaeche				
baukosten	**KostenEinzelnesGebaeudeStatistik-Eingeschraenkt**	**0..n**	III.12.5.18	287
Hier sind die veranschlagten Baukosten pro Gebäude einzutragen.				
statusSozialerWohnungsbau	**Code.StatusSozialerWohnungsbau**	**0..1**	II.4.3.6.16	132
Dieses Element enthält die Angabe zum Status der Beantragung sozialer Wohnraumförderung.				

III.12.5.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420

III.12.5.12.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
sch-stat-006	Die angegebene Anzahl Vollgeschosse überschreitet den Maximalwert drei, der für Wohngebäude mit nur einer Wohnung zulässig ist.
	`if (exists(xbau:anzahlVollgeschosse) and xbau:angabenGebaeude/xbau:artDesWohngebaeudes/code = ('1','2') and xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = ('1','2') and xbau:anzahlDerWohnungen/xbau:gesamtanzahlWohnungen = 1) then (xbau:anzahlVollgeschosse <= 3) else true()`
sch-stat-007	Die veranschlagten Baukosten je Kubikmeter liegen außerhalb des Rahmens von 150 bis 400 € bei einem neu errichteten Wohngebäude.

ID	Regel / XPath
	`if (exists(xbau:baukosten[xbau:kostengruppe300 or xbau:kostengruppe400]) and xbau:angabenGebaeude/xbau:artDesWohngebaeudes/code = ('1','2') and xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = ('1','2') and (xbau:bruttoRauminhaltBRI > 0)) then (((xbau:baukosten/xbau:kostengruppe300+xbau:baukosten/xbau:kostengruppe400) div (100*xbau:bruttoRauminhaltBRI) >= 150) and ((xbau:baukosten/xbau:kostengruppe300+xbau:baukosten/xbau:kostengruppe400) div (100*xbau:bruttoRauminhaltBRI) <= 400)) else true()`
sch-stat-008	Die Angabe des Haustyps des Wohngebäudes ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:angabenGebaeude/xbau:haustypWohngebaeude))) else true()`
sch-stat-009	Die Angabe des überwiegend verwendeten Baustoffs ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:ueberwiegendVerwendeterBaustoff))) else true()`
sch-stat-010	Angaben zur Heizung und zur Heizenergie sind nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:heizungHeizenergie))) else true()`
sch-stat-011	Die Angabe des Bruttorauminhalts ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:bruttoRauminhaltBRI))) else true()`
sch-stat-012	Die Angabe der Anzahl der Vollgeschosse ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:anzahlVollgeschosse))) else true()`
sch-stat-013	Die Angabe zu Lüftungsanlagen ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:sonstigeLueftungsanlagen))) else true()`
sch-stat-014	Die Angabe zur Kühlung ist nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:kuehlung))) else true()`
sch-stat-015	Angaben zur Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes sind nur für Neubauten zulässig.
	`if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then ( not(exists(xbau:erfuellungGEG))) else true()`

III.12.5.13 DatenUnterDach

Typ: **`DatenUnterDach`**

Dieser Typ enthält die Daten, die zum Anlass 'Daten unter Dach / Rohbaufertig' gehören.

Abbildung III.12.20. DatenUnterDach

Kindelemente von `DatenUnterDach`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
datumUnterDach	`JahrMonat`	**1**	II.5.1	153
In dieses Element ist das Datum des Baufortschritts "unter Dach" oder "rohbaufertig" einzutragen.				

Kindelemente von DatenUnterDach				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
aktenbereinigungRohbau	xs:boolean	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird mitgeteilt, dass es sich bei dem übermittelten Datum zum Rohbau um eine Schätzung im Zuge einer Aktenbereinigung handelt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert). Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				

III.12.5.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0424

III.12.5.14 FlaechenStatistik

Typ: **FlaechenStatistik**

Daten zu Flächen, die für die Statistik relevant sind.

Abbildung III.12.21. FlaechenStatistik

Kindelemente von FlaechenStatistik				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nutzungseinheit	NutzungseinheitStatistik	**0..1**	III.12.5.19	288
Hier können Angaben zur Kategorie der Nutzungsfläche und zur Fläche der Nutzungseinheit gemacht werden.				
flaechen.WoFlV	FlaechenWoFlV	**0..1**	II.4.2.6.9	58
Daten zu Flächen gemäß Wohnflächenverordnung (Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche).				
nutzflaechen	Nutzflaechen	**0..1**	II.4.2.6.10	58
Daten zu Flächen gemäß Wohnflächenverordnung (Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche).				
gesamtnutzungsflaeche	Gesamtnutzungsflaeche	**0..1**	II.4.2.7.10	67
Hier können Angaben zur Gesamtnutzungsfläche gemacht werden.				

III.12.5.14.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

III.12.5.15 GrundstueckStatistik

Typ: **GrundstueckStatistik**

Dieser Typ nimmt Angaben zu einem Grundstück auf.

Abbildung III.12.22. GrundstueckStatistik

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Grundstueck** (siehe Abschnitt II.4.2.5.2 auf Seite 47).

Kindelemente von GrundstueckStatistik				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anschrift	**AnschriftGrundstueckErweitert**	**0..n**	II.4.2.5.4	49
In diesem Element wird die Anschrift des Grundstücks eingetragen. Falls dem Grundstück von der Kommune keine Anschrift zugewiesen ist, wird dieses Element nicht instanziiert.				
flurstueck	**Flurstueckskennzeichen**	**1..n**	II.5.1	153
Pro Instanziierung des Elements sind Angaben zu einem Flurstück vorzunehmen, das zum Grundstück gehört.				

III.12.5.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427

III.12.5.16 HeizungHeizenergie

Typ: **HeizungHeizenergie**

In diesem Datentyp können Angaben zur Heizung und zur Heizenergie gemacht werden.

Abbildung III.12.23. HeizungHeizenergie

Kindelemente von HeizungHeizenergie				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
artDerHeizung	**Code.HeizungArt**	**0..1**	II.4.3.6.11	131
Angabe der Art der Heizung				
heizenergie	**Heizenergie**	**0..1**	II.4.2.7.11	67
Dieses Element enthält die Daten zur primären und sekundären Heizenergie für Heizung und Warmwasseraufbereitung.				

III.12.5.16.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

III.12.5.16.2 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
xbau:heizenergie	
sch-stat-003	Die angegebene Kombination von primärer und sekundärer Wärmeenergie ist nicht plausibel.
	not((xbau:primaereHeizenergieHeizung/xbau:code/code = '001' and xbau:sekundaereHeizenergieHeizung/xbau:code/code = '014') or (xbau:

ID	Regel / XPath
	`primaereHeizenergieHeizung/xbau:code/code = '014' and xbau:sekundaereHeizenergieHeizung/xbau:code/code = '001'))`

III.12.5.17 KostenEinzelnesGebaeudeStatistik

Typ: **`KostenEinzelnesGebaeudeStatistik`**

Hier können die aufgegliederten Herstellungskosten des einzelnen Gebäudes eingetragen werden.

Abbildung III.12.24. KostenEinzelnesGebaeudeStatistik

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`KostenEinzelnesGebaeude`** (siehe Abschnitt II.4.2.4.7 auf Seite 45).

Kindelemente von `KostenEinzelnesGebaeudeStatistik`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifikationGebaeude	**`IdentifikationGebaeude`**	**1**	II.4.2.4.3	42
Hier ist die Identifikation des Gebäudes zwecks der Kostenzuordnung einzutragen. Die Informationen müssen zu den im Datentyp "AnzahlDerGebaeude" gemachten Angaben passen.				
kostengruppe300	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 300 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostengruppe400	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 400 einzutragen (Einheit: Eurocent).				

III.12.5.17.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

III.12.5.18 KostenEinzelnesGebaeudeStatistikEingeschraenkt

Typ: **`KostenEinzelnesGebaeudeStatistikEingeschraenkt`**

Hier können die aufgegliederten Herstellungskosten des einzelnen Gebäudes eingetragen werden.

Abbildung III.12.25. KostenEinzelnesGebaeudeStatistikEingeschraenkt

Kindelemente von `KostenEinzelnesGebaeudeStatistikEingeschraenkt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
kostengruppe300	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 300 einzutragen (Einheit: Eurocent).				
kostengruppe400	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier sind die Herstellungskosten aus der Kostengruppe 400 einzutragen (Einheit: Eurocent).				

III.12.5.18.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420

III.12.5.19 NutzungseinheitStatistik

Typ: **`NutzungseinheitStatistik`**

Hier können Angaben zur Kategorie der Nutzungsfläche und zur Fläche der Nutzungseinheit gemacht werden.

Abbildung III.12.26. NutzungseinheitStatistik

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`Nutzungseinheit`** (siehe Abschnitt II.4.2.6.4 auf Seite 53).

Kindelemente von `NutzungseinheitStatistik`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nutzungsflaeche	**`Code.Nutzungsflaechen`**	**0..1**	II.4.3.5.1	127
Angabe der Nutzungsfläche				
flaecheDerNutzungseinheit	**`Dezimal.XBau`**	**0..1**	II.5.1	153
Angabe der Fläche der Nutzungseinheit				

III.12.5.19.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0420, 0421, 0423, 0424, 0425, 0427

III.12.6 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Benachrichtigung der Statistik aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Statistik“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Statistiknachricht vom Bauvorhaben an die Bauaufsichtsbehörde	0420	Diese Nachricht stellt der Bauaufsichtsbehörde die statistikrelevanten Daten des Bauvorhabens bereit.	289
Statistikmeldung anlässlich einer erteilten Baugenehmigung	0421	Mittels dieser Nachricht übermittelt die Bauaufsichtsbehörde nach der Genehmigung eines Bauvorhabens dessen statistikrelevante Daten an die amtliche Statistik. Die Nachricht wird nur anlässlich der Bescheidung einer Baugenehmigung gesendet, nicht bei Teilbaugenehmigung oder Nachtragsbaugenehmigung.	290
Statistikmeldung anlässlich einer erloschenen oder annullierten Baugenehmigung	0422	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik zu einer in der Vergangenheit übermittelten Baugenehmigung die Tatsache, dass diese erloschen ist oder durch die Bauaufsichtsbehörde annulliert wurde.	290
Statistikmeldung anlässlich des Baubeginns	0423	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik zu einer in der Vergangenheit übermittelten Baugeneh-	291

Alle Nachrichten zu „Statistik“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		migung, dass mit der Umsetzung des Bauvorhabens begonnen wurde (Baubeginn).	
Statistikmeldung anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus	0424	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik Daten zum Bauvorhaben anlässlich des Baufortschritts *unter Dach / rohbaufertig* .	292
Statistikmeldung anlässlich der Baufertigstellung	0425	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik die Tatsache, dass das Bauvorhaben fertig umgesetzt wurde (Baufertigstellung).	292
Statistikmeldung anlässlich eines Bauabgangs	0426	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik Daten zur Beseitigung eines Gebäudes (Bauabgang).	293
Datenübermittlung mit Informationen zum Bauüberhang	0427	Mittels dieser Nachricht stellt die Bauaufsichtsbehörde der amtlichen Statistik stichtagsbezogen Daten für die Bauüberhangsstatistik bereit. Dafür werden zum Jahresende Daten zum Baufortschritt des aktiven Bauvorhabens gemeldet (selbst wenn bereits im Laufe des Jahres Baubeginn bzw. Rohbaufertigstellung gemeldet worden ist).	294

III.12.6.1 Statistiknachricht vom Bauvorhaben an die Bauaufsichtsbehörde

Nachricht: **`statistik.datenBauvorhaben.0420`**

Diese Nachricht stellt der Bauaufsichtsbehörde die statistikrelevanten Daten des Bauvorhabens bereit.

Abbildung III.12.27. statistik.datenBauvorhaben.0420

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `statistik.datenBauvorhaben.0420`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element nennt die Vorgangsnummer der Bauaufsichtsbehörde, unter der sie das Bauvorhaben prüft. Oder die referenzAntragsservice, unter der der Genehmigungsantrag vom Bauvorhaben eingereicht worden ist.				
allgemeineAngaben	**`AllgemeineAngabenDatenBauvorhaben`**	**1**	III.12.5.2	273
Dieses Element enthält grundlegende Angaben zum Bauvorhaben.				
bauvorhabenGebaeude		**1**		
Dieses Element enthält detaillierte Daten zu den einzelnen Gebäuden des Bauvorhabens.				
datenEinzelnesGebaeude	**`DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben`**	**1..n**	III.12.5.12	282
Dieses Element enthält Angaben zum einzelnen Gebäude.				
ansprechpartner	**`AnsprechpartnerMitEinwilligung`**	**0..n**	III.12.5.5	275
Unterhalb dieses Elements werden Angaben zu einem Ansprechpartner des Bauvorhabens für Rückfragen der Statistik eingetragen.				

III.12.6.2 Statistikmeldung anlässlich einer erteilten Baugenehmigung

Nachricht: **`statistik.baugenehmigung.0421`**

Mittels dieser Nachricht übermittelt die Bauaufsichtsbehörde nach der Genehmigung eines Bauvorhabens dessen statistikrelevante Daten an die amtliche Statistik. Die Nachricht wird nur anlässlich der Bescheidung einer Baugenehmigung gesendet, nicht bei Teilbaugenehmigung oder Nachtragsbaugenehmigung.

Abbildung III.12.28. statistik.baugenehmigung.0421

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `statistik.baugenehmigung.0421`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugStatistikmeldung`**	**1**	III.12.5.7	276
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Für Zwecke der Bezugnahme auf der Seite der Statistik ist auch die entsprechende Gebäude-UUID und ggf. die Ordnungsnummer der Statistik eingetragen.				
allgemeineAngaben	**`AllgemeineAngaben`**	**1**	III.12.5.1	271
Dieses Element enthält die Daten, die zu jeder Statistikmeldung enthalten sind (alle Anlässe).				
datenEinzelnesGebaeude	**`DatenEinzelnesGebaeude`**	**1**	III.12.5.11	278
Dieses Element enthält Angaben zum einzelnen Gebäude.				
ansprechpartner	**`Ansprechpartner`**	**0..n**	III.12.5.4	274
Unterhalb dieses Elements werden Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners für Rückfragen zu den übermittelten Daten eingetragen.				

III.12.6.3 Statistikmeldung anlässlich einer erloschenen oder annullierten Baugenehmigung

Nachricht: **`statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422`**

Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik zu einer in der Vergangenheit übermittelten Baugenehmigung die Tatsache, dass diese erloschen ist oder durch die Bauaufsichtsbehörde annulliert wurde.

Abbildung III.12.29. statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugStatistikmeldung`**	**1**	III.12.5.7	276

Kindelemente von `statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Für Zwecke der Bezugnahme auf der Seite der Statistik ist auch die entsprechende Gebäude-UUID und ggf. die Ordnungsnummer der Statistik eingetragen. Durch die Baubehörde ist die Gebäude-UUID und Ordnungsnummer zu verwenden, die sie im Rahmen der Statistikmeldung Baugenehmigung bereits verwendet hat.				
allgemeineAngaben	**`AllgemeineAngaben`**	**1**	III.12.5.1	271
Dieses Element enthält die Daten, die zu jeder Statistikmeldung enthalten sind (alle Anlässe).				
datumErloscheneBaugenehmigung	**`JahrMonat`**	**1**	II.5.1	153
Datum, an dem eine Baugenehmigung erloschen ist oder annulliert wurde. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
datumAntragstellung	**`JahrMonat`**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist das Datum der Antragstellung einzutragen. Der Inhalt des Elements wird in der Behörde gepflegt.				
ansprechpartner	**`Ansprechpartner`**	**0..n**	III.12.5.4	274
Unterhalb dieses Elements werden Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners für Rückfragen zu den übermittelten Daten eingetragen.				

III.12.6.4 Statistikmeldung anlässlich des Baubeginns

Nachricht: **`statistik.baubeginn.0423`**

Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik zu einer in der Vergangenheit übermittelten Baugenehmigung, dass mit der Umsetzung des Bauvorhabens begonnen wurde (Baubeginn).

Abbildung III.12.30. statistik.baubeginn.0423

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `statistik.baubeginn.0423`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugStatistikmeldung`**	**1**	III.12.5.7	276
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Für Zwecke der Bezugnahme auf der Seite der Statistik ist auch die entsprechende Gebäude-UUID und ggf. die Ordnungsnummer der Statistik eingetragen. Durch die Baubehörde ist die Gebäude-UUID und Ordnungsnummer zu verwenden, die sie im Rahmen der Statistikmeldung Baugenehmigung bereits verwendet hat.				
allgemeineAngaben	**`AllgemeineAngaben`**	**1**	III.12.5.1	271
Dieses Element enthält die Daten, die zu jeder Statistikmeldung enthalten sind (alle Anlässe).				
datenBaubeginn	**`DatenBaubeginn`**	**1**	III.12.5.8	276
Dieses Element enthält die Daten, die speziell zum Baubeginn zu übermitteln sind.				
datenEinzelnesGebaeude	**`DatenEinzelnesGebaeude`**	**1**	III.12.5.11	278
Dieses Element enthält Angaben zum einzelnen Gebäude.				

Kindelemente von `statistik.baubeginn.0423`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ansprechpartner	**`Ansprechpartner`**	**0..n**	III.12.5.4	274
Unterhalb dieses Elements werden Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners für Rückfragen zu den übermittelten Daten eingetragen.				

III.12.6.5 Statistikmeldung anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus

Nachricht: **`statistik.fertigstellungRohbau.0424`**

Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik Daten zum Bauvorhaben anlässlich des Baufortschritts *unter Dach / rohbaufertig* .

Abbildung III.12.31. statistik.fertigstellungRohbau.0424

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `statistik.fertigstellungRohbau.0424`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugStatistikmeldung`**	**1**	III.12.5.7	276
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Für Zwecke der Bezugnahme auf der Seite der Statistik ist auch die entsprechende Gebäude-UUID und ggf. die Ordnungsnummer der Statistik eingetragen. Durch die Baubehörde ist die Gebäude-UUID und Ordnungsnummer zu verwenden, die sie im Rahmen der Statistikmeldung Baugenehmigung bereits verwendet hat.				
allgemeineAngaben	**`AllgemeineAngaben`**	**1**	III.12.5.1	271
Dieses Element enthält die Daten, die zu jeder Statistikmeldung enthalten sind (alle Anlässe).				
datenUnterDach	**`DatenUnterDach`**	**1**	III.12.5.13	284
Dieses Element enthält die Daten, die speziell zum Baufortschritt "unter Dach" oder "rohbaufertig" zu übermitteln sind.				
datenEinzelnesGebaeude	**`DatenEinzelnesGebaeude`**	**1**	III.12.5.11	278
Dieses Element enthält Angaben zum einzelnen Gebäude.				
ansprechpartner	**`Ansprechpartner`**	**0..n**	III.12.5.4	274
Unterhalb dieses Elements werden Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners für Rückfragen zu den übermittelten Daten eingetragen.				

III.12.6.6 Statistikmeldung anlässlich der Baufertigstellung

Nachricht: **`statistik.baufertigstellung.0425`**

Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik die Tatsache, dass das Bauvorhaben fertig umgesetzt wurde (Baufertigstellung).

Abbildung III.12.32. statistik.baufertigstellung.0425

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `statistik.baufertigstellung.0425`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugStatistikmeldung`**	**1**	III.12.5.7	276
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Für Zwecke der Bezugnahme auf der Seite der Statistik ist auch die entsprechende Gebäude-UUID und ggf. die Ordnungsnummer der Statistik eingetragen. Durch die Baubehörde ist die Gebäude-UUID und Ordnungsnummer zu verwenden, die sie im Rahmen der Statistikmeldung Baugenehmigung bereits verwendet hat.				
allgemeineAngaben	**`AllgemeineAngaben`**	**1**	III.12.5.1	271
Dieses Element enthält die Daten, die zu jeder Statistikmeldung enthalten sind (alle Anlässe).				
datenBaufertigstellung	**`DatenBaufertigstellung`**	**1**	III.12.5.9	277
Dieses Element enthält die Daten, die speziell zur Baufertigstellung zu übermitteln sind.				
datenEinzelnesGebaeude	**`DatenEinzelnesGebaeude`**	**1**	III.12.5.11	278
Dieses Element enthält Angaben zum einzelnen Gebäude.				
ansprechpartner	**`Ansprechpartner`**	**0..n**	III.12.5.4	274
Unterhalb dieses Elements werden Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners für Rückfragen zu den übermittelten Daten eingetragen.				

III.12.6.7 Statistikmeldung anlässlich eines Bauabgangs

Nachricht: **`statistik.bauabgang.0426`**

Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik Daten zur Beseitigung eines Gebäudes (Bauabgang).

Abbildung III.12.33. statistik.bauabgang.0426

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `statistik.bauabgang.0426`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugStatistikmeldung`**	**1**	III.12.5.7	276
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Für Zwecke der Bezugnahme auf der Seite der Statistik ist auch die entsprechende Gebäude-UUID und ggf. die Ordnungsnummer der Statistik eingetragen.				
allgemeineAngaben	**`AllgemeineAngaben`**	**1**	III.12.5.1	271
Dieses Element enthält die Daten, die zu jeder Statistikmeldung enthalten sind (alle Anlässe).				
datenBauabgang	**`DatenBauabgang`**	**1**	II.4.2.7.8	65
Dieses Element enthält die Daten, die speziell zum Bauabgang zu übermitteln sind.				

Kindelemente von `statistik.bauabgang.0426`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ansprechpartner	**`Ansprechpartner`**	**0..n**	III.12.5.4	274
Unterhalb dieses Elements werden Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners für Rückfragen zu den übermittelten Daten eingetragen.				

III.12.6.8 Datenübermittlung mit Informationen zum Bauüberhang

Nachricht: **`statistik.bauueberhang.0427`**

Mittels dieser Nachricht stellt die Bauaufsichtsbehörde der amtlichen Statistik stichtagsbezogen Daten für die Bauüberhangsstatistik bereit. Dafür werden zum Jahresende Daten zum Baufortschritt des aktiven Bauvorhabens gemeldet (selbst wenn bereits im Laufe des Jahres Baubeginn bzw. Rohbaufertigstellung gemeldet worden ist).

Abbildung III.12.34. statistik.bauueberhang.0427

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `statistik.bauueberhang.0427`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugStatistikmeldung`**	**1**	III.12.5.7	276
Dieses Element nennt den Vorgang der Bauaufsichtsbehörde, aus dem die Informationen entnommen sind. Für Zwecke der Bezugnahme auf der Seite der Statistik ist auch die entsprechende Gebäude-UUID und ggf. die Ordnungsnummer der Statistik eingetragen. Durch die Baubehörde ist die Gebäude-UUID und Ordnungsnummer zu verwenden, die sie im Rahmen der Statistikmeldung Baugenehmigung bereits verwendet hat.				
allgemeineAngaben	**`AllgemeineAngaben`**	**1**	III.12.5.1	271
Dieses Element enthält die Daten, die zu jeder Statistikmeldung enthalten sind (alle Anlässe).				
datenBauueberhang	**`DatenBauueberhang`**	**1**	III.12.5.10	277
Dieses Element enthält die Daten, die speziell zum Bauüberhang zu übermitteln sind.				
datenEinzelnesGebaeude	**`DatenEinzelnesGebaeude`**	**1**	III.12.5.11	278
Dieses Element enthält Angaben zum einzelnen Gebäude.				
ansprechpartner	**`Ansprechpartner`**	**0..n**	III.12.5.4	274
Unterhalb dieses Elements werden Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners für Rückfragen zu den übermittelten Daten eingetragen.				

III.13 Beauftragung von Prüfingenieuren

III.13.1 Prüfung bautechnischer Nachweise

III.13.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Prüfung der bautechnischen Nachweise hat das Ziel, sicherzustellen, dass bauliche Anlagen die materiellen Anforderungen an Standsicherheit und Brandschutz einhalten.

Im vorliegenden Abschnitt wird die Behandlung der entsprechenden bautechnischen Nachweise im Baugenehmigungsverfahren betrachtet. Das Verfahren dient dazu, die bautechnische Planung schon vor Baubeginn auf eine qualitätsgesicherte Grundlage zu stellen.

Es handelt sich also um einen Prozess, in dem (bautechnische) Planungsdokumente (vor Baubeginn) auf Konformität mit den Bestimmungen geprüft werden. Zu unterscheiden ist davon die Prüfung der sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung, z. B. technischer Installationen, wie beispielsweise behandelt in Kapitel III.19 auf Seite 387 oder Kapitel III.18 auf Seite 381.

Das Verfahren der Prüfung der bautechnischen Nachweise nach der Musterbauordnung wird hier in der Variante *Bauaufsichtliche Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde (mit Prüfingenieur)* analysiert. Dabei steuert die Behörde den Prozess und delegiert die Durchführung der Prüfung an einen akkreditierten Experten.

Neben dem Verfahren der bauaufsichtlichen Prüfung der bautechnischen Nachweise durch die Bauaufsichtsbehörde (mit Prüfingenieur) gibt es nach der Musterbauordnung noch eine weitere Verfahrensvariante der Prüfung der bautechnischen Nachweise durch einen vom Bauherrn beauftragten Prüfsachverständigen. Die Bauaufsichtsbehörde ist hier nicht aktiv beteiligt, sondern bekommt nach Abschluss des Prozesses eine Bescheinigung über die vom Prüfsachverständigen durchgeführte Prüfung der bautechnischen Nachweise. Diese Bescheinigung ist notwendige Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung. Das Einreichen der Bescheinigung des Prüfsachverständigen bei der Bauaufsichtsbehörde ähnelt dem Einreichen von Unterlagen im Antragsprozess; aus diesem Grund wird diese Verfahrensvariante derzeit in XBau nicht näher behandelt.

In einigen Bundesländern erfolgt die Veranlassung der Prüfung durch den Bauherren. Der Prozessablauf ändert sich hierbei geringfügig in Abhängigkeit des Landesrechts.

III.13.1.2 Übersicht über den Ablauf

Das hier zu analysierende Verfahren der Prüfung bautechnischer Nachweise wurde oben als Anwendungsfall *Bautechnische Nachweise prüfen* innerhalb eines umfassenderen Verfahrenszusammenhangs dargestellt, wie aus Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“ deutlich wird. Analog kann die Prüfung bautechnischer Nachweise als Bestandteil auch im Zusammenhang weiterer Verfahren zur Anwendung kommen.

Im vorliegenden Kapitel ist es Gegenstand einer detaillierteren Analyse.

In Abbildung III.13.1, „Bautechnische Nachweise prüfen“ wird das Verfahren durch wenige Anwendungsfälle abgebildet.

Tabelle III.13.1, „Bautechnische Nachweise prüfen: Akteure“ listet die beteiligten Akteure auf und beschreibt die Art ihrer Mitwirkung.

Tabelle III.13.1. Bautechnische Nachweise prüfen: Akteure

Beteiligte Akteure	Erläuterung
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (vgl. § 58 Abs. 2 MBO). Hier beauftragt sie die Prüfung von Planungsunterlagen unter technischen Gesichtspunkten.
Prüfingenieur	Der Prüfingenieur prüft im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde oder des Bauherrn als beliehener Unternehmer. Er ist verantwortlich für die Prüfung von bautechnischen Nachweisen unter Beachtung der Schutzziele.
Bauherr	Der Bauherr wirkt hier nur mit, insofern er über die Fortschritte der Prüfung unterrichtet wird. Außerdem ist er Empfänger eines entsprechenden Gebührenbescheids.

Abbildung III.13.1. Bautechnische Nachweise prüfen

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.13.1, „Bautechnische Nachweise prüfen“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Prüfung organisieren'

Die Bauaufsichtsbehörde steuert die Prüfung, d.h. sie beauftragt den Prüfingenieur und stellt ihm die benötigten Informationen zur Verfügung.

Die Bauaufsichtsbehörde übergibt dafür die bautechnischen Nachweise - also Planungsdokumente aus den Bauvorlagen des Bauvorhabens – an die zuständige Stelle. Das kann eine Prüfstelle für Baustatik sein oder auch ein zuständiger Sachbearbeiter in der Bauaufsichtsbehörde (dies hängt von der lokalen Organisationsstruktur der Behörden ab). Diese Stelle entscheidet, ob die Bauaufsichtsbehörde die Prüfung selbst operativ durchführt oder ob sie einen Prüfingenieur beauftragt. Die Beauftragung des Prüfingenieurs oder Sachverständigen kann in Abhängigkeit des Landesrechts auch durch den Bauherren erfolgen.

Wir gehen hier davon aus, dass - wie meist gewählt - ein Prüfingenieur beauftragt wird:

- Bei der Beauftragung des Prüfingenieurs wird der Gegenstand der Prüfung, die anfallende Gebühr und die Bauwerksklasse genannt. Der Prüfingenieur erhält die Vertragsunterlagen (Prüfauftrag) nebst Bauvorlagen.
- Der Prüfingenieur ist auch verantwortlich für die Durchführung der Bauüberwachung (im Rahmen des von ihm geprüften bautechnischen Nachweises) im weiteren Verlauf des Bauprojekts. Diese Aufgabe schließt ab mit den entsprechenden *Prüfberichten nach Baufortschritt*, die ebenso an Bauherrn und Bauaufsichtsbehörde zu übermitteln sind (vgl. auch Kapitel III.18 auf Seite 381).
- Wenn die bautechnische Prüfung vollständig abgeschlossen ist, wird ein *Schlussbericht* erstellt. Dieser beinhaltet die Empfehlung der Nutzungsfreigabe in Bezug auf die geprüften bautechnischen Nachweise.

Anwendungsfall 'Prüfung durchführen'

Die Prüfung wird durch den von der Bauaufsichtsbehörde beauftragten Prüfingenieur durchgeführt:

- Der Prüfingenieur geht in die inhaltliche Prüfung des bautechnischen Nachweises. Er fordert dabei, falls erforderlich, fehlende Dokumentation von der Bauaufsichtsbehörde nach.
- Im Anschluss erstellt er den *Prüfbericht* und übermittelt diesen an Bauaufsichtsbehörde und Bauherrn. Falls der Prüfbericht Mängel nennt oder die Bauplanung geändert wird, wird der Prozess aufs Neue durchlaufen.

Anwendungsfall 'Stand der Prüfung mitteilen'

Die Bauaufsichtsbehörde hält den Bauherrn auf dem Laufenden hinsichtlich Einleitung und Verlauf der von ihr gesteuerten Prüfung:

- Die Bauaufsichtsbehörde informiert über die beauftragte Prüfung und den voraussichtlichen Umfang der auf den Bauherrn zukommenden Gebühren.
- Sie fordert ggf. fehlende Unterlagen vom Bauherrn nach bzw. informiert ggf. über Mängel der eingereichten Unterlagen bzw. der entsprechenden Planungen.

III.13.1.3 Der Ablauf im Detail

III.13.1.3.1 Die Prüfung bautechnischer Nachweise

Der Prozess beginnt mit Auswahl und Beauftragung des Prüfingenieurs durch die Bauaufsichtsbehörde. Im weiteren Verlauf führt dieser die Prüfungen durch und liefert Berichte und Rechnung aus.

In einigen Bundesländern erfolgt die Veranlassung der Prüfung durch den Bauherren. Der Prozessablauf ändert sich hierbei geringfügig in Abhängigkeit des Landesrechts.

In Abbildung III.13.2, „Prozess Bautechnische Nachweise prüfen (Bauaufsichtsbehörde)“ wird der Ablauf im Detail gezeigt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Nachrichten Prüfauftrag, angepasster Prüfauftrag und ggf. nachgebesserte technische Planungsdokumente:**
  - Veranlasser (Autor)
  - Ausführender (Leser)
- **Nachrichten mit Befunden zum Prüfauftrag und zur Übermittlung von Ergebnis und Rechnung:**
  - Ausführender (Autor)
  - Veranlasser (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beauftragung des Prüfingenieurs**
   - Nachricht 0500
2. **Antwort zur Beauftragung**
   - Nachricht 0501
3. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht 0502
4. **Angepasster Prüfauftrag**
   - Nachricht 0503
5. **Aufforderung zur Nachbesserung**
   - Nachricht 0504
6. **Nachgebesserte Unterlagen**
   - Nachricht 0505
7. **Prüfbericht des Auftragnehmers**
   - Nachricht 0506

Prozessbeschreibung

einen geeigneten Prüfingenieur auswählen

Die Bauaufsichtsbehörde wählt den Prüfingenieur aus, den sie mit der Prüfung des vorliegenden bautechnischen Nachweises beauftragen möchte.

Unterlagen zusammenstellen

Sie stellt die für die Prüfung notwendigen Unterlagen aus dem Vorgang Baugenehmigung für den Prüfingenieur zusammen und beauftragt mittels Nachricht 0500. Diese Nachricht enthält alle Auftragsinformationen und die zu prüfenden Dokumente (die bautechnischen Nachweise).

Prüfauftrag beurteilen, bestätigen oder ablehnen

Der Prüfingenieur nimmt Einsicht in die Auftragsunterlagen und prüft, ob diese für eine Entscheidung über die Annahme des Antrags ausreichen. Ist dies nicht der Fall, fordert er die benötigten Informationen per Nachricht 0502 nach.

Liegen ihm ausreichende Informationen vor, bestätigt der Prüfingenieur per Nachricht 0501, dass er den Auftrag erhalten hat und nimmt diesen an oder lehnt begründet ab.

formelle Prüfung durchführen

Der Prüfingenieur prüft die ihm im Rahmen des Prüfauftrags zugestellten Dokumentationen unter den Gesichtspunkten der Vollständigkeit und Korrektheit und übermittelt die Prüfungsergebnisse der formellen Prüfung per Nachricht 0502. Diese Nachricht dient dazu, der Bauaufsichtsbehörde eine Liste an die Hand zu geben, auf deren Basis sie die Dokumentation für den Prüfingenieur vervollständigen kann.

Korrekturen der Unterlagen beim Bauherrn veranlassen

Falls der Prüfingenieur Unterlagen nachgefordert hat, veranlasst die Behörde, dass diese durch den Bauherrn beigebracht werden und übermittelt den vervollständigten bzw. angepasster Prüfauftrag per Nachricht 0503 an den Prüfingenieur.

materielle Prüfung durchführen

Der Prüfingenieur prüft die ihm vorgelegten bautechnischen Nachweise.

Entscheidung "positives Ergebnis oder negativ nach Prüfung?"

A – **positiv**: Das Ergebnis der materiellen Prüfung ist positiv, die bautechnischen Nachweise entsprechen den Vorschriften. Der Prüfbericht kann erstellt werden.

B – **negativ**: Das Ergebnis der materiellen Prüfung ist negativ, die bautechnischen Nachweise entsprechen *nicht* den Vorschriften. Dies führt zu einer Nachforderung von Unterlagen.

C – **negativ nach Prüfung**: Das Ergebnis der materiellen Prüfung ist ggf. auch im Anschluss an die Nachbesserung negativ. Der Prüfbericht kann erstellt werden.

D - Die Prüfung der bautechnischen Nachweise inklusive der stichprobenhaften Überprüfung der Bauausführung ist abgeschlossen. Der Schlussbericht und die abschließenden Formulare können ausgestellt werden.

Mängelliste erstellen

Falls das Ergebnis der Prüfung negativ war, wird der Bauaufsichtsbehörde Gelegenheit gegeben, vom Bauherrn nachgebesserte Unterlagen einzufordern. Um ihr das mitzuteilen, schickt der Prüfingenieur der Behörde eine Aufforderung zur Nachbesserung (Nachricht 0504). Darin sind die materiellen Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren.

Unterlagen nachbessern

Die Bauaufsichtsbehörde veranlasst den Bauherrn zu Nachbesserungen bzw. zur Abgabe einer Stellungnahme zu den bemängelten Eigenschaften der Unterlagen.

Nachbesserung / Stellungnahme versenden

Die Bauaufsichtsbehörde versendet die korrigierten oder nachgebesserten Unterlagen bzw. die Stellungnahme per Nachricht 0505 an den Prüfingenieur.

Prüfbericht / Schlussprüfbericht erstellen

Nach Abschluss der Prüfung stellt der Prüfingenieur der Behörde seine Ergebnisse per Nachricht 0506 als Prüfbericht bzw. Schlussbericht zu.

bei materieller Prüfung berücksichtigen

Die Bauaufsichtsbehörde wird die Prüfungsergebnisse im Rahmen des laufenden Baugenehmigungsvorgangs berücksichtigen.

Abbildung III.13.2. Prozess Bautechnische Nachweise prüfen (Bauaufsichtsbehörde)

III.13.1.4 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die für Abschnitt III.13.1 auf Seite 295 relevanten Datentypen beschrieben. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf Kapitel II.4 auf Seite 25 verwiesen.

III.13.1.4.1 ProzessmerkmaleVerfahrensart

Typ: **`ProzessmerkmaleVerfahrensart`**

Dieser Datentyp dient zur Übermittlung der Verfahrensart, wenn keine weiteren Prozessmerkmale benötigt werden.

Abbildung III.13.3. ProzessmerkmaleVerfahrensart

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`Prozessmerkmale`** (siehe Abschnitt II.4.2.2.1 auf Seite 34).

Kindelement von `ProzessmerkmaleVerfahrensart`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
verfahrensart	**`Code.Verfahrensart`**	**1**	II.4.3.4.11	126
Dieses Element wird verwendet, um die baurechtliche Verfahrensart anzugeben.				

III.13.1.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0500

III.13.1.4.2 RahmendatenGebuehrenberechnung

Typ: **`RahmendatenGebuehrenberechnung`**

Dieser Typ dient dazu, Rahmendaten zur Gebührenberechnung für einen erteilten Prüfauftrag an einen Prüfingenieur abzubilden. Sie geben dem Auftragnehmer die Möglichkeit, die Komplexität des Bauvorhabens einzuschätzen, in dessen Kontext der Auftrag erteilt wird, und entsprechend Aufwand und Auftragswert des Prüfauftrags zu kalkulieren. Der Typ stellt die alternativen Ansätze für die Gebührenberechnung dar, in der Anwendung des Typs ist genau eine dieser Alternativen anzuwenden.

Abbildung III.13.4. RahmendatenGebuehrenberechnung

Kindelemente von `RahmendatenGebuehrenberechnung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bauwerksinformationen		**1**		
In diesem Element werden Angaben zu den Elementen gemacht, die zu der Gebührenberechnung genutzt werden.				
bauwerksklasse	**`Code.MppvoBauwerksklasse`**	**1**	II.4.3.4.3	124
Hier ist die Bauwerksklasse abgebildet, die dem Bauvorhaben zugeordnet werden kann.				
bruttorauminhalt	**`xs:positiveInteger`**	**1**		

Kindelemente von RahmendatenGebuehrenberechnung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Bruttorauminhalt dieser Gebäudeart: Hier ist die Anzahl an Kubikmetern anzugeben, mit der diese Gebäudeart im Bauvorhaben repräsentiert ist.				
gebauedeklasse	**Code.Gebaeudeklasse**	**1**	II.4.3.4.4	124
Hier ist die Gebäudeklasse abgebildet, die dem Bauvorhaben zugeordnet werden kann. Die Information kann aus dem Element "gebauederechtlicheKlassifikation" aus der Nachricht 0200 entnommen werden.				
sonderbautatbestand	**Code.Sonderbauten**	**1**	II.4.3.4.6	124
Hier ist der Sonderbautatbestand abgebildet, die dem Bauvorhaben zugeordnet werden kann. Die Information kann aus dem Element "gebauederechtlicheKlassifikation" aus der Nachricht 0200 entnommen werden.				
gebaeudeartBauwert	**Code.BauwerteGebaeudeartenPPVO**	**1**	II.4.3.18.1	149
In diesem Element sind die Gebäudeart mit dem zugehörigem relativen Bauwert (Eurocent pro Kubikmeter) genannt. Sie sind bei der Berechnung der anrechenbaren Bauwerte zu berücksichtigen gemäß zutreffender Verordnung für die Prüfingenieure und Prüfsachverständige.				
herstellungskosten	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Gebührenberechnung nach Herstellungskosten: Prognostizierte Herstellungskosten des Bauvorhabens in Eurocent.				
aufwand		**0..1**		
Gebührenberechnung nach Aufwand: Die Gebühr für die beauftragten Leistungen wird nach Zeitaufwand in Rechnung zu stellen sein. In diesem Element ist der Stundensatz (netto) in Eurocent anzugeben, zu dem der Auftragnehmer seine Leistungen in Rechnung stellen darf. Diese Alternative wird angewendet, falls die Basiswerte nicht ermittelt werden können. Falls das Bauvorhaben in einem Umbau oder Anbau besteht, kann z. B. kein Bauvolumen ermittelt werden.				
stundensatz	**xs:positiveInteger**	**1**		
Der Stundensatz, der der Berechnung des voraussichtlichen Aufwands zugrunde liegt (in Eurocent).				
anzahlStunden	**xs:positiveInteger**	**1**		
Der voraussichtlich zu leistende Aufwand in Stunden.				
geschaetzteGebuehr	**xs:positiveInteger**	**1**		
Die sich auf der Basis von Stundensatz und voraussichtlich zu leistendem Aufwand ergebende Gebühr (in Eurocent).				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
In diesem Element kann die Gebührenberechnung (z.B. durch BVS, PI oder Baurechtsbehörde erstellt) als Anlage beigefügt werden.				

III.13.1.4.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0500, 0503

III.13.2 Bauüberwachung

III.13.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Bauaufsichtsbehörde überprüft die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten.

Nach der Musterbauordnung kann die Bauüberwachung durch einen von der Bauaufsichtsbehörde beauftragten Prüfingenieur oder durch einen vom Bauherrn beauftragten Prüfsachverständigen durchgeführt werden. Welche dieser Varianten vorgesehen sind, ist landesrechtlich geregelt. Im Folgenden wird zur Beschreibung des Verfahrens die Bezeichnung "Prüfingenieur" gewählt.

Der Prüfingenieur überwacht die Bauausführung hinsichtlich des bauaufsichtlich geprüften Standsicherheitsnachweises und Brandschutznachweises. Dies ist der zweite Tätigkeitsschwerpunkt des Prüfingenieurs neben der in Kapitel Abschnitt III.13.1 auf Seite 295 beschriebenen Prüfung der Bautechnischen Nachweise.

III.13.2.2 Übersicht über den Ablauf

Das hier zu analysierende Verfahren findet während der Phase der Bauausführung statt. Als Beginn dieser Phase wird der Zeitpunkt betrachtet, an dem die Baubeginnsanzeige bestandskräftig wird und somit mit dem Bau begonnen werden kann. Der Prozess der Bauüberwachung wird durch die Weitergabe der Baubeginnanzeige an den Prüfingenieur oder durch den eigenständigen Beginn der Stichproben des Prüfingenieurs initiiert. Der Prozess ist beendet, wenn die finalen Überwachungsdokumente, z.B. in Form eines Schlussberichts, übersendet worden sind.

Tabelle III.13.2, „Bauüberwachung: Akteure“ listet die beteiligten Akteure auf und beschreibt die Art ihrer Mitwirkung.

Tabelle III.13.2. Bauüberwachung: Akteure

Beteiligte Akteure	Erläuterung
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (vgl. § 58 Abs. 2 MBO). Dazu informiert sie den Prüfingenieur über eingegangene Bauzustandsanzeigen, so dass dieser die Prüfung vornehmen kann. Anschließend nimmt sie die Prüfberichte (Zwischenberichte und Schlussbericht) des Prüfingenieurs entgegen.
Prüfingenieur / ELBA	Der Prüfingenieur überwacht im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde als beliehener Unternehmer. Die Überwachung der Ausführung erfolgt vor Ort in geeigneten Stichproben inkl. Bericht. Sie beinhaltet das Überprüfen des bisherigen Baufortschritts und den Abgleich mit dem geprüften bautechnischen Nachweis und dem Genehmigungsbescheid. Der Prüfingenieur legt die Art und den Umfang der Stichprobe fest.
Bauherr / Entwurfsverfasser oder Bauleiter	Der Bauherr bzw. sein Bauleiter wirkt mit, indem er Ver- und Anwendbarkeitsnachweise zur Verfügung stellt und die Prüfprotokolle sowie den Schlussbericht entgegennimmt. Die Kommunikation zu den Prüfingenieuren findet entweder über ELBA oder über die Bauaufsichtsbehörde statt.

III.13.2.3 Der Ablauf im Detail

III.13.2.3.1 Die Durchführung der Bauüberwachung

Der Prozess findet zwischen Baubeginn und Baufertigstellung statt. In dessen Verlauf führt der Prüfingenieur stichprobenhafte Bauüberwachungen vor Ort aus und erstellt darüber Protokolle und Berichte.

In Abbildung III.13.5, „Prozess Bauüberwachung“ wird der Ablauf im Detail gezeigt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Mitteilung über Baubeginnsanzeige, Ver- und Anwendbarkeitsnachweise:**
  - Veranlasser (Autor)
  - Ausführender (Leser)
- **Nachforderung von Ver- und Anwendbarkeitsnachweisen, Überwachungsprotokolle zu den Terminen der Bauüberwachung, Berichte und Schlussbericht:**
  - Ausführender (Autor)
  - Veranlasser (Leser)

Die Nachrichten

1. **Mitteilung über Baubeginnsanzeige**
   - Nachricht 0508
2. **Nachforderung von Unterlagen**
   - Nachricht 0504
3. **Ver- und Anwendbarkeitsnachweise**
   - Nachricht 0505
4. **Überwachungsbericht**
   - Nachricht 0506
5. **Prüfbericht**
   - Nachricht 0506
6. **Schlussbericht**
   - Nachricht 0506

Prozessbeschreibung

Über eingegangene Baubeginnsanzeige oder Baubeginn informieren

Die Baubehörde informiert per Nachricht 0508 den Prüfingenieur, dass eine Baubeginnsanzeige (mittels Nachricht 0900) eingegangen ist. Alternativ informiert der Bauherr den Prüfingenieur direkt.

Mitteilung entgegennehmen und Überwachungstermine planen

Der Prüfingenieur nimmt die Mitteilung entgegen und setzt Termine an, um die Bauausführung zu überprüfen.

Ver- und Anwendbarkeitsnachweise prüfen und gegebenenfalls nachfordern

Der Prüfingenieur prüft die vorliegenden Ver- und Anwendbarkeitsnachweise auf Vollständigkeit und Korrektheit. Falls nötig, fordert er vom Bauherrn über die Bauaufsichtsbehörde oder über ELBA Nachweise per Nachricht 0504 nach.

Ver- und Anwendbarkeitsnachweise zusammenstellen und übermitteln

Der Bauherr stellt die geforderten Nachweise zusammen und übermittelt sie über die Bauaufsichtsbehörde oder ELBA per Nachricht 0505 an den Prüfingenieur.

Bauüberwachung durchführen

Der Prüfingenieur führt stichprobenhaft die Bauüberwachung vor Ort durch. Diese beinhaltet das Überprüfen des bisherigen Baufortschritts und den Abgleich mit dem geprüften bautechnischen Nachweis und dem Genehmigungsbescheid, wobei der Prüfingenieur die Art und den Umfang der Stichprobe festlegt.

Überwachungsprotokoll erstellen und übermitteln

Der Prüfingenieur erstellt ein Protokoll über die durchgeführte Bauüberwachung und übermittelt es über die Bauaufsichtsbehörde oder über ELBA per Nachricht 0506 an den Bauherrn oder den Bauleiter.

Entscheidung "Bericht an Bauaufsicht notwendig?"

Ja: Trotz mehrfacher Aufforderung wurde ein vorher festgestellter Mangel noch nicht behoben oder es wird nach ungeprüften Unterlagen gebaut. Der Prüfingenieur muss die Baubehörde mittels eines Prüfberichts informieren. Falls die Behörde tätig werden muss, ist ein entsprechender Vorgang bereits in Abschnitt III.17.3 auf Seite 359 beschrieben.

Nein: Es wurden keine Mängel festgestellt oder sie können vom Bauunternehmen abgestellt werden und die Bauausführung entspricht der Genehmigung und den bautechnischen Nachweisen.

Prüfbericht erstellen und übermitteln

Falls notwendig, informiert der Prüfingenieur die Bauaufsichtsbehörde durch einen Prüfbericht. Dieser wird per Nachricht 0506 übermittelt. Falls grobe Mängel festgestellt wurden oder nach ungeprüften Unterlagen gebaut wurde, ist der Bauaufsichtsbehörde eine Empfehlung zur Baueinstellung zu geben. Falls bei einem vorhergehenden Überwachungstermin eine Empfehlung zur Baueinstellung gegeben wurde und nun alle Mängel beseitigt wurden, teilt der Prüfingenieur der Behörde mit, dass der Bau aus seiner Sicht weitergeführt werden kann.

Entscheidung "weitere Überwachung notwendig?"

Ja: Es sind weitere Termine zur Bauüberwachung notwendig. Dies kann zum Beispiel bei der Erreichung weiterer Bauphasen notwendig sein, bei denen der dann bestehende Bauzustand geprüft werden muss.

Nein: Es sind keine weiteren Termine zur Bauüberwachung notwendig. Der Schlussbericht kann erstellt werden.

Schlussbericht erstellen und übermitteln

Sind alle Mängel beseitigt und ist keine weitere Überwachung nötig, erstellt der Prüfingenieur einen Schlussbericht und übermittelt ihn per Nachricht 0506 an die Bauaufsichtsbehörde. Falls landesrechtlich vorgesehen, wird der Schlussbericht auch dem Bauherrn übermittelt. Je nach Landesrecht erhält der Bauherr von der Bauaufsichtsbehörde eine formelle Bestätigung der Nutzungsfreigabe.

Gebühreneinforderung initiieren

Die Gebührenstellung und -einforderung wird landesrechtlich unterschiedlich gehandhabt. Teils wird die Gebührenrechnung dem Bauherrn zugestellt, teils der Bauaufsichtsbehörde und teils wird eine Bewertungs- und Verrechnungsstelle (BVS) dazu beauftragt. Der genaue Ablauf dieses Vorgangs wird im Prozess der Bauüberwachung nicht weiter betrachtet.

Abbildung III.13.5. Prozess Bauüberwachung

III.13.3 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zu der Benachrichtigung der Prüfingenieure aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Pruefingenieure“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Beauftragung des Prüfingenieurs	0500	Diese Nachricht enthält die Auftragsinformationen und die zu prüfenden Dokumente (bautechnische Planungsdokumente).	304
Antwort zur Beauftragung	0501	Der Prüfingenieur bestätigt mit dieser Nachricht den Erhalt des Auftrags nebst der Tatsache der Auftragsannahme oder -ablehnung.	306

Alle Nachrichten zu „Pruefingenieure“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Ergebnis der formellen Prüfung	0502	Diese Nachricht nennt Mängel bzw. Nachbesserungsbedarf zu einem erteilten Prüfauftrag bzw. fordert Dokumentation im Rahmen der formellen Prüfung des Auftrags nach. Sie kann auch verwendet werden, um weitere Informationen nachzufordern, die für die Entscheidung über die Annahme des Prüfauftrags benötigt werden.	307
Angepasster Prüfauftrag	0503	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten zum Prüfauftrag. Sie bezieht sich auf einen bereits erteilten Prüfauftrag und auf eine zu diesem vorliegende Mängel- bzw. Befundliste.	307
Nachforderung von Unterlagen	0504	Diese Nachricht nennt inhaltliche Mängel an einem Bauvorhaben und fordert im Rahmen der materiellen Prüfung nachgebesserte Unterlagen ein. Das kann für die Prüfung bautechnischer Nachweise oder der Bauüberwachung nötig sein. Nachforderungen gemäß dieser Nachricht sind in geeigneter Form dem Bauherrn oder Bauleiter zur Verfügung zu stellen.	308
Angepasste Unterlagen	0505	Diese Nachricht enthält nachgebesserte Unterlagen zum Prüfauftrag. Sie bezieht sich auf einen erteilten Prüfauftrag und auf eine Nachricht, die zur Nachbesserung von Unterlagen gesendet worden ist.	309
Prüfbericht des Auftragnehmers	0506	Diese Nachricht nennt die Ergebnisse der Prüfung bautechnische Nachweise oder Aktivitäten im Rahmen der Prüfung bautechnischer Nachweise oder der Bauüberwachung.	310
Mitteilung über Baubeginnsanzeige	0508	Mit dieser Nachricht informiert die Bauaufsichtsbehörde den Prüfingenieur über eine eingegangene Anzeige zum Baubeginn und damit über den anstehenden Baubeginn.	311

III.13.3.1 Beauftragung des Prüfingenieurs

Nachricht: **`pruefingenieure.pruefauftrag.0500`**

Diese Nachricht enthält die Auftragsinformationen und die zu prüfenden Dokumente (bautechnische Planungsdokumente).

Abbildung III.13.6. pruefingenieure.pruefauftrag.0500

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `pruefingenieure.pruefauftrag.0500`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Hier trägt die Bauaufsichtsbehörde die Vorgangsnummer (Beauftragung und damit zusammenhängende Kommunikation) für künftige Referenzierung ein.				

Kindelemente von `pruefingenieure.pruefauftrag.0500`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
pruefingenieur		**1**		
In diesem Element werden identifizierende Angaben zum zu beauftragenden Prüfingenieur gemacht.				
name	`NameNatuerlichePerson`	**1**	II.5.1	153
Hier ist der Name des Prüfingenieurs einzutragen.				
ingenieurbuero	`NameOrganisation`	**0..1**	II.5.1	153
Hier kann das Ingenieurbüro eingetragen werden, zu dem der Püfingenieur gehört.				
piKennung	`UUID`	**1**	II.5.2	154
Hier ist die PI-Kennung (Prüfingenieurskennung) einzutragen, mit der der Prüfingenieur eindeutig identifiziert werden kann. Die Kennung kann über den Verzeichnisdienst *https://ds.bvpi-elba.de* abgefragt werden. Der Verzeichnisdienst wird mit geeigneten Mitteln abgesichert. Eine Beschreibung der Zugriffe und der API steht unter *https://ds.bvpi-elba.de/api* zur Verfügung.				
pruefauftrag		**1**		
In diesem Element wird der Prüfauftrag detailliert. Jeder Prüfauftrag bezieht sich auf genau einen Typ bautechnischen Nachweis und die damit verbundenen Aufgaben der Bauüberwachung.				
auftrag	`Text`	**1**	II.5.1	153
Dieses Element enthält die Formulierung des Prüfauftrags.				
referenzAuftrag	`ReferenzAuftrag`	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Auftragsservice mit dieser Nachricht vergebene eindeutige Kennung des Auftragsvorgangs. Sofern der Auftragnehmer auf den Auftrag reagiert, muss er sich in seinen Reaktionsnachrichten auf diese Kennung beziehen.				
fachgebiet	`Code.Fachgebiet`	**1**	II.4.3.19.2	150
Dieses Element bezeichnet das Fachgebiet des zu prüfenden bautechnischen Nachweises.				
gegenstand	`Code.BautechnischerNachweisArt`	**0..n**	II.4.3.10.2	143
Dieses Element bezeichnet die Art des zu prüfenden bautechnischen Nachweises.				
baustoffe	`Code.BaustoffPI`	**1..n**	II.4.3.19.3	150
Dieses Element bezeichnet den Hauptbaustoff des Bauvorhabens für den zu prüfenden bautechnischen Nachweises. Die Elemente werden aus dem Bauantrag entnommen, wobei die Werte 1-4 aus der Codeliste Baustoff hier in 1 "Mauerwerk/Massivbau" zusammengefasst werden.				
rahmendatenGebuehrenberechnung	`RahmendatenGebuehrenberechnung`	**1**	III.13.1.4.2	299
In diesem Element sind Rahmendaten zur Gebührenberechnung aus Sicht der Bauaufsichtsbehörde abgebildet, soweit sie auf den hier erteilten Auftrag anwendbar sind. Sie geben dem Auftragnehmer die Möglichkeit, die Komplexität des Bauvorhabens einzuschätzen, in dessen Kontext der Auftrag erteilt wird, und entsprechend Aufwand und Auftragswert des Prüfauftrags zu kalkulieren.				
ansprechpartnerBauamt	`AnsprechpartnerBauamt`	**1**	II.4.2.7.1	59
Dieser Typ deckt Namen und Erreichbarkeit des Ansprechpartners im Bauamt für Rückfragen ab.				
beauftragendeBehoerde	`xs:token`	**0..1**		

Kindelemente von pruefingenieure.pruefauftrag.0500				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In diesem Element ist die Bauaufsichtsbehörde anzugeben, die Absender der Nachricht ist, wenn diese nicht aus dem Nachrichtenkopf ersichtlich ist, z.B. weil sie über das Bauportal verschickt wurde.				
bundesland	**Code.Bundesland**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element ist das Bundesland der Bauvorhabens anzugeben				
bauvorhaben	**Bauvorhaben**	**1**	II.4.2.4.4	42
Hier sind die Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) enthalten.				
prozessmerkmaleVerfahrensart	**ProzessmerkmaleVerfahrensart**	**1**	III.13.1.4.1	299
In diesem Element ist die Verfahrensart des Bauvorhabens anzugeben.				
anlagen	**Anlagen**	**1**	II.4.2.15.1	112
Dieses Objekt enthält die Unterlagen (bzw. deren Metadaten), die für die Erfüllung des Prüfauftrags benötigt werden. Auch die zu prüfenden bautechnischen Nachweise gehören zu diesen Unterlagen.				

III.13.3.2 Antwort zur Beauftragung

Nachricht: **pruefingenieure.auftragsbestaetigung.0501**

Der Prüfingenieur bestätigt mit dieser Nachricht den Erhalt des Auftrags nebst der Tatsache der Auftragsannahme oder -ablehnung.

Abbildung III.13.7. pruefingenieure.auftragsbestaetigung.0501

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von pruefingenieure.auftragsbestaetigung.0501				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Dieses Elements stellt den Bezug zum erteilten Auftrag (Vorgangsnummer) und zur entsprechenden Nachricht 0500 her. Dieser Auftrag wird mit dieser Nachricht bestätigt.				
referenzPruefauftrag	**ReferenzAuftrag**	**1**	II.4.2.1.8	34
Dieses Element enthält die Kennung des Prüfauftrags. Jeder Prüfauftrag bezieht sich auf genau einen bautechnischen Nachweis.				
auftragSachverhalt		**1**		
auftragAkzeptiert	**xs:boolean**	**1**		
Falls der Auftrag angenommen wird ist hier 'true' zu übermitteln, andernfalls 'false'.				
begruendung	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
Im Falle einer Ablehnung des Auftrags (Element auftragAkzeptiert = false), muss hier eine Erklärung abgegeben werden.				

III.13.3.3 Ergebnis der formellen Prüfung

Nachricht: **`pruefingenieure.formellePruefung.0502`**

Diese Nachricht nennt Mängel bzw. Nachbesserungsbedarf zu einem erteilten Prüfauftrag bzw. fordert Dokumentation im Rahmen der formellen Prüfung des Auftrags nach.

Sie kann auch verwendet werden, um weitere Informationen nachzufordern, die für die Entscheidung über die Annahme des Prüfauftrags benötigt werden.

Abbildung III.13.8. pruefingenieure.formellePruefung.0502

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `pruefingenieure.formellePruefung.0502`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Hier trägt der Auftragnehmer die Vorgangsnummer der Bauaufsichtsbehörde ein, die ihm mit der Beauftragung (Nachricht 0500) zugestellt wurde. Außerdem wird die Referenz auf die Nachricht 0500 eingetragen.				
referenzPruefauftrag	**`ReferenzAuftrag`**	**1**	II.4.2.1.8	34
Dieses Element enthält die Kennung des Prüfauftrags. Jeder Prüfauftrag bezieht sich auf genau einen bautechnischen Nachweis.				
befundliste	**`BefundlisteFormell`**	**1**	II.4.2.13.1	106
Nach der Prüfung des Auftrags durch den Auftragnehmer: Hier sind die Ergebnisse der formellen Prüfung als Befundliste enthalten. Für jeden Befund sind die entsprechenden Parameter gefüllt, die Inhalt und Bezug des Befundes nachvollziehbar machen.				

III.13.3.4 Angepasster Prüfauftrag

Nachricht: **`pruefingenieure.pruefauftragKorrektur.0503`**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten zum Prüfauftrag. Sie bezieht sich auf einen bereits erteilten Prüfauftrag und auf eine zu diesem vorliegende Mängel- bzw. Befundliste.

Abbildung III.13.9. pruefingenieure.pruefauftragKorrektur.0503

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `pruefingenieure.pruefauftragKorrektur.0503`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Vorgangsnummer der Bauaufsichtsbehörde (Beauftragung) einzutragen, wie in der Nachricht 0500 vergeben. Außerdem ist auf die Nachricht 0502 zu verweisen, mit der eine Befundliste übermittelt wurde. Falls die Nachricht nicht auf eine 0502 Nachricht antwortet, kann auch auf die Nachricht 0500 verwiesen werden.				

Kindelemente von `pruefingenieure.pruefauftragKorrektur.0503`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
pruefauftrag		**0..1**		
In diesem Element wird der ggf. angepasste Prüfauftrag übermittelt.				
auftrag	`Text`	**1**	II.5.1	153
Dieses Element enthält die Formulierung des Prüfauftrags.				
referenzAuftrag	`ReferenzAuftrag`	**1**	II.4.2.1.8	34
Eine vom Auftragsservice mit dieser Nachricht vergebene eindeutige Kennung des Auftragsvorgangs. Sofern der Auftragnehmer auf den Auftrag reagiert, muss er sich in seinen Reaktionsnachrichten auf diese Kennung beziehen.				
fachgebiet	`Code.Fachgebiet`	**1**	II.4.3.19.2	150
Dieses Element bezeichnet das Fachgebiet des zu prüfenden bautechnischen Nachweises.				
gegenstand	`Code.BautechnischerNachweisArt`	**0..n**	II.4.3.10.2	143
Dieses Element bezeichnet die Art des zu prüfenden bautechnischen Nachweises.				
baustoffe	`Code.BaustoffPI`	**1..n**	II.4.3.19.3	150
Dieses Element bezeichnet den Hauptbaustoff des Bauvorhabens für den zu prüfenden bautechnischen Nachweises. Die Elemente werden aus dem Bauantrag entnommen, wobei die Werte 1-4 aus der Codeliste Baustoff hier in 1 "Mauerwerk/Massivbau" zusammengefasst werden.				
rahmendatenGebuehrenberechnung	`RahmendatenGebuehrenberechnung`	**0..1**	III.13.1.4.2	299
Hier können die ggf. korrigierten Rahmendaten zur Gebührenberechnung eingetragen werden.				
bauvorhaben	`Bauvorhaben`	**0..1**	II.4.2.4.4	42
Hier werden angepasste Daten zum Bauvorhaben (Wer, Was, Wo) eingetragen, falls eine solche Anpassung in einem Bereich notwendig war (Bruttoprinzip).				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können korrigierte bzw. ergänzte Unterlagen, die für die Erfüllung des Prüfauftrags benötigt werden, eingetragen werden.				

III.13.3.5 Nachforderung von Unterlagen

Nachricht: **`pruefingenieure.nachforderungUnterlagen.0504`**

Diese Nachricht nennt inhaltliche Mängel an einem Bauvorhaben und fordert im Rahmen der materiellen Prüfung nachgebesserte Unterlagen ein. Das kann für die Prüfung bautechnischer Nachweise oder der Bauüberwachung nötig sein.

Nachforderungen gemäß dieser Nachricht sind in geeigneter Form dem Bauherrn oder Bauleiter zur Verfügung zu stellen.

Abbildung III.13.10. pruefingenieure.nachforderungUnterlagen.0504

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `pruefingenieure.nachforderungUnterlagen.0504`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Vorgangsnummer der Bauaufsichtsbehörde (Beauftragung) einzutragen, wie in der Nachricht 0500 vergeben. Außerdem wird die Referenz auf Nachricht 0500 eingetragen.				
referenzPruefauftrag	**`ReferenzAuftrag`**	**0..1**	II.4.2.1.8	34
Dieses Element enthält die Kennung des Prüfauftrags. Jeder Prüfauftrag bezieht sich auf genau einen bautechnischen Nachweis.				
aufforderungZurStellungnahme	**`Text`**	**0..1**	II.5.1	153
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme bzw. Kommentar formuliert, soweit anwendbar.				
befundliste	**`BefundlisteMateriell`**	**1**	II.4.2.13.3	107
Nach der Prüfung der vorliegenden Dokumente werden hier die Ergebnisse als Befundliste eingetragen. Jeder Befund wird mit den nötigen Details erläutert..				

III.13.3.6 Angepasste Unterlagen

Nachricht: **`pruefingenieure.angepassteUnterlagen.0505`**

Diese Nachricht enthält nachgebesserte Unterlagen zum Prüfauftrag. Sie bezieht sich auf einen erteilten Prüfauftrag und auf eine Nachricht, die zur Nachbesserung von Unterlagen gesendet worden ist.

Abbildung III.13.11. pruefingenieure.angepassteUnterlagen.0505

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `pruefingenieure.angepassteUnterlagen.0505`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Vorgangsnummer der Bauaufsichtsbehörde (Beauftragung) einzutragen, wie in der Nachricht 0500 vergeben. Außerdem ist auf die Nachricht 0504 zu verweisen, mit der eine Befundliste übermittelt wurde. Falls die Nachricht nicht auf eine 0504 Nachricht antwortet, kann auch auf die Nachricht 0500 verwiesen werden.				
autor	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element soll ergänzt werden, wer der ursprüngliche Herausgeber/Autor ist der nachgereichten Unterlagen ist.				
referenzPruefauftrag	**`ReferenzAuftrag`**	**0..1**	II.4.2.1.8	34
Dieses Element enthält die Kennung des Prüfauftrags. Jeder Prüfauftrag bezieht sich auf genau einen bautechnischen Nachweis.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die angepassten Unterlagen eingetragen.				

III.13.3.7 Prüfbericht des Auftragnehmers

Nachricht: **`pruefingenieure.pruefbericht.0506`**

Diese Nachricht nennt die Ergebnisse der Prüfung bautechnische Nachweise oder Aktivitäten im Rahmen der Prüfung bautechnischer Nachweise oder der Bauüberwachung.

Abbildung III.13.12. pruefingenieure.pruefbericht.0506

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `pruefingenieure.pruefbericht.0506`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Hier trägt der Auftragnehmer die Vorgangsnummer der Bauaufsichtsbehörde ein, die ihm mit der Beauftragung zugestellt wurde. Außerdem wird die Referenz auf die Nachricht 0500 eingetragen.				
pruefbericht		**1..n**		
In diesem Element werden die Prüfergebnisse dargestellt und durch Nebensbestimmungen und Anmerkungen ergänzt.				
referenzAuftrag	**`ReferenzAuftrag`**	**1**	II.4.2.1.8	34
Dieses Element enthält die Kennung des Prüfauftrags. Jeder Prüfauftrag bezieht sich auf genau einen bautechnischen Nachweis.				
ergebnis		**1**		
Hier wird das Prüfergebnis formuliert und erläutert.				
pruefstatus	**`Code.StatusBauportal`**	**1**	II.4.3.13.2	146
In dieses Element wird der Status eingetragen, der übermittelt werden soll. Der Status übermittelt ebenfalls das Prüfergebnis. Folgende Einträge der Codeliste sind zulässig: 50-56.				
erlaeuterung	**`Text`**	**0..1**	II.5.1	153
In diesen Textabschnitten wird aufgelistet, welche Gegenstände geprüft wurden, welche Methoden dabei angewendet wurden und zu welchen Ergebnissen der Prüfer gelangt ist.				
abweichung	**`AbweichungBearbeitet`**	**0..n**	II.4.2.10.2	93
Hier können bei Bedarf Empfehlungen an die Bauaufsichtsbehörde zur Zulassung von Abweichungen eingetragen werden.				
nebenbestimmung	**`Nebenbestimmung`**	**0..n**	II.4.2.14.3	110
Hier sind die Nebenbestimmungen zum Prüfergebnis einzufügen (z. B. Auflagen, die einem positiven Prüfergebnis beigegeben werden), falls solche gemäß der Bewertung des Prüfingenieurs festgesetzt werden sollten. Diese Nebenbestimmungen haben dieselbe Struktur wie im Kontext eines Bescheides der Bauaufsichtsbehörde. Im Unterschied zu dort findet im vorliegenden Kontext aber nur der Rechtsbereich des Bauordnungsrechts Anwendung.				
artBericht	**`Code.ArtBerichtPruefingenieur`**	**1**	II.4.3.19.1	150
In diesem Element wird die Art des Berichts angegeben.				

Kindelemente von `pruefingenieure.pruefbericht.0506`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind, soweit zutreffend, weitere Anlagen zu dem Prüfbericht als Verlinkung mittels URI angefügt. Die Verlinkung lässt sich manuell und maschinell verarbeiten. Die Verlinkung verweist immer auf *https://docs.bvpi-elba.de*. Die Verlinkung wird mit geeigneten Mitteln abgesichert. Eine Beschreibung der Zugriffe und der API steht unter *https://docs.bvpi-elba.de/api* zur Verfügung.				

III.13.3.8 Mitteilung über Baubeginnsanzeige

Nachricht: **`pruefingenieure.mitteilungBaubeginnsanzeige.0508`**

Mit dieser Nachricht informiert die Bauaufsichtsbehörde den Prüfingenieur über eine eingegangene Anzeige zum Baubeginn und damit über den anstehenden Baubeginn.

Abbildung III.13.13. pruefingenieure.mitteilungBaubeginnsanzeige.0508

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `pruefingenieure.mitteilungBaubeginnsanzeige.0508`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element werden Eintragungen vorgenommen, um auf die Baugenehmigung Bezug zu nehmen, die der aktuellen Baumaßnahme zugrunde liegt. Ggf. wird auf die entsprechende XBau-Nachricht zum Bescheid referenziert.				
sachverhalt	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der eingetretene Bauzustand erläutert, der angezeigt wurde. Es wird auf entsprechende Termine hingewiesen.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können mit der Bauzustandsanzeige eingegangene Bauvorlagen als Anlage beigefügt werden.				

III.14 Antragsverfahren Grundstücksteilung

III.14.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das *Verfahren zur Teilung von Grundstücken* beschrieben. Die Grundstücksteilung ist gem. § 19 BauGB die Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Durch die Teilung erhält der Eigentümer die Möglichkeit, mit den neu eingetragenen Grundstücken unabhängig voneinander zu verfahren. Voraussetzung für die Teilung ist, dass sie konsistent ist mit den Festsetzungen des Bebauungsplans (vgl. § 19 Abs. 2 BauGB).

Die Teilung von Grundstücken wird je nach Rechtslage im Land entweder einseitig durch den Bauherrn erklärt oder durch diesen im Rahmen eines regulären Verfahrens beantragt (z.B. NRW).

Von diesen beiden Varianten wird im Standard XBau lediglich das Antragsverfahren abgebildet, das eine formelle und materielle Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde einschließt und dabei die Beteiligung anderer Behörden und Stellen integriert. Das Verfahren endet mit der abschließenden Bescheiderteilung.

III.14.2 Übersicht über den Ablauf

Das Verfahren Antragsverfahren Grundstücksteilung enthält im wesentlichen dieselben Komponenten wie das Baugenehmigungsverfahren. In Abbildung III.14.1, „Übersicht Grundstücksteilung“ wird die verfahrensrechtliche Konstellation der Grundstücksteilung dargestellt.

Details sind in dieser Darstellung ausgeblendet (beispielsweise die Anwendungsfälle 'Vollständigkeit der Unterlagen prüfen' und 'Dokumente nachfordern'). Sie werden im Verfahren Grundstücksteilung auf dieselbe Weise ausgeführt wie im Baugenehmigungsverfahren (vgl. Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“).

Akteure sind im Verfahren der Grundstücksteilung der Bauherr als Antragssteller, die Bauaufsichtsbehörde, das Katasteramt und der Vermessungsingenieur.

Abbildung III.14.1. Übersicht Grundstücksteilung

Anwendungsfall 'Antrag Grundstücksteilung behandeln'

Der Antrag auf Teilung eines Grundstücks beinhaltet die Fragestellung, ob die in dem Antrag zugrunde liegenden Teilungsbedarfe mit den Festsetzungen des Bebauungsplans im Einklang stehen. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die formelle Rechtmäßigkeit des Antrags.

Anwendungsfall 'materielle Vorschriften prüfen'

Nach Eingang und formeller Konsolidierung des Antrags geht die Bauaufsichtsbehörde zur materiellen Prüfung des Antrags über. Im Ergebnis erlässt die Bauaufsichtsbehörde einen Bescheid in Bezug auf die im Teilungsantrag enthaltenen Teilungsziele. Der Bescheid erwirkt eine separierte Aufführung der fortan geteilten Grundstücke im Grundbuch.

III.14.3 Der Ablauf im Detail

III.14.3.1 Grundstücksteilung

Der Prozess Antragsstellung Grundstücksteilung ist von Antragsstellung bis Bescheid strukturidentisch mit dem Antragsverfahren zur Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181).

Es wird ein Antrag auf Teilung des Grundstücks gestellt und in der materiellen Prüfung geprüft. Die Überprüfung beinhaltet die Fragestellung, ob durch die Teilung eines Grundstücks Verhältnisse entstehen, die den Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen.

Der Ablauf des Antragsverfahrens Grundstücksteilung wird in Abbildung III.14.2, „Prozess Grundstücksteilung“ im Detail dargestellt. Die nötigen Nachrichten sind an den entsprechenden Stellen eingetragen.

Im Folgenden werden die Prozessschritte soweit nötig erläutert.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Antrag auf Grundstücksteilung**
  - Bauherr (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Beauskunftung bzw. Bescheiderteilung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr (Leser)

Die Nachrichten

1. **Antrag Teilung von Grundstücken**
   - Nachricht 0240
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
3. **Korrekturen / Modifikationen zum Antrag**
   - Nachricht 0242
4. **Hinweis auf Anhörung**
   - Nachricht 0243
5. **Stellungnahme oder Nachbesserung**
   - Nachricht 0244
6. **Bescheid**
   - Nachricht 0245
7. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Hier wird nur zu denjenigen Prozessschritten bzw. Nachrichten eine Erläuterung gegeben, die sich von den entsprechenden Elementen im Antragsverfahren der Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181) unterscheiden.

Antrag erstellen

Der Bauherr erstellt den Antrag für die Teilung eines Grundstücks.

Antrag / Unterlagen übermitteln

Der Bauherr übermittelt seinen Antrag mit der Nachricht 0240 an die Bauaufsichtsbehörde sendet. in der Nachricht sind die erforderlichen Inhalte und ggf. Anlagen enthalten, sofern diese zur Bearbeitung des Vorgangs benötigt werden.

Abbildung III.14.2. Prozess Grundstücksteilung

III.14.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Grundstücksteilung aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Grundstueckteilung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Antrag auf Grundstücksteilung	0240	Mit dieser Nachricht wird der Antrag auf Grundstücksteilung oder auf Ausstellung eines Negativzeugnisses/Negativattests übermittelt.	315
Korrekturen / Modifikationen zum Antrag	0242	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Antragstellung zur Grundstücksteilung. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Teilungsantrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Teilungsantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	316
Hinweis auf Anhörung	0243	Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Teilungsantrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	317
Stellungnahme oder Nachbesserung	0244	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Teilungsantrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Teilungsvorhabens, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	318
Bescheid	0245	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	319

III.14.4.1 Antrag auf Grundstücksteilung

Nachricht: **`grundstueckteilung.antrag.0240`**

Mit dieser Nachricht wird der Antrag auf Grundstücksteilung oder auf Ausstellung eines Negativzeugnisses/Negativattests übermittelt.

Abbildung III.14.3. grundstueckteilung.antrag.0240

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `grundstuecksteilung.antrag.0240`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	**`Akteur`**	**1..n**	II.5.1	153
Mit diesem Element werden die Daten des Antragsstellers übermittelt.				
anbindungFachverfahren	**`AnbindungFachverfahren`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				
beteiligte	**`BeteiligteBauprojekt`**	**1..n**	II.4.2.1.2	30
Mit diesem Element werden die Daten der Beteiligten (bspw. Katasteramt, Vermessungsingenieur) übermittelt.				
negativzeugnis	**`xs:boolean`**	**1**		
Mit diesem Element wird angegeben, ob die Ausstellung eines Negativzeugnisses/Negativattests beantragt wird.				
angabenGrundstueck		**1**		
Mit diesem Element werden die Daten zu dem zu teilenden Grundstück übermittelt.				
grundstueckIstBebaut	**`xs:boolean`**	**1**		
Mit diesem Element wird angegeben, ob das Grundstück bebaut oder unbebaut ist. Falls es bebaut ist, ist true einzutragen, andernfalls false.				
grundstueck	**`Grundstueck`**	**1**	II.4.2.5.2	47
Mit diesem Element werden die Daten zu dem Grundstück übermittelt, auf das sich die beantragte Teilung bezieht.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Mit diesem Element werden die Anlagen (u.a. Lageplan und Bauzeichnungen) zu einem Teilungsantrag übermittelt.				

III.14.4.2 Korrekturen / Modifikationen zum Antrag

Nachricht: **`grundstuecksteilung.antragGeaendert.0242`**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Antragstellung zur Grundstücksteilung. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Teilungsantrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde.

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Teilungsantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.

Abbildung III.14.4. grundstuecksteilung.antragGeaendert.0242

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von grundstuecksteilung.antragGeaendert.0242				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf einen Vorgang (oder den Antrag) und ggf. auf eine Nachricht grundstuecksteilung.antrag.0240, auf die die vorliegende Nachrichteninstanz eine Reaktion ist, Bezug zu nehmen. Falls mit der Nachricht initiativ eine geänderte Planung eingereicht wird, ist der Bezug auf eine solche Nachricht nicht enthalten.				
beteiligteGeaendert	**BeteiligteBauprojekt**	**0..n**	II.4.2.1.2	30
Mit diesem Element werden ggf. korrigierte oder ergänzte Daten der Beteiligten (bspw. Katasteramt, Vermessungsingenieur) übermittelt.				
angabenGrundstueckGeaendert		**1**		
Mit diesem Element werden ggf. korrigierte oder ergänzte Daten zu dem zu teilenden Grundstück übermittelt.				
grundstueckIstBebaut	**xs:boolean**	**1**		
Mit diesem Element wird angegeben, ob das Grundstück bebaut oder unbebaut ist. Falls es bebaut ist, ist true einzutragen, andernfalls false.				
grundstueck	**Grundstueck**	**1**	II.4.2.5.2	47
Mit diesem Element werden die Daten zu dem Grundstück übermittelt, auf das sich die beantragte Teilung bezieht.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der ggf. zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt. Falls der Antragsteller initiativ mit der Nachricht eine modifizierte Planung einreicht, muss unter den Anlagen (je nach Landesbauordnung) ggf. eine Übereinstimmungserklärung enthalten sein. Außerdem muss unter den Anlagen eine Begründung bzw. Erläuterung zur eingereichten geänderten Planung enthalten sein.				

III.14.4.3 Hinweis auf Anhörung

Nachricht: **grundstuecksteilung.anhoerung.0243**

Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Teilungsantrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

Abbildung III.14.5. grundstuecksteilung.anhoerung.0243

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von grundstuecksteilung.anhoerung.0243				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Teilungsantrag Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachricht grundstuecksteilung.antrag.0240, die den Vorgang ausgelöst hat.				
aufforderungZurStellungnahme	**Text**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme in Form eines Anschreibens formuliert.				
bescheidlage	**BefundlisteMateriell**	**0..1**	II.4.2.13.3	107
Hier können die Gründe, die nach aktueller Lage zur Ablehnung des Antrags durch die Bauaufsichtsbehörde führen können, in Form einer strukturierten Liste angegeben werden. Es handelt sich um eine Liste von Abweichungen von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich aus der laufenden Prüfung des Teilungsantrages ergeben hat. Zu jedem Eintrag der Liste fordert die Nachricht zu einer Stellungnahme bzw. Nachbesserung auf.				
frist	**xs:date**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist angegeben werden, innerhalb derer eine Stellungnahme des Antragstellers vorliegen muss, damit sie berücksichtigt werden kann.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Für die Aufforderung zur Stellungnahme ggf. notwendige Anhänge können hier der Nachricht als Anlage beigefügt werden.				

III.14.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung

Nachricht: **grundstuecksteilung.stellungnahme.0244**

Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Teilungsantrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Teilungsvorhabens, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.

Abbildung III.14.6. grundstuecksteilung.stellungnahme.0244

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von grundstuecksteilung.stellungnahme.0244				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Teilungsantrag Bezug zu nehmen und außerdem auf die Nachricht grundstuecksteilung.anhoerung.0244, auf deren Inhalt sich die vorliegende Nachricht bezieht.				
stellungnahme	**StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt**	**1..n**	II.4.2.14.1	109
Hier ist die Reaktion auf die in der Anhörungsnachricht enthaltenen Punkte einzutragen. Dies kann eine Verteidigung der ursprünglichen Konzeption sein, dies kann aber auch eine geänderte Antragsunterlage sein, welche in diesem Fall im Abschnitt Anpassungen dokumentiert ist.				

Kindelemente von grundstuecksteilung.stellungnahme.0244				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung.				

III.14.4.5 Bescheid

Nachricht: **grundstuecksteilung.bescheid.0245**

Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.

Abbildung III.14.7. grundstuecksteilung.bescheid.0245

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von grundstuecksteilung.bescheid.0245				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Dieses Objekt enthält die Eintragungen, die auf den Vorgang bzw. die Nachricht grundstuecksteilung.antrag.0240 mit dem Antrag Bezug nehmen, zu dem die vorliegende Nachricht den Bescheid enthält.				
bescheid	**Bescheid**	**1**	II.4.2.14.2	109
Es handelt sich entweder um einen Bescheid zur Grundstücksteilung oder um ein Negativzeugnis. In diesem Objekt sind die verschiedenen Komponenten des Bescheides enthalten.				
anlagen	**Anlagen**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Bescheid bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Es handelt sich ggf. um Bauvorlagen, die von der Bauaufsichtsbehörde fortgeschrieben wurden.				

III.15 Abgeschlossenheitsbescheinigung

III.15.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das *Verfahren zur Beantragung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung* gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) beschrieben. Ein Antragsteller benötigt von der Bauaufsichtsbehörde eine Abgeschlossenheitsbescheinigung nach § 7 WoEigG, um zu dokumentieren, dass eine Wohnung oder ein Teileigentum baulich hinreichend von anderen Wohnungen und Räumen abgegrenzt und als eigenständige Wohnung funktionsfähig ist.

Die Abgeschlossenheitsbescheinigung wird erforderlich, wenn beispielsweise die Aufteilung eines Mietshauses in (separat verkäufliche) Eigentumswohnungen geplant ist oder innerhalb eines Hauses eine oder mehrere Wohnungen mit einem Dauerwohnrecht für die Bewohner belegt werden sollen. Bei dem Wohnhaus kann es sich um ein Bestandsgebäude oder ein geplantes Gebäude handeln.

Für bestehende Gebäude muss eine Baugenehmigung vorliegen, bei einem geplanten Gebäude muss eine Baugenehmigung mindestens genehmigungsfähig beantragt sein. Die Bauvorlagen des Baugenehmigungsverfahrens werden dann im Rahmen der Antragsprüfung mit den Aufteilungsplänen verglichen. Es kann nur bestellt werden, wenn die Wohnung in sich abgeschlossen ist und eine Abgeschlossenheitsbescheinigung nach § 7 WoEigG in Verbindung mit § 32 WoEigG vorliegt.

III.15.2 Übersicht über den Ablauf

In Abbildung III.15.1, „Übersicht Verfahren Abgeschlossenheitserklärung“ sind die Anwendungsfälle des Verfahrens abgebildet.

Einige Aspekte sind in dieser vereinfachten Darstellung ausgeblendet, bspw. Anwendungsfälle wie 'Vollständigkeit der Unterlagen prüfen' und 'Dokumente nachfordern', die hier sinngemäß auf dieselbe Weise ausgeführt sind wie im Baugenehmigungsverfahren (siehe Abbildung III.3.2, „Übersicht Baugenehmigungsverfahren“). Auch wirken in beiden Verfahren dieselben Akteure mit.

Abbildung III.15.1. Übersicht Verfahren Abgeschlossenheitserklärung

III.15.3 Der Ablauf im Detail

III.15.3.1 Abgeschlossenheitsbescheinigung

Der Prozess ist strukturidentisch mit dem Antragsverfahren der Baugenehmigung, dessen Ablauf in Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181 beschrieben wird. Statt eines Bauantrags wird hier der Antrag auf Abgeschlossenheit behandelt.

In Abbildung III.15.2, „Prozess Abgeschlossenheitsbescheinigung“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung Abgeschlossenheitsbescheinigung**
  - Bauherr/Entwurfsverfasser (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Beauskunftung bzw. Bescheiderteilung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr/Entwurfsverfasser (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beantragung Abgeschlossenheitsbescheinigung**
   - Nachricht 0250
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
3. **Korrekturen zum Antrag oder modifizierte Antragsunterlagen**
   - Nachricht 0252
4. **Hinweis auf Anhörung**
   - Nachricht 0253
5. **Stellungnahme oder Nachbesserung**
   - Nachricht 0254
6. **Hinweis auf Anhörung**
   - Nachricht 0255
7. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Antrag erstellen / Antrag übermitteln

Der Bauherr erstellt den Antrag auf Abgeschlossenheit und reicht ihn ein, indem er die Nachricht 0250 an die Bauaufsichtsbehörde versendet.

Sinngemäß folgt dieselbe Sequenz von Prozessschritten wie im Baugenehmigungsverfahren (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181).

Es werden den Prozessschritten entsprechende Nachrichten versendet.

Abbildung III.15.2. Prozess Abgeschlossenheitsbescheinigung

III.15.4 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die für Kapitel III.15 auf Seite 321 spezifischen Datentypen beschrieben. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf Kapitel II.4 auf Seite 25 verwiesen.

III.15.4.1 AbgeschlossenheitsbescheinigungDaten

Typ: **`AbgeschlossenheitsbescheinigungDaten`**

Dieser Typ beinhaltet die Angaben zu einem Gebäude, die im Rahmen einer ~~Abgeschlossenheitsbscheinigung~~*Abgeschlossenheitsbescheinigung* relevant sind, sowie Angaben zu den einzelnen Räumlichkeiten, für die die ~~Abgeschlossenheitsbscheinigung~~*Abgeschlossenheitsbescheinigung* beantragt wird.

Abbildung III.15.3. AbgeschlossenheitsbescheinigungDaten

Kindelemente von `AbgeschlossenheitsbescheinigungDaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
angabenEinheiten		**1**		
Mit diesem Element werden Informationen zu den Wohnungen bzw. Räumen übermittelt, für die eine Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragt wird.				
einheitenAnzahl		**1**		
anzahlWohnungen	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Mit diesem Element wird die Anzahl der Wohnungen übermittelt.				
anzahlNichtbewohnbareRaeume	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Mit diesem Element wird die Anzahl der nichtbewohnbaren Räume übermittelt.				
anzahlGaragenUndStellplaetze	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Dieses Element nennt die Anzahl der Garagen und Stellplätze (z.B. Parkplätze, Plätze in Tiefgaragen etc.).				
einheitenNummern		**1**		
Hier werden die Nummern der Wohnungen etc. übermittelt. Diese können als Bereiche angegeben werden (z. B. "11A bis 21C") und müssen mit der Darstellung im Aufteilungsplan korrespondieren.				
nummernWohnungen	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Mit diesem Element werden die Nummern der bewohnbaren Wohnungen übermittelt.				
nummernNichtbewohnbareRaeume	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Mit diesem Element werden die Nummern der nichtbewohnbaren Räume übermittelt.				
nummernGaragenUndStellplaetze	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Mit diesem Element werden die Nummern der Garagen und Stellplätze (z.B. Parkplätze, Plätze in Tiefgaragen etc.) übermittelt.				
angabenZumGebaeude		**1**		
Mit diesem Element werden die Angaben zum Gebäude übermittelt, die für die Bearbeitung der Abgeschlossenheitsbescheinigung relevant sind.				
gebaeudeBestehtBereits	`xs:boolean`	**0..1**		
Sofern das Gebäude bereits errichtet worden ist, ist der Wert true anzugeben, sonst false.				
baugenehmigungBeantragt	`xs:boolean`	**0..1**		
Sofern eine Baugenehmigung beantragt wurde (und der Antragsprozess noch läuft), ist der Wert true anzugeben. Wurde die Baugenehmigung bereits erteilt, ist der Wert false einzutragen. Liegt eine Baugenehmigung nicht (mehr) vor, obwohl das Gebäude bereits errichtet wurde, ist dieses Element nicht zu instantiieren.				
vorgang	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Hier ist das Akteinzeichen des laufenden bzw. des abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahrens einzutragen.				

Kindelemente von AbgeschlossenheitsbescheinigungDaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
baujahr	**Jahr**	**0..1**	II.5.1	153
Mit diesem Element wird das (ggf. geplante) Baujahr des ~~Gebaeudes~~*Gebäudes* übermittelt.				
wohneigentum	**xs:boolean**	**0..1**		
Wird eine ~~Abgeschlossenheitsbescheingung~~*Abgeschlossenheitsbescheinigung* für Wohneigentum nach § 7 WoEigG beantragt, ist das Element mit Wert true zu instantiieren.				
dauerwohnrecht	**xs:boolean**	**0..1**		
Wird eine Abgeschlossenheitsbescheinigung für ein Dauerwohnrecht nach § 32 WoEigG beantragt, ist das Element mit Wert true zu instantiieren.				

III.15.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0250, 0252

III.15.4.2 BezugNeuantrag

Typ: **BezugNeuantrag**

Dieser Typ beinhaltet das Aktenzeichen des ursprünglichen Antrags, auf das sich der Änderungsantrag bezieht.

Abbildung III.15.4. BezugNeuantrag

Kindelement von BezugNeuantrag				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
vorgang	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Sofern zu dem Gebäude ein Aktenzeichen einer beantragten oder genehmigten Baugenehmigung vorliegt, ist dieses mit diesem Element zu übermitteln.				

III.15.4.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0250

III.15.5 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Abgeschlossenheitsbescheinigung aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Abgeschlossenheit“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Antragstellung gemäß WoEigG	0250	Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Antrag auf eine Abgeschlossenheitsbescheinigung für Wohneigentum nach § 7 WoEigG oder auf Dauerwohnrecht nach § 32 WoEigG an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.	325
Korrekturen / Modifikationen zum Antrag	0252	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Antragstellung zur Abgeschlossenheit. Sie bezieht	326

Alle Nachrichten zu „Abgeschlossenheit“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		sich auf einen bereits gestellten Antrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen einen modifizierten Antrag im laufenden Verfahren nach.	
Hinweis auf Anhörung	0253	Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags auf Abgeschlossenheit ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	327
Stellungnahme oder Nachbesserung	0254	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag auf Abgeschlossenheit und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn bzw. des Entwurfsverfassers zu den Eigenschaften des Vorhabens, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag.	328
Bescheid	0255	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse der materiellen Prüfung einträgt. Ein Antrag auf Abgeschlossenheit wird entweder genehmigt oder abgelehnt (genehmigt mit Nebenbestimmungen ist nicht als Möglichkeit vorgesehen). Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	328

III.15.5.1 Antragstellung gemäß WoEigG

Nachricht: **`abgeschlossenheit.antrag.0250`**

Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Antrag auf eine Abgeschlossenheitsbescheinigung für Wohneigentum nach § 7 WoEigG oder auf Dauerwohnrecht nach § 32 WoEigG an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.

Abbildung III.15.5. abgeschlossenheit.antrag.0250

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `abgeschlossenheit.antrag.0250`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	**`Akteur`**	**0..1**	II.5.1	153

Kindelemente von `abgeschlossenheit.antrag.0250`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In dieses Element sind die Daten des Antragstellers bzw. der Antragsteller einzutragen.				
beteiligte	`BeteiligteBauprojekt`	**1**	II.4.2.1.2	30
Mit diesem Element werden Daten zu Beteiligten am Verfahren übermittelt.				
aenderungsantrag	`BezugNeuantrag`	**0..1**	III.15.4.2	324
Falls der vorliegende Antrag ein Änderungsantrag ist, wird mit diesem Element das Aktenzeichen des ursprünglichen Antrags übermittelt, auf das sich der Änderungsantrag bezieht.				
grundstueck	`Grundstueck`	**1..n**	II.4.2.5.2	47
Mit diesem Element werden die Daten zu dem Grundstück übermittelt, auf das sich der Antrag der Abgeschlossenheitsbescheinigung bezieht. Falls mehrere Grundstücke betroffen sind, ist das Element mehrfach zu instantiieren.				
abgeschlossenheitsbescheinigung	`Abgeschlossenheitsbescheinigungsdaten`	**1*..2***	III.15.4.1	322
Mit diesem Element werden die Informationen zu den Räumlichkeiten und der Art der beantragten Abgeschlossenheitsbescheinigung übermittelt. *Das Element kann zweimal übermittelt werden, falls Angaben sowohl zu bestehenden als auch zu noch nicht bestehenden Gebäuden gemacht werden sollen.*				
anlagen	`Anlagen`	**1**	II.4.2.15.1	112
Mit diesem Element werden Anlagen zum Antrag übermittelt wie bspw. Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, Aufteilungspläne und weitere relevante sonstige Anlagen. Dazu kann optional auch ein Grundbuchauszug gehören.				

III.15.5.2 Korrekturen / Modifikationen zum Antrag

Nachricht: **`abgeschlossenheit.antragGeaendert.0252`**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Antragstellung zur Abgeschlossenheit. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde.

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen einen modifizierten Antrag im laufenden Verfahren nach.

Abbildung III.15.6. abgeschlossenheit.antragGeaendert.0252

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `abgeschlossenheit.antragGeaendert.0252`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf Gegenstände Bezug zu nehmen, auf die die vorliegende Nachrichteninstanz eine Reaktion ist.				
beteiligteGeaendert	`BeteiligteBauprojekt`	**0..1**	II.4.2.1.2	30
Mit diesem Element werden ggf. geänderte Daten zu Beteiligten am Verfahren übermittelt.				
abgeschlossenheitsbescheinigungGeaendert	`Abgeschlossenheitsbescheinigungsdaten`	**0..~~1~~*2***	III.15.4.1	322

Kindelemente von `abgeschlossenheit.antragGeaendert.0252`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Mit diesem Element werden ggf. geänderte Informationen zu den Räumlichkeiten und der Art der Abgeschlossenheitsbescheinigung übermittelt. *Das Element kann zweimal übermittelt werden, falls Angaben sowohl zu bestehenden als auch zu noch nicht bestehenden Gebäuden gemacht werden sollen.*				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der ggf. zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Anlage übermittelt.				

III.15.5.3 Hinweis auf Anhörung

Nachricht: **`abgeschlossenheit.anhoerung.0253`**

Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags auf Abgeschlossenheit ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

Abbildung III.15.7. abgeschlossenheit.anhoerung.0253

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `abgeschlossenheit.anhoerung.0253`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag auf Abgeschlossenheit Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachricht grundstuecksteilung.antrag.0250, die den Vorgang ausgelöst hat.				
aufforderungZurStellungnahme	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme in Form eines Anschreibens formuliert.				
bescheidlage	`BefundlisteMateriell`	**0..1**	II.4.2.13.3	107
Hier können die Gründe, die nach aktueller Lage zur Ablehnung des Antrags durch die Bauaufsichtsbehörde führen können, in Form einer strukturierten Liste angegeben werden. Es handelt sich um eine Liste von Abweichungen von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich aus der laufenden Prüfung des Antrags auf Abgeschlossenheit ergeben hat. Zu jedem Eintrag der Liste fordert die Nachricht zu einer Stellungnahme bzw. Nachbesserung auf.				
frist	`xs:date`	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist angegeben werden, innerhalb derer eine Stellungnahme des Antragstellers vorliegen muss, damit sie berücksichtigt werden kann.				

Kindelemente von abgeschlossenheit.anhoerung.0253				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Für die Aufforderung zur Stellungnahme ggf. notwendige Anhänge können hier der Nachricht als Anlage beigefügt werden.				

III.15.5.4 Stellungnahme oder Nachbesserung

Nachricht: **abgeschlossenheit.stellungnahme.0254**

Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag auf Abgeschlossenheit und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn bzw. des Entwurfsverfassers zu den Eigenschaften des Vorhabens, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag.

Abbildung III.15.8. abgeschlossenheit.stellungnahme.0254

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von abgeschlossenheit.stellungnahme.0254				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag auf Abgeschlossenheit Bezug zu nehmen und außerdem auf die Nachricht abgeschlossenheit.anhoerung.0254, auf deren Inhalt sich die vorliegende Nachricht bezieht.				
stellungnahme	**StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt**	**1..n**	II.4.2.14.1	109
Hier ist die Reaktion auf die in der Anhörungsnachricht enthaltenen Punkte einzutragen. Dies kann eine Verteidigung des ursprünglichen Antrags sein, dies kann aber auch eine geänderte Antragsunterlage sein, welche in diesem Fall im Abschnitt Anpassungen dokumentiert ist.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung.				

III.15.5.5 Bescheid

Nachricht: **abgeschlossenheit.bescheid.0255**

Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse der materiellen Prüfung einträgt. Ein Antrag auf Abgeschlossenheit wird entweder genehmigt oder abgelehnt (genehmigt mit Nebenbestimmungen ist nicht als Möglichkeit vorgesehen). Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.

Abbildung III.15.9. abgeschlossenheit.bescheid.0255

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `abgeschlossenheit.bescheid.0255`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Objekt enthält die Eintragungen, die auf den Vorgang bzw. die Nachricht abgeschlossenheit.antrag.0250 mit dem Antrag Bezug nehmen, zu dem die vorliegende Nachricht den Bescheid enthält.				
bescheid	**`Bescheid`**	**1**	II.4.2.14.2	109
In diesem Objekt sind die verschiedenen Komponenten des Bescheides enthalten.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zum Bescheid bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten.				

III.16 Baulastenverfahren

III.16.1 Eintragung einer Baulast

III.16.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur *Eintragung von Baulasten* betrachtet.

Das Baulasten-Verfahren kann auch als Teil eines Baugenehmigungsverfahrens ausgeführt werden. Die Aussagen dieses Abschnitts sind sinngemäß darauf übertragbar.

Die Eintragung einer Baulast erfolgt im Baulastenverzeichnis, welches bei der Bauaufsichtsbehörde geführt wird.

Der besondere Nutzen der Ausführung des Prozesses auf XBau-Basis ist, dass die im Verfahren erhobenen Daten automatisiert einem elektronisch geführten Baulastenverzeichnis zugeführt werden können. Dadurch können auch die eingetragenen Baulasten bei nachfolgenden Bauvorhaben einfacher berücksichtigt werden.

Die mit der Baulast verbundene Einschränkung bezieht sich meist auf einen genau definierten räumlichen Bereich (z.B. Abstandsflächenbaulast) und nicht auf die gesamte Flurstücks- bzw. Grundstücksfläche. Dieser Bereich wird grafisch in einem Lageplan beschrieben und kann in digital abgebildeter Form als Anlage übertragen werden. Die automatisierte Übernahme dieser vektoriellen Geometriedaten in das Baulastenverzeichnis ist zwar anzustreben, dieser Schritt wird hier aber nicht zum Gegenstand der Betrachtung gemacht.

III.16.1.2 Übersicht über den Ablauf

Das Verfahren in seiner Ausprägung als eigenständiger Prozess wird in Abbildung III.16.1, „Übersicht Eintragung Baulast“ dargestellt.

In Tabelle Tabelle III.16.1, „Baulasten-Verfahren: Akteure“ sind die maßgeblichen Akteure beschrieben.

Auslöser des Verfahrens ist meist ein Bauherr, der eine Baulasteintragung zur öffentlich-rechtlichen Absicherung seines Vorhabens auf einem fremden Grundstück benötigt. Eine solche Eintragung kann ein Grundstückseigentümer aber auch auf seinem eigenen Grundstück vornehmen, um zukünftige Verwendungsmöglichkeiten zu sichern. In beiden Fällen wird ein Tun, Dulden oder Unterlassen festgelegt, das nicht durch bestehende öffentlich-rechtliche Vorschriften geregelt ist.

Das Grundstück des Belasteten erfährt mit der Baulasten-Eintragung eine Einschränkung in seiner Bebaubarkeit und somit meist eine Wertminderung. Für die Übernahme der Baulast muss das schriftliche Einverständnis des belasteten Grundstückseigentümers eingeholt werden.

Die Bauaufsichtsbehörde führt das Baulastenverzeichnis und nimmt die Eintragung und Löschung von Baulasten vor. Typische Anwendungsfälle sind Verpflichtungen aus dem Abstandflächen-, Geh-, Fahr- und Leitungsrecht oder zum Brandschutz, die nicht auf dem Vorhabengrundstück selbst nachgewiesen werden können.

Tabelle III.16.1. Baulasten-Verfahren: Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauherr bzw. Begünstigter	Der Begünstigte ist in der Regel ein Bauherr, der auf die Eintragung ins Baulasten-Verzeichnis hinwirkt. Als Veranlasser ist er maßgeblicher Akteur im Prozess Baulasten.
Belasteter	Der Belastete ist ein Grundstückseigentümer, der eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die Baulast, auf seinem Grundstück übernimmt.
Bauaufsichtsbehörde	Gegenüber der Bauaufsichtsbehörde erklären der Begünstigte und der Belastete die Eintragung der Baulast.
Baulastenverzeichnisführende Stelle	Die Baulastenverzeichnisführende Stelle führt das Baulastenverzeichnis.
Vermessungsverwaltung	Die Vermessungsverwaltung (auch Vermessungsbehörde, Katasteramt, Landesbehörde) wird informiert, wenn eine Baulast eingetragen, geändert oder gelöscht wird.

Abbildung III.16.1. Übersicht Eintragung Baulast

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.16.1, „Übersicht Eintragung Baulast“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Baulast-Erklärung verhandeln'

Der Begünstigte verhandelt mit der Bauaufsichtsbehörde, welche Art von Baulast-Erklärung für seine Zwecke benötigt wird. Er legt der Bauaufsichtsbehörde schließlich die mit dem Belasteten ausgehandelte Baulast-Erklärung vor.

Die Baulastenerklärung ist als Dokument ggf. Teil der Bauvorlagen, die der Bauherr in einem Baugenehmigungsverfahren vorlegen muss.

Die Bauaufsichtsbehörde kann das Vorliegen einer Baulasterklärung zur Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung gegenüber dem Bauherrn machen.

Anwendungsfall 'Belastung akzeptieren'

Der Grundeigentümer des belasteten Grundstücks gibt eine Erklärung ab, dass er eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung übernimmt, die sein Grundstück betrifft.

Es gibt ein spezielles Schriftformerfordernis für Baulast-Erklärungen. Diese sieht die öffentliche Beglaubigung der Unterschrift oder eine persönliche Unterschrift vor der Baugenehmigungsbehörde vor.

III.16.1.3 Der Ablauf im Detail

III.16.1.3.1 Das Baulasten-Verfahren

In Abbildung III.16.2, „Prozess Eintragung Baulast“ wird der Ablauf der Baulasteintragung im Detail gezeigt. Akteure des Nachrichtenaustauschs sind der Begünstigte, die Bauaufsichtsbehörde und die Baulastenverzeichnisführende Stelle.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Einreichen einer Baulasterklärung, Korrektur der Baulasterklärung**

  - Begünstigter / Bauherr (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Nachforderung, Ergebnis und Gebührenbescheid**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Begünstigter / Bauherr (Leser)
- **Eintragung der Baulast ins Verzeichnis**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Baulastenverzeichnisführende Stelle (Leser)
- **Information über Baulasteintragung**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Vermessungsverwaltung (Leser)

Die Nachrichten

1. **Einreichen einer Baulasterklärung**
   - Nachricht 0700
2. **Nachforderung**
   - Nachricht 0701
3. **Korrektur der Baulasterklärung**
   - Nachricht 0704
4. **Eintragung im Baulastenverzeichnis**
   - Nachricht 0703
5. **Information zur Baulasterklärung**
   - Nachricht 0702
6. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
7. **Benachrichtigung von Informationsempfängern**
   - Nachricht 0400

Prozessbeschreibung

Baulast-Erklärung vorbereiten

Der Begünstigte ermittelt den Regelungsgehalt der Baulast und klärt mit dem Belasteten (Baulastengeber) den Inhalt und die Bereitschaft zur Übernahme der Baulast-Verpflichtung.

Unterlagen zusammenstellen

Der Begünstigte stellt die erforderlichen Unterlagen für die Baulast (die Baulast-Erklärung und ergänzende Dokumentationen wie erläuternde Pläne, Beglaubigung der Unterschrift des Baulastgebers u.a.) zusammen und stellt sie der Bauaufsichtsbehörde per Nachricht 0700 zu.

Eingangsbestätigung versenden

Mittels der Nachricht *prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120* kann die Bauaufsichtsbehörde den Eingang der Erklärung bestätigen.

Die Dokumentation der Erstellung und Übermittlung von Eingangsbestätigungen ist im XBau-Kernmodul (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) dokumentiert.

formelle Prüfung / materielle Prüfung

Die vorgelegte Erklärung wird durch die Bauaufsichtsbehörde nach den folgenden Gesichtspunkten geprüft: Ist die Erklärung notwendig für das Anliegen des Begünstigten? Ist die Baulast passend zum intendierten Zweck? Reichen die angelegten Unterlagen für den Zweck der Baulast aus? Sind in der Baulast- Erklärung alle Sachverhalte korrekt aufgeführt?

Diese Prüfung lässt sich nicht trennscharf nach formellen und materiellen Gesichtspunkten differenzieren und wird hier daher als eine einzige Aktion dargestellt.

Schriftformerfordernis umsetzen / prüfen

- Falls bereits im Schritt "Unterlagen zusammenstellen" die Umsetzung der Schriftformerfordernis erfolgt ist, wird diese in diesem Schritt geprüft.
- Falls die Schriftformerfordernis noch umgesetzt werden muss, werden die ausgedruckten Unterlagen den Beteiligten (Baulastgeber und Baulastnehmer) zur Unterschrift vorgelegt. Die Unterschrift muss vor einem Mitarbeitenden der Behörde erfolgen. Ggf. sind noch weitere behördeninterne Schritte nötig (länderspezifisch).

Ergebnis Prüfung

Die Prüfungen haben die folgenden möglichen Ergebnisse:

- Das Anliegen ist nicht baulastfähig. Konsequenz: kein Eintrag ins Baulastverzeichnis. Eine entsprechende Information wird an den Bauherrn übermittelt.
- Die Unterlagen sind unvollständig. In diesem Fall wird eine Befundliste erstellt und auf dieser Basis nachgefordert. Dann ist aber i.d.R. klar, dass das Anliegen grundsätzlich baulastfähig ist.
- Alles ok: Die Baulasterklärung wird so akzeptiert, wie sie eingereicht worden ist.

Befundliste erstellen

Die Ergebnisse der Prüfung werden in eine Befundliste geschrieben, falls sich Mängel ergeben haben, die vor einer Weiterbearbeitung des Vorgangs behoben werden müssen. Die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zu den eingereichten Unterlagen werden per Nachricht 0701 übermittelt.

Unterlagen korrigieren

Ggf. müssen auf Basis der von der Bauaufsichtsbehörde erstellten Befundliste die zusammengestellten Unterlagen ergänzt bzw. korrigiert werden. Diese werden per Nachricht 0704 versandt.

Verpflichtungserklärung und Eintragungsverfügung fertigen

Die Bauaufsichtsbehörde fertigt die Verpflichtungserklärung und verknüpft sie mit der Eintragungsverfügung.

Ablehnung begründen

Falls nach der abschließenden Bearbeitung der Baulasterklärung eine Ablehnung verfügt wird, werden Tatsache und Begründung für die Ablehnung per Nachricht 0702 an den Bauherrn bzw. Baulastnehmer gesendet. Für den Fall, dass der Begünstigte/Bauherr nicht auch der Baulastgeber ist, verschickt die Bauaufsichtsbehörde postalisch die Unterlagen zur Baulast (Ablehnung der Baulast) an den Baulastgeber.

Baulastenverzeichnis fortschreiben

Falls die Bearbeitung der Baulasterklärung die Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde ergibt, wird die dokumentierte Baulasterklärung medienbruchfrei mittels Nachricht 0703 in das elektronische Baulastverzeichnis übernommen. Außerdem wird der Bauherrn bzw. Baulastnehmer über die erfolgreiche Baulasterklärung per Nachricht 0702 informiert. Für den Fall, dass der Begünstigte/Bauherr nicht auch der Baulastgeber ist, verschickt die Bauaufsichtsbehörde postalisch die Unterlagen zur Baulast (Eintragung der Baulast) an den Baulastgeber.

Information Vermessungsverwaltung

Falls die Baulast eingetragen wurde, verschickt die Bauaufsichtsbehörde die Information zur Eintragung der Baulast an die Vermessungsverwaltung per Nachricht 0400.

Nachricht 'Gebührenbescheid'

Die Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) enthält Informationen über die fälligen Gebühren, sowie die Aufforderung, diese auf der Basis von Zahlungsinformationen zu entrichten.

Planung fortsetzen

Nach erfolgreichem Eintrag der Baulast in das Baulastenverzeichnis endet dieser Prozess.

Abbildung III.16.2. Prozess Eintragung Baulast

III.16.1.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zum Baulasten-Verfahren aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Baulasten“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Baulasterklärung	0700	Diese Nachricht dient dazu, der Bauaufsichtsbehörde die Baulast-Erklärung sowie ergänzende Dokumentationen zuzustellen.	335
Nachforderung	0701	Diese Nachricht enthält die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zu der eingereichten Baulasterklärung bzw. den beigefügten Unterlagen.	336
Information	0702	Die Akteure, die die Baulast-Erklärung vorgelegt haben, werden durch diese Nachricht über das Ergebnis der Prüfung informiert.	338
Baulasteintragung	0703	Diese Nachricht dient dazu, eine Eintragung im Baulastenverzeichnis anzustoßen.	337
Korrektur zur Baulasterklärung	0704	Diese Nachricht enthält eine Korrektur oder eine Ergänzung der Baulast-Erklärung. Sie bezieht sich also auf eine bereits abgegebene Erklärung und ist eine Reaktion auf eine zur Erklärung vorliegende Mängelliste der Behörde.	336

III.16.1.4.1 Baulasterklärung

Nachricht: **`baulasten.vorlageErklaerung.0700`**

Diese Nachricht dient dazu, der Bauaufsichtsbehörde die Baulast-Erklärung sowie ergänzende Dokumentationen zuzustellen.

Abbildung III.16.3. baulasten.vorlageErklaerung.0700

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulasten.vorlageErklaerung.0700`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzBaulast	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine von der Antragsplattform mit dieser Nachricht vergebene eindeutige Kennung des Vorgangs zur Baulasteintragung. In nachfolgenden Nachrichten zur Baulasteintragung ist zur Bezugnahme diese Kennung zu verwenden.				
antragsteller	***`Akteur`***	***0..1***	*II.5.1*	*153*
Hier können die Daten des Antragstellers angegeben werden, z.B. wenn die Baulasteintragung von Dritten beauftragt wird.				
bezug	**`BezugErweitert`**	**0..1**	II.5.1	153

Kindelemente von `baulasten.vorlageErklaerung.0700`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Im Kontext einer nicht-selbständigen Baulasterklärung wird hier der Bezug zu einem laufenden Baugenehmigungsverfahren hergestellt. Im anderen Fall existiert noch keine Vorgangsnummer, so dass dieses Element nicht verwendet wird.				
baulast	`Baulast`	**1**	II.4.2.11.2	97
Hier wird der Zweck der angestrebten Baulast sowie der zu regelnde Sachverhalt beschrieben. Ein passendes Dokument Baulasterklärung muss sich dann unter den Anlagen dieser Nachricht finden.				
anlagen	`Anlagen`	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind alle Pläne darzustellen, die für die Eindeutigkeit der Baulasterklärung relevant sind.				

III.16.1.4.2 Nachforderung

Nachricht: **`baulasten.nachforderung.0701`**

Diese Nachricht enthält die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zu der eingereichten Baulasterklärung bzw. den beigefügten Unterlagen.

Abbildung III.16.4. baulasten.nachforderung.0701

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulasten.nachforderung.0701`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulasterklärung und die Nachricht baulasten.vorlageErklaerung.0700 genannt, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
befundfrist		**1**		
Die Befundliste enthält die Ergebnisse der formellen und materiellen Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde. Enthalten ist außerdem eine Frist zur Korrektur der Baulast-Erklärung durch den Antragsteller.				
befundliste	`BefundlisteFormell`	**1**	II.4.2.13.1	106
Hier können die Ergebnisse der formellen Prüfung in Form einer strukturierten Befundliste eingetragen werden (die Liste zählt Mängel der Anfrage auf).				
frist	`xs:date`	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist eingetragen werden, innerhalb derer die genannten Mängel durch den Antragsteller zu beseitigen sind und eine überarbeitete Anfrage einzureichen ist.				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können Anlagen eingefügt werden.				

III.16.1.4.3 Korrektur zur Baulasterklärung

Nachricht: **`baulasten.korrekturErklaerung.0704`**

Diese Nachricht enthält eine Korrektur oder eine Ergänzung der Baulast-Erklärung. Sie bezieht sich also auf eine bereits abgegebene Erklärung und ist eine Reaktion auf eine zur Erklärung vorliegende Mängelliste der Behörde.

Abbildung III.16.5. baulasten.korrekturErklaerung.0704

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulasten.korrekturErklaerung.0704`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulasterklärung und die Nachricht baulasten.vorlageErklaerung.0700 genannt, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
baulast	**`Baulast`**	**1**	II.4.2.11.2	97
Hier wird der Zweck der angestrebten Baulast sowie der zu regelnde Sachverhalt beschrieben. Ein passendes Dokument Baulasterklärung muss sich dann unter den Anlagen dieser Nachricht finden.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind alle Pläne darzustellen, die für die Eindeutigkeit der Baulasterklärung relevant sind.				

III.16.1.4.4 Baulasteintragung

Nachricht: **`baulasten.eintragung.0703`**

Diese Nachricht dient dazu, eine Eintragung im Baulastenverzeichnis anzustoßen.

Abbildung III.16.6. baulasten.eintragung.0703

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulasten.eintragung.0703`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulasterklärung und die Nachricht baulasten.vorlageErklaerung.0700 genannt, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
baulast	**`Baulast`**	**1**	II.4.2.11.2	97
Hier werden Angaben zur einzutragenden Baulast gemacht.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112

Kindelemente von `baulasten.eintragung.0703`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier sind alle Pläne beizufügen, in denen der Gegenstand der Baulasterklärung eindeutig dargestellt ist.				

III.16.1.4.5 Information

Nachricht: **`baulasten.information.0702`**

Die Akteure, die die Baulast-Erklärung vorgelegt haben, werden durch diese Nachricht über das Ergebnis der Prüfung informiert.

Abbildung III.16.7. baulasten.information.0702

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulasten.information.0702`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulasterklärung und die Nachricht baulasten.vorlageErklaerung.0700 genannt, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
sachverhalt		**1**		
Dieses Element enthält die Ergebnisse der Prüfung der Baulasterklärung.				
baulastAkzeptiert	**`xs:boolean`**	**1**		
Falls die Baulast akzeptiert und eingetragen wurde, ist hier 'true' zu übermitteln, anderenfalls 'false'.				
begruendung	**`Text`**	**0..1**	II.5.1	153
Falls die Baulast durch die Behörde nicht akzeptiert und eingetragen wurde, wird in diesem Element die Begründung für diese Entscheidung geliefert.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier ist im Erfolgsfall die Dokumentation der vorgenommenen Eintragung ins Baulastenverzeichnis enthalten.				

III.16.2 Löschung einer Baulast

III.16.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur *Löschung von Baulasten* betrachtet.

Eine Baulast lässt sich erst löschen, wenn kein öffentliches Interesse mehr daran besteht. Der Verpflichtete kann zwar einen Antrag auf Löschung stellen, diesem müssen aber alle betroffenen Parteien, inklusive der Baubehörde, zustimmen. Dafür müssen der Verpflichtete und die durch die Baulast Begünstigten angehört werden. Erst wenn die Bauaufsichtsbehörde schriftlich auf eine Baulast verzichtet, wird diese aufgehoben und im Baulastenverzeichnis gelöscht. (siehe auch § 83 (3) MBO)

Eine Baulastlöschung kann seitens der Bauaufsichtsbehörde angestoßen werden oder auch aufgrund eines Antrags.

Die Löschung einer Baulast erfolgt im Baulastenverzeichnis, welches bei der Bauaufsichtsbehörde geführt wird.

III.16.2.2 Der Ablauf im Detail

III.16.2.2.1 Löschung der Baulast

In Abbildung III.16.8, „Prozess Löschung Baulast“ wird der Ablauf der Löschung der Baulast im Detail gezeigt. Akteure des Nachrichtenaustauschs sind der Belastete, der Begünstigte, die Bauaufsichtsbehörde und die Baulastenverzeichnisführende Stelle.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung der Baulastlöschung und Nachbesserung des Antrags**
  - Belasteter (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Aufforderung zur Stellungnahme**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Belasteter (Leser)
  - Begünstigter (Leser)
- **Übermittlung der Stellungnahme**
  - Belasteter (Autor)
  - Begünstigter (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Information Baulastbegünstiger**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Begünstigter (Leser)
- **Löschung der Baulast im Verzeichnis**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Baulastenverzeichnisführende Stelle (Leser)
- **Nachforderung und Korrekturen, Ergebnis und Gebührenbescheid**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Belasteter (Leser)
- **Information über Baulastlöschung**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Vermessungsverwaltung (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beantragung der Baulastlöschung**
   - Nachricht 0720
2. **Nachforderung**
   - Nachricht 0721
3. **Korrektur des Antrags zur Baulastlöschung**
   - Nachricht 0722
4. **Löschung der Baulast im Verzeichnis**
   - Nachricht 0725
5. **Information zur Löschung**
   - Nachricht 0726
6. **Gebührenbescheid**

- Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

7. **Benachrichtigung von Informationsempfängern**
   - Nachricht 0400

Prozessbeschreibung

Unterlagen zur Baulastlöschung zusammenstellen

Der Belastete stellt die erforderlichen Unterlagen für die Baulastlöschung zusammen und stellt sie der Bauaufsichtsbehörde per Nachricht 0720 zu.

Eingangsbestätigung versenden

Mittels der Nachricht *prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120* kann die Bauaufsichtsbehörde den Eingang des Antrags bestätigen.

Die Dokumentation der Erstellung und Übermittlung von Eingangsbestätigungen ist im XBau-Kernmodul (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) dokumentiert.

formelle Prüfung

Der Antrag wird durch die Bauaufsichtsbehörde nach den folgenden Gesichtspunkten geprüft: Reichen die beigefügten Unterlagen für den Zweck der Baulastlöschung aus? Sind im Antrag alle Sachverhalte korrekt aufgeführt?

Die Prüfung hat die folgenden möglichen Ergebnisse:

- Die Unterlagen sind unvollständig. In diesem Fall wird eine Befundliste erstellt und auf dieser Basis nachgefordert.
- Die Unterlagen sind vollständig. Die Behörde kann die Beteiligten anhören, um das öffentliche Interesse an der Baulast zu klären.

Befundliste erstellen

Die Ergebnisse der Prüfung werden in eine Befundliste geschrieben, falls sich Mängel ergeben haben, die vor einer Weiterbearbeitung des Vorgangs behoben werden müssen. Die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zu den eingereichten Unterlagen werden per Nachricht 0721 übermittelt.

Unterlagen korrigieren

Ggf. müssen auf Basis der von der Bauaufsichtsbehörde erstellten Befundliste die zusammengestellten Unterlagen ergänzt bzw. korrigiert werden. Diese werden per Nachricht 0722 an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.

Aufforderung zur Stellungnahme

Die Bauaufsichtsbehörde fordert sowohl den Begünstigten als auch den Belasteten zu einer Stellungnahme auf.

Anhörung Begünstigter und Anhörung Belasteter

Die Bauaufsichtsbehörde hört sowohl den Begünstigten als auch den Belasteten zur angestrebten Baulastlöschung an.

Löschung veranlassen

Ergibt die Prüfung, dass kein öffentliches Interesse mehr am Weiterbestehen der Baulast besteht, informiert die Bauaufsichtsbehörde die Baulastenverzeichnisführende Stelle darüber, dass der Eintrag der Baulast zu löschen ist. Dies geschieht mit der Nachricht 0725. Außerdem wird der Belastete über die erfolgreiche Baulastlöschung per Nachricht Nachricht 0726 informiert. Falls der Vorgang der Baulastlöschung durch die Bauaufsichtsbehörde angestoßen wurde, und die Information nicht mittels Nachricht 0726 erfolgen kann, wird der Belastete per Briefpost infomiert.

Baulast löschen

Die Baulast wird im Baulastverzeichnis gelöscht.

Information Vermessungsverwaltung

Falls die Baulast gelöscht wurde, verschickt die Bauaufsichtsbehörde die Information zur Löschung der Baulast an die Vermessungsverwaltung per Nachricht 0400.

Ablehnung begründen

Falls nach der abschließenden Bearbeitung des Antrags auf Baulastlöschung eine Ablehnung verfügt wird, werden Tatsache und Begründung für die Ablehnung per Nachricht 0726 an den Belasteten gesendet. Falls der Vorgang der Baulastlöschung durch die Bauaufsichtsbehörde angestoßen wurde, und die Information nicht mittels Nachricht 0726 erfolgen kann, wird der Belastete per Briefpost infomiert.

Information Baulastbegünstigter

Die Bauaufsichtsbehörde verschickt postalisch die Unterlagen zur Löschung der Baulast (Löschung oder Ablehnung des Löschung) an den Baulastbegünstigten.

Gebührenbescheid erstellen und versenden

Falls der Vorgang der Baulastlöschung durch einen Antrag des Belasteten ausgelöst wurde, wird der Gebührenbescheid erstellt und mittels der Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) an den Belasteten versandt. Diese enthält Informationen über die fälligen Gebühren, sowie die Aufforderung, diese auf der Basis von Zahlungsinformationen zu entrichten.

Information empfangen

Nach der Information über eine erfolgte oder nicht erfolgte Baulastlöschung endet dieser Prozess.

Abbildung III.16.8. Prozess Löschung Baulast

III.16.2.2.2 Stellungnahme zur Baulastlöschung

In Abbildung III.16.9, „Prozess Baulastlöschung Stellungnahme“ wird der Ablauf der Stellungnahme zur Baulastlöschung im Detail gezeigt. Akteure des Nachrichtenaustauschs sind der Belastete, der Begünstigte und die Bauaufsichtsbehörde.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Aufforderung zur Stellungnahme**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Belasteter (Leser)
  - Begünstigter (Leser)
- **Übermittlung der Stellungnahme**
  - Belasteter (Autor)
  - Begünstigter (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)

Die Nachrichten

1. **Aufforderung Stellungnahme**
   - Nachricht 0723
2. **Stellungnahme**
   - Nachricht 0724

Prozessbeschreibung

Aufforderung zur Stellungnahme

Die Bauaufsichtsbehörde schickt an den Begünstigten eine Aufforderung zur Stellungnahme zur Baulastlöschung per Briefpost.

Die Bauaufsichtsbehörde schickt an den Belasteten eine Aufforderung zur Stellungnahme zur Baulastlöschung. Dies geschieht entweder per Nachricht 0723 oder per Briefpost.

Aufforderung empfangen
Der Belastete empfängt die Aufforderung zur Stellungnahme.

Stellungnahme verfassen
Der Belastete verfasst die Stellungnahme und schickt sie per Nachricht 0724 an die Bauaufsichtsbehörde.

Stellungnahme per Briefpost
Die Stellungnahme wird verfasst und per Briefpost an die Bauaufsichtsbehörde verschickt.

ggf. Stellungnahme entgegennehmen
Falls Stellungnahmen vom Belasteten oder vom Begünstigten verfasst und versandt wurden, werden diese von der Bauaufsichtsbehörde entgegengenommen.

Abbildung III.16.9. Prozess Baulastlöschung Stellungnahme

III.16.2.3 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Baulastlöschung aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Baulastloeschung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Antrag zur Baulastlöschung	0720	Diese Nachricht dient dazu, der Bauaufsichtsbehörde den Antrag auf Baulastlöschung sowie ergänzende Dokumentationen zuzustellen.	342
Nachforderung	0721	Diese Nachricht enthält die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zum eingereichten Antrag auf Löschung der Baulast.	343
Korrektur zum Antrag Baulastlöschung	0722	Diese Nachricht enthält eine Korrektur zum Antrag der Baulastlöschung. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Antrag und ist eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegenden Mängelliste der Behörde.	343
Aufforderung zur Stellungnahme	0723	Diese Nachricht enthält die Aufforderung zur Stellungnahme der Baulastlöschung.	344
Stellungnahme	0724	Diese Nachricht enthält die Stellungnahme zur Baulastlöschung.	345
Löschung des Baulasteintrags	0725	Diese Nachricht dient dazu, eine Löschung einer Baulast im Baulastenverzeichnis anzustoßen.	345
Information	0726	Die Akteure, die die Baulastlöschung vorgelegt haben, werden durch diese Nachricht über das Ergebnis der Prüfung informiert.	346

III.16.2.3.1 Antrag zur Baulastlöschung

Nachricht: **`baulastloeschung.antrag.0720`**

Diese Nachricht dient dazu, der Bauaufsichtsbehörde den Antrag auf Baulastlöschung sowie ergänzende Dokumentationen zuzustellen.

Abbildung III.16.10. baulastloeschung.antrag.0720

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baulastloeschung.antrag.0720				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**ReferenzAntragsservice**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Behörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	***Akteur***	***0..1***	*II.5.1*	*153*
Hier können die Daten des Antragstellers angegeben werden, z.B. wenn die Baulastlöschung von Dritten beantragt wird.				
baulast	**BaulastLoeschung**	**1**	II.4.2.11.3	98
Hier werden die Informationen zur zu löschenden Baulast angegeben.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können Anlagen eingefügt werden, die für die Löschung der Baulast relevant sind.				

III.16.2.3.2 Nachforderung

Nachricht: **baulastloeschung.nachforderung.0721**

Diese Nachricht enthält die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zum eingereichten Antrag auf Löschung der Baulast.

Abbildung III.16.11. baulastloeschung.nachforderung.0721

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baulastloeschung.nachforderung.0721				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulastlöschung genannt und die Nachricht baulastloeschung.antrag.0720 genannt, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
befundliste	**BefundlisteFormell**	**1**	II.4.2.13.1	106
Hier sind die Ergebnisse der formellen Prüfung enthalten. Die Liste nennt die Mängel, die bei der Prüfung der Baulast-Löschung aufgefallen sind.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können Anlagen eingefügt werden, die für die Nachforderung der Löschung der Baulast relevant sind.				

III.16.2.3.3 Korrektur zum Antrag Baulastlöschung

Nachricht: **baulastloeschung.korrekturAntrag.0722**

Diese Nachricht enthält eine Korrektur zum Antrag der Baulastlöschung. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Antrag und ist eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegenden Mängelliste der Behörde.

Abbildung III.16.12. baulastloeschung.korrekturAntrag.0722

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulastloeschung.korrekturAntrag.0722`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulastlöschung genannt und die Nachricht baulastloeschung.antrag.0720 genannt, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
baulast	**`BaulastLoeschung`**	**1**	II.4.2.11.3	98
Hier werden die Informationen zur zu löschenden Baulast angegeben.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können Anlagen eingefügt werden, die für die Löschung der Baulast relevant sind.				

III.16.2.3.4 Aufforderung zur Stellungnahme

Nachricht: **`baulastloeschung.stellungnahmeAufforderung.0723`**

Diese Nachricht enthält die Aufforderung zur Stellungnahme der Baulastlöschung.

Abbildung III.16.13. baulastloeschung.stellungnahmeAufforderung.0723

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulastloeschung.stellungnahmeAufforderung.0723`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulastlöschung genannt. Falls der Vorgang der Baulastlöschung durch einen Antrag ausgelöst wurde, wird auch die Nachricht baulastloeschung.antrag.0720 genannt.				
aufforderungStellungnahme	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element wird die Aufforderung zur Stellungnahme eingetragen.				
frist	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist eingetragen werden, innerhalb derer die Stellungnahme einzureichen ist.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112

Kindelemente von baulastloeschung.stellungnahmeAufforderung.0723				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier können im Bedarfsfall Anlagen übermittelt werden.				

III.16.2.3.5 Stellungnahme

Nachricht: **baulastloeschung.stellungnahme.0724**

Diese Nachricht enthält die Stellungnahme zur Baulastlöschung.

Abbildung III.16.14. baulastloeschung.stellungnahme.0724

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baulastloeschung.stellungnahme.0724				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulastlöschung genannt. Falls der Vorgang der Baulastlöschung durch einen Antrag ausgelöst wurde, wird auch die Nachricht baulastloeschung.antrag.0720 genannt.				
stellungnahme	**Text**	**1**	II.5.1	153
In dieses Element wird die Stellungnahme eingetragen.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können im Bedarfsfall Anlagen übermittelt werden.				

III.16.2.3.6 Löschung des Baulasteintrags

Nachricht: **baulastloeschung.loeschungEintrag.0725**

Diese Nachricht dient dazu, eine Löschung einer Baulast im Baulastenverzeichnis anzustoßen.

Abbildung III.16.15. baulastloeschung.loeschungEintrag.0725

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baulastloeschung.loeschungEintrag.0725				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulastlöschung genannt. Falls der Vorgang der Baulastlöschung durch einen Antrag ausgelöst wurde, wird auch die Nachricht baulastloeschung.antrag.0720 genannt.				
baulast	**BaulastLoeschung**	**1**	II.4.2.11.3	98
Hier werden Angaben zur zu löschenden Baulast gemacht.				

III.16.2.3.7 Information

Nachricht: **`baulastloeschung.information.0726`**

Die Akteure, die die Baulastlöschung vorgelegt haben, werden durch diese Nachricht über das Ergebnis der Prüfung informiert.

Abbildung III.16.16. baulastloeschung.information.0726

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulastloeschung.information.0726`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulastlöschung genannt. Falls der Vorgang der Baulastlöschung durch einen Antrag ausgelöst wurde, wird auch die Nachricht baulastloeschung.antrag.0720 genannt.				
sachverhalt		**1**		
Dieses Element enthält die Ergebnisse der Prüfung der Baulastlöschung.				
baulastloeschungAkzeptiert	**`xs:boolean`**	**1**		
Falls die Baulastlöschung akzeptiert und die Baulast gelöscht wurde, ist hier 'true' zu übermitteln, anderenfalls 'false'.				
begruendung	**`Text`**	**0..1**	II.5.1	153
Falls die Baulastlöschung durch die Behörde nicht akzeptiert und die Baulast nicht gelöscht wurde, wird in diesem Element die Begründung für diese Entscheidung geliefert.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier ist im Erfolgsfall die Dokumentation der vorgenommenen Löschung des Eintrags im Baulastenverzeichnis enthalten.				

III.16.3 Änderung einer Baulast

III.16.3.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur *Änderung einer Baulast*, also der Fortführung des Baulastenverzeichnisses nach Teilung oder Zusammenführung von Flurstücken betrachtet.

Bei der Änderung einer Baulast handelt es sich nicht um ein Antragsverfahren. Nur in sehr seltenen Fällen kann ein Antrag vom Baulastgeber gestellt werden - dies wird hierbei nicht betrachtet.

Die Vermessungsverwaltung (auch Vermessungsbehörde, Katasteramt, Landesbehörde) teilt der Bauaufsichtsbehörde Änderungen an Flurstücken (wie Teilung, Verschmelzung) mit. Dies geschieht durch die Übertragung von ALKIS-Daten. Die Bauaufsichtsbehörde prüft nun, ob auf den geteilten bzw. zusammengelegten Flurstücken Baulasten eingetragen sind.

Falls es Baulasten gibt, wird seitens Bauaufsichtsbehörde geklärt, ob und wie diese jetzt weiterbestehen.

Falls diese Baulast nach der Änderung nicht mehr besteht, wird der Prozess zur Baulastlöschung angestoßen.

Falls diese Baulast nach der Änderung weiterbesteht, wird eine Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses veranlasst.

III.16.3.2 Der Ablauf im Detail

III.16.3.2.1 ~~Änderung einer Baulast~~*Fortführung des Baulastenverzeichnisses nach Teilung oder Zusammenführung von Flurstücken*

In Abbildung III.16.17, „Prozess Änderung einer Baulast“ wird der Ablauf ~~der Änderung einer Baulast~~ *zur Fortführung des Baulastenverzeichnisses nach Teilung oder Zusammenführung von Flurstücken* im Detail gezeigt. Akteure des Nachrichtenaustauschs sind die Bauaufsichtsbehörde, die Baulastenverzeichnisführende Stelle und die Vermessungsverwaltung.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Aktualisierung der Baulast im Verzeichnis**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Baulastenverzeichnisführende Stelle (Leser)
- **Information über Baulast**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Vermessungsverwaltung (Leser)

Die Nachrichten

1. **Fortschreibung der Baulast im Verzeichnis**
   - Nachricht 0730
2. **Benachrichtigung von Informationsempfängern**
   - Nachricht 0400

Prozessbeschreibung

Baulasten prüfen

Die Bauaufsichtsbehörde prüft nach der Information über ALKIS zu einer Änderung von Flurstücken (wie Teilung, Verschmelzung), ob Baulasten vorhanden sind.

Die Prüfung hat die folgenden möglichen Ergebnisse:

- Es gibt keine Baulasten auf dem geteilten oder verschmolzenen Flurstück. Somit muss keine Änderung an einer Baulast vorgenommen werden. Der Prozess terminiert an dieser Stelle.
- Es gibt eine oder mehrere Baulasten auf dem geänderten Flurstück.
  - Falls diese Baulast nach der Änderung nicht mehr besteht, wird der Prozess zur Baulastlöschung (vgl. Abschnitt III.16.2.2.1 auf Seite 339 angestoßen.
  - Falls diese Baulast nach der Änderung weiterbesteht (ggf. auch mit einer Änderung der Baulast einhergehend) wird eine Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses veranlasst.

Fortschreibung veranlassen

Die Bauaufsichtsbehörde informiert die Baulastenverzeichnisführende Stelle darüber, dass der Eintrag der Baulast fortzuschreiben ist. Dies geschieht mit der Nachricht 0730. Diese Nachricht kann auch mehrfach verschickt werden, falls verschiedene Baulasten betroffen sind.

Baulast fortschreiben

Die Baulast wird im Baulastverzeichnis fortgeschrieben.

Information Vermessungsverwaltung */ Gemeinde*

Die Bauaufsichtsbehörde schickt die Information zur Baulast *sowohl* an die Vermessungsverwaltung *als auch an die Gemeinde* per Nachricht 0400.

Information Baulastbegünstigter
Die Bauaufsichtsbehörde verschickt postalisch die Unterlagen zur Änderung der Baulast an den Baulastbegünstigten.

Information Baulastgeber
Die Bauaufsichtsbehörde verschickt postalisch die Unterlagen zur Änderung der Baulast an den Baulastgeber.

Abbildung III.16.17. Prozess Änderung einer Baulast

III.16.3.3 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Änderung einer Baulast aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Baulastaenderung“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
~~Aktualisierung~~*Fortschreibung* des Baulasteintrags	0730	Diese Nachricht dient dazu, die Fortschreibung einer Baulast im Baulastenverzeichnis anzustoßen.	348

III.16.3.3.1 ~~Aktualisierung~~*Fortschreibung* des Baulasteintrags

Nachricht: **`baulastaenderung.fortschreibungEintrag.0730`**

Diese Nachricht dient dazu, die Fortschreibung einer Baulast im Baulastenverzeichnis anzustoßen.

Abbildung III.16.18. baulastaenderung.fortschreibungEintrag.0730

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulastaenderung.fortschreibungEintrag.0730`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der laufende Vorgang der Bearbeitung der Baulastfortschreibung genannt.				
baulast	**`BaulastFortschreibung`**	**1**	II.4.2.11.5	100
Hier werden Angaben zur fortzuschreibenden Baulast gemacht.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können Anlagen zur fortzuschreibenden Baulast beigefügt werden.				

III.16.4 Baulastauskunft

III.16.4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Nach § 83 Abs. 5 MBO können berechtigt interessierte natürliche oder juristische Personen Einsicht in das Baulastenverzeichnis nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen. Anträge auf Baulastaus-

kunft werden insbesondere durch Vermessungsingenieure oder Banken gestellt, die Grundstücksbebauungen, -käufe oder -verkäufe anvisieren. Weitere berechtigte Personen sind regelmäßig auch Käufer, Eigentümer, Makler oder Hypothekengläubiger.

Dieses Kapitel beschreibt das Verfahren der Baulastauskunft.

Die Einsichtnahme erfolgt bei der Behörde, die das Baulastenverzeichnis führt. Die berechtigte Person stellt hierzu eine Anfrage mit den Angaben des Grundstücks oder der Grundstücke, zu denen die Auskunft angefragt wird. Sie erhält eine Auskunft, die die Information enthält, ob eine Baulast vorliegt oder ob das Grundstück baulastenfrei ist sowie optional zusätzliche Anlagen. Ggf. fallen Gebühren für die Auskunft an.

III.16.4.2 Der Ablauf im Detail

III.16.4.2.1 Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Der Prozess Baulastauskunft ist teilweise strukturidentisch mit dem Antragsverfahren zur Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181).

In Abbildung III.16.19, „Prozess Baulastauskunft“ wird der Ablauf im Detail gezeigt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Anfrage und Korrekturen zur Anfrage:**
  - Anfragender Dienst (Autor)
  - Baulastenverzeichnisführende Stelle (Leser)
- **Prüfung, Ergebnis und Gebührenbescheid:**
  - Baulastenverzeichnisführende Stelle (Autor)
  - Anfragender Dienst (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anfrage beim Baulastenverzeichnis**
   - Nachricht 0710
2. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht 0711
3. **Korrekturen / Modifikationen zur Anfrage**
   - Nachricht 0712
4. **Ergebnis (Auskunft oder Negativantwort)**
   - Nachricht 0713
5. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Hier wird nur zu denjenigen Prozessschritten bzw. Nachrichten eine Erläuterung gegeben, die sich von den entsprechenden Elementen im Antragsverfahren der Baugenehmigung (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181) unterscheiden.

Anfrage erstellen und versenden

Der Absender fordert eine Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis an. Diese wird per Nachricht 0710 versendet an die Baulastenverzeichnisführende Stelle.

Eingangsbestätigung versenden

Mittels der Nachricht *prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120* kann die Bauaufsichtsbehörde den Eingang der Anfrage bestätigen.

Die Dokumentation der Erstellung und Übermittlung von Eingangsbestätigungen ist im XBau-Kernmodul (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) dokumentiert.

Berechtigtes Interesse prüfen

Die Behörde prüft das berechtigte Interesse, also ob es sich beim Absender der Nachricht um eine berechtigte Person handelt. Falls dieses berechtigte Interesse bereits über eine automatische Vorabprüfung im Portal bestätigt wurde, entfällt dieser Schritt.

Das berechtigte Interesse muss pro angefragtem Flurstück geprüft werden.

- Falls der Nachweis des berechtigten Interesses einwandfrei ist, geht es weiter mit der formellen Prüfung.
- Falls kein berechtigtes Interesse vorhanden ist, erfolgt eine Negativantwort mittels Nachricht 0713 an den Absender.

formelle Prüfung

Der Antrag wird durch die Bauaufsichtsbehörde nach den folgenden Gesichtspunkten geprüft: Reichen die beigefügten Unterlagen für den Zweck der Baulastauskunft aus? Sind im Antrag alle Sachverhalte korrekt aufgeführt?

Die Prüfung hat die folgenden möglichen Ergebnisse:

- Die Unterlagen sind unvollständig. In diesem Fall wird eine Befundliste erstellt und auf dieser Basis nachgefordert.
- Die Unterlagen sind vollständig. Nun können die gewünschten Information im Verzeichnis gesucht werden.

Befundliste erstellen

Die Ergebnisse der Prüfung werden in eine Befundliste geschrieben, falls sich Mängel ergeben haben, die vor einer Weiterbearbeitung des Vorgangs behoben werden müssen. Die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zu den eingereichten Unterlagen werden per Nachricht 0711 übermittelt.

Unterlagen korrigieren

Ggf. müssen auf Basis der von der Bauaufsichtsbehörde erstellten Befundliste die Unterlagen ergänzt bzw. korrigiert werden. Diese werden per Nachricht 0712 an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.

Ergebnis aus Verzeichnis abrufen

Ist der Absender berechtigt und die Anfrage plausibel, wird im Verzeichnis nach dem angefragten Datensatz gesucht und dieser abgerufen.

Nachricht „Auskunft“

Mittels der Nachricht 0713 wird das Ergebnis der Baulastauskunft mitgeteilt. Die Nachricht bündelt dabei sowohl alle Negativantworten (es liegt kein berechtigtes Interesse vor), alle positiven Ergebnisse (Information aus dem Baulastenverzeichnis kann abgerufen werden) als auch alle negativen Ergebnisse (Angabe zum Flurstück war nicht korrekt, keine Auskunft möglich). Somit erhält der Antragsteller nur eine gebündelte Antwortnachricht.

Nachricht „Gebührenbescheid“

Ggf. wird mit der Auskunft auch ein Gebührenbescheid (Nachricht 1160) übermittelt.

Nachricht weiterverarbeiten

Die Nachricht wird vom Absender weiterverarbeitet.

Abbildung III.16.19. Prozess Baulastauskunft

III.16.4.3 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Baulastauskunft aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Baulastenverzeichnis“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Anfrage an die Baulastverzeichnis führende Stelle	0710	Diese Nachricht stellt eine Anfrage auf Baulastauskunft an die Baulastverzeichnis führende Stelle dar. Durch das Senden dieser Nachricht fragt der Absender an, welche Baulasten zu dem in der Nachricht dokumentierten Grundstück gehören.	351
Ergebnis der formellen Prüfung	0711	Diese Nachricht bezieht sich auf eine bereits gestellte Anfrage auf Baulastauskunft. Enthalten sind hier die Ergebnisse der formellen Prüfung (Befunde) sowie eine Frist, innerhalb derer der Antragsteller die Anfrage auf Baulastauskunft anzupassen hat, falls in der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden.	352
Änderungen zur Anfrage	0712	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Anfrage auf Baulastauskunft. Sie bezieht sich also auf eine bereits gestellte Anfrage und ist in der Regel eine Reaktion auf eine zur Anfrage vorliegenden Mängelliste der Behörde.	353
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	0713	Diese Nachricht liefert die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Die Nachricht bündelt sowohl alle Negativantworten (es liegt kein berechtigtes Interesse vor), alle positiven Ergebnisse (Information aus dem Baulastenverzeichnis kann abgerufen werden) als auch alle negativen Ergebnisse (Angabe zum Flurstück war nicht korrekt, keine Auskunft möglich). Somit erhält der Antragsteller nur eine gebündelte Antwortnachricht.	354

III.16.4.3.1 Anfrage an die Baulastverzeichnis führende Stelle

Nachricht: **`baulastenverzeichnis.anfrage.0710`**

Diese Nachricht stellt eine Anfrage auf Baulastauskunft an die Baulastverzeichnis führende Stelle dar. Durch das Senden dieser Nachricht fragt der Absender an, welche Baulasten zu dem in der Nachricht dokumentierten Grundstück gehören.

Abbildung III.16.20. baulastenverzeichnis.anfrage.0710

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `baulastenverzeichnis.anfrage.0710`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Behörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
antragsteller	**`Akteur`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element enthält die Angaben des Antragstellers.				
rolleAntragsteller	**`BeteiligterRolle`**	**0..1**	II.4.2.1.4	31

Kindelemente von baulastenverzeichnis.anfrage.0710				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier ist die Rolle des Antragstellers anzugeben.				
anbindungFachverfahren	**AnbindungFachverfahren**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				
angabenGrundstuecke		**1**		
Dieses Element enthält die Angaben des Grundstücks oder der Grundstücke, zu denen die Auskunft angefragt wird.				
grundstueck	**GrundstueckBaulast**	**1..n**	II.4.2.11.6	100
Mit diesem Element werden die Daten zu einem der Grundstücke übermittelt, auf das sich die Anfrage bezieht.				
berechtigtesInteresse		**0..1**		
In diesem Element können Angaben zu einem berechtigten Interesse gemacht werden.				
beschreibung	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Mit diesem Element kann das berechtigte Interesse je nach Anforderung der unteren Bauaufsichtsbehörde erläutert werden.				
nachweis	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Mit diesem Element kann ein Nachweis über das berechtige Interesse beigefügt werden.				

III.16.4.3.2 Ergebnis der formellen Prüfung

Nachricht: **baulastenverzeichnis.formellePruefung.0711**

Diese Nachricht bezieht sich auf eine bereits gestellte Anfrage auf Baulastauskunft. Enthalten sind hier die Ergebnisse der formellen Prüfung (Befunde) sowie eine Frist, innerhalb derer der Antragsteller die Anfrage auf Baulastauskunft anzupassen hat, falls in der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden.

Abbildung III.16.21. baulastenverzeichnis.formellePruefung.0711

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baulastenverzeichnis.formellePruefung.0711				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf die Nachricht baulastenverzeichnis.anfrage.0710 Bezug zu nehmen, durch deren Eingang bei der Behörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
antragVollstaendig	**xs:boolean**	**1**		
Mit diesem Element wird angegeben, ob der Antrag vollständig oder nicht vollständig ist. Falls der Antrag vollständig ist, ist true einzutragen, andernfalls false.				
befundFrist		**0..1**		
Falls im Rahmen der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden, sind diese Angaben zu machen. Die Befundliste enthält die Ergebnisse der formellen Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde. Enthalten ist außerdem eine Frist zur Anpassung der Anfrage auf Baulastauskunft durch den Antragsteller.				

Kindelemente von baulastenverzeichnis.formellePruefung.0711				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
befundliste	**BefundlisteFormell**	**1**	II.4.2.13.1	106
Hier können die Ergebnisse der formellen Prüfung in Form einer strukturierten Befundliste eingetragen werden (die Liste zählt Mängel der Anfrage auf).				
frist	**xs:date**	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist eingetragen werden, innerhalb derer die genannten Mängel durch den Antragsteller zu beseitigen sind und eine überarbeitete Anfrage einzureichen ist.				
anschreiben	**Text**	**0..1**	II.5.1	153
In dieses Element kann ein Anschreibentext eingetragen werden. Der Anschreibentext kann auch verwendet werden, um Informationen zu organisatorischen Themen zwischen Bauaufsicht und Bauvorhaben zu übermitteln, beispielsweise zur Mitteilung eines Anhörungstermins.				
angebotFuerAntwortLeser	**Verlinkung**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Falls die Behörde der Nachricht Anlagen beifügen möchte, ist dieses Element zu verwenden.				

III.16.4.3.3 Änderungen zur Anfrage

Nachricht: **baulastenverzeichnis.anfrageGeaendert.0712**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Anfrage auf Baulastauskunft. Sie bezieht sich also auf eine bereits gestellte Anfrage und ist in der Regel eine Reaktion auf eine zur Anfrage vorliegenden Mängelliste der Behörde.

Abbildung III.16.22. baulastenverzeichnis.anfrageGeaendert.0712

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baulastenverzeichnis.anfrageGeaendert.0712				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf die Nachricht baulastenverzeichnis.anfrage.0710 Bezug zu nehmen, durch deren Eingang bei der Behörde der Vorgang ausgelöst worden ist.				
antragsteller	**Akteur**	**0..1**	II.5.1	153
Mit diesem Element werden ggf. korrigierte oder ergänzte Daten des Antragstellers übermittelt.				
rolleAntragsteller	**BeteiligterRolle**	**0..1**	II.4.2.1.4	31
Hier ist die Rolle des Antragstellers anzugeben.				
grundstueck	**Grundstueck**	**0..1**	II.4.2.5.2	47
Mit diesem Element werden ggf. korrigierte oder ergänzte Daten zu dem Grundstück übermittelt, auf das sich der Antrag bezieht.				

Kindelemente von baulastenverzeichnis.anfrageGeaendert.0712				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grundstueckseigentuemer	**Akteur**	**0..1**	II.5.1	153
Mit diesem Element werden ggf. korrigierte oder ergänzte Daten des Grundstückseigentümers übermittelt.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der ggf. zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt.				

III.16.4.3.4 Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Nachricht: **baulastenverzeichnis.auskunft.0713**

Diese Nachricht liefert die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

Die Nachricht bündelt sowohl alle Negativantworten (es liegt kein berechtigtes Interesse vor), alle positiven Ergebnisse (Information aus dem Baulastenverzeichnis kann abgerufen werden) als auch alle negativen Ergebnisse (Angabe zum Flurstück war nicht korrekt, keine Auskunft möglich).

Somit erhält der Antragsteller nur eine gebündelte Antwortnachricht.

Abbildung III.16.23. baulastenverzeichnis.auskunft.0713

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von baulastenverzeichnis.auskunft.0713				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf die Anfrage Bezug zu nehmen, zu der die vorliegende Nachricht Auskünfte enthält.				
ergebnis		**1**		
grundstueck		**1..n**		
Mit diesem Element werden die Daten zu einem der Grundstücke übermittelt, auf das sich die Baulastauskunft bezieht.				
angabeGrundstueck	**Grundstueck**	**1**	II.4.2.5.2	47
Dieses Element enthält Angaben zum Grundstück, auf das sich die Anfrage bezieht.				
baulastErgebnis	**Code.Baulastauskunft**	**1**	II.4.3.15.1	146
Mit diesem Element werden nähere Informationen zur Baulastauskunft übermittelt.				
baulastDaten	**BaulastErweitert**	**0..n**	II.4.2.11.4	99

Kindelemente von `baulastenverzeichnis.auskunft.0713`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Falls Baulasten vorhanden sind, beinhaltet dieses Element die Daten der Baulast aus dem Baulastenverzeichnis.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Falls Baulasten vorhanden sind, werden mit diesem Element Anlagen, wie beispielsweise Zeichnungen, Baulastenblatt oder Lageplan, übermittelt.				

III.17 Anzeigen

III.17.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Anzeige des Baubeginns und der Nutzungsaufnahme haben das Ziel, dass grundlegende Anforderungen an Sicherheit und Betrieb des Vorhabens geprüft werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass bei Mängeln die Aufnahme des Baubeginns bzw. der Nutzung untersagt werden kann. Die Erfüllungserklärung nach GEG hat das Ziel, dass die Anforderungen des GEG eingehalten werden.

Baubeginn. Der Bauherr ist nach § 72 Abs. 8 MBO verpflichtet, den Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten (in einigen Ländern abweichend), mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. Mit dieser Anzeige sind ggf. weitere Unterlagen bzw. Nachweise, die im Genehmigungsbescheid benannt sind, vorzulegen.

Erfüllungserklärung nach GEG. Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden (§ 92 Abs. 1 GEG). Die Erfüllungserklärung ist nach Fertigstellung des Gebäudes vorzulegen, soweit das Landesrecht nicht einen anderen Zeitpunkt der Vorlage bestimmt. Werden bei einem bestehenden Gebäude Änderungen im Sinne des § 48 Satz 1 ausgeführt, hat der Eigentümer der zuständigen Behörde eine Erfüllungserklärung unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des geänderten Gebäudes abzugeben (§ 92 Abs. 2 GEG).

Nutzungsaufnahme. Ebenso ist der Bauherr verpflichtet, die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Mit dieser Anzeige sind ggf. weitere Bescheinigungen und Bestätigungen vorzulegen, die nach § 82 Abs. 2 MBO für die Aufnahme der Nutzung vorgeschrieben sind.

Absicht Beseitigung. Für nicht verfahrensfreie Bauvorhaben ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat zuvor der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 61 Abs. 3 MBO). Zusätzlich muss im weiteren Verlauf eine Baubeginnanzeige vorliegen, bevor mit den Arbeiten zur Beseitigung begonnen wird (§ 61 Abs. 3 Satz 5 und § 72 Abs. 6 MBO). Die Anzeige wird entsprechend von der Bauaufsichtsbehörde geprüft. Sie kann eine Untersagung aussprechen.

III.17.2 Übersicht über den Ablauf

III.17.2.1 Anzeigen zu Baubeginn, Nutzungsaufnahme und geplanter Beseitigung

Der Bauherr ist verpflichtet, der Bauaufsichtsbehörde Baubeginn bzw. die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten, die Aufnahme der Nutzung des fertiggestellten Bauvorhabens bzw. die geplante Beseitigung der Anlage (für nicht verfahrensfreie Vorhaben) schriftlich mitzuteilen.

In Abbildung III.17.1, „Übersicht Anzeigen“ werden die Anwendungsfälle dargestellt.

Abbildung III.17.1. Übersicht Anzeigen

Tabelle III.17.1, „Anzeigen: Akteure“ enthält inhaltliche Erläuterungen zu den jeweiligen Akteuren.

Tabelle III.17.1. Anzeigen: Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauherr	Der Bauherr ist gesetzlich verpflichtet der Bauaufsichtsbehörde den Baubeginn bzw. Nutzungsbeginn bzw. die Beseitigung rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde nimmt die Anzeige zur Kenntnis und prüft die Einhaltung der Voraussetzungen. Werden notwendige Voraussetzungen nicht eingehalten, kann die Bauaufsicht präventiv eingreifen.

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.17.1, „Übersicht Anzeigen“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Absicht kommunizieren'
Der Bauherr ist verpflichtet, der Bauaufsichtsbehörde in bestimmten Situationen vorab seine Absichten anzuzeigen. Dieser Anwendungsfall tritt nur auf in den beiden ihn konkretisierenden Varianten 'Absicht Baubeginn kommunizieren' und 'Absicht Nutzungsaufnahme kommunizieren'.

Anwendungsfall 'Absicht Baubeginn kommunizieren'
Eine der anzuzeigenden Situationen ist: Anzeige des beabsichtigten Termins des Baubeginns.

Der Bauherr teilt der Bauaufsichtsbehörde mindestens eine Woche vorher mit, dass er mit dem Bau beginnt und nennt den Namen des Bauleiters. Mit dieser Anzeige sind ggf. weitere Unterlagen bzw. Nachweise, die im Genehmigungsbescheid benannt sind, vorzulegen.

Anwendungsfall 'Absicht Nutzungsaufnahme kommunizieren'
Die zweite der anzuzeigenden Situationen ist: Anzeige der Nutzungsaufnahme in Bezug auf das fertiggestellte Gebäude oder Bauwerk.

Der Bauherr teilt mindestens zwei Wochen vorher mit, dass er die Nutzung seiner nicht verfahrensfreien baulichen Anlage aufnimmt. Mit der Anzeige legt der Bauherr ggf. erforderliche Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung hinsichtlich der Standsicherheit und des Brandschutzes und weitere Unterlagen der Bauaufsicht vor.

Anwendungsfall 'Absicht Beseitigung kommunizieren'
Die dritte der anzuzeigenden Situationen ist: Anzeige der Absicht, einen Teil oder die vollständige Anlage zu beseitigen.

Der Bauherr teilt mindestens einen Monat vorher mit, dass die Anlage beseitigt werden soll. Entsprechende Unterlagen werden der Bauaufsicht vorgelegt.

Anwendungsfall 'Bedingungen überprüfen'
Die Bauaufsichtsbehörde hat Gelegenheit zu überprüfen, ob der vom Bauherrn angekündigte Baubeginn bzw. die Aufnahme der Nutzung untersagt werden muss.

III.17.2.2 Erfüllungserklärung nach GEG

Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Erfüllungserklärung ist nach Fertigstellung des Gebäudes vorzulegen, soweit das Landesrecht nicht einen anderen Zeitpunkt der Vorlage bestimmt. Werden bei einem bestehenden Gebäude Änderungen im Sinne des § 48 Satz 1 ausgeführt, hat der Eigentümer der zuständigen Behörde eine Erfüllungserklärung unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des geänderten Gebäudes abzugeben.

In Abbildung III.17.2, „Übersicht Erfüllungserklärung“ wird der Anwendungsfall dargestellt.

Abbildung III.17.2. Übersicht Erfüllungserklärung

Tabelle III.17.2, „Erfüllungserklärung: Akteure“ enthält inhaltliche Erläuterungen zu den jeweiligen Akteuren.

Tabelle III.17.2. Erfüllungserklärung: Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauherr	Der Bauherr ist gesetzlich verpflichtet der Bauaufsichtsbehörde die Erfüllungserklärung nach GEG nach Baufertigstellung mitzuteilen.
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde nimmt die Erfüllungserklärung nach GEG zur Kenntnis.

Folgender Anwendungsfall wird in Abbildung III.17.2, „Übersicht Erfüllungserklärung“ dargestellt:

Anwendungsfall 'Erfüllungserklärung kommunizieren'
Der Bauherr teilt der Bauaufsichtsbehörde nach der Baufertigstellung die Erfüllungserklärung nach GEG mit.

III.17.3 Der Ablauf im Detail

Die Anzeigen für Baubeginn, Nutzungsaufnahme und geplanter Beseitigung folgen einem strukturgleichen Prozess. Stets teilt der Bauherr der Behörde (durch Übermittlung einer entsprechenden Nachricht) seine Absicht mit, eine bestimmte Maßnahme durchzuführen (Baubeginn bzw. Wiederaufnahme der Arbeiten, Aufnahme der Nutzung, Beseitigung). Die Behörde hat dann die Möglichkeit bzw. Pflicht, die Rechtmäßigkeit der Maßnahme bzw. das Vorliegen einer Reihe von Bedingungen zu prüfen und ggf. zu intervenieren (ebenfalls per übermittelter Nachricht).

Bei der Erfüllungserklärung teilt der Bauherr der Behörde (durch Übermittlung einer entsprechenden Nachricht) die Erfüllungserklärung nach GEG mit.

III.17.3.1 Anzeige des Baubeginns

In Abbildung III.17.3, „Prozess Anzeige Baubeginn“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Anzeige des geplanten Baubeginns:**
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser oder Bauleiter (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung und ggf. Untersagung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser oder Bauleiter (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anzeige des Baubeginns**
   - Nachricht 0900
2. **Untersagung des Baubeginns**
   - Nachricht 0901
3. **Äußerung zum untersagten Baubeginn**
   - Nachricht 0904
4. **Erteilung der Baufreigabe**
   - Nachricht 0902

Prozessbeschreibung

Vorbereitungen abschließen
Der Bauherr plant den Baubeginn und setzt vor dessen Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde die erforderlichen Anforderungen um.

Ereignis planen und anzeigen
Der beabsichtigte Baubeginn wird der Bauaufsichtsbehörde unter Wahrung einer geregelten Frist mittels Nachricht 0900 übermittelt. Die Nachricht enthält Angaben zur Art des Ereignisses (einige Varianten sind möglich) mit entsprechenden Datumsangaben sowie Angaben zu den am Baubeginn Beteiligten (Bauleiter).

prüfen, ob Bedingungen erfüllt sind
Die Bauaufsichtsbehörde hat Gelegenheit zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die geplante Maßnahme vorliegen.

alles ok?
Falls die Prüfung ein negatives Ergebnis hat, wird der Bauherr von der Bauaufsichtsbehörde mittels Nachricht 0901 über die fehlenden Voraussetzungen unterrichtet. Die Nachricht enthält den Hinweis, dass die Voraussetzungen für den geplanten Baubeginn nicht erfüllt sind und benennt diese. Sie fordert zur Nachbesserung auf und untersagt den Baubeginn.

Defizite nachbessern
Der Bauherr stellt einen regelkonformen Zustand her und schickt im Anschluss die Nachricht 0904 an die Bauaufsichtsbehörde.

Informationsempfänger benachrichtigen
Die Prüfung hatte ein positives Ergebnis. Die Arbeiten am Bau können dann nach Verstreichen der Fristen eingeleitet werden. Die Bauaufsichtsbehörde informiert ggf. Dritte, die zu ihrer Aufgabenerfüllung die entsprechende Information benötigen.

Baufreigabe nach Landesrecht vorgesehen?
Falls nach Landesrecht die Erteilung eine Baufreigabe nicht vorgesehen ist, ist der Prozess beendet.

Baufreigabe erteilen
Die Bauaufsichtsbehörde erteilt die Baufreigabe mit der Nachricht Nachricht 0902.

Baufreigabe verarbeiten
Die Baufreigabe wird vom Bauherrn entgegengenommen und verarbeitet.

Abbildung III.17.3. Prozess Anzeige Baubeginn

III.17.3.2 Erfüllungserklärung nach GEG

In Abbildung III.17.4, „Prozess Erfüllungserklärung nach GEG“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachricht, die gesendet werden muss, ist an der entsprechenden Stelle eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Erfüllungserklärung nach GEG:**
  - Bauherr oder Eigentümer (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)

Die Nachrichten

1. **Erfüllungserklärung nach GEG**
   - Nachricht 0903

Prozessbeschreibung

Erfüllungserklärung mitteilen
Der Bauherr oder der Eigentümer teilt die Erfüllungserklärung nach GEG mit.

Nachricht empfangen
Die Bauaufsichtsbehörde empfängt die Nachricht.

Abbildung III.17.4. Prozess Erfüllungserklärung nach GEG

III.17.3.3 Anzeige der Nutzungsaufnahme

In Abbildung III.17.5, „Prozess Anzeige Nutzungsaufnahme“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Anzeige der geplanten Nutzungsaufnahme:**
  - Bauherr oder Betreiber (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung und ggf. Untersagung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr oder Betreiber (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anzeige der Nutzungsaufnahme**
   - Nachricht 0910
2. **Untersagung der Nutzungsaufnahme**
   - Nachricht 0911
3. **Äußerung zur untersagten Nutzungsaufnahme**
   - Nachricht 0913
4. **Abnahmeschein zur Nutzungsaufnahme**
   - Nachricht 0912

Prozessbeschreibung

Vorbereitungen abschließen
Der Bauherr bzw. der Betreiber plant die Aufnahme der Nutzung und setzt vor ihrer Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde die erforderlichen Anforderungen um.

Ereignis planen und anzeigen
Die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung wird der Bauaufsichtsbehörde unter Wahrung einer geregelten Frist mittels Nachricht 0910 mitgeteilt. Die Nachricht enthält die nötigen Datumsangaben und liefert ggf. notwendige Bescheinigungen (z. B. zu Brandschutz und Standsicherheit).

prüfen, ob Bedingungen erfüllt sind
Die Bauaufsichtsbehörde hat Gelegenheit zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Nutzungsaufnahme vorliegen.

alles ok?
Falls die Prüfung ein negatives Ergebnis hat, wird der Bauherr mit einer Nachricht 0911 von der Bauaufsichtsbehörde über die fehlenden Voraussetzungen unterrichtet. Die beabsichtigte Innutzungnahme wird untersagt. Der Bauherr muss sich dann um entsprechende Nachbesserung kümmern.

Defizite nachbessern
Der Bauherr stellt einen regelkonformen Zustand her und schickt im Anschluss die Nachricht 0913 an die Bauaufsichtsbehörde.

Informationsempfänger benachrichtigen
Die Prüfung hatte ein positives Ergebnis. Der Beginn der Nutzung kann dann nach Verstreichen der Fristen eingeleitet werden. Die Bauaufsichtsbehörde informiert ggf. Dritte, die zu ihrer Aufgabenerfüllung die entsprechende Information benötigen (z. B. Versorgungsunternehmen).

Durchführung einer Bauabnahme nach Landesrecht vorgesehen?
Falls gemäß Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde keine Bauabnahme nötig ist, ist der Prozess beendet.

Bauabnahme durchführen
Die Bauaufsichtsbehörde führt die Bauabnahme durch, sofern diese nach Landesrecht vorgesehen ist.

Ergebnis der Bauabnahme versenden
Nach durchgeführter Bauabnahme teilt die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherr das Ergebnis mittels Nachricht 0912 mit.

Ergebnis verarbeiten
Das Ergebnis wird vom Bauherr entgegengenommen und verarbeitet.

Abbildung III.17.5. Prozess Anzeige Nutzungsaufnahme

III.17.3.4 Anzeige einer geplanten Beseitigung

In Abbildung III.17.6, „Prozess Anzeige einer geplanten Beseitigung“ wird der Ablauf im Detail dargestellt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Anzeige der geplanten Beseitigung, ggf. geänderte Planung:**
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser oder Bauleiter (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, ggf. Untersagung, ggf. Befundliste nach formeller Prüfung, ggf. Bestätigung:**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr oder Entwurfsverfasser oder Bauleiter (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anzeige der geplanten Beseitigung**
   - Nachricht 0950
2. **Befundliste nach formeller Prüfung der Anzeige**
   - Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)
3. **Korrekturen zur Anzeige oder modifizierte Unterlagen**

- Nachricht 0952

4. **Untersagung der Durchführung der geplanten Beseitigung**
   - Nachricht 0953
5. **Bestätigung der geplanten Beseitigung**
   - Nachricht 0955

Prozessbeschreibung

Beseitigung planen

Der Bauherr plant die Beseitigung und prüft, ob in diesem Fall eine Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde erforderlich ist.

Absicht anzeigen

Die geplante Beseitigung wird der Bauaufsichtsbehörde unter Wahrung einer geregelten Frist mittels Nachricht 0950 übermittelt. Die Nachricht enthält Angaben zu den Eckdaten der geplanten Maßnahme.

Eingangsbestätigung versenden

Die Bauaufsichtsbehörde kann den Eingang der Anzeige bestätigen. Erstellung und Übermittlung von XBau-Eingangsbestätigungen ist im XBau-Kernmodul (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) dokumentiert.

formelle Prüfung durchführen

Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Anzeige auf Vollständigkeit und formale Korrektheit. , ob die Voraussetzungen für die geplante Maßnahme vorliegen.

alles ok?

Nein. Falls die formelle Prüfung ein negatives Ergebnis hat, wird die Erstellung einer Befundliste vorbereitet.

Ja. Falls die formelle Prüfung ohne Beanstandungen verläuft, kann die Bauaufsichtsbehörde zur inhaltlichen Prüfung der Anzeige übergehen.

Befundliste erstellen

Die Befundliste wird erstellt und dem Bauherrn mittels Nachricht *prozessnachrichten.formelle-PruefungBefundliste.1140* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19) übermittelt.

Unterlagen ergänzen / korrigieren

Der Bauherr übernimmt die Befundliste und ändert auf dieser Basis seine Planung bzw. ändert oder vervollständigt die Unterlagen. Die überarbeitete Dokumentation wird anschließend mittels Nachricht 0952 bei der Bauaufsichtsbehörde eingereicht.

Modifizierte Planung erstellen

Der Bauherr kann auch ohne Bezug auf eine zuvor erhaltene Befundliste geänderte Planungsunterlagen oder Planungsdaten einreichen. Auch dazu verwendet er Nachricht 0952.

prüfen, ob Bedingungen erfüllt sind

Die Bauaufsichtsbehörde wird nach Abschluss der formellen Prüfung prüfen, ob die Voraussetzungen für die geplante Maßnahme vorliegen.

alles ok?

Nein. Falls die Prüfung ein negatives Ergebnis hat, wird der Bauherr von der Bauaufsichtsbehörde mittels Nachricht 0953 über die fehlenden Voraussetzungen unterrichtet. Wenn die Bauaufsicht z.B. beim Abriss eines Hochhauses ein präventives Genehmigungsverfahren durchführen will, muss sie dies dem Anzeigenden in der Frist von 4 Wochen mitteilen und ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 63 MBO basierend auf § 62 Abs. 3 MBO fordern.

Ja. Falls die Prüfung ein positives Ergebnis hat, macht die Baubehörde entweder nichts. Dann weiß der Anzeigende nach Ablauf der 4 Wochenfrist, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden muss und kann dann den Baubeginn (Durchführung der Beseitigungsmaßnahmen) einreichen. Oder sie bestätigt die Beseitigung per Nachricht 0955, so dass der Anzeigende vor Ablauf der vier Wochen tätig werden kann.

Untersagung verarbeiten
Die Untersagung wird entgegengenommen und Konsequenzen gezogen. Ggf. ist durch den Bauherrn ein Genehmigungsverfahren zu initiieren, also ein entsprechender Antrag mit den erforderlichen Unterlagen zu stellen.

Baubeginn mit Datum anzeigen
Die Prüfung durch die Behörde hatte ein positives Ergebnis. Wenn als Reaktion auf die Anzeige mit den geforderten Unterlagen in der Frist von 4 Wochen (§ 62 Abs. 3 MBO) keine Untersagung von der Bauaufsicht übermittelt wird, kann der Bauherr eine Baubeginnanzeige (also den geplanten Baubeginn mit Datum) senden. Dieser Prozess wird mit den zu verwendenden Nachrichten in Abschnitt III.17.3.1 auf Seite 359 beschrieben.

Abbildung III.17.6. Prozess Anzeige einer geplanten Beseitigung

III.17.4 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die für Kapitel III.17 auf Seite 357 relevanten Datentypen beschrieben. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf Kapitel II.4 auf Seite 25 verwiesen.

III.17.4.1 Untersagung

Typ: **`Untersagung`**

Dieser Typ deckt alle Informationen ab, die zu einer verfügten Untersagung als Reaktion auf eine Anzeige gehören können.

Abbildung III.17.7. Untersagung

Kindelemente von `Untersagung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fehlendeUnterlagen		**1**		
Hinweise auf fehlende Voraussetzungen (Mängelliste) werden benannt. Es werden die Unterlagen genannt, deren Fehlen zur Untersagung geführt hat.				
unterlage		**1..n**		
Dieses Element steht für eine Unterlage, auf deren Fehlen hingewiesen wird.				
bezeichnung	**`datatypeDNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Bezeichnung der Unterlage einzutragen.				
erlaeuterung	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
Hier ist ggf. eine Erläuterung zur fehlenden Unterlage zu geben.				
anordnung	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
Die Anordnung besteht aus einem Sachverhalt (Verstoß wird genannt, z.B. "fehlende Absteckung"), einer Begründung (die Rechtsnorm, die zur Untersagung führt) sowie einer Rechtsbehelfsbelehrung (Textbaustein, ggf. §-Referenz, ggf. als Anlage, z.B. pdf-Datei o.ä.).				

III.17.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0901, 0911, 0953

III.17.4.2 AnzeigenderBeseitigung

Typ: **`AnzeigenderBeseitigung`**

Hier sind die Daten der Person einzutragen, die verantwortlich für die Anzeige ist, inklusive ihrer Rolle.

Abbildung III.17.8. AnzeigenderBeseitigung

Kindelemente von `AnzeigenderBeseitigung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzeigender	**`Akteur`**	**1**	II.5.1	153
Hier sind die Daten der Person einzutragen, die verantwortlich für die Anzeige ist (meist der Bauherr).				
artDesAnzeigenden	**`Code.BauherrOderEigentuemerArt`**	**1**	II.4.3.6.9	130
Die Art des Anzeigenden ist hier nach einem Katalog der amtlichen Statistik anzugeben (Codeliste "Statistik Bauherr oder Eigentümer Art"). Die Bauaufsichtsbehörde benötigt diese Information für ihre Informationspflichten gegenüber dem statistischen Landesamt.				

III.17.4.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0950

III.17.4.3 DatenBauabgangBeseitigungAbsicht

Typ: **`DatenBauabgangBeseitigungAbsicht`**

Dieser Typ enthält die Daten, die zum Anlass 'Bauabgang' gehören.

Abbildung III.17.9. DatenBauabgangBeseitigungAbsicht

Kindelemente von `DatenBauabgangBeseitigungAbsicht`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anschrift	**`AnschriftGrundstueckErweitert`**	**0..n**	II.4.2.5.4	49
In diesem Element wird die Anschrift des Grundstücks eingetragen. Falls dem Grundstück von der Kommune keine Anschrift zugewiesen ist, wird dieses Element nicht instanziiert.				
flurstueck	**`Flurstueckskennzeichen`**	**1..n**	II.5.1	153
Pro Instanziierung des Elements sind Angaben zu einem Flurstück vorzunehmen, das zum Grundstück gehört.				
lageGebaeude	**`GeoreferenzierteFlaeche`**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element sollen ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Gebäudes auf dem Baugrundstück abgebildet werden.				
bauabgang	**`Bauabgang`**	**0..1**	II.4.2.7.4	62
Dieses Element enthält weitere Daten zum Bauabgang.				
artDesEigentuemers	**`Code.BauherrOderEigentuemerArt`**	**0..1**	II.4.3.6.9	130
Angabe der Art des Eigentümers				
artDesWohngebaeudes	**`Code.WohngebaeudeArt`**	**0..1**	II.4.3.6.10	130
Hier wird für bauliche Anlagen, die Wohngebäude sind, eine Klassifizierung vorgenommen gemäß Einteilung der amtlichen Statistik. Die Hauptnutzung muss klar erkennbar sein.				

Kindelemente von DatenBauabgangBeseitigungAbsicht				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hinweis: Dieses Element wird in der nächsten XBau-Version entfernt.				
enthaeltEigentumswohnungen	***xs:boolean***	***0..1***		
Wenn das Gebäude Eigentumswohnungen enthält, ist 'true' zu übermitteln, wenn nicht, 'false'.				
artDesNichtwohngebaeudes	**Code.NichtwohngebaeudeArt**	**0..1**	II.4.3.4.10	126
Bauliche Anlagen, die nicht Wohngebäude sind, werden durch dieses Element klassifiziert gemäß Signierschlüsselverzeichnis des Statistischen Bundesamts.				
ueberbauteFlaeche	**Dezimal.XBau**	**0..1**	II.5.1	153
Flächen der Bauwerke oberhalb der Geländeoberfläche. Angabe: Anzahl Quadratmeter mit zwei Nachkommastellen				

III.17.4.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0950

III.17.5 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zu den Anzeigen von Baubeginn, Erfüllungserklärung und Nutzungsaufnahme aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Anzeige“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Anzeige des Baubeginns	0900	Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass der Start der Umsetzung des Bauprojekts (Baubeginn, ggf. auch Beseitigung) zu einem bestimmten Termin geplant ist (Baubeginnanzeige).	367
Untersagung des Baubeginns	0901	Diese Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und benennt entsprechende Mängel. Die Bauaufsichtsbehörde fordert zur Nachbesserung auf und untersagt vorläufig die Aufnahme der Bautätigkeiten.	369
Erteilung der Baufreigabe	0902	Mit dieser Nachricht erteilt die Bauaufsichtsbehörde den Baufreigabeschein (sog. "Roter Punkt").	370
Erfüllungserklärung nach GEG	0903	Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde die Erfüllungserklärung nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit. Diese Nachricht muss für jedes neu zu errichtende Gebäude verschickt werden.	370
Äußerung zum untersagten Baubeginn	0904	Der Bauherr äußert sich zum untersagten Baubeginn (Nachricht 0901) und erhofft im Anschluss die Baufreigabe (Nachricht 0902).	369
Anzeige der Nutzungsaufnahme	0910	Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass die Aufnahme der Nutzung des errichteten Gebäudes zu einem bestimmten Termin geplant ist. Mit dieser Anzeige werden (sofern eine Prüfung durch einen Prüfsachverständigen vorgesehen ist) die Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung von Brandschutz und Standsicherheit mitvorgelegt.	372
Untersagung der Nutzungsaufnahme	0911	Die Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und	374

Alle Nachrichten zu „Anzeige“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		benennt entsprechende Mängel. Sie fordert zur Nachbesserung auf.	
Abnahmeschein zur Nutzungsaufnahme	0912	Mit dieser Nachricht teilt die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn das Ergebnis der Bauabnahme mit und stellt ggf. den Abnahmeschein aus.	375
Äußerung zur untersagten Nutzungsaufnahme	0913	Der Bauherr äußert sich zur untersagten Nutzungsaufnahme (Nachricht 0911) und erhofft im Anschluss den Abnahmeschein zur Nutzungsaufnahme (Nachricht 0912).	375
Anzeige der Absicht einer Beseitigung	0950	Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass die Beseitigung einer baulichen Anlage geplant ist.	376
Geänderte Anzeige der Absicht einer Beseitigung	0952	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten zur angezeigten Absicht der Beseitigung einer baulichen Anlage. Sie bezieht sich auf eine bereits übermittelte Anzeige. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde. Oder es wird eine modifizierte Planung aus Gründen des Anzeigenden nachgereicht.	377
Untersagung der geplanten Beseitigung	0953	Diese Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und benennt entsprechende Mängel. Die Bauaufsichtsbehörde fordert zur Nachbesserung auf und untersagt vorläufig die geplante Beseitigung.	378
Bestätigung der geplanten Beseitigung	0955	Mit dieser Nachricht bestätigt die Baubehörde, dass für die geplante Beseitigung kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden muss.	379

III.17.5.1 Anzeige des Baubeginns

Nachricht: **`anzeige.baubeginn.0900`**

Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass der Start der Umsetzung des Bauprojekts (Baubeginn, ggf. auch Beseitigung) zu einem bestimmten Termin geplant ist (Baubeginnanzeige).

Abbildung III.17.10. anzeige.baubeginn.0900

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.baubeginn.0900`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAnzeigeservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice (Anzeigeservice) vergebene eindeutige Kennung des Anzeigevorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Anzeige reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
bezug		**1**		

Kindelemente von `anzeige.baubeginn.0900`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Referenz auf ein Vorhaben, ein Bauprojekt bzw. eine Baugenehmigung: abgebildet als Bezug auf einen Vorgang, beispielsweise eine vorliegende Anzeige oder ein durchlaufenes Baugenehmigungsverfahren mit Bescheid. Der Bescheid kann durch die Übermittlung einer Nachricht baugenehmigung.bescheid.0205 erteilt worden sein.				
mitAktenzeichen	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Dieses Element ist zu befüllen, wenn ein Aktenzeichen zum Verfahren vorhanden ist (bei genehmigten Bauverfahren).				
ohneAktenzeichen		**1**		
Dieses Element ist zu befüllen, wenn kein Aktenzeichen zum Verfahren vorhanden ist (z. B. bei genehmigungsfreigestellten Verfahren).				
datumEingereicht	`xs:date`	**0..1**		
Hier ist das Datum der Einreichung der Bauunterlagen anzugeben.				
datumBaubeginnanzeige	`xs:date`	**0..1**		
Hier ist das Datum der Baubeginnsanzeige anzugeben.				
datumGenehmigungErteilt	`xs:date`	**0..1**		
Hier ist das Datum der erteilten Genehmigung anzugeben.				
sachverhalt	`SachverhaltBaubeginn`	**1**	II.4.2.12.1	101
Hier ist genau einer von drei möglichen Sachverhalten anzugeben, deren Anzeige die vorliegende Nachricht dienen kann (MBO § 72 (6, 8)).				
voraussichtlicheFertigstellung	`JahrMonat`	**0..1**	II.5.1	153
Hier kann das Datum der voraussichhtlichen Baufertigstellung eingetragen werden.				
nachweise		**1**		
Dieses Element enthält Nachweise zum Sachverhalt der Baubeginnsanzeige.				
pruefungStandsicherheitsnachweisErforderlich	`xs:boolean`	**1**		
Wenn die Erklärung des Tragwerksplaner ergibt, dass eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises erforderlich ist, dann ist in diesem Element "true" zu übermitteln, andernfalls "false".				
beteiligte	`BeteiligteBauprojekt`	**1**	II.4.2.1.2	30
Hier sind die an der Bauausführung beteiligten Parteien (Personen bzw. Organisationen) benannt.				
verortung		**0..1**		
Dieses Element erfasst Angaben zur Lokalisierung des Vorhabens. Dies ist nur bei Hybridverfahren zu befüllen, d. h. wenn zuvor ein analoger Bauantrag eingereicht und eine analoge Baugenehmigung ausgestellt wurde. In diesen Fällen liegen keine digitalen Informationen vor, so dass nicht mittels des Elements **`bezug`** auf die XBau-Nachrichten referenziert werden kann, um auf die relevanten Angaben zur Verortung des Vorhabens Bezug zu nehmen.				
baugrundstueck	`Baugrundstueck`	**1**	II.4.2.5.1	47
In diesem Element sind Daten enthalten, die das Baugrundstück (ein Grundstück, auf dem das Vorhaben stattfinden soll bzw. auf dem es durchgeführt wurde) identifizieren. Ein Baugrundstück kann mehrere Grundstücke umfassen.				
lageBauvorhaben	`GeoreferenzierteFlaeche`	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element sollen ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Bauvorhabens bzw. Gebäudes auf dem Baugrundstück abgebildet werden. Falls beispielsweise ein Umbau geplant ist und auf dem Grundstück mehrere Gebäude bestehen, muss aus diesen Angaben hervorgehen, was der Gegenstand des Anbaus ist.				

Kindelemente von `anzeige.baubeginn.0900`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen bzw. Verweise auf solche Anlagen beizufügen, die die Bauaufsichtsbehörde für Prüfung und Entscheidung benötigt. Dies sind beispielsweise 'Nachweise vor Baubeginn', soweit sie bei der Erteilung der Baugenehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde als Auflage genannt worden sind.				
statusSozialerWohnungsbau	**`Code.StatusSozialerWohnungsbau`**	**0..1**	II.4.3.6.16	132
Dieses Element enthält die Angabe zum Status der Beantragung sozialer Wohnraumförderung.				

III.17.5.2 Untersagung des Baubeginns

Nachricht: **`anzeige.baubeginnUntersagung.0901`**

Diese Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und benennt entsprechende Mängel. Die Bauaufsichtsbehörde fordert zur Nachbesserung auf und untersagt vorläufig die Aufnahme der Bautätigkeiten.

Abbildung III.17.11. anzeige.baubeginnUntersagung.0901

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.baubeginnUntersagung.0901`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf den Vorgang einer Baubeginnanzeige und ggf. auf die Nachricht einer Äußerung zum untersagten Baubeginn.				
untersagung	**`Untersagung`**	**1**	III.17.4.1	364
Dieses Objekt enthält die nötigen Informationen zur verfügten Untersagung.				
rechtshelfsbelehrung	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
Hier werden die Rechtshelfsbelehrungen zur Untersagung gegeben.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zur Untersagung bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Die Behörde muss die Dokumentation zur Beschlusslage der Untersagung, die sie ausgefertigt hat, an das Bauprojekt geben, so dass dieses seine Aktenlage fortschreiben kann.				

III.17.5.3 Äußerung zum untersagten Baubeginn

Nachricht: **`anzeige.baubeginnAeusserung.0904`**

Der Bauherr äußert sich zum untersagten Baubeginn (Nachricht 0901) und erhofft im Anschluss die Baufreigabe (Nachricht 0902).

Abbildung III.17.12. anzeige.baubeginnAeusserung.0904

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.baubeginnAeusserung.0904`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf den Vorgang einer Baubeginnanzeige und auf die Nachricht einer Untersagung des Baubeginns				
aeusserung	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann der Bauherr sich zur Untersagung des Baubeginns äußern.				
anlage	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf nachgereichte Anlagen enthalten.				

III.17.5.4 Erteilung der Baufreigabe

Nachricht: **`anzeige.baubeginnBaufreigabe.0902`**

Mit dieser Nachricht erteilt die Bauaufsichtsbehörde den Baufreigabeschein (sog. "Roter Punkt").

Abbildung III.17.13. anzeige.baubeginnBaufreigabe.0902

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.baubeginnBaufreigabe.0902`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf den Vorgang einer Baubeginnanzeige und ggf. auf die Nachricht einer Äußerung zum untersagten Baubeginn.				
datenBaufreigabeschein	**`DatenBaufreigabeschein`**	**1**	II.4.2.10.5	95
Dieses Element enthält die Daten zum Baufreigabeschein.				

III.17.5.5 Erfüllungserklärung nach GEG

Nachricht: **`anzeige.erklaerungGEG.0903`**

Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde die Erfüllungserklärung nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit. Diese Nachricht muss für jedes neu zu errichtende Gebäude verschickt werden.

Abbildung III.17.14. anzeige.erklaerungGEG.0903

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.erklaerungGEG.0903`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug		**1**		
Referenz auf ein Vorhaben, ein Bauprojekt bzw. eine Baugenehmigung: abgebildet als Bezug auf einen Vorgang, beispielsweise ein durchlaufenes Baugenehmigungsverfahren mit Bescheid. Der Bescheid kann durch die Übermittlung einer Nachricht baugenehmigung.bescheid.0205 erteilt worden sein. Bei Neubauten sollte die Option "mit-Aktenzeichen" befüllt werden.				
mitAktenzeichen	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element ist zu befüllen, wenn ein Aktenzeichen zum Verfahren vorhanden ist (bei genehmigten Bauverfahren.)				
ohneAktenzeichen		**1**		
Dieses Element ist zu befüllen, wenn kein Aktenzeichen zum Verfahren vorhanden ist.				
datumEingereicht	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier ist das Datum der Einreichung der Bauunterlagen anzugeben.				
datumBaubeginnanzeige	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier ist das Datum der Baubeginnsanzeige anzugeben.				
datumGenehmigungErteilt	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier ist das Datum der erteilten Genehmigung anzugeben.				
erklaerenderErfuellungserklaerung		**1**		
Hier sind Angaben zum Erklärenden zu machen.				
erklaerenderRolle	**`Code.ErklaerenderRolle`**	**1**	II.4.3.3.3	123
Angabe für die Rolle des Erklärenden. Hinweis: Der Entwurfsverfasser kann nur die Rolle Vertreter des Bauherrn oder Vertreter des Eigentümers innehaben.				
erklaerenderDaten	**`Akteur`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element werden Daten zum Erklärenden übermittelt.				
erklaerenderVertretung	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Falls es sich beim Erklärenden um einen Vertreter des Bauherrn oder des Eigentümer handelt, ist hier der Nachweis der Vertretungserlaubnis (Befugnis, Vollmacht etc.) einzufügen.				
verortung		**0..1**		
Dieses Element erfasst Angaben zur Lokalisierung des Vorhabens. Dies ist nur bei Hybridverfahren zu befüllen, d. h. wenn zuvor einer analoger Bauantrag eingereicht und eine analoge Baugenehmigung ausgestellt wurde. In diesen Fällen liegen keine digitalen Informationen vor, sodass nicht mittels dem Element **`bezug`** auf die XBau-Nachrichten referenziert werden kann, um auf die relevanten Angaben zur Verortung des Vorhabens Bezug zu nehmen.				
baugrundstueck	**`Baugrundstueck`**	**1**	II.4.2.5.1	47
In diesem Element sind Daten enthalten, die das Baugrundstück (ein Grundstück, auf dem das Vorhaben stattfinden soll bzw. auf dem es durchgeführt wurde) identifizieren. Ein Baugrundstück kann mehrere Grundstücke umfassen.				
lageBauvorhaben	**`GeoreferenzierteFlaeche`**	**0..1**	II.5.1	153

Kindelemente von `anzeige.erklaerungGEG.0903`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In diesem Element sollen ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Bauvorhabens bzw. Gebäudes auf dem Baugrundstück abgebildet werden. Falls beispielsweise ein Umbau geplant ist und auf dem Grundstück mehrere Gebäude bestehen, muss aus diesen Angaben hervorgehen, was der Gegenstand des Anbaus ist.				
angabenGebaeude		**1**		
Hier sind Angaben zum Gebäude zu machen.				
gebaeudetyp	`ArtDerBaulichenAnlage`	**1**	II.4.2.4.9	46
Hier sind Angaben zum Gebäudetyp zu machen.				
gebaeudeteil	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
In diesem Element ist der betreffende Gebäudeteil zu benennen.				
datumBaufertigstellung	`xs:date`	**1**		
In dieses Element ist das Datum der Baufertigstellung (bzw. Bezugsfertigstellung) einzutragen.				
erfuellungserklaerung		**1**		
Hier sind Angaben zur Erfüllungserklärung zu machen.				
erfuellungserklaerungNeubau	`ErfuellungserklaerungNeubau`	**1**	II.4.2.12.5	103
Dieses Element ist zu befüllen, wenn es sich um einen Neubau handelt.				
erfuellungserklaerungBestandsbau	`ErfuellungserklaerungBestandsbau`	**1**	II.4.2.12.6	105
Dieses Element ist zu befüllen, wenn es sich um einen Bestandsbau handelt.				
nachweisbefreiungenErfuellungserklaerung		**0..1**		
Hier können Angaben zu möglichen Befreiungen gemacht werden.				
anwendungInnovationsklausel	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass zur Befreiung die Innovationsklausel nach § 103 Abs. 1 GEG angewandt wird. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
befreiungGEG	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass zur Befreiung andere Gründe nach § 102 GEG vorliegen. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
bescheidBefreiungGEG	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier ist der Bescheid für die Befreiung beizufügen.				
datumVorOrtBesichtigung	`xs:date`	**0..1**		
Hier ist das Datum der Durchführung der Vor-Ort-Besichtigung einzutragen.				

III.17.5.6 Anzeige der Nutzungsaufnahme

Nachricht: **`anzeige.nutzungsaufnahme.0910`**

Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass die Aufnahme der Nutzung des errichteten Gebäudes zu einem bestimmten Termin geplant ist. Mit dieser Anzeige werden (sofern eine Prüfung durch einen Prüfsachverständigen vorgesehen ist) die Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung von Brandschutz und Standsicherheit mitvorgelegt.

Abbildung III.17.15. anzeige.nutzungsaufnahme.0910

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.nutzungsaufnahme.0910`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAnzeigeservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice (Anzeigeservice) vergebene eindeutige Kennung des Anzeigevorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Anzeige reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
bezug		**1**		
Referenz auf einen Vorgang der Bauaufsichtsbehörde (ein durchlaufenes Baugenehmigungsverfahren) und ggf. auf eine Nachricht, die im Zusammenhang des Vorgangs verschickt worden ist.				
mitAktenzeichen	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element ist zu befüllen, wenn ein Aktenzeichen zum Verfahren vorhanden ist (bei genehmigten Bauverfahren).				
ohneAktenzeichen		**1**		
Dieses Element ist zu befüllen, wenn kein Aktenzeichen zum Verfahren vorhanden ist (z. B. bei genehmigungsfreigestellten Verfahren).				
datumEingereicht	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier ist das Datum der Einreichung der Bauunterlagen anzugeben.				
datumBaubeginnanzeige	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier ist das Datum der Baubeginnsanzeige anzugeben.				
datumGenehmigungErteilt	**`xs:date`**	**0..1**		
Hier ist das Datum der erteilten Genehmigung anzugeben.				
sachverhalt	**`SachverhaltNutzungsaufnahme`**	**1**	II.4.2.12.2	102
Hier ist der Sachverhalt der geplanten Nutzungsaufnahme angegeben.				
nachweise		**1**		
Dieses Element enthält Nachweise zum Sachverhalt der geplanten Nutzungsaufnahme.				
bezeichnungVorhaben	**`datatypeC`**	**0..1**	II.5.2	154
Hier ist die Bezeichnung des Vorhabens anzugeben.				
standsicherheitBescheinigt	**`xs:boolean`**	**1**		
Wenn die ordnungsgemäße Ausführung von Standsicherheit bescheinigt wurde, dann ist in diesem Element der Wert "true" zu übermitteln und der entsprechende Nachweis mit dem Element **`anlagen`** beizufügen. Der Wert "false" ist zu übermitteln, wenn kein Nachweis für die Standsicherheit erforderlich ist.				
brandschutzBescheinigt	**`xs:boolean`**	**1**		
Wenn die ordnungsgemäße Ausführung von Brandschutz bescheinigt wurde, dann ist in diesem Element der Wert "true" zu übermitteln und der entsprechende Nachweis mit dem Element **`anlagen`** beizufügen. Der Wert "false" ist zu übermitteln, wenn kein Nachweis für den Brandschutz erforderlich ist.				
gebaeudeDerKlasse4	**`xs:boolean`**	**1**		
Handelt es sich um ein Gebäude der Klasse 4, dann ist in diesem Element der Wert "true" zu übermitteln, andernfalls "false".				

Kindelemente von anzeige.nutzungsaufnahme.0910				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
wiederkehrendePruefungenErforderlich	xs:boolean	**1**		
Sind wiederkehrende Prüfungen erforderlich, dann ist in diesem Element der Wert "true" zu übermitteln; andernfalls "false".				
beteiligte	**BeteiligteBauprojekt**	**0..1**	II.4.2.1.2	30
Hier sind die beteiligten Parteien (Personen bzw. Organisationen) benannt.				
verortung		**0..1**		
Dieses Element erfasst Angaben zur Lokalisierung des Vorhabens. Dies ist nur bei Hybridverfahren zu befüllen, d. h. wenn zuvor ein papierbasierter Bauantrag eingereicht und eine papierbasierte Baugenehmigung ausgestellt wurde. In diesen Fällen liegen keine digitalen Informationen vor, sodass nicht mittels dem Element **bezug** auf die XBau-Nachrichten referenziert werden kann, um auf die relevanten Angaben zur Verortung des Vorhabens Bezug zu nehmen.				
baugrundstueck	**Baugrundstueck**	**1**	II.4.2.5.1	47
In diesem Element sind Daten enthalten, die das Baugrundstück (ein Grundstück, auf dem das Vorhaben stattfinden soll bzw. auf dem es durchgeführt wurde) identifizieren. Ein Baugrundstück kann mehrere Grundstücke umfassen.				
lageBauvorhaben	**GeoreferenzierteFlaeche**	**0..1**	II.5.1	153
In diesem Element sollen ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Bauvorhabens bzw. Gebäudes auf dem Baugrundstück abgebildet werden. Falls beispielsweise ein Umbau geplant wurde und auf dem Grundstück mehrere Gebäude bestehen, muss aus diesen Angaben hervorgehen, was der Gegenstand des Anbaus ist.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier können Anlagen bzw. Verweise auf solche Anlagen eingefügt werden. Das sind insbesondere Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung von Brandschutz und Standsicherheit und ggf. weitere Unterlagen, die für die Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde benötigt werden.				
statusSozialerWohnungsbau	**Code.StatusSozialerWohnungsbau**	**0..1**	II.4.3.6.16	132
Dieses Element enthält die Angabe zum Status der Beantragung sozialer Wohnraumförderung.				

III.17.5.7 Untersagung der Nutzungsaufnahme

Nachricht: **anzeige.nutzungsaufnahmeUntersagung.0911**

Die Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und benennt entsprechende Mängel. Sie fordert zur Nachbesserung auf.

Abbildung III.17.16. anzeige.nutzungsaufnahmeUntersagung.0911

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von anzeige.nutzungsaufnahmeUntersagung.0911				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153

Kindelemente von `anzeige.nutzungsaufnahmeUntersagung.0911`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Bezug auf den Vorgang einer Nutzungsbeginnanzeige und ggf. auf die Nachricht einer Äußerung zur untersagten Nutzungsaufnahme				
untersagung	`Untersagung`	**1**	III.17.4.1	364
Dieses Objekt enthält die nötigen Informationen zur verfügten Untersagung.				
rechtshelfsbelehrung	`Text`	**1**	II.5.1	153
Hier werden die Rechtshelfsbelehrungen zur Untersagung gegeben.				
anlagen	`Anlagen`	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zur Untersagung bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Die Behörde muss die Dokumentation zur Beschlusslage der Untersagung, die sie ausgefertigt hat, an das Bauprojekt geben, so dass dieses seine Aktenlage fortschreiben kann.				

III.17.5.8 Äußerung zur untersagten Nutzungsaufnahme

Nachricht: **`anzeige.nutzungsaufnahmeAeusserung.0913`**

Der Bauherr äußert sich zur untersagten Nutzungsaufnahme (Nachricht 0911) und erhofft im Anschluss den Abnahmeschein zur Nutzungsaufnahme (Nachricht 0912).

Abbildung III.17.17. anzeige.nutzungsaufnahmeAeusserung.0913

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.nutzungsaufnahmeAeusserung.0913`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	II.5.1	153
Bezug auf den Vorgang einer Nutzungsbeginnanzeige und auf die Nachricht einer Untersagung der Nutzungsaufnahme				
aeusserung	`datatypeC`	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann der Bauherr sich zur Untersagung der Nutzungsaufnahme äußern.				
anlage	`Anlagen`	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf nachgereichte Anlagen enthalten.				

III.17.5.9 Abnahmeschein zur Nutzungsaufnahme

Nachricht: **`anzeige.nutzungsaufnahmeBauabnahme.0912`**

Mit dieser Nachricht teilt die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn das Ergebnis der Bauabnahme mit und stellt ggf. den Abnahmeschein aus.

Abbildung III.17.18. anzeige.nutzungsaufnahmeBauabnahme.0912

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von anzeige.nutzungsaufnahmeBauabnahme.0912				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf den Vorgang einer Nutzungsbeginnanzeige und ggf. auf die Nachricht einer Äußerung zur untersagten Nutzungsaufnahme				
abnahmeErteilt	**xs:boolean**	**1**		
Falls die Bauabnahme positiv ausgefallen ist und ein Abnahmeschein ausgestellt wird, so wird in diesem Element "true" übermittelt, andernfalls "false".				
begruendung	**TextFormatiert**	**0..1**	II.5.1	153
Falls die Bauabnahme ablehnend ausgefallen ist, wird in diesem Element die entsprechende Begründung geliefert.				
nebenbestimmung	**Nebenbestimmung**	**0..n**	II.4.2.14.3	110
Hier werden ggf. die Nebenbestimmungen zum erteilten Abnahmeschein eingefügt.				
frist	**xs:date**	**0..1**		
Falls Mängel festgestellt worden sind, kann hier eine Frist eingetragen werden, innerhalb derer die genannten Mängel durch den Bauherrn zu beseitigen sind.				
anlage	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Dieses Element beinhaltet die Metadaten des Bauabnahmescheins.				

III.17.5.10 Anzeige der Absicht einer Beseitigung

Nachricht: **anzeige.beseitigungAbsicht.0950**

Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass die Beseitigung einer baulichen Anlage geplant ist.

Abbildung III.17.19. anzeige.beseitigungAbsicht.0950

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von anzeige.beseitigungAbsicht.0950				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAnzeigeservice	**ReferenzAntragsservice**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice (Anzeigeservice) vergebene eindeutige Kennung des Anzeigevorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Anzeige reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
anzeigender	**AnzeigenderBeseitigung**	**0..n**	III.17.4.2	365
Hier können die Daten der Person eingetragen werden, die für die Anzeige verantwortlich ist, inklusive ihrer Rolle. Pro Anzeigendem ist ein Element zu instanziieren.				
anbindungFachverfahren	**AnbindungFachverfahren**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				

Kindelemente von anzeige.beseitigungAbsicht.0950				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
beteiligte	**BeteiligteBauprojekt**	**0..1**	II.4.2.1.2	30
Hier sind die beteiligten Parteien (Personen bzw. Organisationen) benannt.				
anzahlDerGebaeude	**AnzahlDerGebaeude**	**1**	II.4.2.4.2	41
Dieser Datentyp enthält die Anzahl der Gebäude des Bauvorhabens und Informationen zur Identifikation der einzelnen Gebäude.				
datenBauabgang	**DatenBauabgangBeseitigungAbsicht**	**1**	III.17.4.3	365
Dieses Element enthält die Daten, die speziell zum Bauabgang zu übermitteln sind.				
sachverhalt	**SachverhaltAbsichtBeseitigung**	**1**	II.4.2.12.3	102
Hier sind Eckdaten zum Sachverhalt der geplanten Beseitigung anzugeben.				
istFreistehend	***xs:boolean***	***1***		
Falls das betreffende Gebäude freistehend ist, wird hier "true" eingetragen, andernfalls "false".				
nachweise		**1**		
Dieses Element enthält Nachweise zum Sachverhalt der geplanten Beseitigung.				
standsicherheitsnachweisDurch-Tragwerksplaner	**xs:boolean**	**1**		
Ist ein Standsicherheitsnachweis durch einen Tragwerkplaner erforderlich, dann ist in diesem Element "true" zu übermitteln, andernfalls "false".				
ueberwachungDurchTragwerks-planer	**xs:boolean**	**1**		
Ist die Beseitigung durch den Tragwerksplaner zu überwachen, dann ist in diesem Element "true" zu übermitteln, andernfalls "false".				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen bzw. Verweise auf solche Anlagen einzufügen. Dies sind die Unterlagen, die für die Bearbeitung der Anzeige durch die adressierte Bauaufsichtsbehörde benötigt werden. Falls erforderlich, kann hier ein Befähigungsnachweis für Abbrucharbeiten beigefügt werden.				

III.17.5.10.1 Geschäftsregeln

ID	Regel / XPath
sch-anz-001	Zur Weiterleitung an die Statistik ist ein Anzeigender anzugeben. Die Nachricht enthält kein Element "anzeigender".
	exists(xbau:anzeigender)

III.17.5.11 Geänderte Anzeige der Absicht einer Beseitigung

Nachricht: **anzeige.beseitigungGeaendert.0952**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten zur angezeigten Absicht der Beseitigung einer baulichen Anlage. Sie bezieht sich auf eine bereits übermittelte Anzeige.

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde. Oder es wird eine modifizierte Planung aus Gründen des Anzeigenden nachgereicht.

Abbildung III.17.20. anzeige.beseitigungGeaendert.0952

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.beseitigungGeaendert.0952`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf Vorgang und Nachricht einer Anzeige Beseitigung.				
sachverhalt	~~`SachverhaltAbsichtBeseitigung`~~ ***`SachverhaltAbsichtBeseitigungAenderung`***	***0..*1**	II.4.2.12.4	103
Hier sind (geänderte) Eckdaten zum Sachverhalt der geplanten Beseitigung anzugeben.				
istFreistehend	***`xs:boolean`***	***1***		
Falls das betreffende Gebäude freistehend ist, wird hier "true" eingetragen, andernfalls "false".				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der ggf. zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Bauvorlage übermittelt.				

III.17.5.12 Untersagung der geplanten Beseitigung

Nachricht: **`anzeige.beseitigungUntersagung.0953`**

Diese Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und benennt entsprechende Mängel. Die Bauaufsichtsbehörde fordert zur Nachbesserung auf und untersagt vorläufig die geplante Beseitigung.

Abbildung III.17.21. anzeige.beseitigungUntersagung.0953

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `anzeige.beseitigungUntersagung.0953`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf Vorgang und Nachricht einer Anzeige Beseitigung.				
untersagung	**`Untersagung`**	**1**	III.17.4.1	364
Dieses Objekt enthält die nötigen Informationen zur verfügten Untersagung.				

Kindelemente von anzeige.beseitigungUntersagung.0953				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
rechtshelfsbelehrung	**Text**	**1**	II.5.1	153
Hier werden die Rechtshelfsbelehrungen zur Untersagung gegeben.				
anlagen	**Anlagen**	**1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind die Anlagen zur Untersagung bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten. Die Behörde muss die Dokumentation zur Beschlusslage der Untersagung, die sie ausgefertigt hat, an das Bauprojekt geben, so dass dieses seine Aktenlage fortschreiben kann.				

III.17.5.13 Bestätigung der geplanten Beseitigung

Nachricht: **anzeige.beseitigungBestaetigung.0955**

Mit dieser Nachricht bestätigt die Baubehörde, dass für die geplante Beseitigung kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden muss.

Abbildung III.17.22. anzeige.beseitigungBestaetigung.0955

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelement von anzeige.beseitigungBestaetigung.0955				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
Bezug auf Vorgang und Nachricht einer Anzeige Beseitigung.				

III.18 Anzeige des Bauzustands

III.18.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Nach § 82 Abs. 1 MBO kann die Bauaufsicht oder ein beliehener Prüfingenieur (oder ein entsprechender Prüfsachverständiger) verlangen, dass Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbeiten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die Bauaufsicht bzw. der Prüfingenieur der Fortführung der Bauarbeiten zugestimmt hat.

Die Anzeige des Bauzustands hat das Ziel sicherzustellen, dass bestimmte Bauzustände von der Bauaufsicht überprüft werden können.

Hierdurch soll erreicht werden, dass ein Bauwerk der erteilten Baugenehmigung und den sonstigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen entspricht.

Welche Bauzustände angezeigt werden sollen, liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Bauaufsicht.

III.18.2 Übersicht über den Ablauf

Sofern festgelegt ist, dass bestimmte Bauzustände in der Bauphase anzuzeigen sind, wird ab diesem Bauzustand der Bauprozess unterbrochen. Der Bauherr ist verpflichtet, diese Bauzustände anzuzeigen, damit eine Überprüfung durch die Bauaufsicht erfolgen kann.

Die Festlegung, ob Bauarbeiten anzeigepflichtig sind, wird häufig bereits in der Baugenehmigung getroffen, kann aber auch jederzeit während der Bauarbeiten festgelegt werden.

Hintergrund ist, dass die Bauaufsichtsbehörde oder der in ihrem Namen agierende Prüfingenieur (bzw. der vom Bauherrn beauftragte Prüfsachverständige) die Gelegenheit bekommt, einen bestimmten Bauzustand vor Ort zu überprüfen. Beispiele hierfür sind Brandschutzschottungen oder Stahleinlagen einer Stahlbetondecke, die nach Weiterführung der Arbeiten nicht mehr oder nur mit hohem Aufwand überprüft werden können.

In Abbildung III.18.1, „Übersicht Anzeige Bauzustand“ werden die Anwendungsfälle dargestellt.

Tabelle Tabelle III.18.1, „Anzeige Bauzustand: Akteure“ listet die beteiligten Akteure auf und beschreibt die Art ihrer Mitwirkung.

Abbildung III.18.1. Übersicht Anzeige Bauzustand

Tabelle III.18.1. Anzeige Bauzustand: Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauherr	Der Bauherr ist verpflichtet der Bauaufsichtsbehörde den zu überwachenden Bauzustand rechtzeitig anzuzeigen, damit eine Überprüfung erfolgen kann. Der Bauherr darf die Arbeiten erst fortsetzen, wenn die Bauaufsicht der Fortführung zugestimmt hat.

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde nimmt die Anzeige zum verlangten Bauzustand zur Kenntnis und entscheidet über die Fortführung der Arbeiten. Oder sie prüft vor Ort den Bauzustand und entscheidet über Fortführung oder Baustopp.

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.18.1, „Übersicht Anzeige Bauzustand“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Bauzustand kommunizieren'
Der Bauherr zeigt der Bauaufsichtsbehörde den anzuzeigenden Bauzustand an. Er wartet dann die Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde oder des in ihrem Namen agierenden Prüfingenieurs zur Fortführung der Arbeiten ab.

Anwendungsfall 'Bauzustand überprüfen'
Die Bauaufsichtsbehörde oder der in ihrem Namen agierende Prüfingenieur prüft den Bauzustand vor Ort, um zu bewerten, ob dieser anforderungsgerecht ausgeführt wurde. Sofern Mängel feststellt werden, können deren Beseitigung zur Voraussetzung der Freigabe des Bauprozesses gemacht werden.

III.18.3 Der Ablauf im Detail

III.18.3.1 Die Anzeige Bauzustand

In Abbildung III.18.2, „Prozess Anzeige Bauzustand“ wird der Ablauf im Detail gezeigt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Nachricht zur Anzeige des Bauzustands**
  - Bauherr (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Nachrichten zur Mitteilung von Mängeln oder Freigabe**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)
  - Bauherr (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anzeige des Bauzustands**
   - Nachricht 0920
2. **Befundliste**
   - Nachricht 0921
3. **Äußerung zu Ausführungsmängeln**
   - Nachricht 0923
4. **Freigabe**
   - Nachricht 0922

Prozessbeschreibung

Bauzustand herstellen
Der Bauherr erreicht im Bauprojekt einen von der Bauaufsichtsbehörde festgelegten Zustand, der ihr anzuzeigen ist.

Erreichten Bauzustand anzeigen
Der Bauherr kündigt der Bauaufsichtsbehörde mittels einer Nachricht 0920 den Zeitpunkt des Erreichens des bestimmten Bauzustandes an. Die Nachricht enthält Angaben zur Art des Bau-

zustandes mit entsprechenden Datumsangaben und nimmt Bezug auf die die Anzeige begründende Anforderung (Auflage Baugenehmigung).

Prüfung durchführen
Die Bauaufsichtsbehörde prüft, ob der Bauzustand mit der erteilten Baugenehmigung und sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen in Einklang steht.

alles ok?
Falls die Prüfung ein negatives Ergebnis hat, wird der festgestellte Ausführungsmangel dem Bauherrn per Nachricht 0921 mitgeteilt. Die Nachricht enthält den Hinweis, dass bestimmte Mängel festgestellt wurden, die nachzubessern sind.

Defizite nachbessern
Der Bauherr stellt einen regelkonformen Zustand her und schickt im Anschluss die Nachricht 0923 an die Bauaufsichtsbehörde.

Fortsetzung freigeben
Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet, dass die angehaltenen Bauarbeiten fortgeführt werden dürfen. Ggf. kann dies mit der Auflage verknüpft werden, vorgefundene Mängel vorher noch zu beseitigen. Eine erneute Bauzustandsanzeige ist nicht erforderlich. Die entsprechende Nachricht 0922 wird an den Bauherrn übermittelt.

Bauprojekt fortsetzen
Die Prüfung hatte ein positives Ergebnis. Die Arbeiten am Bau können fortgesetzt werden.

Abbildung III.18.2. Prozess Anzeige Bauzustand

III.18.4 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Anzeige Bauzustand aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Bauzustand“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Anzeige des Bauzustands	0920	Mittels dieser Nachricht kündigt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde den Zeitpunkt des Erreichens eines bestimmten Bauzustandes an.	383
Befundliste	0921	Diese Nachricht teilt dem Bauherrn festgestellte Ausführungsmangel mit, falls die Prüfung des Bauzustandes durch die Behörde ein negatives Ergebnis ergeben hat.	384
Freigabe	0922	Mit dieser Nachricht erklärt die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn ihre Zustimmung zur Fortführung der Bauarbeiten gemäß § 82 Abs. 1 Satz 2 MBO.	385
Äußerung zu Ausführungsmängeln	0923	Der Bauherr äußert sich zu den mitgeteilten Ausführungsmängeln (Nachricht 0921) und erhofft im Anschluss die Freigabe des Bauzustands (Nachricht 0922).	385

III.18.4.1 Anzeige des Bauzustands

Nachricht: **`bauzustand.anzeige.0920`**

Mittels dieser Nachricht kündigt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde den Zeitpunkt des Erreichens eines bestimmten Bauzustandes an.

Abbildung III.18.3. bauzustand.anzeige.0920

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `bauzustand.anzeige.0920`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAnzeigeservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice (Anzeigeservice) vergebene eindeutige Kennung des Anzeigevorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Anzeige reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf die Baugenehmigung Bezug zu nehmen, die der aktuellen Baumaßnahmen zugrunde liegen. Ggf. wird auf die entsprechende XBau-Nachricht referenziert.				
sachverhalt	**`Text`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird der eingetretene Bauzustand erläutert, der anzuzeigen ist. Es wird auf entsprechende Termine hingewiesen.				
zustandUnterDach	**`xs:boolean`**	**0..1**		
Durch die Übermittlung dieses Elements/Attributs wird mitgeteilt, dass der Bauzustand "Rohbaufertig/UnterDach" erreicht wurde. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert "true" zulässig (fixed-Wert).				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Für die Bauzustandsanzeige können hier Bauvorlagen der Nachricht als Anlage beigefügt werden.				

III.18.4.2 Befundliste

Nachricht: **`bauzustand.befundliste.0921`**

Diese Nachricht teilt dem Bauherrn festgestellte Ausführungsmangel mit, falls die Prüfung des Bauzustandes durch die Behörde ein negatives Ergebnis ergeben hat.

Abbildung III.18.4. bauzustand.befundliste.0921

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `bauzustand.befundliste.0921`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Elements wird auf die Vorgangsnummer der erteilten Baugenehmigung Bezug genommen, auf deren Basis gearbeitet wird, und auf die Nachricht 0920, mittels derer der geprüfte Bauzustand angezeigt worden ist.				
pruefung		**1**		
Dieses Element enthält die Informationen zur Prüfung und benennt die entsprechenden Mängel.				
datum	**`xs:date`**	**1**		
Dieses Element enthält das Datum des Tages, an dem die Prüfung durchgeführt wurde.				

Kindelemente von bauzustand.befundliste.0921				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
pruefer	**AmBauBeteiligtePerson**	**1**	II.5.1	153
Hier werden die Daten der Person genannt, die die Prüfung durchgeführt hat.				
ansprechpartnerBaustelle	**AmBauBeteiligtePerson**	**0..1**	II.5.1	153
Hier kann ggf. die Person angegeben werden, mit der auf der Baustelle im Kontext der durchgeführten Prüfung kommuniziert worden ist.				
befundliste	**BefundlistePruefungBauzustand**	**1**	II.4.2.13.4	108
Dieses Element enthält die Mängelliste, die die Prüfung ergeben hat.				

III.18.4.3 Äußerung zu Ausführungsmängeln

Nachricht: **bauzustand.aeusserung.0923**

Der Bauherr äußert sich zu den mitgeteilten Ausführungsmängeln (Nachricht 0921) und erhofft im Anschluss die Freigabe des Bauzustands (Nachricht 0922).

Abbildung III.18.5. bauzustand.aeusserung.0923

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von bauzustand.aeusserung.0923				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
In diesem Elements wird auf die Vorgangsnummer der erteilten Baugenehmigung Bezug genommen, auf deren Basis gearbeitet wird, und auf die Nachricht 0920, mittels derer der geprüfte Bauzustand angezeigt worden ist.				
aeusserung	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Hier kann der Bauherr sich zur Befundliste äußern.				
anlage	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Hier sind ggf. nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf nachgereichte Anlagen enthalten.				

III.18.4.4 Freigabe

Nachricht: **bauzustand.freigabe.0922**

Mit dieser Nachricht erklärt die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn ihre Zustimmung zur Fortführung der Bauarbeiten gemäß § 82 Abs. 1 Satz 2 MBO.

Abbildung III.18.6. bauzustand.freigabe.0922

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `bauzustand.freigabe.0922`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
Dieses Element enthält die Vorgangsnummer der erteilten Baugenehmigung und referenziert auf die Nachricht 0920, mittels derer der geprüfte Bauzustand angezeigt worden ist.				
nebenbestimmung	**`Nebenbestimmung`**	**0..n**	II.4.2.14.3	110
Hier können, falls notwendig, Nebenbestimmungen zur erteilten Zustimmung eingefügt werden.				

III.19 Überwachungspflichtige Anlagen

III.19.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Im Prozess der *Überwachungspflichtigen Anlagen* wird die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen, wie Lüftungs-, Feuerlösch-, Brandmelde- oder Rauchabzugsanlagen, betrachtet.

Bauherren bzw. Betreiber eines Gebäudes, welches über solche Installationen verfügt, haben die Pflicht, für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen zu sorgen.

Die Bauaufsichtsbehörde hat die Pflicht, Bauherren und Betreiber zu kontrollieren.

Zu diesem Zweck prüft die Bauaufsichtsbehörde die durch Bauherrn bzw. Betreiber regelmäßig vorzulegenden Prüfbescheinigungen. Dieser Teil des Verfahrens - Vorlage und Kontrolle von Prüfbescheinigungen - wird in XBau durch Nachrichtenaustausch abgebildet.

Der Prozess *Überwachungspflichtige Anlagen*, in dem es um die Prüfung sicherheitstechnischer Installationen geht, die sich in Betrieb befinden, ist von dem Verfahren *Bautechnische Nachweise prüfen* (vgl. Abschnitt III.13.1 auf Seite 295), in welchen Planungsunterlagen vor Baubeginn geprüft werden, zu unterscheiden.

III.19.2 Übersicht über den Ablauf

Der Bauherr oder der Betreiber hat die Pflicht, die Wirksamkeit und Betriebssicherheit seiner technischen Anlagen auf Dauer sicherzustellen.

Um dieser Pflicht nachzukommen beauftragt er Prüfsachverständige, die die erforderlichen Prüfungen durchführen. Zu prüfen ist die Wirksamkeit und Betriebssicherheit dieser Anlagen und das Zusammenwirken mehrerer Anlagen miteinander.

Eine Prüfung kann vor der ersten Aufnahme der Nutzung, nach einer technischen Änderung der baulichen Anlage, nach einer wesentlichen Änderung der technischen Anlage oder innerhalb einer wiederkehrenden Frist veranlasst werden.

Die Berichte über die Prüfung (Prüfbescheinigungen) übergibt der Prüfsachverständige dem Bauherrn oder Betreiber. Dieser hat die Prüfbescheinigungen wiederum an die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu übersenden.

Die Bauaufsichtsbehörde prüft nach eigenem Ermessen, ob die geforderten Prüfbescheinigungen vorliegen. Sie kann bei Nichtvorliegen eine Erinnerung an den Bauherrn oder Betreiber senden, um die Prüfbescheinigung einzufordern.

In Abbildung III.19.1, „Übersicht Überwachungspflichtige Anlagen“ wird eine Übersicht über das Verfahren gegeben.

In Tabelle III.19.1, „Überwachungspflichtige Anlagen: Akteure“ werden die Akteure des Verfahrens beschrieben.

Tabelle III.19.1. Überwachungspflichtige Anlagen: Akteure

Beteiligte Akteure	Beschreibung
Bauherr oder Betreiber	Der Bauherr oder Betreiber beauftragt den Prüfsachverständigen und hat die Prüfbescheinigungen an die Bauaufsichtsbehörde zu übersenden.
Prüfsachverständiger	Der Prüfsachverständige prüft die technische Anlage und übergibt die Prüfbescheinigung dem Bauherrn oder Betreiber.
Bauaufsichtsbehörde	Die Bauaufsichtsbehörde prüft nach eigenem Ermessen, ob die geforderten Prüfbescheinigungen vorliegen. Sie kann ebenso eine Erinnerung bei Nichtvorliegen an den Bauherrn oder Betreiber senden, um die Prüfbescheinigung einzufordern.

Abbildung III.19.1. Übersicht Überwachungspflichtige Anlagen

Folgende Anwendungsfälle werden in Abbildung III.19.1, „Übersicht Überwachungspflichtige Anlagen“ unterschieden:

Anwendungsfall 'Prüfbescheinigung vorlegen'
Die Prüfergebnisse müssen vom Bauherrn in Form von Prüfbescheinigungen regelmäßig der Bauaufsichtsbehörde vorgelegt werden.

Die Bauaufsichtsbehörde prüft in eigenem Ermessen, ob die Prüfbescheinigungen vorgelegt wurden.

Anwendungsfall 'Prüfung beauftragen'
Der Bauherr oder Betreiber beauftragt Prüfsachverständige mit der Durchführung der Prüfungen.

Anwendungsfall 'Anlagen prüfen'
Ein vom Bauherrn beauftragter anerkannter Prüfsachverständiger für gebäudetechnische Anlagen überprüft die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der überwachungspflichtigen Anlagen. Dies geschieht vor der Innutzungnahme, bei technischer oder wesentlicher Änderung und danach wiederkehrend.

III.19.3 Der Ablauf im Detail

III.19.3.1 Überwachungspflichtige Anlagen

Der Nachrichtenaustausch hat eine einfache Struktur. Er besteht darin, dass eine Prüfbescheinigung bei bestimmten Anlässen durch den Betreiber an die Aufsichtsbehörde übermittelt wird. Bei Ausbleiben wird die Bescheinigung durch die Behörde eingefordert.

In Abbildung III.19.2, „Prozess ÜberwachungspflichtigeAnlagen“ wird der Ablauf im Detail gezeigt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Prüfbescheinigung**
  - Bauherr / Betreiber (Autor)
  - Bauaufsichtsbehörde (Leser)
- **Erinnerung**
  - Bauaufsichtsbehörde (Autor)

- Bauherr / Betreiber (Leser)

Die Nachrichten

1. **Prüfbescheinigung**
   - Nachricht 0800
2. **Erinnerung**
   - Nachricht 0801

Prozessbeschreibung

Prüfbescheinigung erstellen

Der Prüfsachverständige erstellt die Dokumentation zur durch ihn durchgeführten Prüfung der Wartung der Anlagen und legt diese per Nachricht 0800 dem Bauherrn vor. Die Nachricht dient zur Übermittlung der Prüfbescheinigung an die Bauaufsichtsbehörde. Sie enthält alle relevanten Informationen zur Bewertung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit der überwachungspflichtigen Anlagen.

Berichtspflichten Betrieb verwalten

Die Bauaufsichtsbehörde prüft in eigenem Ermessen, ob die Prüfbescheinigungen im geforderten Maße vorliegen. Falls das nicht der Fall sein sollte, kann die Behörde die vorzulegenden Bescheinigungen per Erinnerungsnachricht einfordern.

Entscheidung 'Periodisch geprüft und Prüfbescheinigung liegt vor'?

Falls durch die Behörde festgestellt wurde, dass die Prüfbescheinigung nicht vorliegt, kann per Nachricht 0801 eine Erinnerung an den Betreiber verschickt werden zur Information des Betreibers, dass eine Prüfbescheinigung überfällig ist. Es bietet sich an diesen Prozess in einem elektronischen Prozess zu automatisieren. Falls die Bescheinigung ordnungsgemäß vorlag, endet der Prozess.

Vorgang organisieren

Der Betreiber wird bei Erhalt der Erinnerung seine Vorgänge überprüfen und korrigieren.

Abbildung III.19.2. Prozess ÜberwachungspflichtigeAnlagen

III.19.4 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die für die Verwendung durch Kapitel III.19, *Überwachungspflichtige Anlagen* erstellten Datentypen beschrieben. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen wird auf Kapitel II.4 auf Seite 25 verwiesen.

III.19.4.1 MppvoPruefergebnis

Typ: **`MppvoPruefergebnis`**

Dieser Typ deckt zum Prüfgegenstand die wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten Prüfung ab.

Abbildung III.19.3. MppvoPruefergebnis

Kindelemente von `MppvoPruefergebnis`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
keinMangel	`xs:boolean`	**1**		

Kindelemente von `MppvoPruefergebnis`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Falls in der Prüfung der technischen Anlage kein Mangel festgestellt wurde (alle Pflichteigenschaften für den freigegebenen Betrieb sind gewährleistet), enthält dieses Element "true", andernfalls "false".				
nachpruefung		**1**		
Dieses Element enthält die Festlegungen im Prüfergebnis zu einer ggf. erforderlichen Nachprüfung.				
nichtErforderlich	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element ist auszuwählen, falls eine Nachprüfung nicht notwendig ist. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
erforderlich		**1**		
Dieses Element ist auszuwählen, falls eine Nachprüfung notwendig ist. Es enthält Informationen über die dafür vorliegenden Gründe.				
grund	`Code.MppvoNachpruefungGrund`	**1..n**	II.4.3.16.3	148
Pro Instanz dieses Elements wird ein Grund genannt dafür, dass eine Nachprüfung notwendig ist (es können mehrere Gründe zutreffen).				
weiterbetrieb		**1**		
Dieses Element enthält die Festlegungen im Prüfergebnis zu einem zugelassenen bzw. nicht zugelassenen Weiterbrieb der geprüften technischen Anlage.				
festlegung	`Code.MppvoTechnischeAnlageWeiterbetrieb`	**1**	II.4.3.16.4	148
Hier ist die Information zu hinterlegen, ob und ggf. bis zu welcher Frist ein Weiterbetrieb der geprüften technischen Anlage gestattet ist.				
frist	`xs:date`	**0..n**		
Falls der Weiterbetrieb nur befristet gestattet wird, ist hier das Datum des Fristablaufs zu hinterlegen.				

III.19.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 0800, 0801

III.19.5 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zum Verfahren der überwachungspflichtigen Anlagen aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „UeberwachungspflichtigeAnlagen“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Prüfbescheinigung	0800	Diese Nachricht dient zur Übermittlung der Prüfbescheinigung an die Bauaufsichtsbehörde. Sie enthält alle relevanten Informationen zur Bewertung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit der geprüften überwachungspflichtigen Anlagen. Hinweis: Diese Nachricht wird demnächst noch überarbeitet.	391
Erinnerung	0801	Diese Nachricht dient der Information des Betreibers, dass eine Prüfbescheinigung überfällig ist.	392

Alle Nachrichten zu „UeberwachungspflichtigeAnlagen“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		Hinweis: Diese Nachricht wird demnächst noch überarbeitet.	

III.19.5.1 Prüfbescheinigung

Nachricht: **`ueberwachungspflichtigeAnlagen.pruefbescheinigung.0800`**

Diese Nachricht dient zur Übermittlung der Prüfbescheinigung an die Bauaufsichtsbehörde. Sie enthält alle relevanten Informationen zur Bewertung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit der geprüften überwachungspflichtigen Anlagen.

Hinweis: Diese Nachricht wird demnächst noch überarbeitet.

Abbildung III.19.4. ueberwachungspflichtigeAnlagen.pruefbescheinigung.0800

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `ueberwachungspflichtigeAnlagen.pruefbescheinigung.0800`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird die Vorgangsnummer bzw. das Aktenzeichen zur erteilten Baugenehmigung übermittelt, die der Errichtung des Gebäudes und der technischen Anlage(n) zu Grunde lag.				
gebaeude	**`Grundstueck`**	**1**	II.4.2.5.2	47
Hier wird der Ort der Prüfung bezeichnet, nämlich Anschrift und Flurstück zum Gebäude, in dem die geprüften technischen Anlagen installiert sind.				
pruefgegenstand		**1..n**		
Jede Instanz dieses Elements beinhaltet Informationen zu einem Gegenstand der Prüfung (eine bestimmte technische Anlage in dem lokalisierten Gebäude) und zum Ergebnis der Prüfung dieses Gegenstands. Pro Element wird genau eine technische Anlage referenziert; die Prüfung kann mehrere technische Anlagen in dem Gebäude zum Gegenstand haben.				
identifikation	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Identifikation des Prüfgegenstands, z.B. die Seriennummer, einzutragen.				
bezeichnung	**`datatypeCNotBlank`**	**1**	II.5.1	153
Hier steht eine deskriptive Bezeichnung des Prüfgegenstands (z.B. „Lüftungsanlage im Gebäudetrakt Süd“).				
artDerTechnischenAnlage	**`Code.MppvoTechnischeAnlage`**	**1**	II.4.3.16.1	147
Dieses Element enthält Angaben zur Art der geprüften technischen Anlage.				
anlassDerPruefung		**1**		
In diesem Element wird zum gegebenen Prüfgegenstand der Anlass der durchgeführten Prüfung genannt.				
anlass	**`Code.MppvoPruefungTechnischeAnlageAnlass`**	**1**	II.4.3.16.2	148
Dieses Element nennt den Anlass der durchgeführten Prüfung. Es deckt eine Reihe von Standardfällen ab.				

Kindelemente von ueberwachungspflichtigeAnlagen.pruefbescheinigung.0800				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nebenbestimmung	**Nebenbestimmung**	**0..n**	II.4.2.14.3	110
Hier werden ggf. die Nebenbestimmungen der Baugenehmigung, insofern diese Prüfungen vorsehen, aufgeführt. Diese können ebenfalls Anlass einer durchgeführten Prüfung sein.				
pruefergebnis	**MppvoPruefergebnis**	**1**	III.19.4.1	389
In dieses Element sind zum Prüfgegenstand die wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten Prüfung einzutragen. Weitere Details zum Prüfergebnis sind dem Prüfbericht zu entnehmen, der in der Anlage zur vorliegenden Nachricht enthalten ist.				
anlagen	**Anlagen**	**1**	II.4.2.15.1	112
Die Anlagen enthalten den Prüfbericht, der auch die Bewertung des Prüfergebnisses vornimmt und Konsequenzen empfiehlt. Der Inhalt des Prüfberichts ist in den Musterprüfgrundsätzen definiert (Anlage zur Musterprüfverordnung Ziffer 4). Der Betreiber der technischen Anlagen hat den Prüfbericht typischerweise als Papierdokument vom Prüfsachverständigen erhalten.				

III.19.5.2 Erinnerung

Nachricht: **ueberwachungspflichtigeAnlagen.erinnerung.0801**

Diese Nachricht dient der Information des Betreibers, dass eine Prüfbescheinigung überfällig ist.

Hinweis: Diese Nachricht wird demnächst noch überarbeitet.

Abbildung III.19.5. ueberwachungspflichtigeAnlagen.erinnerung.0801

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von ueberwachungspflichtigeAnlagen.erinnerung.0801				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
In diesem Element wird die Vorgangsnummer bzw. das Aktenzeichen zur erteilten Baugenehmigung übermittelt, die der Errichtung des Gebäudes und der technischen Anlage(n) zu Grunde lag.				
pruefgegenstand		**1**		
Dieses Element bezeichnet den Gegenstand der Prüfung, eine bestimmte technische Anlage in dem lokalisierten Gebäude. Pro Element wird genau eine technische Anlage referenziert. Die Prüfung kann mehrere technische Anlagen in dem Gebäude zum Gegenstand haben.				
identifikation	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Hier ist die Identifikation des Prüfgegenstands, z.B. die Seriennummer, einzutragen.				
bezeichnung	**datatypeCNotBlank**	**1**	II.5.1	153
Hier steht eine deskriptive Bezeichnung des Prüfgegenstands (z.B. „Lüftungsanlage im Gebäudetrakt Süd“).				
artDerTechnischenAnlage	**Code.MppvoTechnischeAnlage**	**1**	II.4.3.16.1	147
Dieses Element enthält Angaben zur Art der geprüften technischen Anlage.				
anlassDerPruefung		**1**		

Kindelemente von `ueberwachungspflichtigeAnlagen.erinnerung.0801`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In diesem Element wird zum gegebenen Prüfgegenstand der Anlass der durchgeführten Prüfung genannt.				
anlass	**`Code.MppvoPruefungTechnischeAnlageAnlass`**	**1**	II.4.3.16.2	148
Dieses Element nennt den Anlass der durchgeführten Prüfung. Es deckt eine Reihe von Standardfällen ab.				
nebenbestimmung	**`Nebenbestimmung`**	**0..n**	II.4.2.14.3	110
Hier werden ggf. die Nebenbestimmungen der Baugenehmigung, insofern diese Prüfungen vorsehen, aufgeführt. Diese können ebenfalls Anlass einer durchgeführten Prüfung sein.				
pruefergebnis	**`MppvoPruefergebnis`**	**1**	III.19.4.1	389
In dieses Element sind zum Prüfgegenstand die wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten Prüfung einzutragen. Weitere Details zum Prüfergebnis sind dem Prüfbericht zu entnehmen, der in der Anlage zur vorliegenden Nachricht enthalten ist.				
anlassDerPruefung		**1**		
In diesem Element wird der Anlass der durchgeführten Prüfung genannt, über deren Ergebnis berichtet wird.				
anlass	**`Code.MppvoPruefungTechnischeAnlageAnlass`**	**1**	II.4.3.16.2	148
Dieses Element nennt den Anlass der durchgeführten Prüfung. Es deckt eine Reihe von Standardfällen ab.				
nebenbestimmung	**`Nebenbestimmung`**	**0..n**	II.4.2.14.3	110
Hier werden ggf. die Nebenbestimmungen der Baugenehmigung, insofern diese Prüfungen vorsehen, aufgeführt. Diese können ebenfalls Anlass einer durchgeführten Prüfung sein.				

III.20 Abfrage beim Verzeichnis der Kammern

III.20.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Der im vorliegenden Kapitel beschriebene Prozess beschreibt ein digitales Hilfsmittel bei der Überprüfung der Bauvorlageberechtigung einer bestimmten Person.

Mit dem Ziel, ein solches Hilfsmittel zu unterstützen, definiert XBau hier eine Abfrageschnittstelle zum Berufs- und Listenverzeichnis der Architekten- und Ingenieurkammern.

Diese Abfrage erleichtert die Überprüfung von Bauvorlageberechtigung (und Prüf- und Nachweisberechtigung) in Bezug auf die Mitglieder der 31 Architekten- und Ingenieurkammern in Deutschland.

Die XBau-Schnittstelle ermöglicht es den Bauaufsichtsbehörden (aber auch Online-Portalen oder anderen IT-Fachanwendungen), bei Bedarf einen elektronischen Abgleich von im Bauprojekt vorliegenden Daten (eine Person als Entwurfsverfasser mit einer Eintragungsnummer) gegen das Kammernverzeichnis durchzuführen (vgl. Abbildung III.20.1, „Architektur Abfrage beim Kammernverzeichnis“).

Dieser Abgleich ist aus Sicht der Kammern unabdingbar, weil die Bauvorlageberechtigung sich genau genommen nicht durch das Vorlegen einer Urkunde o.ä. belegen lässt, sondern nur durch den Nachweis eines aktuell gültigen Eintrags in einem entsprechenden Kammernverzeichnis.

Die 31 Architekten- und Ingenieurkammern in den Ländern betreiben für die Abfragemöglichkeit ein bundesweites elektronisches *Berufs- und Listenverzeichnis der Kammern*.

Abbildung III.20.1. Architektur Abfrage beim Kammernverzeichnis

Dieses Berufs- und Listenverzeichnis hat die Aufgabe, über einen entsprechenden Webservice Auskunft zu erteilen, ob eine Person aktuell als Architekt oder Ingenieur in das Berufsverzeichnis (Liste) der jeweils für die Listenführung zuständigen Länderkammer eingetragen ist.

Die tatsächliche Feststellung der Bauvorlageberechtigung obliegt weiterhin den Bauaufsichtsbehörden. Die elektronische Abfrage ist für sie ein unterstützendes Werkzeug.

Dieses Werkzeug kann einen Großteil, aber nicht alle Fälle abdecken. Neben länderspezifischen Regelungen (z.B. Doppeleintragungspflicht) gibt es auch Sonderregelungen die eine (eingeschränkte) Bauvorlageberechtigung auch außerhalb einer Kammernmitgliedschaft ermöglichen (z. B. Handwerker).

Das zentrale Berufs- und Listenverzeichnis trägt den Namen „Digitale Bundesweite Auskunftsstelle für Architekten und Ingenieure“ (di.BASTAI).

III.20.2 Der Ablauf im Detail

III.20.2.1 Die Abfrage beim Kammernverzeichnis per XBau

Es wird beim Kammernverzeichnis um eine Auskunft ersucht, worauf das Verzeichnisverfahren Form und Inhalt des Anliegens überprüft und entweder mit einer Fehlermeldung oder der angeforderten Information reagiert.

In Abbildung III.20.2, „Prozess Abfrage beim Kammernverzeichnis“ wird der Ablauf im Detail gezeigt. Die Nachrichten, die gesendet werden müssen, sind an den entsprechenden Stellen eingetragen. Im Folgenden wird zu jedem der Prozessschritte eine Erläuterung gegeben.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Abfragenachricht:**
  - Anfragender Dienst (Autor)
  - Kammernverzeichnis (Leser)
- **Auskunftsnachricht:**
  - Kammernverzeichnis (Autor)
  - Anfragender Dienst (Leser)

Die Nachrichten

1. **Anfrage beim Kammernverzeichnis**
   - Nachricht 0930
2. **Auskunft des Kammernverzeichnisses**
   - Nachricht 0931
3. **Rückweisungsnachricht**
   - Nachricht *prozessnachrichten.rueckweisung.G2G.1100* (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 19)

Prozessbeschreibung

Anfrage erstellen

Der Absender fordert eine Auskunft aus dem Kammernverzeichnis an. Er erstellt dazu die Nachricht „Anfrage“ und versendet diese an das Kammernverzeichnis.

Nachricht „Anfrage“

Diese Nachricht enthält das Ersuchen um eine Auskunft auf Basis definierter Merkmale.

Anfrage prüfen

Das Kammernverzeichnis prüft, ob es sich beim Absender der Nachricht um eine berechtigte Stelle handelt. Außerdem wird geprüft, ob die Anfrage formal korrekt und valide ist.

Entscheidung „Absender berechtigt und Anfrage korrekt?"

- Ja: Falls diese beiden Merkmale vorliegen, kann im Weiteren im Verzeichnis nach der gewünschten Information gesucht werden.
- Nein: Falls der Absender nicht berechtigt ist oder die Anfrage nicht korrekt, erfolgt eine Zurückweisung an den Absender.

Nachricht „Zurückweisung“

Diese Nachricht dient dazu, dem Absender zu signalisieren, dass die Anfrage aufgrund von Mängeln nicht weiter bearbeitet wird.

Zurückweisung analysieren

Der Absender nimmt die Ergebnisse aus der Nachricht „Zurückweisung“ zur Kenntnis und prüft, ob die Anfrage neu zu stellen ist, also ob die Mängel, aufgrund derer die Zurückweisung erfolgte, korrigierbar sind.

Entscheidung „Anfrage korrigierbar?“

Durch diese Entscheidung wird bestimmt, ob die Anfrage erneut gestellt wird. Es ergeben sich folgende Konsequenzen:

- Die Anfrage kann unter Korrekturen oder Ergänzungen neu gestellt werden.
- Die Anfrage wird mangels Korrigierbarkeit der Mängel verworfen.

Anfrage ergänzen/korrigieren

Falls die Mängel korrigierbar sind, wird die Anfrage bei der berechtigten Stelle entsprechend der Analyse ergänzt bzw. geändert und kann unter Erzeugung einer neuen Nachricht mit einer neuen nachrichtenUUID an das Kammernverzeichnis gesendet werden.

Ergebnis aus Verzeichnis abrufen
Ist der Absender berechtigt und die Anfrage plausibel, wird im Verzeichnis nach dem angefragten Datensatz gesucht und dieser abgerufen, falls ein solcher identifiziert werden konnte.

Ergebnis aufbereiten
Das Suchergebnis wird für die Übermittlung in der Auskunftsnachricht aufbereitet.

Auskunftserteilung protokollieren
Die Auskunftserteilung wird ggf. protokolliert.

Nachricht „Auskunft“
Diese Nachricht enthält die angeforderten Daten und dient der Übermittlung der Informationen an den Absender. Hierbei handelt es sich um eine synchrone Antwort auf die Anfrage.

Nachricht weiterverarbeiten
Die Nachricht wird vom Absender weiterverarbeitet.

Abbildung III.20.2. Prozess Abfrage beim Kammernverzeichnis

III.20.3 Die Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zum Muster aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „Kammernverzeichnis“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Anfrage zur Mitgliedschaft einer Person in einer Kammer	0930	Mit dieser Nachricht wird eine Anfrage an den Verzeichnisdienst der Kammern gerichtet.	397
Auskunft zur Mitgliedschaft einer Person in einer Kammer	0931	Diese Nachricht liefert die Auskunft des Verzeichnisdienstes der Kammern.	398

III.20.3.1 Anfrage zur Mitgliedschaft einer Person in einer Kammer

Nachricht: **`kammernverzeichnis.anfrage.0930`**

Mit dieser Nachricht wird eine Anfrage an den Verzeichnisdienst der Kammern gerichtet.

Abbildung III.20.3. kammernverzeichnis.anfrage.0930

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von `kammernverzeichnis.anfrage.0930`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAbfrage	**`ReferenzAbfrage`**	**1**	II.5.1	153
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die Bauaufsichtsbehörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
anbindungFachverfahren	**`AnbindungFachverfahren`**	**0..1**	II.5.1	153
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				

Kindelemente von kammernverzeichnis.anfrage.0930				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
angabenAnfrage	**MerkmaleKammerneintragErweitert**	**1**	II.4.2.3.3	37
Eine Instanz dieses Elements enthält die Merkmale, auf deren Basis ein Datensatz im Verzeichnis einer Architekten- oder Ingenieurkammer identifiziert werden soll. Es muss mitgliedsnummer, personennummer oder name (oder auch alle drei) instantiiert sein.				

III.20.3.2 Auskunft zur Mitgliedschaft einer Person in einer Kammer

Nachricht: **kammernverzeichnis.auskunft.0931**

Diese Nachricht liefert die Auskunft des Verzeichnisdienstes der Kammern.

Abbildung III.20.4. kammernverzeichnis.auskunft.0931

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt II.4.1.3 auf Seite 27).

Kindelemente von kammernverzeichnis.auskunft.0931				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	II.5.1	153
In diesem Objekt werden Eintragungen vorgenommen, um auf die Anfrage Bezug zu nehmen, zu der die vorliegende Nachricht Auskünfte enthält.				
angabenAnfrage	**MerkmaleKammerneintragErweitert**	**1**	II.4.2.3.3	37
Hier sind die Merkmale einzutragen, die in der korrespondierenden Anfrage übermittelt wurden.				
auskunftKammernverzeichnis		**0..n**		
In einer Instanz dieses Elements werden die Daten aus dem angefragten Kammernverzeichnis zur Person mit der angefragten Mitgliedsnummer, Personennummer oder Namen übermittelt. Ein Fehlen dieses Elements zeigt an, dass die Anfrage korrekt bearbeitet werden konnte, das angefragte Kammernverzeichnis zu den übermittelten Merkmalen aber keinen Eintrag enthält (es wird keine Person mit der angegebenen Mitgliedsnummer, Personennummer oder Namen geführt).				
name	**NameNatuerlichePerson**	**1**	II.5.1	153
Namensangaben zur angefragten Person				
nummernKammernverzeichnis		**1**		
In diesem Objekt werden die im Datensatz im Kammernverzeichnis gespeicherten Nummern zur angefragten Person übermittelt. Zu Personen, die laut Verzeichnis mehrere Personennummern habe, können diese alle in einer Ergebnisnachricht übermittelt werden. Wenn die vorliegende Nachrichteninstanz Daten aus einem Kammernverzeichnis liefert, dann muss dieses Objekt gefüllt sein. Es sind die gespeicherten Nummern zu übermitteln				
mitgliedsnummer	**xs:token**	**0..1**		
Dieses Elements übermittelt die Mitgliedsnummer aus dem Kammernverzeichnis.				
personennummer	**xs:token**	**0..n**		
Dieses Element wird instantiiert, wenn im Kammerverzeichnis gespeicherte Personennummern für Nichtmitglieder übermittelt werden sollen.				
kammer	**Code.Kammer**	**1**	II.4.3.10.3	143

Kindelemente von kammernverzeichnis.auskunft.0931				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element enthält die Bezeichnung der Architekten- oder Ingenieurkammer, aus deren Verzeichnis die Daten übermittelt wurden.				
berufsbezeichnung	**datatypeC**	**0..n**	II.5.2	154
Angaben zur Berufsbezeichnung (Architekt, Stadtplaner usw.). Pro Angabe ist ein separates Element zu instantiieren.				
status	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
Zur detaillierten Beurteilung der Bauvorlageberechtigung durch die Bauaufsicht kann hier der Status der Person, z.B. selbständig oder angestellt bei einer Behörde, übermittelt werden.				
nachweisBerechtigung	**Text**	**0..n**	II.5.1	153
Angaben zu Nachweis und Prüfberechtigung. Pro Angabe ist ein separates Element zu befüllen.				
sperrung		**0..1**		
Falls Informationen über eine Sperrung im Kammernverzeichnis vorliegen (z.B. aufgrund von entzogener Bauvorlageberechtigung, Disziplinarmaßnahmen, Ablauf der Registrierung, fehlenden Nachweisen), können diese hier angegeben werden.				
statusSperrung	**Code.StatusSperrungKammernverzeichnis**	**1**	II.4.3.20.1	151
In diesem Element ist anzugeben, in welchem Status sich die Sperrung befindet.				
gesperrtSeit	**xs:date**	**0..1**		
Falls im Kammernverzeichnis aktuell eine Sperrung eingetragen ist, kann hier der Beginn des Sperrungszeitraums angegeben werden.				
bemerkungen	**datatypeC**	**0..1**	II.5.2	154
In diesem Element können weitere Hinweise zur Sperrung eingetragen werden.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	II.4.2.15.1	112
Wurden die Informationen aus dem Kammernverzeichnis per automatisiertem Nachweisabruf bereitgestellt, kann hier die XNachweis-Datei beigefügt werden.				

IV Anhang

IV.A Codelisten

In diesem Abschnitt sind die in XBau verwendeten Codelisten und ihre Inhalte aufgeführt.

IV.A.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Codeliste
Alle in XBau genutzten Codelisten in alphabetischer Reihenfolge, die in mindestens einem Code-Datentyp genutzt werden (Typ der Codelistennutzung 1 bis 3).[1]

Version
Die Version der Codeliste.

Code-Datentyp(en)
Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.[1]

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
Art Bericht Prüfingenieure	1.0	Code.ArtBerichtPruefingenieur
Art Des Baudenkmals	2.0	Code.ArtDesBaudenkmals
Art der Baulastauskunft	1.0	Code.ArtBaulastauskunft
Art des Bauens	1.0	Code.ArtDesBauens
~~Baubeschreibung Abgasanlage Art~~	~~2.0~~	~~Code.AbgasanlageArt~~
Baubeschreibung Aufstellort Art	2.0	Code.AufstellortArt
Baubeschreibung Ausstattung	2.0	Code.Ausstattung
Baubeschreibung Bauteilkategorie	2.0	Code.Bauteilkategorie
Baubeschreibung Bedachung Art	2.0	Code.BedachungArt
Baubeschreibung Beleuchtung	3.0	Code.Beleuchtung
Baubeschreibung Bemessung	2.0	Code.Bemessung
Baubeschreibung Brennstoff	2.0	Code.Brennstoff
Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit	3.0	Code.EinhaltungBarrierefreiheit
Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit bei	2.0	Code.EinhaltungBarrierefreiheitBei
Baubeschreibung Einhaltung Gebäudeenergiegesetz	1.0	Code.EinhaltungGebaeudeenergiegesetz
Baubeschreibung Entlüftung Art	2.0	Code.EntlueftungArt
Baubeschreibung Erfüllung Anlegung Kinderspielplatz	2.0	Code.ErfuellungAnlegungKinderspielplatz
Baubeschreibung Feuerstaette Art	2.0	Code.FeuerstaetteArt
Baubeschreibung Feuerungsanlagen Zweck	2.0	Code.FeuerungsanlagenZweck

[1] Sofern in der Spalte „Code-Datentyp(en)“ kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Standard die jeweilige Codeliste verwendet und dokumentieren möchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Standard spezifiziert.

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
Baubeschreibung Führung	2.0	Code.Fuehrung
Baubeschreibung GEG	1.0	Code.GEG
Baubeschreibung Lagerbehaelter Art	2.0	Code.LagerbehaelterArt
Baubeschreibung Lagerbehaelter Bauart	2.0	Code.LagerbehaelterBauart
Baubeschreibung Lagerort Brennstoff	2.0	Code.LagerortBrennstoff
Baubeschreibung Lüftung des Aufstellraums Art	2.0	Code.LueftungDesAufstellraums
Baubeschreibung Mündung	2.0	Code.Muendung
Baubeschreibung RLT-Anlage	2.0	Code.RltAnlage
Baubeschreibung TGA-Anlage Art	2.0	Code.TGAAnlageArt
Baubeschreibung Umgebende Bauteile	2.0	Code.UmgebendeBauteile
Baubeschreibung Verbindungsstück Art	3.0	Code.VerbindungsstueckArt
Baubeschreibung Werbeanlage Art	2.0	Code.WerbeanlageArt
Baulastauskunft	3.0	Code.Baulastauskunft
Baumaßnahme Art	2.0	Code.BaumassnahmeArt
Baustoff Prüfingenieure	1.0	Code.BaustoffPI
Bautechnischer Nachweis Art	3.0	Code.BautechnischerNachweisArt
Bauvorhaben Datenblatt Nutzungsflächen	2.0	Code.Nutzungsflaechen
Bauvorhaben Datenblatt Wohnungsstatus	2.0	Code.Wohnungsstatus
~~Bauweise nach BauNVO~~	~~2.0~~	~~Code.Bauweise~~
Beteiligter Fachrichtung	3.0	Code.BeteiligterFachrichtung
Beteiligter Rolle	2.0	Code.BeteiligterRolle
Beteiligung Rolle	2.0	Code.BeteiligungRolle
Betriebsbeschreibung Betrieb Art	3.0	Code.BetriebArt
Betriebsbeschreibung Materialien	3.0	Code.Materialien
Betriebsbeschreibung Verordnung	2.0	Code.Verordnung
Bindungsbescheid Art	2.0	Code.BindungsbescheidArt
Entwässerung	1.0	Code.Entwaesserung
Erklärender Rolle	1.0	Code.ErklaerenderRolle
Fachgebiet	1.0	Code.Fachgebiet
Gebäudeklassen	3.0	Code.Gebaeudeklasse
Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis	3.0	Code.Genehmigungsfreistellung
Kammer	2.0	Code.Kammer
MBO Garagentypen	2.0	Code.Garagentyp
MPPVO Anlass Prüfung technische Anlage	3.0	Code.MppvoPruefungTechnischeAnlageAnlass
MPPVO Bauwerksklassen	2.0	Code.MppvoBauwerksklasse
MPPVO Nachprüfung Grund	2.0	Code.MppvoNachpruefungGrund
MPPVO Prüfung technische Anlage Weiterbetrieb	3.0	Code.MppvoTechnischeAnlageWeiterbetrieb
Nebenbestimmung Art	3.0	Code.NebenbestimmungArt
Statistik Abgang Umfang	2.0	Code.AbgangUmfang
Statistik Abgang Ursache	2.0	Code.AbgangUrsache

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
Statistik Baufortschritt	2.0	Code.Baufortschritt
Statistik Bauherr oder Eigentümer Art	2.0	Code.BauherrOderEigentuemerArt
Statistik Baustoff	2.0	Code.Baustoff
Statistik Bautätigkeit Art	2.0	Code.BautaetigkeitArt
Statistik Bauweise Art	*1.0*	*Code.BauweiseArt*
Statistik Gebäude Alter	2.0	Code.GebaeudeAlter
Statistik Haustyp Wohngebäude	2.0	Code.HaustypWohngebaeude
Statistik Heizung Art	2.0	Code.HeizungArt
Statistik Kühlung	2.0	Code.Kuehlung
Statistik Lüftungsanlagen	2.0	Code.Lueftungsanlagen
Statistik Nichtwohngebäude Art	3.0	Code.NichtwohngebaeudeArt
Statistik Räume Anzahl	3.0	Code.RaeumeAnzahl
Statistik Wohngebäude Art	2.0	Code.WohngebaeudeArt
Status Bauportal	--	Code.StatusBauportal
Status Sozialer Wohnungsbau	1.0	Code.StatusSozialerWohnungsbau
Status Sperrung Kammernverzeichnis	1.0	Code.StatusSperrungKammernverzeichnis
Systematik der Bauwerke für die Bautätigkeitsstatistik	--	Code.SystematikDerBauwerkeBautaetigkeit
Vorbescheid Betreff	2.0	Code.VorbescheidBetreff
~~XBau Anlage Art~~	~~--~~	~~Code.AnlageArt~~
XBau-Nachrichten	5.0	Code.XBauNachrichten
Öffentliche Bekanntmachung	2.0	Code.OeffentlicheBekanntmachung

IV.A.2 Details

IV.A.2.1 Art Bericht Prüfingenieure

Liste der Arten des Berichts von Prüfingenieuren.

IV.A.2.1.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Arten des Berichts der Prüfingenieure
Name (kurz)	Art Bericht Prüfingenieure
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artberichtpruefingenieur
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.1.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Prüfbericht

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
2	Schlussprüfbericht
3	Überwachungsbericht
4	Schlussbericht
5	Bauüberwachungsprotokoll

IV.A.2.2 Art Des Baudenkmals

Liste der Angaben zum Baudenkmal

IV.A.2.2.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Art Des Baudenkmals
Name (kurz)	Art Des Baudenkmals
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesbaudenkmals
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.2.2 Daten

code	beschreibung
1	Einzelbaudenkmal
2	Ensemble
3	Nähe Denkmal

IV.A.2.3 Art der Baulastauskunft

Art der Baulastauskunft

IV.A.2.3.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Art der Baulastauskunft
Name (kurz)	Art der Baulastauskunft
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artbaulastauskunft
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.3.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)	dokumentation (Dokumentation)
01	Einfache Auskunft	Es wird nur die Angabe “belastet” / “nicht belastet” benötigt
02	Abschrift	Falls die Angabe “belastet” lautet, wird auch die Abschrift benötigt

IV.A.2.4 Art des Bauens

Angaben zur Art des Bauens

IV.A.2.4.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Angaben zur Art des Bauens
Name (kurz)	Art des Bauens
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesbauens
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.4.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Neubau
02	Bestandsbaumaßnahme

~~IV.A.2.5 Baubeschreibung Abgasanlage Art~~

~~Diese Codeliste enthält die Arten anderer Abgasanlagen.~~

~~IV.A.2.5.1 Metadaten~~

~~Metadatenelement~~	~~Wert~~
~~Name (lang)~~	~~Baubeschreibung Abgasanlage Art~~
~~Name (kurz)~~	~~Baubeschreibung Abgasanlage Art~~
~~Kennung~~	~~urn:xoev-de:xbau:codeliste:abgasanlageart~~
~~Herausgeber~~	~~Bauministerkonferenz (BMK)~~
~~Version~~	~~2.0~~
~~Änderungen zur Vorversion~~	~~Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)~~

~~IV.A.2.5.2 Daten~~

~~code (Code)~~	~~beschreibung (Beschreibung)~~
~~1~~	~~Abgasleitung~~
~~2~~	~~andere Abgasanlage~~

IV.A.2.6 Baubeschreibung Aufstellort Art

Liste der Arten von Aufstellorten.

IV.A.2.6.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Aufstellort Art
Name (kurz)	Baubeschreibung Aufstellort Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesaufstellorts
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.6.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Aufstellraum (§5 MFeuV)
2	Heizraum (§6 MFeuV)
3	Diele
4	Bad

IV.A.2.7 Baubeschreibung Ausstattung

Liste der Angaben zur Ausstattung.

IV.A.2.7.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Ausstattung
Name (kurz)	Baubeschreibung Ausstattung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:ausstattung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.7.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	mit Gebläse
2	ohne Gebläse
3	Strömungssicherung

IV.A.2.8 Baubeschreibung Bauteilkategorie

Liste der Bauteilkategorien.

IV.A.2.8.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Bauteilkategorie
Name (kurz)	Baubeschreibung Bauteilkategorie
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauteilkategorie
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.8.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Tragende Wände und Stützen
02	Außenwände
03	Trennwände einschließlich Öffnungsverschlüsse
04	Wände notwendiger Treppenräume einschließlich Öffnungsverschlüsse
05	Wände notwendiger Flure einschließlich Öffnungsverschlüsse
06	Wände von Schächten einschließlich Öffnungsverschlüsse
07	Brandwände einschließlich Öffnungsverschlüsse
08	Decken
09	Unterdecken
10	Treppen
11	Dachtragwerk
12	Dachhaut & -dämmung
13	Gründungskörper-Gründung
14	Kellerwände außen/innen
15	Außenputz, Außenwandverkleidung inkl. Dämmung und Unterkonstruktion
16	Raumabschließende Wände mit/ohne Feuerwiderstands-Anforderungen
99	Sonstiges

IV.A.2.9 Baubeschreibung Bedachung Art

Diese Codeliste definiert die Arten der Bedachung.

IV.A.2.9.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Bedachung Art
Name (kurz)	Baubeschreibung Bedachung Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bedachungart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.9.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	hart
2	weich

IV.A.2.10 Baubeschreibung Beleuchtung

Liste der Arten von Beleuchtung von Werbeanlagen.

IV.A.2.10.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Beleuchtung
Name (kurz)	Baubeschreibung Beleuchtung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:beleuchtung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.10.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	angestrahlt
2	selbstleuchtend
3	angestrahlt mit Wechsellicht
4	selbstleuchtend mit Wechsellicht

IV.A.2.11 Baubeschreibung Bemessung

Liste der Angaben zur Bemessung von Schornsteinen.

IV.A.2.11.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Bemessung
Name (kurz)	Baubeschreibung Bemessung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bemessung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.11.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	rechteckig
2	rund
3	lichter Querschnitt

IV.A.2.12 Baubeschreibung Brennstoff

Liste von Brennstoffen

IV.A.2.12.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Brennstoff
Name (kurz)	Baubeschreibung Brennstoff
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:brennstoff
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	neue Werte, Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/genericode/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.12.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
001	Gas
002	Strom
003	Fernwärme/Fernkälte
004	Geothermie
005	Umweltthermie (Luft/Wasser)
006	Solarthermie
007	Holz
008	Holzpellets
009	Kohle
010	Koks
011	Biogas/Biomethan
012	Sonst. Biomasse
013	Flüssiggas
014	Öl
015	Keine

IV.A.2.13 Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit

Liste der Angaben zur Einhaltung oder Nichteinhaltung der Barrierefreiheit

IV.A.2.13.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit
Name (kurz)	Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:einhaltungbarrierefreiheit
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.13.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Ja
2	Nein
3	Ausnahme im Sinne des § 50 Abs. 3 MBO
4	Ausnahme für Nutzungsänderungen mit unverhältnismäßigem Aufwand
5	Nachweis der Barrierefreiheit aufgrund von Bestimmungen der LBO nicht erforderlich

IV.A.2.14 Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit bei

Liste der Bezüge bei Einhaltung der Barrierefreiheit

IV.A.2.14.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit bei
Name (kurz)	Baubeschreibung Einhaltung Barrierefreiheit bei
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:einhaltungbarrierefreiheitbei
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.14.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Gebäudeklasse 3 bis 5 mit Wohnungen
2	öffentlich zugängliche bauliche Anlagen

IV.A.2.15 Baubeschreibung Einhaltung Gebäudeenergiegesetz

Liste der Angaben zur Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

IV.A.2.15.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Einhaltung Gebäudeenergiegesetz
Name (kurz)	Baubeschreibung Einhaltung Gebäudeenergiegesetz
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:einhaltunggebaeudeenergiegesetz
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.15.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	entfällt
2	nein, wg. Ausnahmeantrag
3	nein, wg. Befreiungsantrag

IV.A.2.16 Baubeschreibung Entlüftung Art

Diese Codeliste definiert die Arten der Entlüftung.

IV.A.2.16.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Entlüftung Art
Name (kurz)	Baubeschreibung Entlüftung Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:entlueftungart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.16.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Abluftöffnung in derselben Wand wie Zuluft
2	Abluftschacht
3	Abluftleitung
4	Lüftungsverbund

IV.A.2.17 Baubeschreibung Erfüllung Anlegung Kinderspielplatz

Liste der Angaben zur Erfüllung der Pflicht zur Anlegung eines Kinderspielplatzes

IV.A.2.17.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Erfüllung Anlegung Kinderspielplatz
Name (kurz)	Baubeschreibung Erfüllung Anlegung Kinderspielplatz
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:erfuellunganlegungkinderspielplatz
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.17.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Herstellung auf dem Baugrundstück
2	Herstellung auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks
3	Ablösung

IV.A.2.18 Baubeschreibung Feuerstaette Art

Diese Codelisten enthält die Arten von Feuerstätten.

IV.A.2.18.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Feuerstaette Art
Name (kurz)	Baubeschreibung Feuerstaette Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:feuerstaetteart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.18.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Ölkessel
2	Gaskessel
3	Festbrennstoffkessel
4	Wärmepumpe
5	Blockheizkraftwerk
6	Wechselbrandkessel
7	Bivalente Heizung

IV.A.2.19 Baubeschreibung Feuerungsanlagen Zweck

Diese Code-Liste enthält die Zwecke für Feuerungsanlagen.

IV.A.2.19.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Feuerungsanlagen Zweck
Name (kurz)	Baubeschreibung Feuerungsanlagen Zweck
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:feuerungsanlagenzweck
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.19.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Heizung primär
2	Heizung sekundär
3	Warmwasser primär
4	Warmwasser sekundär

IV.A.2.20 Baubeschreibung Führung

Liste der Führungen von Schornsteinen

IV.A.2.20.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Führung
Name (kurz)	Baubeschreibung Führung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:fuehrung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.20.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	senkrecht
2	schräg im Winkel x

IV.A.2.21 Baubeschreibung GEG

Liste der erneuerbaren Energien nach GEG

IV.A.2.21.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung GEG
Name (kurz)	Baubeschreibung GEG
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:geg
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.21.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
100	eingehalten durch Nutzung erneuerbarer Energien
101	Erneuerbare Energie Holz, Bioöl, Biogas, Biomethan
102	Erneuerbare Energie Umwelt-, Geo-, Solarthermie
103	Erneuerbare Energie (Kälte)
200	eingehalten durch Ersatzmaßnahmen
201	Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
202	Wärmerückgewinnung
203	Sonstige Abwärme
204	Energieeinsparung (Übererfüllung)
205	Fernwärme od. Fernkälte
206	Gemeinschaftliche Wärmeversorgung
207	Ausnahme(regelung)
300	Befreiung

IV.A.2.22 Baubeschreibung Lagerbehaelter Art

Liste der Arten von Lagerbehältern

IV.A.2.22.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Lagerbehaelter Art
Name (kurz)	Baubeschreibung Lagerbehaelter Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lagerbehaelterart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.22.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	ortsfest
2	beweglich

IV.A.2.23 Baubeschreibung Lagerbehaelter Bauart

Diese Codeliste enthält die Bauarten von Lagerbehältern.

IV.A.2.23.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Lagerbehaelter Bauart
Name (kurz)	Baubeschreibung Lagerbehaelter Bauart
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lagerbehaelterbauart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.23.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	einwandig
2	doppelwandig

IV.A.2.24 Baubeschreibung Lagerort Brennstoff

Liste der Lagerorte für Brennstoffe.

IV.A.2.24.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Lagerort Brennstoff
Name (kurz)	Baubeschreibung Lagerort Brennstoff
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lagerortbrennstoff
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.24.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Lagerraum
2	Heizraum
3	sonstiger Raum
4	unterirdisch
5	oberirdisch im Freien
6	Standort

IV.A.2.25 Baubeschreibung Lüftung des Aufstellraums Art

Liste der Arten von Lüftung von Aufstellräumen.

IV.A.2.25.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Lüftung des Aufstellraums Art
Name (kurz)	Baubeschreibung Lüftung des Aufstellraums Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lueftungaufstellraum
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.25.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	zu öffnendes Fenster mit besonderer Fugendichtung
2	zu öffnendes Fenster ohne Fugendichtung
3	Lüftungsöffnung ins Freie (Außenwand)
4	Lüftungsleitung
5	Lüftungsverbund mit anderen Räumen
6	Zuluftleitung
7	Zuluftschacht

IV.A.2.26 Baubeschreibung Mündung

Liste der Mündungen von Schornsteinen

IV.A.2.26.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Mündung
Name (kurz)	Baubeschreibung Mündung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:muendung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.26.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	über harter Bedachung
2	über weicher Bedachung

IV.A.2.27 Baubeschreibung RLT-Anlage

Liste von RLT-Anlagen

IV.A.2.27.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung RLT-Anlage
Name (kurz)	Baubeschreibung RLT-Anlage
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:rltanlage
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.27.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
100	RLT mit Wärmerückgewinnung
200	RLT ohne Wärmerückgewinnung
201	Zuluftanlage
202	Umluftanlage
203	Kältetechnische Anlagen
204	Lüftungsanlagen für besondere Nutzungen (Bäder, Toiletten, Küchen, ...)
300	Keine RLT-Anlage

IV.A.2.28 Baubeschreibung TGA-Anlage Art

Liste der Arten von TGA-Anlagen.

IV.A.2.28.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung TGA-Anlage Art
Name (kurz)	Baubeschreibung TGA-Anlage Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:tgaanlageart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.28.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Gebaeudefunk [§ 26 Abs.3 MVStättVO]
02	CO-Warnanlagen in geschlossenen Großgaragen [MGarVO]
03	Druckbelüftungsanlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen [z.B MHHR 6.2][MPrüfVO]
04	maschinelle Rauchabzugsanlagen [MPrüfVO]
05	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen [PrüfVO NRW]
06	Sicherheitsstromversorgungsanlagen [MPrüfVO]
07	Brandmeldeanlagen [MPrüfVO]
08	Alarmierungsanlagen [MPrüfVO]
09	elektrische Anlagen [PrüfVO NRW]
10	natürliche Rauchabzugsanlagen [MPrüfVO NRW]
11	ortsfeste, nicht-selbsttätige Feuerlöschanlagen [MPrüfVO]
12	Automatische Schiebetüren in Rettungswegen [MAutSchR]
13	E-Verriegelung von Türen in Rettungswegen [MEltVTR]
14	Bliitzschutzanlagen [§ 46 MBO]
15	Sonstige

IV.A.2.29 Baubeschreibung Umgebende Bauteile

Liste der Arten von umgebenden Baukteilen

IV.A.2.29.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Umgebende Bauteile
Name (kurz)	Baubeschreibung Umgebende Bauteile
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:umgebendebauteile
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.29.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Decke
2	Wand
3	Türe

IV.A.2.30 Baubeschreibung Verbindungsstück Art

Liste der Arten von Verbindungsstücken

IV.A.2.30.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Verbindungsstück Art
Name (kurz)	Baubeschreibung Verbindungsstück Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesverbindungsstuecks
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Korrektur Rechtschreibung im Codelisteneintrag 1

IV.A.2.30.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Abgasrohr
2	Abgaskanal

IV.A.2.31 Baubeschreibung Werbeanlage Art

Liste der Arten von Werbeanlagen

IV.A.2.31.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baubeschreibung Werbeanlage Art
Name (kurz)	Baubeschreibung Werbeanlage Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artderwerbeanlage
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.31.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Sammelhinweistafel
02	Plakatanschlagtafel
03	Plakatanschlagsäule
04	Aussteckschild
05	Aussteckschild transparent
06	Leuchtwerbeschild
07	Leuchtschrift/Werbeschrift
08	Wandbemalung

IV.A.2.32 Baulastauskunft

Diese Codeliste enthält Szenarien zu vorhandenen Baulasten.

IV.A.2.32.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baulastauskunft
Name (kurz)	Baulastauskunft
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baulastauskunft
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Ergänzung um Einträge 3-5

IV.A.2.32.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Aktuelle Flurstücksdaten sind belastet.
2	Aktuelle Flurstücksdaten sind nicht belastet, aber Vorgängerflurstücke.
3	Aktuelle Flurstücksdaten sind nicht belastet.
4	Es liegt kein berechtiges Interesse vor. Keine Auskunft möglich.
5	Falsche Flurstücksangabe. Keine Auskunft möglich.

IV.A.2.33 Baumaßnahme Art

Diese Codeliste enthält die Einteilung, von welcher grundsätzlichen Art die Maßnahmen im Rahmen eines Bauvorhabens sein können. Die Codeliste ist zweistufig aufgebaut. Es können entweder pauschale Einträge (wie '10 Baumaßnahme') oder präzisere Einträge (wie '11 Errichtung') ausgewählt werden. Die pauschalen Einträge sind bei den Code-Nummern an den ganzen Zehnern zu erkennen (10, 20, 30), die präziseren Einträge an hinzukommenden Einern (11, 12, 13 usw.).

IV.A.2.33.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baumaßnahme Art
Name (kurz)	Baumaßnahme Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baumassnahmeart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.33.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)	dokumentation (Dokumentation)
10	Baumaßnahme	Baumaßnahme (Errichtung, Änderung usw.)
11	Errichtung	Errichtung von baulichen Anlagen nach § 2 Abs. 1 MBO
12	Änderung	Änderung von baulichen Anlagen nach § 2 Abs. 1 MBO
13	Nutzungsänderung (ohne bauliche Änderung)	Änderung der Art der baulichen Nutzung gem. § 1 bis 15 BauNVO. Hier ohne dafür umzusetzende bauliche Änderungen.
14	Nutzungsänderung (mit baulicher Änderung)	Änderung der Art der baulichen Nutzung gem. § 1 bis 15 BauNVO. Hier unter Einbeziehung dafür umzusetzender baulicher Änderungen.
20	Abgrabung	Abgrabungen nach Landesrecht
30	Beseitigung	Verfahrensfreie Beseitigung nach § 61 MBO (3)

IV.A.2.34 Baustoff Prüfingenieure

Liste der Hauptbaustoffe des Bauvorhabens für Prüfingenieure

IV.A.2.34.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Baustoff Prüfingenieure
Name (kurz)	Baustoff Prüfingenieure
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baustoffpi
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.34.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Mauerwerk/Massivbau
2	Stahl/Metallbau
3	Stahlbeton
4	Holz
5	sonstiger Baustoff

IV.A.2.35 Bautechnischer Nachweis Art

Art eines bautechnischen Nachweises, der zu den Planungsunterlagen eines Bauvorhabens nach § 66 MBO gehören kann.

IV.A.2.35.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Bautechnischer Nachweis Art
Name (kurz)	Bautechnischer Nachweis Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bautechnischernachweisart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Es wurde ein Eintrag "Sonstiger Nachweis" hinzugefügt.

IV.A.2.35.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Nachweis über die Standsicherheit
2	Nachweis über den Brandschutz (Feuerwiderstandsdauer)
3	Nachweis über den Schallschutz
4	Nachweis über den Wärmeschutz
5	Nachweis über den Erschütterungsschutz
6	Sonstiger Nachweis

IV.A.2.36 Bauvorhaben Datenblatt Nutzungsflächen

Codeliste aus Nutzungsflächen (NUF) nach DIN 277

IV.A.2.36.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Bauvorhaben Datenblatt Nutzungsflächen
Name (kurz)	Bauvorhaben Datenblatt Nutzungsflächen
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:nutzungsflaechen
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.36.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Wohnen und Aufenthalt (NUF 1)
02	Büroarbeit (NUF 2)
03	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Forschung und Entwicklung (NUF 3)
04	Lagern, Verteilen und Verkaufen (NUF 4)
05	Bildung, Unterricht und Kultur (NUF 5)
06	Heilen und Pflegen (NUF 6)
07	Sonstige Nutzungen (NUF 7)

IV.A.2.37 Bauvorhaben Datenblatt Wohnungsstatus

Liste der Angaben zum Wohnungsstatus. Der Codelistenwert "Sozialwohnung (auslaufend)" darf für neu zu beantragende Bauvorhaben nicht mehr genutzt werden.

IV.A.2.37.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Bauvorhaben Datenblatt Wohnungsstatus
Name (kurz)	Bauvorhaben Datenblatt Wohnungsstatus
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:wohnungsstatus
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.37.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Mietwohnung
02	Sozialwohnung (auslaufend)
03	Eigentumswohnung
04	Sozialwohnung zur Miete
05	Sozialwohnung zum Kauf

~~IV.A.2.38 Bauweise nach BauNVO~~

~~Angabe zur Bauweise nach §22 BauNVO~~

~~IV.A.2.38.1 Metadaten~~

~~Metadatenelement~~	~~Wert~~
~~Name (lang)~~	~~Bauweise nach BauNVO~~
~~Name (kurz)~~	~~Bauweise nach BauNVO~~
~~Kennung~~	~~urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauweise~~
~~Herausgeber~~	~~Bauministerkonferenz (BMK)~~
~~Version~~	~~2.0~~
~~Änderungen zur Vorversion~~	~~Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)~~

~~IV.A.2.38.2 Daten~~

~~code (Code)~~	~~beschreibung (Beschreibung)~~
~~1~~	~~Offene Bauweise - Einzelhaus~~
~~2~~	~~Offene Bauweise - Doppelhaus~~
~~3~~	~~Offene Bauweise - Hausgruppe, z.B. Reihenhaus~~
~~4~~	~~Offene Bauweise - Geschossbau~~
~~5~~	~~Geschlossene Bauweise~~
~~6~~	~~Abweichende Bauweise~~

IV.A.2.39 Beteiligter Fachrichtung

Liste der Fachrichtungen von am Bau beteiligten Akteuren

IV.A.2.39.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Beteiligter Fachrichtung
Name (kurz)	Beteiligter Fachrichtung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:beteiligterfachrichtung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: neuer Eintrag 99 "keine Fachrichtung"

IV.A.2.39.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Tragwerksplanung/Standsicherheit
2	Schallschutz
3	Brandschutz
4	Lüftung
5	Sicherheit
6	Wärmeschutz
99	keine Fachrichtung

IV.A.2.40 Beteiligter Rolle

Liste der Rollen von am Bau beteiligten Akteuren

IV.A.2.40.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Beteiligter Rolle
Name (kurz)	Beteiligter Rolle
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:beteiligterrolle
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.40.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Bevollmächtigter
02	Grundstückseigentümer
03	Anzeigender
04	Bauleiter
05	Fachbauleiter
06	Fachplaner
07	Gutachter
08	Prüfsachverständiger
09	Prüfingenieur
10	Verantwortlicher

IV.A.2.41 Beteiligung Rolle

Benennung der Rolle einer zu beteiligenden Behörde oder Stelle als Träger öffentlicher Belange in einem Beteiligungsverfahren.

IV.A.2.41.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Beteiligung Rolle
Name (kurz)	Beteiligung Rolle
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:beteiligungrolle
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.41.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Der Adressat der Nachricht soll als für ein bestimmtes Rechtsgebiet zuständige Stelle beteiligt werden.
2	Der Adressat der Nachricht soll als für ein bestimmtes Rechtsgebiet sachverständige Stelle beteiligt werden.
3	Der Adressat der Nachricht soll als betroffene Gemeinde beteiligt werden.

IV.A.2.42 Betriebsbeschreibung Betrieb Art

Liste der Arten von Betrieben.

IV.A.2.42.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Betriebsbeschreibung Betrieb Art
Name (kurz)	Betriebsbeschreibung Betrieb Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesbetriebs
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Korrektur Rechtschreibung im Codelisteneintrag 5

IV.A.2.42.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Verkaufsstätte
2	Versammlungsstätte
3	Gaststätte Räume
4	Gaststätte Freischank
5	Beherbergungsstätte

IV.A.2.43 Betriebsbeschreibung Materialien

Liste der Materialien

IV.A.2.43.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Betriebsbeschreibung Materialien
Name (kurz)	Betriebsbeschreibung Materialien
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:materialien
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Korrektur Rechtschreibung im Codelisteneintrag 5

IV.A.2.43.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Rohstoffe
2	Betriebsstoffe
3	Reststoffe
4	Waren
5	Lagerung gesundheitsgefährdender Rohstoffe

IV.A.2.44 Betriebsbeschreibung Verordnung

Liste der Verordnungen

IV.A.2.44.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Betriebsbeschreibung Verordnung
Name (kurz)	Betriebsbeschreibung Verordnung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:verordnung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.44.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	VkV
2	VStättV
3	BStättV
4	ohne

IV.A.2.45 Bindungsbescheid Art

Arten von Bescheiden und sonstigen Entscheidungen, an die ein Bauvorhaben gebunden sein kann und die es daher beeinflussen.

IV.A.2.45.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Bindungsbescheid Art
Name (kurz)	Bindungsbescheid Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bindungsbescheidart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.45.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
10	Vorbescheid
20	Teilungsgenehmigung
30	Befreiungs-/ Abweichungsbescheid
40	Baulast
50	Denkmalrechtliche Erlaubnis
51	Einzeldenkmal
52	Ensemble
53	Nähe eines Denkmals
60	Baumfällerlaubnis
70	Eignungsfeststellung nach Wasser-, Gewerbe-, Imissionsschutzrecht
80	Sonstige Verfahren

IV.A.2.46 Entwässerung

Liste der Angaben zur Entwässerung.

IV.A.2.46.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Angaben zur Entwässerung
Name (kurz)	Entwässerung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:entwaesserung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.46.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	öffentliche Abwasseranlage
02	private Abwasseranlage
99	keine Entwässerung vorhanden

IV.A.2.47 Erklärender Rolle

Liste der Rollen von Akteuren, die eine Erklärung abgeben

IV.A.2.47.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Erklärender Rolle
Name (kurz)	Erklärender Rolle
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:erklaerenderrolle
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.47.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Bauherr
02	Vertreter des Bauherrn
03	Eigentümer
04	Vertreter des Eigentümers

IV.A.2.48 Fachgebiet

Liste zur Angabe zum Fachgebiet der Prüfung bautechnischer Nachweise

IV.A.2.48.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Angaben zum Fachgebiet
Name (kurz)	Fachgebiet
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:fachgebiet
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.48.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Standsicherheit
2	Brandschutz

IV.A.2.49 Gebäudeklassen

Die Codeliste umfasst Gebäudeklassen. Beispielhaft ist die Beschreibung der Gebäudeklassen gemäß § 2 Abs. 3 MBO in der Spalte Dokumentation MBO angefügt.

IV.A.2.49.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Gebäudeklassen
Name (kurz)	Gebäudeklassen
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:gebaeudeklasse
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.49.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)	dokumentationMbo (Dokumentation MBO)
1	Gebäudeklasse 1	Freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² und frei-stehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude
2	Gebäudeklasse 2	Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²
3	Gebäudeklasse 3	Sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m
4	Gebäudeklasse 4	Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nut-zungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m²
5	Gebäudeklasse 5	Sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude

IV.A.2.50 Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis

Genehmigungsfreistellungsverfahren: Definition der möglichen Ergebnisse eines Vorgangs mit entsprechendem Bescheid an den Bauherrn.

IV.A.2.50.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis
Name (kurz)	Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:genehmigungsfreistellung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Korrektur Rechtschreibung im Codelisteneintrag 3

IV.A.2.50.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Genehmigungsfreistellung: Das angezeigte Vorhaben ist durch Entscheidung der Gemeinde von der Genehmigungspflicht freigestellt. Auch wird die Gemeinde keine Untersagung gemäß § 15 BauGB beantragen.
2	Keine Genehmigungsfreistellung / automatische Weiterführung: Die Gemeinde hat keine Einwände gegen das Bauvorhaben (Untersagung nach § 15 BauGB), hat aber entschieden, dass ein Genehmigungsverfahren notwendig ist. Der Vorgang wird als Baugenehmigungsantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde weitergeführt (wurde für diesen Fall so vom Bauherrn gewünscht). Die eingereichten Daten und Unterlagen wurden gelöscht, soweit sie von der Gemeinde vorgehalten wurden.
3	Keine Genehmigungsfreistellung / keine automatische Weiterführung: Die Gemeinde hat keine Einwände gegen das Bauvorhaben (Untersagung nach § 15 BauGB), hat aber entschieden, dass ein Genehmigungsverfahren notwendig ist. Der Bauherr hat die Möglichkeit, einen Baugenehmigungsantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu stellen.
4	Untersagung (und keine Genehmigungsfreistellung): Die Gemeinde legt ihr Veto gegen das Bauvorhaben ein. Bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde wurde ein Antrag auf vorläufige Untersagung nach § 15 BauGB gestellt.

IV.A.2.51 Kammer

Liste der Bezeichnungen der Kammern.

IV.A.2.51.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Kammer
Name (kurz)	Kammer
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:kammer
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.51.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
02	Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
03	Architektenkammer Baden-Württemberg
04	Ingenieurkammer Baden-Württemberg
05	Bayerische Architektenkammer
06	Bayerische Ingenieurkammer-Bau
07	Architektenkammer Berlin
08	Baukammer Berlin
09	Brandenburgische Architektenkammer
10	Brandenburgische Ingenieurkammer
11	Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen
12	Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen
13	Hamburgische Architektenkammer
14	Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
15	Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen
16	Ingenieurkammer Hessen
17	Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern
18	Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern
19	Architektenkammer Niedersachsen
20	Ingenieurkammer Niedersachsen
21	Architektenkammer Rheinland-Pfalz
22	Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz
23	Architektenkammer des Saarlandes
24	Ingenieurkammer des Saarlandes
25	Architektenkammer Sachsen

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
26	Ingenieurkammer Sachsen
27	Architektenkammer Sachsen-Anhalt
28	Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt
29	Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein
30	Architektenkammer Thüringen
31	Ingenieurkammer Thüringen

IV.A.2.52 MBO Garagentypen

Garagen nach § 2 Abs. 7 MBO, konkretisiert in § 1 Abs. 8 MGarV

IV.A.2.52.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MBO Garagentypen
Name (kurz)	MBO Garagentypen
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mbogaragentyp
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.52.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Kleingarage (§ 2 Abs. 8 Nr. 1 MGarVO)
2	Mittelgarage (§ 2 Abs. 8 Nr. 2 MGarVO)
3	Großgarage (§ 2 Abs. 8 Nr. 3 MGarVO)

IV.A.2.53 MPPVO Anlass Prüfung technische Anlage

Anlass der Prüfung einer überwachungspflichtigen Anlage gemäß § 2 Abs. 2 Musterprüfverordnung

IV.A.2.53.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MPPVO Anlass Prüfung technische Anlage
Name (kurz)	MPPVO Anlass Prüfung technische Anlage
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvopruefungtechnischeanlageanlass
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Korrektur eines Rechtschreibfehlers in der Beschreibung

IV.A.2.53.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	erste Aufnahme der Nutzung der baulichen Anlage
2	nach technischer Änderung der baulichen Anlage
3	nach einer wesentlichen Änderung der technischen Anlage
4	wiederkehrend

IV.A.2.54 MPPVO Bauwerksklassen

Bauwerksklassen gemäß Anlage 2 zu § 27 Abs. 4 M-PPVO.

IV.A.2.54.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MPPVO Bauwerksklassen
Name (kurz)	MPPVO Bauwerksklassen
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvobauwerksklasse
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.54.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Bauwerksklasse 1
2	Bauwerksklasse 2
3	Bauwerksklasse 3
4	Bauwerksklasse 4
5	Bauwerksklasse 5

IV.A.2.55 MPPVO Nachprüfung Grund

Prüfung einer überwachungspflichtigen Anlage: Mögliche Gründe dafür, dass eine Nachprüfung erforderlich ist.

IV.A.2.55.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MPPVO Nachprüfung Grund
Name (kurz)	MPPVO Nachprüfung Grund
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvonachpruefunggrund
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/genericode/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.55.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	wegen Ausbauzustand
2	wegen Mangel (neu erkannt)
3	wegen Mangel (bereits bekannt)

IV.A.2.56 MPPVO Prüfung technische Anlage Weiterbetrieb

Ergebnis der Prüfung einer überwachungspflichtigen Anlage: mögliche Festlegungen zum Weiterbetrieb

IV.A.2.56.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	MPPVO Prüfung technische Anlage Weiterbetrieb
Name (kurz)	MPPVO Prüfung technische Anlage Weiterbetrieb
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:mppvotechnischeanlageweiterbetrieb
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Korrektur eines Rechtschreibfehlers in der Beschreibung

IV.A.2.56.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Weiterbetrieb ist zulässig (Anlage ist wirksam und betriebssicher)
2	Weiterbetrieb ist nicht zulässig
3	Weiterbetrieb ist zulässig bis zum Ablauf der angegebenen Frist für die Mängelbeseitigung (ggf. unter Auflagen)

IV.A.2.57 Nebenbestimmung Art

Definition der Arten von Nebenbestimmungen zum Bescheid zu einem Bauantrag.

IV.A.2.57.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Nebenbestimmung Art
Name (kurz)	Nebenbestimmung Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:nebenbestimmungart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	zu XBau 2.6: Neue Einträge 4-6

IV.A.2.57.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Bedingung
2	Auflage
3	Vorbehalt
4	Hinweise
5	auflösende Bedingung
6	aufschiebende Bedingung

IV.A.2.58 Statistik Abgang Umfang

Definition des Umfangs des Abgangs

IV.A.2.58.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Umfang des Abgangs
Name (kurz)	Statistik Abgang Umfang
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:abgangumfang
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.58.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	ganzes Gebäude
2	Gebäudeteil

IV.A.2.59 Statistik Abgang Ursache

Diese Codeliste enthält mögliche Ursachen für den Bauabgang.

IV.A.2.59.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Ursache des Abgangs
Name (kurz)	Statistik Abgang Ursache
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:abgangursache
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.59.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	zur Schaffung öffentlicher Verkehrsflächen
2	zur Schaffung von Freiflächen
3	zur Errichtung eines neuen Wohngebäudes
4	zur Errichtung eines neuen Nichtwohngebäudes
5	infolge bauordnungsrechtlicher Unzulässigkeit
6	infolge eines außergewöhnlichen Ereignisses (z.B. Brand, Explosion, Einsturz)
7	aus sonstigen Gründen
8	Nutzungsänderung JA
9	Nutzungsänderung NEIN

IV.A.2.60 Statistik Baufortschritt

Liste der Angaben zum Baufortschritt.

IV.A.2.60.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Baufortschritt
Name (kurz)	Statistik Baufortschritt
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baufortschritt
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.60.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	noch nicht begonnen
2	im Bau, aber noch nicht unter Dach
3	unter Dach (rohbaufertig)
4	Baugenehmigung ist erloschen

IV.A.2.61 Statistik Bauherr oder Eigentümer Art

Diese Codeliste definiert die Arten des Bauherren oder Eigentümers.

IV.A.2.61.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Bauherr oder Eigentümer Art
Name (kurz)	Statistik Bauherr oder Eigentümer Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauherrodereigentuemerart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.61.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Öffentlich
2	Wohnungsunternehmen
3	Immobilienfonds
4	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung, Fischerei
5	Produzierendes Gewerbe
6	Handel, Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe, Dienstleistungen sowie Verkehr und Nachrich-tenübermittlung
7	Private Haushalte
8	Organisationen ohne Erwerbszweck

IV.A.2.62 Statistik Baustoff

Liste der im Bauvorhaben überwiegend verwendeten Baustoffe.

IV.A.2.62.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Baustoff
Name (kurz)	Statistik Baustoff
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:baustoff
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.62.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Ziegel
2	Kalksandstein
3	Porenbeton
4	Leichtbeton/Bims
5	Stahl
6	Stahlbeton
7	Holz
8	sonstiger Baustoff

IV.A.2.63 Statistik Bautätigkeit Art

Liste der Arten der Bautätigkeit

IV.A.2.63.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Bautätigkeit Art
Name (kurz)	Statistik Bautätigkeit Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bautaetigkeitart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.63.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	konventionell
2	Fertigteilbau
3	an bestehenden Gebäuden

IV.A.2.64 Statistik Bauweise Art

Liste der Arten der Bauweisen von Gebäuden

IV.A.2.64.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Bauweise Art
Name (kurz)	Statistik Bauweise Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauweiseart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.64.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	konventionell
2	Fertigteilbau

IV.A.2.65 Statistik Gebäude Alter

Diese Codeliste definiert Kategorien für das Alter eines Gebäudes.

IV.A.2.65.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Gebäude Alter
Name (kurz)	Statistik Gebäude Alter
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:gebaeudealter
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.65.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	vor 1919
2	1919 - 1948
3	1949 - 1978
4	1979 - 1986
5	1987 - 1990
6	1991 - 1995
7	1996 - 2010
8	2011 - später

IV.A.2.66 Statistik Haustyp Wohngebäude

Liste der Haustypen des Wohngebäudes

IV.A.2.66.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Haustyp Wohngebäude
Name (kurz)	Statistik Haustyp Wohngebäude
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:haustypwohngebaeude
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.66.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Einzelhaus
2	Doppelhaushälfte
3	gereihtes Haus
4	sonstiger Haustyp

IV.A.2.67 Statistik Heizung Art

Diese Codeliste enthält die Heizungsarten.

IV.A.2.67.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Heizung Art
Name (kurz)	Statistik Heizung Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:heizungart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.67.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
01	Fernheizung
02	Blockheizung
03	Zentralheizung
04	Etagenheizung
05	Einzelraumheizung
06	keine Heizung

IV.A.2.68 Statistik Kühlung

Liste der Angaben zur Kühlung.

IV.A.2.68.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Kühlung
Name (kurz)	Statistik Kühlung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:kuehlung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.68.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Ja elektrisch
2	Ja thermisch
3	Nein

IV.A.2.69 Statistik Lüftungsanlagen

Liste der Arten von sonstigen Lüftungsarten

IV.A.2.69.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Lüftungsanlagen
Name (kurz)	Statistik Lüftungsanlagen
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:lueftungsanlagen
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.69.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Ja mit Wärmerückgewinnung
2	Ja ohne Wärmerückgewinnung
3	Nein

IV.A.2.70 Statistik Nichtwohngebäude Art

Liste der Arten von baulichen Anlagen, die nicht Wohngebäude sind

IV.A.2.70.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Nichtwohngebäude Art
Name (kurz)	Statistik Nichtwohngebäude Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:nichtwohngebaeudeart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.6: Korrektur Rechtschreibung in Codelisteneinträgen (310, 340, 350, 959)

IV.A.2.70.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
111	Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken und solche von Justizvollzugsanstalten)
115	Hochschulkliniken
119	Krankenhäuser von Justizvollzugsanstalten
121	Gebäude für die Eingliederung Behinderter
125	Gebäude für die Pflege Behinderter
130	Altenpflege und –krankenheime
140	Heime für Säuglinge, Kinder und Jugendliche, a.n.g. (ohne Wohn-, Erziehungs-, Ferien- und Erholungsheime)
150	Erziehungsheime
161	Müttergenesungsheime
165	Ferien- und Erholungsheime
170	Heime von Unterrichtseinrichtungen (ohne solche für Behinderte)
181	Kasernen und Bereitschaftsgebäude der Polizei, und des Zivilschutzes
185	Sonstige Kasernen und Bereitschaftsgebäude
191	Klöster
195	Justizvollzugsanstalten
310	Büro- und Verwaltungsgebäude der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
320	Büro- und Verwaltungsgebäude des produzierenden Gewerbes
340	Büro- und Verwaltungsgebäude des Handels, des Verkehrs, der Post- und Telekommunikati-onsunternehmen
350	Büro- und Verwaltungsgebäude der Deutschen Bahn und Deutschen Bundespost
370	Büro- und Verwaltungsgebäude der Kreditinstitute, des Versicherungsgewerbes und der Dienstleistungsunternehmen
391	Parlamentsgebäude
393	Gerichtsgebäude
395	Büro- und Verwaltungsgebäude der Polizei und des Zivilschutzes

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
399	Andere Büro- und Verwaltungsgebäude der Gebietskörperschaften, der Sozialversicherung und der Organisationen ohne Erwerbszweck
500	Landwirtschaftliche Betriebsgebäude
711	Werkstattgebäude der Polizei und des Zivilschutzes
712	Gebäude der Energiegewinnung und -verteilung
713	Gebäude der Wassergewinnung und -verteilung
714	Gebäude der Abwasserbeseitigung
715	Gebäude der Abfallbeseitigung
717	Schlachthöfe und -häuser
719	Sonstige Fabrik- und Werkstattgebäude
721	Markt- und Messehallen
723	Einzelhandelsgebäude (ohne Tankstellengebäude)
725	Tankstellengebäude
729	Andere Handelsgebäude
731	Warenlagergebäude für die öffentliche Nahrungsmittelvorsorge
734	Warenlagergebäude der Polizei und des Zivilschutzes
737	Andere Warenlagergebäude
741	Garagengebäude der Polizei und des Zivilschutzes
744	Andere Garagengebäude
745	Verkehrsempfangsgebäude
747	Sonstige Verkehrsgebäude der Bahn, Post und Telekommunikation
749	Sonstige Verkehrsgebäude
750	Hotels, Gasthöfe, Fremdenheime, Pensionen
771	Gaststättengebäude ohne Beherbergung
775	Kantinengebäude
791	Filmtheater, Spielbanken und sonstige Gebäude für Unterhaltungszwecke, a.n.g.
795	Sonstige nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude, a.n.g. (ohne Schulgebäude, ohne human-medizinische Behandlungsinstitute, ohne Gebäude für Forschungszwecke)
911	Kinderkrippengebäude
915	Kindergarten- und Kinderhortgebäude
921	Schulgebäude von allgemeinbildenden Schulen
924	Schulgebäude von berufsbildenden Schulen
927	Schulgebäude von kombinierten allgemein- und berufsbildenden Schulen
929	Schulgebäude von nicht allgemein- und berufsbildenden Schulen, Volkshochschulgebäude
931	Hochschulgebäude für Lehrzwecke
934	Hochschulgebäude für Forschungszwecke
937	Hochschulgebäude für Lehr- und Forschungszwecke
940	Gebäude für Forschungszwecke (ohne Hochschulgebäude)
951	Museen, Galerien
953	Theater, Opernhäuser

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
955	Bibliotheken, Büchereien u.Ä.
957	Gebäude für Tier- und Pflanzenhaltung in zoologischen und botanischen Gärten
959	Kongress- und Mehrzweckhallen
960	Kirchen und sonstige Kultgebäude, a. n. g.
970	Medizinische Behandlungsinstitute, Gebäude für Heilbäder oder die Gesundheitspflege
981	Sporthallen (ohne Schwimmhallen)
985	Schwimmhallen
989	Sonstige Sportgebäude
991	Freizeit- und Gemeinschaftshäuser für Jugendliche
993	Freizeit- und Gemeinschaftshäuser für ältere Menschen
995	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser
997	Sonstige Freizeit- und Gemeinschaftshäuser
999	Sonstige Nichtwohngebäude

IV.A.2.71 Statistik Räume Anzahl

Liste für die Klassifizieruung von Wohnungen nach der Anzahl ihrer Räume.

IV.A.2.71.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Räume Anzahl
Name (kurz)	Statistik Räume Anzahl
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:anzahlraeume
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	3.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.71.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	1 Raum
2	2 Räume
3	3 Räume
4	4 Räume
5	5 Räume
6	6 Räume
7	7 oder mehr als 7 Räume

IV.A.2.72 Statistik Wohngebäude Art

Liste der Wohngebäudearten

IV.A.2.72.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Statistik Wohngebäude Art
Name (kurz)	Statistik Wohngebäude Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:wohngebaeudeart
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.72.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Wohngebäude ohne Eigentumswohnung
2	Wohngebäude mit Eigentumswohnung
3	Wohnheim

IV.A.2.73 Status Bauportal

Mögliche Ausprägungen der Statusinformation, die die Bauaufsichtsbehörde ans Bauportal senden kann. Entsprechend wird der Lebenszyklus zum Vorgang im Portal auf der Basis des Vorgangs in der Behörde synchronisiert.

IV.A.2.73.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Status Bauportal
Name (kurz)	Status Bauportal
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:statusbauportal
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	unbestimmt

IV.A.2.74 Status Sozialer Wohnungsbau

Liste zum Status der Förderbeantragung zu sozialer Wohnraumförderung.

IV.A.2.74.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Angaben zum Status des sozialen Wohnungsbaus
Name (kurz)	Status Sozialer Wohnungsbau
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:statussozialerwohnungsbau
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.74.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
001	Nein
002	Ja; bewilligt
003	Ja; beantragt
004	Ja; geplant
005	noch offen / unbekannt

IV.A.2.75 Status Sperrung Kammernverzeichnis

Liste zum Status der Sperrung im Kammernverzeichnis der Architekten und Ingenieure.

IV.A.2.75.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Status der Sperrung im Kammernverzeichnis der Architekten und Ingenieure
Name (kurz)	Status Sperrung Kammernverzeichnis
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:statussperrungkammernverzeichnis
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	1.0

IV.A.2.75.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
001	ist gesperrt
002	war gesperrt
003	befindet sich im Rechtsbehelfsverfahren gegen Sperrung

IV.A.2.76 Systematik der Bauwerke für die Bautätigkeitsstatistik

Zur Verwendung als Gebäudesignierschlüssel in XBau. Die Codeliste enthält keine Oberkategorien, sondern nur die notwendigen Sechssteller der Wohn- und Nichtwohngebäude. Das Statistische Bundesamt legt mit der vorliegenden Neufassung der "Systematik der Bauwerke" (SB) eine Klassifikation vor, welche zur Vereinheitlichung der in den Bau- und Wohnungsstatistiken (Bautätigkeitsstatistiken, Bauberichterstattung, Gebäude- und Wohnungszählungen, Wohnungsstichproben, Baupreisstatistiken) verwendeten Begriffe und Bauwerksgliederungen beitragen soll. Insbesondere soll die Systematik der Bauwerke als Signierschlüsselverzeichnis in den Bautätigkeitsstatistiken angewendet werden. Diese Systematik kann bedarfsweise in gekürzten oder ausführlichen Fassungen verwendet werden. Die vorliegende Neufassung löst die 1970 erschienene Arbeitsunterlage ab.

IV.A.2.76.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Systematik der Bauwerke, Ausgabe 1978 (SB 1978, Version 2014) für die Bautätigkeitsstatistik
Name (kurz)	Systematik der Bauwerke für die Bautätigkeitsstatistik
Kennung	urn:xoev-de:destatis:codeliste:systematikderbauwerkebautaetigkeit
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)
Version	unbestimmt

IV.A.2.77 Vorbescheid Betreff

Definition der Kategorien von Gegenständen von Vorbescheiden, die im Rahmen der Vorbereitung eines Bauprojekts beantragt werden können.

IV.A.2.77.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Vorbescheid Betreff
Name (kurz)	Vorbescheid Betreff
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:vorbescheidbetreff
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	angepasste Werte; Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/genericode/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.77.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Die Frage betrifft die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit.
2	Die Frage betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit.
3	Die Frage betrifft einen sonstigen Aspekt.

IV.A.2.78 XBau Anlage Art

Diese Codeliste nennt Arten von Anlagen. Die Codeliste ist zweistufig aufgebaut. Es können entweder pauschale Einträge (wie '0100 Nachweis der Bauvorlageberechtigung') oder präzisere Einträge (wie '0102 Nachweis der Bauvorlageberechtigung - Bauingenieur') ausgewählt werden. Wenn ein benötigter Eintrag nicht aufgefunden werden kann, dann ist die passende Hauptkategorie (ganze Hunderter) auszuwählen. Die pauschalen Einträge sind bei den Code-Nummern an den ganzen Hundertern zu erkennen (0100, 0200, 0300 usw.), die präziseren Einträge an hinzukommenden Einern und Zehnern (0101, 0102, 0103 usw.).

IV.A.2.78.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XBau Anlage Art
Name (kurz)	XBau Anlage Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	unbestimmt

IV.A.2.79 XBau-Nachrichten

Codeliste der Bezeichnungen aller XBau-Nachrichten.

IV.A.2.79.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XBau-Nachrichten
Name (kurz)	XBau-Nachrichten
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:xbau-nachrichten
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	5.0
Änderungen zur Vorversion	In XBau 2.7: Entfernte Einträge: 0201, 0211, 0221, 0231, 0241, 0251, 0261 / Neue Einträge: 0730

IV.A.2.79.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
0100	prozessnachrichten.aenderungProjektraumdaten.0100
0110	bauberatung.anfrage.0110
0111	bauberatung.auskunft.0111
0120	akteneinsicht.antrag.0120
0121	akteneinsicht.formellePruefung.0121
0122	akteneinsicht.antragGeaendert.0122
0123	akteneinsicht.ergebnis.0123
0125	akteneinsicht.anforderungGrundbuchauszug.0125
0126	akteneinsicht.uebermittlungGrundbuchauszug.0126
0150	prozessnachrichten.aktenraum.anlegen.0150
0151	prozessnachrichten.aktenraum.angelegt.0151
0152	prozessnachrichten.aktenraum.zugriffVerweigern.0152
0200	baugenehmigung.antrag.0200
0202	baugenehmigung.antragGeaendert.0202
0203	baugenehmigung.anhoerung.0203
0204	baugenehmigung.stellungnahme.0204
0205	baugenehmigung.bescheid.0205
0210	vorbescheid.antrag.0210
0212	vorbescheid.antragGeaendert.0212
0213	vorbescheid.anhoerung.0213
0214	vorbescheid.stellungnahme.0214
0215	vorbescheid.bescheid.0215
0220	abweichung.antrag.0220
0222	abweichung.antragGeaendert.0222
0223	abweichung.anhoerung.0223
0224	abweichung.stellungnahme.0224

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
0225	abweichung.bescheid.0225
0230	teilbaugenehmigung.antrag.0230
0232	teilbaugenehmigung.antragGeaendert.0232
0233	teilbaugenehmigung.anhoerung.0233
0234	teilbaugenehmigung.stellungnahme.0234
0235	teilbaugenehmigung.bescheid.0235
0240	grundstuecksteilung.antrag.0240
0242	grundstuecksteilung.antragGeaendert.0242
0243	grundstuecksteilung.anhoerung.0243
0244	grundstuecksteilung.stellungnahme.0244
0245	grundstuecksteilung.bescheid.0245
0250	abgeschlossenheit.antrag.0250
0252	abgeschlossenheit.antragGeaendert.0252
0253	abgeschlossenheit.anhoerung.0253
0254	abgeschlossenheit.stellungnahme.0254
0255	abgeschlossenheit.bescheid.0255
0260	verlaengerung.antrag.0260
0262	verlaengerung.antragGeaendert.0262
0263	verlaengerung.anhoerung.0263
0264	verlaengerung.stellungnahme.0264
0265	verlaengerung.bescheid.0265
0300	beteiligung.aufforderung.0300
0301	beteiligung.formellePruefung.0301
0302	beteiligung.aufforderungKorrektur.0302
0303	beteiligung.stellungnahme.0303
0304	beteiligung.ruecknahme.0304
0305	beteiligung.zwischennachricht.0305
0306	beteiligung.reaktionZwischennachricht.0306
0310	angrenzer.stellungnahme.0310
0400	informationsempfaenger.benachrichtigung.0400
0401	informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401
0420	statistik.datenBauvorhaben.0420
0421	statistik.baugenehmigung.0421
0422	statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422
0423	statistik.baubeginn.0423
0424	statistik.fertigstellungRohbau.0424
0425	statistik.baufertigstellung.0425
0426	statistik.bauabgang.0426
0427	statistik.bauueberhang.0427
0500	pruefingenieure.pruefauftrag.0500

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
0501	pruefingenieure.auftragsbestaetigung.0501
0502	pruefingenieure.formellePruefung.0502
0503	pruefingenieure.pruefauftragKorrektur.0503
0504	pruefingenieure.nachforderungUnterlagen.0504
0505	pruefingenieure.angepassteUnterlagen.0505
0506	pruefingenieure.pruefbericht.0506
0508	pruefingenieure.mitteilungBaubeginnsanzeige.0508
0600	genehmigungsfreistellung.anzeige.0600
0601	genehmigungsfreistellung.anzeigeBAB.0601
0602	genehmigungsfreistellung.ergebnis.0602
0603	genehmigungsfreistellung.ergebnisBAB.0603
0700	baulasten.vorlageErklaerung.0700
0701	baulasten.nachforderung.0701
0702	baulasten.information.0702
0703	baulasten.eintragung.0703
0704	baulasten.korrekturErklaerung.0704
0710	baulastenverzeichnis.anfrage.0710
0711	baulastenverzeichnis.formellePruefung.0711
0712	baulastenverzeichnis.anfrageGeandert.0712
0713	baulastenverzeichnis.auskunft.0713
0720	baulastloeschung.antrag.0720
0721	baulastloeschung.nachforderung.0721
0722	baulastloeschung.korrekturAntrag.0722
0723	baulastloeschung.stellungnahmeAufforderung.0723
0724	baulastloeschung.stellungnahme.0724
0725	baulastloeschung.loeschungEintrag.0725
0726	baulastloeschung.information.0726
0730	baulastaenderung.fortschreibungEintrag.0730
0800	ueberwachungspflichtigeAnlagen.pruefbescheinigung.0800
0801	ueberwachungspflichtigeAnlagen.erinnerung.0801
0900	anzeige.baubeginn.0900
0901	anzeige.baubeginnUntersagung.0901
0902	anzeige.baubeginnBaufreigabe.0902
0903	anzeige.erklaerungGEG.0903
0904	anzeige.baubeginnAeusserung.0904
0910	anzeige.nutzungsaufnahme.0910
0911	anzeige.nutzungsaufnahmeUntersagung.0911
0912	anzeige.nutzungsaufnahmeBauabnahme.0912
0913	anzeige.nutzungsaufnahmeAeusserung.0913
0920	bauzustand.anzeige.0920

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
0921	bauzustand.befundliste.0921
0922	bauzustand.freigabe.0922
0923	bauzustand.aeusserung.0923
0930	kammernverzeichnis.anfrage.0930
0931	kammernverzeichnis.auskunft.0931
0950	anzeige.beseitigungAbsicht.0950
0952	anzeige.beseitigungGeaendert.0952
0953	anzeige.beseitigungUntersagung.0953
0955	anzeige.beseitigungBestaetigung.0955

IV.A.2.80 Öffentliche Bekanntmachung

Definition der Medien, um das Bauvorhaben öffentlich bekannt zu machen.

IV.A.2.80.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Öffentliche Bekanntmachung
Name (kurz)	Öffentliche Bekanntmachung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:oeffentlichebekanntmachung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	2.0
Änderungen zur Vorversion	Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/generi-code/4“ (Präfix „xoev-cl-4“); Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“)

IV.A.2.80.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1	Amtsblatt bzw. örtliche Zeitung
2	Verlage für Bautennachweise

IV.B Übersicht über alle Nachrichten

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
Schema-Datei: xbau-baukasten.xsd			
Schema-Datei: xbau-bauordnungsrechtlicheProzessnachrichten.xsd			
Änderung von Daten zum Bauvorhaben im Projektraum	0100	Mittels dieser Nachricht kann die Bauaufsichtsbehörde bestimmte geänderte Daten zum Bauvorhaben im Projektraum aktualisieren.	Seite 19
Anforderung Aktenraum	0150	Mit dieser Nachricht fordert die Bauaufsichtsbehörde die bereitstellende Komponente auf, einen Aktenraum anzulegen, diesen mit den erforderlichen Informationen aus der Datenbasis zu befüllen und der Bauaufsichtsbehörde die Identität des Aktenraums mitzuteilen.	Seite 21
Übermittlung der Informationen zum Aktenraum	0151	Mit dieser Nachricht versendet die bereitstellende Komponente die Bestätigung, dass ein Aktenraum angelegt und mit den erforderlichen Informationen gefüllt wurde, an die Bauaufsichtsbehörde.	Seite 22
Zugriff auf Aktenraum verweigern	0152	Mit dieser Nachricht initiiert die Bauaufsichtsbehörde den vorzeitigen Entzug von Zugriffsrechten auf den Aktenraum, z.B. bei Missbrauchsverdacht. Der Aktenraum soll damit vor dessen Gültigkeitsende unzugänglich gemacht werden.	Seite 23
Schema-Datei: xbau-codes.xsd			
Schema-Datei: xbau-nachrichten-abgeschlossenheitsbescheinigung.xsd			
Antragstellung gemäß WoEigG	0250	Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Antrag auf eine Abgeschlossenheitsbescheinigung für Wohneigentum nach § 7 WoEigG oder auf Dauerwohnrecht nach § 32 WoEigG an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.	Seite 325
Korrekturen / Modifikationen zum Antrag	0252	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Antragstellung zur Abgeschlossenheit. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen einen modifizierten Antrag im laufenden Verfahren nach.	Seite 326
Hinweis auf Anhörung	0253	Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags auf Abgeschlossenheit ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nach-	Seite 327

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		richt dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	
Stellungnahme oder Nachbesserung	0254	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag auf Abgeschlossenheit und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn bzw. des Entwurfsverfassers zu den Eigenschaften des Vorhabens, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag.	Seite 328
Bescheid	0255	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse der materiellen Prüfung einträgt. Ein Antrag auf Abgeschlossenheit wird entweder genehmigt oder abgelehnt (genehmigt mit Nebenbestimmungen ist nicht als Möglichkeit vorgesehen). Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	Seite 328
Schema-Datei: xbau-nachrichten-abweichung.xsd			
Beantragung einer Abweichung	0220	Durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender die Genehmigung einer oder mehrerer Abweichungen. Die Nachricht enthält zu jeder beantragten Abweichung die Vorschrift, von der in der Planung abgewichen werden soll und die Gesetzesgrundlage, nach der von dieser Vorschrift abgewichen werden kann. Außerdem sind enthalten die Begründung für die beantragte Abweichung und die Unterlagen, die benötigt werden, um das Anliegen zu bewerten.	Seite 204
Änderungen zum Antrag	0222	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Abweichungsantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Abweichungsantrag. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	Seite 205
Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung	0223	In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	Seite 206
Stellungnahme oder Nachbesserung	0224	Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Abweichungsantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	Seite 207
Bescheid	0225	In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Abweichungsbescheids dar.	Seite 207
Schema-Datei: xbau-nachrichten-akteneinsicht.xsd			
Antrag auf Akteneinsicht	0120	Mit dieser Nachricht wird ein Antrag auf Akteneinsicht an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.	Seite 170

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
Ergebnis der formellen Prüfung	0121	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag auf Akteneinsicht. Enthalten sind hier die Ergebnisse der formellen Prüfung (Befunde) sowie eine Frist, innerhalb derer der Antragsteller den Antrag auf Akteneinsicht bzw. die Bauunterlagen anzupassen hat, falls in der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden. Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.), sind hier Angaben zur Genehmigungsfrist und zu den eingereichten Unterlagen enthalten.	Seite 171
Änderungen zum Antrag	0122	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags auf Akteneinsicht. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Antrag und ist in der Regel eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde.	Seite 172
Ergebnis	0123	Mit dieser Nachricht wird als Ergebnis übermittelt, ob Akteneinsicht gewährt wird oder der Antrag abgelehnt wurde. Im Erfolgsfall ist der Zugangslink zum Aktenraum enthalten.	Seite 173
Anforderung des Grundbuchauszugs	0125	Mit dieser Nachricht wird der Grundbuchauszug zum im Antrag genannten Grundstück beim Grundbuchführenden Amt angefordert.	Seite 174
Übermittlung des Grundbuchauszugs	0126	Mit dieser Nachricht wird der Grundbuchauszug zum im Antrag genannten Grundstück vom Grundbuchführenden Amt übermittelt.	Seite 175
Schema-Datei: xbau-nachrichten-angrenzer.xsd			
Stellungnahme Angrenzer	0310	Diese Nachricht verwendet die beteiligte Partei, um der Bauaufsichtsbehörde ihre Stellungnahme zuzustellen. In der Regel werden die Nachbarn und die Inhaber von angrenzenden Grundstücken von der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme über den eingereichten Bauantrag aufgerufen und antworten daraufhin mit dieser Nachricht.	Seite 251
Schema-Datei: xbau-nachrichten-anzeige.xsd			
Anzeige des Baubeginns	0900	Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass der Start der Umsetzung des Bauprojekts (Baubeginn, ggf. auch Beseitigung) zu einem bestimmten Termin geplant ist (Baubeginnanzeige).	Seite 367
Untersagung des Baubeginns	0901	Diese Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und benennt entsprechende Mängel. Die Bauaufsichtsbehörde fordert zur Nachbesserung auf und untersagt vorläufig die Aufnahme der Bautätigkeiten.	Seite 369
Erteilung der Baufreigabe	0902	Mit dieser Nachricht erteilt die Bauaufsichtsbehörde den Baufreigabeschein (sog. "Roter Punkt").	Seite 370
Erfüllungserklärung nach GEG	0903	Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde die Erfüllungserklärung nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit. Diese Nachricht muss für jedes neu zu errichtende Gebäude verschickt werden.	Seite 370

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
Äußerung zum untersagten Baubeginn	0904	Der Bauherr äußert sich zum untersagten Baubeginn (Nachricht 0901) und erhofft im Anschluss die Baufreigabe (Nachricht 0902).	Seite 369
Anzeige der Nutzungsaufnahme	0910	Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass die Aufnahme der Nutzung des errichteten Gebäudes zu einem bestimmten Termin geplant ist. Mit dieser Anzeige werden (sofern eine Prüfung durch einen Prüfsachverständigen vorgesehen ist) die Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung von Brandschutz und Standsicherheit mitvorgelegt.	Seite 372
Untersagung der Nutzungsaufnahme	0911	Die Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und benennt entsprechende Mängel. Sie fordert zur Nachbesserung auf.	Seite 374
Abnahmeschein zur Nutzungsaufnahme	0912	Mit dieser Nachricht teilt die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn das Ergebnis der Bauabnahme mit und stellt ggf. den Abnahmeschein aus.	Seite 375
Äußerung zur untersagten Nutzungsaufnahme	0913	Der Bauherr äußert sich zur untersagten Nutzungsaufnahme (Nachricht 0911) und erhofft im Anschluss den Abnahmeschein zur Nutzungsaufnahme (Nachricht 0912).	Seite 375
Anzeige der Absicht einer Beseitigung	0950	Mit dieser Nachricht teilt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde mit, dass die Beseitigung einer baulichen Anlage geplant ist.	Seite 376
Geänderte Anzeige der Absicht einer Beseitigung	0952	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten zur angezeigten Absicht der Beseitigung einer baulichen Anlage. Sie bezieht sich auf eine bereits übermittelte Anzeige. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde. Oder es wird eine modifizierte Planung aus Gründen des Anzeigenden nachgereicht.	Seite 377
Untersagung der geplanten Beseitigung	0953	Diese Nachricht enthält den Hinweis, dass die geplante Maßnahme die Voraussetzungen nicht erfüllt und benennt entsprechende Mängel. Die Bauaufsichtsbehörde fordert zur Nachbesserung auf und untersagt vorläufig die geplante Beseitigung.	Seite 378
Bestätigung der geplanten Beseitigung	0955	Mit dieser Nachricht bestätigt die Baubehörde, dass für die geplante Beseitigung kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden muss.	Seite 379
Schema-Datei: xbau-nachrichten-bauberatung.xsd			
Bauberatung Anfrage	0110	Mit dieser Nachricht wird eine formlose Anfrage zur Bauberatung an die Bauaufsichtsbehörde übermittelt.	Seite 159
Bauberatung Auskunft	0111	Diese Nachricht enthält die Auskunft der Bauaufsichtsbehörde zur Anfrage Bauberatung.	Seite 160
Schema-Datei: xbau-nachrichten-baugenehmigung.xsd			
Beantragung einer Baugenehmigung	0200	Diese Nachricht stellt einen Bauantrag dar, d.h. durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender die Genehmigung zu dem in der Nachricht dokumentierten Bauvorhaben. Die Nach-	Seite 186

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		richt enthält die Daten des Bauantrags und als Anlage die dazugehörigen Bauvorlagen.	
Änderungen zum Antrag	0202	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Bauantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Bauantrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	Seite 187
Hinweis auf Anhörung	0203	Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Bauantrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	Seite 188
Stellungnahme oder Nachbesserung	0204	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Bauantrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Bauvorhabens bzw. des Bauantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	Seite 189
Bescheid	0205	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Bauantrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	Seite 190
Schema-Datei: xbau-nachrichten-baulastaenderung.xsd			
~~Aktualisierung~~*Fortschreibung* des Baulasteintrags	0730	Diese Nachricht dient dazu, die Fortschreibung einer Baulast im Baulastenverzeichnis anzustoßen.	Seite 348
Schema-Datei: xbau-nachrichten-baulasten.xsd			
Baulasterklärung	0700	Diese Nachricht dient dazu, der Bauaufsichtsbehörde die Baulast-Erklärung sowie ergänzende Dokumentationen zuzustellen.	Seite 335
Nachforderung	0701	Diese Nachricht enthält die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zu der eingereichten Baulasterklärung bzw. den beigefügten Unterlagen.	Seite 336
Information	0702	Die Akteure, die die Baulast-Erklärung vorgelegt haben, werden durch diese Nachricht über das Ergebnis der Prüfung informiert.	Seite 338
Baulasteintragung	0703	Diese Nachricht dient dazu, eine Eintragung im Baulastenverzeichnis anzustoßen.	Seite 337
Korrektur zur Baulasterklärung	0704	Diese Nachricht enthält eine Korrektur oder eine Ergänzung der Baulast-Erklärung. Sie bezieht sich also auf eine bereits abgegebene Erklärung und ist eine Reak-	Seite 336

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		tion auf eine zur Erklärung vorliegende Mängelliste der Behörde.	
Schema-Datei: xbau-nachrichten-baulastenverzeichnis.xsd			
Anfrage an die Baulastverzeichnis führende Stelle	0710	Diese Nachricht stellt eine Anfrage auf Baulastauskunft an die Baulastverzeichnis führende Stelle dar. Durch das Senden dieser Nachricht fragt der Absender an, welche Baulasten zu dem in der Nachricht dokumentierten Grundstück gehören.	Seite 351
Ergebnis der formellen Prüfung	0711	Diese Nachricht bezieht sich auf eine bereits gestellte Anfrage auf Baulastauskunft. Enthalten sind hier die Ergebnisse der formellen Prüfung (Befunde) sowie eine Frist, innerhalb derer der Antragsteller die Anfrage auf Baulastauskunft anzupassen hat, falls in der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden.	Seite 352
Änderungen zur Anfrage	0712	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Anfrage auf Baulastauskunft. Sie bezieht sich also auf eine bereits gestellte Anfrage und ist in der Regel eine Reaktion auf eine zur Anfrage vorliegenden Mängelliste der Behörde.	Seite 353
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	0713	Diese Nachricht liefert die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Die Nachricht bündelt sowohl alle Negativantworten (es liegt kein berechtigtes Interesse vor), alle positiven Ergebnisse (Information aus dem Baulastenverzeichnis kann abgerufen werden) als auch alle negativen Ergebnisse (Angabe zum Flurstück war nicht korrekt, keine Auskunft möglich). Somit erhält der Antragsteller nur eine gebündelte Antwortnachricht.	Seite 354
Schema-Datei: xbau-nachrichten-baulastloeschung.xsd			
Antrag zur Baulastlöschung	0720	Diese Nachricht dient dazu, der Bauaufsichtsbehörde den Antrag auf Baulastlöschung sowie ergänzende Dokumentationen zuzustellen.	Seite 342
Nachforderung	0721	Diese Nachricht enthält die Befunde der Bauaufsichtsbehörde zum eingereichten Antrag auf Löschung der Baulast.	Seite 343
Korrektur zum Antrag Baulastlöschung	0722	Diese Nachricht enthält eine Korrektur zum Antrag der Baulastlöschung. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Antrag und ist eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegenden Mängelliste der Behörde.	Seite 343
Aufforderung zur Stellungnahme	0723	Diese Nachricht enthält die Aufforderung zur Stellungnahme der Baulastlöschung.	Seite 344
Stellungnahme	0724	Diese Nachricht enthält die Stellungnahme zur Baulastlöschung.	Seite 345
Löschung des Baulasteintrags	0725	Diese Nachricht dient dazu, eine Löschung einer Baulast im Baulastenverzeichnis anzustoßen.	Seite 345
Information	0726	Die Akteure, die die Baulastlöschung vorgelegt haben, werden durch diese Nachricht über das Ergebnis der Prüfung informiert.	Seite 346

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
Schema-Datei: xbau-nachrichten-bauzustand.xsd			
Anzeige des Bauzustands	0920	Mittels dieser Nachricht kündigt der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde den Zeitpunkt des Erreichens eines bestimmten Bauzustandes an.	Seite 383
Befundliste	0921	Diese Nachricht teilt dem Bauherrn festgestellte Ausführungsmangel mit, falls die Prüfung des Bauzustandes durch die Behörde ein negatives Ergebnis ergeben hat.	Seite 384
Freigabe	0922	Mit dieser Nachricht erklärt die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn ihre Zustimmung zur Fortführung der Bauarbeiten gemäß § 82 Abs. 1 Satz 2 MBO.	Seite 385
Äußerung zu Ausführungsmängeln	0923	Der Bauherr äußert sich zu den mitgeteilten Ausführungsmängeln (Nachricht 0921) und erhofft im Anschluss die Freigabe des Bauzustands (Nachricht 0922).	Seite 385
Schema-Datei: xbau-nachrichten-beteiligung.xsd			
Aufforderung zu Prüfung und Stellungnahme	0300	Diese Nachricht enthält die Aufforderung der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme unter Angabe von Grund bzw. Anlass der Beteiligung. In der Anlage sind alle Unterlagen aus dem Antragsverfahren enthalten, die die adressierte Stelle braucht, um der Aufforderung zur Beteiligung nachzukommen.	Seite 240
Ergebnis der formellen Prüfung	0301	Diese Nachricht adressiert die beteiligte Behörde an die Bauaufsichtsbehörde. Sie enthält die Ergebnisse der formellen Prüfung der vorliegenden Aufforderung zur Stellungnahme.	Seite 242
Angepasste Beteiligungsaufforderung	0302	Die Bauaufsichtsbehörde hat Korrekturen und Ergänzungen der Unterlagen vom Bauherrn erhalten und versendet mittels dieser Nachricht die überarbeiteten Unterlagen.	Seite 242
Stellungnahme	0303	Diese Nachricht verwendet die beteiligte Behörde, um der Bauaufsichtsbehörde ihre Stellungnahme zuzustellen. In der Regel wird die Gemeinde von der Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme aufgerufen und antwortet daraufhin mit dieser Nachricht. Die Gemeinde kann aber auch initiativ, d.h. unaufgefordert eine Stellungnahme einreichen, wenn sie eine Information über den eingereichten Bauantrag erhält.	Seite 243
Rücknahme einer Aufforderung zur Beteiligung	0304	Diese Nachricht kann durch die Bauaufsichtsbehörde verwendet werden, um eine in der Vergangenheit gestellte Aufforderung zur Stellungnahme bzw. Beteiligung zurückzuziehen. Wenn der Kommunikationskanal offen bleiben soll, dann muss für den Abbruch einer Beteiligung statt dieser Nachricht die Nachricht beteiligung.zwischennachricht. 0305 genutzt werden.	Seite 244
Zwischennachricht	0305	Diese Nachricht ermöglicht einerseits der beteiligten Behörde, der Bauaufsichtsbehörde eine Zwischennachricht zukommen zu lassen. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Bitte um Fristverlängerung oder um einen Hinweis auf ein laufendes immissionsschutzrechtliches	Seite 245

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		Verfahren handeln. Ebenso können fachliche Nachfragen, Benachrichtigungen über eigene Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Baugenehmigungsverfahren oder die Organisation der Mitwirkung bei Abnahmen durchgeführt werden. Andererseits kann auch die Bauaufsicht der beteiligten Stelle Nachrichten übermitteln, zum Beispiel die Meldung der Erreichung eines Bauzustands, der Tätigkeiten der beteiligten Stelle auslöst, oder Informationen zur Mitwirkung bei Abnahmen. Die Nachricht kann auch zum Setzen einer neuen Frist für die Stellungnahme verwendet werden oder zur Mitteilung des Abbruchs der Beteiligung (z.B. bei Eintritt der Zustimmungsfiktion). Wenn der Kommunikationskanal nach Abbruch der Beteiligung geschlossen werden soll, dann muss statt dieser Nachricht die Nachricht beteiligung.ruecknahme.0304 genutzt werden.	
Reaktion auf Zwischennachricht	0306	Diese Nachricht kann die Bauaufsichtsbehörde verwenden, um auf die Zwischennachricht der beteiligten Behörde zu reagieren. Es kann zum Beispiel eine neue Frist für die Stellungnahme mitgeteilt werden. Entsprechend kann auch die beteiligte Stelle auf Zwischennachrichten der Bauaufsichtsbehörde reagieren.	Seite 246
Schema-Datei: xbau-nachrichten-genehmigungsfreistellung.xsd			
Anzeige des Bauvorhabens (Gemeinde)	0600	Mit dieser Nachricht zeigt der Bauherr der Gemeinde (in einigen Ländern der Bauaufsichtsbehörde) wg. möglicher Freistellung von der Genehmigungspflicht sein Vorhaben an. Die Nachricht enthält die einschlägigen Daten zum Vorhaben, ergänzend dokumentiert durch Unterlagen, die Bauvorlagen entsprechen sowie sonstige Unterlagen.	Seite 230
Anzeige des Bauvorhabens (Baubehörde)	0601	Mit dieser Nachricht unterrichtet die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die eingegangene Anzeige der Genehmigungsfreistellung. Erfolgte die Einreichung der Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde, unterrichtet mit dieser Nachricht die Bauaufsichtsbehörde die Gemeinde.	Seite 231
Ergebnis der Prüfung	0602	Mittels dieser Nachricht teilt die Gemeinde dem Bauherrn das Ergebnis der Prüfung seiner Anzeige mit. Der Bauherr erfährt, ob sein Vorhaben genehmigungspflichtig ist. Auch erhält er Informationen, ob die Gemeinde eine Untersagung gemäß § 15 BauGB beantragt hat.	Seite 231
Anzeige des Prüfergebnisses (Baubehörde)	0603	Mit dieser Nachricht informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über das Ergebnis der Prüfung. Mit der Nachricht 0602 hat die Gemeinde auch den Bauherrn benachrichtigt.	Seite 232
Schema-Datei: xbau-nachrichten-grundstuecksteilung.xsd			
Antrag auf Grundstücksteilung	0240	Mit dieser Nachricht wird der Antrag auf Grundstücksteilung oder auf Ausstellung eines Negativzeugnisses/Negativattests übermittelt.	Seite 315

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
Korrekturen / Modifikationen zum Antrag	0242	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten der Antragstellung zur Grundstücksteilung. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Teilungsantrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Teilungsantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	Seite 316
Hinweis auf Anhörung	0243	Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Teilungsantrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	Seite 317
Stellungnahme oder Nachbesserung	0244	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Teilungsantrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Teilungsvorhabens, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	Seite 318
Bescheid	0245	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	Seite 319
Schema-Datei: xbau-nachrichten-informationsempfaenger.xsd			
Benachrichtigung von Informationsempfängern	0400	Diese Nachricht übermittelt Informationen über Stand bzw. Ergebnisse eines bauaufsichtlichen Vorgangs. Sie wird von der Bauaufsichtsbehörde an Behörden und sonstige öffentliche Stellen versendet, die diese Daten für ihre Aufgabenerfüllung benötigen. Die Übermittlungsanlässe (siehe Element anlass der Nachricht) können je nach landesrechtlichen Regelungen oder kommunaler Praxis variieren. Ein Beispiel hierfür ist, dass die Bauaufsichtsbehörden den kreisangehörigen Gemeinden unverzüglich den Bauantrag mit Bauvorlagen zur Verfügung stellen müssen. In einer gegebenen Nachrichteninstanz sind diejenigen Daten des Vorgangs enthalten, die zu diesem Anlass für diesen Informationsempfänger für seine Aufgabenerfüllung relevant sind.	Seite 255
Benachrichtigung der Unfallversicherungsträger	0401	Mit dieser Nachricht übermittelt die Bauaufsichtsbehörde zusammen mit der Erteilung der Baugenehmigung dem zuständigen Unfallversicherungsträger Daten zum Bauvorhaben. Zu den Daten zählen Name und Anschrift des Bauherrn, Ort und Art des Bauvorhabens, Datum des Baubeginns sowie die Höhe der im Baugenehmigungsverfahren angegebenen oder festgestellten Baukosten. Weitere nach §195 Absatz 3 SGB VII mitzuteilende Daten wie Geburtsname und Geburtsdatum des Bau-	Seite 257

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		herrn werden bis auf Weiteres im Nachgang von der BG Bau beim Bauherren per Fragebogen erfasst.	
Schema-Datei: xbau-nachrichten-kammernverzeichnis.xsd			
Anfrage zur Mitgliedschaft einer Person in einer Kammer	0930	Mit dieser Nachricht wird eine Anfrage an den Verzeichnisdienst der Kammern gerichtet.	Seite 397
Auskunft zur Mitgliedschaft einer Person in einer Kammer	0931	Diese Nachricht liefert die Auskunft des Verzeichnisdienstes der Kammern.	Seite 398
Schema-Datei: xbau-nachrichten-pruefingenieure.xsd			
Beauftragung des Prüfingenieurs	0500	Diese Nachricht enthält die Auftragsinformationen und die zu prüfenden Dokumente (bautechnische Planungsdokumente).	Seite 304
Antwort zur Beauftragung	0501	Der Prüfingenieur bestätigt mit dieser Nachricht den Erhalt des Auftrags nebst der Tatsache der Auftragsannahme oder -ablehnung.	Seite 306
Ergebnis der formellen Prüfung	0502	Diese Nachricht nennt Mängel bzw. Nachbesserungsbedarf zu einem erteilten Prüfauftrag bzw. fordert Dokumentation im Rahmen der formellen Prüfung des Auftrags nach. Sie kann auch verwendet werden, um weitere Informationen nachzufordern, die für die Entscheidung über die Annahme des Prüfauftrags benötigt werden.	Seite 307
Angepasster Prüfauftrag	0503	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten zum Prüfauftrag. Sie bezieht sich auf einen bereits erteilten Prüfauftrag und auf eine zu diesem vorliegende Mängel- bzw. Befundliste.	Seite 307
Nachforderung von Unterlagen	0504	Diese Nachricht nennt inhaltliche Mängel an einem Bauvorhaben und fordert im Rahmen der materiellen Prüfung nachgebesserte Unterlagen ein. Das kann für die Prüfung bautechnischer Nachweise oder der Bauüberwachung nötig sein. Nachforderungen gemäß dieser Nachricht sind in geeigneter Form dem Bauherrn oder Bauleiter zur Verfügung zu stellen.	Seite 308
Angepasste Unterlagen	0505	Diese Nachricht enthält nachgebesserte Unterlagen zum Prüfauftrag. Sie bezieht sich auf einen erteilten Prüfauftrag und auf eine Nachricht, die zur Nachbesserung von Unterlagen gesendet worden ist.	Seite 309
Prüfbericht des Auftragnehmers	0506	Diese Nachricht nennt die Ergebnisse der Prüfung bautechnische Nachweise oder Aktivitäten im Rahmen der Prüfung bautechnischer Nachweise oder der Bauüberwachung.	Seite 310
Mitteilung über Baubeginnsanzeige	0508	Mit dieser Nachricht informiert die Bauaufsichtsbehörde den Prüfingenieur über eine eingegangene Anzeige zum Baubeginn und damit über den anstehenden Baubeginn.	Seite 311
Schema-Datei: xbau-nachrichten-statistik.xsd			

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
Statistiknachricht vom Bauvorhaben an die Bauaufsichtsbehörde	0420	Diese Nachricht stellt der Bauaufsichtsbehörde die statistikrelevanten Daten des Bauvorhabens bereit.	Seite 289
Statistikmeldung anlässlich einer erteilten Baugenehmigung	0421	Mittels dieser Nachricht übermittelt die Bauaufsichtsbehörde nach der Genehmigung eines Bauvorhabens dessen statistikrelevante Daten an die amtliche Statistik. Die Nachricht wird nur anlässlich der Bescheidung einer Baugenehmigung gesendet, nicht bei Teilbaugenehmigung oder Nachtragsbaugenehmigung.	Seite 290
Statistikmeldung anlässlich einer erloschenen oder annullierten Baugenehmigung	0422	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik zu einer in der Vergangenheit übermittelten Baugenehmigung die Tatsache, dass diese erloschen ist oder durch die Bauaufsichtsbehörde annulliert wurde.	Seite 290
Statistikmeldung anlässlich des Baubeginns	0423	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik zu einer in der Vergangenheit übermittelten Baugenehmigung, dass mit der Umsetzung des Bauvorhabens begonnen wurde (Baubeginn).	Seite 291
Statistikmeldung anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus	0424	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik Daten zum Bauvorhaben anlässlich des Baufortschritts *unter Dach / rohbaufertig* .	Seite 292
Statistikmeldung anlässlich der Baufertigstellung	0425	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik die Tatsache, dass das Bauvorhaben fertig umgesetzt wurde (Baufertigstellung).	Seite 292
Statistikmeldung anlässlich eines Bauabgangs	0426	Diese Nachricht übermittelt der amtlichen Statistik Daten zur Beseitigung eines Gebäudes (Bauabgang).	Seite 293
Datenübermittlung mit Informationen zum Bauüberhang	0427	Mittels dieser Nachricht stellt die Bauaufsichtsbehörde der amtlichen Statistik stichtagsbezogen Daten für die Bauüberhangsstatistik bereit. Dafür werden zum Jahresende Daten zum Baufortschritt des aktiven Bauvorhabens gemeldet (selbst wenn bereits im Laufe des Jahres Baubeginn bzw. Rohbaufertigstellung gemeldet worden ist).	Seite 294
Schema-Datei: xbau-nachrichten-teilbaugenehmigung.xsd			
Beantragung einer Teilbaugenehmigung	0230	Mittels dieser Nachricht beantragt der Autor eine Teilbaugenehmigung zu einem bereits bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegenden Bauantrag. Die Nachricht enthält die Daten zum Antrag Teilbaugenehmigung und ggf. ergänzende Anlagen (zusätzlich zu den der Behörde bereits vorliegenden), die die Bauabschnitte abgrenzen, die den Gegenstand des Antrags bilden.	Seite 211
Änderungen zum Antrag	0232	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	Seite 212
Hinweis auf Anhörung	0233	Diese Nachricht fordert den Bauherrn zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner	Seite 213

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		Ablehnung durch die Bauaufsichtsbehörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	
Stellungnahme oder Nachbesserung	0234	Diese Nachricht bezieht sich auf einen gestellten Antrag auf Teilbaugenehmigung und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Bauvorhabens bzw. des Antrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	Seite 214
Bescheid	0235	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die Bauaufsichtsbehörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Antrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	Seite 215
Schema-Datei: xbau-nachrichten-ueberwachungspflichtigeAnlagen.xsd			
Prüfbescheinigung	0800	Diese Nachricht dient zur Übermittlung der Prüfbescheinigung an die Bauaufsichtsbehörde. Sie enthält alle relevanten Informationen zur Bewertung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit der geprüften überwachungspflichtigen Anlagen. Hinweis: Diese Nachricht wird demnächst noch überarbeitet.	Seite 391
Erinnerung	0801	Diese Nachricht dient der Information des Betreibers, dass eine Prüfbescheinigung überfällig ist. Hinweis: Diese Nachricht wird demnächst noch überarbeitet.	Seite 392
Schema-Datei: xbau-nachrichten-verlaengerung.xsd			
Beantragung einer Verlängerung einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids	0260	Mittels dieser Nachricht beantragt der Autor eine Verlängerung zu einer bereits bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegenden Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids. Die Nachricht enthält die Daten zum Verlängerungsantrag.	Seite 219
Änderungen zum Antrag	0262	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Verlängerungsantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Verlängerungsantrag. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Verlängerungsantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen modifizierte Bauunterlagen ein.	Seite 220
Hinweis auf Gelegenheit zur Anhörung	0263	In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	Seite 221

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
Stellungnahme oder Nachbesserung	0264	Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Verlängerungsantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	Seite 221
Bescheid	0265	In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Verlängerungsbescheids dar.	Seite 222
Schema-Datei: xbau-nachrichten-vorbescheid.xsd			
Beantragung des Vorbescheids	0210	Durch das Senden dieser Nachricht an die Bauaufsichtsbehörde beantragt der Absender einen Vorbescheid zu den in der Nachricht dokumentierten Fragen zum Bauvorhaben. Die Nachricht enthält die Daten des Vorbescheidantrags, die auf diese Fragen fokussieren. Außerdem sind Bauvorlagen enthalten, soweit solche für die Bewertung des Anliegens erforderlich sind.	Seite 195
Änderungen zum Antrag	0212	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Vorbescheidantrags bzw. geänderte oder ergänzte Bauvorlagen. Sie bezieht sich also auf einen bereits gestellten Vorbescheidantrag . Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Bauantrag vorliegende Mängelliste der Bauaufsichtsbehörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	Seite 196
Hinweis auf Anhörung	0213	In dieser Nachricht sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung waren. Diese werden hier aufgelistet bzw. erläutert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	Seite 198
Stellungnahme oder Nachbesserung	0214	Diese Nachricht enthält Stellungnahmen des Bauherrn zu den Eigenschaften des Vorbescheidantrags, die von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Bauvorlagen.	Seite 198
Bescheid	0215	In dieser Nachricht sind die Inhalte des erteilten Bescheids enthalten. Das Senden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Vorbescheids dar.	Seite 199

IV.C OSCI-Transportprofil

Es sind die Regeln aus dem Transportprofil des XBau-Kernmoduls zu verwenden.

Sie sind dem Anhang IV.C OSCI-Transportprofil der Spezifikation des XBau-Kernmodul in der hier eingebundenen Version (siehe Abschnitt II.5.1 auf Seite 153) zu entnehmen (abrufbar unter https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:bmk:standard:xbau-kernmodul).

Die dort genannten Bestimmungen gelten auch für die Nachrichtenkommunikation der Bauportale mit den Bauaufsichtsbehörden, den Prüfingenieuren und mit weiteren Akteuren.

Bauportale (Baugenehmigungsportale) in der Rolle als „Bauherr“ gelten nur für die Nummernkreise 02xx, 06xx, 07xx und 09xx. Bauportale (Beteiligungsprotale) in der Rolle als „Baubeteiligte Stelle“ gelten nur für den Nummernkreis 03xx. Andere Rollen und damit Organisationskategorien dürfen von Bauportalen nach dem derzeitigen Stand des DVDV-Eintragungskonzeptes nicht wahrgenommen werden.

Davon abweichende Regelungen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

IV.C.1 Abfrage beim Kammernverzeichnis

Für das Nachrichtenpaar 0930 / 0931, die Kommunikation der Bauaufsichtsbehörden mit den Architekten- und Ingenieurkammern im Rahmen der Abfrage beim Kammernverzeichnis, ist eine abweichende Vorgabe zu beachten.

Dienst XBau25-ABK-BAB2AlKsync

Dieser Dienst ist auf der Basis eines synchronen Kommunikationsszenarios umzusetzen, wie in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle IV.C.1. Festlegungen für die Übermittlung der Nachrichten 0930 / 0931 per OSCI-1.2

Nr.	Mechanismus	Regelung
8	Kommunikationsszenario	Jeder Diensteanbieter *muss* die Operationen *synchron* (request-response mit passivem Empfänger) anbieten. [1]

[1] Hintergrundinformation aus der OSCI-Spezifikation: Es werden die folgenden drei Kommunikationsszenarien unterschieden: *One-way-active*: one-way-message mit aktivem Empfänger, also asynchrone Nachricht per Postkorb; *One-way-passive*: one-way-message mit passivem Empfänger, entspricht einer direkten Zustellung; *Synchron*: request-response mit passivem Empfänger, entspricht einer synchronen Interaktion (typischerweise angewendet bei Abfragen aus Registern oder Verzeichnissen)

IV.D DVDV-unterstützte Dienste

Im Rahmen der vorliegenden XBau-Spezifikation sind die untenstehenden Dienste definiert und wurden beim DVDV beantragt. Die entsprechenden WSDL-Vorlagedateien werden passend dazu mit der Auslieferung des Standards bereitgestellt.

In der Tabelle IV.D.1 auf Seite 510 sind in jeder Zeile Informationen zu einem Dienst dargestellt. Diese bestehen aus

WSDL-Vorlagedatei
: Diese Spalte enthält den Namen des Dienstes und der entsprechenden WSDL-Vorlagedatei. Die Vorlagedateien enthalten als Präfix Bezeichnung und Versionsnummer des Standards (hier: des XBau-Fachmoduls), um auf Dateiebene zwischen Vorlagedateien verschiedener Versionen unterscheiden zu können.

Leistungserbringer
: Dieser Spalte enthält den Diensteanbieter, also die Organisationseinheit, die die in dem Dienst enthaltenen Nachrichten empfängt (Leistung = ich stelle einen Briefkasten bereit, die Nachricht entgegenzunehmen; bei synchronen Diensten zusätzlich: das Ergebnis als Antwortnachricht zu versenden).

Nachrichten
: Diese Spalte führt die Nachrichten auf, die dem Dienst zugeordnet sind. Ein Nachrichtentyp ist dabei immer genau einem Dienst zugeordnet.

Hinweis
: Neben spezifischen Hinweisen zu einem Dienst werden einige formalisierte Hinweise verwendet:
  - *synchroner Dienst*: dieser Dienst folgt mit Blick auf das Transportprotokoll dem synchronen Kommunikationsszenario (Dienste, zu denen der Eintrag nicht steht, werden asynchron umgesetzt)

wiederkehrende Abkürzungen in der Tabelle
: BAB = Bauaufsichtsbehörde, BH = Bauherr oder Entwurfsverfasser (auf Online-Portal), GEM = Gemeindebauamt, STAT = statistische Ämter, AIK = Architekten- und Ingenieurkammer, AG = Amtsgericht (Grundbuch), BET = beteiligte Stelle, PING = Prüfingenieure)

Abbildung der DVDV-Kategorie Bauaufsichtsbehörde in der DVDV-Infrastruktur
: Nachrichten, die diese DVDV-Kategorie nutzen, können alternativ von der Bauaufsichtsbehörde (Standardfall) oder von einem Bauportal (Sonderfall) geschickt oder empfangen werden. Um diese Konstellation auch im Rahmen der XBau-Nachrichtenkommunikation auf Basis der DVDV-Infrastruktur abzubilden, wird die folgende Regelung getroffen:
  - Es kann vorkommen, dass die Bauaufsichtsbehörden über kein eigenständiges Softwaresystem (wie z.B. ein Fachverfahren) verfügen. In diesem Fall können auch Bauportale (DVDV-Kategorie Bauportal) diesen Dienst nutzen und anbieten.
  - Die DVDV-Kategorie *"Bauaufsichtsbehörde"* darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. einem Fachverfahren) genutzt und angeboten werden.

Tabelle IV.D.1. WSDL-Vorlagedateien für das Release 2.7

Namespace: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7`			
URI für die Vorlagedateien: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7/<dateiname>`			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	**Hinweis**
`XBau27-AG2BAB.wsdl`	Bauaufsichtsbehörde, Bauportal	Nachrichten der Amtsgerichte an die Bauaufsichtsbehörden • 0126	Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.
`XBau27-BAB2AG.wsdl`	Amtsgericht	Nachrichten der Bauaufsichtsbehörden an die Amtsgerichte • 0125	
`XBau27-BAB2AIKsync.wsdl`	Architekten- und Ingenieurkammern	Abfrage der Bauaufsichtsbehörden bei den Architekten- und Ingenieurkammern Input: • 0930 Output: • 0931 Fault: • 1100	synchroner Dienst
`XBau27-BAB2BAB.wsdl`	Bauaufsichtsbehörde, Bauportal	Nachrichten der Bauaufsichtsbehörden an die Bauaufsichtsbehörden • 0703 • 0725 • 0730	Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.
`XBau27-BAB2BET.wsdl`	Baubeteiligte Stelle, Bauportal	Nachrichten der Bauaufsichtsbehörden an die baubeteiligten Stellen • 0300 • 0302	Auch Beteiligungsportale (DVDV-Kategorie Bauportal) dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Baubeteiligte Stelle“

Namespace: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7`			
URI für die Vorlagedateien: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7/<dateiname>`			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	**Hinweis**
		• 0304 • 0400 • 0401	darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.
`XBau27-BAB2BH.wsdl`	Bauportal	Nachrichten der Bauaufsichtsbehörden an die Online-Portale • 0100 • 0111 • 0121 • 0123 • 0150 • 0152 • 0203 • 0205 • 0213 • 0215 • 0223 • 0225 • 0233 • 0235 • 0243 • 0245 • 0253 • 0255 • 0263 • 0265 • 0701 • 0702 • 0711 • 0713 • 0721 • 0723 • 0726 • 0801 • 0901 • 0902 • 0911 • 0912 • 0921 • 0922 • 0953 • 0955	

Namespace: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7`			
URI für die Vorlagedateien: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7/<dateiname>`			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	**Hinweis**
`XBau27-BAB2PING.wsdl`	Prüfingenieur	Nachrichten der Bauaufsichtsbehörden an die Prüfingenieure • 0500 • 0503 • 0505 • 0508	
`XBau27-BAB2STAT.wsdl`	Bundesbehörde	Nachrichten der Bauaufsichtsbehörden an die Statistik • 0421 • 0422 • 0423 • 0424 • 0425 • 0426 • 0427	
`XBau27-BET2BAB.wsdl`	Bauaufsichtsbehörde, Bauportal	Nachrichten der baubeteiligten Stellen an die Bauaufsichtsbehörden • 0301 • 0303	Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.
`XBau27-BH2BAB.wsdl`	Bauaufsichtsbehörde, Bauportal	Nachrichten der Online-Portale an die Bauaufsichtsbehörden • 0110 • 0120 • 0122 • 0151 • 0200 • 0202 • 0204 • 0210 • 0212 • 0214 • 0220 • 0222 • 0224 • 0230	Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.

Namespace: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7`			
URI für die Vorlagedateien: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7/<dateiname>`			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	**Hinweis**
		• 0232 • 0234 • 0240 • 0242 • 0244 • 0250 • 0252 • 0254 • 0260 • 0262 • 0264 • 0310 • 0420 • 0700 • 0704 • 0710 • 0712 • 0720 • 0722 • 0724 • 0800 • 0900 • 0903 • 0904 • 0910 • 0913 • 0920 • 0923 • 0950 • 0952	
`XBau27-BH2GEM.wsdl`	Gemeindebauamt, Bauaufsichtsbehörde, Bauportal	Nachrichten der Online-Portale an die Gemeindebauämter • 0600	Bauaufsichtsbehörden können ggfs. in Personalunion die Aufgaben als Gemeindebauamt wahrnehmen. Dienstkategorie "Bauaufsichtsbehörde": Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen

Namespace: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7`			
URI für die Vorlagedateien: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7/<dateiname>`			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	**Hinweis**
			(wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.
`XBau27-Beteiligungskommunikation.wsdl`	Baubeteiligte Stelle, Bauportal, Bauaufsichtsbehörde	Nachrichten zwischen Bauaufsichtsbehörden und baubeteiligten Stellen • 0305 • 0306	Dienstanbieter "Baubeteiligte Stelle": Auch Beteiligungsportale (DVDV-Kategorie Bauportal) dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Baubeteiligte Stelle“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden. Dienstanbieter "Bauaufsichtsbehörde": Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.
`XBau27-GEM2BAB.wsdl`	Bauaufsichtsbehörde, Bauportal	Nachrichten der Gemeindebauämter an die Bauaufsichtsbehörden • 0601 • 0603	Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.
`XBau27-GEM2BH.wsdl`	Bauportal	Nachrichten der Gemeindebauämter an die Online-Portale • 0602	
`XBau27-PING2BAB.wsdl`	Bauaufsichtsbehörde, Bauportal	Nachrichten der Prüfingenieure an die Bauaufsichtsbehörden • 0501	Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bau-

Namespace: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7`			
URI für die Vorlagedateien: `http://www.xleitstelle.de/xbau/2/7/<dateiname>`			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	**Hinweis**
		• 0502 • 0504 • 0506	aufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.

IV.E Geschäftsregeln in Schematron

Im Rahmen der vorliegenden Spezifikation wurden die untenstehenden Geschäftsregeln in der Skriptsprache ISO-Schematron definiert. Die entsprechenden Schematrondateien werden passend dazu gemeinsam mit dem Standard bereitgestellt und können für die Validierung von Nachrichteninstanzen eingesetzt werden.

IV.E.1 Geschäftsregeln für Nachrichten und andere globale Elemente

ID	Regel / XPath
Globales Element anzeige.beseitigungAbsicht.0950	
sch-anz-001	Zur Weiterleitung an die Statistik ist ein Anzeigender anzugeben. Die Nachricht enthält kein Element "anzeigender".
	`exists(xbau:anzeigender)`

IV.E.2 Geschäftsregeln für Datentypen

ID	Regel / XPath
Typ AllgemeineAngaben	
sch-stat-001	Die Angabe des Bundeslandes fehlt.
	`exists(//xbau:flurstueck/bundesland)`
sch-stat-002	Der Bauherr muss angegeben werden.
	`not(normalize-space(//xbau:bauherr//familienname/name) = '' and normalize-space(//xbau:bauherr/organisation/name) = '')`
Typ AllgemeineAngabenDatenBauvorhaben	
sch-stat-001	Die Angabe des Bundeslandes fehlt.
	`exists(//xbau:flurstueck/bundesland)`
sch-stat-002	Der Bauherr muss angegeben werden.
	`not(normalize-space(//xbau:bauherr//familienname/name) = '' and normalize-space(//xbau:bauherr/organisation/name) = '')`
Typ AnzahlDerWohnungenErweitert	
`xbau:anzahlDerWohnungenAlt`	
sch-stat-004	Wenn die Wohnungskategorie "7 oder mehr als 7 Räume" gewählt wird, muss die Anzahl der Räume angegeben werden und umgekehrt.
	`if (exists(xbau:kategorie)) then ((xbau:kategorie/code='7' and exists(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen)) or (xbau:kategorie/code != '7' and not(exists(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen)))) else true()`

ID	Regel / XPath
sch-stat-005	Bei Wohnungen mit sieben oder mehr Räumen muss die Gesamtzahl der Räume mindestens das Siebenfache der Wohnungsanzahl betragen. Die angegebene Raumanzahl ist zu gering.
	not(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen < 7*xbau:anzahlWohnungen)
xbau:anzahlDerWohnungenNeu	
sch-stat-004	Wenn die Wohnungskategorie "7 oder mehr als 7 Räume" gewählt wird, muss die Anzahl der Räume angegeben werden und umgekehrt.
	if (exists(xbau:kategorie)) then ((xbau:kategorie/code='7' and exists(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen)) or (xbau:kategorie/code != '7' and not(exists(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen)))) else true()
sch-stat-005	Bei Wohnungen mit sieben oder mehr Räumen muss die Gesamtzahl der Räume mindestens das Siebenfache der Wohnungsanzahl betragen. Die angegebene Raumanzahl ist zu gering.
	not(xbau:anzahlRaeumebeiWohnungenMitSiebenOderMehrRaeumen < 7*xbau:anzahlWohnungen)
Typ DatenEinzelnesGebaeude	
sch-stat-006	Die angegebene Anzahl Vollgeschosse überschreitet den Maximalwert drei, der für Wohngebäude mit nur einer Wohnung zulässig ist.
	if (exists(xbau:anzahlVollgeschosse) and xbau:angabenGebaeude/xbau:artDesWohngebaeudes/code = ('1','2') and xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = ('1','2') and xbau:anzahlDerWohnungen/xbau:gesamtanzahlWohnungen = 1) then (xbau:anzahlVollgeschosse <= 3) else true()
sch-stat-007	Die veranschlagten Baukosten je Kubikmeter liegen außerhalb des Rahmens von 150 bis 400 € bei einem neu errichteten Wohngebäude.
	if (exists(xbau:baukosten[xbau:kostengruppe300 or xbau:kostengruppe400]) and xbau:angabenGebaeude/xbau:artDesWohngebaeudes/code = ('1','2') and xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = ('1','2') and (xbau:bruttoRauminhaltBRI > 0)) then (((xbau:baukosten/xbau:kostengruppe300+xbau:baukosten/xbau:kostengruppe400) div (100*xbau:bruttoRauminhaltBRI) >= 150) and ((xbau:baukosten/xbau:kostengruppe300+xbau:baukosten/xbau:kostengruppe400) div (100*xbau:bruttoRauminhaltBRI) <= 400)) else true()
sch-stat-008	Die Angabe des Haustyps des Wohngebäudes ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:angabenGebaeude/xbau:haustypWohngebaeude))) else true()
sch-stat-009	Die Angabe des überwiegend verwendeten Baustoffs ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:ueberwiegendVerwendeterBaustoff))) else true()
sch-stat-010	Angaben zur Heizung und zur Heizenergie sind nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:heizungHeizenergie))) else true()
sch-stat-011	Die Angabe des Bruttorauminhalts ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:bruttoRauminhaltBRI))) else true()
sch-stat-012	Die Angabe der Anzahl der Vollgeschosse ist nur für Neubauten zulässig.

ID	Regel / XPath
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:anzahlVollgeschosse))) else true()
sch-stat-013	Die Angabe zu Lüftungsanlagen ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:sonstigeLueftungsanlagen))) else true()
sch-stat-014	Die Angabe zur Kühlung ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:kuehlung))) else true()
sch-stat-015	Angaben zur Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes sind nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:erfuellungGEG))) else true()
	Typ DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben
sch-stat-006	Die angegebene Anzahl Vollgeschosse überschreitet den Maximalwert drei, der für Wohngebäude mit nur einer Wohnung zulässig ist.
	if (exists(xbau:anzahlVollgeschosse) and xbau:angabenGebaeude/xbau:artDesWohngebaeudes/code = ('1','2') and xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = ('1','2') and xbau:anzahlDerWohnungen/xbau:gesamtanzahlWohnungen = 1) then (xbau:anzahlVollgeschosse <= 3) else true()
sch-stat-007	Die veranschlagten Baukosten je Kubikmeter liegen außerhalb des Rahmens von 150 bis 400 € bei einem neu errichteten Wohngebäude.
	if (exists(xbau:baukosten[xbau:kostengruppe300 or xbau:kostengruppe400]) and xbau:angabenGebaeude/xbau:artDesWohngebaeudes/code = ('1','2') and xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = ('1','2') and (xbau:bruttoRauminhaltBRI > 0)) then (((xbau:baukosten/xbau:kostengruppe300+xbau:baukosten/xbau:kostengruppe400) div (100*xbau:bruttoRauminhaltBRI) >= 150) and ((xbau:baukosten/xbau:kostengruppe300+xbau:baukosten/xbau:kostengruppe400) div (100*xbau:bruttoRauminhaltBRI) <= 400)) else true()
sch-stat-008	Die Angabe des Haustyps des Wohngebäudes ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:angabenGebaeude/xbau:haustypWohngebaeude))) else true()
sch-stat-009	Die Angabe des überwiegend verwendeten Baustoffs ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:ueberwiegendVerwendeterBaustoff))) else true()
sch-stat-010	Angaben zur Heizung und zur Heizenergie sind nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:heizungHeizenergie))) else true()
sch-stat-011	Die Angabe des Bruttorauminhalts ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:bruttoRauminhaltBRI))) else true()
sch-stat-012	Die Angabe der Anzahl der Vollgeschosse ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:anzahlVollgeschosse))) else true()
sch-stat-013	Die Angabe zu Lüftungsanlagen ist nur für Neubauten zulässig.

ID	Regel / XPath
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:sonstigeLueftungsanlagen))) else true()
sch-stat-014	Die Angabe zur Kühlung ist nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:kuehlung))) else true()
sch-stat-015	Angaben zur Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes sind nur für Neubauten zulässig.
	if (xbau:baugenehmigung/xbau:artDerBautaetigkeit/code = '3') then (not(exists(xbau:erfuellungGEG))) else true()
Typ HeizungHeizenergie	
xbau:heizenergie	
sch-stat-003	Die angegebene Kombination von primärer und sekundärer Wärmeenergie ist nicht plausibel.
	not((xbau:primaereHeizenergieHeizung/xbau:code/code = '001' and xbau:sekundaereHeizenergieHeizung/xbau:code/code = '014') or (xbau:primaereHeizenergieHeizung/xbau:code/code = '014' and xbau:sekundaereHeizenergieHeizung/xbau:code/code = '001'))
Typ Nachricht.G2G	
sch-xbau-003	Dateinamen der Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	count(//anhangOderVerlinkung/*/dateiname) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/*/dateiname))
sch-xbau-004	Dokument-IDs der Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	count(//anhangOderVerlinkung/*/dokumentid) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/*/dokumentid))
sch-xbau-005	URIs verlinkter Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	count(//anhangOderVerlinkung/verlinkung/uriVerlinkung) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/verlinkung/uriVerlinkung))
Typ Nachrichtenkopf.G2G	
sch-xbau-001	Eine Behördenkennung im DVDV muss aus einem Präfix aus drei Kleinbuchstaben, einem Doppelpunkt und einer Folge von Ziffern bestehen. Die Behördenkennung des Elements "leser" verstößt gegen diese Festlegung.
	if (leser/verzeichnisdienst/code = 'DVDV') then (matches(leser/kennung,'^[a-z]{3}:\d+$')) else true()
sch-xbau-002	Eine Behördenkennung im DVDV muss aus einem Präfix aus drei Kleinbuchstaben, einem Doppelpunkt und einer Folge von Ziffern bestehen. Die Behördenkennung des Elements "autor" verstößt gegen diese Festlegung.
	if (autor/verzeichnisdienst/code = 'DVDV') then (matches(autor/kennung,'^[a-z]{3}:\d+$')) else true()
Typ StellungnahmeStrukturiert	
sch-bet-001	Wenn der Tenor der Stellungnahme negativ ist, muss eine Begründung angegeben werden.
	not(xbau:tenor/xbau:istZustimmung='false' and string-length(normalize-space(xbau:begruendung/text))=0)
sch-bet-002	Wenn der Tenor der Stellungnahme positiv ist, aber Nebenbestimmungen genannt werden (d.h. Tenor positiv mit Einschränkungen), muss eine Begründung angegeben werden.
	not((xbau:tenor/xbau:istZustimmung='true' and xbau:nebenbestimmung) and string-length(normalize-space(xbau:begruendung/text))=0)

IV.F Versionshistorie

IV.F.1 Release XBau 2.7

XBAU-417 XL: Entfernung Datentyp Hochbaustatistik in XBau 2.7

Der Datentyp *Hochbaustatistik* sowie das Kindelement **`hochbaustatistik`** im Datentyp Gegenstand wurden gelöscht.

Die Beschreibung in Abschnitt III.12.4.1.1.1 auf Seite 266 wurde entsprechend angepasst.

XBAU-424 XL: Umstellung der Nachrichten zum Ergebnis der formellen Prüfung auf generische Nachricht

Folgende Nachrichten zum Ergebnis der formellen Prüfung wurden durch die Prozessnachricht des Kernmoduls *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140* ersetzt: *baugenehmigung.formellePruefung.0201*, *vorbescheid.formellePruefung.0211*, *abweichung.formellePruefung.0221*, *teilbaugenehmigung.formellePruefung.0231*, *grundstuecksteilung.formellePruefung.0241*, *abgeschlossenheit.formellePruefung.0251* und *verlaengerung.formellePruefung.0261*.

Die dadurch nicht mehr verwendeten Datentypen *UnterlagenAntragVollstaendig*, *EingereichteBauvorlagen* und *Genehmigungsdatum* wurden entfernt.

Die Einträge für die ersetzten Nachrichten wurden aus der Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:xbau-nachrichten entfernt.

XBAU-427 XL: Änderung einer Baulast

Es wurde ein neues Unterkapitel *Änderung einer Baulast* im Kapitel Baulastenverfahren (vgl. Abschnitt III.16.3 auf Seite 346) erstellt. Dieses enthält die neue Nachricht baulastaenderung.fortschreibungEintrag.0730.

XBAU-445 TH: Mahnung Beteiligung

In der Nachricht beteiligung.zwischennachricht.0305 wurde ein optionales Element **`frist`** ergänzt.

XBAU-446 TH: Mitteilung über Abbruch Beteiligung (Zustimmungsfiktion)

In die Prozessbeschreibung und die Nachrichtenbeschreibung zur Nachricht beteiligung.zwischennachricht.0305 wurde ein Hinweis aufgenommen, dass diese Nachricht zur Mitteilung des Abbruchs der Beteiligung verwendet werden kann.

In die Prozessbeschreibungen und die Nachrichtenbeschreibungen von Nachricht beteiligung.ruecknahme.0304 und Nachricht beteiligung.zwischennachricht.0305 wurden jeweils Hinweise zur Auswirkung auf den Kommunikationskanal aufgenommen.

XBAU-447 TH: Abbildung bescheidähnlicher Dokumente

In der Prozessbeschreibung zur Baugenehmigung (Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181) wurde ein Hinweis zur Ablehnung der Bearbeitung des Antrags aufgenommen.

XBAU-455 Osnabrück: Überarbeitung XBau-Nachricht 0303 (Abgabe Stellungnahmen)

Im Datentyp StellungnahmeStrukturiert wurden die Beschreibungen der Kindelemente **`tenor/istZustimmung`**, **`nebenbestimmung`** und **`begruendung`** überarbeitet.

Es wurden zwei Schematron-Geschäftsregeln erstellt, die bei Bedarf die Angabe einer Begründung forcieren.

XBAU-456 Osnabrück: Ergänzung XBau-Nachrichten für Nachtragsgenehmigung

Die Erläuterungen zur Nachtragsbaugenehmigung in XBau in Abschnitt III.3.3.1.1 auf Seite 185 wurden überarbeitet.

XBAU-458 BW: Weiterleitung von Bauanträgen an Gemeinde / Anzahl beigefügter Anlagen

In der Beschreibung der Nachricht informationsempfaenger.benachrichtigung.0400 wurde ein Beispiel ergänzt.

XBAU-460 XL: 0720 – Anlagen pro Baulast-Element

Die Kardinalität des Elements **`baulast`** wurde in den Nachrichten baulastloeschung.antrag.0720, baulastloeschung.korrekturAntrag.0722 und baulastloeschung.loeschungEintrag.0725 auf 1:1 geändert und die Beschreibung aktualisiert.

XBAU-463 XL: Anpassung der Dienste zur BAB

Die Dokumentation und die Eigenschaften der folgenden Dienste wurden angepasst: AG2BAB, BAB2AG, BAB2AIKsync, BAB2BAB, BAB2BET, BAB2BH, BET2BAB, Beteiligungskommunikation, BH2BAB, BH2GEM und GEM2BAB. Der Dienst BAB2INF wurde in den Nachrichten informationsempfaenger.benachrichtigung.0400 und informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401 mit dem Dienst BAB2BET ersetzt. Das Kapitel "DVDV-unterstützte Dienste" (vgl. Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste* wurde mit einem entsprechenden Absatz zur "Abbildung der DVDV-Kategorie Bauaufsichtsbehörde in der DVDV-Infrastruktur"ergänzt. Die Information zur "Abbildung in der DVDV-Infrastruktur" in den Kapiteln zur "Beauftragung von Prüfingenieuren" und "Datenübermittlung an die amtliche Statistik" wurde entfernt.

XBAU-464 OTS: Ergänzung von UUIDs in spezifischen Elementen

Im Datentyp AnliegenBeteiligung wurde ein Kindelement **`id`** und im Datentyp StellungnahmeStrukturiert ein Kindelement **`idAnliegen`**, jeweils vom Typ *UUID*, eingefügt.

XBAU-465 Bunge/cit: Prüfung auf leere Elemente mit XML-Schema-Mitteln

Alle mandatorischen Eigenschaften im Fachmodul, die XSD-Elemente repräsentieren und bisher einen der Datentypen *datatypeC*, *datatypeD*, *string* oder *token* hatten, wurden auf den entsprechenden abgeleiteten Datentyp *xbauk:datatypeCNotBlank*, *xbauk:datatypeDNotBlank*, *xbauk:stringNotBlank* bzw. *xbauk:tokenNotBlank* umgestellt. Elemente dieser Datentypen müssen mindestens ein Zeichen enthalten, das kein Whitespace ist (Leerzeichen, Zeilenumbruch, Tabulator etc.)

XBAU-466 BVPI: Nachforderung vor Bestätigung des Auftrags

Die Beschreibung der Nachricht pruefingenieure.formellePruefung.0502 sowie die Prozessbeschreibung und das Prozessmodell in Abschnitt III.13.1.3 auf Seite 297 wurden dahingehend ergänzt, dass die Nachricht auch zur Nachforderung von Unterlagen vor Annahme oder Ablehnung des Prüfauftrags verwendet werden kann.

XBAU-467 Profi: nur einmalige Referenzierung eines Anhangs

Für den Datentyp Nachricht.G2G wurden drei Geschäftsregeln erstellt. Diese stellen sicher, dass für Anlagen die Dateinamen, Dokument-IDs und URIs innerhalb einer Nachricht eindeutig sind.

XBAU-469 Hamburg: Erweiterung des Knotens stellungnahmeStrukturiert

Im Datentyp StellungnahmeStrukturiert wurden drei optionale Elemente **`gegenstand`**, **`stellungnahme`** und **`zustaendigeStelle`** vom Typ *xbauk:TextFormatiert* eingefügt.

XBAU-472 STATISTIK: mandatorische Elemente der Statistikmeldungen

In den Datentypen DatenBauabgang, AngabenGebaeude und DatenBauabgangBeseitigungAbsicht wurde ein optionales Element enthaeltEigentumswohnungen vom Typ xs:boolean eingefügt. Beim Element artDesWohngebaeudes in diesen Datentypen wurde ein Hinweis ergänzt, dass es in der nächsten XBau-Version entfällt.

Im Datentyp Baugenehmigung wurde ein optionales Element artDerBauweise vom Typ Code.BauweiseArt eingefügt. Beim Element artDerBautaetigkeit in diesem Datentyp wurde ein Hinweis ergänzt, dass es in der nächsten XBau-Version entfällt.

Im Datentyp Baugenehmigung wurde die Multiplizität der Elemente verfahrensart und artDerBautaetigkeit von 1 auf 0..1 geändert.

XBAU-473 Osnabrück: XL: Korrektur der Prozesse Baulasteintragung und Baulastlöschung

Der Prozess und die Prozessbeschreibung zur Stellungnahme wurden angepasst (vgl. Abschnitt III.16.2.2.2 auf Seite 341). Die einzige Kontaktmöglichkeit außerhalb der XBau-Nachrichten ist nun die

Briefpost. Der Prozess und die Prozessbeschreibung zur Löschung der Baulast wurden angepasst (vgl. Abschnitt III.16.2.2.1 auf Seite 339). Nun wird die Vermessungsverwaltung im Falle der Baulastlöschung entsprechend informiert. Der Prozess und die Prozessbeschreibung zur Eintragung der Baulast wurden angepasst (vgl. Abschnitt III.16.1.3.1 auf Seite 332). Nun wird die Vermessungsverwaltung im Falle der Baulasteintragung entsprechend informiert.

XBAU-482 Hamburg: Ergänzung des Gebührenpflichtigen in der Nachricht 0250

Die Nachricht abgeschlossenheit.antrag.0250 wurde um ein mandatorisches Element **`beteiligte`** vom Datentyp BeteiligteBauprojekt ergänzt.

XBAU-483 Hamburg: Überarbeitung Datentyp Abgeschlossenheitsbescheinigung.Daten

*Die Multiplizität des Elements **`abgeschlossenheitsbescheinigung`** in Nachricht abgeschlossenheit.antrag.0250 wurde von 1 auf 1..2 geändert, die Multiplizität des Elements **`abgeschlossenheitsbescheinigungGeaendert`** in Nachricht abgeschlossenheit.antragGeaendert.0252 wurde von 0..1 auf 0..2 geändert.*

XBAU-484 Hamburg: Erweiterung Nachricht 0602 um Anlagen

Die ~~Nachricht~~*Nachrichten* genehmigungsfreistellung.ergebnis.0602 ~~wurde~~*und genehmigungsfreistellung.ergebnisBAB.0603 wurden jeweils* um ein optionales Element **`anlagen`** ergänzt.

XBAU-485 Hamburg: Optionalisierung Anlage 0910

In der Nachricht anzeige.nutzungsaufnahme.0910 wurde die Multiplizität des Elements **`anlagen`** von 1..1 auf 0..1 geändert.

XBAU-488 Bunge: Ergänzung Element bauleiter in Nachricht 0900

Im Datentyp DatenBaufreigabeschein wurde bei den Elementen **`bauleiter`** und **`entwurfsverfasser`** die Multiplizität von 1..1 auf 0..1 geändert und die Beschreibung entsprechend angepasst.

XBAU-490 XL: Entfernung von auch im Kernmodul enthaltenen Code-Datentypen aus dem Fachmodul

Die Code-Datentypen *Code.FormelleBefundeArt* ~~und~~*, Code.Rechtsbereich und* ~~Code.Rechtsbereich~~*Code.AnlageArt*, die sowohl im Fachmodul als auch im Kernmodul vorkamen, wurden aus dem Fachmodul entfernt. Die betroffenen Eigenschaften verwenden nun die entsprechenden gleichnamigen Code-Datentypen des Kernmoduls. *Code.AnlageArt nutzte die Codeliste XBau Anlage Art im Fachmodul nach Nutzungstyp 3, der Nutzungstyp wurde daher im Kernmodul von Typ 4 auf Typ 3 umgestellt.*

XBAU-492 Bunge: Nachricht 0900 referenzAnzeigeservice

In den Nachrichten anzeige.baubeginn.0900, anzeige.nutzungsaufnahme.0910 und bauzustand.anzeige.0920 wurde jeweils ein Element **`referenzAnzeigeservice`** vom Typ *xbauk:ReferenzAntragsservice* ergänzt.

XBAU-493 cit: Mandatorisches Element "istFreistehend"

*Aus dem Datentyp SachverhaltAbsichtBeseitigung wurde das Element **`istFreistehend`** entfernt und stattdessen direkt in die den Datentyp verwendenden Nachrichten anzeige.beseitigungAbsicht.0950, anzeige.beseitigungGeaendert.0952 und informationsempfaenger.benachrichtigung.0400 eingefügt. In Nachricht anzeige.beseitigungGeaendert.0952 wurde der Datentyp außerdem durch eine abgewandelte Version SachverhaltAbsichtBeseitigungAenderung ersetzt, in der alle Elemente optional sind.*

XBAU-496 TH: Erweiterung der XBau-Nachrichten 030x um Element Verfahrensart

In Nachricht beteiligung.aufforderung.0300 und beteiligung.aufforderungKorrektur.0302 wurde jeweils ein Element **`verfahrensart`** vom Typ Code.Verfahrensart ergänzt.

XBAU-506 Essen: Textliche Anpassung im Kapitel Teilbaugenehmigung

Die Beschreibung der Teilbaugenehmigung im Abschnitt III.6.1 auf Seite 209 wurde erweitert und präzisiert.

XBAU-508 TH: Baulasten - Erweiterung der Nachrichten 0700 und 0720 um Antragsteller

*In den Nachrichten baulasten.vorlageErklaerung.0700 und baulastloeschung.antrag.0720 wurde jeweils ein optionales Element **`antragsteller`** ergänzt.*

XBAU-509 XL: Entfernung nicht mehr verwendeter Code-Datentypen

Die nicht mehr verwendeten Code-Datentypen Code.BauwerteZuschlaegePPVO, Code.Bauweise und Code.AbgasanlageArt sowie die zugehörigen Typ-1-Codelisten Bauweise nach BauNVO und Baubeschreibung Abgasanlage Art wurden entfernt.

IV.F.2 Release XBau 2.6

XBAU-50 ESSEN: Baulastlöschung

Es wurde ein neues Unterkapitel Löschung Baulast im Kapitel Baulastenverfahren (vgl. Abschnitt III.16.2 auf Seite 338) erstellt. Dieses enthält die Nachrichten baulastloeschung.antrag.0720, baulastloeschung.nachforderung.0721, baulastloeschung.korrekturAntrag.0722, baulastloeschung.stellungnahmeAufforderung.0723, baulastloeschung.stellungnahme.0724, baulastloeschung.loeschungEintrag.0725 und baulastloeschung.baulastloeschung.information.0726.

XBAU-190 STATISTIK: Plausibilitätsprüfungen mit Schematron

Für den Bereich der Statistiknachrichten (Kapitel III.12 auf Seite 259) wurden Geschäftsregeln in Form von Schematron-Regeln in den Standard aufgenommen.

Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben wurde die Multiplizität des Kindelements **`identifikationGebaeude`** von 1..n auf 1 korrigiert.

XBAU-322 ESSEN: Ergänzungen im XBau 900er Segment

Es wurden die neuen Nachrichten anzeige.nutzungsaufnahmeAeusserung.0913, bauzustand.aeusserung.0923 und anzeige.baubeginnAeusserung.0904 ergänzt. Die Beschreibung des Kindelements *bezug* wurde in den Nachrichten 0901, 0902, 0911, 0912, 0921 und 0922 angepasst. Die Prozesse Abbildung III.17.3, „Prozess Anzeige Baubeginn“, Abbildung III.17.5, „Prozess Anzeige Nutzungsaufnahme“ und Abbildung III.18.2, „Prozess Anzeige Bauzustand“ und die dazugehörigen Prozessbeschreibungen wurden angepasst.

XBAU-343 NW: Antrag Negativzeugnis

Die Beschreibung der Nachricht grundstuecksteilung.antrag.0240 wurde ergänzt und die Nachricht wurde um das neue Kindelement **`negativzeugnis`** erweitert. Die Beschreibung der Nachricht grundstuecksteilung.bescheid.0245 wurde angepasst und die Beschreibung des Elements **`bescheid`** wurde ergänzt.

XBAU-344 BB: Nachricht Rücknahmefiktion

In den Nachrichten *baugenehmigung.formellePruefung.0201* und *vorbescheid.formellePruefung.0211* wurde die Beschreibung des Kindelements **`anschreiben`** durch einen Hinweis zur Belehrung über die Rücknahmefiktion ergänzt.

XBAU-366 NW: Anpassung Abgeschlossenheitsbescheinigung

In der Nachricht abgeschlossenheit.antrag.0250 wurde die Beschreibung des Kindelements **`anlagen`** durch einen Hinweis zum Grundbuchauszug ergänzt.

Im Datentyp AbgeschlossenheitsbescheinigungDaten wurden verschiedene Beschreibungen im Kindelement **`angabenEinheiten`** überarbeitet bzw. ergänzt. Im selben Datentyp wurde außerdem das Kindelement *anzahlGaragen* in **`anzahlGaragenUndStellplaetze`** umbenannt und das Kindelement *nummernGaragen* wurde in **`nummernGaragenUndStellplaetze`** umbenannt.

In der Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen wurde ein neuer Eintrag "Grundbuchauszug" ergänzt.

XBAU-368 NW: Bezeichnung der Arten von Bauvorlagen nach LBO NRW

Der Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen wurde ein neuer Nummernkreis mit Einträgen zum Bauen im Außenbereich hinzugefügt. Außerdem wurden Einträge in den Nummernkreisen "1800 Lageplan und Liegenschaftskarte", "1900 Planungsrecht", "2000 Bauzeichnungen; Genehmigungsplanung", "2700 Brandschutz" und "3900 Abwasserrecht" ergänzt.

XBAU-376 XL: Auswirkungen Statistiknachricht 0420 auf Datentyp Bauvorhaben

Im Datentyp Baubeschreibung wurde das Element **anzahlDerWohnungen** ergänzt, das den Datentyp AnzahlDerWohnungen verwendet. Im Datentyp Gegenstand wurde in der Beschreibung des Elements **hochbaustatistik** ein Hinweis ergänzt. Die Beschreibung des Datenyps **Hochbaustatistik** wurde um einen Hinweis ergänzt. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde die Beschreibung des Elements **anzahlDerWohnungen** geändert.

XBAU-391 XL: Reduzierung der DVDV-Dienste

Bei den Diensten wurde das dreistellige Kürzel für die Fachlichkeit entfernt. Somit wurde die Anzahl der Dienste erheblich reduziert. (vgl. Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste*).

XBAU-392 BG Bau: DÜ an den Unfallversicherungsträger Erweiterung

In der Nachricht informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401 wurde das Element **zuvnummer** ergänzt und das Element *bauordnungsrechtlicheKlassifikation* durch die Elemente **artDerBaumassnahme** und **bezeichnungDesBauvorhabens** ersetzt.

XBAU-394 CIT: Wiederaufnahmen abgelehnter Verfahren nach z.B. Klage durch Antragsteller

In die Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:statusbauportal wurde ein neuer Eintrag “Vorgang wieder aufgenommen“ aufgenommen. Die Liste ist im XRepository unter der Codelisten-URI *urn:xoev-de:xbau:codeliste:statusbauportal* abrufbar.

XBAU-397 NW: Ergänzung "Eintragung Baulast"

Im Datentyp Baulast wurde ein neues Element **artDerBaulast** ergänzt, welches die neue Codeliste Art der Baulast (Typ 4) nutzt. Die Codeliste Art der Baulast wurde im XRepository angelegt als Beispielcodeliste. Im Datentyp Baulast wurde die Beschreibungen der Kindelemente *beteiligteGrundstuecke*, *belastetesGrundstueck* und *beguenstigtesGrundstueck* ergänzt. In der Nachricht baulasten.vorlageErklaerung.0700 wurde die Beschreibungen der Nachricht und des Elements *bezug* ergänzt. In der Nachricht baulasten.nachforderung.0701 wurden die Elemente *anlagen* und *frist* ergänzt. Es wurde eine neue Nachricht baulasten.eintragung.0703 ergänzt, diese nutzt den neuen Dienst BAB2BAB. Es wurde eine neue Nachricht baulasten.korrekturErklaerung.0704 ergänzt. Der Prozess Abbildung III.16.2, „Prozess Eintragung Baulast“ wurde angepasst: Umbenennung des Pools *Baulastenverzeichnis* in *Baulastenverzeichnisführende Stelle*, Einfügen der Schritte *Schriftformerfordernis umsetzen / prüfen* und *Information Baulastgeber*. Das Kapitel (vgl. Abschnitt III.16.1.3 auf Seite 332) wurde entsprechend angepasst.

XBAU-398 NW: Ergänzung "Baulastauskunft"

Der Prozess Abbildung III.16.19, „Prozess Baulastauskunft“ wurde angepasst: Umbenennung des Pools *Baulastenverzeichnis* in *Baulastenverzeichnisführende Stelle*; Verschieben des Schritts *Berechtigtes Interesse prüfen* vor den Schritt *Formelle Prüfung durchführen*. Die Schritte *Aktenzeichen vergeben und Vorgaben bearbeiten* und *Ergebnis analysieren* sind entfallen. Der Versand der Negativantwort geschieht erst mit der Nachricht "Auskunft". Der Schritt *Gebührenbescheid erstellen und versenden* ist hinzugekommen. Die Dokumentation im Kapitel Abschnitt III.16.4.2.1 auf Seite 349 wurde angepasst. In der Nachricht baulastenverzeichnis.anfrage.0710 wurde im Datentyp **angabenGrundstuecke** der Datentyp des Kindelements **grundstueck** mit dem Datentyp GrundstueckBaulast ersetzt. Der Datentyp GrundstueckBaulast erweitert den Datentyp Grundstueck um das mandatorische Element **artBaulastauskunft**. Die Beschreibungen der Nachrichten baulastenverzeichnis.formellePruefung.0711 und baulastenverzeichnis.auskunft.0713 wurden angepasst. Die Nachricht baulastenverzeichnis.auskunft.0713 wurde wie folgt angepasst: Der Datentyp **ergebnis** hat als Kindelement nur noch das Element **grundstueck**. Das Element *angefragtesGrundstueck* wurde zu **angabeGrundstueck** umbenannt. Das Element *baulastVorhanden* ist entfallen. Das Element *baulastInformation* wurde umbenannt in **baulastErgebnis** und ist nun mandatorisch. Die Codeliste Baulastauskunft wurde ergänzt.

XBAU-399 XL: Anmerkung im Kapitel Überwachungspflichtige Anlagen

In den Beschreibungen der Nachrichten ueberwachungspflichtigeAnlagen.erinnerung.0801 und ueberwachungspflichtigeAnlagen.pruefbescheinigung.0800 wurde ein Hinweis ergänzt.

XBAU-400 XL: Ergänzung eines Kurzkapitels zur Lesart der Spezifikation

Im Anhang wurde ein Leitfaden zum Lesen des Spezifikationsdokumentes ergänzt, siehe Anhang IV. H, *Leitfaden zum Lesen der Spezifikation*

XBAU-401 XL: Korrektur von Rechtschreibfehlern in Codelisten

In den folgenden Codelisten wurden Rechtschreibfehler in den Einträgen oder Beschreibungen korrigiert und die Versionsnummern aktualisiert: Statistik Nichtwohngebäude Art, Baubeschreibung Verbindungsstück Art, Betriebsbeschreibung Betrieb Art, Betriebsbeschreibung Materialien, Genehmigungsfreistellungsverfahren Ergebnis, MPPVO Anlass Prüfung technische Anlage und MPPVO Prüfung technische Anlage Weiterbetrieb.

XBAU-402 XL: Ergänzung Datentyp Barrierefreiheit

Im Datentyp Barrierefreiheit wurde der anonyme Datentyp *Anonym_NichtEingehaltenWegen* aktualisiert. Die Beschreibungen seiner Kindeelemente **`schwierigerGelaendeverhaeltnisse`**, **`unguenstigerVorhandenerBebauung`** und **`unverhaeltnismaessigerMehraufwand`** wurden angepasst.

XBAU-404 XL: Korrektur von Multiplizitäten in Choice-Datentypen

In dem anonymen Datentyp *Anonym_ErgebnisBaulastauskunft* aus der Nachricht baulastenverzeichnis.auskunft.0713 wurde das Element **`negativantwort`** als Pflichtelement gesetzt.

XBAU-407 STATISTIK: Klärung Element anzeigender in Nachricht 0950

In der Nachricht anzeige.beseitigungAbsicht.0950 wurde das optionale Element **`anzeigender`** vom Datentyp AnzeigenderBeseitigung wieder hinzugefügt.

Für die Nachricht wurde eine Schematron-Regel hinzugefügt, die auf die Notwendigkeit des Elements **`anzeigender`** zur Weiterleitung an die Statistik hinweist.

XBAU-413 XL: Nutzungstyp von Codeliste FormelleBefundeArt ändern

Der Codedatentyp *Befunde formelle Prüfung* wurde auf den Nutzungstyp 4 geändert und die Beschreibung wurde angepasst. Die Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:formellebefundeart wurde aus dem Fachmodul gelöscht.

XBAU-414 Di.BAStAl: Status des Entwurfsverfassers

In der Nachricht kammernverzeichnis.auskunft.0931 wurde dem Element **`auskunftKammernverzeichnis`** ein Kindelement **`status`** hinzugefügt.

XBAU-419 BaWü: Befähigungsnachweis für Abbrucharbeiten

Der Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen wurde ein Eintrag "Nachweis über Befähigung und Ausstattung für Abbrucharbeiten" hinzugefügt.

Der Beschreibung zum Element **`anlagen`** in Nachricht beseitigungAbsicht.0950 wurde ein Hinweis auf diesen Nachweis hinzugefügt.

XBAU-422 NW: Anpassung Nachricht 0700 (Erklärung Baulast)

In der Nachricht vorlageErklaerung.0700 wurde ein Element **`referenzBaulast`** vom Datentyp *xbauk:ReferenzAntragsservice* eingefügt.

XBAU-423 XL: Ergänzung Nachricht 0710 (Baulastenverzeichnis) um BeteiligterRolle

In der Nachricht baulastenverzeichnis.anfrage.0710 wurde das Element **`anfragendePerson`** in **`antragsteller`** umbenannt und das Element **`rolleAntragsteller`** wurde ergänzt.

XBAU-425 TH: Flexibilisierung Beteiligung

Beim Prozess Baubeteiligung (Kapitel III.9 auf Seite 233) wurden das Prozessmodell und die Beschreibungen überarbeitet. Die Nachrichten beteiligung.zwischennachricht.0305 und beteiligung.reaktionZwischennachricht.0306 können nun von beiden Akteuren (Bauaufsicht und beteiligte Stelle) übermittelt werden. Die Nachricht beteiligung.aufforderungKorrektur.0302 kann auch ohne vorhergehende Nachricht beteiligung.formellePruefung.0301 übermittelt werden. Die Beschreibungen der Nachrichten und der Elemente **`bezug`** wurden entsprechend angepasst. In Nachricht beteiligung.aufforderung.0300 wurde die Beschreibung des Elements **`zuBeteiligendeStelle`** angepasst.

In der Nachricht informationsempfaenger.benachrichtigung.0400 wurde ein Element **adressierteStelle** ergänzt.

Es wurde ein neuer Dienst **Beteiligungskommunikation** erstellt, der für die Nachrichten 0305 und 0306 verwendet wird.

XBAU-426 BY: Abruf Nachweis Bauvorlageberechtigung

In der Nachricht kammernverzeichnis.auskunft.0931 wurde ein Element **sperrung** und ein Element **registerauszug** ergänzt.

Es wurden die neuen Datentypen NachweisbezugType und DatenabrufType zur Kennzeichnung und Beschreibung von automatisierten Nachweisabrufen erstellt.

Für die damit abrufbaren Informationen wurden die Datentypen BauvorlageberechtigungSachverhalt.NachweisbezugType, MerkmaleKammerneintrag.NachweisbezugType, NachweisBerechtigung.NachweisbezugType und Berufsbezeichnung.NachweisbezugType erstellt, die nun im Datentyp Berechtigung für die Elemente *grundlageBauvorlageBerechtigung*, *nummernKammer*, *nachweisBerechtigung* und *berufsbezeichnung* verwendet werden

XBAU-428 MV: Ergänzung der Codeliste "Bautechnischer Nachweis Art"

Die Codeliste Bautechnischer Nachweis wurde um den Eintrag "Sonstiger Nachweis" erweitert.

XBAU-429 TR: Änderung der Kardinalität "Fachrichtung"

Die Codeliste Beteiligter Fachrichtung wurde um den Eintrag "keine Fachrichtung" erweitert.

XBAU-430 XL: CL Abweichung Art: Landesspezifische Liste für Hamburg

Für Hamburg wurde eine landesspezifische Codeliste urn:xoev-de:xbau:hh:codeliste:abweichungart erstellt. Der Code-Datentyp AbweichungArt wurde auf Nutzungstyp 4 umgestellt und die bisherige Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:abweichungart als Muster-Codeliste zur Verfügung gestellt.

XBAU-432 STATISTIK: Überarbeitung des Datentyps Baugenehmigung

Im Datentyp Baugenehmigung wurde das Kindelement *genehmigungsfreistellung* in **verfahrensart** umbenannt. Der Code-Datentyp *Code.GenehmigungsfreistellungAnStatistik* wurde in Code.VerfahrensartAnStatistik umbenannt und auf Nutzungstyp 4 umgestellt. Die Beschreibungen wurden angepasst. Als Muster wurde eine landesspezifische Codeliste für Hamburg unter urn:xoev-de:xbau:hh:codeliste:verfahrensartanstatistik bereitgestellt.

XBAU-434 STATISTIK: Statistikmeldungen vom Bauportal

Das Statistikkapitel wurde mit der Information zur "Abbildung in der DVDV-Infrastruktur" ergänzt. Der DVDV-Dienst *BAB2STAT* wurde angepasst.

XBAU-435 XL: Korrektur Beschreibung in Typ 4 - Codelisten

Die Beschreibungen der Codelisten BauwerteGebaeudeartenPPVO und ~~BauwerteZuschlaegePPVO~~ *BauwerteZuschlaegePPVO* wurden angepasst.

XBAU-436 XL: XBauSonstigebaulicheAnlagen: Landesspezifische Liste für Hamburg

Für Code.BaulicheAnlagenSonstige wurde eine landesspezifische Codeliste für Hamburg erstellt: urn:xoev-de:bsw:codeliste:hh.baulicheanlagen.sonstige

XBAU-437 XL: Ergänzung Codeliste Nebenbestimmung Art

Die Codeliste Nebenbestimmung Art wurde um drei Einträge erweitert.

XBAU-438 STATISTIK: Genehmigungsfreistellung verpflichtend

Im Datentyp Baugenehmigung wurde die Multiplizität des Kindelements **genehmigungsfreistellung** von 0..1 auf 1 geändert.

XBAU-439 STATISTIK: Ansprechpartner für Rückfragen optional

In den Nachrichten 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426 und 0427 wurde die Multiplizität des Elements **ansprechpartner** von 1 auf 0..n geändert.

Für die Ansprechpartner in Nachricht 0420 wurde ein neuer Datentyp AnsprechpartnerMitEinwilligung erstellt, der die Elemente **datenAnsprechpartner** (entweder Bevollmächtigter oder Architekt / Entwurfsverfasser) sowie **einwilligungAnsprechpartner** enthält.

Der Datentyp Ansprechpartner wurde von Sequence zu Choice umgestellt und die Multiplizität seiner Kindelemente von 0..1 auf 1 geändert.

Die Elemente **bevollmaechtigter** und **architektEntwurfsverfasser** haben nun den Datentyp *xbauk:AmBauBeteiligtePerson* statt *xbauk:Akteur*.

XBAU-440 STATISTIK: Ergänzung von Statistikmerkmalen für genehmigungsfreigestellte Verfahren

Zur Datenübermittlung an die Statistik im Falle von Genehmigungsfreistellungen wurde ein neuer Abschnitt III.12.4.2.2 auf Seite 270 in die Spezifikation aufgenommen. Dieser erläutert den Prozess sowie die Referenzierung auf das Vorhaben und die Datierung der Statistikmeldung.

Im Datentyp BaugenehmigungErweitert wurde die Beschreibung des Elements **datumBaugenehmigung** angepasst.

XBAU-441 XL: Veränderung Kardinalität für anliegenBeteiligung

In den Nachrichten beteiligung.aufforderung.0300 und beteiligung.aufforderungKorrektur.0302 wurde die Kardinalität des Elements **anliegenBeteiligung** auf 1:* geändert.

XBAU-442 Profi-AG: XSD-Validierungsregel für die Behördenadressierung

Für den Datentyp Nachrichtenkopf.G2G wurden Schematronregeln definiert, die für die Elemente **leser** und **autor** eine gültige DVDV-Behördenkennung sicherstellen. Diese besteht aus drei Kleinbuchstaben, einem Doppelpunkt und einer Ziffernfolge.

XBAU-444 TH: Mahnung Nachforderungen

Die Nachrichtenbeschreibung sowie die Prozessbeschreibung des Baugenehmigungsverfahrens (vgl. Abschnitt III.3.3 auf Seite 181) wurden dahingehend ergänzt, dass die Nachricht *baugenehmigung.formellePruefung.0201* bei Bedarf auch mehrfach übermittelt werden kann.

XBAU-450 cit: Präzisierung des Prozessablaufs im Beteiligungsverfahren

Die Prozessbeschreibung und das Prozessmodell des Beteiligungsverfahrens (vgl. Abschnitt III.9.3 auf Seite 235) wurden dahingehend geändert, dass bei neu zu stellender Beteiligungsaufforderung der Prozess "Rücknahme der Beteiligungsaufforderung" durchgeführt werden muss.

XBAU-451 STATISTIK: Mapping der Eingangs- und Ausgangsnachrichten

Im Datentyp BezugStatistikmeldung wurde die Beschreibung des Elements **ordnungsnummer** angepasst. Im Datentyp AllgemeineAngaben wurde die Beschreibung des Elements **lageGebaeude** angepasst. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde die Beschreibung der Elemente **artDesBauens**, **angabenGebaeude**, **heizungHeizenergie**, **erfuellungGEG**, **flaechen** und **statusSozialerWohnungsbau** angepasst. Im Datentyp DatenBauabgang wurde die Beschreibung des Elements **artDesEigentuemers** angepasst. Im Datentyp Ansprechpartner wurde die Beschreibung der Elemente **bevollmaechtigter** und **architektEntwurfsverfasser** angepasst.

XBAU-459 OTS: 0700 – Anlagen pro Baulast-Element

In den Nachrichten baulasten.vorlageErklaerung.0700, baulasten.eintragung.0703 und baulasten.korrekturErklaerung.0704 wurde die Kardinalität des Elements **baulast** auf 1 geändert und die Beschreibung des Elements wurde angepasst.

XBAU-461 PING: 0500 - Änderung Prozess und Dienste

In Tabelle III.3.1, „Baugenehmigungsverfahren Akteure“ und Tabelle III.13.1, „Bautechnische Nachweise prüfen: Akteure“ wurde die Beschreibung des Akteurs **Prüfingenieur** aktualisiert. Das Kapitel zur Beauftragung von Prüfingenieuren wurde mit der Information zur "Abbildung in der DVDV-Infrastruktur" ergänzt. Die DVDV-Dienste *BAB2PING* und *PING2BAB* wurden angepasst.

XBAU-462 PING: 0500 - Ergänzung Verfahrensart

In die Nachricht pruefingenieure.pruefauftrag.0500 wurde ein Element **prozessmerkmaleVerfahrensart** vom neuen Datentyp ProzessmerkmaleVerfahrensart eingefügt. Dieser Datentyp ist eine Einschränkung des Datentyps Prozessmerkmale und enthält nur dessen Element **verfahrensart**.

IV.F.3 Release XBau 2.5

Corrigendum zur Version 2.5

Die Endfassung der Version 2.5 wurde am 09.12.2024 erstellt und publiziert. Im Nachhinein wurde folgender Fehler bekannt, der nicht per Handlungsanweisung ausgeglichen werden kann; der sich andererseits nur auf geringe Details bezieht und daher keine Korrekturversion des Standards rechtfertigt. Der Fehler wurde mit der vorliegenden Fassung vom 27.01.2024 korrigiert.

1. Die Nachrichten 0504, 0505 und 0506 wurde die Erweiterung der Basisnachricht hinzugefügt.
2. Die Beschreibung des Elements bezug in den Nachrichten 0503 und 0505 wurde angepasst, sodass diese auch direkt auf die Nachricht 0500 verweisen können.
3. Die Codeliste *baugegenstand* wurde gelöscht, da sie nicht verwendet wird.

XBAU-33 Angrenzer Einsichtnahme

Es wurde ein neues Kapitel mit Prozess und Nachrichten zum Verfahren der Beteiligung von Nachbarn angelegt (vgl. Kapitel III.10 auf Seite 247). Die im Rahmen des CRs XBAU-36 entstandene Nachrichten *akteneinsicht.aktenraum.aufforderung.0127*, *akteneinsicht.aktenraum.angelegt.0128* und *akteneinsicht.zugriff.verweigern.0129* wurden in den Abschnitt II.3.1.2, „Verwaltung eines Aktenraums“ übertragen und als prozessübergreifende Nachrichten Nachricht 0150, Nachricht 0151 und Nachricht 0152 definiert.

XBAU-256 P.ING: Überwachung der Ausführung vor Ort

Das Verfahren der Bauüberwachung durch Prüfingenieure oder Prüfsachverständige (vgl. Abschnitt III.13.2 auf Seite 300) wird in einem neuen Kapitel behandelt.

In der Nachricht pruefingenieure.pruefauftrag.0500 wurde in dem Element **`pruefauftrag`** das neue Kindelement **`fachgebiet`** hinzugefügt, welches die neue Codeliste Fachgebiet enthält. Die Multiplizität des Kindelements **`gegenstand`** wurde von 1 auf 0..n verändert. Das neue Kindelement **`baustoffe`** wurde hinzugefügt und verwendet die neue Codeliste BaustoffPI. Zudem wurde die Reihenfolge der Kindelemente angepasst. Die Elemente **`beauftragendeBehoerde`** und **`ansprechpartnerBauamt`** wurden erstellt. **`ansprechpartnerBauamt`** verwendet den Datentyp AnsprechpartnerBauaumt, der aus der Statistik in den Baukasten Hochbaustatistik verschoben wurde. Der in der Nachricht verwendete anonyme Datentyp **`rahmendatenGebuehrenberechnung`** wurde in den NamedType RahmendatenGebuehrenberechnung verwandelt. Statt eines Choice-Elements sind nun mehrere Elemente anzugeben. Die Multiplizitäten der Kindelemente wurde auf optional gesetzt, außer für das Element **`bauwerksinformationen`**. Das Element **`bauwerksinformationen`** nutzt den neuen anonymen Datentyp *Anonym_Bauwerksinformationen*.

In der Nachricht pruefingenieure.auftragsbestaetigung.0501 wurde das neue Element **`AuftragSachverhalt`** ergänzt. Dieses nutzt den neuen anonymen Datentyp **`AuftragSachverhalt`**, welcher das Pflichtelement **`auftragAkzeptiert`** und das optionale Element **`begruendung`** beinhaltet.

Die Nachricht pruefingenieure.nachforderungUnterlagen.0504 wurde von *anforderungNachbesserung* umbenannt. Die Elemente **`aufforderungZurStellungnahme`** und **`referenzPruefauftrag`** wurden optional gemacht. Die Beschreibungen der Elemente wurden angepasst.

Die Nachricht pruefingenieure.angepassteUnterlagen.0505 wurde von *nachbesserung* umbenannt. Das Element **`referenzPruefauftrag`** wurde optional gemacht. Die Beschreibungen der Elemente wurden angepasst.

In der Nachricht pruefingenieure.pruefbericht.0506 wurde im Kindelement **`pruefbericht`** das Element **`artBericht`** ergänzt, das die die neue Codeliste Art Bericht Pruefingenieur enthält. Im Element **`pruefbericht`** wurde das Kindelement **`istOrdnungsgemäß`** durch das neue Element *ergebnis* ersetzt. Dieses hat **`erlaeuterung`** und **`pruefstatus`** als Kindelemente. Das Element **`pruefstatus`** nutzt die Codeliste **`StatusAntragsportal`** aus dem Kernmodul. Zwischen den Elementen **`pruefstatus`** und **`erlaeuterung`** findet kein Choice mehr statt.

Eine neue Codeliste Status Bauportal wurde erstellt und wird in der Nachricht pruefingenieure.pruefbericht.0506 in dem Element *pruefstatus* verwendet.

Die Nachricht **bautechnischeNachweise.rechnung.0507** wurde gelöscht. Der Rechnungsprozess kann entweder außerhalb von XBau durchgeführt werden oder über die generische Rechnungsnachricht *prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160*.

Die Nachricht pruefingenieure.mitteilungBaubeginnsanzeige.0508 wurde neu erstellt.

XBAU-276 XL: Ausnahmegenehmigung von Veränderungssperren

In der Codeliste Abweichung Art wurde die Dokumentation im Eintrag 5 ergänzt. Im Datentyp AbweichungBeantragt wurden die Beschreibung des Elements **art** und die Multiplizität des Elements **begruendung** geändert.

XBAU-293 STATISTIK: Erläuterungen zur statistischen Identifikationsnummer

Die Erkenntnisse aus den Analysen wurden ins neue Statistik-Kapitel eingearbeitet.

XBAU-296 TRIER: Zuordnung und Übertragung der Rolle Gebührenschuldner

Im Datentyp BeteiligteBauprojekt wurde ein neues mandatorisches Element **gebuehrenpflichtiger** vom Typ *xbauk:Akteur* ergänzt.

XBAU-298 HE: Nachricht 0202 - Zuordnung von Änderungsdaten

Dem Datentyp AbweichungBeantragt wurde das Pflichtelement **id** vom Typ *UUID* (vgl. Abschnitt II.5.2 auf Seite 154) hinzugefügt. Dies betrifft die Nachrichten: 0200, 0202, 0220, 0222, 0262, 0210 und 0212.

Dem Datentyp AbweichungBearbeitet wurde das Pflichtelement **id** vom Typ *UUID* (vgl. Abschnitt II.5.2 auf Seite 154) hinzugefügt. Dies betrifft die Nachrichten: akteneinsicht.stellungnahmeUebermitteln.0131,0205, 0215, 0225, 0235,0245, 0255, 0265, 0303, 0400 und 0506.

In der Nachricht baugenehmigung.antragGeaendert.0202 wurde die Multiplizität des Elements **angefragteErleichterung** auf [0..*] geändert.

Dem Datentyp ErleichterungAngefragt wurde das Pflichtelement **id** vom Typ *UUID* (vgl. Abschnitt II.5.2 auf Seite 154) hinzugefügt. Dies betrifft die Nachrichten: 0200, 0202, 0210 und 0212.

Dem Datentyp Baulast wurde das Pflichtelement **id** vom Typ *UUID* hinzugefügt. Dies betrifft die Nachrichten: 0200, 0202, 0210, 0212, 0400, 0600, 0601 und 0700.

XBAU-310 RP: Fehlende Felder in Genehmigungsverfahren

Im Datentyp Grundstueck wurde ein neuer Datentyp Erschliessung mit dem Element **erschliessungEntwaesserung** und dem Datentyp *erschliessungStrassenanbindung* erstellt.

Das Element **erschliessungEntwaesserung** verwendet die Codeliste Entwässerung.

Der Datentyp *erschliessungStrassenanbindung* enthält die Elemente **artDerStrassenanbindung** und **bezeichnungStrassenanbindung**.

Das Element **artDerStrassenanbindung** verwendet die Typ 4 Codeliste Strassenanbindung. Im XRepository befindet sich als Muster eine Codeliste die sich an dem Antragsformular RLP orientiert .

XBAU-324 BGBAU: Meldungen durch Baubehörden an UV

Die Nachricht informationsempfaenger.benachrichtigungBaugenossenschaft.0401 wurde in Anlehnung an die Nachricht informationsempfaenger.benachrichtigung.0400 erstellt. Die Nachricht nutzt den neuen anonymen Datentypen *Anonym_BauvorhabenUV*, mit dem Element **bauordnungsrechtlicheKlassifikation**, das die Codeliste BaumassnahmeArt und den Datentypen BauordnungsrechtlicheKlassifikation enthält, und dem neuen Element **bauherr**, welches den anonymen Choice-Datentyp *Anonym_BeteiligterBauherr* verwendet.

XBAU-327 cit: § in Dateinamen Bauvorlagen

In den Datentypen MetadatenAnlage, RefAnlage und im anonymen Datentyp Unterlage (enthalten in Untersagung) wurde der verwendete Datentyp des Elements **bezeichnung** von DatatypeC auf DatatypeD geändert.

XBAU-330 XL: GML-Adapter Integration

Der GML-Adapter wurde auf die aktuell verwendeten Datentypen reduziert. Aus dem Fachmodul XBau-Hochbau wurde der GML-Adapter entfernt. Das Fachmodul bindet die benötigten Datentypen aus dem Kernmodul.

Die anonymen Datentypen *Anonym_GeometrieLinie*, *Anonym_GeometriePolygon* und *Anonym_GeometriePunkt* wurden in benannte Datentypen umgewandelt und in *GeometrieLinie*, *GeometriePolygon* und *GeometriePunkt* umbenannt.

XBAU-331 HE: Genehmigungsfreistellung DVDV

Die Dienste **GFS-GEM2BH** und **GFS-GEM2BAB** wurden so abgeändert, dass sie sowohl die gem-Kennung als auch die bab-Kennung unterstützen. (siehe Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste*)

XBAU-333 BY: Separate Statistiknachricht an BAB

Es wurde die neue Nachricht statistik.datenBauvorhaben.0420 erstellt. Diese enthält die Elemente **bezug**, **allgemeineAngaben**, **bauvorhabenGebaeude** und **ansprechpartner**. Der Nachricht wurde der Dienst BGV-BH2BAB zugeordnet.

XBAU-342 Separates Kapitel für die Datenübermittlung an die amtliche Statistik

Die Statistiknachrichten wurden aus dem Kapitel "Benachrichtigung von Informationsempfängern" (vgl. Kapitel III.11 auf Seite 253) in das neue Kapitel "Datenübermittlung an die amtliche Statistik" (vgl. Kapitel III.12 auf Seite 259) verschoben und überarbeitet. In das neue Kapitel wurde auch Dokumentation zu den Zielen und den Prozessen der Datenübermittlung an die amtliche Statistik aufgenommen.

XBAU-345 STATISTIK: Hinzufügen von Indikatoren in die Bauüberhangsmeldung

Im Datentyp DatenBauueberhang wurden die optionalen Elemente **aktenbereinigungBaubeginn**, **aktenbereinigungBaufertigstellung** und **aktenbereinigungRohbau** eingefügt. Im Datentyp DatenBaufertigstellung wurde das optionale Element **aktenbereinigungBaufertigstellung** eingefügt. Im Datentyp DatenBaubeginn wurde das optionale Element **aktenbereinigungBaubeginn** eingefügt. In der Nachricht fertigstellungRohbau.0424 wurde ein neues Element **datenUnterDach** eingefügt mit dem optionalen Kindeelement **aktenbereinigungRohbau**. Das Element **datumUnterDach** wurde aus der Nachricht fertigstellungRohbau.0424 verschoben in den Datentyp DatenUnterDach.

XBAU-346 STATISTIK: Anzahl der barrierefreien Wohnungen eines Gebäudes

Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde der verwendete Datentyp des Elements **anzahlDerWohnungen** ausgetauscht. Statt des Datentyps AnzahlDerWohnungen wird der Datentyp AnzahlDerWohnungenErweitert verwendet. Dieser erweitert den Datentyp AnzahlDerWohnungen mit dem Element **anzahlWohnungenBarrierefrei**.

XBAU-347 STATISTIK: Bereinigung der Statistikmeldungen um doppelte Elemente

Im Datentyp DatenBaufertigstellung der Nachricht statistik.baufertigstellung.0425 wurden die folgenden Elemente gelöscht: *lageBaugrundstueck*, *strassenschluessel*, *datumBaugenehmigung*, *fruehereNutzung* und *nummerAbgangsbogen*. Im Datentyp DatenBauueberhang der Nachricht statistik.bauueberhang.0427 wurden die folgenden Elemente gelöscht: *lageBaugrundstueck* und *datumAntragsstellung*. Das Element **fertigstellungszeitpunkt** wurde umbenannt in **datumBaufertigstellung**. Die Beschreibung wurde entsprechend angepasst. Der anonyme Datentyp DatenBauueberhang wurde in einen NamedType umgewandelt. Im Datentyp DatenBaubeginn der Nachricht statistik.baubeginn.0423 wurden die folgenden Elemente gelöscht: *lageBaugrundstueck*, *strassenschluessel*, *datumBaugenehmigung*, *fruehereNutzung* und *nummerAbgangsbogen*.

XBAU-348 STATISTIK: Hinzufügen der ursprünglichen Grundfläche des Gebäudes

Der Datentyp BebauteGrundstuecksflaeche wurde mit dem Element **ueberbauteFlaecheAlt** ergänzt. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde das Element *ueberbauteFlaeche* durch das Element **grundflaeche** ersetzt. Der Datentyp *Grundflaeche* enthält die Elemente **ueberbauteFlaeche** und **ueberbauteFlaecheAlt**.

XBAU-349 STATISTIK: Konkretisieren des Elementes „grundstueck“ in der Statistikmeldung

Im Datentyp AllgemeineAngaben wurde im Element **baugrundstueck** der verwendete Datentyp geändert. Statt des Datentyps Baugrundstueck (der selbst den Datentyp Grundstueck nutzt) wird der Datentyp GrundstueckStatistik verwendet. Die Kardinalität des Elements **baugrundstueck** wurde angepasst auf 0..*, damit diese der ursprünglichen Modellierung entspricht.

XBAU-350 STATISTIK: Nutzfläche und Nutzungsfläche

Der anonyme Datentyp Nutzflaechen wurde umgewandelt in einen NamedType, damit er wiederverwendet werden kann. Der Datentyp *NutzungsflaecheNuf* - enthalten im Datentyp Flaechen.DIN277 - wurde ersetzt mit dem Datentyp Nutzflaechen.

XBAU-351 STATISTIK: Beantragung sozialer Wohnraumförderung

Eine neue Codeliste Status Sozialer Wohnungsbau wurde angelegt. Der Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde erweitert um das optionale Element **statusSozialerWohnungsbau** das die Codeliste Status Sozialer Wohnungsbau enthält. Den Nachrichten anzeige.baubeginn.0900 und anzeige.nutzungsaufnahme.0910 wurde ein Element **statusSozialerWohnungsbau** hinzufügt. Der Datentyp **Hochbaustatistik**, der unter anderem in der Nachricht baugenehmigung.antrag.0200 verwendet wird, wurde um das optionale Element **statusSozialerWohnungsbau** ergänzt.

XBAU-352 STATISTIK: Erweiterung Bauzustandsanzeige ("Unter Dach -Meldung")

Die Nachricht bauzustand.anzeige.0920 wurde um ein optionales Element **zustandUnterDach** (Datentyp Boolean) ergänzt.

XBAU-353 STATISTIK: Voraussichtliches Baubeginns- und Baufertigungsstellungsdatum

Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde das optionale Elemente **voraussichtlicheFertigstellung** hinzugefügt. Im Datentyp Baugenehmigung wurde das optionale Element **voraussichtlicherBaubeginn** hinzugefügt. In der Nachricht anzeige.baubeginn.0900 wurde das optionale Element **voraussichtlicheFertigstellung** hinzugefügt.

XBAU-354 HE: Änderung der Struktur Nachricht 304

In der Nachricht beteiligung.ruecknahme.0304 wurde der zugrundeliegende Datentyp ausgetauscht. Die Nachricht basiert nun analog zu den anderen 300er Nachrichten auf Baukasten.Nachrichtenkopf.Nachricht.G2G und nicht mehr auf **xbauk:Nachricht.G2G**.

In dem Nachrichtenelement **Anlage** wurde ebenfalls der verwendete Datentyp ausgetauscht. Der Datetyp **xbauk:Anlagen** wurde durch Baukasten.Bauvorlagen.Anlagen ersetzt.

XBAU-355 BB: Ergänzung Anlage Nachricht 0301

Die Nachricht beteiligung.formellePruefung.0301 wurde um das Element **anlagen** ergänzt.

XBAU-356 STATISTIK: Hinzufügen der Gesamtanzahl der Wohnungen

Im Datentyp **Hochbaustatistik** wurde ein neuer Datentyp AnzahlDerWohnungen angelegt mit dem neuen Element **gesamtanzahlWohnungen**. Die Elemente **anzahlDerWohnungenNeu** und **anzahlDerWohnungenAlt** wurden aus dem Datentyp **Hochbaustatistik** in den Datentyp AnzahlDerWohnungen verschoben. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde der Datentyp AnzahlDerWohnungen eingefügt. Die Elemente **anzahlDerWohnungenNeu** und **anzahlDerWohnungenNeu** wurden aus dem Datentyp DatenEinzelnesGebaeude gelöscht.

XBAU-357 STATISTIK: Bereinigung Datentyp Hochbaustatistik

Im Datentyp **Hochbaustatistik** wurden die Elemente *identifikator*, *strassenschluessel* und *baufertigstellung* (mit Kindelement *fertigstellungszeitpunkt*) gelöscht. Im Datentyp Baugenehmigung wurde das Element *datumDerBaugenehmigung* gelöscht. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wird im Element **baugenehmigung** der verwendete Datentyp angepasst. Statt des Datentyps Baugenehmigung wird der Datentyp BaugenehmigungErweitert verwendet, der auch das Element **datumBaugenehmigung** beinhaltet. Der anonyme Datentyp Heizenergie wurde umgewandelt zum NamedType.

XBAU-358 STATISTIK: Korrektur des Datentyps erfuellungGEG

Im Datentyp ErfuellungGEG wurden die Elemente *erneuerbareEnergieKaelte*, *erneuerbareEnergieMassnahmenEinsparung* und *ausnahmeGEG* gelöscht. Bei den Beschreibungen der folgen-

den Elemente wurde die Angabe des Paragrafen korrigiert: **erneuerbareEnergieFesteBiomasse**, **erneuerbareEnergieFluessigeBiomasse**, **erneuerbareEnergieGasfoermigeBiomasse**, **erneuerbareEnergieSolarthermie**, **erneuerbareEnergieStrom**, **erneuerbareEnergieGeothermieUmweltwaerme**, **erneuerbareEnergieKraftWaermeKopplung**, **erneuerbareEnergieAbwaerme** und **erneuerbareEnergieFernwaermeFernkaelte** Das Element **erneuerbareEnergieFernwaermeFernkaelte** wurde in **erneuerbareEnergieFernwaerme** umbenannt und die Beschreibung wurde entsprechend angepasst. Ein neues Element **erneuerbareEnergieWaermepumpe** mit Typ boolean wurde hinzugefügt.

XBAU-359 XL: Korrektur der Nachricht erklaerungGEG.0903

Die Beschreibung der Nachricht erklaerungGEG.0903 wurde ergänzt. Im Datentyp ErfuellungserklaerungNeubau sind die Elemente *erneuerbareEnergieKaelte* und *erneuerbareEnergieMassnahmenEinsparung* gelöscht worden. Die Beschreibungen der Elemente **erneuerbareEnergien**, **erneuerbareEnergieFesteBiomasse**, **erneuerbareEnergieFluessigeBiomasse**, **erneuerbareEnergieGasfoermigeBiomasse**, **erneuerbareEnergieSolarthermie**, **erneuerbareEnergieStrom**, **erneuerbareEnergieGeothermieUmweltwaerme**, **erneuerbareEnergieKraftWaermeKopplung** und **erneuerbareEnergieAbwaerme** wurden an die geänderten Paragrafen des GEG angepasst. Das Element **erneuerbareEnergieFernwaermeFernkaelte** wurde in **erneuerbareEnergieFernwaerme** umbenannt und die Beschreibung geändert. Ein neues neues optionales Element **erneuerbareEnergieWaermepumpe** wurde ergänzt. Im Datentyp ErfuellungserklaerungBestandsbau wurden die Elemente *anforderungOeffentlicheGebaeude*, *durchfuehrungErsatzmassnahmen*, *artErsatzmassnahmen*, *massnahme52GEG*, *ersatzmassnahme53GEG* und *ersatzmassnahme54GEG* gelöscht. In der Nachricht anzeige.erklaerungGEG.0903 wurde im Datentyp *Anonym_NachweisbefreiungenErfuellungserklaerung* das Element *ausnahmeGEG* gelöscht. Die Beschreibung zu *Anonym_NachweisbefreiungenErfuellungserklaerung* wurde angepasst.

XBAU-360 XL: Korrektur Datentyp kostenaufteilungNachGebaeude

Der anonyme Datentyp *kostenEinzelnesGebaeude* wurde in einen Named Type KostenEinzelnesGebaeude umgewandelt. Im Datentyp KostenEinzelnesGebaeude wurde das Element *gebaeudeBezeichnung* durch das Element **identifikationGebaeude** ersetzt und die Position des Elements im Datentyp wurde geändert. Das Element **identifikationGebaeude** nutzt den Datentyp IdentifikationGebaeude, der als Kindelemente **uuidGebaeude** und **gebaeudeBezeichnung** hat.

XBAU-361 STATISTIK: Anpassen der Statistiknachrichten (Mapping)

Zur besseren Strukturierung des Datentyps DatenEinzelnesGebaeude wird statt der Einzelelemente **primaereHeizenergieHeizung**, **sekundaereHeizenergieHeizung**, **primaereHeizenergieWasseraufbereitung** und **sekundaereHeizenergieWasseraufbereitung** der Datentyp Heizenergie verwendet, der diese Element beinhaltet. Die Elemente **heizenergie** und **artDerHeizung** werden im Datentyp HeizungHeizenergie zusammengefasst. Das Element **heizungHeizenergie**, das den Datenyp HeizungHeizenergie verwendet, ersetzt die Elemente *heizenergie* und *artDerHeizung* im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude.

Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde das Element **rauminhalt** in **bruttoRauminhaltBRI** benannt und die Beschreibung des Elements angepasst.

Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde der Datentyp des Elements **baukosten** ersetzt. Der neu verwendete Datentyp KostenEinzelnesGebaeudeStatistik enthält die Elemente **Kostengruppe300**, **kostengruppe400** und **gebaeudeBezeichnung**.

Zur besseren Strukturierung wurden im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude die Elemente **nutzungsflaeche**, **flaechen.WoFIV** und **nutzflaechen** in einem neuen Datentyp FlaechenStatistik zusammengefasst. Beim Datentyp Nutzflaechen wurde die Beschreibung ergänzt.

Im Datentyp FlaechenStatistik wurde der Datentyp des Elements **nutzungsflaeche** auf NutzungseinheitStatistik geändert. Dieser Datentyp enthält die Kindelemente **nutzungsflaeche** (entspricht altem Element *nufKategorie*) und **flaecheDerNutzungseinheit** (entspricht altem Element *qua-*

dratmeterangabe). Das Element **nutzungsflaeche** im Datentyp FlaechenStatistik wurde in **nutzungseinheit** umbenannt und die Beschreibung angepasst.

Im Datentyp BeteiligteBauprojektStatistik wurde das Element **bauherrBauprojekt** umbenannt in **bauherr**.

In der Nachricht statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422 wurde die Position des Elements **datumAntragstellung** geändert.

XBAU-362 STATISTIK: Änderung des Datentyps Ansprechpartner

Im Datentyp Ansprechpartner wurden folgende neue Elemente eingefügt: Element **bauamt**, das den Datentyp AnsprechpartnerBauamt nutzt, Element **bevollmaechtigter** und Element **architektEntwurfsverfasser**. Die bisherigen Kindelemente *nameNatuerlichePerson* und *kommunikation* des Datentyps Ansprechpartner wurden gelöscht.

XBAU-363 STATISTIK: Änderung des Datentyps datenBauabgang

Der Datentyp DatenBauabgang wird ergänzt mit dem Element **artDesWohngebaeudes**, das die Codeliste Statistik Wohngebäude Art nutzt. Das Element *artDesGebaeudes*, das die Codeliste *Statistik Gebäude Art* nutzt, wird im Datentyp Datenbauabgang gelöscht. Die Codeliste *Statistik Gebäude Art* wird ebenfalls gelöscht.

XBAU-364 STATISTIK: Neues Element zur Klassifizierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden

Im Datentyp **Hochbaustatistik** und im Datentyp AngabenGebaeude wurde ein neues Element **artDesGebaeudes** ergänzt. Dieses verwendet die Codeliste SystematikDerBauwerkeBautaetigkeit.

XBAU-369 Di.BAStAl: Ergänzung von 0930 zur Ermöglichung der Namenssuche in Di.BAStAl

In den Nachrichten kammernverzeichnis.anfrage.0930 und kammernverzeichnis.auskunft.0931 wurde der Datentyp des Elements **angabenAnfrage** auf MerkmaleKammerneintragErweitert geändert, der auch das Element **name** enthält. In der Nachricht kammernverzeichnis.auskunft.0931 wurde die Kardinalität des Elements **auskunftKammernverzeichnis** geändert.

XBAU-374 STATISTIK: Anpassung Datentyp gegenstand

Der Datentyp Gegenstand wurde ergänzt mit dem Datentyp AnzahlDerGebaeude, der die Kindelemente **anzahlDerGebaeudeImBauvorhaben** und IdentifikationGebaeude besitzt. Der Datentyp IdentifikationGebaeude enthält die Kindelemente **uuidGebaeude** und **gebaeudeBezeichnung**. Im Datentyp KostenEinzelnesGebaeude wurde das Element *gebauedeBezeichnung* durch das Element **identifikationGebaeude** ersetzt. Entsprechend wurde auch der abgeleitete Datentyp KostenEinzelnesGebaeudeStatistik angepasst.

XBAU-375 STATISTIK: Ergänzungen und Änderungen bei allen Statistikmeldung

Die Beschreibungen der Nachrichten statistik.bauueberhang.0427 und statistik.baugenehmigung.0421 wurden ergänzt. Die Beschreibung des Elements **strassenschluessel**, das in den Datentypen DatenBauabgang und DatenEinzelnesGebaeude verwendet wird, wurde ergänzt. Im Datentyp AllgemeineAngaben wurde das mandatorische Element **anzahlDerGebaeudeImBauvorhaben** ergänzt. Die Beschreibung des Elements **referenz** im Datentyp Bezug wurde aktualisiert. Im Datentyp BezugStatistikmeldung wurde das mandatorische Element **uuidGebaeude** ergänzt. Das Element **ordnungsnummer** wurde optional gemacht und die Beschreibung wurde angepasst. Im Datentyp AllgemeineAngaben wurde das Element *lageBauvorhaben* umbenannt in **lageGebaeude** und die Beschreibung angepasst. Der Datentyp *DatenBauvorhaben* wurde umbenannt in DatenEinzelnesGebaeude und die Beschreibung wurde angepasst. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde die Beschreibung des Elements **anzahlDerWohnungen** ergänzt. Im Datentyp AnzahlDerWohnungen wurde die Beschreibung des Elements **gesamtanzahlWohnungen** angepasst. In den Nachrichten statistik.baufertigstellung.0425, statistik.baugenehmigung.0421 , statistik.bauueberhang.0427, statistik.baubeginn.0423 und fertigstellungRohbau.0424 wurde das Element *datenBauvorhaben* umbenannt in **datenEinzelnesGebaeude** und die Beschreibung angepasst. In den Nachrichten statistik.baufertigstellung.0425, statistik.baugenehmigung.0421 , statistik.bauabgang.0426, statistik.bauueberhang.0427, statistik.baubeginn.0423, statistik.erloscheneBaugeneh-

migung.0422 und fertigstellungRohbau.0424 wurde die Beschreibung des Elements **bezug** angepasst. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde ein neues Element **angabenGebaeude** eingefügt. Dieses fasst die Kindelemente **artDesWohngebaeudes**, **haustypWohngebaeude** und **artDesNichtwohngebaeudes** zusammen, die vorher im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude enthalten waren. Für das Mapping wurde der Datentyp WeitereBeteiligte zum NamedType umgewandelt. Der Datentyp **Hochbaustatistik** wurde um das Element **lageGebaeude** ergänzt und das Element **bauueberhang** wurde gelöscht. Die Kardinalität des Elements **bauherr** wurde in den Datentypen BeteiligteBauprojektStatistik und BeteiligteBauprojekt auf 1..n geändert. Im Datentyp BeteiligteBauprojekt wurde die Beschreibung des Elements **bauherr** angepasst.

XBAU-377 STATISTIK: Datentyp Hochbaustatistik - Ergänzung und Löschung von Datentypen
Im Datentyp **Hochbaustatistik** wurde der Datentyp *Bauabgang* entfernt und der Datentyp ErfuellungGEG ergänzt.

XBAU-378 STATISTIK: Ergänzung der Nachricht 0950 mit Daten zum Bauabgang für die Statistik
In der Nachricht anzeige.beseitigungAbsicht.0950 wurde das Element **datenBauabgang** eingefügt, das den Datentyp DatenBauabgangBeseitigungAbsicht nutzt. Außerdem wurde das Element **anzahlDerGebaeude** eingefügt, das den Datentyp AnzahlDerGebaeude nutzt.

XBAU-381 STATISTIK: Neuer Nummernkreis für die Statistiknachrichten
Die Statistiknachrichten haben einen neuen Nummernkreis erhalten: statistik.baugenehmigung.0421 (ehemals 0411), statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422 (ehemals 0415), statistik.baubeginn.0423 (ehemals 0414), fertigstellungRohbau.0424 (ehemals 0416), statistik.baufertigstellung.0425 (ehemals 0410), statistik.bauabgang.0426 (ehemals 0412) und statistik.bauueberhang.0427 (ehemals 0413).

XBAU-384 STATISTIK: Änderung der Grundflaeche zu bebauteGrundstuecksflaecheBF
Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde im Element **grundflaeche** der verwendete Datentyp ausgetauscht. Der Datentyp *Grundflaeche* wurde durch den Datentyp BebauteGrundstuecksflaeche ersetzt.

XBAU-385 STATISTIK: Codeliste für fruehereNutzung
Im Datentyp BauAmBestand wurde im Element **fruehereNutzung** der verwendete Datentyp ausgetauscht. Der Datentyp *xs:token* wurde durch die Codeliste SystematikDerBauwerkeBautaetigkeit ersetzt.

XBAU-386 STATISTIK: Ergänzung von Statistikmerkmalen
Der Datentyp AnzahlDerWohnungen wurde mit den Elementen **anzahlWohnungenBarrierefreiAlt** und **gesamtanzahlWohnungenAlt** ergänzt. Die Datentypen DatenEinzelnesGebaeude, **Hochbaustatistik** und DatenEinzelnesGebaeudeImBauvorhaben wurden mit dem Element **artDesBauens** ergänzt, das die Codeliste ArtDesBauens nutzt. Die Datentypen FlaechenStatistik und **Hochbaustatistik** wurden mit dem Element gesamtnutzungsflaeche ergänzt.

XBAU-393 ST: Korrektur des Dienstes für die Beteiligungsverfahren
Die Dienste *BTV-BAB2BET* und *BTV-BET2BAB* wurde angepasst (vgl. Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste*). In Abschnitt III.9.2 auf Seite 233 wurde ein Passus zur Abbildung in der DVDV-Infrastruktur ergänzt.

IV.F.4 Release XBau 2.4.0.1

Corrigendum zur Version 2.4.0.1 (10.04.2025)

Die Endfassung der Version 2.4.0.1 wurde am 17.03.2025 publiziert. Im Nachhinein wurde in Absprache mit DVDV die Planung zum Vorgehen zur Aktualisierung der Dienste im DVDV für XBau 2.4.0.1 angepasst. Dafür war auch eine Überarbeitung der WSDL-Dateien und des DVDV-Anhangs notwendig. Die WSDL-Dateien wurden deswegen ausgetauscht und der Anhang (vgl. Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste*) aktualisiert.

XBAU-367 Codelistenversionen in XBau 2.4 anpassen

Die Versionsnummern aller Codelisten wurden aufgrund der Änderung im Namensraum der XÖV-Metadaten „http://xoev.de/schemata/genericode/4“ (Präfix „xoev-cl-4“) und der damit verbundener Änderung der Versionsangabe des Codelistenhandbuchs („1.2“) aktualisiert.

Die Codeliste *urn:xoev-de:xbau:codeliste:formellebefundeart* wurde aus dem Fachmodul gelöscht, ihr Codedatentyp *Code.FormelleBefundeArt* wurde auf den Nutzungtyp 4 geändert.

XBAU-390 HE: Genehmigungsfreistellung DVDV für XBAU 2.3.1 und XBAU 2.4

Die Dienste *GFS-BH2GEM*, *GFS-GEM2BAB* und *GFS-GEM2BH* wurden angepasst (vgl. Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste*). In Abschnitt III.8.2 auf Seite 225 wurde ein Passus zur Abbildung in der DVDV-Infrastruktur angepasst.

XBAU-393 ST: Korrektur des Dienstes für die Beteiligungsverfahren

Die Dienste *BTV-BAB2BET* und *BTV-BET2BAB* wurden angepasst (vgl. Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste*). In Abschnitt III.9.2 auf Seite 233 wurde ein Passus zur Abbildung in der DVDV-Infrastruktur ergänzt.

XBAU-406 cit: Rücksetzung des Datentyps Anzeigender in Nachricht 0950

In der Nachricht anzeige.beseitigungAbsicht.0950 wurde dem Element **`anzeigender`** der Datentyp **`akteur`** zugeordnet. Der Datentyp *AnzeigenderBeseitigung* wurde gelöscht.

XBAU-408 cit: gmlProfilexplan.xsd nur mit lokalen Ressourcen

Die Datei gmlProfilexplan.xsd im auszuliefernden Ordner xsd_dev wurde so geändert, dass nur lokale Ressourcen inkludiert werden. Die benötigten Dateien sind lokal im xsd_dev-Ordner abgelegt.

IV.F.5 Release XBau 2.4 (29.12.2023)

Corrigendum zur Version 2.4

Die Endfassung der Version 2.4 wurde am 29.12.2023 erstellt und am 30.12.2023 publiziert. Im Nachhinein wurde folgender Fehler bekannt, der nicht per Handlungsanweisung ausgeglichen werden kann; der sich andererseits nur auf geringe Details bezieht und daher keine Korrekturversion des Standards rechtfertigt. Der Fehler wurde mit der vorliegenden Fassung vom 07.01.2024 korrigiert.

1. Versionsnummer im Datentyp Nachricht.G2G: Die Versionsnummer (die in allen Nachrichteninstanzen im Attribut version zum Rootelement übermittelt wird) wurde nach "2.4" korrigiert.

XBAU-36 Akteneinsicht

Das Kapitel "Akteneinsicht", das sich bisher mit der online beantragten Akteneinsicht befasst hat, wurde überarbeitet. Die dazugehörige Prozess- und Nachrichtenbeschreibung ist jetzt der Abschnitt "Akteneinsicht: Online-Antrag" (vgl. Abschnitt III.2.3 auf Seite 165). Es wurden zwei weitere Abschnitte hinzugefügt: "Akteneinsicht: Offline-Antrag" (vgl. Abschnitt III.2.4 auf Seite 167) befasst sich mit per Brief bzw. in der Bauaufsichtsbehörde am Desk gestellten Anträgen auf Online-Akteneinsicht. Der Abschnitt "Grundbuchauszug anfordern" (vgl. Abschnitt III.2.5 auf Seite 168) befasst sich mit dem aus dem Abschnitt "Akteneinsicht: Online-Antrag" ausgelagerten Vorgang zur Aufforderung zum Grundbuchauszug.

Folgende Nachrichten wurden überarbeitet bzw. erweitert: In der Nachricht 0120 ist jetzt das Element **`grundstueckseigentuemer`** optional. Der Nachricht 0123 wurde ein optionales mehrfach benutzbares Element **`akte`** hinzugefügt, das die Kindelemente **`aktenzeichen`** vom Datentyp *token* und **`anlage`** vom Datentyp MetadatenAnlageErweitert enthält. Die Nachricht wurde um das optionale Element **`laufenderVorgang`** vom Typ *boolean* erweitert. Ihr wurde ein Choice-Element hinzugefügt, welches die Auswahl zwischen den Elementen **`zugangslink`** und **`akteNichtDigitalVorhanden`** erlaubt. In dem Kapitel wurden vier neue Nachrichten angelegt: *akteneinsicht.aktenraum.aufforderung.0127*, *akteneinsicht.aktenraum.angelegt.0128*, *akteneinsicht.zugriff.verweigern.0129*. In den Nachrichten 0120 und *akteneinsicht.aktenraum.aufforderung.0127* im Element **`gegenstandDesAntrags`** wurde das Kindelement *nicht gelisteter Wert* in **`sonstiges`** umbenannt.

XBAU-164 MV Bauantrag - Codeliste Abweichung Art

Die Codeliste Abweichung Art wurde erweitert um Code 4 mit dem Wert Beschreibung "Abweichung (§ 67 Abs. 2 S. 2 MBO)" und Wert Dokumentation "Abweichungen nach § 67 Abs. 2 Satz 2 MBO" sowie Code 5 mit Wert Beschreibung "Ausnahme (Veränderungssperre)" und Wert Dokumentation "Ausnahme von der Veränderungssperre nach § 14 BauGB". Bei Code 1 wurde der Wert Dokumentation geändert von "Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB" zu "Befreiungen nach § 31 Abs. 2 und Abs. 3 BauGB". Bei Code 2 wurde der Wert Beschreibung präzisiert zu "Ausnahme (Bebauungsplan)", bei Code 3 zu "Abweichung (§ 67 Abs. 1 MBO)".

XBAU-211 BW Stellungnahme der Gemeinde an die untere BAB

In der Beschreibung der Nachricht beteiligung.stellungnahme.0303 wurde die Verfahrensvariante dokumentiert, bei der die Stellungnahme der Gemeinde nicht nach Aufforderung durch die Bauaufsichtsbehörde, sondern initiativ erfolgt. In der Beschreibung ihres Unterelements **bezug** wurde dargelegt, wie es in diesem Fall zu befüllen ist.

XBAU-216 BY Ergänzung Genehmigungsfreistellungsverfahren

In Abschnitt "Ausgangssituation und Zielsetzung" (vgl. Abschnitt III.8.1 auf Seite 225) und Abschnitt "Übersicht über den Ablauf" (vgl. Abschnitt III.8.2 auf Seite 225) wurde die Verfahrensvariante dokumentiert (auch unter DVDV-Aspekten), bei der die Anzeige des Vorhabens bei der Bauaufsichtsbehörde statt wie üblich bei der Gemeinde eingereicht wird. Die Beschreibung der Nachrichten 0600 und 0601 wurde entsprechend ergänzt.

XBAU-217 BY Förmliche Verlängerungsanträge

Es wurde ein neues Kapitel zum Verfahren Verlängerung (vgl. Kapitel III.7 auf Seite 217) angelegt.

XBAU-230 BW mehrere Anschriften für Bauvorhaben

Im Datentyp grundstueck wurde die Multiplizität des Elements **anschrift** von 0..1 auf 0..n geändert.

XBAU-236 BY Aufgliederung der Herstellungskosten nach Gebäuden

Im Datentyp Bauvorhaben ist das Element **gegenstand** vorhanden. Seinem Kindelement **herstellungskosten** vom Datentyp Herstellungskostenwurde ein weiteres Kindelement **kostenaufteilungNachGebaeude** hinzugefügt. Dieses Element ermöglicht eine mehrfache Verwendung des Elementes **kostenEinzelnesGebaeude**. Es enthält die Kindelemente **kostegruppe300**, **kostengruppe400**, **kostengruppe500**, **kostengruppe700**, **kostenProBGF** und **kostenProBRI** vom Datentyp *positiveInteger*; die Kindelemente **bruttoGrundflaecheEinzelnesGebaeude** und **bruttoRauminhaltEinzelnesGebaeude** vom Datentyp *xbauk:Dezimal.XBau* des Kernmoduls; das Kindelement **herstellungskostenGebaeude** vom Datentyp *xs:positiveinteger* und das Kindelement **gebaeudeBezeichnung** vom Datentyp *datatypeC*.

XBAU-238 BY Abgasanlage

Im Datentyp Abgasanlagen wurde das Kindelement **andereAbgasanlagenUeberDach** in **andereAbgasanlagen** und sein Datentyp *Anonym_AndereAbgasanlagenUeberDach* in *Anonym_AndereAbgasanlagen* umbenannt. Im Datentyp *Anonym_AndereAbgasanlagen* wurde beim Kindelement **art** der Codelisten-Datentyp *AbgasanlageArt* durch den Datentyp *datatypeC* ersetzt, um eine Freitextangabe der Art der Abgasanlage zu ermöglichen.

XBAU-241 STATISTIK Änderungen bei Baubeginn

Der Datentyp *DatenBaugenehmigung* wurde in Nachricht statistik.baubeginn.0423 ergänzt. Der Datentyp *DatenBaugenehmigung* wurde umbenannt in DatenEinzelnesGebaeude, dies betrifft die Nachrichten 0425, 0421 und 0423. Durch die Verwendung des Datentyps DatenEinzelnesGebaeude entfällt im Datentyp DatenBaubeginn das Element *aenderungen*. Der Wegfall des Elements *aenderungen* betrifft auch die Nachricht 0425 im Datentyp DatenBaufertigstellung.

XBAU-242 STATISTIK Nachricht für Baufortschritt „unter Dach / rohbaufertig"

Der Prozess "Benachrichtigung Statistik" (vgl. Abschnitt III.12.4.2 auf Seite 269) wurde um die neue Nachricht fertigstellungRohbau.0424 erweitert.

XBAU-243 - STATISTIK Nachricht für erloschene Baugenehmigungen

Der Prozess "Benachrichtigung Statistik" (vgl. Abschnitt III.12.4.2 auf Seite 269)wurde um die neue Nachricht statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422 erweitert.

XBAU-263 BY Codeliste Vorbescheid Betreff

In der Codeliste Vorbescheid Betreff wurden die Codes 1 und 2 zusammengefasst zu Code 1 mit dem Wert "Die Frage betrifft die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit.". Die Codes 3 und 4 wurden zusammengefasst zu Code 2 mit dem Wert "Die Frage betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit.". Bei Code 5 wurde der Wert textlich angepasst an die Werte von Code 1 und 2. Der ursprüngliche Code 5 wurde dem neuen Code 3 zugeordnet.

XBAU-264 - BY Ergänzung zum Datentyp Weitere Beteiligte

Der Datentyp *Bauvorlageberechtigung* wurde in Berechtigung umbenannt. Die Beschreibung wurde entsprechend angepasst. Die enthaltenen Elemente wurden neutral formuliert. Der Begriff "Entwurfsverfasser" wurde durch "Person" ersetzt. In den Beschreibungen der Elemente **`mitgliedschaftInland`**, **`nachweisBerechtigung`** und **`bescheinigtIn`** wurde der Begriff Bauvorlageberechtigung durch Berechtigung ersetzt. Im Datentyp BeteiligteBauprojekt wurde das Element **`weitereBeteiligte`** um ein optionales Kindelement **`berechtigung`** vom Datentyp Berechtigung ergänzt. In der Beschreibung von **`weitereBeteiligte`** wurde vermerkt, welche Elemente für welche Rolle zu befüllen sind.

XBAU-267 STATISTIK Merkmale in der 200er-, 600er- und 601er-Nachricht

Die Dokumentation zum Element **`bezug`** in den Statistiknachrichten wurde passend zum Baufortschritt angepasst. Die Dokumentation im Datentyp BezugStatistikmeldung (Element **`identnummer`**) wurde angepasst. Im Datentyp **`Hochbaustatistik`** wurde das Element **`identnummer`** (bzw. neue Bezeichung des Elements *ordnungsnummer*) auf Datentyp *datatypeC* gesetzt und die Dokumentation des Elements angepasst. Es wurden die Elemente **`strassenschluessel`** vom Datentyp token, **`haustypWohngebaeude`** mit Codeliste HaustypWohngebaeude und Element **`heizenergie`** mit folgenden Kindelementen **`primaereHeizenergieHeizung`**, **`sekundaereHeizenergieHeizung`**, **`primaereHeizenergieWasseraufbereitung`** und **`sekundaereHeizenergieWasseraufbereitung`** hinzugefügt. Das Element *anzahlDerWohnungen* wurde ersetzt durch die Elemente **`anzahlDerWohnungenNeu`** und **`anzahlDerWohnungenAlt`**. In den Elementen **`primaereHeizenergieHeizung`**, **`sekundaereHeizenergieHeizung`**, **`primaereHeizenergieWasseraufbereitung`** und **`sekundaereHeizenergieWasseraufbereitung`** wurde die Codeliste *HeizenergieArt* durch die Codeliste Brennstoff ersetzt. Die Codeliste *HeizenergieArt* wurde aus dem Modell gelöscht. In der Codeliste Brennstoff wurde der Eintrag *099 Sonstiges (hier Texteingabe)* gelöscht (Fehlerkorrektur). Die Einträge *014 Öl* und *015 Keine* wurden ergänzt. Die Versionsnummer wurde aktualisiert. Die Codeliste *EEWärmeG* wurde in GEG umbenannt. Die Versionsnummer wurde aktualisiert. Im Datentyp Baubeschreibung wurde die Dokumentation des Elements **`erneuerbareEnergien`** angepasst. Im Element *erneuerbareEnergien* wurde die Codeliste GEG durch den Datentyp ErneuerbareEnergien ersetzt. Aufgrund der geänderten Modellierung entfällt der Eintrag *400 Sonstiges (hier Texteingabe)* in der Codeliste GEG. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde das Element **`erfuellungEEWaermeG`** entsprechend angepasst.

XBAU-268 BY Codeliste Bauvorlageberechtigung Sachverhalt

Die Codeliste BauvorlageberechtigungSachverhalt wurde von Typ 1 auf Typ 4 umgestellt. Der Inhalt der Codeliste befindet sich als Muster im XRepository.

XBAU-270 ESSEN Erweiterung Beteiligung

Es wurden im Beteiligungsverfahren zwei neue Nachrichten 0305 und 0306 hinzugefügt. Mit Nachricht 0305 kann die beteiligte Behörde der Bauaufsichtsbehörde eine Zwischenmeldung zur Beteiligung geben, zum Beispiel, dass sie mehr Zeit für die Abgabe der Stellungnahme benötigt. Mit Nachricht 0306 kann die Bauaufsichtsbehörde bei Bedarf auf diese Zwischenmeldung reagieren und beispielsweise eine neue Frist für die Stellungnahme mitteilen.

XBAU-271 XL Änderung Datentyp Untersagung

Im Datentyp Untersagung wurde der Typ des Elements **anordnung** von datatypeC auf *xbauk:Text* geändert. In den Nachrichten 0901, 0911 und 0953 wurde jeweils ein Element **rechtsbehelfsbelehrung** vom Typ *xbauk:Text* und ein Element **anlagen** vom Typ Anlagen eingefügt.

XBAU-272 XÖV-Basisnachricht

Es wurde ein Upgrade des Standards XBau (sowohl XBau-Kernmodul als auch XBau-Hochbau) durchgeführt. Der Standard basiert nun auf dem XÖV-Profil 3.0 und der XÖV-Bibliothek in der Fassung 2022-12-15. Diese Konfiguration wird mit dem Release XBau-Version 2.4 veröffentlicht. Alle Datentypen aus dem XInneres-Basismodul wurden vollständig durch Datentypen aus der XÖV-Bibliothek ersetzt. Daneben wurde die XÖV-Basisnachricht in den Standard integriert. Die damit eingeführte Nachrichtenkopfstruktur wird zum Grundgerüst aller im Standard genutzten Nachrichten. Es wurde ein funktionaler Abgleich durchgeführt. Die Überführung des Standards auf XÖV Version 3.0 und die Integration der XÖV-Basisnachricht haben keine störenden inhaltlichen Unterschiede mit sich gebracht.

XBAU-274 STATISTIK Nutzung der Codeliste BauherrOderEigentümerArt

Es wurde ein neuer Datentyp BauherrBauprojekt mit den Elementen **bauherr** und **artDesBauherren** angelegt. Im Datenyp beteiligteBauprojektStatistik wurde dem Element **bauherr** der Datentyp BauherrBauprojekt zugewiesen. Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde das Element *artDesBauherren* entfernt. Im Datentyp beteiligteBauprojekt wurde dem Element **bauherr** der Datentyp BauherrBauprojekt zugewiesen. Es wurde ein neues Element **artDesAnzeigenden** erstellt, das die Codeliste Statistik Bauherr oder Eigentümer Art enthält. Es wurde ein neuer Datentyp AnzeigenderBeseitigung mit den Elementen **anzeigender** und **artDesAnzeigenden** angelegt. In der Nachricht 0950 wurde dem Element **anzeigender** der Datentyp AnzeigenderBeseitigung zugewiesen.

XBAU-278 MV Erfüllungserklärung nach Gebäudeenergiegesetz

Der Prozess "Anzeigen" (vgl. Abschnitt III.17.3.2 auf Seite 360) wurde um die neue Nachricht anzeige.erklaerungGEG.0903 erweitert.

XBAU-279 DATABUND Mitteilung der Vollständigkeit

Im Kapitel Abschnitt III.3.3 auf Seite 181 Baugenehmigung wurde das Prozessmodell angepasst. In der Nachricht *baugenehmigung.formellePruefung.0201* wurde ein neuer komplexer Datentyp *unterlagenAntragVollstaendig* erstellt, der **eingereichteBauvorlagen** und **genehmigungsdatum** als Kindelemente besitzt. Der Datentyp *eingereichteBauvorlagen* hat als Kindelemente **kategorieBauvorlage**, das die Codeliste ~~XBau Anlage Art~~*XBau Anlage Art* verwendet, und **bezeichnungDatei**. Der Datentyp *genehmigungsdatum* hat als Kindelemente **voraussichtliches-Genehmigungsdatum** und **spaetestesGenehmigungsdatum**. In den Nachrichten *0201*, *0211*, 0121, *0221*, *0231*, *0261*, *0241* und *0251* wurde ein neues Element **antragVollstaendig** eingefügt und die Elemente *befundliste* und *frist* wurden in einem komplexen Datentyp *befundFrist* zusammengefasst.

XBAU-281 DATABUND Adressierung ELBA / Beteiligungsportale / EfA

In der Nachricht pruefingenieure.pruefauftrag.0500 wurde ein neuer Datentyp *pruefingenieur* angelegt. Der Datentyp *pruefauftrag*, der in den Nachrichten 0500 und 0503 verwendet wird, wurde um ein neues Kindelement **referenzAuftrag** ergänzt. Das Kindelement *bezugZuPruefauftrag* der Nachricht 0500 wurde dafür entfernt.

In der Nachricht bautechnischeNachweise.pruefbericht.0506 wurde der Datentyp *pruefbericht* um ein neues Kindelement **referenzAuftrag** ergänzt. Das Kindelement *bezugZuPruefauftrag* der Nachricht 0506 wurde dafür entfernt.

In den Nachrichten 0501, 0502, 0504, 0505 und **0507** wurde das Kindelement **referenzPruefauftrag** hinzugefügt.

In den Nachrichten 0300 und 0302 wurden die Elemente **zuBeteiligendeStelle** und **referenzAufforderung** hinzugefügt. In den Nachrichten 0301, 0303 , 0304 , 0305 und 0306 wurde das Element **referenzAufforderung** hinzugefügt.

In der Nachricht baugenehmigung.antrag.0200 wurde ein neues Element **empfangendeStelle** hinzugefügt.

XBAU-286 DASHÖFER Änderung oder Wegfall der Codeliste EinhaltungEnergieeinsparverordnung

Es wurde eine neue Codeliste Baubeschreibung Einhaltung Gebäudeenergiegesetz erstellt. Diese enthält die Einträge aus der Codeliste *Baubeschreibung Einhaltung Energieeinsparverordnung*. Die Codeliste *Baubeschreibung Einhaltung Energieeinsparverordnung* wurde gelöscht. Im Datentyp Baubeschreibung wurde das Kindelement *einhaltungEnergieeinsparverordnung* durch das Kindelement **einhaltungGebaeudeenergiegesetz** ersetzt. Das Kindelement **einhaltungGebaeudeenergiegesetz** enthält die Codeliste Baubeschreibung Einhaltung Gebäudeenergiegesetz.

XBAU-287 STATISTIK Wegfall Element quelle / Datentyp Hochbaustatistik

Im Datentyp **Hochbaustatistik** wurde das Element *quelle* entfernt. Die Codeliste *Statistik Quelle* wurde gelöscht.

XBAU-288 STATISTIK Änderung der Codeliste Wohnungsstatus

Die Codeliste Wohnungsstatus wurde um die Werte "Sozialwohnung zur Miete" und "Sozialwohnung zum Kauf" ergänzt. Der Wert "Sozialwohnung" wurde ergänzt zu "Sozialwohnung (auslaufend)". Die Beschreibung der Codeliste Bauvorhaben Datenblatt Wohnungsstatus wurde ergänzt. Die Beschreibung des Elements **wohnungsstatus** im Datentyp Nutzungseinheit wurde ergänzt.

XBAU-289 cit Umsetzung der Nachricht 0204 fehlerhaft

In der Nachricht baugenehmigung.stellungnahme.0204 wurde das Element *stellungnahme* vom Datentyp StellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt in **stellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt** umbenannt, welches die Kindelemente **bezeichnungRegelverstoss** und **stellungnahme** enthält.

XBAU-294 RLP Anhörungstermin

In den Nachrichten *0201*, *0211*, *0221*, *0231*, *0241*, *0251*, *0261*, 0121 und 0711 wurde die Beschreibung des Elements **anschreiben** dahingehend erweitert, dass darin auch organisatorische Informationen wie die Mitteilung eines Anhörungstermins möglich sind.

XBAU-295 STATISTIK Ergänzung von "erfuellungGEG"

Im Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde die Beschreibung des Elements **erfuellungGEG** um den Hinweis erweitert, dass diese Daten nur bei Neubauten zu übermitteln sind.

XBAU-300 STATISTIK Umbenennung der identnummer in Statistikmeldungen

In den Datentypen BezugStatistikmeldung und **Hochbaustatistik** wurde das Element *identnummer* in **ordnungsnummer** umbenannt.

XBAU-301 STATISTIK Ergänzen des Datums der Antragstellung in Statistikmeldungen

In den Datentypen DatenEinzelnesGebaeude, DatenBauabgang, im Element **datenBauueberhang** der Nachricht statistik.bauueberhang.0427 sowie in der Nachricht statistik.erloscheneBaugenehmigung.0422 wurde das Element **datumAntragstellung** hinzugefügt.

XBAU-302 STATISTIK Datumsfelder im Bauüberhang

In Nachricht statistik.bauueberhang.0427 wurden im Element **datenBauueberhang** die Unterelemente **datumBaubeginn**, **datumUnterDach** und **fertigstellungszeitpunkt** eingefügt.

XBAU-303 STATISTIK Ergänzung der Geokoordinaten in Statistikmeldungen

Im in den Nachrichten 0425, 0421 , 0426, 0427, 0423, 0422 und 0424 enthaltenen anonymen Datentyp *Anonym_AllgemeineAngaben* wurde das Element **lageBauvorhaben** vom Datentyp *xbauk:GeoreferenzierteFlaeche* und das Element **verortungHausnummer** vom Datentyp *Anonym_VerortungHausnummer* eingefügt.

Der anonyme Datentyp *Anonym_AllgemeineAngaben* wurde in einen benannten Datentyp AllgemeineAngaben umgewandelt.

XBAU-304 STATISTIK Ergänzen der Grundfläche des Gebäudes in den Statistikmeldungen
In den Datentypen DatenEinzelnesGebaeude und DatenBauabgang wurde das Element **ueberbauteFlaeche** vom Datentyp *xbauk:Dezimal.XBau* eingefügt.

XBAU-305 STATISTIK Statistikmeldung des Bauüberhangs - Element datenBauvorhaben
In der Nachricht 0427 wurde das Element **datenBauvorhaben** vom Datentyp DatenEinzelnesGebaeude eingefügt.

XBAU-307 STATISTIK Hinzufügen des sozialen Wohnungsbaus in Statistikmeldungen
Im Datentyp Wohnungsprofil wurde das Element **wohnungsstatus** vom Codelisten-Datentyp Code.Wohnungsstatus eingefügt.

XBAU-312 ELBA: Verzeichnisdienst
In der Nachricht pruefingenieure.pruefauftrag.0500 wurde die Beschreibung des Elements **piKennung** aktualisiert.

XBAU-313 ELBA: Referenzierung von binären Anlagen
In der Nachricht pruefingenieure.pruefbericht.0506 wurde die Beschreibung des Elements **anlagen** aktualisiert.

XBAU-314 STATISTIK: Konkretisierung der Beschreibungen im Datentyp Hochbaustatistik
Im Datentyp **Hochbaustatistik** wurden die Beschreibungen aktualisiert.

XBAU-315 Anhang "DVDV-unterstützte Dienste" fortschreiben
In die Version XBau 2.4 wurden neue Nachrichten und neue DVDV-Dienste aufgenommen. Einige Dienstnamen wurden angepasst, um die Semantik der Dienste besser abzubilden. Der Abschnitt Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste* in der Spezifikation und die mit der Version des Standards ausgelieferten WSDL-Dateien wurden entsprechend fortgeschrieben: Der Dienst BAB2STAT wurde in BIE-BAB2STAT (Benachrichtigung von Informationsempfängern: Nachrichten der Bauaufsichtsbehörden an die Statistik) umbenannt. Der Dienst INF-BAB2BET wurde in BIE-BAB2INF (Benachrichtigung von Informationsempfängern) umbenannt. Es wurde ein neuer Dienst AVV-BH2BAB (Antragsverfahren Verlängerung) erstellt.

XBAU-317 STATISTIK: Anpassung des Datentyps „erfuellungGEG"
Im Datentyp erfuellungGEG wurden die Elemente aktualisiert: Das Element *erneuerbareEnergieHolzBiooelBiogasBiomethan* wurde ersetzt durch die Elemente **erneuerbareEnergieFesteBiomasse**, **erneuerbareEnergieFluessigeBiomasse** und **erneuerbareEnergieGasformigeBiomasse**. Das Element *erneuerbareEnergieSonstige* wurde ersetzt durch die Elemente **erneuerbareEnergieSolarthermie**, **erneuerbareEnergieStrom** und **erneuerbareEnergieGeothermieUmweltwaerme**. Bei den Elementen **erneuerbareEnergieKaelte** und **waermerueckgewinnung** wurde die Beschreibung aktualisiert. Die Elemente *kraftWaerme*, *sonstigeAbwaerme*, *energieeinsparung*, *fernwaermeFernkaelte*, *gemeinschaftlicheWaermeversorgung*, *ausnahme* und *befreiung* wurden in **erneuerbareEnergieKraftWaermeKopplung**, **erneuerbareEnergieAbwaerme**, **erneuerbareEnergieMassnahmenEinsparung**, **erneuerbareEnergieFernwaermeFernkaelte**, **waermeKaelteVersorgungImQuartier**, **ausnahmeGEG** und **befreiungGEG** umbenannt und ihre Beschreibungen wurden angepasst. Beim Element **sonstiges** wurde der Typ (von Boolean auf DatytypeC) und die Beschreibung geändert.

XBAU-320 STATISTIK: Angaben zur Nutzungsfläche (gemäß DIN 277)
Dem Datentyp DatenEinzelnesGebaeude wurde ein neues Element **nutzungsflaeche** vom Typ *Nutzungsflaeche* mit Kindelementen **nufKategorie** vom Typ Nutzungsflaechen und **quadratmeterangabe** vom Typ *xbauk:Dezimal.XBau* hinzugefügt.

IV.F.6 Release XBau 2.3.1 (16.12.2022)

XBAU-84 Information an die Katasterbehörde

Die Nachricht informationsempfaenger.benachrichtigung.0400 wurde erweitert, so dass sie für weitere Übermittlungsanlässe verwendet werden kann, das sind die Anlässe *Baulasterklärung*, *Anzeige Baubeginn*, *Anzeige Nutzungsaufnahme* und *Anzeige Beseitigung Absicht*.

XBAU-90 Baulastauskunft

Für die neue Verfahrensart "Baulastauskunft" wurde ein neues Unterkapitel aufgenommen (vgl. Abschnitt III.16.4 auf Seite 348). Die Nachricht 0710 wurde umstrukturiert: die Kardinalität des Elementes **`grundstueck`** wurde auf 1..n gesetzt; das Element **`berechtigtesInteresse`** wurde um ein Kindelement **`beschreibung`** vom Typ datatypeC erweitert. Die Nachricht 0713 wurde umstrukturiert: die Nachricht enthält zwei Elemente **`bezug`** und **`ergebnis`**. Das Element **`ergebnis`** enthält zwei Kinderelemente **`negativantwort`** und **`auskunft`**. Das Element **`negativAntwort`** wurde um die Kindelemente **`negativAntwort`** vom Typ *xs:boolean* und **`begruendung`** vom Typ *Text-Formatiert* erweitert. Das Element **`auskunft`** wurde um das Element **`grundstueck`** mit Kardinalität 1..n erweitert. Das Element **`grundstueck`** wurde um erforderliche Kindelemente **`angefragtesGrundstueck`** vom Typ Grundstueck und **`baulastVorhanden`** vom Typ *xs:boolean* und um optionale Kindelemente **`baulastDaten`** vom Typ Baulast und **`baulastInformation`** vom Typ Baulastauskunft erweitert. Dem Element *negativantwort* wurde ein Kindelement *anlagen* vom Typ Anlagen hinzugefügt.

XBAU-120 Zuordnung der Bindungen

Im Datentyp Bauvorhaben wurde das Element **`gegenstand`** um ein Kindelement **`vorhandeneBindungen`** vom Typ Bindungen erweitert. Die Beschreibung des Elementes *aufAnderemGrundstueckMitBaulast* vom Typ Fahrzeugstellplaetze wurde um die Informationen über die Baulasten bei Stellplätzen ergänzt.

XBAU-130 Bauherr - Personengruppen und Vertreter

Im Datentyp BeteiligteBauprojekt wurde das Element **`gruppenname`** hinzugefügt. Außerdem wurde ein neues Element "istVertreter" im Datentyp *xbauk:AmBauBeteiligtePerson* des Kernmoduls ergänzt.

XBAU-162 MV Nutzungsänderungsantrag - zweckDerNutzungsaenderung

Im Datentyp Bauvorhaben wurde das Element **`gegenstand`** um ein weiteres Element **`zweckDerNutzungsaenderung`** vom Typ ZweckDerNutzungsaenderung mit Kindelementen **`bisherigeNutzung`** und **`beabsichtigteNutzung`** erweitert.

XBAU-163 MV Bauantrag - Bezug Vorbescheid erweitern

Der Typ BezugVorbescheid wurde um ein Element **`datum`** vom Typ *xs:date* und um ein Element **`referenz`** vom Typ *UUID* erweitert.

XBAU-166 MV Bauantrag - CL Gebäudeklassen

Der Bezug der Codeliste "MBO Gebäudeklassen" zur MBO wurde entfernt, indem die Codeliste zu Gebäudeklassen umbenannt sowie weitere Metadaten analog angepasst wurden.

XBAU-177 Databund Gebührenbescheid im Verfahren „Genehmigungsfreistellung“

Der Prozess "Genehmigungsfreistellung" (vgl. Abschnitt III.8.3.1 auf Seite 227) wurde um die neue *Nachricht 0604* erweitert. Der Akteur "Bauherr" wurde zu dem Akteur "Bauherr/Gebührenzahler" erweitert.

XBAU-182 Databund Beteiligung abbrechen

Das Beteiligungsverfahren (vgl. Kapitel III.9 auf Seite 233) wurde um eine Nachricht (0304) erweitert. Sie wird durch die Bauaufsichtsbehörde verwendet, um eine Aufforderung zur Beteiligung, die sie gegenüber Dritten ausgesprochen hat, zurückzunehmen. Siehe auch die Prozessbeschreibung im neuen Abschnitt III.9.5.5 auf Seite 244.

XBAU-209 Öffentliche Bekanntmachung

Im Datentyp Prozessmerkmale wurde das Element **einwilligung** mit den Kindelementen **einwilligungOeffentlicheBekanntmachung** und **einwilligungOeffentlicheBekanntmachungArt** hinzugefügt. Des Weiteren wurde eine neue Typ-1 Codeliste Öffentliche Bekanntmachung erstellt.

XBAU-223 BY Feuerstätte als Oberbegriff passt nicht

Der Typ *Feuerungsanlagen* wurde in Feuerstaetten umbenannt. Der Typ *Feuerstaetten* wurde in Feuerungsanlagen umbenannt. Somit ist der Typ Feuerungsanlagen ein Oberbegriff. Die Dokumentationstexte wurden entsprechend angepasst. Der Typ Feuerstaetten wurde um die Elemente **artDerFeuerstaette** und **mitGeblaese** (zuvor im Typ *Feuerstaette*) erweitert. Das Kindelement **feuerstaette** von dem Typ Feuerstaetten wurde gelöscht. Der Typ *Feuerstaette* wurde gelöscht. Im Datentyp Abgasanlagen wurde das Element **anzuschliessendeFeuerstaetten** gelöscht. Der Typ *Anonym_AnzuschliessendeFeuerstaetten* wurde gelöscht. Die Kardinalität des Elementes **abgasanlagen** des Datentypens Feuerungsanlagen wurde auf 0..1 gesetzt. Im Datentyp Brennstofflager wurde das Kindelement **brennstoff** auf die oberste Position gesetzt. Im Datentyp TechnischeGebaeudeausruestung wurde die Kardinalität des Elementes **feuerungsanlagen** auf 0..n gesetzt.

XBAU-225 Bezug zur Bauberatung im Bauantrag

Im Datentyp Prozessmerkmale wurde das Element **bauberatung** mit dem Datentyp BezugBauberatung aufgenommen.

XBAU-234 Synchrone Register-Abfrage (DiBastai)

In Anhang IV.C, *OSCI-Transportprofil* wurde eine Regelung eingefügt, die berücksichtigt, dass die Register-Abfrage beim Kammernverzeichnis synchron erfolgen muss. Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste* (und die mit der Version des Standards ausgelieferten WSDL-Dateien) wurde entsprechend fortgeschrieben: Die synchrone Dienst-Definition XBau231-ABK-BAB2AIKsync wurde erstellt (ABK = Abruf der Bauaufsichtsbehörden bei den Kammern; AIK = Architekten- und Ingenieurskammern), sie ersetzt die bisherigen Dienste XBau231-ABK-BAB2AIK und XBau231-ABK-AIK2BAB. Außer den Nachrichten 0930 und 0931 ist dem Dienst auch die RTS-Nachricht 1100 (Kernmodul) zugeordnet.

XBAU-237 Begründung denkmalschutzrechtliche Erlaubnis

Im Datentyp Bauvorhaben wurde das Element **gegenstand** um ein neues Kindelement **baudenkmalBetroffen** erweitert. Diesem Element wurde ein neues Kindelement **artDesBaudenkmals** mit einer neuen Typ-1 Codeliste Art des Baudenkmals und ein weiteres Kindelement **begründung** vom Typ *TextFormatiert* hinzugefügt.

XBAU-240 Databund Tenor bei Nachricht 0303

Die Codeliste *Befunde formelle Prüfung Antrag* wurde in *Befunde formelle Prüfung* umbenannt. Die Codeliste wurde um einen zusätzlichen Code **zur Stellungnahme aufgeforderte Behörde oder Stelle ist für die Stellungnahme unter dem angegebenen Gesichtspunkt nicht zuständig** erweitert. Der Datentyp *BefundlisteAntragFormell* wurde in BefundlisteFormell umbenannt.

XBAU-248 Baulastnummer

Es wurde der neue Datentyp BaulastErweitert definiert, der den Typ Baulast für das Verfahren Baulastauskunft um ein Element baulastnummer erweitert und soweit nur in diesem Verfahren zum Einsatz kommt (Nachricht 0713). Der alte Datentyp Baulast wurde nicht verändert.

XBAU-251 Amtlichen Gemeindeschlüssel in Grundstück aufnehmen

Zum Datentyp AnschriftGrundstückErweitert wurde das Element gemeindeschluessel hinzugefügt, so dass es jetzt möglich ist, einem Grundstück auch die Gemeinde zuzuordnen, in der es liegt.

XBAU-252 Nutzung des Datentyps "anwendungsspezifischeErweiterung"

Alle Nachrichten, die im Zusammenhang von Antrags- oder Kollaborationsplattformen kommuniziert werden (das sind alle Nachrichten mit Ausnahme von 0425, .0421 , 0426, 0427 und 0423>) verfügen jetzt über das optionale Objekt **anbindungFachverfahren** vom Datentyp **xbauk:Anbin-**

dungFachverfahren des XBau-Kernmoduls (s. Abschnitt II.5.1 auf Seite 153), das Elemente enthält, die bisher nur im Datentyp BezugErweitert enthalten waren. Dadurch sind die darin enthaltenen Elemente für erweiterte Mechanismen für die Anbindung von behördlichen Fachanwendungen an solche Plattformen jetzt auch in Nachrichten anwendbar, die nicht über den Datentyp Bezug bzw. BezugErweitert verfügen.

XBAU-254 HE: Nicht-Notwendigkeit der Barrierefreiheit übermitteln
Der Codeliste EinhaltungBarrierefreiheit wurde ein neuer Wert 5 mit der Beschreibung "Nachweis der Barrierefreiheit aufgrund von Bestimmungen der LBO nicht erforderlich" hinzugefügt. Die Beschreibung des Wertes 3 wurde auf "Ausnahme im Sinne des § 50 Abs. 3 MBO" geändert.

XBAU-255 HE: Codeliste Sonderbauten erweitern
Der Datentyp Code.Sonderbauten wurde umgestaltet gemäß XÖV-Typ-4. Die Codeliste MBO-Sonderbauten wurde aus der Spezifikation entfernt und im XRepository verfügbar gemacht. Typen von Sonderbauten nach Hessischer Bauordnung wurden ebenfalls im XRepository verfügbar gemacht.

XBAU-257 Nachricht 0100 BeteiligteBauprojekt
Der Nachricht 0100 wurde eine neues Element **`beteiligteGeaendert`** vom Datentyp BeteiligteBauprojekt hinzugefügt.

XBAU-265 Entwurfsverfasser, Personennummer und Mitgliedschaft
Im Datentyp Entwurfsverfasser wurde die Funktionalität zum Eintrag von Mitgliedsnummer und Personennummer (gemäß Kammernverzeichnis) vereinfacht. Der neu strukturierte Datentyp MerkmaleKammerneintrag fasst diese Merkmale zusammen. Das Element *personendaten* war optional und wurde jetzt mandatorisch gemacht.

In den Nachrichten 0930 und 0931 (Kammernabfrage) wird der Datentyp MerkmaleKammereintrag jetzt ebenfalls angewendet (jeweils die Anfragedaten). In der Ergebnisnachricht 0931 wurde die Möglichkeit geschaffen mit der Auskunft aus dem Verzeichnis mehrere Personennummern zu übermitteln.

IV.F.7 Release XBau 2.3 (25.02.2022)

Der Standard XBau wurde in Fachmodule und ein Kernmdodul aufgeteilt. Die vorliegende Spezifikation steht für das Fachmodul XBau-Hochbau. Es behandelt (wie der Standard XBau bisher in seiner Gänze) den Datenaustausch der Bauaufsichtsbehörde.

Das XBau-Kernmodul (abrufbar von https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:bmk:standard:xbau-kernmodul) enthält die Datentypen und Nachrichten, die von den Fachmodulen gemeinsam genutzt werden.

Ein weiteres Fachmodul (für die Nachrichtenkommunikation der Bauaufsichtsbehörde nicht relevant) ist das Fachmodul XBau-Tiefbau, auch XBreitband genannt (abrufbar unter https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:it-plr:standard:xbau-tiefbau).

Hier ist eine Liste der CRs, die in das vorliegende Release des XBau-Hochbau eingearbeitet wurden:

CR-2019-01 Antragsverfahren nach dem WoEigG - Abgeschlossenheitsbescheinigung
Es wurde ein neues Kapitel zum Thema in die Spezifikation aufgenommen (vgl. Kapitel III.15 auf Seite 321). Dem Prozess sind die neuen Nachrichten 0250 ff. zugeordnet.

CR-2019-02 Teilung von Grundstücken
Es wurde ein neues Kapitel zur Beantragung und Bearbeitung einer Grundstücksteilung aufgenommen (vgl. Kapitel III.14 auf Seite 313).

CR-2019-13 Akteneinsicht
Es wurde ein neues Kapitel zur Akteneinsicht aufgenommen (vgl. Kapitel III.2 auf Seite 163).

CR-2019-20 Anfragen an die Bauaufsichtsbehörde
Es wurde ein neues Kapitel Bauberatung Kapitel III.1 auf Seite 157 aufgenommen. Nachrichten ermöglichen Anfrage, Auskunft und Gebührenbescheid im Rahmen einer Bauberatung durch die Behörde.

CR-2019-21 Vorlage Abnahmeschein
Der Prozess "Anzeige der Nutzungsaufnahme" (vgl. Abschnitt III.17.3.3 auf Seite 361) wurde um die neue Nachricht 0912 erweitert.

CR-2019-22 Änderung Vorhabensbezeichnung
Es wurde ein neues Kapitel Änderung von Daten zum Bauvorhaben (vgl. Abschnitt II.3.1.1 auf Seite 19) aufgenommen. Die Nachricht kann verwendet werden, um bestimmte geänderte Daten im Projektraum zu aktualisieren.

CR-2019-23 Erweiterung der Nachrichtenköpfe
Für die Kommunikation von Bauaufsichtsbehörde an Online-Portale wurde ein neuer Datentyp *BezugErweitert* geschaffen. Mit diesem Typ werden zwei neue Funktionalitäten bereitgestellt: die Übermittelung eines API-Key und weiterführenden Metadaten in Form einer anwendungsspezifischen Erweiterung (s. Abschnitt II.5.1 auf Seite 153).

CR-2019-26 Baufreigabe
Im Datentyp *Bescheid* wurde ein optionales Element **`baufreigabeschein`** aufgenommen, um die Daten zum Baufreigabeschein u.a. mit der Nachricht 0205 übermitteln zu können. Für den Fall, dass die Daten außerhalb der Bescheiderteilung übermittelt werden sollen, wurde eine neue Nachricht 0902 geschaffen.

CR-2020-28 Digitaler Bauantrag Bayern; Beseitigungsanzeige
In der Nachricht 0950 wurde ein neues Element **`nachweise`** mit den beiden Kindelementen **`standsicherheitsnachweisDurchTragwerksplaner`** und **`ueberwachungDurchTragwerksplaner`** aufgenommen. Die weiteren Anforderungen sind bereits durch den CR-2020-35 "Vereinfachung der Struktur Beteiligte" abgedeckt und umgesetzt.

CR-2020-29 Isolierte Befreiung und Abweichung
In den Nachrichten 0220 und 0222 wurde ein optionales Element **`prozessmerkmale`** aufgenommen. Im Datentyp Prozessmerkmale wurde im Elemement **`nachbarbeteiligungForm`** ein weiteres Element **`zustellungPositiverBescheidAnNachbarn`** vom Typ *xs:boolean* ergänzt.

CR-2020-30 Digitaler Bauantrag Bayern; Baubeginnsanzeige
Das Element **`bezug`** in der Nachricht 0900 wurde um Elemente zu Datumsangaben erweitert, um den Bezug zu Verfahren ohne Aktenzeichen herzustellen zu können. Außerdem wurden das optionale Element **`verortung`** (wie im Datentyp Bauvorhaben enthalten) sowie ein Element **`nachweise`** mit dem Kindelement **`pruefungStandsicherheitsnachweisErforderlich`** aufgenommen. Weitere Anforderungen sind bereits durch CR-2020-35 "Vereinfachung der Struktur Beteiligte" abgedeckt und umgesetzt.

CR-2020-31 Digitaler Bauantrag Bayern; Nutzungsaufnahme
In der Nachricht 0910 ist ein neues Element **`nachweise`** mit den Kindelementen **`bezeichnungVorhaben`**, **`standsicherheitBescheinigt`**, **`brandschutzBescheinigt`**, **`gebaeudeDerKlasse4`** und **`wiederkehrendePruefungenErforderlich`** hinzugefügt worden. Analog zur Nachricht 0900 wurde das Element **`bezug`** erweitert und ein neues Element **`verortung`** aufgenommen worden. Weitere Anforderungen sind bereits durch CR-2020-30 "Digitaler Bauantrag Bayern; Baubeginnsanzeige" und CR-2020-35 "Vereinfachung der Struktur Beteiligte" abgedeckt und umgesetzt.

CR-2020-32 Digitaler Bauantrag Bayern; Tragwerksplaner Kriterienkatalog
Die Anforderungen sind bereits durch den CR-2020-35 "Vereinfachung der Struktur Beteiligte" abgedeckt und umgesetzt.

CR-2020-33 Statistikmeldung Baubeginn
Für die Datenübermittlung der Bauaufsichtsbehörde an die Statistik wurde jetzt auch der Anlass Baubeginn durch einen Nachrichtentyp abgedeckt (0423). Der Abschnitt III.11.3 auf Seite 254 ist redaktionell überarbeitet: Es fehlte die Auflistung der Nachrichten 0425, 0421 , 0426 und 0427 im Abschnitt "Die Nachrichten" sowie diese Abbildung dieser im Aktivitätsdiagramm.

CR-2020-35 Vereinfachung der Struktur Beteiligte
Es wurde ein neuer Datentyp BeteiligteBauprojekt geschaffen, der die beiden ehemaligen Datentypen *xbau:BeteiligteBauprojektInPlanung* und *xbau:BeteiligungBauprojektUmsetzung* zusammenführt. Der Datentyp *xbau:BeteiligteBauprojekt* (alte Bezeichnung) wurde in BeteiligteBauprojektStatistik umbenannt.

CR-2020-36 Beseitigungsanzeige Häufigkeit Grundstück
In der Nachricht 0950 wurde die Kardinalität des Elements **`grundstueck`** auf 1..n geändert.

CR-2021-02 RLP Rechtliche Besonderheiten
Im Element **`verwaltungsgemeinschaft`** im Typ Grundstueck wurde in der Dokumentation der Begriff "Verbandsgemeinde" ergänzt. Der Typ *Abgrabungen* wurde zu AbgrabungenUndAufschuettungen umbenannt. Die Elemente sowie Dokumentationstexte wurden so umbenannt, dass sie auf beide Sachverhalte passen. Analog wurde im Typ Datenblatt das Element **`abgrabungen`** zu **`abgrabungenUndAufschuettungen`** umbenannt. Im Typ Nutzungseinheit wurde das optionale, boolesche Element **`nutzungseinheitIstOeffentlichZugaenglich`** aufgenommen.

CR-2021-06 Abweichung, Ausnahme, Befreiung im Vorbescheid
Die Kardinalität der Elemente **`beantragteAbweichung`** und **`angefragteErleichterung`** des Datentypens VorbescheidBeantragt wurde auf 0..n gesetzt.

CR-2021-07 Art der Werbeanlage
Im Typ Werbeanlagen wird im Element **`artDerWerbeanlage`** ein neuer Typ WerbeanlageArt verwendet, so dass anstelle der Angabe eines Codes auch ein Freitextfeld befüllt werden kann.

CR-2021-08 Herstellungskosten pro Werbeanlage
Im Typ Werbeanlagen wurde ein optionales Elemement **`herstellungskosten`** aufgenommen.

CR-2021-11 Auskunft Kammernverzeichnis Fachrichtung
Das Element **`fachrichtung`** in der Nachricht 0931 wurde zu **`berufsbezeichnung`** umbenannt und verwendet nun einen Freitextfeld anstelle einer Codeliste. Des Weiteren wurden in dieser Nachricht und im Typ Entwurfsverfasser die Elemente zum Nachweis der Bauvorlageberechtigung vereinheitlicht, indem beide Objekte das Element **`nachweisBerechtigung`** verwenden.

CR-2021-12 Abfrage beim Verzeichnis der Kammern
Im Typ Entwurfsverfasser wurde das Element **`personennummer`** aufgenommen.

In Nachricht 0930 wird beim Element **`angabenAbfrage`** ein neuer Typ **`Mitgliedschaft`** verwendet, der neben den Elementen **`mitgliedsnummer`** und **`kammer`** ein neues Element **`personennummer`** enthält. Entsprechend ist dieser Typ in Nachricht 0931 eingebunden.

CR XBau-134 Checkbox Bauvorlage wird nachgereicht
Es wurde ein neuer Datentyp abgeleitet, der im Rahmen einer Antragstellung die Metadaten zu einer angekündigten Bauvorlage aufnimmt, die der Bauaufsichtsbehörde nicht mit dem Antrag, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden soll.

CR XBau-135 Aktualisierung lateinischer Zeichensatz / DIN 91379
Überall, wo bisher der Datentyp *String.Latin* verwendet wurde, wurde der Datentyp datatypeC angewendet.

CR XBau-136 Anlagen für Nachricht 0920
In der Nachricht 0920 wurde das Element **`anlagen`** hinzugefügt.

CR XBau-152 Referenzielles Baugenehmigungsverfahren
Im Datentyp Prozessmerkmale wurden die Elemente **`istReferenzgebaeude`** und **`referenzgebaeude`** hinzugefügt.

CR XBau-153 Isolierter Antrag auf Abweichung
Im Datentyp AbweichungBeantragt sind die Elemente **vorschrift** und **beschreibung** nun optional.

CR XBau-165 Codeliste Verfahrensart
Eine neue Codeliste zu Verfahrensarten für Mecklenburg-Vorpommern wurde erstellt und im XRepository veröffentlicht.

CR XBau-167 Bauantrag - Hochbaustatistik Wohnungsprofil
In der Codeliste Statistik Räume Anzahl wurde ein Fehler korrigiert: Code 7 und 8 wurden zu "7 Räume oder mehr als 7 Räume" zusammengefasst.

CR XBau-172 Fehlende Felder
Es wurde ein neuer Datentyp AnschriftGrundstueckErweitert geschaffen, der vom Typ Anschrift-Grundstueck ableitet und diesen um eine Struktur zur Darstellung eines Hausnummernbereichs erweitert.

CR XBau-181 Baulasterklärung
In der Nachricht 0700 ist das Element **baulastgegenstand** nun optional.

CR XBau-184 Attribute Standard und Version
Im Datentyp Nachricht.G2G wurden für die Attribute **standard** und **version** die entsprechenden fixed-Werte ergänzt.

CR XBau-188 STATISTIK: Änderungen bei Baufertigstellung
In der Nachricht 0425 wurde (analog zur Nachricht 0421) das Element **datenBaugenehmigung** aufgenommen.

CR XBau-195 Stellungnahme Beteiligungsverfahren
In der Nachricht 0303 ist das Element **rechtshelfsbelehrung** nun optional.

CR XBau-196 XBau durch Freitextfelder flexibler gestalten
Im Datentyp Bauvorhaben wurde ein neues Element **weitereAngaben** für ergänzende textliche Erläuterungen zum Bauvorhaben aufgenommen.

CR XBau-204 Codeliste XBau-Nachrichten
In der Codeliste der Bezeichnungen aller XBau-Nachrichten wurde der Code für die Nachricht *bauberatung.gebuehrenbescheid.0112* korrigiert.

CR XBau-210 Codeliste Erleichterung Gegenstand
Eine neue Codeliste zur Definition der Arten von beantragten Erleichterungen für Sonderbauten wurde erstellt und im XRepository veröffentlicht.

CR XBau-215 Ergänzung CL Beleuchtung Werbeanlagen
In der Codeliste zur Definition der Arten von Beleuchtung von Werbeanlagen wurde Code 3 entfernt und stattdessen zwei neue Optionen "3 angestrahlt mit Wechsellicht" und "4 selbstleuchtend mit Wechsellicht" ergänzt.

CR XBau-221 Platzierung des Elements Brennstofflager
Im Datentyp TechnischeGebaeudeausruestung wurde ein neues Element **brennstofflager** aufgenommen, das die Kindelemente **lagermengeBrennstoff, lagerortBrennstoff, lagerbehaelter** (zuvor im Typ Feuerungsanlagen) und das Element **brennstoff** umfasst.

CR XBau-222 Bauvoranfrage Nachbarbeteiligung
Im Datentyp Prozessmerkmale wurde ein optionales, boolesches Element **absehenNachbarbeteiligungBeantragt** aufgenommen, das im Kontext der Bauvoranfrage Anwendung findet.

CR XBau-224 QS-Meldungen aus BY
Im Datentyp Feuerungsanlagen wurde die Dokumentation des Elements **zweck** erweitert.

Beim Element **anzuschliessendeFeuerstaetten/art** (Typ: Abgasanlagen) wurde der Datentyp FeuerstaetteArt eingesetzt.

In den Elementen **anzahlDerBehaelter** (Typ: Lagerbehaelter), **anzahl** (Typ: Schornstein) und **anzahlWohnungenBarrierefrei** (Typ: Barrierefreiheit) wurde jeweils der Typ **xs:positiveInteger** eingesetzt.

Einige Abschnitte der XBau-Spezifikation und einige Datentypen wurden ins XBau-Kernmodul verschoben:

- Abschnitt *Infrastruktur und Technologie*
- Abschnitt *Allgemeine Prozessbausteine*
- von den Datentypen zu den Beteiligten am Bauprojekt: *AmBauBeteiligtePerson*, *Akteur*, *Registereintrag*
- von den Datentypen zur Verortung des Bauvorhabens: *Flurstueckskennzeichen*, *KodierungFlurstueck*, *GeoreferenzierteLage*
- von den Datenypen zu Anlagen (Dokumente): der Datentyp *VorlageArt*
- von den Datentypen für die Darstellung von Text und Bezug: *Text*, *TextFormatiert*, *Bezug*, *ReferenzAntragsservice*, *ReferenzAbfrage*, *Verlinkung*, *Nachweisdaten*
- aus der Liste der Code-Datentypen: *Code.Erreichbarkeit*, *Code.XBau.Fehlerkennzahl*, *Code.XBau-MimeType*, *Code.Registergericht*, *Code.FormelleBefundeArt*, die Code-Datentypen zu Destatis-Codelisten
- alle fachübergreifenden Datentypen (von XÖV-Kernnkomponenten abgeleitet)
- die Basisdatentypen

IV.F.8 Release XBau 2.2 (23.11.2020)

CR-2018-11 Statistikmeldungen BG und BA
Es wurden die Meldungen an die amtliche Statistik zu den Anlässen Baugenehmigung, Baufertigstellung, Bauabgang und Bauüberhang aufgenommen (vgl. z.B. Abschnitt III.12.6.2 auf Seite 290).

CR-2019-04 Gebäudetyp Katalog
Das Element artDerBaulichenAnlage (Datentyp Bauvorhaben) wurde optional gesetzt, die Textdokumentation entsprechend angepasst.

CR-2019-06 Flächen und Nutzung
Ein Datentyp *Flächen* wurde erstellt und innerhalb des Datentyps Bauvorhaben eingefügt. Er deckt die Systematik der einschlägigen Regelungen in der **DIN277** und **BauNVO** ab.

CR-2019-08 Ergänzungen Datenblatt
Die Inhalte des Datentyps Datenblatt wurden so angereichert, dass die analysierte Formulare der Länder (Antrag Baugenehmigung) unterstützt werden. Ergänzende Datentypen wurde für die Themen Hochbaustatistik, Betriebsbeschreibung und Baubeschreibung angelegt. Alle diese Informationen wurden innerhalb des Datentyps Bauvorhaben zugänglich gemacht.

CR-2019-09 Übermittlung von BCF
Die Nachrichten 0203 (vgl. Abschnitt III.3.4.3 auf Seite 188), 0213 (vgl. Abschnitt III.4.4.3 auf Seite 198) und 0223 (vgl. Abschnitt III.5.4.3 auf Seite 206) wurden um die Möglichkeit erweitert, Anhänge (Element **anlagen**) mit der Nachricht zu transportieren. So wird die Übermittlung von BCF-Dokumenten (Austausch von Informationen zwischen BIM-Softwaresystemen) an die Bauplanung (Bauherr, Entwurfsverfasser) unterstützt.

CR-2019-10 Multiplizität Abweichung
In der Nachricht *baugenehmigung.antrag.0200* (vgl. Abschnitt III.3.4.1 auf Seite 186) wurde die Häufigkeit der Elemente **beantragteAbweichung**, **angefragteErleichterung** und **baulastErklaerung** auf 0..n geändert (war: 0..1). Der Dokumentationstext wurde entsprechend angepasst.

CR-2019-11 Statistikmeldung Gemeindeschlüssel
Um die Lage des Baugrundstücks zu beschreiben wurde der Umfang der Nachricht *informationsempfaenger.baufertigstellung.0410* (vgl. Abschnitt III.12.6.6 auf Seite 292) erweitert. Im Element **`datenAnlass`** werden jetzt auf der Basis des neu erstellten Datentyps *VerwaltungspolitischeKodierung* auch Angaben zu Land, Gemeinde und Gemeindeteil des Baugrundstücks übermittelt.

CR-2019-12 Grund- und Flurstücke
Die Darstellung von Baugrundstück, Grundstück und Flurstück (vgl. Abschnitt II.4.2.5 auf Seite 47) wurde neu geordnet und dokumentiert. Konsistent mit dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS (*Der ALKIS-Objektartenkatalog*, Version 6.0 vom 11.04.2008) wurde der Typ *Flurstueckskennzeichen* unter Verwendung des neuen Typs *KodierungFlurstueck* strukturiert.

CR-2019-14 Abfrage Bauvorlageberechtigung
Es wurden zwei neue Nachrichten erstellt (vgl. neues Kapitel Kapitel III.20 auf Seite 395), die zu einem Entwurfsverfasser die Überprüfung der Bauvorlageberechtigung auf Basis einer Abfrage beim Kammerverzeichnis gestatten.

CR-2019-15 Datentypen Fließkomma
Den numerischen Elementen unterhalb des Typs *xbau:Datenblatt*, die Werte mit Nachkommastellen erfordern (bisher mit den Datentypen *positiveInteger* oder *short* nicht passend ausgestattet), wurde ein entsprechender neuer Datentyp *Dezimal.XBau* zugeordnet. Dies betrifft die meisten Elemente der Typen *BaulicheNutzungMass*, *Grundstuecksflaechen* und *StaedtebaulicheKennzahlen*.

CR-2019-16 Codelisten zu Bauvorlagen
Es wurden die Codelisten *Vorlagen zur Bearbeitung des Bauantrags* und *Vorlagen zur Beurteilung des Bauvorhabens* zusammengeführt und erweitert unter Entfernung des MBO-Bezugs, um direkte Anwendung in den Umsetzungsprojekten der Länder zu unterstützen. Ergebnis ist die neue Codeliste *Vorlagen Antragstellung*. Analog wurde die Codeliste *Vorlagen zur Bauzustandsanzeige* erweitert.

CR-2019-17 Teilbaugenehmigung
Es wurde ein neues Kapitel zum Verfahren Teilbaugenehmigung (vgl. Kapitel III.6 auf Seite 209) angelegt.

CR-2019-18 Nachtragsbaugenehmigung
Nachricht 0200 wurde um die Funktionalität erweitert, sie für die Beantragung einer Nachtragsbaugenehmigung zu verwenden (auch Änderungsantrag genannt). Die Besonderheiten sind im Rahmen der Prozessdokumentation (vgl. Abschnitt III.3.3.1 auf Seite 181) beschrieben.

CR-2020-01 Antragsart
Die Codeliste *Baumaßnahme Art* wurde um zusätzliche Codes erweitert. Der Typ Grundstueck wurde um das Element **`bebauungsplan`** erweitert. In der Nachricht 0200 wurde ein neues Element **`verfahrensart`** mit einer neuen Codeliste *Verfahrensart* aufgenommen.

CR-2020-02 Entwurfsverfasser
Der Datentyp Entwurfsverfasser wurde erweitert und einheitlich gestaltet.

CR-2020-03 Bauvorbescheid Art der Frage
Der Datentyp VorbescheidBeantragt wurde angepasst (vgl. Abschnitt II.4.2.10.3 auf Seite 94). Das Element **`artDerFrage`** ist jetzt optional.

CR-2020-04 Bauherr und Vertreter
Das Element **`bevollmaechtigter`** im Datentyp *xbau:BeteiligteBauprojektInPlanung* ist jetzt vom Typ *Akteur*, so dass auch eine juristische Person für den Bauherrn sprechen kann.

CR-2020-05 Baugrundstueck und Belastung
Die Datentypen zum Thema Baulasten wurden einheitlich in den Nachrichten 0200 (und entsprechend 0202; 0210 und 0212; 0600 und 0601) und 0700 erweitert.

CR-2020-06 Nachbarbeteiligung
Der Typ *xbau:BeteiligteBauprojektInPlanung* wurde um Angaben zu den durch die Bauaufsichtsbehörde zu beteiligenden Nachbarn erweitert. Entsprechende Angaben können jetzt bei der Antragstellung übermittelt werden. Es wurde ein neuer Typ Prozessmerkmale aufgenommen, der bei der

Antragstellung Angaben zur gebotenen Art der Nachbarbeteiligung (und weitere Angaben) aufnehmen kann.

CR-2020-07 Vorhaben allgemein
Erweiterung der Codeliste Sonderbauten zu einer zweistufigen Codeliste. Aufnahme von zwei pauschalen Einträgen „Versammlungsstätte“ und „Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen“. Im Datentyp Bauvorhaben wurden die Elemente **`pruefungBautechnischeNachweise`** und **`mittelOderGrossGarage`** aufgenommen.

CR-2020-08 Vorhaben konkret
Im Typ Grundstueck wurde ein neues Element **`vorhandeneBaulasten`** mit dem Typ Bindungen aufgenommen.

CR-2020-09 Vorhaben Baumaterialien
Die Häufigkeit des Elements **`bauteil`** im Typ Baubeschreibung wurde auch 0..n gesetzt.

CR-2020-10 Vorhaben mit besonderen Anforderungen
Erweiterung des Typs GewerblicheBetriebsbeschreibung. Die Häufigkeit des Elements **`betriebMitPublikumsverkehr`** im Typ GewerblicheBetriebsbeschreibung wurde auf 0..n gesetzt. Erweiterung des Typs Barrierefreiheit.

CR-2020-11 Weitere Baubeschreibung
Es wurden die zwei Datentypen Fahrzeugstellplaetze und Kinderspielplaetze aufgenommen.

CR-2020-12 Maß der baulichen Nutzung, Fehlende Entsprechungen
Anforderungen im Rahmen des CR-2019-06 Flächen und Nutzung umgesetzt.

CR-2020-13 Baukosten
Im Typ Bauvorhaben wurde ein Element **`herstellungskosten`** aufgenommen.

CR-2020-14 Abweichungsantrag Begründung
Der Datentyp AbweichungBeantragt wurde so angepasst (siehe Textdoku dort), dass in den Elementen **`beschreibung`** und **`begruendung`** alternativ zu detaillierten Ausführungen innerhalb des Elements Verweise aufgenommen werden können (auf entsprechende angehängte Bauvorlagen zur Antragsnachricht).

CR-2020-17 Strasse und Hausnummer
In den Datentypen *Anschrift* und AnschriftGrundstueck wurde ein zusätzliches optionales Element **`strasseHausnummer`** aufgenommen. Für Kontexte, in denen Straße und Hausnummer, z.B. bei der Datenübernahme aus einem maschinenlesbaren Ausweisdokument, nicht zuverlässig getrennt werden können.

CR-2020-18 OZG-Portale XBau-Nachrichtenkopf
Alle XBau-Nachrichten verwenden jetzt den G2G-Nachrichtenkopf für die Datenkommunikation von Behörde zu Behörde bzw. die Datenkommunikation eines Antragsservice (z.B. im Rahmen der Umsetzung eines digitalisierten Antragsverfahrens Baugenehmigung) mit einer Fachbehörde. Die Nachrichten 1101 und 1102 (die den G2privat bzw. privat2G-Nachrichtenkopf verwendeten) wurden aus der Spezifikation entfernt. In den Antrags- und Anzeigenachrichten (0200, 0210, 0220, 0230, 0600, 0950) wurden zudem die Objekte **`referenzAntragsservice`** (oder referenzAnzeigeservice) bzw. **`antragsteller`** (oder anzeigender) eingefügt.

CR-2020-19 Postfachzustellung Schreiben
Es wurde eine generische Nachricht aufgenommen, die die Bauaufsichtsbehörde verwenden kann, um einem Antragsteller (oder einem sonstigen Beteiligten am Bauvorhaben) ein Schreiben (Anschreiben mit Anlagen) zuzustellen (*prozessnachrichten.zustellungSchreiben.1141*). Die Nachrichten *0201*, 0203, *0211*, 0213, *0221*, 0223, *0231* und 0233 wurden um entsprechende Funktionalitäten erweitert, um sie flexibler verwendbar zu machen.

CR-2020-20 Juristische Person Registergericht
Die Elemente Registergericht und Registernummer wurden aufgenommen (Datentyp *Organisation*. Es wurden dabei die Datenstrukturen des Standards XGewerbe.NRW verwendet. Weiterhin wurde im Datentyp *Organisation* ein optionales Element **`ansprechpartner`** hinzugefügt.

CR-2020-21 Art der Baumaßnahme
Die Textdokumentation zum Element **`artderMassnahme`**im Typ Bauvorhaben wurde angepasst.

CR-2020-27 Stellungnahme Anlagen
Das Element **`anlagen`** des Datentyps StellungnahmeStrukturiert (Nachricht 0303) wurde auf optional gesetzt.

IV.F.9 Release XBau 2.1 (02.04.2019)

CR-2017-02 Primärdokumente
Die Ergebnisse wurden im Rahmen des neu benannten Kapitels *Primärdokumente* überarbeitet. Auf dieses Kapitel wird jetzt in der Textdokumentation des Typs *AnlageBauvorlage* verwiesen (siehe Abschnitt *AnlageBauvorlage*.

CR-2017-03 Übertragung von formatiertem Text
Die Ergebnisse wurden im Rahmen des neuen Abschnitts *Formatierter Text* erläutert. Für die Datenstrukturen – bspw. Nachricht 0303 – wurde ein neuer Typ *TextFormatiert* angelegt, der zwei base64Binary-Elemente enthält: ein mandatorisches für die Übertragung von formatiertem Text als HTML-5 und ein optionales für die Übertragung von Text im Dokumentenformat ODF bzw. OOXML.

CR-2017-05 Bezeichnung Nachrichten
Es wurde für einheitliche Nachrichtenbezeichnungen an den folgenden drei Stellen gesorgt: (i) in der Überschrift des Unterkapitels, das die Nachricht beschreibt, (ii) in der Abbildung zum Prozessmodell (Aktivitätsdiagramm) in den gelben Kästchen und (iii) in der Prozessbeschreibung vor der Abbildung Prozessmodell.

CR-2017-06 Nachricht 0400
Die Ergebnisse aus der Bearbeitung des CRs wurde in den einleitenden Text zum Verfahren *Benachrichtigung von Informationsempfängern* aufgenommen (vgl. Abschnitt III.11.1 auf Seite 253). Aus der Codeliste *Benachrichtigung Informationssempfänger Anlass*, die bisher als interne Codeliste in der XBau-Spezifikation enthalten war, wurde jetzt eine externe Codeliste gemacht (verwendet in Nachricht 0400).

CR-2017-08 Rechtsbereich in Nachricht 0303
Die Struktur der Nachricht Beteiligung.Stellungnahme.0303 wurde gemäß Vorgaben angepasst. Damit die Stellungnahmen für die Bauaufsichtsbehörden auswertbar vorliegen, ist die formlose Stellungnahme überflüssig.

CR-2017-10 Modifizierte Planung Vorhaben
Die Nachrichten 0202, 0212 und 0222 können jetzt auch verwendet werden, um aus Gründen des Antragstellers eine modifizierte Planung in das laufende Verfahren nachzureichen. Sie wurden entsprechend umbenannt mit "geändert" statt "korrektur" in der Bezeichnung (z. B. "baugenehmigung.antragGeaendert.0202" statt vorher "baugenehmigung.antragKorrektur.0202").

CR-2017-11 Codeliste Bautechnischer Nachweis
Die Codeliste Bautechnischer Nachweis wurde um drei Einträge erweitert.

CR-2017-13 Datenblatt und Vorhaben
Der Typ Datenblatt wurde um Elemente für Anzahlen von KfZ-Stellplaetzen erweitert, es wurde dafür ein neuer Typ *xbau:Kennzahlen* erstellt. Alle Elemente des Datenblatts sind jetzt optional. Zwecksetzung und Verwendung des Datenblatts wurde präziser beschrieben.

CR-2017-14 Einleitungstext Codelisten
Im Abschnitt zu Code-Datentypen und Codelisten (vgl. Abschnitt II.4.3 auf Seite 118) wurde der einleitende Text überarbeitet, um Methodik und Darstellung besser zu erläutern.

CR-2017-15 Kernkomponenten Abweichungen
Als Nacharbeiten der XÖV-Zertifizierung der Version XBau 2.0 waren einige Änderungen einzupflegen (siehe Zertifizierungsprotokoll vom 23.07.2018), welche die Nutzung von XÖV-Kernkomponenten betreffen.

CR-2017-19 Überwachungspflichtige Anlagen Prüfbericht

Nachricht ueberwachungspflichtigeAnlagen.pruefbescheinigung.0800 wurde erweitert um Daten aus dem Prüfbericht, von denen jetzt eine Auswahl in die Metadaten der Nachricht integriert sind. Auf diese Weise wird eine maschinelle Auswertung der Prüfergebnisse ermöglicht.

CR-2017-20 Anzeige Beseitigung

Das Verfahren der Anzeige einer geplanten Beseitigung einer baulichen Anlage wurde mit den entsprechenden Nachrichten abgebildet (vgl. Abschnitt III.17.3.4 auf Seite 362). Es wurde außerdem eine generische Nachricht für die Übermittlung einer Befundliste nach einer formeller Prüfung definiert (Nachricht *prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140*). Die Textdokumentation des Verfahrens der Anzeige des Baubeginns wurde leicht überarbeitet.

CR-2018-01 Antrag zurückziehen

Ein Antragsteller kann jetzt einen in der Vergangenheit gestellten Antrag zurückziehen (per Nachricht *prozessnachrichten.ruecknahme.1130*, falls das entsprechende Verfahren noch nicht beendet ist.

CR-2018-03 Empfangsbestätigung Antrag

Eine Bestätigung, die Bauaufsichtsbehörde oder Gemeinde zu eingehenden Anträgen, Anzeigen oder Erklärungen versenden kann, wurde umgesetzt als Nachricht *prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120*. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang eine Nachricht zur Mitteilung des Aktenzeichens erstellt (*prozessnachrichten.aktenzeichen.1121*. Die Antragsnachrichten enthalten jetzt eine Referenz des Antragsstellers (Datentyp *ReferenzAntragsservice*) (auch für OZG-Projekträume einsetzbar).

CR-2018-04 Kardinalität BeteiligteBauprojekt

In den XBau-Typen *BeteiligteBauprojektInPlanung* und *BeteiligteBauprojektUmsetzung* sind die Elemente **`entwurfsverfasser`**, **`bauleiter`** und **`bauunternehmer`** jetzt optional.

CR-2018-05 Fehlernachricht

Für die Möglichkeit, fehlerhafte Nachrichten zurückzuweisen wurde ein neuer Abschnitt erstellt (vgl. *Allgemeine Prozessbausteine*, in dem übergreifende Prozesse und Nachrichten beschrieben werden. Erste Bestandteile dieses Abschnittes sind *Prozessmodell Rückweisung* und die dazugehörigen *Fehlernachrichten*. Für die Klassifizierung von Fehlern wurde die Codeliste *XBau-Fehlerkennzahlen* erstellt.

CR-2018-07 Korrektur Code.BaulicheAnlagenGebaeude

Es wurde in den Code-Datentyp Code.BaulicheAnlagenGebaeude die korrekte URI des Bauwerkszuordnungskatalogs (`urn:xoev-de:bmk:codeliste:bauwerkszuordnungskatalog`) eingetragen statt der bisher dort stehenden veralteten URI.

CR-2018-08 Einbindung GML-Schema

Die Einbindung der in XBau-Nachrichten benötigten Typen des OGC-Standards GML wurde technisch verändert. Bisher wurde der Bedarf an GML-Typen durch die Einbindug der Datei http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd in ausgewählte XBau-XSD-Dateien gelöst. Das war nicht effizient und führte auf verschiedenen Ebenen zu technischen Problemen. Die neue Lösung ist die Einbindung eines GML-Profils, welches nicht den gesamten GML-Umfang enthält, sondern eine zielgenaue Auswahl für die Zwecke der Standards XPlanung und XBau.

CR-2018-09 Statistikmeldung

Es wurde eine neue Nachricht definiert (vgl. Abschnitt III.12.6.6, „Statistikmeldung anlässlich der Baufertigstellung“), die anlassbezogen von der Bauaufsichtsbehörde verwendet wird, um bauaufsichtliche Daten an die amtliche Statistik zu übermitteln. Umgesetzt wurde bisher der Anlass Baufertigstellung. Es werden folgen die Anlässe: Baugenehmigung, Bauüberhang (Bauzustandsabfrage des Amtes für Statistik), Bauabgang (Beseitigung baulicher Anlagen). Es wurden die Elemente **`id`** und **`rechtsform`** aus dem Typ *Organisation* entfernt (werden nicht benötigt). Ein Fehler in der grafischen Darstellung des Typs *Kommunikation* wurde behoben, so dass die Abbilfung zum Datentyp *Kommunikation*jetzt korrekt ist.

CR-2019-03 Abweichungsantrag Kardinalität

In den Nachrichten zum Abweichungsantrag (Nachrichten 0220 und 0222) wurde die Kardinalität des Elements **`beantragteAbweichung`** so angepasst, dass mit einem Abweichungsantrag (und einer Nachrichteninstanz) alle relevanten Abweichungen zum Bauvorhaben behandelt werden können.

IV.F.10 Release XBau 2.0 (12.01.2017)

Der Standard XBau wird in dieser Version erstmals als XÖV-Standard mit entsprechenden Prozess- und Nachrichtendefinitionen vorgelegt.

Die Spezifikation ist zum großen Teil eine Neuentwicklung gegenüber der historisch vorhergehenden Version XBau 1.0 aus dem Jahr 2004, welche aus dem vom BMWi ausgelobten kommunalen Wettbewerb media@komm hervorgegangen ist.

IV.G Legende UML-Diagramme

Hier werden die wichtigsten Elemente der Diagramme zur Prozessdarstellung erläutert, wie sie in der vorliegenden Spezifikation angewendet werden. Betrachtet wird die Notation für *UML Use Case Diagramme* und für *UML Aktivitätsdiagramme*.

Use-Case Diagramme werden auch als Anwendungsfall-Diagramme bezeichnet. Unter einem Use-Case wird eine typische Handlung verstanden, die ein Benutzer im betrachteten Business Scenario ausführt. In das Use-Case-Diagramm werden die Use-Cases als Ellipsen eingezeichnet. Use-Cases können beliebig kompliziert und umfangreich sein. Verbindungen zwischen den Use-Cases und den Akteuren werden durch Linien hergestellt. Damit wird angezeigt, welche Akteure an dem entsprechenden Use-Case beteiligt sind. Die Akteure werden nach ihrem Rollenverhalten in Bezug auf das System unterschieden.

Beispiel: Use Case Diagramm Bauantrag einreichen

Abbildung IV.G.1. Beispiel für ein Use Case Diagramm mit zwei Akteuren

- Der Akteur Bauherr ist am Use-Case „Bauantrag einreichen“ beteiligt.
- Die Bauaufsichtsbehörde führt den Use-Case „Vollständigkeit der Unterlagen prüfen“ aus.
- Durch „include“ wird signalisiert, dass eine Aktion ein Bestandteil einer anderen Aktion ist: „Dokumente nachfordern“ wird ausgeführt im Kontext von „Vollständigkeit der Unterlagen prüfen“.

UML Aktivitätsdiagramme beschreiben einen zeitlich und logisch strukturierten Ablauf (Prozess), der als eine Sequenz von Aktionen dargestellt wird.

Eine Aktion ist ein einzelner Schritt innerhalb des Ablaufes, der eine oder mehrere von ihm ausgehenden Transitionen enthält. Gehen mehrere Transitionen von der Aktion aus, so muss der Weg mittels Bedingungen zu entscheiden sein.

Abbildung IV.G.2. Beispiel für ein UML-Aktivitätsdiagramm

- Der **Startpunkt** ist der Ausgangspunkt des Prozesses. Sind mehrere Startpunkte vorhanden, werden die davon betroffenen Zweige des Prozesses nebenläufig gestartet. Falls kein Startpunkt vorhanden ist, werden alle Knoten, die keine eingehenden Kanten haben, als Startpunkte interpretiert. Für ein besseres Verständnis sollte darauf geachtet werden, genau einen Startpunkt pro Prozess zu definieren.
- **Splitter und Synchronisation**
  1. Durch **Splitting** kann der Prozessfluss in mehrere nebenläufige Prozessflüsse aufgeteilt werden. Beim Fork wird das eingehende Token (Kontroll- oder Daten-Token) vervielfältigt. Jede ausgehende Kante bekommt ihr eigenes Token.

2. Durch die **Synchronisation** können nebenläufige Prozessflüsse zusammengeführt werden. Dabei findet eine Synchronisation statt, d.h. die Abarbeitung wird so lange angehalten, bis alle Teilflüsse (Token) am Synchronisationselement angekommen sind.

- Per Definition ist eine **Aktion** ein einzelner Schritt, der nicht mehr unterteilt werden kann und auch nicht durch äußere Einflüsse unterbrechbar ist.
- Aktivitäten werden üblicherweise einer **Swimlane** zugeordnet, um Verantwortlichkeit und Zuständigkeit für diese Aktion zu definieren.
- Nachdem alle Aktionen abgearbeitet sind, endet der Prozessfluss dieser Aktivität. Dieser Umstand wird mit dem Endpunkt dargestellt. Ein Aktivitätsdiagramm darf eine beliebige Anzahl von Endpunkten enthalten, bei endlos laufenden Prozessen kann er fehlen. Durch die Verwendung mehrerer Endpunkte kann die Terminierung des Prozesses an unterschiedlichen Punkten im Prozess dargestellt werden.
- Mit dem Rautensymbol der **Entscheidung** kann der Prozessfluss verzweigt oder wieder zusammengeführt werden. Geht eine Kante ein und mehrere ab, handelt es sich um die Verzweigung, gehen mehrere Kanten ein und eine ab, handelt es sich um eine Wegezusammenführung. Bei einer Wegezusammenführung wird in der Regel keine Beschriftung eingesetzt.
- Beim **Prozessendpunkt** wird anders als beim Endpunkt nicht der Ablauf beendet, sondern nur ein Teilprozess von diesem.

IV.H Leitfaden zum Lesen der Spezifikation

IV.H.1 Multiplizitäten

In den Abschnitten zu Nachrichten und Datentypen werden sowohl in den Abbildungen als auch in den Tabellen der Kindelemente Multiplizitäten angegeben. Diese drücken aus, wie oft das entsprechende Element auftreten darf bzw. muss.

Tabelle IV.H.1. Multiplizitäten

Multiplizität	Bedeutung
1	Das Element muss exakt einmal vorkommen (Pflichtelement). Dies ist der Standardfall, die Angabe wird daher in den Abbildungen der Datenstrukturen weggelassen. 1 ist eine Kurzschreibweise für 1..1.
0..1	Das Element kann einmal vorkommen oder entfallen (optionales Element).
0..* bzw. 0..n	Das Element kann beliebig oft vorkommen oder entfallen. In den Abbildungen der Datenstrukturen wird die Schreibweise 0..* verwendet, in den Tabellen 0..n.
1..* bzw. 1..n	Das Element muss mindestens einmal, kann aber ansonsten beliebig oft vorkommen. In den Abbildungen der Datenstrukturen wird die Schreibweise 1..* verwendet, in den Tabellen 1..n.
m..n (z.B. 2..5)	Das Element kann m- bis n-mal vorkommen.

IV.H.2 Struktur der Bausteine

Die folgende Notation wird in den Abschnitten zu den Nachrichten und Datentypen in der grafischen und der tabellarischen Darstellung verwendet. Es ist zu beachten, dass nicht alle Informationen in beiden Darstellungen gezeigt werden können.

Tabelle IV.H.2. Struktur von Nachrichten und Datentypen

Darstellung	Bedeutung
	Sequenz. Die Kindelemente müssen in der angegebenen Reihenfolge und mit der angegebenen Multiplizität vorkommen. Dies entspricht dem Kompositor xs:sequence in XML-Schema. Diese Information kann der tabellarischen Darstellung nicht entnommen werden.
	Choice. Es kann nur eines der angegebenen Kindelemente vorkommen. Dies entspricht dem Kompositor xs:choice in XML-Schema.

Darstellung	Bedeutung
	Diese Information kann der tabellarischen Darstellung nicht entnommen werden.
	Komplexer benannter Datentyp. Dieser Datentyp kann an beliebigen anderen Stellen des Modells als Typ eingesetzt werden. Der Datentyp enthält Kindelemente verschiedener Multiplizität. Optionale Elemente werden durch gestrichelte Linien kenntlich gemacht. Linien ohne vermerkte Multiplizität stehen für die Standardmultiplizität 1..1, das heißt, das Element kommt exakt einmal vor.
	Komplexer benannter Datentyp mit anonymem Kindelement. Das Element *anschrift* im Beispiel ist nicht eigenständig und hat daher keinen Datentyp (leerer Kasten hinter type bzw. in der Tapellenspalte Typ). Es definiert sich nur durch die ihm untergeordneten Kindelemente.
	Nachricht mit mehreren Attributen. Diese in der Abbildung mit @ gekennzeichneten und in der Tabelle kursiv geschriebenen Elemente werden im Schema als xs:attribute erzeugt. Sie können nur die Multiplizität 1..1 oder 0..1 haben.
	Erweiterung eines Basistyps. Der Typ besteht aus den Elementen des angegebenen Basistyps plus den hier zusätzlich notierten Elementen. Dies entspricht in XML-Schema dem Element xs:extension.
	Einschränkung eines Datentyps. Der Typ umfasst nur einen Teil des angegebenen Basistyps, nämlich die hier notierten Elemente. Dies entspricht in XML-Schema dem Element xs:restriction.